جواب :دجماعت څخه تخلف په مغرب کې وی اوکه بل وخت کې وی بی له عذر ډیربدکاردی کما ورد لایخلف عنها الا المنافق ،البته که کوم شرعی عذروی یادامام موافق المذهب انتظاروی نوجائزدی ، مثلادامام شافعی والامخکې اداء کوی که د حنفی په انتظارکې ناست وی څه حرج[1] نشته ولوکان لکل مذهب امام کمافی زماننا فالافضل الاقتداء بالموافق سواء تقدم اوتاخرعلی مااستحسنه عامة المسلمین وعمل به جمهورالمؤمنین مَن اهل الحرمین والدمشق ومصروالشام ولاعبرة بمن شذمنهم ، شامی ج۱ص۳۷۹، واللہ اعلم ،۱۳جمادی الاولی ۱۳۰۳ھ (امدادجلداول صفحه ۱۰۲)

غیرمقلدپسی اقتداء:

سوال :(۳۱۰)ددین اوشرع متین علماء څه فرمایې په دی مسئله کې چه آمین بالجهر،اورفع الیدین اوپۀ لمانځه کې په سینه باندې لاس ایښودونکې والا اوهمدارنګه دامام پسی الحمدلوستونکې والا پسی زمونږ اهل السنة والجماعة والا لمونځ کول جائزدی اوکنه څواب دی دقران شریف اوحدیث څخه وی ؟

جواب :ددې خلکواختلاف داحنافوسره صرف په همدې فرعیه مسایلوکې دی یاپه عقایدوکې هم اودغه خلک دامام والی په حالت کې آیادطهارت په مسایلوکې دخلاف مراعات کوی اوکنه ، ۲۸/ شعبان ۳۳۷ھ (تتمه خامسه صفحه ۹۰)

سوال :(۳۱۱)تمهید: داقتداء بالمخالف په باب کې دیوه قول نسبت په علم فقه کې داعبارت دی ،په حقیقت کې داقول بالکل بی دلیله او ډیر دنفرت سره دکتلوقابل دی که په دی قول باندې عمل وکولی شی نوخپل مینځ کې به سخت افتراق ولویږی اولوی مشکل به مینځ ته راشی اه په دی باندې غلاة فی البدعات په غیرمهذب عنوان سره لیکل کړی اودمولف په حق کې داالفاظ لیکې نه سنی دی، نه حنفی نه داسې امام ګرځول حلال اونه ددې پسی لمونځ جائز او نه دده وعظ اوریدل روا دی ، هغه ځان خوښی دی ، او کوږ فهم اوبی ادب دائمۀ سره ګستاخ اودشرعیه مسایلوتوهین کونکې اوخپله دخپل اقرارسره فاسق معلن ، وهابی، غیر مقلددی ،ددی پسی لمونځ نه کول پکاردی او نه ددی وعظ اورویدل پکار دی

---

[1] دایوقول دے چه دغه وخت کې راجح معلومیږي اوډیرمحققین دغه انتظارمنع کوي البته انتظارهغه وخت دے چه شافعی دخلافیاتومراعات نه کوي. ۱۲منه.

،هغه عوام الناس بی لاری کوی او هیڅکله هغه ته نزدی کیدل ندی پکار داسې ګندم نماجوفروش څخه اجتناب پکاردی ،دوی فاسق وګنی دهغه مدح مه کوی چه دفاسق د مدح څخه دذوالجلال غضب راکوزیږی دغیرمقلدبعض عقاید ښه ګڼلوپه سبب مستحق دکفردی اه دمولف جماعت لپاره دخانقاه تحریر پکاردی اولاً عذروکړی شوثانیاً مکرره استدعاء باندې لاندې څواب ورکول شو،مکرمه سلمه ! السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاته لفافه ددری مطبوعه قطعات اوکارد سره موصول شومونږ ته په څواب لیکلوکې مکرره مشوره راکولی شوه، امتثالا للامرڅه لیکم (اوکه ستاراپې وی ځماله طرفه ددې داشاعت هم اجازت دی)چه دملاحظی څخه معلومیږی چه ما دکوم عذرلامله څواب نه لیکلو ددې عذرحاصل دادی چه ځماڅواب اصلی مسئلی ته من کل الوجوه مفیدندی اوځماڅه خصوصیت دی شایددکوم حنفی څخه دداسې څواب ملاویدوتوقع نه وی چه من کل الوجوه مفید اوموافق وی ،اګرکه من وجه چه په یوه اعتبارسره اصل مقصود دی خواه نخواه مفیددی .

اول امر: ددې لپاره چه پدې فرعیه مسئله کې داقوال مختلفه په جمله کې ځماپه نزد احوط هغه تفصیل دی چه درمختارکې ئی دبحرڅخه نقل کړی دی (بقوله ان یتقن المراعات لم یکره اوعدم مالم یصح وان شک کره) اوکوم چه ترجیح ېې په ردالمحتارکې دحلبی څخه نقل ده (بقول هذاهوالمعتمد لان المحققین جنحواالیه وقواعدالمذهب شاهدة علیه الخ البته ددې تفصیل دریم جزء زه مول اومقیدګنم تاویل داچه مراد دکراهت څخه خلاف اولی دی او تقید دا چه دخپل مذهب امام بغیرد ارتکاب هرکله چه څه محذوراعراض عن الجماعة وغیره میسرشی ومبنی التاویل مانقله فی ردالمحتارعن حاشیة الرملی علی الاشباه الذی یمیل الیه خاطری القول بعدم الکراهة اذالم یتحقق منه مفسداه ووجه التقیید ظاهر) همدارنګه دمراعات محل صرف فرائض دی کمافی ردالمحتار ای المراعات فی الفرائض من شروط وکان فی تلک الصلوة وان لم یراع فی الواجبات، والسنن کماهوظاهرسیاق کلام البحروظاهرکلام شرح المنیة ایضاً حیث قال واماالاقتداء بالمخالف فی الفروع کالشافعی فیجوزمالم یعلم منه مایفسدالصلوه علی اعتقادالمقتدی علیه الاجماع انما اختلف فی الکراهة اه قلت وفی التمثیل بالشافی الذی الاصل فیه عدم التعصب خرج من الحکم القائلون مجرمة التقلیدالمدعون للاجتهاد لانفسهم الذین الغالب فیهم التعصب وقدصرحوابکراهة الاقتداء بالمتعصب) اود دی لپاره چه زه هغه احوط ګنم

اواحتیاط شرعا محمود اومطلوب دی لکه چه دزمعه قصه په صحاح کې مذکوره ده چه هغوی ولدته دفراش حق وفرمایه اوسره ددې حضرت سودته ېې ددې مولود څخه داحتجاب حکم ورکړ د کوم نه چه داهم ثابته شوه چه که ددې قول غیرراجح والی هم ثابت شی وانی لاخذذلک- دغه وخت هم داحتیاط لپاره ددې اختسل حفظول به حفظ للدین وی، دهمدی لپاره دغه احوط قول ته بی دلیل اودډیرنفرت سره دکتلوقابل اودشدیده افتراق موجب اوعظیم اشکال قرار ورکول زه نه خوښوم بلکه په کومی مجتهد فیها مسئلی باندې هم دمونږ والوپشان حکم کول غیرمرض دی خصوصاً کله چه دسلف څخه داسې جزئیه منقول هم وی،لکه چه دامام مالک په مدونه کښی دی : قال وسئل مالک عمن صلی خلف رجل یقرء بقراة ابن مسعودقال یخرج ویدعه ولایاثم به قال وقال مالک من صلی خلف رجل یقرء. بقراة ابن مسعودفلیخرج ولیترکه قلت فهل علیه ان یعیداذاصلی خلفه فی قول مالک قال ابن القاسم ان قال لنایخرج فاری انه یعیدفی الوقت وبعده ص۸٤ قلت وظاهران من کان یقرء بقراءة ابن مسعود فهویعتقدها قرانا و مع ذلک لم یجوزمالک الصلوة خلفه والمسئلة مجتهدفیهاکمایظهرمن مراجعة نیل الاوطارباب الحجة فی الصلوة بقراءة ابن مسعود الخ اوددې قول دعلم الفقه دقول مختارسره مغایرو الی ظاهردی،ددې څخه اول امرثابت شوچه ځماڅواب د اصل مسئلی لپاره من کل الوجوه مفیدندی.

دثانی امربیان دی چه باوجودعلم الفقه دقول دقائل دنه کیدلواود مقابل په نسبت دمذکور راېې نه خوښولوبیاهم دمذکورقول خاونداود مذکورراېې په شان دداسې فتواګانواوداسې الفاظ چه په اشتهار واجب الاظهارکښی نقل کړی شوی دی، معصیت، اوحرام او غلواو تعصب ګنهم دکوم چه نه اعتقاد جائز دی اونه نقل جائزالالرد خصوصا دهغوی په محاسنواوفضایلو اودینیه خدماتوباندې نظر ثانی کولو سره دهغوی کلام په صحیح محلل واجب دی اوبعض محاملو کښی داشتهارواجب الاظهارپه ځواب کښی د نظابروسره هم وړاندې کولی شی۱۲اوکه د ځواب ضرورت کیدلونودومره کافی ول چه مسئله مختلف فیها ده او زمونږ په نزددوم قول راجح دی او د مجتهد فیه په نسبت داسې الفاظ ښکلی ندی دهمدی لپاره مشوره ورکول کیږی چه ګواکې دفتوی څخه رجوع مکوی،اګرک اولی واوفق بالمصالح العالیه داهم ده لاکن هرومرو د داسې الفاظو څخه رجوع فرمایې چه اقرب الی ادب الحکام اوابعد عن تشویش العوام ده اونحو ذلک ،ددینه ثانی امرثابت شو، چه ځماڅواب

داصل مقصدپه اعتبارسره ،چه وجوب دکف لسان دی د علم الفقه دمولف دسب اوشتم څخه، مفید ده وفی هذا کفایة ان شاء الله تعالی لمن انصف ولم یتعسف والله اعلم والسلام مع الاکرام خیرختام ،۱۲ذیقعده سـ۱۳۴۴ه ،(تتمه خامسه ص۴۳۵)

سوال :(۳۱۲)مقلد د غیرمقلد امام شاته دحنفی مسئلی له مخی په کوم حالت کې لمونځ کولی شی او کنه، که کولی ئی شی نوپه کوم حالت کې اوکه کولی نه شی اوپه ناخبرتیاکې وکړلونودمقلدمقتدی لمونځ وشواوکنه؟ که لمونځ ونه شونوداعادی ضرورت شته اوکنه؟ فقط

جواب :لمونځ دفقهیه قواعدومطابق وشو مګر احتیاط په اعادی کې دی، ۲۴ذی الحجة سـ۱۳۲۷ه (تتمه اول ص۲۴)

سوال :(۳۱۳)ماقولکم رحمهم الله تعالی فی هذه المسئلة،اقتداء الحنفی خلف غیرالمقلد جائزام لابینوا بالدلیل

جواب :مبسملاً و حامداً ومصلیا اقول التفصیل عندی ان غیر المقلدین هم اصناف شتی فمنهم من یختلف مع المقلدین فی الفروع الاجتهادیة فقط فحکمهم فی جواز الاقتداء بهم للحنفیة کالشافعیة حیث یجوز بشرط المراعات فی الخلافیات الصلوتیة وفاقاً وعند عدم المراعاة خلافاً وبالاول افتی الجمهور فان امرالصلوة ممایتبغی ان یحاط فیه ،ومنهم من یختلف معهم فی الاجماعیات عنداهل السنة کتجویز النکاح مافوق الاربع وتجویز المتعة وتجویز سب السلف وامثال ذلک وحکمهم کاهل البدعة حیث یشتبه الحال فالاولی ان یقتدی بهم دفعاً للفتنة ثم یعیدا خذاً بالاحوط ولوکانت للفتنة فی الاقتداء فلایقتدی صوناً للمسلمین عن التخلیط فی الدین والتجرء علی الشرع المتین، والله تعالی اعلم وعنده علم الیقین والحق المبین ثانی یوم النفرمن ذی الحجة سن ۱۳۲۹من الهجرة المقدسة .(تتمه اولی صفحه۳۹)

دلمانځه دپایبنددغیرپایبندپسی داقتداءکولوحکم

سوال :(۳۱٤)یودقرآن حافظ چه صحیح قران لولی خودلمانځه پایبندنه ؤ کله کله به ئی کولواواکثربه ئی پریښودلو اوس هغه په رمضان کښی دتراویح ورکول غواړی دداسې حافظ پسی دهغو خلکو لمونځ چه همیشه دلمانځه پابندې بلاکراهته کیږی اوکنه که مکروه کیږی او هغه دغه وخت توبه وکړی چه نوربه لمونځ نه پریږدم اوځومره لمونځونه چه قضا شوی دی دهغو به قضائی راوړم نوکراهت زایلی دی شی اوکنه؟

جواب :په نوبی سره کراهت زایل کیږی،ځکه علت دکراهت فسق دی اوپه توبی باندی فسق زایلیږی اومطالب بالحقوق پاتې کیدل دفسق موجب ندی، وهذاظاهرفقط۲۴شعبان ۱۳۲۵ھ (امدادص ۹۰ج۱)

دهغه سړی دامامت حکم چه علیاثنایانه لری :

سوال :(۳۱۵)کوم عالم یاحافظ چه علیاثنایاونه لری چه دطاء دال مخرج دی نوداسې سړی پسی لمونځ درست دی اوکنه په اول تقدیرمع الکراهت او که بلاکراهت ددې مسئلوځواب سره له سنده دمعتبر کتاب تحریر و فرمائی اوداختلاف اوشک رفع وفرمائی،که درست نه وی نوکوم شخص چه دهغه پسی اقتداء وکړی دهغه اعاده لازمه ده اوکنه بینواتوجروا؟

جواب :اختلاف ده احوط عدم صحت ده اواوسع صحت د ، ځمایه نزد په دی زمانه کې د صحت ترجیح کول پکارده ۵ شعبان ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص ۱۵۶)

دالثغ دامامت حکم :

سوال :(۳۱۶)یوحافظ الثغ دی اودلمانځه دپابندی په هکله دده حال دحافظ مذکورفی الصدر[۱] پشان دی دواړه سین په ځای لوی شین اودجیم په ځای زیاذیابالعکس دهغه دژبی څخه اداء کیږی دمزید کوښښ سره سره هغه د مذکوره حروفوپه اداء باندې قادرندی، دصحیح قران لوستونکوخلکو لمونځ اوتراویح به دداسې حافظ پسی درست وی اوکنه؟

جواب :دالثغ امامت د غیر الثغ لپاره مختلف فیه دی کمافی الحاشیته الشامیه،نوداحقریه نزدپه فرایضو او وترو کښی عدم جواز احوط ده اوپه تراویح کښی دجوازحکم اوسع دی والله اعلم ۲۴ شعبان س۱۳۲۵ھ (امداد ص۹۱ج۱)

دهغه سړی دامامت حکم چه د راء په تلفظ قادرنه وی:

سوال :(۳۱۷)دکوم شخص څخه چه راء نه راووځی دهغه پسی لمونځ کیږی او کنه؟

جواب :فی الدرالمختار و لاغیرالا لثغ به ای بالالثغ علی الاصح ، وفی ردالمحتار خلا فالمافی الخلاصة عن الفضلی من انهاجائزة الی قوله وظاهره اعتمادهم الصحة ثم قال ولکن الاحوط عدم

---

[۱] یعنی هغه چه په سابق سوال کې مذکورشویعنی هغه حافظ چه صحیح یی لولی خودلمانځه پای بند ندے، ۱۲

الصحة وفیه هوالذی یتحول لسانه من السین الی الثاء وقیل من الراء الی الغین اواللام اوالیاء زادفی القاموس اومن حرف الی حرف وفیه انه (ای اللثغة) انکانت یسیرةً بان اتی بالحرف غیرصاف لم تؤثراخ (ج۱ص ۲۰۸،۲۰۹) ددې روایتونوڅخه دغه کارونه مستفادشول (۱)که راء راووځی خوصفاندہ نو معتبره نده. (۲) اوکه په لام وغیره بدلیږی نو اختلاف دی لکن کوم ځای کښی چه بلوی وی دصحت حکم مناسب دی ۱۰ رمضان س۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص۱۶۱)

دمسبوق دصف دمینځ نه دمقتدی دکشولوحکم وروسته دپوره والی دصف :

سوال :(۳۱۸)په دی مسئله کښی ددین علماء څه فرمائی چه مثلایو سړی مسجدته داخل شواوجمعه ولاړه ده او اول صف پوره شوی ده اوس دغه سړی دصف دکوم ځای څخه دلمونځ کونکې درانیولو سره د خپل ځای سره یوځای کړی اوکه دصف دوسط نه راونیسی نوپه ظاهره کې دولاتذروا فرجات الشیطان خلاف لازمیږی اوکه دصف دکنارو څخه راونیسی او هلته ئی ودروی نودتوسطواالامام خلاف راځی اود کنارڅخه ئی مینځ د صف ته راولی نوهیرحرکت کیږی ،اودنیت ترلو سره رانیول بهتردی اوکه خارج دلمانځه ئی راونیسی ؟ فقط

جواب :تصریح خونده میلاوشوی ،لکن په ظاهرداسې معلومیږی چه دصف دوسط څخه راونیول شی پاتی شوه داچه دا خو د لاتذروا الخ خلاف لازمیږی نود فرجاتودبندولوحکم دصف جوړولوپه وخت کښی دی اودلمانځه په مینځ کې که دکوم ضروری عارض څخه په مینځ کې فرجه راشی نود داسې فرجاتو د کراهت هیڅ دلیل نشته،لکه چه که امام لاړشی اودهغه د استخلاف حاجت وی یادکوم مقتدی اودس مات شی اوهغه لاړشی ښکاره ده چه په پدې صورت کښی فرجه موجب دکراهت نده په همدې ترتیب په مسئوله صورت کښی هم هغه ضروری عارض دسنت اقامت او تحرزعن القیام خلف الصف وحده څخه ،لهذا کراهت ونشو،البته کوم سړی چه ددې نه وروسته راغی هغه ته پکاردی چه هغه فرجه بنده کړی اگرکه مرور د مصلی مخی ته لازمیږی ځکه دشرعی ضرورت په وخت دا هم مکروه نده دا خو تحقیق دی ددغه جذب المصلی دحکم لاکن په درمختار او ردالمحتارکښی تصریح ده لکن قالوافی زماننا تر که اولی لغلبة الجهل علی العوام فاذاجره تفسدصلوته اه ج۱ص ۲۷۶اورانیول د نیت ترلو او نه ترلو دواړو صورتونو کې درست دی (فی العالمگیریة الفصل الخامس من الباب الخامس من کتاب الصلوة فجاء ثالث وجذب المؤتم الی نفسه قبل ان یکبرالافتتاح حکی عن الشیخ

الامام ابی بکربن طرخان انه لایفسد صلوة المؤتم جذبه الثالث قبل التکبیراو بعده الخ . والله اعلم، ۲۲رمضان س۱۳۲۵ھ (امداد صفحه ۹۳ج۱)

دهغه سړی جماعت الصلاة کې دشریکیدلوحکم چه لمونځ پې کړی وی :

سوال :(۳۱۰)ددین علماځه فرمائی چه مقتدی لپاره دفرایضوداداء کولونه وروسته دځه وخته پورې شرکت مستحب دی؟

جواب :دفرایضوداداکولونه وروسته که په ماسپښین اوماسختن کښی جماعت پیداشی شرکت بهتر دی اوپه فجرعصر،مغرب کې ندی پکارفی الدرالمختاروصلی الفجر والعصروالمغرب مرة فیخرج مطلقاًاوان اقیمت لکراهة النفل بعدالاولین وفی المغرب احد المحظورین البتیراء اومخالفة الامام آه (امدادص۹۹ج۱)

دبغیردعمامی د امامت حکم مع ذکرعبارات کتاب نفع المفتی اوفتاوای اشرفیه وغیره :

سوال :(۳۱۱)که دامام په سرعمامه نه وی اودمقتدی په سروی نوپه لمانځه کې کراهت شته اوکنه؟

جواب :کراهت نشته (تتمه اولی ص۱۷)

سوال :(۳۱۲)مشهوره ده چه فقهاؤ لیکلی دی چه عمامه موجوده وی نوبدون عمامه لمونځ مکروه ده صحیح ده اوکنه؟

جواب :صحیح ندی،البته که کوم سړی بی له عمامی دکورنه نه وی وتلی ددغه سړی لپاره خپله لمونځ بلاعمامه مکروه دی امام وی اوکه نه فی الدرالمختاروصلوته فی ثیاب بذلة یلبسهافی بیته . (۱۲شعبان س۱۳۳۱ھ تتمه ثانیه ص۶۴)

سوال :(۳۱۳)که دچاداخیال وی چه په لمانځه کې دی د عمامی ضرورت وګنلی شی اوداسې ضروری نده او هغه دهمدی لامله عمامه موجوده وه نه ئی ترله نوددی دغه فعل بددی اوکنه؟

جواب :که کله کله وی نوبد ندی . ونظیره مافی ردالمختارفی تعیین السورفان ایهام اللزوم ینتفی بالترک احیاناً .(ج۱ص۵۲۸ ۱۲شعبان س۱۳۳۱ھ تتمه ثانیه ص۶۵)

په لاندې سوال اوځواب باندې مشتمل یوخط راغی :

سوال :(۳۱۴)پدې مسئله کې ددین علماء څه فرمایې چه په خولی بدون دعمامه لمونځ کول مکروه دی اوکنه؟

جواب :مکروه دی په غرائب الفتاوی کښی ئی راوړی :رجل صلی مع قلنسوة ولیس فوقهاعمامة اوشئ آخریکره ۱۲ ،اوپګړی په سرټرل مسنون دی خصوصاپه لمانځه کې ملاعلی قاری په مقالهٔ عذب کې روایت کوی انه ﷺ کان یلبس القلانس تحت العمائم وبغیرالعمائم اوپه فردوس دیلمی کې دجابرنه روایت دی رکعتان بعمامةخیرمن سبعین رکعة بلاعمامة وابن عمر آورده صلوة تطوع اوفیضة بعمامة خمس مائة وعشرین صلوة بلاعمامة وجمعة بعمامة تعدل سبعین جمعة بلاعمامة. اوهمدارنګه په مذکوره مقاله کښی وائی :اماماحدثه فقهاء زماننامن انهم یاءتون المسجدبعمامة کبیرة ثم یضعونهاویلفونهابلفافة صغیرة ویصلون بغیرعمامة فمکروهة غایة الکراهة انتهی والله الموافق فتاوی سعدیة ،ص۵۱

دسوال تتمه : جناب عالی عرض دادی چه دمذکورسوال لپاره مذکور ځواب په فتاوی سعدیه کښی دپورتنی مسطور موافق دی لاکن په فتاوای رشیدیه کې دمذکوره مسئلی په حقله مولناګنهګوهی جائز فرمائی په دی کې څه خبره ده ؟ بل عرض دادی چه په کومه جامه کې دانسان بیرون تلل عیب جن بلل کیږی که په دی سړی لمونځ وکړی دهغه لپاره څه حکم دی؟

ددې ځای څخه لته کې نه دهغه دغه ځواب ولیکل شو :

دواړوفتواګانوترمینځ تطبیق داکیدلی شی چه دهغه لپاره کراهت شته چه څوک بلاعمامه مجامعوته نه راځی ،اوعدم کراهت دهغه چالپاره چه جامعی ته بلاعمامه تللی شی دهمدی څخه دا سوال دآخر ځواب معلوم شوچه مکروه دی .(۲۷جمادی الاولی س۱۳۳۷ھ تتمه خامسه ص۸۴)

سوال :(۳۱۵)بسم الله الرحمن الرحیم درسالة الامامة بالعمامة دتحریر څخه دټوپی ایښودلو سره لمونځ کول مکروه تحریمی معلومیږی اود کتاب نفع المفتی ص۸۸ څخه مکروه نه معلومیږی همداسې دی په فتاوای اشرفیهٔ تتمهٔ جلد ۱ص۱۷ کې چه دجناب تصنیف دی ماهم مکروه ندی ویلی، مذکوره دواړه رسایل ستاسوخدمت ته پیش کولی شی تر څوچه دملاحظه فرمایلوسره دباصواب ځواب څخه موه شرف وفرمائی ترڅوتسلی وشی اوجناب اجرپیداکړی ؟

جواب :ماتوله رساله ولوستله دکوم دلیل څخه کراهت ثابت ندی لکه چه دبعض استدلالاتوڅواب دمولنا عبدالحی په کلام کې تصریح دی،او د بعض څواب ښکاره دی دهر استدلال څواب دکوم څایه پورې ولیکم نویوه رساله جوړیږی، تاسو ته چه کوم دلیل دمدعاموجب معلومیږی دهغه پوښتنه وکړی د کوم چه څواب دمولناعبدالحی په تحریرکې نه وی،ددې کرښودلیکلونه وروسته دغه روایتونود مکروهات صلاة می په نظرو لګیدل وصلوته حاسراای کاشفاراسه للتکاسل ولاباس به للتذلل وامالا هانتها فکفرولو سقطت قلنسوته فاعادهاافضل الخ وفی ردالمحتارعن الدر وعن التاتارخانیة والظاهر ان افضلیة اعادها حیث لم یقصد بترکها التذلل علی مامرج۱ص ۲۷۰ ،ددې څخه څوکاره مستفادشول یوداچه بالکل لوڅ سر لمونځ کول هم مکروه ندی کله چه دتکاسل په خاطرنه وی، نوپه ټوپی باندې اکتفاء کول کله چه د تکاسل په خاطرنه وی یوازی په طریقه دعادت وی څنګه به مکروه شی؟ البته که کوم سړی یوازی په ټوپی کې بازارونواواجتماعاتوداحبابوته نه ځی نودهغه لپاره یوازی په ټوپی باندې اکتفاء کول لمونځ مکروه کیږی په کوم کې چه انفراد ،امامت او اقتداء ټول برابردی دامام تخصیص نشته دداسې شخص لپاره یوازی ټوپی سپک اوخراب لباس دی چه پکینی لمونځ کول مکروه دی لاکن که د عمامې وسعت نه وی نوبیادداسې سړی لپاره مکروه نده دوم کارددې نه دا استفاد شوچه دټوپی په غورځیدلو باندې اعاده افضل ده اوکه قصد د تذلل وی نواعاده نه کول افضل دی،دا جزیه دهغه سړی په حق کې کیدی شی چه یوازی په قلنسوه یعنی ټوپی کښی لمونځ اداء کوی بیادغه جزیه ذکرکولوسره اوورسره داالانه یکره بقاعده والسکوت عن البیان فی موضع الضرورة ، نه ویل واضح دلیل دی دعدم کراهت.۱۱رجب ۱۳۴۰هـ تتمه خامسه ص۲۲۱،

عدم جوازدجماعت دترکولوپه توهم دقلت درعب دزړونود رعیت څخه :

سوال :(۳۱۶)حضرته ! تراوسه پورې مادې امرتعمیل نه دی کړي چه مسجد ته په راتلوسره لمونځ وکړم، دلته په جماعت سره لمونځ کوم دتهانی مسجد څخه چه تقریباسل قدمه اویا ددینه څه زیاته فاصله کښی چه کوم خلک دی هغوی ته ځما دتګ راتګ سره تکلیف وی، بار بار ودریږی منع کوم ئی نه ئی قبلوی ، د ورځی که کله څه پنځه ځله راشم نو غالبا هغی بالکل بی حجابه کیږی ددې څخه دعهدی چه کوم اثر او رعب دی په رعایاو باندې هغه کمیږی اوپه

کار کښی خرابی پیدا کیږی اگر که خپله بی تعظیم یالوئی قطعا مقصود نه دی یوازی داخیال چه دعهدی وقارله مینځه ځی، اوهرکله چه ددې عهدی په رعایاؤ باندې اثر نه وی انتظام نه تهیک کیږی په همدی وجه مسجد ته نه ځم آینده چه څه حکم وی اوس خوصرف دجمعی په ورځ اونن صبا دتراویحو لپاره ځم ؟

جواب :دتاسی شانته سلیم الفهم هوښیارڅخه داسې ګمان عجیب دی اول خو دا محض یوتوهم دی چه دتجربی اومشاهدی نه خلاف دی بلکه ددې څخه وقاراوچتیږی اول خو د دینداری داخاصیت دی خصوصا کله چه په ممتازشخص کې دینداری وی،په ژبوباندې دهغه مدح اوزړونوکې دهغه عظمت وی

اول خوداهیبت مع الوحشه والنفرة ؤو بیاهیبت مع الانس والمحبة ګرځی، بیاددې یودلیل هم شته چه په حدیث کې واردی :من هاب الله هابه کل شئ. ددې ټولونه علاوه که کوم مقام کښی عوام په دی خیال کې وی چه دګیری خریلوسره زیات مرعوب کیږی په نسبت سره ګیری پریښودویادکفارودلباس څخه مرعوبیږی په نسبت سره اسلامی لباس ته یاددې نه هم اوچت کیدلو سره دعیسائی نه زیات مرعوبیږی په نسبت سره دمسلمان کیدلوڅخه آیاددی مصلحت رعایت دی حدپورې توسیع کولی شی ۱۳/رمضان سـ۱۳۴۲هـ تتمه خامسه ص۵۹۰،

دامام اوخطیب دبعضی نواقصواحکام:

سوال :(۳۱۷)ددین علماء اودشرع متین مفتیان څه فرمائی په دی باره کې چه دلته په جامع مسجدکې ددې منطقی دنورومسجدونو په شان داقانون راروان دی چه دجمعی په ورځ داول اذان نه وروسته دومره وقفه کولی شی چه څلورسنتونه په اطمینان سره ولوستل شی یعنی تقریباً نه لس منټه وروسته په عربی ژبه خطبه شروع کیږی دمذکور جامع مسجد امام صاحب په هکله دمقتدیانوشکایت دخطبی داوږدوالی په هکله دمخکې نه ؤ، اودهمدی نه په هغوی باندې سختی وه ددې نه علاوه هغه دڅوجمعو راهیسی نوی لازه اختیارکړی ده چه دڅلورو سنتونه وروسته په مقرروخت دخطبی شروع کولوپه ځای اول په اردو ژبه باندې دخطبی دمضمون نه علاوه نورتقریرونوشاملولوسره بیان کول شروع کړی دی،په کوم کې چه مقتدیانومحسوس کړی ده چه په دی تقریرونوکې په مسلمانانوباندې دروغ اوطعنیه جملی اوغیره ذاتی نفسانیه جذبات هم شامل دی ددغو تقریرونونه وروسته ثانی اذان کولوسره ممدوح عربی خطبه ولوستله ،د مسجدمتولیان وغیره اول یودوه ځله څه خیال نه ؤلاکن

وروسته هغه وکتل چه په مقتديانو کښې دهغې سره شوراوغوغاپيداشوه اوهغوته قوی اندیښنه پيداشوه چه داسې نه شی چه کرار کرار په ځای دعربی خطبی اردوخطبه جاری شی،ددینه علاوه ددې لپاره چه ډيرزيات تعدادلمونځ کونکې دمخکې څخه راغلی وی اودلمانځه نه وروسته خوراک کوی په همدې بناء په تاخيراوطوالت هغوی ته نوره هم زياته سختی راځی ،د خطبی داوږدوالی په هکله دمسجدمتوليانودموصوف امام صاحب توجه راوړ ولی وه چه کومه خطبه چه اوږده لوستل کيږی هغه دمسنون طريقی مطابق مختصروفرمايې اوپه خطبه اوتقريرونوکې دخپلو جذباتوڅخه کاراخستلوسره په کوم مسلمان باندې حمله اوطعن مه کوی،اوس دغه صورتحال په ليدلوسره اومذکوره وجوهوته په کتلو سره هدايت کړی چه آينده کې به اذان اول نه وروسته په زاړه دستور باندې عمل کوم يوازی په عربی خطبه باندې قناعت وکړی چه دغه نوی طريقه دموصوف مسجدپه لمونځ کونکوکښې دتفرقی اوجنګ باعث ګرځی ددې لپاره چه دمذکوره سختی نه علاوه چه غيرعربی ژبه باندې دخطبی لوستلوقايلينوتعداد دلته ډيرکم دی اوتش په نوم دی،دمتوليانوله طرفه امام صاحب ته ددې هم اطلاع ورکول شوی چه که دلمونځ کونکومخی ته چه بيان فرمايل غواړی نودجمعی دشپی دماسختن دلمانځه نه وروسته په کوم کې چه هم سلګونه لمونځ کونکې وی ،دصحيح صحيح خطبی مطلب داده په ساده ګی سره بيان فرمايل دی اودمتوليانو دا هم په خپل مينځ کې فيصله کړی ده چه که دامام صاحب خواهش وی هغه ته به د جمعی دفراغ نه وروسته دتقريرموقع ورکول شی ،په دی صورت کې به ډيرمخکې راغلی اووړی خلک کورته تلونکې چه څوک غواړی تللی شی په هغوی باندې به کوم جبرنه غورځی نوارشاد دی چه په منسئوله صورت کې دمتوليانو دمسجدامام موصوف منع کول شرعادرست دی اوکنه ؟ فقط بينواتوجروا؟

جواب :ومنه الصدق والصواب په سوال کې دامام دځونواقصو يادونه شوی ده چه ټول په ټول دشريعت داحکاموڅخه خلاف دی دغه احکام په دی روايتونوکې دی (۱) الاولی عن عمارقال سمعت رسول الله ﷺ يقول ان طول صلوة الرجل وقصرخطبة مئنة من فقهه فاطيلوا الصلوة واقصروا الخطبة الحديث رواه مسلم (باب الخطبة والصلوة) قلت معنی قوله عليه‌السلام طول صلوة الرجل يعنی بالاضافة الی الخطبة فان الطول الثقيل قدنهی عنه کماسياتی عنقريب ،(۲) الثانية فی الدرالمختار باب الجمعة ويسن خطبتان خفيفتان وتکره زيادتهماعلی قدرسورة من طوال

المفصل وفی ردالمحتارعن القهستانی وزيادة التطويل مکروهة اه قلت والتقدير بسورة من الطوال يراد به التطويل الغيرالثقيل کمافی الدرالمختار باب التراويح عن المجتبی عن الامام لوقرء ثلاثا قصارواية طويلة فی الفرض فقداحسن ولم يسئ فماظنک بالتراويح اه وبالجمعة رعاية الخفيف واجبة علی کل حال، (۳) الثالثة عن ابی هريرة قال قال رسول الله ﷺ اذاصلی احدکم للناس فليخفف فان فيهم السقيم والضعيف والکبيرواذاصلی احدکم لنفسه فيطول ماشاء متفق عليه عن قيس بن ابی حازم فی حديث طويل قال رسول الله ﷺ ان منکم منفرين الحديث متفق عليه (باب ماعلی الامام) (٤)ارابعة فی الدرالمختارباب الامامة ويکره تحريما تطويل الصلوة علی القوم زائدا علی قدرالسنة فی قراء ة واذاکارالخ قلت انظرماقدسبق تحت الرواية الثانية وفی الدرالمختارفصل الامامة فی مقدارالقراءة المسنونة واختارفی البدائع عدم التقديروانه يختلف بالوقت والقوم والامام وفی ردالمحتار عن البدائع والجملة فيه انه ينبغی للامام ان يقرا مقدار مايخف علی القوم ولايثقل عليهم بعدان يکون علی التمام وهکذافی الخلاصة اه ، (٥)الخامسة عن النعمان بن بشيرفی حديث طويل قال رسول الله ﷺ فمن اتقی الشبهات استبرا لدينه وعرضه ومن وقع فی الشبهات وقع فی الحرام کالراعی يرعی حول الحمی يوشک ان يرتع فيه (الحديث متفق عليه) (٦) السادسة فی الدرالمختارفصل فی القراءة ويکره التعيين کالسجدة وهل اتی بفجر کل جمعة بل يندب قراء تهما احيانا وفی ردالمحتارتحت قوله بل يندب بعدکلام طويل حاصل معنی کلام هذين الشيخين بيان وجه الکراهة فی المداومة وهوانه ان رای ذلک حتمايکره من حيث تغيير الشرع والايکره من حيث ايهام الجاهل الخ . (۷) السابعة فی الدرالمختارباب سجود التلاوة وسجدة الشکرمستحبة به يفتی لکنهاتکره بعدالصلوة لان الجهلة يعتقدونها سنة اوواجبة فکل مباح يودی اليه فمکروه اه وفی ردالمحتارتحت قوله فمکروه الظاهرانهاتحريمة لانه يدخل فی الدين ماليس منه والا حاديث کلهامن المشکوة) ددغواوفقهيه روايتونوڅخه دغه امورا مستفادشول (۱) دلمانځه نه دخطبی اوږدول دسنت خلاف دی اودسنت خلاف کولوباندې دوام کول کراهت شديده وی (۲) دامام داسې کارکول چه جماعت ته تنګسيا اوسختی پيداکيږی مذموم دی (۳) کوم داسې کار کول چه فی نفسه مباح وی مګرپه غالب ګمان هغه مفضی کوم منکر ته وی دشرع له طرفه سخت قبيح دی هرکله چه دامام افعال ددې احکام خلاف کيدل ثابت شول

نوصاحب قدرت ته بالعمل بندول واجب دی همغه شان چه په نصوصوکې تصریح ده اودمسجدمتولیان دقدرت خاوندان دی لهذاپه هغوی باندې واجب ده چه ددې منکراتو مخنیوی وکړی ، والله اعلم (کتبه اشرف علی ۲ذی الحجه ۱۳۵۷ھ (النورشعبان ۵۸ھ ص۸)

دگډامامت :

سوال :(۳۱۸)دگډې امامت روادی اوکنه ؟

جواب :که خپی سیده نه اودریږی نوتنزیهی مکروه دی کذافی ردالمحتاراول صفر ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص ۳۳)

په عذرسره په خپوناسته کونکې امامت :

سوال :(۳۱۹)یوسړی دقران حافظ هم دی اودومره علم هم ورسره دی چه په مقتدیانوکې دهغه برابرنشته ، اودپوخ عمراوپرهیزگار هم دی مگر په زنگنونو کې د درد په سبب دتشهدلپاره دناستی په وخت دخپو په ادرولوسره کینی ،په داسې ترتیب چه دواړه ورنونه دپندیوخخه بیلوی خودواړه لاسونه په عادی ډول په ورنونوباندې ږدی اونورارکان ، واجبات، سنن اومستحبات په عادی طریقه اداء کوی ،ددې سړی امامت سره دوجود تندرست مقتدیانواوهمدارنگه حافظ دقران موجودوی درست دی اوکنه ،که مکروه وی نوکوم قسم مکروه تحریمی اوکه تنزیهی اوکه مکروه هم نه وی نوترک اولی دی اوکنه اوپه مقتدیانوکې چه کوم حافظان خلک دی په هغوی کې هیڅ څوک هم دمذکورشخص سره په علم او فضل کې برابرندی ،اوپه عمرکې هم کم دی بعضی وریرونه دی اوبعضی واړه ورونه دی ؟

جواب :ددې سړی امامت بلاکراهت صحیح دی (وفی الدرالمختار وقائم الی قوله وکذابا عرج وغیره اولی باب الامامة ،۵ربیع الثانی ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی ص ۴۱)

په قیام باندې چه قادرنه وی دهغه دامامت

جواز سره د استحباب ترک امامت دهغه :

سوال :(۳۲۰)ددین علماء اوشرع متین مفتیان څه فرمایې په دی مسئله کې چه زه یوه ورځ په مسجدکې وم اودمغرب وخت شواذان ویل کیده چه حافظ صاحب هم راغی مگرپه استنجاء اواودس کولو باندې ېې ډیر ځنډ وشو، دمسجدملاماته دلمانځه دکولوویل اول خو ما عذر

وړاندې کړوبیادوخت دتنگی په سبب دلمانځه کولولپاره کنیاستم [۱] تکبیرویل کیده چه یوسړی وویلی چه دی پسی لمونځ جائزندی ځکه بل روغ حافظ موجوددې خلاصه داده چه ځینې وخت مابیچاره ناپوهه خلک تنگوی دلمانځه دکولولپاره مجبوره کیدلوسره لمونځ کول لازم شی اوس امیدواریم چه کله جائز دی اوکله ناجائزدی دهغه جناب دستخط په کاردی ځکه چه ټولوکې تشویش موجوددې .

جواب :فی الدرالمختاروقائم بقاعدیرکع ویسجدوقائم باحدب وان بلغ حدبه الرکوع علی المعتمدو کذا باعرج وغیره اولی اه باب الامامة ، ددې روایت نه معلومه شوه چه دتاسوامامت جائزدی لاکن بهتره داده چه ترڅوچه بل ښه امام میسر وی ترهغه وخته لمونځ مه ورکوی ، ۱۸ذی الحجه ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص ۹۵)

د جماعت پابندی لپاره دبالغ هلک د و هلوحکم :

سوال :(۳۲۱)داسې بالغ هلک چه دلمانځه دجماعت پابندندی یعنی کله کله خوشریګیږی اوکله ناغه هم کوی ددې تاکیددپابندی کې وهل شرعاځنګه دی شبهه داسې کیږی چه دجناب رسول الله شریف عبارت ؤاختارایسرالامرین مالم یکن اثماً؟

جواب :که ددې حدیث دامعنی وی نوفاضربوهم علی الصلوة وهم ابناء عشرسنین) به ېې نه فرمایل اوجماعت هم واجب دی چه عملا دفرض مساوی دی اوداحکام عملیه په ډولونوکې دی .فقط ۴ذی الحجه ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی ص۴۲)

تجاوزدکراهت دلمانځه دامام مقتدی ته :

سوال :(۳۲۲)که دامام په لمانځه کې مکروه شی نومقتدی دهغه نه بچ پاتې کیږی اوکنه ؟

جواب :په دی باب کې هیڅ روایت نه دی میلاوشوی،لاکن دقواعد وځخه داپوهه راځی چه که کراهت دکوم فعل داخل فی الصلاة سره دی مثلا ترک دواجب ،یازاید فعل نوهغه کراهت دمقتدی لمانځه پوري متعدی کیږی ځکه چه په دغه صورت کې دهغه لمونځ هم مکروه شووصلوته متضمنة لصلاة المقتدی اوکه کوم کار خارج عن الصلاة څخه دی لکه دکوم هیئت

---

[۱] داسائل معذوردې نه شی ودریدی .۱۲منه .

غیرمشروعه څخه نوهغه نه متعدی کیږی ځکه چه دغه وخت لمونځ نه مکروه کیږی یوبیل فعل مکروه دی نود داسې سړی امام جوړول مکروه شو ۱۲ شعبان ۱۳۳۳ تتمه ثانیه ۲۴)

دمعذوردامامت حکم په وخت دانقطاع دعذر:

سوال :(۳۲۳)دشرعی معذوردمعذوریت دشرط باوجود دلږ ارام سره دومره چه لمونځ په کې کولی شی امامت جائز دی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارباب الامامة ولاظاهر بمعذورهذا ان قارن الوضوء الحدث اوطرأبعده وصح لوتوضاوصلی کذلک اه ددینه ثابته شوه چه په مسئوله صورت کې امامت جائزدی ۴ذالقعده ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص ۱۸۰)

دهغه امام داقتداء حکم چه مخکې دپوره کیدلو تشهدد مقتدی قیام وکړی اویاسلام وکړی:

سوال :(۳۲۴)که مسبوق په اوله قعده کې په جماعت کې شریک شواو څنګه چه هغه شریک شوهمغه وخت امام دریم رکعت لپاره سیده پورته شونومسبوق ته هم دامام متابعت کول پکاردی اوکنه اوکه مسبوق التحیات شروع کړی وه نوالتحیات په ختمولوسره پورته شی اوکه امام سره یوځای اودریږی ؟

جواب :دتشهدختمولونه وروسته دی اودریږی (وفی الدرالمختار فصل صفة الصلوة بخلاف سلامه اوقیامه لثالثة قبل اتمام الموتم التشهدفانه لایتابعه بل یتمه لوجوبه وفی ردالمحتاروشمل باطلاقه مالواقتدی به فی اثناء التشهدالاول اوالاخیرفحین قعدقام امامه اوسلم الی قوله ثم رایته فی الاخیرة ناقلاعن ابی اللیث الخ ج۱ص ۵۱۷-۲رجب ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه صفحه ۱۵۱)

دامام دسلام نه وړاندې دمقتدی دسلام حکم:

سوال :(۳۲۵) مقتدی په اخره قعده کې دتیمائی التحیات نه وروسته اودامام دسلام دگرځولونه مخکې داودس دماتیدلوویری یاپه دی مینځ کې مرغوب خوراک خوړل کیده اویاکوم بل څیزته نقصان ؤ دامام نه وړاندې سلام گرځولوسره لمونځ صحیح اودرست شواوکنه ؟

جواب :آخره قعده په قدردتشهدفرض ده هرکله چه هغه په نیمایې التحیات باندې سلام گرځولی دفرض دترک کیدلو په سبب لمونځ فاسد شو، اوکه دتولی التحیات نه وروسته مگردامام نه مخکې ېې سلام وگرځاوه نودلمانځه فرض خواداء شوی دی لکن که بلاعذره ېې

داسې وکول نودمکروه ارتکاب ېې وکړوپسبب دترک دمتابعت واجبه اوکه په عذرېې داسې وکول نو کراهت هم نشته اوخوف دحدث عذردی اوکوم څیز نقصان په دی باب کې عذرکیدل می مصرح ندی لیدل : فی ردالمحتارلواتم الموتم التشهدبان اشرع فیه وفرغ منه قبل اتمام امامه فاتی بمایخرجه من الصلاة کسلام اوکلام اوقیام جازای صحت صلاته حصوله بعد تمام الارکان الی قوله وانماکره للموتم ذلک لترکه متابعة الامام بلاعذر فلوبه کخوف حدث اوخروج وقت جمعة او مرورماربین یدیه فلاکراهة ج۱ص ۱۰۵۴رمضان ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص ۱۲۱)

دکوپ پسی داقتداء حکم:

سوال :(۳۲۶)دکوپ امام پسی لمونځ درست دی اوکنه ؟

جواب :جائزدی لمافی الکنزوقائم بقاعدوباحدب وبسط القول فیه فی البحرالرائق ج۱ص ۳۸۶وص ۱۰۳۸۷ربیع الثانی ۱۳۳۳ (تتمه ثالثه ص ۲۸)

دهغه ولدالزنادامامت حکم چه عالم وی:

سوال :(۳۲۷)دولدالزنا اوډم څوی امامت عندالشرع بلاکراهت جائز دی اوکنه مسنول عنه سړی تائب کیدو سره دعلوم دینیه څخه فارغ شوی دی لاکن دښار خلک په سبب دخبریدوپه دی خبره چه هغه دډم څوی دی اویوی مودی پورې هغه په همدغه ښار کې مزامیره وغیره د ډمانو سره کړی ده دهغه امامت څخه نفرت کوی اونه هغه خپل امام جوړوی بیاهم په داسې حالت کې دهدایې په مذکور عبارت تنفیر جماعت عندالشرع موجود پوهیدل غواړی اوکنه ؟یادعوام الناس تنفیرچه دهغه دا صلیت څخه پوره واقفیت لری داعتبارقابل نه گرځولوسره بلاکراهت امامت کیدلی شی اوکنه اودیوشریف النسب دموجودگی په وخت کې (کوم چه دضروریه دینیه مسایلوڅخه خبردی) دافضلیت تقدیم دچالپاره دی آیا د ولدالزنا چه خلک ترینه نفرت کوی تقدیم افضل دی یاددغه شریف النسب سړی دچانه چه خلک خوشحاله وی ؟

جواب :فی الدرالمختارویکره امامة عبدالی قوله الاان یکون ای غیرالفاسق اعلم القوم فهواولی فی ردالمحتارقوله ای غیرالفاسق تبع فی ذلک صاحب البحرحیث قال قیدکراهة امامة الاعمی فی المحیط وغیره بان لایکون افضل القوم فان کان افضلهم فهواولی اه ثم ذکرانه ینبغی جریان هذاالقید فی العبد والاعرابی وولدالزناونازعه فی النهربانه فی الهدایة علل الکراهة بغلبة الجهل

فیهم وبان فی تقدیمهم تنفیر الجماعة ومقتضی الثانیة ثبوت الکراهة مع انتفاء الجهل وفیه بعداسطر لکن مابحثه فی البحرصرح به الاختیارحیث قال ولوعدمت ای علة الکراهة بان کان الاعرابی افضل من الحضری والعبد من الحروولدالزنا من ولدالرشدة والاعمی من البصیرفالحکم بالضداه ونحوه فی شرح الملتقی وشرح دررالبحارولعل وجهه ان تنفیرالجماعة بتقدیم یزول اذاکان افضل من غیره بل التنفیر یکون فی تقدیم غیره الخ (ج۱ص۵۸۵) ددې عبارت څخه معلومه شوه چه په کوم ځای کې چه د ولدالزنا دامامت څخه جماعت نه نفرت نه وی ددی دافضل والی په صورت کې هغه احق باالامامت دی اوهغه ځای کې چه سره دافضلیت ددی چه نفرت وی نودکراهت دعلت دبقاء په سبب یعنی نفرت ، دهغه امامت مکروه دی حیث علل کون الحکم بالضد بزوال التنفیر فحیث لم یزل التنفیر لایکون الحکم بالضدبل یحکم بالاصل ای الکراهة نوپه مسئوله صورت کې دشریف النسب تقدیم افضل دی ۲رمضان المبارک ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۲۸)

دامام دلمانځه اوردولوکراهت:

سوال :(۳۲۸)یوامام په رکوع دومره ځنډ کوی چه مقتدی د۱۳-تر۱۷ پورې تسبیح درکوع اوسجدی ویلی شی اوپه تشهدکې دومره تاخیر کوی چه مقتدی التحیات ،درود وغیره څخه فارغیدلو سره ددینه ډیر زیات وخت پورې چپ ناست وی اومقتدیان کاریګراومزدوران خلک دی دهمدی لامله دغه تاخیرپه مقتدیانو باندې سخت اوشاق تیریږی اوچه کله امام صاحب ته وویل شی نودهغه ځواب دادی چه لمونځ په خشوع اوخضوع سره پکار ده آیادالمونځ بلاکراهت جائزدی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارویکره تحریماتطویل الصلوة علی القوم زائداعلی قدرالسنة فی قراة واذکار رضی القوم اولالا طلاق الامر بالتخفیف (نهر) وفی ردالمحتار و قدتبع الشارح فی ذلک صاحب البحر واعترضه الشیخ اسمعیل بان تعلیل الامربماذکریفیدعدم الکراهة اذارضی القوم ای اذاکانوا محصورین ویمکن حمل کلام البحرعلی غیرالمحصورین تامل (ج۱ص۵۸۲) ددینه ثابته شوه چه په مذکوره صورت کې دامام اوږدول مکروه تحریمی دی اوتطویل خشوع اوخضوع ته نه ویل کیږی بلکه ددې تطویل څخه دمقتدیانو خشوع اوخضوع ورک کیږی .۲رمضان ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۷۰)

احیاناً جماعت په ترک کولوکې دخوف ضیاع مال عذرکیدلو تحقیق:

سوال :(۳۲۹)بنده دپوستکوتجارت شروع کړی دی مګربنده ته ددې علم نشته دهمدی پخاطر یوبل سړی چه په دی کاربنه خبردی بغیرد اصل مال دمحنت شریک کړی دی اوس ددې کارپوښتل دی چه بعض وختونه دجماعت لمونځ نه شی اداءکولی ،ځکه که بنده دلمانځه لپاره مسجدته لاړشی اوددی نه وروسته څه مال خرڅ شی اودقیمت ارزښت دځان سره کړی اوبنده ته ونه وائی په دی عذرجماعت ترک کول او داسې قسم تجارت کول جائز دی اوکنه ،ځکه چه په ګوهربهشتی کې لیکل شوی دی چه که د عذرلامله په جماعت کې شامل نه شونوجائزدی اوداپه ظاهره ځماپه خیال کې یوقسم عذردی لهذا دحضورڅخه پوښتنه کیږی چه دکوم کار څخه د کوم وخت جماعت اکثرا فوت شی نوهغه کارکول څنګه دی بینواتوجروا؟

جواب :فی الدرالمختارفی اعذارترک الجماعة اوخوف علی ماله وفی ردالمحتار ای من لص ونحوه اذا لم یمکنه غلق الدکان اوالبیت مثلا ج۱ص۵۸۱وفی العالمگیریة اویخاف ضیاع ماله ج۱ص۵۲، ددې روایتونو څخه ددې ګنجایش معلومیږی مګردادعادت نه ګرځوی ،هرکله چه کوم انتظام نشی کیدلی نودغه وخت معذورګرځی ګنی که ممکن وی ددکان په بندولوسره دی جماعت ته حاضرشی اول محرم ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه ص۵)

دهغه مقتدی لپاره چه صحیح لولی اخوط دادی چه شرکت کولونه وروسته اعاده وکړی دغلط خوان امام پسی چه په عذراومجبوریت سره لمونځ وکړی:

سوال :(۳۳۰)یوسړی قران صحیح لولی مګردناسورعذرپه سبب (چه هروخت بهیږی اوعدم قدرت په قیام اوجلوس، دسنت موافق امامت نشی کولی اوټول اوسیدونکې دده دکلی دجواز صلاة په قدرقران نشی لوستلی اوس هغه څه وکړی که دهغوی سره په جماعت کې شریکیږی نودهغه لمونځ نه کیږی اوهغه لمونځ نشی ورکولی دهغه تقاعدعن الجماعة جائزدی اوکنه ؟

جواب :ددې لپاره چه دعموم ابتلاء په سبب بعضی علماؤ داسې اقتداء ته صحیح ویلی دی نوپناپه احتمال صحت تخلف عن الجماعة دوعیدځای دی اوځینې نورصحیح وائی په همدې بناء عدم صحت دصلاة محل د وعیددې نوجمعابین الادلة احتیاط داده چه دجماعت نه تقاعدونه کړی اووروسته دخپل لمانځه اعاده وکړی ۲ربیع الثانی ۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه ص۲۱)

سوال :(۳۳۱)بکردیومسجدامام دی اودقران حافظ هم دی مگرقران ډیرغلط لولی ځینې الفاظ داسې سوزیدلی لولی چه که چاته دمخکې نه هغه الفاظ یادنه وی نوپه پوهه کې نه راځی ،ددینه علاوه په بعضی ځایونوکې زبردومره اوچتوی چه الف پیداکیږی مثلا ففروافافروا اوفقدافلح قدافلحاوغیره لولی په ځینو ځایونوکې ساکن متحرک لولی مثلا اهدناالصراط المستقم اهدناپه کسردهاء سره اوځینې ځایونوکې متحرک ساکن لولی لکه الم ترکیف فعل الم ترکیف په سکون دعین سره لولی ددینه علاوه ځای په ځای په مینځ کې وقف کوی اودوقف په وخت دلفظ آخرساکن نه لولی بلکه همیشه ہې متحرک لولی اوبیا مخکې روان وی، په کوم لفظ باندې ہې چه وقف کړی وی هغه دوباره نه وائی دداسې حافظ قران پسی لمونځ کول څنګه دی ؟ که دهغه پسی لمونځ مکروه یاناروا وی مګرخلک دی امام وګرځوی نودغه شخص لپاره آیاترک دجماعت کول پکاردی چه دټولوداسې غلطوڅخه بچ شی ؟

جواب :فی فتاوی قاضیخان اماالخطا فی الاعراب اذالم یغیر المعنی لاتفسدالصلوة عندالکل وان غیر المعنی تغیرافاحشا فسدت صلوته فی قول المتقدمین واختلف المتاخرون فی ذلک وماقاله المتقدمون احوط وماقاله المتاخرون اوسع انتهی مختصراً وفیها ایضاً واماترک المدان لم یغیر المعنی کمافی قوله انا انزلناه انا اعطیناک لاتفسدصلوته اه قلت وکذاالمدفیمالیس فیه کماهوظاهر) نوکومی غلطیانی چه په سوال کې مذکوری دی ددې لپاره چه مغیرد معنی ندی نولمونځ کیږی،کوم سړی چه داسې غلطیانوڅخه محفوظ وی هغه ته ترک دجماعت ندی پکار والله اعلم ۱۸ربیع الاول ۱۳۲۱ھ(امدادص ۱۱۱ج۱)

دجماعت په لمانځه کې دتراص اوالزاق معنی

سوال :(۳۳۲)نن صبادلته دغیرمقلدی ډیرزیات زور اوشورکیږی حتی چه په لمانځه کې ویل کیږی چه بجلک دبجلک اوګوتی دګوتو سره یو ځای کولوسره اودیرې اوډیرخلک دریږی هم ؟

جواب :فی المشکوة باب تسویة الصف عن انس قال قال رسول الله ﷺ سوواصفوفکم وقاربوابینها وحازوا بالاعناق الحدیث رواه ابوداؤد عن ابی امامة فی حدیث طویل قال قال رسول الله ﷺ سووا صفوفکم وحازوابین مناکبکم الحدیث رواه احمد،په اول حدیث کې درصوا نه وروسته قاربواراغلی دی ظاهره ده چه که تراص په معنی دمماست اقدام وغیره واخستل شی نودقاربوا سره به منافی وی چه مقاربت غواړی عدم مماست ،لکه چه ظاهره

ده،ددینه معلومه شوه چه مقصدمقاربت دی ددې مبالغه تراص یاپه بعضی حدیثونوکې الزاق فرمایلی دی اوورپسی ہې چه حادوا راغلی ګویادهغې تفسیردی، او ددې تعبیرپه بل حدیث کې په حادوا بین مناکبکم سره کړی دی وهذا ظاهرجداً والله اعلم وعلمه اتم واحکم ۲۹رمضان ۱۳۲۳ھ (امدادص ۷ج۴)

سوال :(۳۳۳)دلته یومولویصاحب چه خپل شمیرپه اهل حدیث کې کوی لاکن یوبزرګ اوهوښیارسړی دی ،نن صبا ہې تشریف راوړې دی په مسجدکې دجماعت لمونځ همغه ورکوی ،هغه په صف ترلوکې الزاق الکعب ته ډیرروان ورکړی دی هرسړی په جماعت کې خپی دخپل څنګ والاو دخپوسره ښښلوی په دی کې څونقصانه وی اول ددواړو خپو په مینځ کې دیوه انسان نه زیاته فاصله وی دوهم دچاچه قدمونه واړه دی اودصف څخه شاته معلومیږی یعنی ددی اوړه دهغوی له اوږوسره نه یوځای کیږی دریم کله چه سجدی ته ځی نودټولوخپی دخپل ځای څخه پورته کیږی بیا کله چه دوهم رکعت ته ودریږی نود خپوپه طرف ملتفت کیدلوسره دهغو دواړه طرفونه پورته کولوسره یو بل سره یوځای کیږی دغه غیرمومارېها حرکت اوالتفات په مکروه فکرکولوسره په خپلې طریقی باندې قائم پاتې شوم اویم به بعضی حضراتوماته وویل نوماڅواب ورکړوچه ځمادفعل سره دتاسو څه بحث دی؟ لاکن یوه ورځ ممدوح مولویصاحب په دی باندې زه ملامت کړم اووی ویل ته دموکدوسنتوتارک ہې ماوویل چه ددې سنت والی غیرثابت دی نوتاسی په ما باندې افتراء کوی داتاسوته مناسبه نده هغه په ثبوت کې دنعمان بن بشیرروایت چه دهغه جزئیه داده (رایت الرجل منایلزق منکبه بمنکب صاحبه وکعبه بکعبه) اودحضرت انس روایت فکان احدنایلزق منکبه بمنکب صاحبه وقدمه بقدمه فی الصف رواه البخاری پیش کړل ماوویل داول حدیث څخه مواظبت نه راووځی اودثانی حدیث څخه دالزاق الکعب استدلال صحیح ندی ،ډیر خفه شوبیاہې ووېل چه خپل شبهات تحریراپیش کړه زه به ستا اطمینان وکړم مایوه برخه تقریرلیکلونه وروسته ولیګه ترننه پورې ہې ځواب ندی راکړی په دی شبهه ټول خلک بیادالزاق الکعب تارک شول اوس تاسوته عرض دی چه دابیان مفصلا تحریروفرماہې چه ځما اودخلکو اطمینان وشی ؟

جواب :په دې باب کې مختلف الفاظ راغلی دی دبخاری الفاظ خوپه سوال کې مذکوردی ،اوپه سنن ابوداود کې دنعمان بن بشیرڅخه دغه الفاظ راغلی دی (قال فرایت الرجل یلزق منکبه بمنکب صاحبه ورکبته برکبة صاحبه وکعبه بکعبه اودحضرت انس څخه مرفوعادغه الفاظ دی قاربوا بینهما وحاذوا بالاعناق اودعبدالله بن عمرڅخه مرفوعادغه الفاظ دی

حاذوابالمناکب اودامریقینی دی چه ددې ټولو عبارتونومعبرعنه یودی دهغه څخه کله په الزاق سره تعبیرکړی اوکله په مقاربت سره کله په محاذات سره ددینه معلومیږی چه محاذات او مقاربت ته الزاق ویلي شوی دی مبالغة فی المقاربة دوهم که دالزاق حقیقی معنی واخستل شی نو الزاق المناکب اوالزاق الکعب په دی صورت متعارف اومعتادکې جمع کیدلی نشی ،چه مصلی په قدمونو کې ښه انفراج پریښودی ځکه چه په دی کې الزاق الکعب خوبه وی لکن الزاق المناکب به نه مراعات کیږی ،کوم شخص ویلی شی چه الزاق المناکب اصل دی لوالزاق الکعب غیرمقصود دی ،دریم دالزاق الکعب چه کوم صورت هم واخستل شی دالزاق الرکب سره ددې تحقیق هیڅ صورت نشته ځکه درکبه په معنا د زنګون الزاق دبلی رکبی سره هغه وخت کیدلی شی چه دواړه سره متقابل اومتواجه وی لکه چه ظاهره دی البته محاذات درکب په هرحال ممکن دی ددې وجوهوڅخه ثابته شوه چه دکوم الزاق دعواکولی شی حدیث په هغه باندې دلالت نه کوی بلکه دفرجاتودپریښودودممانعت سره دهغه نفی کیږی .والله اعلم وعلمه اتم ۹شوال ۱۳۲۳ھ (امدادص ۸ج۴)

تحقیق دصحت اقتداء اولوی مسجددلوی فصل سره سره :

سوال :(۳۳٤)ستاسوپه خدمت کې داعرض دی چه دګوهربهشتی مطبع مجتبایې صفحه ۵۵ مسئله نمبر۷ کې راغلی دی که مسجدډیر لوی وی،په همدی ترتیب که کور لوی یاځنګل وی اودامام مقتدی ترمینځ دومره خالی میدان وی چه دوه صفه پکې راتلی شی نودغه دوه ځایونه یعنی هغه ځای چه مقتدی ولاړدی اوهغه ځای چه امام ولاړدی مختلف ګنل کیږی او اقتداء به درسته نه وی ددینه معلومیږی چه دګرمی په موسم کې چه خانه کعبه تر فصل ختیځ طرف ته امام ولاړوی یودوه صفه هم دهغه سره ولاړوی دهغوی اقتداء خوصحیح کیږی اوډیرصفونه دشل پنځه ویشت صفه په فاصله باندې ولاړوی ،په مینځ کې ځای خالی پروت وی دهغوی اقتداء نه صحیح کیږی اوس دسوال مقصود دادی چه دبنده څوکاله هلته قیام ؤ اولمونځ ېې په فاصله والاجماعت کې شریکیدوسره کړی دی اوس هغه اقتداء صحیح نه وی نولمونځ وشواوکنه ، که درست نه دی نوڅه کول پکار دی،دډاکې دبعضوعلماؤنه می پوښتنه وکړه خوشفاورکونکې ځواب ندی ملاوشوی ،حضرت چه څه فرمایې هغه به انشاءالله په عمل کې راولم؟

جواب :دډیرلوی مسجدمثال ېې په درمختاروغیره کې قدس مسجد لیکلی نومسجدحرام هومره لوی ندی ،دهمدی لپاره هلته کوم اشکال نشته اوپه ردالمحتارکې دنوازل څخه دجامع

قدیم خوارزم هم په مثال کې راوړی دی اودهغه صفت داسې لیکل شوی فان ربعه علی اربعة الاف اسطوانة اودجامع قدس په تفسیر کې لیکل شوی دی اعنی مایشمل علی المساجد الثلاثة الاقصی والصخرة والبیضاء کذافی البزازیة په دی باندې هم همغه تفریح ده والله اعلم ،اودعالمګیریه په باب خامس فی الامامة فصل رابعه کې په مسجدکې علی الاطلاق فصل غیرمانع عن الاقتداء ویلی دی اګرکه څومره لوی مسجدچه وی عبارتها والمسجد وان کبرلایمنح الفاصل فیه کذافی الوجیزللکردری نودبهشتی ګوهرمسئله په یوه روایت دتفصیل محتاج اوپه بل روایت غیرمعمول بهابه وی .اشرف علی ۲۳رمضان ۵۲ھ (النورص ۱۰، (جمادی الثانی ۱۳۵۷ھ)

دفاسق امام پسی دلمانځه دجوازحکم اوعدم کراهت د اضطرارپه وخت کې

سوال :(۳۳۵)دهغه جامع مسجدپیش امام چه په زرګونه مخلوق هلته لمونځ کوی یوجاهل ،سودخور، بخیل، بی تقوی ،متعلق ،کاذب ، او حریص وغیره وغیره سړی دی په جماعت کې عالم ،فاضل، زاهد، عابد، قاری اومتقی داخل دی نولمونځ دهغوی څنګه دی ،اکثرقوم ناخوښه دی یوازی دحکومت له طرفه دوراثت په طریقه هغه پیش امام مقررشوی دی ټول خلک دحکومت لخوامجبوره دی شرعاباید څه وکولی شی؟

جواب :بایدصبر وکولی شی دحکومت سره مخالفت ښه ندی ، ددې لپاره چه مقتدیان دامام په لری کولو قادر ندی نودا ټول کراهت به په امام باندې وی ، دمقتدیانو لمونځ به بی کراهته صحیح وی (تتمه اولی ۳۱۵)

په ځان باندې دمقتدی مخکې کول کله چه امام په لمانځه کې بی اودسه شی :

سوال :(۳۳۶)زیدامام لمونځ ورکولو په کوم رکعت کې هغه بی اودسه شوددې لپاره چه دده شاته کوم مقتدی دلمونځ ورکولولایق نه و لهذا هغه غوښتل چه لمونځ پریږدی اوعلیحده شی، دجماعت ښی اوچپ طرف دامام څخه لس یاپنځلس لمونځ کونکې مخامخ تیرشودامام ځای ته راتلوسره ودریده اولمونځ ېې ورکړو آیاپه دی صورت کې دټولولمونځ صحیح شواوکنه فقط؟

جواب :صحیح شو(فی الدرالمختارباب الاستخلاف ولم یتقدم احدولوبنفسه وفی ردالمحتاراشارالی انه یصیرخلیفة اذاقدمه الامام اواحدالقوم اوتقدم بنفسه کماقدمناه عن النهر–فقط یکم جمادی الاولی ۱۳۲۲ ھ (امدادص ۵۰ج۱)

ددینوی اوخروی غرض لپاره په غیرعربی ژبه

باندې په سجدی کولوکې ددعاء دحکم تفصیل

سوال :(۳۳۷)دلمانځه په مینځ ددعاء په باره کې یوخط د یوصاحب په لاس ددې ځای یوعالم ته راغلی دی چه ددې عریضی سره یوځای ېې ستاسوخدمت ته درلیږم ځکه ځمادې په مضمون کې شک دی لهذا تاسو عالی خدمت مکلف دی چه دلاندې سوالونودباصواب ځوابونو څخه معززوفرمایې (۱) په فرض یا سنت لمانځه کې په سجدی یاپه بل کوم رکن کې په عربی یاپه کومه بله ژبه کومه غیرمنقوله دعاد دنیا او آخرت لپاره کول جائزدی اوکنه ؟ (۲) دلمانځه په دوران کې مطلقا کومه دعاء مفسده دلمانځه ده او کنه ؟ خصوصا په سجده کې وروسته دتسبیح څخه (دهغه خط نقل دادی) په سجدی کې ددعاء کولومتعلق صفاحدیثونه دی هودارښتیا دی چه دتسبیح نه علاوه دادې او تسبیح مقدمه ده په مشکوة کتاب الصلاة باب السجود کې راغلی دې کان النبی ﷺ یقول فی سجوده اللهم اغفرلی ذنبی کله دقه وجله واوله واخره وعلانیته وسره رواه مسلم اوپه مسلم کې دی وګوره مشکوة کتاب الصلوة باب السجود) قال قال رسول الله ﷺ اقرب مایکون العبدمن ربه وهوساجدفاکثروالدعاء) دلته ئی په سجدی کې په خصوصیت سره ددعاء دکثرت حکم ورکړی دی ددینه علاوه نورهم حدیثونه شته خودا دوه کافی دی درسول الله ﷺ عمل هم دی چه دماثوره تسبیحاتونه علاوه به ېې په سجدی کې دعاء هم کوله اوداحکم هم دی چه په سجدی کې دعاء ډیره کوی نوهرکله چه ددعاء حکم دی نوچه په کومه ژبه ېې انسان غواړی ودی غواړی ،یوسړی په عربی نه پوهیږی هغه په خپله ژبه باندې دعاء کولوسره دغه حکم پوره کولی شی دمسلمانانولمونځونه دهمدی لامله بی اثره دی چه په لمانځه اوخصوصاً په سجدوکې دکثرت دعاء څخه کارنه اخلی آه ؟

جواب :ومنه الصدق والصواب اولاً لاندې مقدمات وړاندې کولی شی سره ددلایلوپې ،(۱) ددعااطلاق په حمدباندې هم راغلی :عن جابر قال قال رسول الله ﷺ افضل الذکرلااله الاالله وافضل الدعآء الحمدلله رواه الترمذی وابن ماجة مشکوة ج۱ص ۱۹۲،(۲) په فرض لمونځ کې اصل جماعت دی اوپه جماعت کې اصل تخفیف دی (عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ اذا صلی احدکم للناس فلیخفف فان فیهم السقیم والضعیف والکبیر واذاصلی احدکم لنفسه فلیطول ماشاء متفق علیه مشکوة ج۱ص۹۳،(۳) تطویل صلاة اوادعیه طویله دمقدمی په قرینه

په نوافلوپورې مخصوص دی :ویؤیده ماروی عن محمدمسلمة قال ان رسول الله ﷺ اذاقام یصلی تطوعاً قال الله اکبرالی قوله اللهم انت الملک لااله الاانت سبحانک وبحمدک ثم یقرارواه النسائی مشکوة ج۱ص۷۰، (۴) په رکوع اوسجده کې اصل اومستمرسنت تسبیح ده عن حذیفة انه صلی مع النبی ﷺ وکان یقول فی رکوعه سبحان ربی العظیم وفی سجوده سبحان ربی الاعلی الحدیث رواه الترمذی وابوداود والدارمی والنسائی وابن ماجة ص۷۵ج۱مشکوة (۵) ددعااصل ځای په لمانځه کې دقعدی حالت دی ددرودشریف نه وروسته عن فضالة بن عبیدقال بینما رسول الله ﷺ قاعد اذدخل رجل فصلی فقال اللهم اغفرلی وارحمنی فقال رسول الله ﷺ عجلت ایهاالمصلی اذاصلیت فقعدت فاحمدالله بماهواهله وصل علی ثم ادعه قال ثم صلی رجل اخربعد ذلک فحمدالله وصلی علی النبی ﷺ فقال له النبی ﷺ ایها المصلی ادع تجب رواه الترمذی وروی ابوداؤد والنسائی نحوه مشکوة ج۱ص۷۸،په دی مقدماتوکې دتامل کولوسره معلومیږی چه دفرضو په سجدی کې ددعاء عادت ګرځول دسنت دقواعدوخلاف دی دخووجهولاملې اول هغه دصلاة دتطویل موجب دی چه په فرضوکې دجماعت په حالت کې ناخوښ دی اودجماعت پرېښودل خپله ناخوښ دی خصوصاً کله چه ددې باب دعاهم ملحوظ وګرځول شی دکوموچه اهتمام وارددې چه ددینه وړاندې به درود هم وی داټول یوځای کیدلوسره ډیرتطویل جوړیږی ،دوهم تغیردمحل ددعاء دی دقعوددحالت دریم :داصل وظیفی دسجدی څخه عدول دی چه اکتفاء ده په تسبیح باندې همغه شان چه دنصوصودظاهرمقتضی ده اومو کدسنن ډیراحکم دفرض مشابه دی ،نوهغه هم احتیاطاً دهغو سره ملحق ویل کیږی نوپه کوموحدیثونوکې چه دعافی السجود وارده دی یاخومحمول ده په فعل احیاناباندې ،یاپه نوافلوباندې اوبعضی ئی محمول کوی په مطلق حمد، ثنا او تسبیح باندې ترڅو د نصوصو او روایتونو اودهغوی دمقتضیاتواوقواعدوکې تعارض نه وی نو دا خبری اتری په مطلق دعاء کې دی اوس په خصوصیت کې باقی پاتې شوبحث دعاء بالعربیة وحرم بغیرها په نهراوردالمحتارکې راغلی دی (قال فی غرر الافکارشرح دررالبحارفی هذاالمحل ویکره الدعاء بالعجمیة لان عمر نهی عن رطانة الاعاجم اه الی قوله ولایبعدان یکون الدعاء بالفارسیة مکروها تحریماًفی الصلوة وتنزیهاخارجهاج۱ص ۵۴۳،ددې روایت څخه معلومه شوه چه په لمانځه کې دننه په غیرعربی ژبی باندې دعاء کول حرام یامکروه تحریمی دی

اودحضرت عمراثرپه همدې باندې محمول دی اوهمدارنګه داوجه هم ظاهره ده چه کله هم کوم عجمی ته ددې اجازت ندی ورکړی ،اوپاتې شوه داچه بی پوهی دعاکې حضورنه وی ،نوداسې مختصرودعاګانوکوم چه په لمانځه کې په خپل ځای کې لوستل کیږی چانه پوښتلوسره ترجمه یادهغه حاصل معلوم کول اودهغه استحضارول دشواردی ګنی داسې عذرکیدلوکیدلوسره دقران مجیدپه ځای کې دهغه ترجمه لوستل په لمانځه کې رائی به ورکول راشی ۲۹ربیع الاخر ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه ص۲۷)

په فجر، ظهراوعشاء لمانځه کې دقبلیه سنتوله اداء نه بغیر دامامت عدم کراهت

سوال :(۳۳۸)ددین علماء په دی مسئله کې څه فرمایې چه دفجر،ظهر ، عصریاعشاء په وخت کې دفرض نه وړاندې مقتدی سنتونه کوی اوامام صاحب بی له کوم عذر یا بلا عذره ونه کړی په جماعت کې خوبه کومه شبهه دکراهت نه وی؟

جواب :نشته ۱۹ذی الحجه ۱۳۳۸ھ (حوادث خامسه ص۳۷)

دجامع مسجدفضلیت

سوال :(۳۳۹)(۱) پنځه وخت لمونځونه په جامع مسجدکې کول افضل دی اوکه دمحلی په مسجدکې دجماعت سره کول افضل دی ؟ (۲) اودافضلیت دجمعی دلمانځه پورې دی او(۳) که عام دی ؟

جواب : (۱) دمحلی په مسجدکې (۲) هودغیراهل محلی لپاره (۳) هوداهل محلی لپاره . فقط ۲رمضان ۱۳۳۰ھ

دلمونځ کونکودراباللوحکم دلمانځه داداکولولپاره په مسجد کې

سوال :(۳۴۰) (۱) ځمونږ په محله کې انتظام وشوچه پنځه وخته هر لمونځ کونکې دلمانځه لپاره راوغوښتل شی دهمدی لپاره څوارلس انسانان تاکل شوی دی ،کله چه اذان وشی په همدې وخت هغه ټول سړیان په محله کې اوازونه کوی راشی لمونځ کونکولمونځ تیاردی په مسجدکې اذان شوی اوهغوی د خپلوکورونوڅخه راوتلوسره ادمیان راغواړی مسجدته راځی داسې کول درست دی اوکنه ؟یوه مولوي صاحب وفرمایل چه دا بدعت اومکروه دی ؟

جواب :ماته هم همدا معلومیږی ۱۳۳۹ھ)

سوال (۲)اوکه داذان نه وروسته دمسجددمینځ نه مؤذن یابل آدمی دلمونځ کونکودعوت وکړی نوبیا هم جائزدی اوکنه اوکه جائزدی نومکروه وغیره خوندی ؟

جواب :همغه حکم دی .(پورتنی تاریخ)

باب مایفسدالصلوة ومایکره فیها:

په لمانځه دتغنی بالقران حکم

سوال :(۳۴۱) که کوم سړی قران شریف دنغمی په طرز اداء کړی دهغه پسی لمونځ درست دی اوکنه ؟

جواب :که دغه لوستونکې محض تحسین داوازکوی نوعین ښه والی دی اوداسې پسی لمونځ جائزبلکه افضل دی (عن البراء بن عازب قال سمعت رسول الله ﷺ یقول حسنواالقران باصواتکم فان الصوت الحسن تزیدالقران حسناواه الدارمی ،اوکه حرف دومره تیت اوپاس کوی چه الفاظ اومعناګانی ورڅخه متغیر او غلطیږی نودهغه خپل لمونځ هم نه کیږی[1]،دهغه پسی دمقتدیانوبه څنګه وشی (عن حذیفة قال قال رسول الله ﷺ اقرؤا القران بلحون العرب واصواتها واياكم ولحون اهل العشق ولحون اهل الكتابين وسيجى بعدى قوم يرجعون بالقران ترجيح الغناء والنوح لايجاوزحناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شانهم رواه البيهقى فى شعب الايمان ورزين فى كتابه ۱۲من المشكوة فى كتاب فضائل القران والله اعلم (امدادج۱ص ۱۲)

دامام په محراب کې داودریدلودکراهت معنی

سوال :(۳۴۲) مسجددمحراب نه علاوه دمسجدپه صحن کې دمحراب په بریدودریدلوسره دمقررامام جماعت کول جائزبلاکراهت دی او کنه؟ اوعلماء کراموچه غیرمحراب کې ودریدل مکروه لیکلی دهغې څه معنا دی ؟ اوتودوخه دجماعت دتبدل لپاره شرعی عذرکیدلی شی اوکنه ؟ دغینوعلماؤ رواج دی چه د مسجد په محراب کې ودریدلوسره جماعت کول ضروری ګنی ،برابره خبره ده چه کوم قسم تکلیف وی او طبیعت دقاعدی سره سم دلمانځه په طرف متوجه وی اوکنه ددې کوم سندشته اوکنه ؟

---

[1] یعنی کله چه په معنی کې هم تغیراوفسادراشی اوکه یوازی حرفونه لاندې باندی شی اوپه معنی کې فسادنه وي نووایه چه لمونځ کیږی خوشدید کراهت به وي ۱۲منه .

جواب :فی ردالمحتار(تنبیه)یفهم من قوله اوالی سارية كراهة قيام الامام فی غيرالمحراب ويؤيده قوله قبله السنة ان يقوم فی المحراب وكذاقوله فی موضع اخرالسنة ان يقوم فی المحراب وكذاقوله وسط الصف الاترى .ان المحاريب مانصبت الاوسط المساجدوهی قدعينت لمقام الامام الاوالظاهران هذافی الامام الراتب لجماعة كثيرة اه لئلا يلزم عدم قيامه فی الوسط فلولم يلزم ذلک لايكره تامل .ددې عبارت[1] څخه واضحه معلوميږی چه دمحراب محاذی صحن کې دريدل بلاكراهته جائزدی بلكه وروستی عبارت څخه خودامفهوميږی چه دمحراب محاذ هم نه وی مگردصف مينځ وی دغه وخت هم جايزدی نومعلومه شوه چه د فقهاؤپه قول کې دمحراب څخه مينځ دمسجدياصف مراد دی اوس گرمی دمكان دتبدل لپاره دعذر كيدل داستفسار محتاج پاتې نه شواو پدې باب کې كوم مرفوع فعلی حديث له سترگونه نه دی تيرشوی البته قولی حديث غالباپه ابو داودکې شته توسطوالامام وسدوالخلل، ددينه هم دمذكوره حكم تاييدكيږی اوكه دحضور عليه‌السلام دغيرمسجددحالت سفرلمونځ كولونه استدلال وكولی شی ،چه هلته محراب هم نه ؤو نوامكان لری .او دی تقريرسره درسم مذكورفی السوال بی اصل والی هم ظاهرشو (امدادص۳۵ج۱)

سوال :(۳۴۳)دجماعت په وخت کې دمسجدپه دروازه کې دخلكو ودريدل څنگه دی اوچه كله محراب دومره غوچ وی چه امام بالكل په کې پتيدونودامام داسې محراب کې ودريدل څنگه دی ؟

جواب :فی ردالمحتارفی مكروهات الصلاة وقيام الامام فی المحراب لاوجوده فيه وقدماه خارجه لان العبرة للقدم مطلقاً وان لم يشتبه حال الامام ان علل بالتشبه وان بالاشتباه ولااشتباه فلااشتباه فی نفی الكراهة وفی ردالمحتارسواء كان المحراب من المسجدكما هوالعادة المستمرة اولاكمافی البحروفيه عن الولوالجية اذالم يضق المسجدبمن خلف الامام لاينبغی له ذلک لانه يشبه بتائن المكانين وفيه بعدصفحة وحكی الحلوانی عن ابی الليث لايكره قيام الامام فی الطاق

[1] په شامی ص۲۷۵ باب الامامه کې مذكوردي (تنبيه فی معراج الدراية من باب الامامة الاصح ماروی عن ابی حنيفة انه قال اكره للامام ان يقوم بين الساريتين اوزاوية اوناحية المسجداوالی سارية لانه بخلاف عمل الامة اه.وفيه ايضاً السنة ان يقوم الامام ازاءوسط الصف الاترى ان المحاريب مانصبت الاوسط المساجدوهی قدعينت مقام الامام اه وفی التتارخانية ويكره ان يقوم فی غيرالحراب الابضرورة آوومقتضاه ان الامام لوترک المحراب وقام فی غيره يكره لوكان قيامه وسط الصف لانه خلاف عمل الامة وهوظاهرفی الامام الراتب دون غيره فاغتنم هذاالفائدة فانه وقع السوال عنهاولم يوجدنص فيهاآه.دا عبارت دعبارت منقوله فی الجواب سره معارض ده دهمدی لپاره په ځواب کې ددې لحاظ ساتل هم پكاردے ۱۲ (تصحيح الاغلاط ص۷)

عندالضرورة بان ضاق المسجدعلی القوم وفی ردالمحتارباب الامامة فی الكلام علی الصف الاول هكذاويعلم منه باولی ان مقصورة دمشق التی هی فی وسط المسجدخارج الحائط القبلی يكون الصف الاول فيهامايلی الامام فی داخلهاومااتصل به من طرفيهاخارجاعنها من اول الجدارالی اخره فلا ينقطع الصف ببنائهاكمالاينقطع بالمنبر الذی هوداخلهافيمايظهراه ددې روايتونونه څوامورہ معلوم شول اول : دامام دمحراب دننه اودريدل چه قدم هم دننه وی مكروه دی ،دوهم : داچه كه ضرورت وی نومكروه ندی دريم داچه دصف دانقطاع دكراهت موجب دی نودمسجدپه دروازوکې دننه ودريدل دصف انقطاع موجب دی ،لهذامكروه به وی ،ويتايد بحديث رواه الترمذی عن عبدالحميدبن محمودقال صلیناخلف اميرمن الامراء فاضطر نااالناس فصلينا بين الساريتين فلماصلیناقال انس بن مالک كنا نتقی هذاعلی عهدرسول الله ﷺ لاكن په ضرورت کې دا هم جائز كيدلی شی،والله اعلم وعلمه اتم واحكم ۱۷ذالقعده ۱۳۲۳هـ(امدادالفتاوی ص۲۷ج۱)

دامام ودريدل په محراب کې

سوال :(۳۴۴)دمسجدپه دهليزکې دامام ودريدل څنگه دی په دليل سره وفرمايې ؟

جواب :فی الدرالمختارمكروهات الصلاة وقيام الامام فی المحراب لاسجوده فيه وقدماه خارجه لان العبرة للقدم مطلقاً وان لم يشتبه حال الامام الخ وفی ردالمحتاراقتصرعليه فی الهداية واختاره الامام السرخسی وقال انه الاوجه الخ ج۱ص۲۷۵ ،دامام دمسجدپه دهليزکې داسې ودريدل چه خپی ئی هم دننه وی مكروه دی .فقط والله تعالی اعلم ۷ ربيع الثانی ۱۳۲۵هـ(امدادص۸۹ج۱)

په محراب کې دلمانځه حكم

سوال :(۳۴۵)محراب په مسجدکې دننه دی اوكنه كه يوازی محراب کې ودريدلو سره لمونځ وكولی شی صحيح به وی اوكنه په هرصورت دصحت صورت كوم دی فقط ؟

جواب :فی الدرالمختارباب مايفسدالصلوة ومايكره فيهاوقيام الامام فی المحراب لاسجوده فيه وقدماه خارجه الخ ، ددينه ثابته شوه چه په محراب کې ودريدلوسره لمونځ كول مكروه دی،اگركه محراب په مسجد کې داخل ده . (تتمه اولی ص۱۸)

امام ته دفتح ورکولودغیرمفسدکیدلوحکم اګرکه ددری ایتونونه وروسته دی :

سوال :(۳۴۶)په فرض لمانځه کې وروسته دلوستلوددری ایتونوکه امام ته دمړی ضرورت شوکه مقتدی مړی ورکړه نولمونځ خوفاسدیا مکروه نه کیږی نوکه فاسدیږی نودچافاسدشواوس مکرر لوستل پکار دی؟

جواب :فوراً ویل یادامام منتظرکیدل چه ماته څه وایه نوبهترنده بلکه بهتره داده چه دبل ځای نه ېې شروع کړې وای،یاېې په کافی اندازه لوستل کړی وی نورکوع ېې کړی وی لاکن بیاهم که مقتدی وویلی اوامام واخستله نودهیڅاپه لمانځه کې خلل نشته (فی الدرالمختار باب مایفسدالصلاة بخلاف فتحه علی امامه فانه لایفسدمطلقا لفاتح وآخذ بکل حال وفی ردالمحتارقوله بکل حال ای سواء قراالا مام قدر ما تجوز الصلوة ام لاانتقل الی اية اخری ام لاتکرر الفتح ام لاهوالاصح ثم قال بعداسطرتتمة یکره ان یفتح من ساعته کمایکره للامام ان یلجئه الیه بل ینتقل الی اية اخری لایلزم من وصلهامایفسدالصلوة اوالی سورة اخری اویرکع اذاقرء قدرالفرض کماجزم به الزیلعی وغیره وفی روایة قدر المستحب کماجحه الکمال بانه الظاهرمن الدلیل واقره فی البحروا لنهر فقط والله تعالی اعلم ، ۵/شعبان ۱۳۲۲ھ (امدادص۵۵ج۱)

سوال :(۳۴۷)که امام زیات ددری آیتونودلوستلونه وروسته سهوه شی ،مقتدی هغه ته مړی (فتح) ورکړی نوامام ېې واخلی اوکنه مشهورداده چه که امام فتح واخستله نولمونځ نه کیږی بیادوهم ځل لمونځ کول ضروری دی ،اوکه امام فتح وانه خسته نوویونکې لپاره دوهم ځل لمونځ کول پکاردی ماویل لمونځ کیږی یوصاحب وویلی چه دامام شافعی په مذهب کې کیږی دحنفی په مذهب نه کیږی آیاپه حنفی مذهب کې دننه په دی مسئله کې اختلاف شته ؟

جواب :هواختلاف شته خوصحیح داده چه نه دامام لمونځ فاسدشو او نه دمقتدی فی العالمگیریة باب مفسدات الصلوة ومکروهاتهاوان فتح علی امامه لم تفسدالی قوله قالوا هذااذاارتج علیه قبل ان یقرا قدرما یجوزبه الصلوة اوبعدماقراولم یتحول الی اية اخری واماذا قرااوحتول ففتح علیه تفسدصلوة الفاتح والصحیح انه لاتفسدصلوة الفاتح بکل حال ولاصلوة الامام لواخذمنه علی الصحیح هکذافی الکافی، ۵/ربیع الثانی ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ص۲۵۷)

په لمانځه کې دتنحنح (غاړی تازه کولو) حکم :

سوال :(۳۴۸)په لمانځه کې مطلقا تنحنح جائزبلاکراهت دی اوکنه ؟او چه تحسین صوت لپاره امام اومقتدی تنحنح وکړی نوڅه حکم دی ؟

جواب :فی الدرالمختاروالتنحنح بحرفین بلاعذرامابه بان نشامن طبعه فلا اوبلا غرض صحیح فلولتحسین صوته اولیهتدی امامه اولا علامه انه فی الصلوة فلافسادعلی الصحیح (جلداول ص۶۴۶ باب المفسدات) ددې روایت څخه معلومه شوه چه که تنحنح بلااختیاره وی هم جائزده اوکه دتحسین صوت لپاره وی نوهم درست دی اوامام او غیر امام پدې کې یوشان دی،والله اعلم ۲۰رمضان۱۳۲۲ھ امداد ص۵۶ج۱.

په لمانځه کې دتاوه حکم :

سوال :(۳۴۹)عرض دادی جناب عالی چه دزیوربهشتی یوځای کې یوی مسئلی باندې دکم فهمی لامله پوه نشوم ،مهربانی فرمایلوسره دهغه تحریروفرماېې په دریمه صفحه ددوم حصی دزیوربهشتی کې دلمانځه په مسئله کې اه یااوه ،یاف ،یاهای اووائی ،یاپه زور سره وژاړی نولمونځ له مینځه لاړ،البته که دجنت ،دوزخ په یادولوسره زړه ډک شی اوپه زورسره اواز راوځی نولمونځ نه ماتیږی ۱۲ددې عبارت معنی داسې اخلم چه که په لمانځه کې ېې آه یااف یاهای ووایلی یاېې په زوره وژړل نولمونځ تلل دی ،اوچه دجنت اودوزخ په یادولوسره زړه راډک شی اوپه زورسره دژړا اوازووځی نولمونځ نه ماتیږی اوکه آه یااف یاهای ووائی نوهم لمونځ تللی دی زماداپوهه صحیحه ده اوکه غلطه تحریروفرماېې ؟

جواب :فی الدرالمختاروالانین والتاوه والتا فیف والبکاء بصوت یحصل به حروف موجع اومصیبة قیدللاربع الالمریض لایملک نفسه عن انین وتاوة لانه حینئذٍ کعطاس وسعال وجشاء وتثاؤب وان حصل حروف للضرورة لالذکرجنة اوناروفی ردالمحتارلالذکرجنة اونارلان الانین ونحوه اذاکان بذکرهماصارکانه قال اللهم انی اسئلک الجنة وان کان من وجع اومصیبة صارکان یقول انامصاب فعزونی کذافی الکافی اه ملخصاً ج۱ص۲۴۷) ددې عبارت څخه معلومه شوه چه که ددوزخ اوجنت دیادڅخه آه اواف وغیره هم دخولی نه رابهرشی دغه وخت هم لمونځ نه فاسدیږی نودزیوربهشتی عبارت صاف ندی هرکله چه په هغه کې دادی چه په زورسره آواز راووځی هملته داوچتیدل هم پکارول چه اف یاآه وغیره راووت(ترجیح خامس ص۱۳۱)

په لمانځه کې دخان سولول

سوال :(۳۵۰)په لمانځه کې سولول (موږل) درست دی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختاروکره کفه ای رفعه ولولتراب کمشمرکم اوذیل وعبثه به ای بثوبه ویجسده للنهی لالحاجة وفی ردالمحتار قوله لحاجة کحک بدنه لشئ اکله واضره وسلت عق یوله ویشغل قلبه وهذا الو بدون عمل کثیرقال فی الفیض الحک بیدواحدة فی رکن ثلاث مرات یفسدالصلوة ان رفع یده فی کل مرة اوفی الجوهرة عن الفتاوی اختلفوا فی الحک هل الذهاب والرجوع مرة اوالذهاب مرة والرجوع اخری (جلد ۱ص۶۲۹مکروهات) ددې روایت څخه معلومه شوه چه دضرورت په وخت موږل جائزدی ترڅو چه دعمل کثیر حدته نوبت ونه رسیږی اودعمل کثیرپه تفسیر کې مشهور اختلاف شته.والله تعالی اعلم ۲۰ رمضان ۱۳۲۸ھ (امدادص۵۷ج۱)

دلمن ټولول په لمانځه کې

سوال :(۳۵۱)دلمنی یاپائڅو ټولول په ساتلودڅری والی دتنګتسیا یا عموماجائزدی اوکنه ؟

جواب :غالبادسوال مطلب دادی چه په کوم ترتیب چه د بعضی ادمیانو عادت وی چه اکثرا سجدی ته دتلویادهغې نه داودریدلو په وخت پایڅی، لمن وغیره راټولوی دادرست دی اوکنه نوکه همدا مطلب وی نوڅواب دادی چه که دعمل کثیرپورې نوبت ونه رسیده نومکروه دی البته که سخت حاجت ؤ نوکراهت نشته دلیله مامرفی الجواب عن السوال السابق اوکه څه نورمطلب وی نوپه بیانولوسره ځواب ممکن دی والله اعلم ۲۰ رمضان المبارک ۱۳۲۲ھ (امدادص ۵۷ج۱)

کراهت دلمانځه په څوارلباس کې دموندونکې لپاره

سوال :(۳۵۲)کوم چه په اکثره کتابونوکې لیکلی شوی چه که دکوم سړی سره کمیس،پرتوګ. اوپګړی،موجودوی نودهغه یوازی په کمیس کې لمونځ کول مکروه دی .دامسئله په حنفی فقه کې موجود ه ده اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختار وصلاته فی ثیاب بذلة بلبسهافی بیته ومهنته ای خدمته ان له غیرهاوالا لاوفسرهافی ردالمحتارعن شرح الوقایة بما یلبسه فی بیته ولایذهب به الی الاکابرو الظاهران الکراهة تنزیهیة ددې روایت څخه معلومه شوه چه کوم قسم لباس سره شریفوخلکو مخی ته

څوک ورځی په هغی کې لمونځ کول مکروه ندی اوددینه په کم حیثیت کې کراهت دی لکن تنزیهی دی،والله اعلم۲۱ ذی القعده ۱۳۲۲ھ (امداد ص۶۲ج۱)

په غیردنفلوکې داستعانت بالرکب دکراهت دلیل

سوال :(۳۵۳)عن ابی هریرة قال اشتکی اصحاب النبی ﷺ الی النبی ﷺ مشقة السجودعلیهم اذا تفرجوا قال استعینوابالرکب،حنفیه داپه نوافلوحملوی دهغوی څه دلیل دی ؟ رواه الترمذی ص۲۸مطبوعه اصح المطابع ؟

جواب :روی مسلم عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ﷺ اذاسجدت فضع کفیک وارفع مرفقیک وعن عائشة قالت کان النبی ﷺ اذاسجدلو شاءت بهمة ان تمربین یدیه لمرت مشکوة باب السجود،دغه دواړه حدیثونه داستعانت بالرکب نفی کوی نودتطبیق لپاره واجب وه چه په نوافلوحمل شی یاپه ضرورت او مشقت باندې لکه چه خپله په حدیث کې ددې قرینه واضحه ده فقط ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵ھ (امدادص۸۷ج۱)

دجلسۀ استراحت بین السجدتین نه مفسدوالی حکم

سوال :(۳۵۴)جلسه داستراحت دلمونځ باطلونکې دی نودحنفی لمونځ دجلسۀ استراحت کونکې پسی کیږی اوکنه ؟

جواب :ددې مفسدکیدل ځماله نظرندی تیرشوی لهذااقتداء دصحت مانع نده ،البته کوم خلک چه دی وخت کې دائمه ؤ د تقلید تارکین دي بسبب دنه مراعات دخلافیاتوپه اوداسه کې او همدارنګه[1] تجاوز دا فساد په عوامو کې دهغوی اقتداء خلاف مصلحت اوداحتیاط خلاف دی والله اعلم وعلمه اتم ۲۱ شوال ۱۳۳۳ھ (امدادص۷۲)

---

[1] اوهمدارنګه ددې لپاره چه داحضرات اکثرامیتیازی کولوسره لوټه نه اخلی اوپه سبب دضعف قوت ماسکه قطره راتلل غالب دي چه کله کله دے ته خبرهم نه وي نوڅلورپنځه ځل غالب ګمان دادے چه دقدردرهم څخه زیات نجاست په پای جامه باندې ولګیږي نودصلوة دمانع کیدلوپه سبب مانع دصحت دامامت هم دے .۱۲ منه

کراهت[۲] دفصل په لنډسورت سره اوقراءت خلاف ترتیب بلا لزوم سجدهٔ سهو

سوال :(۳۵۵)په مسند احمدبن حنبل کې دی (عن علی رضی الله تعالی عنه قال رسول الله ﷺ یوتربتسع سورمن المفصل قال اسودیقرافی الرکعة الاولی الهاکم التکاثر وانا انزلناه فی لیلة القدر واذا زلزلت الارض وفی الرکعة الثانیة والعصر واذاجاء نصرالله والفتح وانا اعطیناک الکوثروفی الرکعة الثالثة قل یاایهاالکافرون وتبت یداابی لهب وقل هوالله احد،په کوم ترتیب سره چه په دی کې سورتونه ذکرکړی شوی په همدې ترتیب لوستل درست دی ،یامقدم اومؤخر کول درست دی یاپه هغه طورچه مخکې په نمبر۳، ۲، ۱،دوهم ۴، ۲، ۵،دریم کې موافق دحدیث یاپدې ترتیب لوستل مسنون پاتې کیږی ؟

جواب :دقران دجمع کولو نه وړاندې دسورتونوترتیب اختیاری ول همداوجه ده چه د صحابه ؤپه دی کې اختلاف ؤ داخپله دلیل دی چه دکوم خاص ترتیب رعایت واجب نه ؤګنی صحابهٔ ؤهغه نه پریښودوپه موجوده ترتیب باندې دصحابه ؤاجماع راغله اوداجماع اتباع ضروری دی اوس دهغې مخالفت ندی پکار اوثابته ده چه دمرفوع عمل په خلاف باندې اجماع کیدل علامه دمنسوخیت ددغه مرفوع ده د همدې په خاطر که اوس داسورتونه لولی نوپه اوسنی ترتیب ہې لولی ۲۹۰ذی الحجه ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص۱۰۲)

یوازی دازار اوخادراغوستلوسره دلمونځ کولوحکم

سوال :(۳۵۶)دلته یوه مدرسه ده دسجانیه په نوم دهغې مدرسیندیوی استفتاء متعلق عجیبه خبری تحریر کړی دی ،سائل داسوال کړی چه څادراولنګی اغوستلوسره لمونځ کول سره له دی چه پرتوګ موجود وی لمونځ درست دی اوکنه ؟ داځواب لیکل شوی چه هرکله عمده لباس وی نومکروه کیږی،اوددې ځای امراؤته دعمده لباس اغستلوسره ورځی او د الله په وړاندې دردی لباس سره داسې پکار نده، جناب مولنا منیرالدین صاحب چه ځماپه مدرسه کې دی ددې ځواب تحریر وفرمایه چه دالباس درسول الله فعل دی ، کله چه کپړه صفا وی نودا بذله جامه چه فقهاؤ مکروه لیکلی ندی اوبذله جامه هغه ده چه ردی وی چه بدبوې وغیره پکښی وی کله چه دلنګی اوخادر څښتن دی نو دا عمده لباس دی ،دهغه سره لمونځ نه مکروه کیږی جناب مولنامحی الدین صاحب ددې تصدیق وکړکوم چه مولنامنیر الدین صاحب تحریر

[۲] داسوال اوځواب ج۱ص۱۵۸نمبر۲۳۳باندې راځي (امدادص۶۸)

فرمایلی ؤ اومولناولایت حسین صاحب هم ددې تصدیق وکړوچه لمونځ نه مکروه کیږی،دسجانیه مدرسی مدرسینو د دی رد په زوراوشور سره وکړورداؤ چه فقهاؤ رحمهم الله دبذله جامی عام تعریف وکړ اوهغه دا لایذهب بتلک الثیاب الی الامراء کله چه د خلکوعادت داسې دی چه دلنګی اوخادراغستلوسره امراؤ ته نه ورځی معیوب ګنل کیږی نوحتماً جامه بذله شوه اولمونځ مکروه شو،اود رسول الله دهرفعل څخه په جوازبلاکراهت باندې استدلال کول جائز ندی ،کله چه وویل شی چه په فقه کې دخدمت جامه وی یابدبوی لرونکې دالیکل شوی چه هغه فرد دبذله جامی دعام تعریف همغه دی چه دلایذهب بتلک الثیاب الی الامراء څخه ثابته ده تاسی حضور د دی په هکله دغه تصریح سره تحریروفرمایې چه دلایذهب بتلک الثیاب الی الامراء مطلب څه دی محض دعادت اورواج سره دخلکو څادر اولنګی په بذله جامی کې راځی اولمونځ مکروه ګیږی اوحضور علیه السلام دا لباس همیشه اغوستی دی اوکنه ،پرتوګ وغیره د رسول الله فعل دی اوکنه یایوازی خوښول ہې :

جواب :ځماپه نزد محقق ددې تفصیل دی چه کوم شخص دځادر اوپرتوګ سره لمونځ وکړی آیاسنت ګنلوسره ہې کوی یادمعتادلباس داغوستلوسره دسست کیدلو سره لرلی ، په اول صورت کې کراهت نشته ځکه چه داسې سړی ددې لباس سره نورمجموعه هم بی تکلفه تللی شی چه هغه داحترام لباس ګنی اوپه دوم صورت کراهت شته چه خپله همدالباس دهغه په نظرکې لویدلی (بذله) ندی ددې تفصیل سره ټول دلایل دمتنازعینودرست پاتې شول اونزاع لفظی شوه دموضوع بدلولوسره محمول بدل شو. اشرف علی ۲۵شعبان ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۱۷)

ددوه ستنوترمینځ دلمانځه حکم

سوال :(۳۵۷) (۱) دفتح القدیر اوردالمحتار دباب الامامة ددې عبارت الاصح ماروی عن ابی حنیفة انه قال اکره للامام ان یقوم بین الساریتین اوزاویة اوناحیة المسجداوالی سارية لانه بخلاف عمل الامة اه ،دحضرت امام ابوحنیفه په قول اوتحقیق دامام دضرورت نه بغیردامامت په حالت کې دمسجدپه دی لیزاودروازه کې چه بین الساریتین وی داودریدلو کراهت ثابتیږی اوکنه ؟ (۲) دکراهت دحکم دثبوت په صورت کې دصحیحین وغیرهماهغه حدیثونه دامام اعظم دقول معارض ګرځی د کومونه چه دحضرت بلال په قول درسول الله په کعبه کې دننه دعمودینو په مینځ کې ودریدلوسره لمونځ کول ثابت دی یاپسبب دمنفردوالی د حضرت علیه الصلاة والسلام مذکوره معارضه قیاس مع الفارق او باطل دی (۳) دبدائع

داعبارت چه الافضل للامام ان یقف فی مقام ابراهیم ،کوم چه شامی ،بسبب دوقوع دمقام ابراهیم بین السارتین ،کې شته اوکنه په دوهم صورت کې دظاهری تعارض ددفع کولوڅه تقر تنقیح دی ؟

جواب : (۱)کراهت ثابتیږی کماهوظاهر (۲)قیاس مع الفارق دی للوجه المذکورفی السوال (۳) دامقام ابراهیم ویل داسې دی لکه څنګه چه په باب الامامة ددینه لږ وړاندې عبارت کې السنة ان یقوم فی المحراب الخ کې دالمحراب وینامګردبل دلیل څخه فی المحراب یقیناًمقیددې دقدمینودخروج سره فی مکروهات الصلاة من الدرالمختاروقیام الامام فی المحراب لاسجوده فیه وقدماه خارجة نوپه همدې ترتیب فی مقام ابراهیم هم مفیددی دهمداسې قیدسره ،دهمدی لامله هیڅ تعارض پاتې نه شو ۲۱ذی الحجه ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۲۳)

دمسجدپه صحن اودمحراب په مقابل کې دامام داودریدلو حکم:

سوال :(۳۵۸)داحناف علماءڅه فرماېې په دی مسئله کې چه دمسجد په صحن یاپه وړاندې چت یاپه سایبان کې دمحراب په سیداېې کې دامام اودریدل مکروه دی اوکنه اودمحراب څخه علیحده کیدل څه وخت متصورکیدلی شی اوپه مکروه کیدلوکې فرض،تراویح اووترو غیره حکم یودی اوکه بیل بیل اوڅنګه ؟ (۲) مقتدی ته یامنفرد ته یاامام ته دمسجد په نته یاسائبان دستنوپه مینځ کې ودریدل برابره خبره ده چه هغه ستنه دلرګی وی یاوسپنی اویاډبری دپوخ عبارت وی اوپه هغه باندې ګرد محراب وی اوکنه وی لکه څنګه چه محراب کې اودریدل مکروه دی په دی کې هم مکروه دی اوکنه اودتولوحکم یودی اوکه بیل بیل ؟

جواب : (۱) په ردالمحتار ۱ص۵۹۳او۵۹۴کې داول معراج څخه السنة ان یقوم فی المحراب اوددې ېې داعلت فرمایلی چه لیعتدل الطرفان ددینه وروسته ېې دامام صاحب قول نقل کړی اکره ان یقوم بین الساریتین اوفی زاویة اوفی ناحیة المسجداوالی ساریة لانه خلاف عمل الامة اوپه دی باندې ېې ددې حدیث توسطواالامام څخه استدلال کړی دی، ددینه وروسته ېې ددې تاېید ئی په دی ترتیب کړی دی الاتری ان المحاریب مانصبت الاوسطالمساجدوهی قدعینت لمقام الامام په دې سبب سره ظاهره ده چه مقصود محراب ندی بلکه توسط دامام دی اودمحراب د ترک څخه کله چه په یوه ناحیه دزاویه کې وی دتوسط ترک لازمیږی همدا وجه ده چه په کراهت کې ېې دقیام بین الساریتین وقیام فی زاویة وقیام فی ناحیة ذکروکړو دقیام فی الصحن ذکرېې ندی کړی ځکه چه قیام فی الصحن مستلزم دترک توسط نده ،لکه چه ددې نه

وروسته ېې تصریح کړی ده ، والظاهران هذافی الامام الراتب لجماعة کثیرة لئلا یلزم عدم قیامه فی الوسط فلولم یلتزم ذلک لایکره تامل اوپه دغه حکمونوکې مطلقا دامام لپاره ویل شوی دفرض اوغیرفرض.کې فرق ندی لیکلی اوکه دچا لپاره دردالمحتاردې عبارت څخه شبهه واقع شوه وفی التاتارخانیة ویکره ان یقوم فی غیرالمحراب الاضرورة اه ومقتضاه ان الامام لوترک المحراب وقام فی غیره یکره ولوکان قیامه وسط الصف لانه خلاف عمل الامة ددې ځواب دادی چه مراد دغیرمحراب څخه غیروسط دمسجددې لکه څنګه ددې څخه پورته عبارت دهغه قرینه ده السنة ان یقوم الامام بازاءوسط الصف الاتری ان المحاریب ما نصبت الاوسط المساجدوهی قدعینت لمقام الامام ص۲۷۵ض۱، اوله وجه داچه وسط د مسجدپرېښودوڅخه کله چه په مسجدکې ټول صف وی نویوطرف مقتدی کم وی اوبل طرف زیات . (۲) امام ته مکروه ده لاشتراک العلة او مقتدی ته دانقطاع صف په حالت کې اومنفرد ته مکروه نده لانتفاء علة الکراهة ۲۰رمضان ۴۳هـ (تتمه خامسه ص۳۶۹)

تخلل دستنوپه صف کې :

سوال :(۳۵۹)دپنجاب اوخراسان منطقوکې دصیفی اوشتوی مسجدو نو دجوړښت په وخت کې دصف لاندې ددواړودیوالونوپه مینځ کې ستنه ورکوی ،اودلمونځ کونکو د صف ترلوپه وخت هغه ستنی دصف په مینځ کې راځی اودیومصلی ځای نیسی ،بعضی علماء فرماېې چه داحائل کعدم حائل دی نوفرجات الشیطان متحقق شول، ویدخل فیه الشیطین کانها خذف برد مطلق ،اوبعض فرماېې چه دصفونوپه مینځ کې دستون حائل کیدل پشان داودریدل دمصلی دی اودشیطان په فرجاتوکې داخل شو، ځکه چه دخول په هغه صورت کې دی چه قصداًپه صف کې فرجه دد ووکسانو په مینځ کې شیطان داخل نه شو، ځکه چه دخول دشیطان په هغه صورت کې دی چه قصداً ددووکسانو په مینځ کې فرجه پرېښودل شی او داراتلل دستنی اضطراری حالت دی ،نه اختیاری ځکه دومره اوږدلرګی چه سرپه سرپه دیوالونو کیښودل شی نادرالوجود دی والضرورات تبیح المخطورات،پدې کارکې چه هرڅه ارشادوشی واجب العمل به وی،که د اول بعض قول درست شی ترڅوستنی دمسجدونوڅخه ویستل کیدلو سره په بل ډول وکولی شی اوکه دبعض ثانی قول درست شی نومونږ به دوعیدد و سواس څخه ایمن یوامیددې چه په دی صورت کې یوه جزئیه نوشته شی په حواله دکتاب ،صفحه ،باب ترڅوپه مخالف باندې قوی دلیل شی؟

جواب :دا [1] جزئیه تصریحادنظرنه نده تیره شوی اونه دکتابونو ذخیره لرم چه پکې تتبع وکړم لکن هغه څه چه دکلیاتو او نظائرو څخه پوه شوی یم دادی چه که په کوم ډول دستنی دراتلو مخنیوی ممکن وی باید ځان ساتنه تری وشی ځکه چه مراصه په صفونوکې مامورېږه ده او دسواری حیلولت مفوت دمراصت دی اوکه تحرز ممکن نه وی نوامر واسع دی کمافی ردالمحتار الجلدالاول ص۵۹۵، قال [2] فی البحر تکلموا فی الصف الاول قیل هوخلف الامام فی المقصورة وقیل مایلی المقصورة وبه اخذ الفقیه ابواللیث لانه یمنع العامة عن الدخول فی المقصورة لاتتوصل العامة الی نیل فضلیة الصف الاول ثم قال ویعلم منه بالاولی ان مثل مقصرة

---

[1] مولوی خلیل احمدصاحب مدظلهم العالی په تنشیط الاذهان کې دسرخسی دمبسوط څخه نقل فرمائی والاعطفاف بین الاسطوانتین غیرمکروه لانه صف فی حق کل فریق وان لم یکن طویلاوتخلل الاسطوانتین بین الصف کتخلل متاع موضوع اوکفرفة وبین رجلین وذلک لایمنع صحته الاقتداءآه،ددې عبارت دظاهرڅخه په ضرورت اوعدم کې دعدم کراهت حکم معلومیږي لاشتراک العلة لکن دانس حدیث ددې معارضفالح هوالتفصیل المذکورفی الجواب ۱۲(تصحیح الاغلاط ص۱۳)

[2] په دې نقل کې اختصارمحل دے دهمدی لامله اول ټول عبارت نقل کولی شی ددینه وروسته ضروري تحقیق لیکل کیږی په ص۵۹۵په شامي کې دي: قال فی البحرفی آخرباب الجمعة تکلموافی الصف الاول قیل هوخلف الامام فی المقصورة وقیل مایلی المقصورة وبه اخذالفقیه ابواللیث لانه یمنع العامة عن الدخول فی المقصورة فلاتتوصل العامة الی نیل فضیلة الصف الاول آه اقول والظاهران المقصورة فی زمانهم اسم لبئیث فی داخل الجدارالقبلی من المسجدکان یصلی فیهاالامراء الجمعة ویمنعون الناس من دخولهاخوفامن العدوفعلی هذااختلف فی الصف الاول هل هومایلی الامام من داخلهاام مایلی المقصورة من خارجهافاخذالفقیه بالثانی توسعة علی العامة کی لاتفوتهم الفضیلة ویعلم منه بالاولی ان مثل مقصورة دمشق التی هی فی وسط المسجدخارج الحائط القبلی یکون الصف الاول فیهامایلی الامام فی داخلهاوماتصل به من طرفیهاخارجاعنهامن اول الجدارالی آخره فلاینقطع الصف ببنائهاکما لاینقطع [illegible] هوداخلهافیمایظهروصرح به الشافعیة وعلیه الفتوی فلووقف فی الصف الثانی داخلهاقبل استکمال الصف الاول من خارجهایکون مکروها ویوخذ من تعریف الصف الاول بماهوخلف الامام ای لاخلف مقتدآخران من قام فی الصف الثانی بحذاء بابه لمنبریکون من الصف الاول لانه لیس خلف مقتدآخروالله تعالی اعلم آه،په دی عبارت کې امام شامی اول داول صف تعین کې بی دعلماؤ اختلاف ملاحظه کړي چه بعضی دهغه صف ته اول وائی چه دامام پسی په مقصوره کې دننه وي اوځینې هغه صف ته چه مقصوری ته نزدي اوورڅخه بیرون وي،ددینه وروسته مذکوردعلامه ابواللیث رایه ئی ظاهره کړی اوپه دی غرض چه عوام داول صف دثواب څخه محروم نه شی نوقول ثانی اختیاروی ددینه وروسته هغه استنباط کړی ده اوویلي دي چه دامام ابواللیث دفتوی څخه داامربالاولی ظاهریږی چه په جامع دمشق کې په کوم کې چه مقصوره دیوال دقبلي څخه بهراودمسجدپه مینځ کې واقع په دي کې اول صف هغه دے چه دننه په مقصوره کې واقع دے اوکوم خلک چه دمقصوره څخه بهردمذکورصف په دواړواړخونوباندي ولاړدی،هغه صف اول کې داخل دے اودمقصوره ددیوالوپه مینځ کې دحایل کیدلوڅخه صف نه منقطع کیږی اگرکه موصوف علامه ددي استنباط وجه نده بیان کړی مگرځماپه نترددي وجه .....

شدمة التی هی فی وسط المسجدخارج الحائط القبلی یکون الصف الاول فیهامایلی الامام فی داخلهاوما اتصل [illegible] من طرفیهاخارجا عنهامن اول الجدارالی اخره فلاتنقطع الصف،ببنائهما کما لاتنقطع بالمنبرالذی هوداخلهافیما یظهروصرح به الشافعیة آه قلت : [1] وقدثبت بهذه الروایة ان القاطع فی محل الضرورة لیس بقاطع ویویده ماروی الترمذی فی باب کراهة الصف بین السواری عن عبدالحمید بن محمود قال صلیناخلف امیرمن الامراء فاضطرناالناس فصلینابین الساریتین

پاتې : داده چه هرکله ابواللیث دعوامودواول صف دفضیلت دحاصل کولولپاره هغه صف ته اول صف وائی چه صف واقع فی المقصوره شاته دے نوهغه صفونه چه ددې دواړخونوکې دی هغه نوبالاولی په اول صف کې داخلیږی،اوچه کله هغه په اول صف کې داخل شونوړومبنی صف ته داول صف ویلوکوم ضرورت نشته،لهذااول صف هغه صف دے چه دننه په المقصوره اودهغه په دواړواړخونوکې واقع دے،اوچه کله مذکورصف اول صف جوړشونواوس دمقصوره دیوالونه دصف قاطع نشی کیدلی،داتقریرسبب د استنباط ؤ،لاکن ځماپه دي کې کلام دے اولاً ددي لپاره چه داول صف دفضیلت دحصول لپاره داضروري نده چه دوهم صف ته اول صف وویل شی بلکه ددي لپاره دقرب امام امکانی کوشش کافی دے کمالایخفی علی العارف بقواعدالشرع اوثانیاً ددي لپاره چه که دمقصوره څخه خارج صف اول صف ومنل هم شی او داهم منل کیدلی شی چه کوم خلک صف واقع فی المقصوره اواړخونه ئی هغه په اول صف کې داخل دے د دینه دانه لازمیږی چه دمقصوره دیوالونه قطع صف به نه وی،داممکن دے چه دلمونځ گذارانولپاره د صف دقطع کولوگناه نه وی،ځکه چه ددي نه بچ کیدل دهغوے په اختیارکې ندے مگردمقصوری دباضیانو د گناه نه محفوظ کیدل مشکل دي ځکه چه هغه ددي قطع سبب په خپل اختیارسره جوړکړی،ثالثاً ددي لپاره چه دامام ابواللیث دمقصوری نه خارج صف ته اول صف ویلوڅخه داهم نه لازمیږي چه هغه صف چه واقع فی المقصوره ددمشق کې اول صف وی،اوهغه خلک چه ددي په اړخونوکې ولاړدي هغوي دي په اول صف کې داخل وي،ځکه چه دکوم ضرورت لامله چه امام ابواللیث خارج صف ته اول صف ویلی ؤهغه اوس هم موجوددے ددي لپاره چه هغه ددي وجه دابیان کړي چه که دمقصوراتوصف ته اول صف وویل شی نوعوام داول صف دفضیلت څخه محرومیږي ځکه چه عوام حجری ته داخلیدلي نشی اوس زه وایم چه که په جامع دمشق کې صف اول صف واقع فی المقصوره ته وویل شی نوخلک داول صف دفضیلت څخه محرومیږی ځکه دمقصوری ددا خلیدلوڅخه حکومت ممانعت کوي اوددي په اړخونوکې داودریدلوڅخه شریعت ممانعت کوي للزوم القطع،نوضروره چه بیرونی صف ته اول صف وویل شی خلاصه داده چه نه دامام ابواللیث مسلک قوي دي اونه دعلامه شامی ددینه دااستنباط کول چه جامع دمشق کې اول صف فی المقصوره کې دے اوکوم خلک چه ددي په اړخونوکې ولاړدي هغه په اول صف کې داخلیږي اود مقصوره دیوالونه دصف قاطع ندي کله چه داتمهیدي مضمون معلوم شونواوس پوه شه چه ددي روایت څخه غالباداستدلال وجه داده چه ددې څخه داثابتیږي چه دضرورت په وخت کې حائل کاالعدم دے نودا مضمون صحیح دے اودمدعی په دي باندې استدلال درست دے اگرکه داامرچه په جامع دمشق کې د مقصوری دیوالونه دصف قاطع ندي محل دکلام دے کماتبین ویؤیدماقلناتصریح ابن الحاج المالکی یلزوم قطع الصفوف ببناء المقاصر.لکن ددي په اصل مقصدهیڅ اثرنشته نوداعبارت په خپل ځاے دے اود دي بی متعلقی څخه دمقام شبه دفع کیږی کومه چه په اول نظرکې احقرته وه ۱۲(تصحیح الاغلاط ص۱۲)

[1] دلته دتصحیح الاغلاط ص۱۵دعبارت تعبیرشوي دي.

فلماصلیناقال انس بن مالک کنانتقی هذاعلی عهدرسول الله ﷺ الحدیث فلینظرفی قوله اضطرناوقوله نتقی یحصل التفصیل الذی ذکر۔(امدادص۸۰ج۱)

دپرتوګ دزوړندوالی په حالت کې دلمانځه حکم تحقیق:

سوال :(۳۶۰)په لاندې مسئلوکې ددین علماء څه فرمایې: (۱) دکمیس وغیره دبټنوبندولواوخلاصولوسره لمونځ کول یالمونځ ورکول مکروه دی اوکنه ؟(۲) درسول الله یاصحابه کراموڅخه دبټنوخلاصولوسره لمونځ کول ثابت دی اوکنه ؟(۳) دبهشتی ګوهریه ۵۸ صفحه باب مکروهات الصلاة کې دامسئله ده چه (دلمانځه په حالت کې دقانون خلاف دجامواغوستلویعنی کومه طریقه چه ددې داغستلو ده اوپه کومه طریقه چه هغه اهل تهذیب اغوندی دهغې خلاف استعمال کول مکروه تحریمی دی) په دی کې داصورت داخلیږی اوکنه ځکه چه ټول مهذب خلک دټنیو (بټنو)اوتکمونبلول اوخلاصول عملا په تهذیب کې داخل ګنی ؟

جواب :عن الثالث وهویغنی عن الجواب عن الاولین په اصل کې د کراهت حکم په سدل کې منقول دی اودهغه تفسیرپه ارسال ثواب بلا لبس معتادسره دی کذافی الدرالمختاروحواشیه ،برابره خبره ده چه ټول ثوب وی یاجزؤکې لکه لستونی وغیره بعضویه دی کې توسیع کولوسره مطلق لبس غیرمعتادبې هم پدیکې داخل کړی دی لکه چه په ردالمحتارکې دی قال فی الخزائن بل ذکرابوجعفرانه لوادخل یدیه فی کمیه ولم یشد وسطه اولم یزرازاره فهومسئ لانه یشبه السدل اه عجب نده په علم فقه کې کوم چه دګوهربهشتی اصل دی (دکوم چه دانتخاب کیفیت دهغه په خطبه کې مذکوردی دکوم په اساس چه ځماپه طرف نسبت تام هم نشته) داقول رااخیستی دی لاکن خپله شامی ددې قول ردهم کړی دی ددې نه وروسته بې نقل کړی چه ونصه قلت لکن قال فی الحلیة فیه نظرظاهربعدان یکون تحته قمیص اونحوه ممایسترالبدن الخ جلد۱ص۶۲۸وص۶۲۹ اوددې سبب ظاهر دی چه عدم لبس معتاد دسدل حقیقت ندی بلکه دهغه دحقیقت یوقیددې یعنی دارسال اودقید وجود دقیدمستلزم ندی اوهمدارنګه ددې لبس غیرمعتادوالی هم مسلم ندی دسل ګونوصالحینواومتواضعینو دا معتاددی دهمدی لامله څومره نا تمام نسبت ددې مسئلی چه ځماپه طرف دی زه دهغې نه رجوع کوم.ذی الحجه۴۲ه(ترجیح ج۵ص۱۴۸)

په لمانځه کې دښځوترڅنګلواویاګټکیوپورې لوڅولوحکم:

سوال :(۳۶۱)دښځودلاسونولوڅول ترڅنګلوپورې اوهمدارنګه دهغوی دبجلکولوڅول دلمانځ فاسدونکې دی اوکنه ؟

جواب :ذراع ترمرفق پورې کامل عضوه دی دهغه لوڅول مفسددې که ددری تسبیحویه اندازه وی اوکعبین عضوکامل ندی لوڅول بې مفسدنده (ردالمحتارج۱ص۴۲۳و۴۲۴،اخیری حصه) ۱۱صفر ۱۳۲۸ه(تتمه اولی ص۳۰)

په لمانځه کې دزړلوحکم:

سوال :(۳۶۲)یوسړی په جماعت کې لمونځ کوی اوهغه یوپه یو دخپله ژاړی په اوچت اواز دالله لفظ یاحق،یاهوهویاآه کولوسره لرزه اوچتوی مونږته داعلم نشته چه دادالهی ذوق سره کوی اوکه بغیردالهی ذوق په مرقومه صورتونوکې دمذکورشخص لمونځ درست کیږی او کنه اودقرب اوجوار خلکولمونځ وشو یافاسدیږی ؟

جواب :فی الدرالمختارمفسدات الصلاة والانین والتاوة والتاو ضیف والبکاء بصوت لوجع اومصیبة قیدللاربعة الالمریض لایملک نفسه عن انین اوتاوه الی قوله لالذکرجنة اوناراخ وفیه باب الامامة اماماتعارفوه (عن رفع الموذنین اصواتهم) فی زماننافلایبعدانه مفسداذاالصیاح ملحق بالکلام فتح وبسط القول فیه فی ردالمحتارج۱ص۶۱۶،ددې روایت څخه معلومه شوه چه که هغه د الهی شوق اومحبت په خاطر داسې کوی دهغه لمونځ درست شواوکنه ندی درست داتفصیل خوخپله ددی په لمانځه کې دی لکن دورسره خلکولمونځ کې په هیڅ حال کې فساد نه راځی ۲۸ذی الحجه ۲۸ه(تتمه اولی ص۳۲)

دلمونځ باطلوالی دربع عضوپه لوڅیدلو:

سوال :(۳۶۳)ددین علماء څه فرمایې چه دمصلی څومره سترپه لمانځه کې مکشوف شی نولمونځ باطلیږی؟

جواب :که ربع دعضولوڅ شی اودیورکن داداء په اندازه لوڅ پاتې شی لمونځ باطلیږی داهغه وخت دی چه یوځای دومره لوڅ شی اوکه ددوه ځایونوڅخه لږ لږ لوڅ شی نوکه په یوه عضوه کې دوه ځایونه لوڅ دی که ددواړوپه یوځای کولوسره ددې عضودربع په انداز ه ګرځی دغه

وخت هم لمونځ باطلیږی اوکه په یواندام کې یوځای اوبل کې بل ځای لږ لږ لوڅ وی نوددواړه اندامونووړوکې اندام دی که دهغه دربع برابرددواړوځایونو څخه جوړیده دغه وخت هم لمونځ باطل شوویمنع کشف ربع عضوقدراداء رکن بلاصنعه وتجمع بالاجزاء لوفی عضوواحدوالافبالقدرفان بلغ ربع ادناهاکاذن منع) درمختار، مختصراً ، واللہ اعلم (امدادص۱۰۱ج۱)

په لمانځه کې دعینکوایښودلوحکم :

سوال :(۳۵۷)دلمانځه په حالت کې دعینکوایښودل جائزدی اوکنه په دوهم تقدیرکراهت تنزیهی دی اوکه تحریمی متقدمینوفقهاؤکې چا هم ددې مسئلی تصریح کړی اوکنه ؟ بینواتوجروا؟

جواب :دچشمکوایښودلوعادت نوی دی دهمدی لامله امید نشته چه دچاپه کلام کې دی ددې تصریح پیداشی مگرپه قواعدوکې داڅواب دی چه فی نفسه جائز دی لکن عبث فعل دی اوعبث په لمانځه کې مکروه دی،دهمدی عارض په سبب دافعل مکروه شو.(تتمه اولی ص۴۱)

تحریمی مکروه کیدل دلمانځه په هغه جای نماز

چه دسجدی په ځای ېې دڅاروی تصویر وی

سوال :(۳۶۴)که په کوم مصلی دسجدی په ځای دانسان یاحیوان عکس وی دامام شافعی اوحنفی مذهب علماء په هغه باندې دلمونځ کولوحکم ورکوی اوکنه ؟دمسئلی دحل لپاره ددواړومذهبونوچه په صحیح حدیث یاقرانی آیتونوباندې یاپه نص باندې په پوره طور وضع اوخلاصه تحریروفرمایې چه پدې مصلی باندې لمونځ درست ،یا مکروه ،یاواجب چه څه د حل اوحرمت څخه وی درحمت عنایت په نظرسره آگاهی راوبښی؟

جواب :فی الدرالمختارمکروهات الصلوة وان یکون فوق راسه وبین یدیه اوبحذائه یمنة اویسرة اومحل سجوده تمثال الخ وفیه اولها ذکره هذه تعم التنزیهیة التی مرجعهاخلاف الاولی فالفارق الدلیل فان فمباظنی الثبوت ولاصارف فتحریمیة والافتنزیهیة.ددې روایت څخه ثابته شوه چه په مسئوله صورت کې لمونځ مکروه شواوکراهت هم تحریمی شو چه دحرامویه حکم کې دی اوځماسره دشافعی مذهب کتاب نشته ۲۷/شوال ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص۸۱)

دلمونځ کونکې استقبال حکم دروضی مطهری نقشی ته :

سوال :(۳۶۵)دمدینی منوری نقشه چه درسول اللہ ﷺ دمزارگمبزه هم پکښی دی که چیری خپلې مخی ته زړنده کړه نوپه لمانځه کې خوکومه خرابی نه کیږی ؟

جواب :فی ردالمحتارعن الحلیلة وتکره الصلوة علیه (ای علی القبر) والیه لورودالنهی عن ذلک ج۱ص۸۴۵ وفی الدرالمختاراو لغیرذی روح لایکره لانها لاتعبد وفی ردالمحتارفعلی هذاینبغی ان یکره استقبال عین هذه الاشیاء (ای الشمس والقمروالکواکب والشجرة الخضراء) معراج لانها عین ماعبدبخلاف مالوصورها واستقبل صورتها- (ج۱ص۶۷۸) ددینه معلومه شوه چه اگرکه دقبر مخامخ والی مکروه دی لکن دقبرنقشه مخامخ والی کې څه حرج نشته ځکه چه هیڅوک دقبردنقشی پرستش نه کوی البته که د کوم قوم دارسم ثابت شی نوبیاپدې کې هم کراهت راځی ۷/شوال ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه ص۱۷۳)

دباران دعذرپه سبب لمانځه دتللوحکم:

سوال :(۳۶۶)امام خپلومقتدیانوته وویل چه وگوری که اوبه اوریدل شروع شول نوزه دمسجددننه ته ورو وروځم اوتاسی ته ځما پسی راتگ پکار دی خومخ دقبلی نه مه اړه وی ،لکه چه امام او مقتدیانو داسې وهم کول نوپه داسې صورت کې په لمانځه کې فسادراځی اوکنه خصوصاکله چه دامام داول ځای اودوم ځای په مینځ کې فاصله دهغه مقدارڅخه څوبرابره زیاته ده چه ددووصفونوپه مینځ کې قائموی په شامی کې می کوښښ وکړچه دباران دعذرتخصیص په داسې صورت کې پیداکړم خو نوملاونه شو،که د شامی په حواله ځواب عنایت وفرمایې نوډیر سهولت به وی ،دحدث اوخوف عذرونونه علاوه پشرط دعدم تحویل دقبلی نوعدم فساد دصلاة طرف رحجان معلومیږی خوشبهه داده چه باران هم عذردی اوکنه ځکه چه معمول دعلماؤ داسې ندی لیدل شوی چه داوبو داوریدلوپه وخت په لمانځه کې دننه مسجدتهقلل به وی خیردلیل شرعی کیدل ضروری دی ؟

جواب :په حدیث کې نص دی اقتلواالاسودین فی الصلوةالحیة و العقرب اوددې باوجوددغه قتل ته عمل کثیرعلی الاصح مفسدد صلاة ویل شوی کمافی الشامی قوله لکن صحح الحلبی الفساد حیث قال تبعاً لابن الهمام فالحق فیمایظهرهوالفساد والامربالقتل لایستلزم صحة الصلوة

مع وجوده كمافی صلوة الخوف بل الامرفی مثله لاباحة مباشرته وان كان مفسداً الصلوة اه ونقل كلام ابن الهمام فی الحلية والبحروالنهر واقروه عليه وقالوا ان ماذكره السرخسی (من انه عمل رخص فيه للمصلی فهوكالمشی بعدالحدث بحر) رده فی النهاية بانه مخالف لماعليه عامة رواة شروح الجامع الصغير ومبسوط شيخ الاسلام من ان الكثيرلايباح اه ج۱ص۲۸۱ ،اوباران خوپه هرترتيب دهغه نه اخف دی چه په هغه کې نه کوم داسې نص شته اونه په هغه کې داسې ويره دضررشته دهمدی لامله د هغه په سبب تلل به په درجه اولی مفسددلمانځه وی البته که په مينځ کې وقفات وی نوهغه ته عمل کثيرنه ويل کيږی كمافی العالمگيرية المشی فی الصلاة اذا كان مستقبل القبلة لايفسداذالم يكن متلاحقاالی قوله لومشی فی صلاته مقدارصف واحدلم تفسدصلوته ولوكان مقدار صفين ان مشی دفعة واحدة فسدت صلوته وان مشی الی صف ووقف ثم الی صف لاتفسدكذافی فتاوی قاضی خان (ج۱ص۶۵، ۲۷رمضان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۸۲)

په لوخ سردلمونځ کولوحکم:

سوال :(۳۶۷)دخولی په سرپګړی وترې اودپګړی دمينځ څخه خولی په نظراشی يعنی دسرپه اعلی سطح باندې چه کومه خولی ده هغه په سترګوکيږی په دی صورت کې لمونځ وشواوکنه په لوخ سرباندې پګړی وترې اودسراعلی سطح وکتل شی لمونځ په دی صورت مکروه شو،په دی باره کې هم ډيراختلاف کولی شی باصوابه ځواب ارقام وفرمايې ؟

جواب :فی الدرالمختارمكروهات الصلاة وصلوته حاسرااالی كاشفاراسه للتكاسل ولاباس به للتذلل وامالاهانة بهافكفرولو سقطت قلنسوته فاعادهاافضل الااذااحتاجت لتكريراو عمل كثيرمع ردالمحتار (ج۱ ص ۲۷۰) ددې روايت څخه معلومه شوه چه که توپی ښکاريده نوکراهت نشته لانه ليس بحاسر كيف واذا جازالاكتفاء بالقلنسوة كمايدل عليه قوله ولوسقطت قلنسوته الخ فكيف اذاكانت على بعضها العمامة ايضاً اوکه سرښکاريده نوکراهت شته ،لانه حاسر فقط ۱۶شوال ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۸۹۰)

دلمانځه دفسادپه باره کې دختمولودسلام دمقتدی مخکې

دامام څخه اوپه دی کې دتذكرة الرشيد په عبارت باندې شبهه:

سوال :(۳۶۸)دقطب الاقطاب حضرت مولناګنګوهی نوراللہ مرقده يوه فتوی مولوی عاشق الهی صاحب ميرتهی په تذكرة الرشيد جلد اول کې ارقام فرمايې هغه دادی (چه که مقتدی په خپل اول سلام دامام نه وړاندې ختم کړی نودمقتدی لمونځ فاسدګرځی ،اکثره خلک دهغه نه غافل دی اوريدونکې دی نوروته واوروی ددې عبارت اوددرمختارد عبارت په مينځ کې تعارض دی ولواتمه قبل امامه فتكلم جازوكره فلوعرض مناف تفسدصلوة الامام فقط درمختارج۱ص۷۸ ،مطبوعه مطبع مجتبايې دهلی ددرمختاروالادقول څخه ثابتيږی چه لمانځ نه فاسيديږی قول فيصل په دی باره کې کوم دی ؟ فقط.

جواب :داشبهه ماته هم وه ځماګمان دادی چه دحضرت كراهت فرمايل ناقلينوفساد نقل کړی كه خپله دجامع تذكره څخه تحقيق وکولی شی شايدهغه څه زيات تفصيل وليکې .فقط ۲۴صفر ۱۳۳۷ ھ (تتمه خامسه ص۸۲)

ايادځادراوبرستن زوړنده ول په اسبال کې داخل دی ؟

سوال :(۳۶۹)دکرتی،جامی اوپرتوګ دبجلکونه لاندې زوړنده ول د نارينه ځلپاره رواندی آياپه دوی کې څادر، برستن داخل دی کله چه دهغوی څنډی په اوږوباندې وانه چول شی اودبجلکونه لاندې زوړندی شی اودوړوکون په حالت کې ؟

جواب :دځادراوبرستنی زړندول په دی کې ندی داخل ځکه هغه ددې لپاره نده وضع شوی چه دبجلکوڅخه لاندې پاتې شی يوازی اتفاقی کار دی .جمادی الاولی ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص ۱۴۸)

دعطاء دلفظ لوستل دعذاب په ځای :

سوال :(۳۶۳)ددين علماء په دی مسئله کې څه فرمايې چه په قران کې چه کوم ځای کې دعطاء لفظ راغلی دی هغه دانعام اوداعمال صالحه دجزاء په ځای کې راغلی دی كه څوک په غلطی سره دغه لفظ دعذاب په ځای ولولی نولمونځ فاسدشواوکنه ؟ اودلمانځه اعاده مستحب ده اوکنه ؟

جواب :فی فتاوی قاضی خان وان تغیرالمعنی بان قراان الابرارلفی جحیم وان الفجارلفی نعیم اوقراان الذین امنواوعملوا الصلحت اولئک هم شرالبریة اوقراوجوه یومئذعلیهاغبرة اولئک هم المومنون حقاتفسد صلوته لانه اخبربخلاف مااخبرالله به ددې لپاره چه په مسئوله صورت کې هم ظاهرا فاحش تغیرراغی دقاعدی اقتضاء فساددی ،لکن داحقرپه نزد ددې داتاویل کیدلی شی چه داپه تهکم باندې محمول وکړی شی لکه څنګه چه په فبشرهم بعذاب الیم اوددې مقتضاعدم فساد دی داول مقتضا وجوب داعادی ده نه دثانی والاول احوط والثانی اوسع ۲۱/رمضان ۱۳۲۵هـ (امدادص ۹۲ج۱)

دمسجدپه سربانديې لمونځ مکروه دی:

سوال :(۳۷۰)مونږ دمیرمحمودصاحب مرحوم مسجدلمونځ کونکې د لاندې درج امورو په سبب معلومول غواړوچه دمسجدپه سربانديې دجماعت لمونځ اداء کولی شی اوکنه ؟(۱) مسجدتیت جوړشوی دی (۲) اودروازه دوړوتنګو،،،څخه دی اوپه مسجدکې دهوارفت وآمدکم دی چه دهغې لامله په لمانځه کې دګرمی دشدت لامله طبیعت پریشان کیږی(۳) په مسجدکې دوضع قطع ماتحت داندی معلومه چه دمسجد دجوړولوپه وخت په چهت باندې دلمانحه کول هم مقصود ؤوزینه دځه مودی وروسته جوړه شوی ده (۴) دکوم مکان بی پرده ګی به نه وی

جواب :فی العالمګیریة الباب الخامس من الکراهیة الصعود علی سطح کل مسجدمکروه ولهذااذا اشتدالحریکره ان یصلوابالجماعة فوقا الا اذاضاق المسجدفحینئذلایکره الصعودعلی سطحه للضرورة کذافی الغرائب اه پدې کې تصریح ده چه په مسئوله صورت کې د چت په سرجماعت کول مکروه دی ۱۴صفر۵۴هـ (النورمحرم ۱۳۵۵هـ ص۹)

دغضب اوعذاب په ځایونوکې دلمانځه ممانعت اودهغه حکم:

سوال :(۳۷۱)دخوورځوراهیسی می په زړه کې شبهه واقع کیږی تر اوسه همداسې شته ،دهمدی دحل کولو لپاره عرض کوم اوهغه داچه بنده ضعیف اوبی وسی دی دیوضددتاثیرپه وخت دبل ضدتحمل نشم کولی مګرددې په خاطرچه الله تعالی قادرمطلق دی اوهغه متاثراو منفعل کیدلی نشی نودغضب اوعذاب دځایونو دتګ اویاپه دغوځایونوکې دلمانځه کولونه ئی ولی نهی فرمایلی ده ؟ لکه چه داصحاب حجر متعلق ارشاد دی لاتدخلوا علی هؤلاء

القوم الا ان تکونواباکین فان لم تکونوا باکین فلاتدخلواعلیهم ان یصیبکم مثل مااصابهم الحدیث ،د دې حکمت ارشادوفرمایې ؟

جواب :ځماپه ګمان یوه توجیه داراتلله مګرپه دی احتمال چه شاید چا دینه بنه توجیه لیکلی وی دکتابونومطالعه می وکړه بحمدالله تعالی فتح الباری څخه دالفاظو په تغیرسره هغه توجیه راووتله کومه چه ځماخیال کې راتلله په هغی کې په دی سوال کې دمذکوره شبهی ځواب هم شته دهمدی لامله دهغې نقلول کافی ګنیم : فقال وجه هذه الخشیة ان البکاء یبعثه علی التفکروالاعتبارفکانه امرلهم بالتفکر فی احوال توجب البکاء من تقدیرالله تعالی علی اولئک بالکفرمع تمکینه لهم فی الارض وامهلهم لهم مدة طویلة ثم ایقاع نقمته بهم وشدة عذابه وهوسبحانه مقلب القلوب فلایامن المومن ان تکون عاقبته الی مثل ذلک والتفکرایضاً فی مقابلة اولئک نعمة الله بالکفر واهمالهم اعمال عقولهم فیمایوجب الایمان به والطاعة له فمن مرعلیهم ولم یتفکرفیمایوجب البکاء اعتباراًباحوالهم فقدشابههم فی الاهمال ودل علی قساوة قلبه وعدم خشوعه فلایامن ان یجره ذلک الی العمل بمثل اعمالهم فیصیبه مااصابهم وبهذایندفع اعتراض من قال کیف یصیب عذاب الظالمین من لبس بظالم لانه بهذا التقریرلایامن ان یصیرظالماًفیعذب بظلمه اه (جلد اول باب الصلوة فی مواضع الخسف والعذاب) ځمادتوجیه دااالفاظ دی چه په کوم ترتیب چه دطاعت په مواضعوکې نورموجودوی اوپه معاصیوپه ځایونوباندې ظلمت حامل وی نوداسې ځایونو تلبس سبب ګرځیدلی شی دقساوت، غفلت ،او معصیت اوپه دی باندې دعذاب نزول مرتب کیږی اوبکاء اوخشیت ددې په اثرمنع کیږی ،نودغه اصابت متلبسینوته دخپلوعملونو مسبب ګرځی ولعل هذا العنون السهل فکان فی قوله علیه السلام ان یصیبکم مثل مااصابهم دون ان یقول یصیبکم مااصابهم اشارة واضحة الی ذلک -والله اعلم ،اشرف علی (۲محرم ۱۳۵۲هـ)النورص۸ربیع الثانی ۵۷هـ)

په لمانځه کښی په دواړوخپوباندې په زورکولوسره اودریدل

مکروه دی اوکه په هره خپه باندې زورکولوسره ودریدل:

سوال :(۳۷۲)نحمده ونصلی علی رسوله الکریم حضرت ححکیم الامت السلام علیکم نن ماپه پنجم جلد داعلاء السنن کښی یوحدیث ولیده هغه په دی بیان کښی دی چه په لمانځه

کښی په دواړوخپوباندې یو انداز زور کول مکروه دی کله په یوه خپه اوکله په بله خپه زورورکول مستحب دی آیاداحدیث صحیح دی اوپه مونږ باندې داسې کول پکار دی؟

(داعبارت دترجمی دی) عن ابن مسعودانه رای رجلاصافا اوصافناقد میه فقال اخطاهذاالسنة ،اخرجه سعیدبن منصورکذافی تخریج الاحیا للعراقی وسکت عنه واخرجه عبدالرزاق بلفظ مرابن مسعودبرجل صاف بین قدمیه فقال اماهذافقداخطاء السنة لوراوح بینهماکان احب الی ما کذافی کنزالعمال وقال الطحاوی فی معانی الاثارکمن قام فی الصلوة امران یراوح بین قدمه وقدروی ذلک عن ابن مسعوداه ذکره محتجابه علی ان تفریق الاعضاء اولی من الصاق بعضهابعض واحتجاج المحدث الحافظ الناقدبحدیث دلیل علی صلاحیته له ، (احیاء السنن جلدخامس صفحه ۸۲)مادمولویصاحب رونق علی نه تپوس وکړنوهغه وفرمایل چه ماداوس نه وړاندې داحدیث ندی لیدلی ته دحضرت حکیم الامت څخه پوښتنه وکړه هغه وخت به په دی باندې عمل کول وی فقط ؟

جواب :السلام علیکم دحدیث درجه دسندپه اعتبارخوپه اعلاء السنن کې ویل شوی ده چه طحاوی په دی احتجاج کړی اودمذهب په اعتبارپه حاشیه کې ویل شوی دی چه تراوح بین القدمین داحنافوپه نزد افضل دی، طحطاوی دظهیریه څخه نقل کړی چه نص الامام علی ذلک.امام صاحب ددې تصریح کړیده اودفتاوی په ځینوکتابونو کې چه کوم کراهت دتراوح مذکوردی دهغه محمل تمایل علی سبیل التعاقب بغیر تخلل سکون دی ظفراحمدپه امردسیدی حکیم الامت مولاناالشرف علی صاحب دام مجدهم ازتانه بهون ۱۵/جمادی الاول سـ۱۳۵۷ه.

تنبیه :په اعلاء السنن کښی صف القدمین ته مکروه ویل شوی دهغه نه مقصدوصل القدمین دی چه دتفریح مقابل دی لکه چه په وړاندې تللو سره ئی دامام مالک وقرن القدمین کراهت نقل کړی شوی دی ، اونصب القدمین چه دتراوح بین القدمین مقابل دی مکروه ندی ځکه چه دتراوح یوازی افضل والی منقول دی دهغه دضدمکروه والی منقول ندی نود اعلاء السنن دمصنف دصف القدمین تفسیرپه نصب القدمین سره مسامحت دی،همدارنګه دتراوح افضلیت چه په کوم علت معلل کړی شوی وهوانه اسیروامکن لطول القیام ،داعلت په قیام قصیرکې ظاهرندی نوپه قیام قصیرکښی تراوح اونصب القدمین دواړه برابردی، قال الطحاوی ثم ان هذه العلة لاتظهرفیمااذاکان القیام قصیرا (ص۱۵۳ مراقی الفلاح ، دتراوح

اوصفن په مینځ کې فرق شته صفن دادی چه یوه قدم باندې زورورکولوسره دوهم قدم په داسې ترتیب سسته پریښودل شی چه هغه څومره تاویدلی شی. والله اعلم ظفراحمدعفاالله عنه.

وفی مجمع البحارکان یراوح بین قدمیه من طول القیام ای یعتمد علی احدهمامرة وعلی الاخری مرة لیوصل الراحة الی کل منهما ص۴۳ ج۲، وفیه ایضاً حدیث نهی عن الصلواة الصافن ای من یجمع بین قدمیه وقیل من یثنی قدمه الی ورائه کفعل الفرس اذاثنی حافره (ص۵۴ج۲، ربیع الاول سـه ۵۷ه النورص ۱۰)

دغیرمذبوح حیوان دوړیوڅخه جوړی موزی استعمال

سره د لمانځه دصحت اوعدم صحت تحقیق:

سوال :(۳۷۳)که دغیرذبیحه دوړیونه موزی جوړی کړی شی نودهغې داغستلوسره لمونځ جائزکیږی اوکنه برابره خبره ده چه څاروی حرام وی که حلال ؟

جواب :لمونځ روادی اوهغه طاهردی بغیردخنزیر[1] څخه فی الدرالمختاروشعرالمیتة غیرالخنزیر علی المذهب وعظمهاوعصبها وجافرها وقرنها الی قوله طاهراه،۱۳/ ذیقعده سـ۱۳۲۲ه (امدادص ۵۹)

په تراویحواوسنتوکښی دقعدهٔ اخیردترک کولوحکم :

سوال :(۳۷۴)که مؤکدوسنتوآخره قعده هیره ولوسره پنځم رکعت ته ئی سجده وکوله نودغه سنتو به په نفلوتبدیلیږی اوکنه همغه شان چه په فرایضوکې چه که اخره قعده اویوبل رکعت وکړی نوفرایض په نفلو بدلیږی اودلمانځه اعاده ضروری کیږی یامثلاچاپه دوه تراویحوکښی آخره قعده ونکړله بلکه په سهوی سرهٔ ئی دریم رکعت یوځای کولو نه وروسته ئی په یادشواوځلورم رکعت کولوسرهٔ سجدهٔ سهووکړله نو اوس دغه دوه رکعته تراویح په نفلوبدلیږی اودهغو اعاده به وی کنه د فقهې دکتابونودحوالی سرهٔ ارقام وی؟

جواب :فی فتاوی قاضی خان الجلدالاول صفحه ۱۱۵، اذاصلی الامام اربع رکعات بتسلیمة واحدة ولم یقعدفی الثانیة فی القیاس تفسدصلوٰته وهوقول محمدوزفررحمهماالله ویلزمه قضاء هذه

---

[1] اودانسان دوینتواستعمال دتکرم په سبب حرام دي ۱۲ منه.

التسلیمة وهوروایة عن ابی حنیفة وفی الاستحسان وهواظهرروایتین عن ابی حنیفة وابی یوسف لاتفسدواذالم تفسداختلوافی قول ابی حنیفة وابی یوسف اٰخاتنوب عن تسلیمتین کمن اوجب علی نفسه ان یصلی اربع رکعات بتسلیمتین فصلی اربعابتسلیمة واحدة ذکرفی الامالی عن ابی یوسف انه یجوز فکذا ههنا وکذا الوصلی الااربع قبل الظهرولم یقعدعلی راس الرکعتین جازاستحسانا اه قلت ویلزمه سجدتا السهو،ددې روایت څخه معلومه شوه چه مؤکدسنت اوتراویح دواړه صحیح شول.واللہ اعلم ۲۱/رمضان س۱۳۲۵ھ (امدادج۱ص ۹۲)

په لمانځه کې دلحن فی الاعراب حکم:

سوال :(۳۷۵)ددین علماء څه فرمائی په دی مسئله کښی چه یوسړی په لمانځه کښی په سبح اسم ربک کښی دمیم زیرولوست آیالمونځ درست شوکه فاسد؟

جواب :دکومی غلطی سره چه دقرآن په معنی کښی تغیرفاحش راځی دهغه سره لمونځ فاسدکیږی او کنه نونه فاسدیږی نودمیم دزیر لوستلو سره په معنی کښی کوم فسادنشته ،دهمدی لامله لمونځ درست شو اذا لحن فی الاعراب لحنًالایغیرالمعنی بان قرالاترفعوا اصواتکم برفع التاء لاتفسدصلوته بالاجماع. عالمگیری ج۱ص ۸۰ فقط واللہ اعلم (امدادج۱ص ۱۰۵)

دقنوت په تکبیرکې دامام دفتح حکم:

سوال :(۳۷۶)دتراویح دکولونه وروسته په وترونوکښی داواقعه پیښه شوه چه امام په دریم رکعت کښی بغیردتکبیرویلواورفع یدین کولو څخه په دعای قنوت ویلوباندې شروع وکړه کوم مقتدی دالله اکبرپه ویلوسره هغه آګاه کړلکه چه بیاهغه دالله اکبرپه ویلواورفع یدین په کولوسره دعاء قنوت ولوستله اولمونځ پوره کولوسره ئی سجدۀ سهوه وکړله ،نوپه لمانځه کې خوکومه خرابی رانغله؟

جواب :فی الدرالمختاروفی واجبات الصلاة وقراءة قنوت الوتروهو مطلق الدعاوکذاتکبیرقنوته فی ردالمختار ای الوترقال فی البحرفی باب سجودالسهومااالحق به ای بالقنوت تکبیره وجزم الزیلعی بوجوب السجودبترکه الی قوله وینبغی ترجیح ، عدم الوجوب الخ ج۱ص۴۸۸، نودوجوب په روایت باندې خوکومه شبهه نشته دی چه ویل تیک وی اودبل روایت څخه یعنی په عدم وجوب باندې داویل زایددې مگردصلاة مفسدندی اوپه هرحال لمونځ صحیح شو،لکه چه په

قرات کښی دبلا حاجت ویناسره لمونځ صحیح کیږی ،اگرچه امام فتحه واخستله اوددې لامله چه داسې کوم کارچه موجب دسجدی دی پیدا نشو دهمدی په خاطر سجدۀ سهوواجب نه شوه،۸رمضان المبارک س۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص ۷۳)

دسجدی په وخت دځاځکوراتللوحکم:

سوال :(۳۷۷)زه بیماریم چه اکثراً ځاځکې راغورځیږی کله چه په سجده کې اوسم په دغه وخت کښی اکثراً دغسی حالت وی ددې لپاره څه څه وکولی شی؟

جواب :که لنګ دترلو څخه پاتې وی ترل یی پکاردی اوکه هغه پاتې نه ؤنوکتل پکاردی چه که سجدی ته په تللو سره کله کله قطری راځی نودغه وخت چه کله راشی اودس دوکړی اوکه همیشه راځی نودسجدی په ځای دی اشاره کوی وفی ردالمحتارعن الذخیرة رجل بحلقه خراج ان سجدسال وهوقادرعلی الرکوع والقیام والقاءة الخ ج۱ص۷۹۳،۲/شعبان س۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص۲۲)

په هرحال کښی دفتح ورکولونه مفسدوالی:

سوال :(۳۷۸)امام اومقتدی دلمانځه په حال کښی ول یودمقتدیانود دریم رکعت قیام کښی چه امام پورته شوسبحان اللہ ئی وویلی پدې ګمان چه دا څلورم رکعت دی،په دی خاطرچه دامام یقین ؤچه دادریم رکعت دی غوږ ئی ونه نیوه قیام ئی وفرمایه څلورم رکعت ختم کولو سره خپل اود مقتدیانولمونځ ئی پای ته ورساوه ، په دی صورت کښی دهغه مقتدی لمونځ چه سبحان اللہ ئی وویله بلاشبه تمام شویاپسبب د کلام لغولمونځ ئی فاسدشومسئوله صورت څه دی،دامام اعظم په مذهب کښی څه دی د امام شافعی په مذهب څه حکم لری اودامام شافعی په مذهب کښی داسی کتاب چه د دې مسئلی په ځیرجزییات پکې ډیروی که ځمادحضرت سره معلومات وی ایماء د وفرمائی؟

جواب :فی الدرالمختارمفسدات الصلوٰة بخلاف فتحه علی امامه فان لایفسدمطلقا لفاتح واخدبکل حال . ددې لپاره چه په مسئوله صورت کې دا وینا د سبحان اللہ په نیت دفتح علی الامام ده اوخپله دکلام الناس څخه نده لهذادامام اومقتدی دواړو لمونځ صحیح دی اودامام شافعی مذهب ماته معلوم نده اونه دهغه په مذهب کښی کوم کتاب راته معلوم دی (تتمه اولی ص۳۱۲)

باب صلوٰة الوتر

دوترپه لمانځه کښی دمخصوصه صورت دتعین حکم:

سوال :(۳۷۹) (۱) په وترلمانځه کښی دقدر،کافرون اواخلاص سورتونو لوستلوسره دبواسیرودمرض علاج مجرب ښودلی شوی دی که په التزام سره ولوستل شی نوکوم قباحت خوبه نه وی؟ (۲) دغاښونود پایښت لپاره په وتروکښی دنصر،لهب اواخلاص سورت لوستل مجرب ښوول شوی ؟

جواب : (عن کلاالسؤالین) په دی کښی دسوال منشادادی چه ددنیوی غرض لپاره مقصودی طاعت ذریعه گرځول .نوپه دی کښی دا تفصیل دی چه داذریعه جوړول دوه قسمه دی یوه بلاواسطه لکه چه د عاملینوطریقه ده چه دادعیه اوکلماتوڅخه خاص ددنیویه مقاصد واغراض وی اودوهم قسم ددینیه برکت په واسطه چه دطاعتونوڅخه وی اولاً برکت دینیه مقصودوی نودغه دینیه برکت په اغراض دنیویه کې مؤثرګڼل کیږی ،په حدیثونوکښی چه کوم قربات اودطاعت خاصه بعضی خواص لکه دنیوی اغراض وارد دي د دغه دوهم قسم څخه دی لکه چه دواقعی دسورت خاصیت راغلی دی چه لم تصبه فاقة اودغه دنیوی خواص په هغه ترتیب چه دومی څخه معلومیږی کله کله دالهام سره هم معلومیږی نوعمل مذکوره فی السوال په اولی طریقی سره دلمانځه دوضعی خلاف دی اوپه دوهمه طریقه څه حرج نشته .
۱۶رمضان المبارک ص۴۵ه (تتمه خامسه ص۵۱۸)

په رمضان کښی دتهجدسره دوترګول افضل دی اوکه د جماعت سره وروسته دتراویحو څخه

سوال :(۳۸۰)کوم سړی چه په تهجدلمانځه کې وترکولوهغه په رمضان شریف کې وترپه جماعت سره اداکړی یائی دتهجدپه وخت اداء کړی ؟

جواب :دجماعت سره بهتردی دجماعت داولویت رعایت دوخت درعایت څخه مقدم دی اوهمدارنګه داعراض عن الجماعت دصورت څخه تحرزضروری دی ۲۲رمضان س۱۳۲۹ه (تتمه اولی ص۳۸)

سوال :(۳۸۱)یوکارمعلومات کول غواړی چه دعشاء دلمانځه نه وروسته دشلورکعتونو تراویح کولونه وروسته وتروکولی شی اودسحر په وخت تهجدوکولی سی اوکنه ؟

جواب :هوهمدااافضل دی ۲۸شعبان س۱۳۳۷ه (تتمه خامسه ص۹۰)

سوال :(۳۸۲)یوسړی دتهجدپه وخت کې وتراداء کوی اوپه رمضان شریف کې دوترجماعت وی،نوهغه جماعت ترک کولوسره په آخروخت کې دده لپاره دوتراداء کول افضل دی اوکه هغه دجماعت سره اداء کول پکاردی اودجماعت ثواب ترک کول ندی پکار؟

جواب :هوهمداسې کول پکاردی یعنی جماعت دی نه ترک کوی اگرکه یوازی هم جائزدی . فی الدرالمختار وفیه ای فی رمضان یصلی الوتروقیامه بماوهل الافضل فی الوترالجماعة اوالمترل وفی ردالمحتار (حج الکمال الجماعة الی قوله وفی شرح المنیة والصحیح ان الجماعة فیها افضل الا ان سنیتهالیست کسنیة جماعة التراویح (ج۱ص۷۴۲، ۲/شوال س۱۳۳۷ه (تتمه خامسه ص۹۵)

درمضان په میاشت کې په وتروکښی جوازدجهروعدم جواز:

سوال :(۳۸۳)کله چه دوترلمونځ په رمضان شریف کې یوازی اداء کوی نو قرات په زورلوستل جائزدی اوکنه؟

جواب :دواړه جائزدی یعنی جهرهم اوخفی هم دلیل المقدمة الاولی مافی ردالمحتاران الجهریجب علی الامام فیمایجهرفیه وهوصلوٰة الصبح والاولیان من المغرب والعشاء وصلوٰة العیدین والجمعة والتراویح والوترفی رمضان الخ ج۱ص۴۸۸ودلیل المقدمة الثانیة مافی العالمگیریة وان کان منفرداان کانت صلوٰة یخافت فیهافخافت حتماهوالصحیح وان کانت صلوة یجهرفیهافهوبالخیار والجهرافضل ج۱ص۴۴۰ قلت هذاهوالمشهوروان اختلف بعضهم فی التقییدبقوله فی رمضان کمافی ردالمحتارلکن یردعلیه انه یقتضی انه لوصلی الوترجماعة فی غیررمضان انه لایجهربه وان لم یکن علی سبیل التداعی ویحتاج الی نقل صریح واطلاق الزیلعی یخالفه وکذامایاتی من المتنفل باللیل لوام جهرفتامل ج۱ص۵۵۶ لکنه لایضرالحکم بجهرالمنفردفی رمضان وانمایفید عدم تخصیص هذاالحکم برمضان ، والله اعلم ،۶/ رمضان سنه۱۳۳۷ه (تتمه خامسة ص۹۴)

وتردتهجدنه وروسته اوکه دتراویح نه وروسته :

سوال :(۳۸۴)که تهجداداء کړی شی نودوترونه وروسته دتراویحوکول ښه دی اوکه دتهجدنه وروسته ؟

جواب :دتراویحونه وروسته،څکه چه دجماعت افضلیت زیات مهتم بالشان دی دوخت دفضلیت څخه

درمضان نه بغیرپه جماعت سره دوترکولوحکم او

مخصوص والی دجماعت دوتردرمضان شریف میاشت پورې

سوال :(۳۸۵) دوترولمونځ په جماعت اوجهرسره په هررکعت کې یوازی په رمضان کښی دی اوکنه ؟

جواب :دوتروجماعت په تداعی سره درمضان پورې خاص دی اود هغه نه بهرمکروه دی که تداعی نه وی احیانادرمضان نه خارج هم مکروه ندی اوددری مقتدیانونه زیات په تداعی کښی داخل دی که جماعت وکړی نو په امام باندې جهرواجب دی اومنفردمخیردی رمضان وی اوکنه .۱۲/ رمضان س۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص ۷۰)

دتراویحودجماعت تارکینولپاره په وتروکښی دانفرادحکم :

سوال :(۳۸۶)که په رمضان شریف کښی دعشاء لمونځ دجماعت سره وکړی اوټول خلک تراویح بالکل پریږدی نوپه دی صورت کې وترد جماعت سره جائزدی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختاربقی لوترکها(ای الجماعة التراویح) الکل هل یصلون الوتربجماعة فلیراجعوفی ردالمحتارتحت قوله بقی الذی یظهران جماعة الوترتبع لجماعة التراویح وان کان الوترنفسه اصلافی ذاته لان سنة الجماعة فی الوتراثماعرفت بالاثرتابعة للتراویح علی انهم اختلفوافی افضلیة صلوتها بالجماعة بعدالتراویح کمایاتی اه (ج۱ص ۴۷۱) ددې نه معلومه شوه چه دقواعدوڅخه دیته ترجیح ده چه په دی صورت کښی دې دغه خلک وترهم فرادی فرادی وکړی ۱محرم ۳۴هـ (تتمه رابعه ص۲)

دوتروپه نیت کې دواجب لفظ ویلویانه ویلوحکم :

سوال :(۳۸۷)په عالمګیری کښی لیکل شوی :وفی الوترینوی صلوة الوتر کذافی الزاهدی وفی الغایة انه لاینوی فیه واجباللاختلاف فیه کذافی التبیین ،مولوی کرامت علی جونپوری اومولوی امانت الله غازی پوري په خپله رساله کښی دعربی نیت په مینځ کې دواجب الله تعالی لفظ لیکلی دی لوس زه څه وکړم دبنده سره زیات کتابونه سم نسته ،وپه بنګاله کښی

دمولوی کرامت علی غلبه په زوراوشورسره ده، ټول واجب الله تعالی وائی ،فی الحال دفدوی عرض دادی چه د واجب ویلوسره لمونځ وشواوکنه اوواجب ویل افضل دی اوکنه اود واجب ویلوسره به په لمانځه کې خلل وی اوکنه ؟ محتمادمهربانی له مخی ئی تحریر وفرمائی؟

جواب :فقهاؤ تصریح کړی ده چه دیومذهب مقلدلپاره دبل مذهب رعایت په خلافیاتوکښی اولی دی واجب ندی نوپه غایت کې ئی چه کوم علت لیکلی دی دهغه حاصل دادی چه دمذهب رعایت دنفاتو د وجوب دی نو ددې رعایت واجب ندی دهمدی لامله دواجب ویلوسره هم لمونځ کیږی او په لمانځه کې هیڅ خلل نه راځی . ۱۲/جمادی الاولی س۱۳۲۲هـ (امداد ص۵۱ج۱)

سوال :(۳۸۸)دوترلمانځه په نیت کښی دواجب لفظ ویل کیږی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختاربحث النیة ولابدمن التعیین عندالنیة لفرض اوواجب انه وتراخ وفی ردالمحتار ای لایلزم تعیین الوجوب ثم اعلم ان مافی شرح العینی من قوله واماالوترفالاصح انه یکفیه مطلق النیة مشکل لان ظاهره انه یکفیه نیة مطلق الصلوٰة کالنفل الا ان یحمل علی ماذکرناه من اطلاق نیة الوتراخ ، ددینه معلومه شوه چه که دوتروپه نیت کې دواجب په عنوان تعین نه وی خوبیاهم داتعین ضروری دی چه داوتردی اودمطلق صلاة نیت کافی ندی ،فقط، ۲۰ صفرس۱۳۲۵هـ (امدادص۸۲)

دنخلع ونترک من یفجرک دمعنی تحقیق په قنوت دوتروکې

سوال :(۳۸۹)مونږهره شپه په قنوت کې لولو ونخلع ونترک من یفجرک اوس وفرمائی که ځوی فاجردی نوپلارڅه وکړی اوکه پلارفاجردی نوځوی څه وکړی ؟

جواب :داخبریه جمله نده بلکه انشاییه دی نوپه دی کښی کذب نشته ددوهم فجورڅخه کفر مرادې اودترک څخه اعتقادی مخالفت دی ،وهو حاصل ، ۱۲ذی الحجة س۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص۹۹)

په قنوت نازله کښی درفع یدین وغیره احکام :

سوال :(۳۹۰)دلته دکانپورڅخه د یوسوال په ځواب کښی په قنوت نازله کښی په ارسال یدین باندې دعمل کولو لیکل کړی شوی ؤ،دهغه ځای څخه دیوه عالم یواوږدخط دوضع یدین دترجیح اثبات کښی راغلی دکوم خلاصه چه خپله دځواب څخه معلومیدلی شی کوم چه له دی ځای څخه لیکل شوی او لاندې درج دی ؟

جواب :مولناالسلام علیکم مسئله مجتهد فیها دی ددلایلوخخه دواړه طرفه گنجایش شته ،اوممکن دی چه دقواعدوخخه دوضع ترجیح دی کماهومقتضی مذهب الشیخین ،لکن دالتباس اودعوامو د تشویش دعارض په وجه ارسال ته ترجیح ورکول کیږی کماهو مقتضی مذهب محمد ،اوثناء اوصلوة جنازه او قنوت په وتر کښې دغه عارض نشته ،دهمدی لامله هلته په راجح باندې عمل کولی شی اوددې عارض قوت اندازه ددې نه لګیدلی شی چه په مجمع عظیم کښی سجود سهو باوجوددوجوب دهغی پریښودلی شی .اووضع خو په درجه کښی دسجدهٔ سهوخخه ډیره ادنی ده فهواحق بالترک او دالتباس ارتفاع دقنوت داخفاء سره ددې په خاطر نشی کیدلی چه په سهوباندې محمول کړی شی چه په جهردقرات کښی امام ته سهو و شی .اوپه دی ترتیب ددینه وروسته په سجدی کښی تللو سره هم دهغه ارتفاع نشی کیدلی چه ددینه وړاندې به التباس کیږی،بیا سجدی ته دراتلوسره تشویش اوچتیږی چه ولی ېې رکوع ونه کړه کنه داسې ارتفاع خودسجدی سهوی نه وروسته په تشهد کښی ناستی سره بیا وروسته دمکررسلام اړولونه هم مرتفع کیدلی شی مګر فقهاؤ ددې اعتبار ونه کړدې لپاره چه عوام دجهل دغلبی سره دهغو قراینو خخه استدلال کولی شی اوخپل لمونځ تباه کوی والله اعلم باقی په دوم جانب کښی هم ماته تنګی نشته .۲۴رمضان ۵۲ھ (النورص ۷شعبان ۵۷)

باب النوافل

دوترواودماسپښین، مغرب اوعشاءنه وروسته نوافلوکې دقیام دافضلیت حکم:

سوال :(۳۹۱)عوام الناس دظهر،اومغرب اوعشاء لمونځونونه وروسته کیناستلوسره دوه رکعته نفل کوی، او په ناسته اداء کول دولاړی داداء کولو خخه افضل اوبهترګنی داصحیح دی اوکه غلط ؟

جواب :فی الدرالمختارعن البحر اجر غیر النبی ﷺ علی النصف الا بعذر اه (ص۱۹۴احکام النوافل . ددې روایت داطلاق سره د ټولو نوافلو په ادریدلو سره اداء کول افضل ثابتیږی دهمدی لامله دعوامو الناس سوچ غلط دی ۴جمادی الاخری س۱۳۲۲ھ (امداد ص۵۲ج۱)

سوال :(۳۹۲)امدادالفتاوی می ولیدله دنن صبادوترونه وروسته دوه رکعته په ناسته اداءکول ئی خطاګرخولی دی،اودابن ماجه هغه حدیث چه سنن ابی داودکښی هم نقل کړی چه هغوی نفس قرات ئی جالساً کولو سره بیااودریدلو په داسې حال کښی چه په سنن ابی

داودکښی بل روایت (که دهغه ضرورت وی نونقل کولوسره ئی دراستوم) چه دحضرت عائشی خخه دی دادی چه قرات اورکوع وغیره ئی تول جالساً کولو،تردی چه په همدې هغوی وفات شو،ددینه دآخره پورې عمل تصریحاً معلومیږی او همدامی دخپلو استاذانو خخه ترننه پورې اوریدلی دی او اګرکه دقاعدی په اعتبارسره دهغه اجر د غیر نبی علیه‌السلام لپاره نیمائی کیدل پکاردی لکن دحضرت مولنامحمدقاسم قدس سره خخه منقول دی چه که په دی نیت سره ئی په ناستی وکړی چه دهغو ﷺ خخه همداسې نقل دی نو انشاءالله عجیبه ندی چه په ثواب کښی هم کمبودنه وی.والله اعلم . په هر حال مسئله چه هرخه وی مګرنبوی معمول خوهمدامعلومیږی دقراءة او رکوع تفریق فقط همدایوروایت دی دکوم چه دوم معارض روایت موجود دی اودسنن ددغومتعارضه روایتونونه علیحده کیدلوسره لیدل وکولی شی دصحیحینوپه روایت کښی مطلق لفظ دصلی جالسا موجود دې ، د کوم خخه چه باطلاقه متبادر دادی چه رکوع وغیره اوقراة کښی خه فرق نه ؤ شاید درواتو خخه په دی روایت دابن ماجه کښی خه اختلاط وغیره شوی وی،اوهغوی دتهجدپه ځینورکعتونوکوم چه هغوی په دی ترتیب کولوچه قراة خوپه ناستی اورکوع په ولاړی کولوسره دهغو د وورکعتونوسره لګولی وی ،په هرترتیب په ظاهره دنبوی معمول متعلق همغه راجح معلومیږی . والله اعلم بالصواب .

جواب :ماته خوتعارض نه معلومیږی چه دترجیح یاداختلاط احتمال قایل کیدل راشی دابن ماجه روایت ته دمطلق صلی جالسا تفسیرولی نه ویل کیږی،اوپه کوم روایت کښی چه درکوع جالسا تصریح ده، دهغه محمول دوختونو په اختلاف باندې کولی شی ، بیا قول مطلق ده دفعل په هغه باندې منطبق کول ښه دی دتخصیص قائل کیدلوخخه اوظنیه مسئله ده دجانبینو ګنجائش شته ۲۳رمضان المبارک س۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه ص۱۳)

دوترونه وروسته دوه نفل

سوال :(۳۹۳)په ناسته باندې دوترونه وروسته دوه رکعته نفل افضل او بهتر دی اوکه په ادریدلوسره په دی دواړوکښی سنت کوم دی ؟

جواب :فی سنن ابن ماجة باب ماجاء فی الرکعتین بعدالوترجالسا عن ابی سلمة قال حدثتنی عائشة قالت کان رسول الله ﷺ یوتربواحدة ثم یرکع رکعتین یقرء فیهماوهوجالس فاذا ارادان یرکع قام فرکع) ددې حدیث نه بالتخصیص دغو نوافلو بعد الوتر کښی درسول الله دقیام ثبوت وشوپاتې شوه داچه درکوع نه وړاندې ئی جلوس فرمایلو دهغې وجه داده چه هغوی

اوږدتلاوت کولو،اوپه آخر عمرکښی ضعف زیات شوی ؤدغه جلوس دهمدی عارض په خاطرؤ. اوکله چه قرب درکوع ته ؤونوکله چه دغه عارض مرتفع کیدلونو بیا ادریدلو،ددینه معلومه شوه چه اصلی مقصودقیام ؤ،گنی کوم خلک چه په ناسته باندې اداء کول افضل وائی هغوی ددغه قیام هم قائل ندی،اودمذکوره روایت اطلاق هم دهغو مویددې الغرض:په عوامو بلکه خواصوکښی چه ددې خلاف مشهوردی دهغې هیڅ دلیل نشته، اوچه په کوموارډو،فارسی رسائلوکښی چه څه لیکلی دی هغه دکوم معتبرځای څخه نقل ندی شوی والله اعلم۴جمادی الاخری سـ۱۳۲۲ه،

سوال :(۳۹٤)دماسختن دلمانځه دوترونه وروسته دنفلونوحضورپه بهشتی زیورکښی تحریر فرمایلی دی چه ادریدلوسره اداء کول پکار دی اوپه یوه وعظ کښی ارشاددې (وعظ عودالعسدص۱۴) چه د بعض اکابرو قول دی څکه دوترونه وروسته په ناستی سره دوه رکعته کول منقول دی او دقواعدشرعیه څخه په ناستی سره کولوکښی دنیم ثواب استحقاق به وی،لاکن ددې لپاره چه رسول الله په ناستی کړی دی دهمدی لامله مونږ ته په ناسته کول خوښ دی ،دخادم لپاره چه په کوم ترتیب ارشادوی تعمیل به وکولی شی ؟

جواب :دغه ویناددې لپاره چه داتباع مشعرؤو نوما نقل کړه لکه څنګه چی دپورتنی مضمون دلاسته کولوڅخه دامرواضح دی لکن دا عمل موقوف دی په دی پورې چه داثابت هم وی په داسې حال کښی چه د رسول الله ﷺ په ناستی سره کول هم منقول دی ؟ دهمدی په خاطرافضل همدادی تاسوئی په ولاړی کوی دلته خو یوازی ځینو اکابرو د دی قول مبنی بیان کړی ؤ۱۵/محرم سـ۱۳۴۳ه (تتمه خامسه ص۳۱۷)

په سهارکښی دفجرداقامت نه وروسته دفجردسنتو د اداء کولوحکم :

سوال :(۳۹۵)یوسړی داودس کولوسره راغی گوری چه دصباجماعت ولاړ دی ،اوجمات دومره لوی ندی چه که په یوه ځنډه کې سنت وکولی شی نودامام دقراءت اواز اوریدل کیږی ترڅو تعمل دآیت واذاقرء القران الایة وشی ،اوس دغه سړی ته څۀ کول پکاردی ،یوسړی وائی چه حضرت امام محمدداطریقه بیان کړی که دفجر د سنتو چا ته دفضایل کثیره په وجه شوق وی نوهغه ته پکارده چه په مذکوره حالت کې دسنتونیت کولو سره دی مات کړی بیادی جماعت کې داخل شی، دفرضو د اداء نه وروسته دې فوراً سنتونه دفرض کیدلو په سبب وکړی آیا دا وینا دده غلطه ده اوکه صحیح اوپه مذکوره حالت کې دمذکور شخص لپاره څه کول پکاردی ؟

جواب :په داسې حالت کې که دمسجددوه درجی وی نوامام چه په کومه درجه کې وی نوداشخص دی په دومه درجه کې اداکړی اوکه داسې موقع هم نه ؤه نوکوم علیحده ځای کې څومره لری والی چه ممکن وی همالته دی وکړی ؟ اوکومه طریقه چه په سوال کې موجوده ده بالکل ناجائزه ده اوپه امام محمدباندې تهمت دی فی ردالمحتار باب ادراک الفریضة والحاصل ان السنة فی سنة الفجران یاتی بهافی بیته والافان کان عندباب المسجد مکان صلاها فیه والاصلاها فی الشتوی او الصیفی ان کان للمسجد موضعات والافخلف الصفوف عندسارية اه وفی الدرالمختار الباب المذکور ثم ماقیل یشرع فیها ثم یکبر للفریضة او ثم یقطعها اویقضیها مردود وبان درالمفسدة مقدم علی جلب المصلحة وفی ردالمحتارتحت هذاالقول ان ماوجب بالشروع لیس باقوی مماوجب بالنذرونص محمدان المنذورلایؤدی بعدالفجر قبل الطلوع اه-۱۱-رجب ۱۳۲۲هرامدادص۵۳،

دجماعت په وخت دفجردسنتوحکم:

سوال :(۳۹۶)خالد دصبا لمونځ کولولپاره مسجدتته راغلی دی په نزدی جماعت کې جماعت کیږی خالد دسنتوله کولوسره په جماعت کې شامل شی که امام په کوم رکن کې پیداکړی شامل شی ؟ مفتی به مسئله په حواله دثقه فقه مزین په خپل مهرسره ابلاغ وفرمایې؟

جواب :ځمونږ دحنفیه ؤ مذهب همدادی چه که دفرضودنیولو امید وی نوسنت دی نه پریږدی کذافی الکتب المذهبیة، ۲ذی الحجه ۱۳۳۱ه (تتمه ثانیه ۱۰۵)

سوال :(۳۹۷)اول سوال عرض دادی چه دلائدنیوکتابونودعبارتونو سره ماته شک پیدا شوی دی چه دحضرت په بهشتی گوهرمطبوعه بلالی واقع ساډهورکې چه کومه مسئله موجوده ده صحیح ده یاپه هغو راتلونکو کتابونو څخه چه ظاهراً کومه مسئله پوهی ته راځی هغه صحیح ده اودغه مسئله ستاسی دکتاب بهشتی گوهرمذکوره مطبوعه دږه جماعت کې د شاملیدونه شاملیدومسایل صفحه ۷۱، ترعنوان لائدې درج ده .

مسئله : دفرض کیدلوپه حالت کې چه کوم سنت اداکولی شی برابره خبره دی چه دفجروی اوکه دکوم بل وخت هغه دی په داسې ځای کې وکولی شی چه دمسجدڅخه علیحده وی ،ددې لپاره چه کوم ځای کې فرض لمونځ وی هلته بیابل لمونځ کول مکروه تحریمی دی ،اوکه څوک داسې ځای پیدانکړی نودصف نه علیحده دمسجدپه کومه گوشه کې دی وکړی

(درمختاروغیره) (برابره خبره دی چه دفجروی اوکه دبل وخت) دلفظ څخه تعمیم معلومیږی اوذیل کې مندرجو کتابونودعبارتونوڅخه دفجر تخصیص معلومیږی دهمدی په خاطر ستاسوڅخه په نهایت مؤذبانه ډول التجاء دی چه تاسوکافی شافی ځواب سره ما ددې ظلمت څخه وباسی په کوم کې چه اوس وخت زه یم او هغه موعودعبارت دادی فی مراقي الفلاح ص۳٤ مبطوعة مصرفصل فی الاوقات المکروهة ویکره (التنفل) عندالاقامة لکل فریضة الاسنة الفجراذا امن فوت الجماعة وفی الکتاب المذکورص۸٦فی باب ادارک الفریضة ومن حضروکان الامام فی صلوة الفرض اقتدی به ولایشتغل عنه بالسنة فی المسجدولولم یفته شيء وان کان خارج المسجدوخاف فوت رکعة اقتدی والاصلی السنة ثم اقتدی لامکان جمعه بین الفضیلتین الافی الفجرفانه یصلی سنته ولوفی المسجد بعیداً عن الصف ان امن فوته ولوبادراکه فی التشهدوقوله ﷺ اذااقیمت الصلوة فلاصلوة الاالمکتوبة محمول علی غیر صلوة الفجروهولم یصل رکعتی الفجران حشی ان یفوته رکعة ویدرک الاخری یصلی عندباب المسجدثم یدخل لانه امکنه الجمع بین الفضیلتین وان خشی فوتهادخل مع الامام لان ثواب الجماعة اعظم والو عیدبالترک الزم بخلاف سنة الظهرحیث یترکهافی الحالین لانه یمکنه اداؤهافی الوقت بعدالفرض هوالصحیح،اوپه همدې ترتیب په درمختارکې هم موجوددې دعبارت دطوالت دوجهی نه دهغو دوو کتابونو دعبارت نقل ہې وکړوگنی دډیرو نوروکتابونو نه هم همدا معلومیږی؟

جواب :د نورو کتابونونه چه څه معلومیږی هغه صحیح دی، معلومه نده چه په علم الفقه کې چه کوم دبهشتی گوهراصل دی څنگه تعلیم لیکلی دی ،گوهربهشتی دهغونه پدې ترتیب منتخب کړی شوی دی چه په سرسری نظر سره دمضامینوپه اول اواخرباندې نشانه جوړه کړیده اوکاتب نقل کړی دی یویولفظ ندی کتل شوی داعتمادپه سبب. (ترجیح خامس ص۱۴۲)

دسنتوپه مینځ کې دتکبیرکیدلوحکم:

سوال :(۳۹۸)یوسړی دڅلور رکعتوسنتوکولونیت وکړلودیورکعت دپوره کولوسره دوم رکعت لپاره اوچت شوپه همدې وخت کې چادفرض لمونځ تکبیروویلی دنفل اوسنت کونکې څلور واړه رکعتونه پوره کړی یاپه دوه رکعتونواکتفاء وکړی اودوه نوررکعتونه دی قضاېې وکړی اوکنه؟

جواب :که دسنت اونفلوپه مینځ کې تکبیروشوپه دوه رکعتونوسلام گرځولو سره دی په جماعت کې داخل شی راجح[1] او اشهر همدا دی ، والشارع فی نفل لایقطع ویتمه رکعتین وکذاسنة الظهروسنة الجمعة اذاقیمت اوخطب الامام یتمها اربعا علی القول الراجح لانهاصلوة واحدة ولیس القطع للاکمال بلا للابطال خلافالمارجحه الکمال درمختارقوله خلافا لمارجحه الکمال حیث قال وقیل یقطع علی راس الرکعتین هوالراجح لانه یتمکن من قضائها بعدالفرض والابطال فی التسلیم علی الرکعتین فلایفوت فرض الاستماع والاداء علی الوجه الاکمل بلاسبب الخ اقول وظاهرالهدایة اختیاره وعلیه مشی فی الملتقی ونورالایضاح والمواهب وجمعة الدرروالفیض وعزاه فی الشرنبلالیة الی البرهان وذکرفی الفتح حکې عن السغدی انه رجع الیه لماراه فی النوادرعن ابی حنیفة وانه مال الیه السرخسی والبقالی وفی البزازیة انه رجع الیه القاضی النسفی وظاهرکلام المقدسی المیل الیه ونقل فی الحلیة کلام شیخه ابن کمال ثم قال وهو کمال قال هذاومارجحه المصنف صرح بتصحیحه الولوالجی وصاحب المبتغی والمحیط ثم الشمنی وفی جمعة الشرنبلالیة وعلیه الفتوی شامی مجتبايې جلداول ص٤٧٩) نوکه دفرض لمونځ نه وروسته سنت وی نوڅلورواړه دی قضاېې وکړی اوکه نفل ول هیڅ څه نه لاړمیږی وقضی رکعتین لونوی اربعاغیر مؤکدة علی اختیارالحلبی وغیرهٗ ونقض فی خلال الشفع الاول اوالثانی ای وتشهد للاول والایفسدالکل اتفاقاًدرمختارباطخطاوی مصری ج۱ص۲۹۰، والله اعلم (امدادج۱ص۱۸)

اهمیت دمشغولتیاپه قضاء دنوافلوڅخه:

سوال :(۳۹۹)نوافل کول افضل دی یاقضاېې لمونځونه؟

جواب :فی ردالمحتارعن المضمرات الاشتغال بقضاء الفوائت اولی واهم من النوافل الاسنن المفروضة وصلوة الضحی وصلوة التسبیح والصلوة التی رویت فیهاالاخباراه ای کتحیة المسجدوالاربع قبل العصر والست بعدالمغرب (ج۱ص۷۲۸) ددینه معلومه شوه چه دقضاېې لمونځونوکول دنفلونه بهتر دی بغیر دسنن موکده نه اوهغو نوافلو نه چه ذکر ئی په پورته عبارت کې دی. فقط ۱۳۲۵ھ (امدادص ۸۳ج۱)

---

[1] لکن که څوک په بل قول چه اتمام دڅلورودہ په سنتوکښی عمل وکړی امکان لري. ۱۲منه.

په کورکې دفجردسنت کولوڅخه وروسته په مسجدکې دتحیة الوضوء حکم:

سوال :(۴۰۰)دفجردسنت لمونځ په ځای کې دکولوسره په مسجدکې دفرض لمونځ داداء کولولپاره څم په دغه وخت دتحیه المسجدلمونځ کولی شم اوکنه ؟

جواب :په دغه وخت کې نه تحیه الوضوء شته اونه تحیة المسجد شته همدارنګه ددغوسنتوپه مسجد کې کول افضل دی،بلکه دټولومؤکدو سنتوترڅوچه داتهام یاتشبه باهل البدعة څخه محفوظ پاتې شی کوم چه ددغو سنتوتارکین دی . ۱۰رجب ۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه ص۱۷)

دعشاءدلمانځه نه وروسته علاوه دمتواترودوه رکعتونود دوه رکعت نفلوثبوت :

سوال :(۴۰۱)ځمونږ په پنجاب علاقه کې چه دعشاء ددؤومؤکدوسنتو نه وروسته اکثره خلک په ناستی سره دوه رکعت نفل لمونځ اداءکوی ددغودوه نفل رکعتونوڅه ثبوت دصحیح ،حسن یاضعیف حدیث څخه شته اوکه بدعت دی ؟

جواب :عن عائشة قالت ماصلی النبی ﷺ قط فدخل علی الاصلی اربع رکعات اوست رکعات رواه احمد وابو داؤد واسناده صحیح کذافی آثارالسنن ص۲۳ج۲، ۲۲/صفر۱۳۳۳ھ (تتمه ثالث ۲۰)

په تهجدوکې ددولسورکعتونودلیل :

سوال :(۴۰۲)په شامی مصری ج۱ص۴۰۲کې شته (قوله واقلهاعلی مافی الجوهرة ثمان الی قوله والله اعلم ،ددې مجموعی عبارت څخه دتهجد لمانځه دولس رکعت کیدل کله هم نه ثابیتږی بلکه یوازی آته رکعتونه نو د زیوربهشتی مدلل اومکمل دوهمه حصه ص۴۳ عبارت نورزیات نه زیات دولس رکعتونه دی ددې څه مطلب اودکوم ځای څخه ېې لیکلی دی هیڅ پته ونه لګیدله ؟

جواب :فی مالابدمنه للقاضی ثناء الله الپانی پتی المسلم فی التحدیث الملقب عندالشاه عبد العزیز الدهلوی بیهقی الوقت مانصه ،اوددولسورکعتونوڅخه زیات هم ثبوت نه دی رسیدلی الی قوله پیغمبر علیه‌السلام کله کله تهجددوتروسره اوه رکعته کړی اوکله کله یولس اوکله کله دیارلس اوکله کله پنځلس الخ ویتاید بما فی صحیح البخاری عن ابن عباس الحدیث بطوله وفیه ثم صلی رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم اوترالخ وفی هامشه فیه دلیل علی ان صلوة اللیل اثناعشررکعة اه ،اوثمان چه هغه اکثراویلی دی هغه په اعتبار

داکثرعادت نبویه سره دی ،کنه نوددې قول دصحاحو خلاف کیدل لازمیږی ،اوکه دسوال سره مقصددې تحقیق دی چه د شامی حواله ولی ورکولی شوی ،د دې ځواب په اصل کې دحوالی ورکونکې په غاړه دی دچاچه نوم په شروع دکتاب کې شته مګر تبر عازه ځواب ورکوم چه حواله داهمواجزاؤ په اعتبارده .۱۹ذی القعده ۱۳۴۴ھ (تتمه خامسه ص۴۳۷)

دمعکوس لمونځ حقیقت :

سوال :(۴۰۳)په بعضی کتابونوکې می دمعکوس لمونځ اصطلاح دنظره تیره شوه لاکن دهغې تفصیل باندې پوه نشوم ،یعنی په داسې حالت کې درکوع سجدی ،قیام وغیره ارکان دلمانځه څرنګه کولو سره به ممکن وی بله داچه ددې ثبوت هم دحضور اقدس اوصحابه کرامو دژوند دحدیث اوسیرت په دعام او متداولو کتابونو کې هم له نظره نده تیرشوی ، البته دحضرت محبوب الهی دملفوظات فوائد الفوائدپه شروع کې دا تذکره موجوده ده چه سلطان ابوسعید ابو الخیر په اتباع سنت کې دغه لمونځ هم کولو او حضرت شاه ولی الله په القول الجمیل کې دالمونځ په داشغال جشتیه په لړی کې درج فرمایلی ده لکن دابې هم فرمایلی دی چه ددې ثبوت دسنت څخه نه ملاویږی په دی باب کې دجناب دتحقیق څخه مستفیدکیدل غواړم؟

جواب :دی ته مجازاً صلاة ویل کیږی په اصل کې دایوه مجاهده ده یوه معالجه ده اودمعالجی لپاره منقول او ماثورکیدل ضروری نده هومنهی عنه نه کیدل ضروری دی نودا منهی عنه نده لکن مزاجونه پدې وخت کې دهغه متحمل کیدلی نشی لهذامشایخو دا ترک فرمایلی دی (تتمه خامسه۲۵۸)تاریخ ۳۰ربیع الثانی ۱۳۴۷ھ

دقبل العشاء دڅلورکعتونوتحقیق :

سوال :(۴۰۴)دقبل العشاء څلورکعته سنت دکوم حدیث څخه ثابت دی شیخ دهلوی په لمحات کې لیکلی دی چه مادددې مضمون هیڅ حدیث ندی لیدلی فقهاؤ دادکوم ځای څخه ثابت کړی ؟

جواب :[۱]- شاید په ظهریاپه عصرباندې هې قیاس کړی وی فقط والله اعلم ۱۵ ربیع الاول ۱۳۲۵ھ

فصل فی التراویح :

په یوه مسجدکې دتراویحودتعددحکم :

سوال :(۴۰۵)(۲)یوجامع مسجدچه طول هې ۲۸گزاوعرض هې ۲۱گزه دی،که غواړی چه قران شریف په مذکوره مسجدکې دوه ځایه ددؤوحافظانو په مینځ کې تراویح ورکړی اوپه مینځ کې کوم یوآوازداسې کړی چه یو د بل آواز ته حرج واقع نه شی آیا جائز دی اوکنه ؟

جواب :په یوه مسجدکې دوه ځایه تراویح کول په دی شرط چه د نفسانیت په لارنه وی اویوته دبل نه حرج نه وی جائزدی مگرافضل دادی چه دیوه امام سره ټول اداء کړی فی البخاری عن عبدالرحمن ابن عبدالقاری انه قال خرجت مع عمربن الخطاب لیلة فی رمضان الی المسجدفاذاالناس اوزاع متفرقون یصلی الرجل لنفسه ویصلی الرجل ویصلی بصلوته الرهط فقال انی اری لوجمعت هولاء علی قای واحد لکان امثل ثم عزم فجمعهم علی ابی بن کعب (الحدیث) ددې روایت [۱]- څخه ثابته شوه چه حضرت عمرپه متفرق کونکودتراویحو باندې تشنیع نده فرمایلی نوځرګنده شوه چه داجائزده اودیو امام سره کول ته هې افضل ویلی دی ددینه معلومه شوه چه افضل همدادی.والله اعلم۱۴ذی الحجه ۲۳۰۰ھ(امدادص ۱۹ج۱)

د عذرپه حال کې په دابه باندې دتراویحوجواز:

سوال :(۴۰۶)په رمضان شریف کې دکډې په ورځ دشپی کډه وی تراویح په څه ډول وکړی آیا دنوافلوپه شان هې دسورلی په سرکولی شی ، سورلی چه دفیل وی ؟

---

[۱] ددې تحریرنه وروسته دصغیری دلیدلوسره ددې مسئلی څواب چه دلائدنی عبارت چه دعالمګیری څخه منقول ده ظاهریږی معلوم شوهغه عبارت دادے وقال الحلبی فی الغنیة اماالاربع قبل العشاء فلم یذکرفی خصوصهاحدیث لکن یستدل بعموم ماروا الجماعة انه ﷺ قال بین کل

(۲)اذانین صلوه بین کل اذانین صلوة ثم قال بعدالثالثة لمن شاء فهذامع عدم المنافی من التنفل قبلهایفیدالاستحباب لکن کونهااربعایتمشی علی قول ابی حنیفه لانها الافضل عنده .منه ۱۲

[۱] په دی استنباط کښی تامل دے ځکه داحالت دهغه وخت وٴچه کله دجماعت اهتمام نه وٴاووجه دعدم تشنیع هم همداعدم اهتمام وٴددې نه دمذکورحکم استنباط مشکل دے بالخصوص په داسې حالت کښی چه کله ددې څخه هغه مقصود فوت شی دکوم لپاره چه حضرت عمرﷺ دااهتمام وفرمایلو،تصحیح الاغلاط ص۵.

جواب :اداء کولی ئې شی ،فی ردالمختاربخلاف سنة التراویح لانها دونهافی التاکدفیصح قاعداً وان خالف المتوارث وعمل السلف کما فی البحرقلت وافادت المخالفة الکراهة وتجربالعذروفی الدرالمختار فهی صلوة وعلی الدابة فتجوزحال العذر الی قوله وذهاب الرفقاء ۱/شعبان ۱۳۲۱ھ (امدادج۱ص۳۷)

دتراویحودرکعتونودعددعدم تنقیص :

سوال :(۴۰۷)که کډه اته نه بجی دشپی شروع کیږی نود تراویحوپه تعدادکې کم اداء کولی شی اوکنه اوترڅوپورې به کمی کولی شی ؟

جواب :کله چه په سورلی باندې جائز د بیا دکمولو ضرورت نشته څومره چه دکډی نه مخکې کولی شی دهغه بقیه دی په سورلی وکړی . فقط پورتنی تاریخ (امدادص۳۸ج۱)

په تراویحوکې داجیرحافظ څخه دقران د

اوریدلوحکم سره دبیا نه دمختلفوصورتونو:

سوال :(۴۰۸)ځمونږ په هیوادکې دڅوکلونوراهیسی رواج شوی چه اکثرحافظ په تراویحوکې دختم کولو لپاره په مسجدونوکې په رمضان شریف کې دمبلغ په مقررولوسره ختم کوی،که کوم ځای کې امیدد لاسته راتللو زیاتو پیسووی نونه فرمایې: دغه امرپه اجرت علی الطاعة کې دکوم چه حرمت اومنع په شرع کې واردده په دی کې داخل ده اوکنه ؟ اوبعضی فقهاء فقط کراهت وائی اوځینې فقهاء جائز وائی، او متاخر فقهاء په امور اربعه کې یعنی امامت، اذان، تعلیم اووعظ کې ضرورةً جائز وائی نودغه ختم د داسې امامت باب کې په داخلولوسره د تراویحوامامت ته هم په کوم کې چه ختم وی دامامت څخه خارج نه ویل کیږی ،دفقهاء دعبارت څخه یادنوروکتابونوڅخه حرمت داجرت دقران په ختم باندې تصریح کله هم پیداشوی ندی سواء دقاعدی او قیاس څخه که دفیض منظردنظر تیر شوی نه وی نولیکل وفرمایې ځکه چه دایصال ثواب دقراة په منع کې چه په اجرت سره واقع شوی ، فقهاؤددې په منع کې تشددکړی دی ،په تراویحوکې چه ایصال نشته دتامل محل وائی ،اودفقهاء دتعلیل نفی الامتناع تضیع دحفظ القران چه دقران دتعلیم دی په حفظ قران کې هې هم جاری وائی ،ځکه چه د تراویح ختم ترک کړی نوپه حفظ کې به فتوراوقصورواقع شی کله کله دشاه

عبدالعزیز صاحب دهلوی څخه چه په تعلیم قران کې وائی ،دچا کورته تلل اودسهارنه ترمابنامه کیناستل الخ داجاری محل وقف کولوسره ددې اجرت په اخستلوکې هیڅ ډول خلاف ندی ویل شوی ، اوویل شوی اگرکه دمبلغ ورکړه راکړه واقع شوی خودتبادل اوتعارض په طریقه نه وی ،بلکه دصدقی اوهدیې په طریقه وی چه څوک غواړی نوسودگرځی اوداالله لوستلی شی اودهغه په دی ترتیب په ژبه تصریح کولوکې نوراحتمالات ورک کیږی انتهی،دغوصورتونوکې حق اود واقع مطابق اومدلله صحیح وجه مطلوب دی اوپه دغوامورو سواداکثرولوستونکوعادت دادی چه دترتیل اوتجوید دقواعدوڅخه عاری دزرخلاصولو غوښتونکې اوپه ګنوڅایونوکې غلطی ویونکې ځای په ځای توته کوی یاګډوډ کیږی یاوقفه کوی بیاپه خپل خیال کې راځی بیادمعین مقام پورې لوستلوسره بغیردسهوی لمونځ کول اوپه اعراب اوالفاظوکې دکفرلحاظ نه ساتل داسې ختم کې داجر امیدشته اوکه دګناه موجب بینوا توجروا؟

سوال :(۴۰۹)الفصل الثالث امورمبتدعة باطلة لااصل لهافی الشریعة اکب الناس علیهاعلی ظن انهاقرب مقصودة وهذه کثیرة فلنذکر اعظمهامنهاوقف الاوقاف ای النقود لتلاوة القران العظیم فی اجراء قرانیة عین الواقف قراتهافی مکان مخصوص اولم یعین له مکانااو لان یصلی نوافل اولان یسبح ای یقول له سبحان الله کذاوکذااولان یهلل اولان یصلی اواطلق فی ذلک کله ولم یذکرعدداویعطی ثوابها لروح الواقف اولروح من اراده واصل المسئلة صحیح فیمن قراالقران اوسبح اوهلل اوصلی کذارکعة واهدی ثواب ذلک لفلان الحی او المیت قال الوالدفی شرحه علی شرح الدرر فی بیان الحج عن الغیر اعلم ان الانسان له ان یجعل ثواب عمله لغیره صلوة اوصوماًاوصدقة اوقراءة قران اوذکرااوطوافااو حجاًاوعمرة اوغیرذلک عنداصحابنا کذافی البحراماقوله علیه الصلاة والسلام لایصلی احدئن احدولایصوم احدعن احدفهوفی حق الخروج عن العهدة لافی حق الثواب فان من صام اوصلی اوتصدق وجعل ثوابه لغیره للاموات والاحیاء جازویصل الیهم ثوابه عنداهل السنة والجماعة کذا فی البدائع ثم فی البحروبهذ اعلم انه لافرق بین ان یکون المجعول له میتااوحیاوالظاهرانه لافرق بین ان ینوی به عندالفعل للغیراویفعله لنفسه ثم بعدذلک یجعل ثوابه لغیره لاطلاق کلامهم ولم ارحکم من اخذشیئا من الدنیافیجعل شیئامن عبادته للمعطی وینبغی ان لایصح ذلک قال الوالدرحمه الله ففیه نظربل اطلاق ماسبق یقتضی

الصحة انتهی ووجهه ان اخذالدر اهم صدقة من المعطی واخذالصدقة لایمنع الثواب للمعطی ووجه الاول فی المتن ان ثواب العبادة لایدخل تحت عقدالبیع لان ذلک مخصوص بالاعواض الدنیویة بهذاالسبب یبطل الوقف المشروط فیه ذلک لان بدله اخذ المعلوم من الوقف فی مقابلة فعل الشرط الذی شرطها الواقف فهوکالبیع للثواب وان اعتبرناوجه کونه صدقة علی من یقرا الواقف القران اویصلی له الی اخره لاان ذلک المعلوم عوض عن تلک القربة وثمن لثوابهاولکنه بمنزلة مااذاکان الواقف علی امام الجامع اوالخطیب ونحوذلک فانهاشروط علی من اتصف بذلک فهی صدقة من الواقف علی صاحب هذه الوصف المذکور لان الوقف لیفعل الموقوف علیه ذلک فی مقابلة اخذه للمعلوم المعین له ومنهاالوصیة باتخاذالطعام والضیافة یوم موته اوبعدها وباعطاء دراهم معدودة لمن یطلب القران لروحه اویسبح له اویهلل اوبان یبیت عندقبره اربعین لیلة اواکثراواقل اوبان یبنی علی قبره بناء وکل هذه بدع منکرة ای انکرهاالشرع لمخالفتهالمقتضاه حیث اشتملت علی بیع ثواب الطاعة واخذا الشئ من الدنیافی مقابلته والوقف والوصیة باطلان والما خوذمنهاحرام للاخذوهوعاص بالتلاوة والذکرلاجل الدنیاوالمفهوم منه ان الذی یاخذذلک لوتلی القران اوذکرالله تعالی اوصلی کذارکعة اوهلل اوکبرونحو ذلک من انواع القربات لالاجل مایاخذه من المعلوم المعین له فی الوقف لمن فعل ذلک بل لوجه الله تعالی واخذالمعلوم صدقة علیه من الواقف جازوصح الوقف حینئذٍ وهوماذهبناالیه فیماتقدم فی حق جمیع الوظائف فی الاوقاف کلهاولیس الامرمخصوصاًهذاالنوع منهما انتهی،حدیقة الندیه شرح طریقه محمدیه۱۲،دعالمګیری عبارت دادی واختلفوافی الاستیجار علی قراءة القران علی القبر مدة معلومة قال بعضهم یجوزکذافی سراج الوهاج (جلدثالث فی کتاب الاجارة ص۱۳۵) په درالمختارکې ددې عبارت توجیه دعلی قراءة القران په ځای علی تعلیم القران ضرورویلی دی کنه نودتهولوفقهاؤ دتصریح خلاف ېې ویلی دی دمدار سوفاضل مولویصاحب دجوازصورت پدې ترتیب تحریرفرمایې دمتقدمینوفقهاء حنفیه په نزداجوره دعبارتونوباطله دی،لکن متاخر ینوپه اذان ،امامت اوتعلیم دقران وغیره کې جائز ګرځولې ، او امامت دپنځه وخته لمونځونو،اخترونو اوتراویحوته اودتراویحو دامامت په ویستلوباندې سندنه پیداکیږی ،اوهغه څه چه فقهاءېې په علت دجوازتعلیم دقران کې وائی چه لظهورالتوانی فی الامور

الدينية ففى الامتناع تضيح حفظ القران دتراويحوپه امامت کې هم جاری کيږی چه دتراويحو دامامت لپاره دقران شريف ښه حفظ کوی اودجيدحفظ نه بغيردتراويحو امامت نشی کولی ،اوليدل کيږی چه هغه حفاظ چه دتراويحوامامت نه کوی يابې ترک کړی دهغوی په حفظ کې قصور وی،نودجوازدمانع کيدلونه وروسته به هيڅکله دتراويحوامامت ونکړی اودقران په حفظ کې به قصور راشی ،بلکه حفظ به پريږدی داهغه وخت دی چه امامت په اجاره واقع شی لاکن که په نوروکارونو باندې دامامت نه بغيراجاره واقع شی اوامامت ضمناً واقع شی دهغه عدم جواز کوم دليل نه لری ،اوشاه عبدالعزيزپه فتوی کې واقع شوی دی چه اجاری قاعده هغه ده چه په واجب اومندوب شی باندې نه منعقدکيږی ،اودقران تعليم کفايې فرض دی اومندوب على المعين نوداجاری ځای ندی،هوادچاکورته تلل دسهارنه ترمابنامه پورې کيناستل اودهغه دماشومانو پالل دتعليم نه بغيريوکاردی چه اجاره پری منعقدکيدلی شی انتهی،ددې عبارت څخه معلوميږی چه د مفتی صاحب داجاری دوه قسمه کولوسره په دوهم جهت کې بې د تعميم خيال دی والله اعلم نور هم داسې فتوی شته ،اوکه د هغوی په مينځ کې داجاری ترون واقع نه شی نو اگر که دالمعروف کالمشروط په قاعدی به په اجاره محمول وی ،لکن په دغه وخت بې نيت دمعاوضی درلوده ، نيت بې دصله رحمی اوصدقی درلودنوپه اجاری به محمول نشی، خصوصاً که تصريح وکړی دغه روپی دصله رحمی اوتبرع په طور . دحديقه الندية عبارت په همدې محمول دی اوپه عزيزيه فتاوی کې واقع شوی چه يوسړی ددينی علم ، يادقران حفظ يابه بل اطاعت باندې مشغولتيا غواړی خو د تنګلاسی اودمعاش دسبب دفقدان په وجه دغوکارونوته وزګارتيانه لری اوبل دسرمايي لرونکې ذمه وار سړی دهغه دقوت سبب شی ترڅوپه فارغه زړه په اطاعت باندې مشغوله شی په دی صورت کې دواړوته په هرطاعت دهغه کامل اجر حاصليږی قال تعالى للفقراء الذين احـ لخ،اوپه حديث کې چه کمک په اطاعت ځای په ځای ستايل شوی دی همدا دی ،لکن ديته اجرت ويل مجاز دی انتهی والله اعلم ؟

جواب :کليه فقهيه قاعده ده کل طاعة يختص بهاالمسلم لايجوز الاستيجارعليهاعندنااودهغې نقلی دليل دادی لقوله عليه السلام اقرؤاالقران ولاتاکلوابه اوعقلی دادي:لان القربة متى حصلت وقعت عن الحاصل ولهذاتتعين اهليته فلايجوزله اخذالاجرة من غيره كمافى الصوم والصلوٰة هكذافى الشامية المجلدالخامس ص۵ او متاخرينوخوفروعی ددې کلی څخه

استحساناديقاء اوحفظ شعائردين دضرورت په علت مستثنی اومخصوص کړی دی، فی الدرالمختار باب الاجارة الفاسدة ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والامامة والاذان اه فی ردالمحتاروقددذکرنامسئلة تعليم القرآن والفقه والامامة والاذان اه وفی ردالمحتار وقد ذکرنا مسئلة تعليم القرآن على استحسان اه.يعنى للضرورة آه جلد۵ص۵۳، ددينه معلومه شوه چه اصلی مذهب حرمت استيجارعلى الطاعة دی اودبعضی فروعو استثناءداصل مذهب خلاف ده دمذکورضرورت په علت دي نود مذکوره فروعوسوادبقيه اطاعتونوحکم په خپل اصل پاتې شو، قال فى الشامية يعيدالعبارة الاولى المذكورة وقداتفقت كلمتهم جميعا على التصريح باصل المذهب من عدم الجوازثم استثنوابعده ما علمته فهذادليل قاطع وبرهان ساطع على ان المفتى به ليس هوجواز الاستيجارعلى كل طاعة بل على ماذكروه فقط ممافيه ضرورة ظاهرة تبيح الخروج عن اصل المذهب من طردالمنع فان مفاهيم الكتب حجة ولومفهوم لقب على ماصرح به الاصوليون بل هومنطوق فان الاستثناء من ادوات العموم كماصرحوابه ايضاًاه، ددې عبارت سره معلومه شوه چه دختم فى التراويح تصريح په خصوصيت اساس نه گرځول (که مسلم وی) داستيجاردحرمت لپاره مضرندي.ځکه اولاپه فقهيه روايتونوکښی مفهوم مخالف حجة دي ثانيا:دکلام دصدرد عموم په وجه دالمستثنى نه ماسوادې ختم على الاجرت حرمت منطوق او منصوص دی،لکه چه آنفامذکوره عبارت په دی باندې دال دی ، اوکه دکليه قواعدووروسته هم دهر جزيې دتصريح خصوصيت سره ضروری وکولی شی نودکوم مسکرجديد الترکيب په حرمت باندې په کل مسکرحرام څخه به استدلال جائزنه وی وهوباطل دوهم تلاوة لايصال الثواب په کوم کښی چه حرمة استيجارپه خصوصی ډول مصرح ده ددي تعليل په تقرير دحرمت کښی علامه عينی دهدايې په شرحه کښی فرمايلي دي : ويمنع القارى للدنيا و الآخذ والمعطى آثمان فا لحاصل ان ماشاع فى زماننا عن قراءة الاجزاء بالاجرة لايجوز لان فيه الامربالقراءة واعطاً الثواب للامروالقراءة لاجل المال فاذالم يكن للقارى ثواب لعدم النية الصحيحة فاين يصل الثواب الى المستاجرلولا الاجرة ماقرء احد لاحد فى هذاالزمان بل جعلوا القرآن العظيم مكسباو وسيلة الى جمع الدنيا اناالله وانااليه راجعون اه كذافى الشامية ص۵۳. من المجلدالخامس ، اوظاهره ده چه داعلت په ختم فى التراويح کښی جاری دي نوداعلت په اشتراک سره دا ختم هم بالخصوص مصرح شو ځکه چه په ختم دتراويحوکښی هم مقصودثواب دي

کنه نوفی نفسه ددین په شعائروکښی ندي اوخلکو دا مکسبه جوړه کړي ده نواشتراک دعلت
ثابت شو په هرحال خصوصا واخستل شی اوکه عموماً ،بیاپه عموم کښی مفهوم اخستل کیږی
یا منطوقاپه هرترتیب سره حرمت استیجارعلی الختم ثابت شو،اوددینه اضافه تصریح نه
کیدلووجه داکیدلی شی چه دابه په هروخت کښي فاسد رسم نه وي هرمصنف دخپلې زمانی
په مفاسدوباندې تنبیه کوي،لکن هر کله چه دحرمت دلیل قائم دي نودحکم ثبوت متیقن دی
اوس پاتې شوه دا چه دجوازدتوجیهاتوځواب نودجوازهذاالختم لپاره ددي تقریرضرورت کوم
چه سوال کښی مذکوردي محض فاسددي چه منشاپې سوء تدبردي اودمزعومه ضرورت په
اساس دهغه په تعلیم دقرآن باندې قیاس کول بناء الفاسدعلی الفاسددي ځکه چه تعلیم دقرآن
په اعتباراصل وضع دتعلیم لپاره موقوف علیه دي کوم چه دحفظ لپاره موقوف علیه دي
نوپه اعتباردهغې قاعدی چه موقوف علیه دموقوف علیه ،موقوف علیه وی، تعلیم دحفظ
لپاره موقوف علیه دي،اوپه اعتباردعارض دعادت دغه تعلیم موقوف دي اخذ اجوری
دحفظ لپاره موقوف علیه شوه، بخلاف دختم مقیس چه هغه په اعتباراصل سره موقوف
علیه ندي دحفظ لپاره بلکه معامله بالعکس ده چه خپله حفظ دختم لپاره موقوف علیه دي
لکه څنګه چه ښکاره ده نودحفظ توقف په ختم پورې ثابت نه شو،غایة مافی الباب ختم اوختم
بی واسطی دحفظ په همدې اجرت پورې موقوف دي کوم چه دختم په مقابل کښی اخستل
کیږی ،لکن ددي لپاره په تعلیم باندې قیاس جائزندي چه ختم دحفظ په شان ددین
دمهماتونه ندی، لکه چه فقهاؤددي دسنت والی تصریح کړیده بلکه دائی هم ویلی دي چه که
په قوم باندې ختم دروندوی نوترک ئی افضل دي فی الدرالمختار وردالمحتاروالختم مرة سنة
ولایترک لکسل القوم لکن فی الاختیارالا فضل فی زماننا قدرمالایثقل علیهم واقره المصنف
وغیره الی قوله ومن لم یکن عالماً باهل زمانه فهوجاهل قوله الافضل فی زماننالان ..یر الجمع
افضل من تطویل القراءة الی قوله ولهذا قال فی البحر فالحاصل ان المصحح فی المذهب ان الختم
سنة لکن لایلزم منه عدم ترکه اذالزم منه تنفیرالقوم وتعطیل کثیرمن المساجد خصوصاًفی
زماننافالظاهراختیارالاخف علی القوم مجلداول ص ۷۳۹) ددې روایتونونه دختم د ضروریاتونه
نه کیدل ظاهردی نوچه کله ختم دضروریاتونه نشوه نوددې توقف په هغه اجرت باندې چه
عارض دعادت سره مثبت اومسلم وی دهغه جواز د ضرورت دعلت سره څنګه ثابتیدلی شی
بلکه په داسې حالت کښی ددې ختم اهتمام پریښودل کیږی لکه چه فقهیه مقرره قاعده ده :

اذا تردد الحکم بین سنة وبدعة کان ترک السنة راجحاعلی فعل البدعة کذافی الشامیة
المجلدالاول صفحه ۷۷۱) نوهرکله چه ددي سنت په اداء سره دیوبدعت دارتکاب کول راځی
نوداسنت به پریګدو،اوکه کوم سړی دتوقف حفظ علی الختم الموقوف علی الاجره داتوجیه
وکړی چه مراد توقف الحفظ علی تصورالختم بالاجرة وتوقعه دي نواولاخوددې عادت خورول
اوشایعول غلط دی ثانیا: دقرآن اوحفظ دتحصیل په وخت کې داکثرومحصلینو دی طرفته
التفات هم نه وي په دی ترتیب که داتوجیه وکولی شی چه بدون داجرت به ختم نه کوم اوبی له
ختم نه به محفوظ پاتې نشی نوددي هم اولاً: عادة خوروالی غلط دي په زرګونه بندګان دالله د
اوریدونکوپه لیدلوسره دخپل حفظ دبقاء لپاره تلاوت کوی ثانیا: دغه توقف په
دواړوتوجیهګانوکښی داصل وضع په اعتبارسره ندی لکه څنګه چه په تعلیم کې وه ،بلکه
دخپلې بدی طمعی څخه دی که هغی راشی اوددینه بغیردي هیڅوک نه کوي نوپکار ده چه
داسې تقریرسره هملته هم د آخذ اجرت دجوازحکم ورکول شی وهوباطل بالاجماع والتنصیص
من الشارع والفقهاء. اوپه تعلیم کې دی عادة ته پدې خاطر اعتبار ورکول شوچه په تعلیم کې
دومره مشغولتیاوی چه په بلی طریقی سره دمعاش اکتساب نشی کیدلی اوهرسړی فارغ
البال اومرفه الحال ندي په خلاف دمتنازع فیه حکم چه دهغه سره دمعیشت نوری لاری نه
مختل کیږی دهمدی لامله د تعلیم متعلق عادة شرعامعتبر اومخفف دحکم شواوهغه عادت
چه متعلق دختم وهغه معتبراو مخفف دحکم نه شوفافهم ،په همدې ترتیب دغه ختم په باب
دامامت کې دداخلولودعوه اوپه همدې بناء باندې هغه مستثنی ګڼل شول چه باطل دی ځکه
چه ختم نه عین امامت دی اونه موقوف علیه جزئیة یالزوماده ،ځکه چه امامت بې دختم نه هم
متحقق کیږی ،کماهو مدرک بالحسن نوپه دی اساس باندې داستثناء د دعوی ګنجایش
نشته ،اودشاه صاحب داولی فتوی له دی سره هیڅ تعلق نشته ځکه هغه توجیه دحبس
مخصوصه دی دضرورت دصورت سره اوکوم ځای کښی چه مذکوره ضرورت وی هلته دغه
تاویل مقبول ندي بلکه دیو طاعت فردبه هم پاتې وی ،په کوم باندې چه حکم دحرمت
داستیجار کولی شی ځکه دغه تاویل په هرځای کښی چلیدلی شی،علی هذاد دوهمی فتوی
ددې سره څه تعلق نشته ځکه اعانة علی الطاعة بیل څیزدي، اګر که دیته مجازاً اجرت ویل
کیږی ،اواجرت علی الطاعة جداڅیزدی اودمشاهدی نه ثابته ده چه اوس کوم رواج دي هغه
حقیقة اجرت دي کماهوظاهروسیاق قرینة عن الامام الاستاذ او همدارنګه داجرت تاویل کول
په اعانت سره معلل دي په ضرورت سره اودلته ضرورت نشته کما مراودا تاویل چه دا ئی

حسبة لله لولی اوهغه ئی حسبة لله ورکوی الخ بالکل دحسیاتونه انکاراوتاویل العمل بمالا یرضی به العامل دي کوم شخص چه ددې فاعلینومعامله وینی گوری هغه ته به هیڅکله شبه پاتې نه شی چه اصلی مقصداجرت دې،او داسې تصریح چه،دفعل خلاف وی اودمتعاقدینوپه نزدغیرمقصودوی محض هزل دي چه په شرع کښی بغیردمعدوده مستثنیاتو داعتبار قابل ندی قال الامام الاستاذ لا یطیب والمعروف کالمشروط اه قلت وهذامایتعین الاخذبه فی زماننا لعلمهم انهم لایذهبون الاباجرالبتة کذافی الشامیة المجلدالخامس صفحه ۵۲ فی تقریرمسئلة اخری اوردناهااحتجاجاً بالعلة ، اوبعضی بزرگانونه چه داتوجیه نقل کولی شی ممکن دی چه دهغوی په زمانه کښی په نیتونوکې به دومره فسادنه ؤ،گنی ددې توجیه غیرمقبول کیدل ظاهردي،اوپه حدیقه کې چه دبحرکوم عبارت منقول دي دهغه په حقله په شامی کې ردامنقول دي : وقداغتربمافی الجوهرة صاحب البحرفی کتاب الوقف وتبعه الشارح فی کتاب الوصایاحیث یشعرکلامهما بجواز الاستیجارعلی کل الطاعات ومنهار قراءة وقدرده الشیخ خیرالدین الرملی فی حاشیة البحرفی کتاب الوقف حیث قال اقول المفتی به جواز الاخذ استحساناً علی تعلیم القران لاعلی القرءة المجردة کماصرح به فی التاتارخانیة الخ جلدخامس صفحه ۵۳ اودرسم المفتی د قواعدو مطابق هرکله چه داقول مرجوح دي ،لهذاپه دی باندې به عمل جائزنه وی اوکوم عبارت چه په عالمگیری کښی دی دهغه متعلق علامه شامی لیکلی دی: والصواب ان یقال علی تعلیم القران فان الخلاف فیه کماعلمت لافی القراءة المجردة فانه لاضرورة فیهافان کان مافی الجوهرة سبق قلم فلا کلام وان کان عن عمدفهومخالف لکلامهم قاطبة فلایقبل وقداطنب فی رده صاحب تبیین المحارم مستنداً الی النقول الصریحة الی اخرماقال،جلدخامس صفحه ۵۲.په همدې ترتیب دجوازالقراءة علی القبرنه په جواز الاستیجاربانديې استدلال کړی دي محقیقینوددې هم تغلیط کړی دي قال الشامی وفیه ردایضاًعلی صاحب البحرحیث علل البطلان بانه مبنی علی القول بکراهة القران علی القبرولیس کذلک بل لمافیه من شبهة الاستیجار علی القراءة کماعلمت وصرح به فی الاختیاروغیره ولذاقال فی الولوالجیة مانصه ولوزارقبرصدیق اوقریب له وقرء عنده شیئاً من القران فهوحسن اماالوصیة بذلک فلامعنی لهاولامعنی ایضاً لصلة القاری لان ذلک یشبه استیجاره علی قراءة القران وذلک باطل ولم یفعل ذلک احدمن الخلافاء اه جلدخامس صفحه ۵۳، په یوځای کې

شامی ویلی دي : ولاضرورة فی استیجارشخص یقرا علی القبراوغیره اه جلدخامس صفحه ۲۷۷) دغیره په دی لفظ کې غیرقراءة علی القبرهم داخل دي کوم چه تراویح ته هم شامل دی دځواب حاصل داشوچه په سوال کې مذکورواج بالکل باطل اودشرعی مخالف دی اوداسې ختم هیڅکله دثواب موجب ندی بلکه دمعصیت موجب دي .والله اعلم رابع ذی الحجة ۱۳۲۱هـ(امدادص۴ج۱)

په تراویحو کې په بیلو طریقوسره داجیرحافظ نه دقران د اوریدلوحکم :

سوال :(۴۱۰) مسنون سلام لاندې سوالونه داستفسارپه توګه خدمت ته درروان دی ،او صواب والاځواب نه مومطلع وفرمایې؟

(۱) په دی منطقه کښی په عمومی طورپه اکثرومسجدونوکې په ټول رمضان کې دتراویح لمونځ دجماعت سره وی لکن ځوان حافظ په تراویحوکې امام جوړیدوسره دکلام شریف ختم کوی بی له عوضه، او نقدی نه ملاویگی (۲) دلته حافظ ته دمعاوضی ورکولودوه صورته رواج لری اکثره خومخکې دشروع د تراویحونه معامله صفاصفاکوی ،لکن دداسې حافظانوشمیرزیات دی چه دعوض تعین نه کوی بلکه په کومه ورځ چه کلام شریف ختمیگی دتراویح لمونځ مقتدیان په خوشحالی سره اوپه شوق سره حافظ صاحب ته نقودوراندې کوی کوم چه حافظ صاحب دبی درده ځلوا په شان هضموی . (۳) یودا صورت هم مستعمل دی چه دمحلی رهبس یاکوم دقدرت خاوندسړی یوحافظ محض دختم کلام شریف لپاره په خپل مسجدکې مقرروی ،اودهغه په خدمت کې نقدی معاوضه دخپل خاص جیب نه پوره کوی په مقتدیانو دهیڅ څه ورکول نه راځی(۴) د هغه مخدوم داصلاح الرسوم درسالی دمطالعی نه صفاظاهره دی چه دالله په اطاعت باندې اجرت نشته دی لهذاپه پورتنیوسوالونوکې کوم یوصورت په غرض دجواز داقتداء دامام ماجوراختیارکولی شی ؟

(۵) هرکله چه دماجورحفاظووباء عالمگیره ده نومحض په شل رکعتو دتراویح دلمانځه باجماعت په کوم کې چه دکلام پاک څو سورتونه لوستل کیږی افضل اوانسب ده په نسبت سره اقتداددغوماجورو حفاظو (۶)که دحافظ صاحب سره نه دتراویحومخکې معامله وکولی شی اونه دکلام پاک په اختتام باندې هغه ته اجوره ورکولی شی بلکه دټول کال په دننه کې بغیردتعین دتاریخ دهغه کماحقه خدمت په نقدوسره وکولی شی، نو آیا دغه نقدی معاوضه اخستل حافظ ته جائزدی اوداسې حافظ اقتداء کولی شی ؟ (۷) په یوی محلی کې

دتراویحولمونځ په جماعت سره اداءکولی شی لکن په هغه کې دکلام پاک ختم درواج مطابق نشته دی لکن صرف دالم ترکیف نه ترآخره پورې څه سورتونه وائی نوپه دی دوه سړیوکې دچاعمل افضل دی ؟آیادهغه سړی چه په خپله محله کې په داسې تراویح لمونځ کې شاملیږی یادبل سړی چه په محله کې دکرایه دارحافظ پسی اقتداء کولوسره په ختم کولوباندې فخرکوی (۸) که په کوم ښار کې دحسن اتفاق په اساس په کوم خاص مسجدکې کوم حافظ محض په نیت دثواب بلادکومی نقدی معاوضی کلام پاک په تراویح لمونځ کې ختموی نوپداسې حالت کې په نورومسجدونوکې یوازی په الم ترکیف سره جماعت قائمول جائزدی اوکنه؟(۱) کله هغه مسجدپه دی محله کې نه وی (۲) کله هغه مسجدپه بله محله کې وی ؟

جواب :ددې په خاطر چه په تراویحوکې دقران اوریدل ددینیه مقاصدو څخه دی اودسلفونه ددې اهتمام متوارث دی اوهغه اوس دزمانی دفسادپه وجه مخلص اوروونکې خلک کم پیداکیږی که دداسې حفاظو سره دقران اوریدل ونه شی ،نویقیناً په بعضی ځایونوکې به ځینې خلک ټول عمرکې دقران داستماع نه محرومه پاتې شی ،دهمدی لامله اوریدونکې به مضطروګڼل شی اوشرعی قاعده ده چه اضطرار د تیسیر غوښتونکې دی دهمدی په خاطرکه ممکن وی ددغو اوریدونکو په حق کې ددې فعل څه تاویل کول مناسب دی اودلته دغه تاویل ممکن دی [۱] چه دغه اجوره (برابره خبره ده چه مشروط وی اوکه معروفه چه هغه هم دمشروط په حکم کې دی دامامت په مقابل کې وویل شی،کوم چه متاخرینوجائز ګرځولی اوددې لپاره چه ختم اوروونکې مضطرندی دهغوی په حق کې ددې تاویل اعتباربه نه شی کولی نودهغوی په حق کې دغه اجرت بحالهادرست ندی ،کیدی شی چه په دی تقریرسره دټولو سوالونوځواب به شوی وی ، که دکوم خاص انسان ددې سره انطباق ظاهرنه وی نومکرردی پوښتنه وشی (خوداپارچه هم بیاراوړی) ۸رمضان المبارک ۱۳۳۳۱هـ (حوادث ۱-۲ص۱۱۶)

---

[۱] ددینه بعدپه ۱۰رمضان ۱۳۳۲هـ کی یوه ددې دعلی الاطلاق ممنوع والی نوشته شوه په هغی کی دویل شوی تاویل څوا پ هم شته اوهغه ویل شوی ددې ختم دینیه مقاصد کیدل دی اوهغه ځواب چه دهغې فتوی خلاصه ده داده چه کوم ځای کی چه فقهاؤیوه ختم ته سنت ویلی دکوم نه چه ظاهراسنت موکدمراددے هلته ہې داهم لیکلی دی چه کله په خلکوباندې ثقیل وی هلته دی په الم ترکیف سره وکړی نوکله ہې چه دجماعت دتقلیل نه دخان ساتلو لپاره ددې سنت دترکولواجازه ورکړه نوپه اطاعت باندې داستیجارمحذورددینه لوی دے ددینه دساتلولپاره ولی ونه ویل سی چه الم ترکیف ولولی اه ددې په خاطر چه دافتوی وروستی ده دمجیب لپاره هم دعمل کولو لپاره متعین ده باقی دسابقی فتوی نقل کول ددې لپاره دے چه نوراهل علم هم ددواړوخوابونوپه اساسونوکی غوروفرماېې اوچه کوم راجح وی په هغه فتوی ورکړی ممکن ده چه دمجیب احقرنظرقاصروی ۱۲منه عفی عنه

دترجیح الراجح نه دمذکوره مسئلی توضیح ص۲۲۴:

په حوادث الفتاوی ۱۳۳۱ص۱۱۸کې داستماع قران من الحافظ الاجیر مسئله شته دهغه په نهمه کرښه باندې یوه حاشیه [۱] ده هغه ملاحظه وفرماېې : اوپه تتمه ثانیه امدادالفتاوی ص۱۲۲ کې هم ددې مسئلی تحقیق [۲] شته هغه هم وګوری (ترجیح ثالث ص۲۳۴)

سوال :(۴۱۱) کوم حافظ چه تراویح اورووی هغه ته ورکول هم جائزدی یاورکول اواخستل دواړه ناجائز (۱)اوکه بلااجوری حافظ پیدانشی نوپه اجوره مقررکړی یاپه الم ترکیف سره تراویح وکړی ؟ (۲) اوکله چه په امامت باندې اجوره جائزه وی نوپه تراویحوکې یوقران هم موکدسنت دی په هغه باندې ولی اجوره ناجائزده ؟

جواب :(۱) زه خوښې ناجائز ګنم (۲) زه خوښې په الم ترکیف سره ورکوم (۳) کوم ځای کې چه فقهاؤیوختم سنت ویلی دی دهغه په ظاهراً مؤکد سنت مرادی دی هلته ہې داهم لیکلی دی چه کوم ځای کې چه په خلکو باندې دروندوی هلته دی دالم ترکیف وغیره لوستلو سره وکړی ،نوچه کله دجماعت دتقلیل نه دبچکیدوپه خاطرددې سنت دترک اجازه ورکول شوه ،نوداستیجارعلی الطاعت محذور خوددینه ډیرلوی دی ددې نه دبچ کیدلولپاره ولی نه ویل کیږی چه په الم ترکیف سره ہې وکړی اوددینه د ۱-۲نمبروجه هم معلومه شوه ۱۰رمضان ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه ص۱۲۲)

په تراویحوکې دختم لپاره داستیجاردحیلی باطلول :

سوال :(۴۱۲) که زیدته څوک دبی اجرت ختم دپوره کولوپه سرپه خوشحالی سره لس روپی ورکړی یاېې دیوی میاشتی لپاره امام مقررولوسره څه اجرت ورکړی پدې ترتیب سره عندالشرع اجرت حلال شواوکنه؟ اودامامت په صورت کې دغه حلال والی کې کومه شبهه خونه معلومیږی ځکه متاخرینو علماؤدامامت په اجرت باندې فتوی ورکړی دی ستاسوځه رایه ده په تفصیل سره تحریر وکړی ؟

---

[۱] داحواله دپورتنی سوال (۱) دحاشیی مربوط دے

[۲] داسوال ۴۰۷دے چه ددینه وروسته درج شوی ۱مصحح،

جواب :دغه دجواز فتوی هغه وخت ده چه کله امامت خپله مقصودوی په داسې حال کې چه دلته مقصددتراویحوختم دی اودا محض یوه حیله ده،په دیانتونوکې چه معامله فی مابین العبدوبین الله وی حیلی دجواز لپاره ربنتینی مفیدی ندی لهذادغه ناجائزشو ۲شوال ۱۳۳۳ھ

په یوازی تراویح اوتهجدکې جهریه قرات :

سوال :(۴۱۳) په دی طورکله چه یوازی تراویح اوتهجدهم کوم نوقرات په جهرسره لوستلی شم کنه ؟

جواب :لوستلی شی ودلیله مامر ۲شوال ۱۳۳۷ھ

دمشهوره شبینی متعلق ددووومختلفوفتواگانو

ترمینځ فیصله اومحاکمه دشبینی حکم

سوال :(۴۱۴) حامدا ومصلیاً د دواړو فتواگانو په لیدلو سره معلومه شوه چه په حقیقت کې د دواړو تر مینځ لفظی اختلاف دی ، ځکه د جواز د حکم تعلق د نفس عمل سره په شرط د خلو من المفاسد دې ، او د منع حکم د لزوم او اقتران مفاسد په صورت کې دی او دواړه حکمونه صحیح دی ،اوربنتینی حکم ډیربښکاره دې چه که مفاسد نه وی نوجائز ده اوکه مفاسد وی نوروا نده،اوس یوازی دغه امرپاتې دی چه آیاپه دغه وخت کې مفاسدغالب دی اوکنه ؟ نو دا امرمربوط دی دمشاهدی پورې اوپه صفانظرمشاهدی نه څرگندیږی چه بلاشبه مفاسد غالب دی ، مثلاً که دتراویحونه وروسته دا عمل وی نوپه مجمع کثیرسره دنفل جماعت کیدل چه مکروه دی اوکه په تراویحو کې وی نوامام ته چه کوم حکم دتخفیف صلاة دی دهغه مخالفت راځی،او د قراؤ دچالاکې په سبب دترتیل اوتجوید ترک کول او اکثرا په د فخر اوځان ښودنی قصدوی،او ډیردعالی عوض امید درلودل، او اکثراوریدونکې دقران داستماع ادبونوپریښودل ومثل ذلک مما یطول ذکره اوفقهیه قاعده ده چه په کوم جائز بلکه مندوب کارکې چه شرعاً داهتمام سره مطلوب نه وی اودمفاسدوغلبه وی دهغه ترک کول پکار دی برابره خبره ده چه هغه مفاسد د فاعلینوپه اعتبار سره وی اویا دنورو کتونکو عوامو په اعتبار سره وی دهمدی په خاطرپه دی زمانه کې ددې عمل ترک کول مناسب بلکه ډله کله واجب دی لاندنی روایتونه ددې تقریرمؤیددي فی الدرالمختارمکروهات الصلاة وترکها ای القلب الحصی

اولی وفی ردالمحتار لانه اذا تردد الحکم بین سنة وبدعة کان ترک السنة راجحا علی فعل البدعة اه وفی الدرالمختار الافضل فی زماننا قدر مالایثقل علیهم وفیه ای یکره ذلک (ای النفل بالجماعة) لوعلی سبیل التداعی بان یقتدی اربعة بواحدالی قوله وفی الاشباه عن البزازیة یکره الاقتداء فی صلاة رغائب وبراءة وقدروبعیدهذا و لاینبغی ان یتکلف کل هذاالتکلف لامرمکروه وفی ردالمحتارتحت هذا القول فلوترک امثال هذه الصلوة تارک لیعلم الناس انه لیس من الشعائر فحسن اه وظاهره انه بالنذر لم یخرج عن کونه اداءالنفل بجماعة وفی الدرالمختاربحث سجدة الشکر لان الجهلة یعتقدونهاسنة اوواجبة وکل مباح یودی الیه فمکروه اه وفی هکذاکفایة انشاء الله تعالی لمن کان له قلب اوالقی السمع وهوشهید- والله تعالی اعلم بحقائق الامور-فقط ۱۹رمضان ۱۳۲۵ھ (امداد ص ۹۱ج۱)

سوال :(۴۱۵) ددین علماء په دی مسئله کې څه فرمایې چه دکلام مجیدپه ټوله شپه کې خلاصول کوم ته چه په عرف کې شبینه ویل کیږی برابره خبره ده چه یوحافظ ختم وکړی یاځوحافظان په جمع کیدلوسره ېې پوره کړی جائزده اوکنه دشرع موافق دمذهب حنیفه بیان وفرمایې سره دسنده دفقهاؤ د عبارت وغیرهم بینواتوجروا؟

جواب :دحدیث دظاهرنه ممانعت معلومیږی چه ددری ورځونه کم د قران ختم وکولی شی فی المشکوة عن عبدالله بن عمروان رسول الله ﷺ قال لم یفقه من قراالقران فی اقل من ثلث رواه الترمذی وابو داود والدارمی ۱۲ په همدې بناء بعضی علماؤ دغی شبینی ته مکروه فرمایلی دی لکن دسلف عادت په ختم دقران کې مختلف منقول شوی دی ،تردی چه بعضی بزرگانوپه یوه شپه اوورځ کې دری ختمه کړی اوبعضواته ختم کړی د همدی په خاطر مطلقا ددری ورځونه کم ختم کولوته مکروه ویل مناسب ندی ، بلکه اقرب الی التحقیق دامعلومیږی چه که شبینه کې قران صفاولوستل شی اود حفاظومقصود ریانه وی ، چه فلان دومره ولوست ، اوفلان دومره اوجماعت کې سوستیانه راځی اودحاجت نه زیاته رنابې کې تکلف ونه کړی اوتراویح کې ولولی اوقصددحصول دثواب وی جائز [۱] د اودمذکورحدیث معارض ندی ځکه علت دمنع عدم تفقه دی، او هرکله چه داسې صفا ولوستل شی چه تدبراوتفقه ممکن وی نوممنوع ندی لکه څنگه چه دبعضی سلفوعادت تحریرشودغه جرئت نشی کیدلی چه دغه

---

[۱] داحکم دفی نفسه دے لاکن ځمونږپه زمانه کی مفاسدعادتادلازم په شان وی لهذامنع کول به وی ؟؟ ۱۲ منه

فعل ته مکروه وویل شی لکه چه دمذکورحدیث په حاشیه باندې لیکل شوی (ظاهره المنع من ختم القران فی اقل من هذه المدة ولکنهم قالواقداختلف عادات السلف فی مدة الختم فمنهم من کان یختم فی کل شهرین ختمةً واخرون فی کل شهر و فی کل عشروفی اسبوع الی اربع وکثیرون فی ثلث وکثیرون فی یوم ولیلة فی جماعة ثلث ختمات فی یوم ولیلة وختم بعض ثمانی ختمات فی یوم ولیلة والمختارانه یکره التاخیرفی الختمة اکثرمن اربعین یوماً وکذاالتعجیل من ثلثة ایام والاولی ان یختم فی الاسبوع والحق ان تختلف باختلاف الاشخاص ۱۲ط ولمعات مختصرا (۱) اوکه دومره [۲] په جلدی سره ېې ووائی چه یوه حرف هم په پوهه کې رانه شی نه زیر اونه زورنه دغلطی خیال اونه دمتشابه اویوازی ریا کاری مقصود وی اوجماعت هم اخوادیخوا پراته وی یادحاجت نه زیاته رناېې وی یادتراویحویه کولو سره جماعت په نوافلوکې وکړی دایقینا مکروه دی لقوله تعالی ورتل القران ترتیلا ولقوله واذاقاموا الی الصلوة قامواکسالی یراون الناس الخ وبقوله ان الله لایحب المسرفین ولقول الفقهاء ان جماعة النوافل مکروهة- والله اعلم ۲۲/رجب ورخ جمعه ۱۳۰۲هـ امدادص۱۰۳ج۱)

سوال :(٤١٦) ددین علماء په دی مسئله کې څه فرمایې چه په مسجدیا علاوه دجامع مسجدپه بل کوم مسجدیادمسجدنه علاوه په بل کوم ځای کې شبینه کول څنګه دی؟

جواب :په څوشرطونوسره درست دی خوعادةً دغه شرطونه کم پیدا کیږی (۱) ترتیل پری نږدی (۲) په تراویحوکې ېې ولولی (۳) دجماعت په وخت کې تخلف ونه کړی .۵/شوال ۱۳۳۲هـ (تتمه خامسه ص۶۵)

دکوم خاص سړی په مراعات سره دهغه نه فوت شوی قران په تراویحوکې اعاده کول :

سوال :(٤١٧) ددین علماء دهغه امام په حقله څه فرمایې چه دکوم خاص شخص په رعایت سره دقران شریف دترتیب دپوره کیدویعنی که ددې سړی په رمضان شریف کې دقران شریف اوریدل ترک شوی وی،نودهغې په دوهمه ورځ دهغه په شلورکعتونوکې لوستل په دی حالت کې په مقتدیانوباندې باراوتکلیف اودوخت تنګی وی اوامام اکثراددې سړی رعایت کوی دهغه پسی لمونځ کول جائزدی اوکنه بینواتوجروا؟

[۲] روی الطحاوی بسندے ع عبدالله بن زبیرانه قراالقران فی رکعة وعن سعیدبن جبیرانه قراالقران فی رکعة ف البیت انتهی ۱۲.

جواب :لمونځ خودهغه پسی جائزدی خوخپله دافعل چه دیوه سړی رعایت وکړی اوپه نوروباندې سختی وی مکروه تحریمی ده البته که دغه سړی مفسدوی چه دضرراندیښنه ورځنی وی نومکروه هم ندی (فی الدرالمختاروکره تحریماً اطالة الرکوع اوقراءة لادراک الجای اى اذاعرفه وفی ردالمحتار الا اذا کان داعراًشریراًوفی ردالمحتاروان لم یعرفه فلاباس الی قوله لکن یطول مقدارمالم یثقل علی القوم ج۱ص۱۲سلخ، جمادی الاولی ۱۳۲۸هـ تتمه اولی ص۳۰)

په تراویحوکې په دوهم رکعت باندې دناستی وجوب :

سوال :(٤١٨) که په تراویحوکې په دوم رکعت باندې ناسته ونه کړی او ودریږی نودسیده ودریدلونه وروسته کښینی اوکنه ؟اوپه څلورم رکعت کې سجدۂ سهوه وکړی اوکنه اولمونځ تراویح شواوکه نفل اوداعادی ضرورت شته اوکنه ؟

جواب :جزئیه می نده لیدلی دکلیه مقتضی داده چه دکیناستو ضرورت نشته په اخرکې دی سجده وکړی اوتراویح وشوی اوداعادی حاجت نشته فی الدرالمختاروالاصل ان کل شفع صلاة الابعارض اقتداءا ونذراوترک قعوداه مع ردالمحتارج۱ص۷۱۴ووجوب سجدة السهوظاهر فقط ۱۱/شعبان ۱۳۲۱هـ (تتمه اولی ص۳۷)

په تراویحوکې دترویحی (جلسه) اندازه :

سوال :(٤١٩) مقداردترویحی چه په جلسه کې توقف کولومقداردی ددې ترویحی نه مراد څه دی ؟آیاهغه څلورکعته چه قران په کې لوستل شوی دی یاڅومره ځندکې څلورکعته نفل کوی په ادنی مایجوزبه الصلاة سره

جواب :دبعدکل اربعة بقدرهانه ظاهرامعلومیږی چه هغه خاص رکعتونه په څومره ځندکې کولی شی خوقول دقهستانی فیقال ثلاث مرات سبحان ذی الملک والملکوت الخ اوپه قول دنهرط واهل المدینة یصلون اربعاًنه معلومیږی چه مطلق اربعه مراد دی ،وهذایسرکذافی ردالمحتاربحث التراویح -۲۵/رمضان ۱۳۲۹هـ تتمه اولی ص۳۹)

په نارینه اوښځوباندې دتراویحوسنت والی :

سوال :(۴۲۰) ددین علماء په دی مسئله کې څه فرمایې چه تراویح سنت کفایه دی اوکنه په درمختارکې دی چه تراویح کفایه سنت دی؟

جواب :دتراویحوسنت کفایه کیدل کوم ځای کې هم مذکورندی په دی کې صفالیکل شوی سنة موکدة للرجال والنساء اجماعاً دا صریح ده په سنت علی العین کیدوکې ۲۰شوال۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص۹۰)

دجماعت دسنت عین کیدلوفوت په تراویحوکې

اودهغه ددینی مصالحوسره موافقت :

سوال :(۴۲۱) ددین علماء دتراویحوپه باره کې څه فرمایې چه جماعت دتراویحوسنت کفایه دی؟ دعالمگیری نه ؟

جواب :په ربنتیایوقول داهم دی مگربل قول دهغه خلاف دی کمافی ردالمحتاروقیل ان الجماعة فیها(ای التراویح) سنة عین فمن صلاها وحده اساء وان صلیت فی المساجدوبه کان یفتی ظهیرالدین ج۱ص۷۳۸) اوپه دغه وخت کې ددین مصالحوته کتلوسره په دی باندې فتوی ورکول پکاردی . ۳۰شوال ۱۳۳۱هـ (تتمه ثانیه ص۹۰)

دتراویحوپه یوه رکعت دقل هوالله دتکارکولوتحقیق:

سوال :(۴۲۲) جنابه کوم کتاب چه دحضوردفیض نه دولتمنددې او مسمی په بهشتی گوهردی یوولسمه حصه چه بهشتی زیوردی په هغه کې لیکل شوی چه دتراویحودختم لمانځه کې دری ځله لوستل دقل هوالله مکروه دی کنه ،که مکروه وی په څه وجه آیاپه سبب د تکرار دسورة یابسبب درواج گرځولواوکه مکروه وی نوکوم مکروه؟ جنابه داقسم لوستل دبنگال په هیوادکې ډیررواج شویدی که څوک هې منع کړی عالم اوجاهل ټول دهغه نه نفرت کوی اووائی چه داقسمه لوستل دجناب مولناحافظ احمددزمانی نه جاری شوی دی ،که منع وای نو هغه به هم منع کړی وای دغه نه منع کول دلیل دی په جوازباندې اوډیرو مولویانونه انکارکړی دی اوځو مولویانواقرارکړی دی اوس فسادراولاړ شواودهغه په تحقیق کې مشغول شوی دځوورځووروسته یوسړی د مفیدالقاری دکتاب نه چه دمولنا عبدالمنان دتالفاتو څخه دی

راوړی دی چه دفقیه ابواللیث په نزددری ځل لوستل دقل هوالله جائزدی اوځینومستحسن پوه شوی اوځینوغیر مستحسن،اودهغه نه وروسته هې لیکلی دی چه دمنیه په شرحه کې هې لیکلی دی ویکره تکرار السورة فی المکتوبة دون النوافل،نوباقی پاتې شوچه دتراویح لمونځ نفل دی اوکه سنت که نفل دی نوجائزدی په اتفاق سره اوکه سنت وی نوجائزبه وی اوکنه هغوی کتاب دجناب ولیداو ویلی دی چه دکوم کتاب نه هې نقل کړی آیا هغه معتبردی اوکه غیرمعتبرهل یجوز تکرار السورة فی السنة والواجب ،که معتبروی متین علماء دی دستخط وکړی ترڅوچه په هغه باندې په عمل کولوکې شک پاتې نه شی فلهذا امیددې چه دجناب په نزد دا چه دشفقتا د الله درضاء له مخی هې دوه قلمه تحریرفرمایلی دی مکروه دی اوکنه ثابت کړی ده اوهم دی هغوی دکتاب څخه عبارت هې نوشته دځوتکړه علماؤنه مسجل کړی ترڅودغه فسادلری او د دارینو ثواب حاصل کړی ان الله لایضیع اجرالمحسنین ؟

جواب :بهشتی گوهر خلاصه د علم الفقه ده چه دمولوی عبد الشکورصاحب لکنهوی دتالیفاتو څخه دی نه پوهیږم چه دکوم ځای نه هې نقل کړی دی دخلاصه کولو په وخت کې بسبب دوثوق په هغوی باندې د ماخذ تفتیش ونکولی شی، که زړه وغواړی دهغوی نه به تحقیق وکولی شی دهغوی نښه لکنهو مدنیه چوک مولنا عین القضاة صاحب کافی دی لاکن تبرعاً ددلیل دتحقیق لپاره بنده هم کتابونوته رجوع کړی ده لاندې روایت په عالمگیری کې دنظره تیر شو، ویکره تکرار السورة فی رکعة واحدة فی الفرائض ولاباس فی التطوع کذافی فتاوی قاضیخان واذا کررایة واحدة مراراً فان کان فی التطوع الذی یصلی وحده فذلک غیرمکروه وان کان فی الصلوة المفروضة فهو مکروه الخ ج۱ص۷۸، نوظاهره ده چه تکرار السورة او تکرار الایه متساوی الحکم دی، او عدم کراهت د تکرار آیت فی التطوع قید الذی یصلی وحده اضافه کړی ده نوواضح شوچه مراد دتطوع نه په تکرار دسورت کې هم همغه تطوع ده چه یوازی وکولی شی او تراویح چه د فرضو په شان په جماعت سره اداء شی په دی حکم کې د فرضو په شان ده په نو د فرائضو په شان په هغو کې دسورت تکرارمکروه دی، ددینه علاوه داسې التزام اواصرار چه خلکو اختیار کړی هم مستقل دلیل دی په کراهت باندې اوداول دلیل مقتضی کراهت تنزیهی دی اوددوهم دلیل مقتضی تحریمیه دی والله اعلم (تتمه ثانیه ص۱۷۸،

سوال :(۴۲۳) دځو میاشتو موده وشوه چه دلته څه جگړی وشوی د اخلاص سورت شریف په تراویحوکې په دری ځل لوستلوپه مسئله کې مجوزین فرمایې چه هیڅ سبب دمنع نشته بلکه

دادثواب موجب دی ځکه دری ځل لوستل دمذکورسورت دقران دثواب برابردی اومانعین فرمایې چه تکرار په لمانځه کې نشته اولکه څنګه چه دحضورعالی دبهشتی زیورپه یوولسمه حصه دبهشتی ګوهرکې مرقوم دی اصح داده چه مکروه دی همغه شان چه نن صبارواج دی نوهغه سوال کوی چه دهغه څه معنی ؟دنن صبا رواج په کوم طوردی ؟ نوجناب عالی تکلیف فرمایلوسره دکتاب دحوالی سره ځواب باصواب تحریر وفرمایې فقط؟

جواب :په دی وخت خاص ددې جزئیه په چالاکې کې میلاونه شوه لکن ددرمختارداقول باندې چه لاباس ان یقرء سورة ویعیدهافی الثانیة د علامه شامی داقول میلاوشوافادانه یکره تنزیهاً وعلیه یحمل جزم القنیة بالکراهة ویحمل فعله علیه الصلوة والسلام لذلک علی بیان الجوازج ۱ص ۵۷۰،ددینه معلومیږی چه هرکله په دوه رکعتونوکې دیوه سورت اعاده کول مکروه دی نوپه یوه رکعت کې دهغه اعاده د تکرار خوبه په اولی درجه مکروه وی ؟ اوکه شبهه وی چه ددینه وروسته په درمختارکې دی ولایکره فی النفل شئ من ذلک دهغه ځواب دادی چه په ردالمحتارکې دفتح نه په دی باندې نقل کړی وعندی فی هذه الکلیه نظرالخ بیاپه ردالمحتارکې هې دحلبی نه نقل کړی دی انهم نصوابان القراءة الخ ج۱ص۵۷۱. ددینه معلومه شوه چه په دی کې اختلاف شته اوددلیل دقوت په سبب دکراهت ترجیح معلومیږی همدا حاصل دی دبهشتی ګوهر دمسئلی همغه شان چه داقول چه صحیح دادی الخ دال دی په اختلاف باندې هم اوپه بهشتی کې چه کوم څه لیکلی دی چه لکه څنګه چه نن صبادستوردی دهغه معنی ظاهره ده ځکه چه نن صبادغه قسم کوی ،بیاد تحریرنه وروسته ددې ځواب جزبهه هم ملاوشوه دکومی نه چه دمذکور ځواب تاهید کیږی اوهغه جزبهه داده دمنیه په شرح کې ئی راوړی : قراءة قل هوالله احدثلث مرات عندختم القران لم یتسحسنهابعض المشائخ وقال الفقیه ابواللیث هذاشئ استحسنه اهل القران وائمة الامصار فلا باس به الا ان یکون الختم فی المکتوبة فلایزیده علی مرة انتهی ، او د همدې کتاب په بل ځای کې راغلی دی ویکره تکرار قراءة السورة فی الفرض ولایکره تکرارالسورة فی التطوع لان باب النفل اوسع ملخصاً فتاوی مولاناعبد الحی جلددریم ص۱۳۵۹ذی الحجه ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۱۱۸)

دتراویحوپه رکعتونوکې داختصارممانعت :

سوال :(۴۲۴) که کوم سړی دجسمانی ضعف یابل مرض په شکایت سره شل رکعته تراویح ونه کولی شی اواته یادولس وکړی نو ګنهکار خوبه نه وی؟

جواب :شلوته هې سنت موکدویلی دی ددینه کم کونکې تارک دسنت موکد دی نوهغه عذرچه دسنت موکده دترک لپاره معتبردی هغه به په دی کې هم معتبروی ګنی که ودریدل مشکل وی نودمشکلاتوپه اندازه دی په ناستی وکړی . رمضان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۷۳)

په تراویحوکې دسورت په مینځ کې دبسم الله دجهرتحقیق :

سوال :(۴۲۵) که دحفص په مروجه روایت په رمضان المبارک په تراویحو کې قران مجیدو اورول شی نوبین السورتین بسم الله په اوچت راز سره لوستل پکاردی اوکه خفی ؟ په شاطبی کې هې لیکلی دی چه په قراء سبعه ؤکې ددري نیمو قراؤپه نزد بین السوربسم الله شته او ددری نیموپه نزد بین السورتین بسم الله نشته فقط اول کله چه دحفص په نزد بین السورتین بسم الله شته نوپه اوازسره دنه لوستلووجه څه دی دامام خوقران مجیدپوره شی لاکن داوریدونکودقران مجیدپه ختمیدوکې په ۱۱۴ایتونوکې کمبود راځی ؟

جواب :دبسم الله دبین السورتین کیدلونه دهغې جزئیت خونه لاژمیږی دمذهب په کتابونوکې تصحیح ده چه بسم الله دمطلق قران جزء ده دکوم خاص سورت یادهرسورت جزء نده ،نوددې تقاضا داده چه یوځای هرومرو جهر وی ګنی دسامعینو قران پوره نه شو اګرکه دقاری خوبسم الله په اخفاء کې هم کیږی ځکه دبعضی اجزاء جهراًود بعضی اجزاء اخفاء جائزدی ددې مسئلی دفن قرات سره فقط همدومره تعلق ده ورپسی دفقه سره تعلق ده اوپه هغی کې دبسم الله اخفاء ده . ۲ذالقعده۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه ص۳۷)

دقران په اوروولو سره د اجوری حکم :

سوال :(۴۲۶) دقران داورولواودقراءة قران داجرت ترمینځ څه فرق دی چه دوهم حرام اواول حلال دی ؟

جواب :دقران دسماعت نه غرض دادی چه کله وویل شی وښودل شی نوداتعلیم دی او د تعلیم په اجرت اخستلوباندې دجواز فتوی شته په خلاف دقرات په هغه کې تعلیم مقصودندی

دهمدی پخاطر کلیه دحرمت اجرعلی الطاعت کې داخله پاتې شوه فقط والله اعلم ۱رمضان ۱۳۲۲ھ
(امداد ص ۲۱ج۳)

دجماعت په عذردوترونه بعددتراویحودتتمیم حکم

سوال :(۴۲۷) دتراویحوجماعت ولاړشودځلوریاشپږرکعتونودکولونه وروسته یوسړی راغی اودفرضو د کولو سره دامام سره دتراویحویه جماعت کې داخل شوکله چه دامام لمونځ پوره شی نوهغه سړی دامام سره دوترو په جماعت کې شامل شی یاخپل مافات اداء کړی ؟

جواب :فی العالمگیریة واذافاتته ترویحة اوترویحتان فلواشتغل بما یفوته الوترباالجماعة یشتغل بالوتر ثم یصل مافاته من التراویح کان یفتی الشیخ الامام الاستاذظهیرالدین کذافی الخلاصة ص۱۷۵ ج ۱،
ددې روایت نه معلومه شوه چه دغه سړی دی په وترو کې شریک شی بیادی نوری تراویح وکړی
۱۰محرم ۳۴ھ (تتمه رابعه ص۲)

داوریدونکولپاره په تراویحوکې داجیرقاری نه دثواب د حاصلولوتحقیق

سوال :(۴۲۸) په کوم ځای کې چه دقران حافظ په اجرت باندې راو غواړی اودهغه نه په تراویحوکې کلام الله اوری معینوی خوښې نه خوعام رواج به په دی خبره وی چه دخلکونه په وصول کولوسره دختم په شپه ښې حافظ ته ورکوی نوپه دغه صورت کې د تراویحو د اوریدلو ثواب به وی او کنه ؟ که ثواب نه وی نو څه وکړی ؟ آیا په کورکې ښې یوازی وکړی ؟ خوپه دی صورت کې دجماعت نه محرومیږی بلکه غالباً دفرضونودجماعت ترک هم راځی ؟

جواب :اوریدل جداعمل دی په هغه کې کوم امرمانع دثواب نشته دهغه ثواب [۱] به وی
۱۱۲شعبان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه)

د ځلوررکعتونوکولوحکم چه ددودوتراویحو په ځای سهواً یاترک دقعدی سره وکولی شی

سوال :(۴۲۹) که په تراویحوکې امام ددؤو رکعتونوپه ځای څلوررکعته وکړی اوپه مینځ کې قاعده ونه کړی اوپه اخره کې سجدۀ سهووکړی نود تراویح لمونځ وشواوکنه ؟ که کیږی نودوه

[۱] په دی کی داشرط دے چه اوریدونکی امام ته په معاوضه ورکونکوکی داخل نه وی والله اعلم ۱۲ محمد شفیع

کیږی اوکه څلورکه دوه کیږی نواول دوه کیږی که آخردوه اودکومورکعتونودقران شریف داعادی ضرورت به وی ؟

جواب :فی الفتاوی ولوصلی اربعاًبتسلیمة ولم یقعدفی الثانیة ففی الاستحسان لاتفسدو هواظهر الروایتین عن ابی حنیفة وابی یوسف واذالم تفسدقال محمدبن الفضل تنوب الاربع عن تسلیمة واحدة وهو الصحیح کذافی السراج الوهاج وهکذافی فتاوی قاضیخان وعن ابی بکرالا سکاف انه سئل عن رجل قام الی الثالثة فی التراویح ولم یقعدفی الثانیة قال ان تذکرفی القیام ینبغی ان یعودویقعدویسلم وان تذکر بعدما سجد للثالثة فان اضاف الیهارکعة اخری کانت هذه الاربعة عن تسلیمة واحدة وان قعدفی الثالثة قدر التشهداختلفوافیه فعلی قول العامة یجوزعن تسلیمتین وهو الصحیح هکذافی فتاوی قاضی خان اه عالمگیریة ج۱ ص۷۵، ددینه معلومه شوه چه په قعده نه کولوسره اوله شفعه هم نه فاسدیږی،البته مجموعه به هم معتبره نه وی، نویوه بله شفعه دی وکړی،پاتې شوه داچه دکومی شفعی لوستل شوی قران به معتدبه وی،اوکوم یوه به داعادی قابل وی ،نوداپه دی پورې مربوط دی چه دامتعین شی چه کومه شفعه تراویح دی چه په هغی کې لوستل شوی قران معتدبه شی ، اوکوم نفل چه په هغه کې لوستل شوی داعادی قابل شی ،نوپه دی کې ماته تردد دی دنورعلماؤنه دی تحقیق وکولی شی اوځماپه خیال کې که یوازی دقران اعادی په حق کې داسانی لپاره په بل قول باندې عمل وکړی کوم چه دواړه شفعی معتبرې ګنی نوامکان لری نوشفعه دی بله وکړی اودقران اعاده دی نه کوی ۵ رمضان المبارک ۲۲ھ (تتمه خامسه ص ۳۰۹)

په تراویحوکې دقران دختم په سنیتِ موکدی باندې بحث اوپه هغی باندې ددلیل غوښتنه

سوال :(۴۳۰) پرون یوصاحب په مرادآبادکې یوروایت بیان کړو چه حضور والاپه یوه مجلس کې چه په هغه کې مولنا ،،،صاحب اومولوی ،،،صاحب هم ول دا وفرمایل چه مانه د صحابه ؤاو تابعینواو تبع تابعینو ﷺ اجمعین داثارونه دقران شریف دختم سنتوالی ثابت شوی ندی اوپه دغه رمضان کې په تراویحوکې ښې دقران شریف ختم ټول ونه لوسته،ددینه بعددهمدغه راوی صاحب بیان دی چه ،،، صاحب په خدمت کې دغه روایت بیان کړی شو،په دی کې هغه

صاحب وفرمایل چه په دی صورت کې دلوی فتنی امکان شته ، خلک به وائی چه دغوخلکوته تراوسه دمسائلوتحقیق معلوم ندی ،څه معلوم دی چه ووائی چه دلمانځه متعلق جدیدتحقیق نه کیدل دی وغیره وغیره غرض دادی چه دمرادآبادنه دغه روایت سیوهارته ورسیده اومخالفینواعتراضونه شروع کړل ددې په خاطرچه صحیح واقعی علم نشته دهمدی په خاطردخپل علم مطابق خدامو معترضینوته ځواب ورکړ،مادغه وخت ددغی مسئلی تحقیق په کتابونوکې کتلو،د خوشی قسمتی نه همدا مضمون د حجت الاسلام سند المحدثین مولنا شاه محمدعبدالعزیزصاحب قدس سره په فتاوی کې دنظره تیرشو فالحمدلله تعالی علی ذلک دالله تعالی په زرګونه زرګونه شکرونه دی چه دحضوروالا هم خیال په سلف صالحین کې هم موجود د ی اوس که دحضورپه طرف نسبت دفتنی کولی شی نواول هې نسبت دحضرت شاه صاحب قدس سره په طرف دی نعوذبالله تعالی عن ذلک - حضرت شاه صاحب قدس سره لیکل فرماېې اوهم دقران شریف ختم ته په دغه لمانځه کې سنت وائی دادکوم ځایه نعم : په حدیث کې راغلی دی چه حضور علیه‌السلام به په هررمضان کې دجبریل علیه‌السلام سره مدارست دقران کولواوپه اخررمضان هې دوه ځل وکړو دهمدی ځآیه په رمضان کې دقران دخم سنت ثابیتږی دلیلاً ونهاراً خارج الصلوة الخ ص۱۰۹ مجموعه فتاوی عزیزی مطبوعه مطبع مجتبایې دهلی امیددی چه جناب عالی دصحیح واقعی مونږ نه مطلع وفرماېې ؟

جواب :ځماپه دی معامله کې دوه ترددہ وه یوداچه آیادختم سنت والی اصل مذهب دی اوکه دمشایخو قول دی فقهیه کتابونو ته په مراجعت سره دا ثابته شوه چه داپه احنافو علماؤ کې مختلف فیه ده داکثرو قول خو د تاکد دی اودبعضی قول دعدم تاکد هم دی اوداختلاف منشا دا په علم کې راغی چه امام حسن دامام صاحب نه ددې سنیت نقل کړی دی من غیرتصریح بتاکدها وعدمه اکثر مشایخوددې تفسیرپه مؤکد سنت سره کړیدی اوځینودتاکد ددلیل دنه میلاویدوسره په مطلق سنت باندې حمل کړی دی ولومستحبا دهمدی لپاره په بعضی متونوکې ددې سنیت اخستی دی اوبعضو لکه قدوری کې ندی اخستی بیاپه قائلین بالتاکدکې هم متاخرینو دعذرپه حالت کې تاکد ساقط کړی دی منه کسل القوم او نحوه په خانقاه کې کله کله ختم نه کیدل دهمدی عدم تاکدپه قول مبنی دی برابره خبره ده چه دغه عدم تاکدد اصل نه وی اوکه دکوم عذرنه وی اود هر یوه عذرجدادی بل تردد داؤو چه دقائلین دلیل کرم دی نوپه دی کې څه د متعدوؤعلماؤ نه استفسارکومه چه دهغ[illegible]ود دنفی تاکدندی بلکه په هغه باندې ددلیل طلب دی ،که په هغه باندې هم اعتراض دی نوددغه

اعتراض،حاصل خوداشوچه کوم امر معلوم نه وی دهغه طلب نه کول پکاردی نواهل انصاف دی په خپله غوروکړی چه آیاپه دین کې دعلم طلب مقصوددی اوکه بقاء علی الجهل اشرف علی ۲۴شوال ۴۳ھ (ترجیح ۵ص ۱۲۰)

23

په کوموهیوادونوکې چه شپه اوورځ ډیره

لویه وی هلته د لمانځه،روژی،زکات احکام

سوال :(۴۳۱) دیوکالج طالب العلم دیوه بی دینه اعتراض ماته نقل کړی چه مسلمان وائی چه ځمونږ شریعت دوما ارسلناک الاکافة للناس په مقتضی دټولوانسانانولپاره دی اوکه داسې وی نوپکاروه چه دټولو ځایونو د انسانانو لپاره په هغه کې احکام وی په داسې حال کې چه مونږ گورو چه په قطبین کې اوسیدونکو لپاره چه هلته شپږ شپږ میاشتی شپه اوورځ وی په هغه کې احکام نشته ،مثلاددغه ځای خلک په څه ترتیب روژه ونیسی که دشپږومیاشتوحکم ورکول شی نونا ممکن العمل دی اوکه ددینه کم نوپه قران اوحدیث کې دصاحب مذهب نه څه منقول پکارؤو مادهغه ځواب ورکړوداسې چه قانون داکثری حالت تابع وی اوددې لپاره په قطبینوکې خوابادی کیدل ثابته ندی اوکه وه هم نوددې لپاره چه په اکثره حصودزمکې دغه حالت نه دی دهمدی لامله داکثری حالاتومطابق احکام مقررشول ،پاتې شول نادر اومستثنی صورتونه دهغو لپاره دقیاس په ذریعه خاص احکام مستنبط کولوسره حکم ورکول کیږی ، دهر جزحکم صراحةً په قران او حدیث کې وجود ضروری ندی بلکه دکثیرالوقوع کارونو حکم دصاحب شریعت نه منقول دی چه داصولوپه منزله کیدلی شی ،همغه شان چه دهغو ځایونو لپاره چه ټوله شپه شفق نه غائبیږی دهیئت دکتاب دلیدلونه معلومه شوه چه د۲۲مې نه واخله تر۲۱دجولاېې پورې د لندن دافق نه لمر۱۸درجی لاندې نه ځی لهذادغه مودی پورې ټوله شپه شفق باقی پاتې وی ،دلندن عرض البلد ۱-۲، ۱۵درجی دی، بعضی فقهاؤ لیکلی چه هلته دعشاءوخت نه راځی،اودهغوی نه دعشاء لمونځ ساقط دی ځینې فقهاؤاختلاف هم کړی دی دبلغار یاد ځمکې متعلق علامه شامی هم حکم لیکلی دی ،ماخودغه ځواب ورکړی وه لاکن دروژی متعلق می په عالمګیری کې دتلاش کولوسره هم کوم جزء میلاونه شو، یعنی مثلاً دلندن خلک دځه وخته پورې په سحری کې خوراک کولی شی اوتراویح چه دعشاء تابع معلومیږی اداء کړی اوکنه ؟آیا د جناب والا د نظره ددې مقاماتو د روژو او تراویحو متعلق څه

جزئیه تیره شوی یا د قیاس موافق څه حکم کولی شی همدارنګه ځماخواب خوغلط یانامکمل ندی که وی نوتصحیح اوتکمیل وفرمایې : که کوم بل څواب کیدلی شی نوهغه هم تحریروفرمایې دهئیت دکتاب نه داهم معلومه شوه چه په لندن کې دټولونه لویه ورځ د۱۲ساعتونواودټولونه وړه شپه ۱-۲، ۴ ساعتو نووی سینټ پټرسرک دروس دارالسلطنت په ۲۰درجی شمال عرض البلدباندې دی هلته لویه ورځ تقریباد۱۹ګهنټووی داسې اوږده روژه لږ سخته وی ددینه علاوه بعضی داسې مقامات هم شته چه هلته دټولونه لویه ورځ ۲۴ګهنټی یاددینه زیاته وی یعنی لمربغیردغروب نه درجوعی حرکت کولوپه حالت کې په نظراخی همغه شان چه په ۶۵ درجی او ۵۴دقیقی عرض البلدشمال باندې دټولونه لویه ورځ د۲۴ګهنټواوپه ۶۶درجی ۵۳ دقیقو باندې په ګرمی کې د۱۳ورځوپورې دلمرغروب نه وی یعنی یوه ورځ د۳۱ورځوبرابره وی هلته دروژی حکم څه دی ؟

جواب : تاسوچه کوم څواب ورکړی هغه بالکل کافی اومکمل دی د ټولوهیوادونوکلیه قوانینوباندې مقامی احکامونه دجزئیه احکامو تفریع کول لازمیږی، دهغو څخه په ځینوکې داستنباط حاجت هم وی اوهغه ټول ددغوکلیاتولاندې داخل اوقوانین دهغو لپاره شامل ګڼل کیږی ددغو مقامیه جزئیاتو په کتب القانون کې مصرحاً نه ذکر کیدلونه داثرالسلطنة نه ددغومقاماتو په خارج کیدلو باندې هیڅ استدلال ندی کول پکار کله چه ددې سلطنت احاطه دصحیح دلیل نه ثابته شوه اوکه کوم استدلال کول وی نومحقق دغه استدلال دصحیح دلیل تابع ګرځوی په همدې ترتیب هرکله چه دلایل قطعیهٔ وسره دبعثت عموم ثابت دی نودمعارض به دفع کوو ،لکه چه څرنګه اشتمال په مذکورمثال کې شته همداسې اشتمال په کلیات شرعیه کې متحقق دی ،په کوم بناء چه داسلام فقهاؤ ددې مقاماتواحکاموته تعرض هم کړی دی اګرکه دهمدی وجهی نه چه څوک په کومه کلیه کې داخل وګڼل شی اودکوم دکوم سره باهمی اختلاف هم شته لکن دغه اختلاف ځمونږ لپاره په اصل مقصودکې قادح ندی، ځکه چه ددغو کلیاتوپه اساس حکم کولو سره خوداثابته شوه چه محمدیه شریعت داسې کلیات مقررکړی دی چه ددغومقاماتودضرورتونوحاوی دی، اګرکه په وجه دتطبیق کې داړاؤو اختلاف وی،لکه څنګه چه یوه محکمه کې یوحکم دیوقانون په بناء وی ،اودعدالت په اپیل دبل قانون په اساس ددې خلاف حکم کیږی ،لکه چه دلمانځه نه دفقهاء تعرض خوخپله په سوال کې منقول دی پاتې شوه روژه که بالخصوص دی ته تعرض هم نه وی دغه وخت هم همغه دلایل دلمانځه دلته هم په اشتراک داصولودروژی لپاره هم کافی کیږی ،لکن فقهاؤپه هغو باندې

اکتفا نده کړی بلکه دروژی بلکه ددینه علاوه نورواعمالو اومعاملاتوته هم تصریحاتعرض فرمایلی دی ،فی ردالمحتارعن الرملی فی شرح للنهاج ویجری ذلک فیمالومکثت الشمس عندقوم مدة اه وفیه عن امداد التفاح قلت وکذلک یقدرلجمیع الآجال کالصوم والزکوة والحج والعدة وآجال البیع والسلم والاجارة وینظر ابتداء الیوم فیقدرکل فصل من الفصول الاربعة بحسب مایکون کل یوم من الزیادة والنقص کذافی کتب الائمة الشافعیة ونحن نقول بمثله اذاصل التقدیرمقول به اجماعاًفی الصلوات اه ج۱ص ۳۷۸وفیه بعد نصف صفحة لم ارمن تعرض عندنالحکم صومهم فیمااذا کان یطلع الفجرعندهم کماتغیب الشمس او بعده بزمان لایقدر فیه الصائم علی اکل مایقیم بنیته ولایمکن ان یقال بوجوب موالاة الصوم علیهم لانه یؤدی الی الهلاک فان قلنابوجوب الصوم یلزم القول بالتقدیر وهل یقدرلیلهم باقرب البلادالیهم کماقاله الشافعیة هنایضاً ام یقدر لهم بمایسع الاکل والشرب ام یجب علیهم القضاء فقط دون الاداء کل محتمل فلیتامل ولایمکن القول هنابعدم الوجوب اصلاً کالعشاءعند القائل به فیهالان علة عدم الوجوب فیهاعند القائل به عدم السبب وفی الصوم قدوجدالسبب وهوشهودجزء من الشهر وطلوع فجرکل یوم هذاما ظهرلی والله اعلم اه ص۳۷۹ج۱ ، په دی تحریرسره دهغه اعتراض څواب خووشواوس داخبره چه ځمونږ دفقهاؤ په اقوالوکې چاته په چاباندې ترجیح ده په تحقیق پورې اصل څواب موقوف ندی ،هوخپله یومستقل تحقیق دی دکوم ضرورت چه دمسلم لپاره وی نوپه لمانځه کې دااحوط معلومیږی چه اندازه کولوسره دی ټول لمونځونه اداءکوی ،اوروژه کې چه کوم مقامات داسې دی چه هلته په بعضی زمانه کې شرعی شپه نه وی په رمضان کې دی روژه نیسی چه دمیاشتی ګواهان پیداشول اوددې په خاطرچه افطار،سحر اونهارشرعی کې واقع شوی دهمدی په خاطردشبهه په بله زمانه کې دی قضاهم وکړی اوکوم ځای کې چه شرعی لیل وی ، هلته دی په کوم ځای کې چه دنهارطول دتحمل په اندازه روژه وی اوفطرة دهغې تحمل زمونږ نه زیات شو،لانهم معتادون بطول النهاروطول اکثرالاعمال فیه هلته دی روژه ونیسی ،دسره هم اداء ګرځی ،اوکوم ځای کې چه دتحمل په اندازه نه وی هلته داندازه کولوسره دی عددپوره کړی، که د اداء نه وروسته داسې ورځی میلاوشوی چه دهغه تحمل کولی شونو احتیاطًا دی قضاءهم وکړی اوکه داسې ورځی میلاونه شوی نوهمغه اندازه روژی کافی کیږی وفی ردالمحتارفی جواز فطرمن لایقدرثم قضاء مانصه وقال الرملی وفی جامع

الفتاوی هولوضعف عن الصوم لاشتغاله بالمعيشة فله ان يفطرويطعم لكل يوم نصف صاع اه اى اذالم يدرن عدة من ايام آخريمكنه الصوم فيهاوالاوجب عليه القضاء وعلى هذاالحصاداذالم يقدرعليه مع الصوم ويهلک الزرع بالتاخير لاشک فی جوازالفطر والقضاء الی اخرماقيده بماذالم يكن عنده ما يكفيه وعياله واذاخاف هلاک زرعه اوسرقته ولم يجدمن يعمل له باجرة المثل وهويقدر عليها ج۲ص۱۸۴-۲۰جمادی الاولی ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه ص ۳۳)

باب ادراک الفريضة وقضاء الفوائت

دترتيب دخاونددتعريف تحقيق:

سوال :(۴۳۲) يوسړی دصاحب ترتيب تعريف دډيروعلماؤنه تپوس وکړی بيلا بيل ځوابونه ميلاوشول دحضور والاځوابونه تيرشول داطمينان ور کونکي ځواب غوښتونکي دی؟

ځوابونه :(۱) زيددي على الاتصال دځلويښتو ورځوپوري لمونځ وکړی دهغه څه لمونځونه فوت شول دفايتی داداکولونه وروسته زيدصاحب ترتيب دی ،(نمبر۲) زيددفرضيت دزمانی نه يوشان لمونځ کوی دهغه څه لمونځونه قضاءشول دقضادپوره کولونه بعدزيد دترتيب صاحب شو(۳نمبر) دفقه نه ثابته شوه چه دزيدنه پنځه يادپنځونه کم لمونځونه فوت شول دفائتی داداکولولپاره په زيد باندې ترتيب فرض دی دهمدی لپاره زيدصاحب ترتيب دی تردی چه زيدپه ټول عمرکې لمونځ ندی کړی دعشاء دوخت نه هې په خپل ځان باندې لمونځ کول لازم کړل دداسې عشاء دصبح نه هې بيا پنځه ،پنځه نه کم لمونځونه هې خلاص شی شپږم لمونځ په ترتيب سره کول په زيدباندې فرض دی ،اوزيدپه دی صورت کې هم صاحب دترتيب دی دری واړه ځوابونه دشبهاتوپه حيث دی ملاحظه فرمايلوسره دصاحب ترتيب جامع ،مانع په عام فهم لفظوکې تعريف ليکلوسره مونږمطمئن وفرماېې بينوا توجروا؟

جواب :وفی الدرالمختارلوفاتت ست اعتقادية الی قوله ولومتفر قة اوقديمة على المعتمدلانه متی اختلف الترجيح يرجح اطلاق المتون بحرو وافقه الشامی ج۱ص۷۲۲ ددينه معلومه شوه چه دچاپه غاړه شپږ لمونځونه وی برابره خبره ده چه زاړه وی اوکه نوی ،مسلسل يامتفرق هغه صاحب ترتيب ندی اودچاپه ذمه چه دانه وی په هغه باندې ترتيب واجب دی ۲۴جمادی الثانی ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانيه ص ۴۵)

دقضاءپه وخت په نيت کې دتعين دلزوم تحقيق:

سوال :(۴۳۳) په دوهمه حصه دزيوربهشتی کې ليکل شوی دی چه که دڅومياشتوياڅوکلونو لمونځونه قضاء شوی وی نودمياشتی اوکال نوم دی هم واخلی اوودی وائی چه دفلانی کال دفلانی مياشتی د فلانی تاريخ دفجرلمونځ کووم ،ددې ترتيب نيت نه بغيرقضاء نه صحيح کيږی چاته دداسې نيت کولوعلم نه ؤاوهغه ددوه کلونوقضاء لمونځونه (صرف دومره ويلوسره نيت کوم زه دقضاء عمر) اداکوی نودهغه لمونځ درست شواوکنه اوپه هغه باندې په صحيح نيت کوم چه په دوهمه حصه دزيوربهشتی کې تحريردی) دنوی سره ټول لمونځونه کول واجب دی اوکنه؟

جواب :فی درالمختارقيل لايلزمه التعيين الی آخر ماقال واطال ص ۷۷۰ج۱ ،ددې روايت نه معلومه شوه چه په دی کې اختلاف دی ، لهذا په قضاء اداء کيدونکولمونځونوکې ددې په خاطرچه هغه ډيردی ددفع حرج لپاره په هغه قول باندې دعمل کولوامکان شته ۱۲رمضان المبارک ۱۳۳۳ھ(تتمه ثانيه ص۱۲۴)

په ارتدادسره دعدم قضاء تحقيق:

سوال :(۴۳۴) زيدمسلمان ؤبيامرتدشو،اوبيامسلمان شواودمرتد کيدو نه وړاندې حالت اسلام اول کې دهغه څولمونځونه اوروژی قضاء شوی وی نواوس هې چه دارتدادنه بعداسلام راوړی دهغو لمونځونو قضادی وکړی اوکنه؟

جواب :فی ردالمحتارعن البحرعن الخانية اذاکان على المرتد قضاء صلوات وصيامات ترکهافی الاسلام ثم اسلم قال شمس الائمة الحلوانی عليه قضاءماترک فی الاسلام لان ترک الصيام والصلوة معصية والمعصية تبقی بعدالردة اه فافهم ج۱ص۱۳۷۲۹محرم ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۸)

د وترو او فرضو پورې د قضاء داختصاص حکم:

سوال :(۴۳۵) که دکوم وخت لمونځ قضاء شی ،دوهم وخت قضاکولو سره سنت ترک کولوسره فقط فرض اووترکول بس دی اوکه مع سنت کول به وی،حضورپه زيوربهشتی په دوهمه حصه کې تحريرفرمايلی دی (په قضاء کې فقط فرض لمونځونه اووترکولی شی دسنتوقضاء نشته)اوپه ص۱۹۹دعالمگيری کې هې ليکلی دی والقضاء فرض فی الفرض

وواجب فی الواجب وسنة فی السنة ددې عبارت نه معلومیږی چه دسنتوقضاء کول سنت دی اوحضورفرمایې چه دسنتوقضاء نشته په دی کې څه رازیږ دی دبنده په ناقصه پوهه کې نه راځی حضوردی ددې فیصله وفرمایې ؟

جواب :دزیوربهشتی مطلب دادی چه دوخت دخروج نه بعددسنتو قضاء نشته اودعالمګیری دعبارت مطلب دادی چه وخت کې دننه دسنتوقضاء شته اوهغه هم دټولوسنتولپاره نده بلکه دکوم لپاره چه وی لکه چه دقبل الظهروالاسنت پاتې شی اوبعضی فرض دې اداء کړی دیته هم مجازاً قضاء ویل کیږی ،دغی قضاء ته په سنت کې قضاء ویل کیږی لکه څنګه چه دصاحب درمختارپه دی قول القضاء فعل الواجب بعدوقته واطلاقه علی غیرالواجب کاالتی قبل الظهرمجازاً اه باندې علامه شامی ویلی دی قوله واطلاقه الخ ای کمافی قول المصنف الاتی وقضاء الفرض الواجب والسنة الخ وقول الکنزوقضی ا لتی قبل الظهر فی وقته قبل شفعه الی قوله اما اذا اتی بها بعده فهی قضاء اذلاشک انه لیس وقتهاوان کانت وقت الظهرفافهم،ددینه بعدد درمختارپه دی قول باندې وقضاء الفرض والواجب والسنة فرض و واجب وسنته لف ونشرمرتب الخ،علامه موصوف لیکلی دی قوله والسنة یوهم العموم کالفرض والواجب ولیس کذالک فلوقال وما یقضی من السنة لرفع هذا الوهم رملی ص۷۵۰ج۱وفی الهدایة لهماان الاصل فی السنة ان لاتقضی لاختصاص القضاء بالواجب الی قوله واماسائرالسنن سواهالاتقضی بعدالوقت وحده او اختلف المشائخ فی قضائهاتبعاللفرض وفی الحاشیة عن العنانة فقال بعضهم یقیضیهاوقال بعضهم لایقضیهالاختصاص القضاءبالواجب وهو الصحیح ص۱۳۳ج۱ ددې روایتونونه ټول شبهات رفع شول ۱۲ذی الحجه ۱۳۳۳ه (تتمه ثالثه ص۱۱۶)

دتوبی نه وړاندې دقضاېې لمونځ نه معافیدلوپه هکله دشبهی دفع :

سوال :(۴۳۶) په ظاهره په یوی مسئلی کې اشکال معلومیږی نولدینه ټول صغیره اوکبیره ګناهونه معافیږی الاحقوق العبادمګرځمونږ فقهاء داهم فرمایې چه که دکوم سړی لمونځ یاروژه قضاء شی نوتوبه دی هم وکړی اوقضاېې دی هم اداکړی نوهره ګناه معافیږی لمونځ نه معافیږی اشکال داهغه وخت راځی کله چه لمونځ دحقوق الله نه وی نومحض دتوبی په سبب نه معافیږی اوچه کله په توبی سره ګناه معافیږی نوبیاپه قضانه کولوباندې ګرفت څنګه

اوګناه څنکه ؟ دا خو په پوهه کې راځی چه دقضاء په نه کولوسره محروم پاتې کیږی دلمانځه فضیلت اوتقرب الی الله نه مګرولی ګنهګاریږی ،که داوویل شی چه په لمانځه کې دننه دوه حیثیت دی یودلمانځه داداء کولواوبل هغه په خپل وخت اداء کول ،اوپه توبه باندې دلمانځه دوروسته کولوګناه معافیږی لمونځ نه معافیږی ،دغه وخت بی اشکاله هغه پاتې کیږی چه دحقوق الله څخه ده لمونځ بیاولی په توبی سره نه معافیږی اوکه داومنل شی چه لمونځ من وجه دحقوق العبادنه ده ځکه چه دهغه ګټه ده ته رسیږی،دهمدی په خاطر نه معافیږی نوحضوروالا په همدې ترتیب په هرمعصیت کې دوه حیثیته دی مثلا کذب په یوحیثیت دحقوق الله څخه دی اوددې لپاره چه دهغه ګناه نه دهغه ځان ته نقصان رسیږی نوحقوق العباد شو د همدی لامله هغه هم په توبی سره معافیدل پکار نه دی خوکذب معافیږی ؟

جواب :دحقوق الله دمعافیدلومطلب دادی چه ګناهونه معافیږی نه چه طاعتونه ،نولمونځ دطاعتونو نه دی اودهغه بدل ممکن اوشروع دی لهذاقضاء واجبه شوه نودقضاء بدله بیا فدیه ده که په قضاء باندې قدرت نه وی فدیه به واجب وی یادهغې وصیت که په دی باندې هم قدرت نه وی یاوسعت نه وی اونه ددې کوم بدله شته اوس دغه تقصیرمحض ذنب پاتې شوه داپه توبی سره دمعافیدوامیدځای دی ،اوس ټول اشکالات رفع شول لنډه خلاصه داشوه چه په شرع کې دکوم عبادت بدله وی دبدل دقیمت کیدلوپورې هغه په توبی سره نه معافیږی دعجزنه هم بعدهغه هم معافیږی ۹شعبان ۱۳۲۴ه (تتمه خامسه ص۲۸۷)

دترتیب دسقوط حکم دهغه چاپه باره کې چه دفسادعلم نه لری

سوال :(۴۳۷) دترتیب کوم خاوند دسهارلمونځ ېې په جماعت سره وکړو بیا دمغرب په وخت معلومه شوه چه دامام لمونځ صحیح نه ؤنو دغه دظهر اوعصرلمونځونه صحیح شول اوکنه ؟

جواب :فی البحرعن المحیط لوصلی العصرثم تبین له انه صلی الظهربلاوضویعیدالظهرفقط لانه بمنزلة الناسی ردالمحتارباب الفوائت ج۱ ص۷۲۱ددې روایت نه څرګنده شوه چه بعدی لمونځونه ټول صحیح شول یوازی دسهاردلمانځه کول لازم دی ۹شعبان ۱۳۳۲ه (تتمه خامسه ص۲۸۸)

دثانیه رکعت دسجدونه وروسته دمغرب دفرضودادراک حکم

سوال :(۴۳۸) په بهشتی گوهرکې دجماعت دشاملیدلومسائل شته اوپه هغوی کې دمغرب په وخت کې ددوهم رکعت سجده کړی ده نوپه دوه رکعتونوباندې سلام گرځولی شی خوپه عالمگیری اودرمختارکې ہې لیکلی دی چه لمونځ دی پوره کړی ؟

جواب : (المولوی عبدالکریم الگمتهلوی په قلم) صحیح همدا دی چه که دمغرب ددوهم رکعت سجدۀ کړي وه نوسلام دی نه گرځوی بلکه لمونځ دی په یوازی والی کې پوره کړی اوپه جماعت کې شامل نه شو (فی الشامی ص۷۴۵ج۱او ان فی غیررباعی قطع واقتدی مالم یسجدللثانیة فان سجداتم ولم یقتداه وهکذافی العالمگیریة اوکه په بهشتی گوهر کې ددې خلاف وی هغه غلط دی لکن په سوال کې چه گوهربهشتی ته کوم عبارت منسوب شوی هغه عبارت په هغه کې نشته ،په نقل کولوکې احتیاط لازم دی . ۹شوال ۱۳۴۳هـ (ترجیح خامس)

فصل فی احکام اللاحق والمسبوق

دمسبوق لپاره دتشهدداتمام حکم چه په اوله یااخره قعده کې شریک شی

سوال :(۴۳۹) په دی مسئلی کې ددین علماء څه فرماېې چه مسبوق دامام سره اوله قاعده بیامونده اومخکې لدی چه مسبوق تشهدختم کړی امام پورته شو،نومسبوق دامام متابعت وکړی اوکه دتشهد ختمولوسره پورته شی ؟

جواب :په دغه صورت کې دی مسبوق دتشهدختمولوسره پورته شی دتشهددخلاصولونه بغیردی نه جگیږی هکذافی ردالمحتار عبارته هذا قوله لایتابعه الخ ای ولوخاف ان تفوته الرکعة الثالثة مع الامام کماصرح به فی الظهیریة وشمل باطلاقه به فی اثناء التشهد الاول اوالاخیرفحین قعداقام امامه اوسلم ومقتضاه انه یتم التشهدثم یقوم فقط والله اعلم بالصواب (امدادص۲۱ج۱)

سوال :(۴۴۰) هغه مسبوق چه امام سلام گرځولوته قریب راتللوسره په جماعت کې داخل شوی دالتحیات دوه دری کلمی لوستل پاتې وی چه امام سلام وگرځوی ، نو دغه مسبوق دامام دسلام گرځولونه وروسته دی باقی لمونځ کولوسره ودریږی یادتولی التحیات لوستلوسره ودریږی ؟

جواب :دتولی التحیات لوستلوسره دی ودریږی کذافی الدر المختارفصل شروع الصلوة بعدبیان کیفیة الرکوع یکم صفر ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی ص۳۳)

په سهوی سره دامام سره دمسبوق د سلام گرځولوحکم

سوال :(۴۴۱) مسبوق په سهوی سره په دواړوطرفونودامام سره سلام وگرځولو،اوخپله یادبل په ویناسره په همدغه وخت یادځه څنډکولو سره اودریدو په دغوځلورواړوصورتوکې سجدۀ سهولازمه ده اوکنه ؟

جواب :که دامام نه مخکې دهغه سره سهواً سلام گرځولی وی نو سجدۀ سهولازمه نده په سوال کې مندرجوټولوصورتونوکې ځکه چه هغه تراوسه موتم دی اودموتم په سهوی سره سجده نه لازمیږی ،اوکه دامام دسلام نه وروسته ہې وگرځوی نوسجدۀ سهولازم ده علی عموم الصورالمذکورة ولاسجودعلیه ان سلم سهواقبل الامام اومعه وان سلم بعده لزمه لکونه منفرداحینئذ بحر۱۲شامی فی بحث سجودالمسبوق سهواج۱ص۱۴۹۹ اودغه مسبوق ته دکلام اوتحویل قبله نه وړاندې بناء جائزدی ویسجد السهودلومع سلام للقطع مالم یتحول عن القبلة اویتکلم ددرمختاراوشامی ج۱ص۵۰۵اودبل په ویناسره ودریدلو کې احتیاط داده چه دهغه دوینانه لږ وروسته ولاړشی چه قیام په خپل زړه وی دهغه امتثال نه وی ځکه چه دلمونځ کونکې غیرلمونځ کونکې دامتثال مفسدکیدل یاغیر مفسدکیدل مختلف فیه دی اگرکه اصح عدم فساد دی حتی لوامتثل امر غیره فقیل له تقدم اودخل فرجة الصف احدفوسع له فسدت بل یمکث ساعة ثم یتقدم برایه قهستانی معزیاللزاهدی ومرویاتی قنیة وفی درمختار۱۲قوله ومرفی باب الامامة عندقوله ویصف الرجل وقدمناعن الشربنلالی عدم الفساد وتقدم تمام الکلام هناک ۱۲شامی ج۱ص۴۱۸ فقط والله تعالی اعلم بالصواب والیه الرجع والماب،

دامام دفراغت نه بعددمسبوق لپاره درکعت دپوره کولو طریقه

سوال :(۴۴۲) کوم سړی چه دظهریاعصرپه څلورم رکعت کې شریک شوهغه به پاتې دری رکعته په کوم ترتیب ادا کوی دکوم رکعت نه وروسته به جلسه کوی اوخورکعتونو کې به ختم دسورة کوی چه رکعت دسورت نه بغیر و کړی اوکوم سړی چه په دریم رکعت کې شریک شوهغه به دوه پاتې رکعتونه څنگه اداءکوی او کوم چه دمابنام په دریم رکعت کې دامام سره شریک شوهغه به خپل پاتې دوه رکعتونه څنگه کوی جلسه اوختم سورة به کوم رکعت باندې کوی فقط ؟

جواب :دکوم چه کوم رکعت دامام سره فوت شوهغه ته مسبوق ویل کیږی دهغه باقی لمونځ دقراءة په حق کې اول گرځی اودتشهدپه حق کې اخرویقضی اول صلوة فی حق قراءة واخرهافی حق تشهددرمختار نوکوم سړی چه دظهریاعصرڅلورم رکعت کې شریک شودامام د فراغت نه وروسته دی ودریږی ثنا او تعوذ ویلو سره دی فاتحه اوسورت ولولی اوددې رکعت پوره کولوسره دی قعده وکړی بیادی په ودریدلو سره په دغه رکعت کې دی هم فاتحه اوسورت ولولی وروستی رکعت دی یوازی دفاتحی په لوستلوسره دی لمونځ پوره کړی ،اوهغه چه دریم رکعت کې شریک شوهغه دی دواړه رکعتونه په فاتحی او سورت سره وکړی اوددې دواړومینځ کې دی جلسه نه کوی ددواړونه وروسته دی اخری قعدی کولوسره فارغ شی ،او هغه چه دمغرب په دریم کې شریک شوی هغه دی په دواړورکعتونوکې فاتحه اوسورت ووائی اوپه هر رکعت دی جلسه کوی فقط ،والله اعلم (امدادص ۲۲ج۱)

دمسبوق په حق کې دثناء اوتعوذحکم:

سوال :(۴۴۳) یوسړی په فتاوی اشرفیه کې دمسبوق متعلق سوال کړی چه دجماعت نه پاتې باقی رکعتونه په کوم ترتیب پوره کړی حضورپۀ ځواب کې فرمایلی دی چه دامام دسلام نه وروسته دی هغه مسبوق پورته شی اودثناءتعوذ ،بسم الله په لوستلوسره دی الحمداوسورة ووائی همدارنګه د ګوهربهشتی په تتمه کې حضورارشادفرمایلی دی چه دامام دسلام نه وروسته دی هغه مسبوق څه وخت یعنی دجماعت نه وروسته دی ثناء اعوذ ،بسم الله نه لولی ثناءساقطه شوه په دی کې څه مصلحت دی ؟

جواب :معلومیږی چه تاسودبهشتی زیورپه ضمیمه بالکل پوه شوی نه یاست اوافسوس دی چه بعینه دهغه عبارت دی هم ندی نقل کړی دخپل ځان نه دی غلطی پوهی سره خلاصه راویستلوسره رانقل کړی ده په نقل کې داسې تصرف ګناه هم ده ماچه کومه دثنانه لوستل لیکلی دی نودامام سره دشریکیدوپه حالت کې می لیکلی دی یعنی نه په نیت ترلوسره دی وائی اونه دی دامام په وقفاتوکې وائی داچرته لیکل شوی چه کله دخپل باقی لمونځ دکولولپاره ودریږی نودغه وخت کې دی هم نه وائی ؟سائل ددې پوښتنه بیخی نده کړی ۲۹ذالقعده ۱۳۴۰هـ(تتمه خامسه ص ۲۲۷)

سوال :(۴۴۴) مسبوق په جهریه اوخفیه رکعتونوکې ثناء،تعوذ ، او تسمیه دری واړه ووائی اوکنه ؟اوچه کله دامام دفراغت نه وروسته دخپلوپاتې رکعتونوداداء کولولپاره ودریدلی وی

نوپه دغه وخت کې ثناءتعوذاوتسمیه دریواړه ووائی یایوازی تعوذاوتسمیه باندې قناعت وکړی ،کوم څه فرق په دی مسئله متعلق په جهریه اوسریه رکعاتوکې وی مطلع وفرمایې؟

جواب :فی الدرالمختارقبل باب الاستخلاف والمسبوق منفردحتی یثنی ویتعوذویقرء وان قرء مع الامام لعدم الاعتقادبهالکراهتهامفتاح السعادة فیمایقضیه مختصراً ،ددې روایت نه دوه امره مستفادشول یودا چه مسبوق به دامام سره ثناء تعوذ اوتسمیه نه وائی دوهم داچه دامام د فراغ نه وروسته کله چه دخپل پاتې لمانځه دکولولپاره ولاړ وی تول ځیزونه اوقرات به وائی اوجهری اوسری دواړه په دی حکم کې برابر دی لاطلاق الدلیل والله تعالی اعلم ۱۷ذی القعده ۱۳۲۳هـ(امدادص ۲۲)

مسبوق ته په فائته رکعتونوکې دجهرحکم:

سوال :(۴۴۵) مسبوق لپاره دخپل فوت شوی رکعت دجهریه لمونځ په جهرسره کول جائزدی اوکنه اوکه دجهرپشان لوستل جائز دی (همغه شان چه دموطادامام مالک دیوه حدیث به ثابتیږی) نویوه مسبوق وی یالس شل وی تولولپاره په جهرسره اداکول جائز دی اوکنه ؟

جواب :دمسبوق لپاره جهرجائزدی یووی اوکه متعدد (فی الدر المختارکمن سبق برکعة من الجمعة فقام یقضیهایجهرقلت وهو باطلاقه یعم الواحدوالکثیر،فقط والله اعلم۷ذیقعده ۱۳۲۲هـ(تتمه اولی ص۱۴)

دلاحق اومسبوق متعلق احکاموڅلورو سوالونوڅواب:

سوال :(۴۴۶) السلام علیکم !ددعوات عبدیت دمقالات اومجالات برخی دمطالعی نه مستفیض شوم الله تعالی دی جزای خیرورکړی جناب صدیق احمدصاحب اونورو مشعینیو اوخاطبینوته چه دهغوی په مرسته غائبین هم دصحت فیض حاصلولی شی ددغه مقالات رسالی په صفحه ۹نمبر ۲۱کې چه کومه مسئله درج ده دهغې په دوه جزء وکې داحقرشبهه ده دکوم دتحقیق لپاره حضرت والا ته تکلیف ورکول می مناسب وګڼل چه دحق امرواضح شی اودهمدی متعلق دوه نورکارونه هم تحقیق طلب ول د همدې لپاره دخدمت مکلف یم چه دهغو په ملاحظه فرمایلوسره دحق امر نه مومطلع وفرمایې اول : په ص۹دمذکوره رسالی کې یې دمقیم مقتدی بالمسافردوه رکعته بلاقرات اداکولوسره هغه رکعتونه چه فوت شوی دی اداکول ئې افضل لیکلی دی اوځماپه ناقص فهم کې ترتیب واجب دی دهغه په ترک سره

خولمونځ صحیح کیږی مگرتارک آثم شو،ددې لپاره چه مذکورمقتدی دمسبوق کیدلوسره علی الاصح لاحق هم دی اودلاحق مسبوق په قضاء مالحق فیه وماسبق به کې واجب ترتیب دادی چه اول مالحق فیه قضاکړی بیاماسبق به ددې لپاره چه محل دقضاء ماسبق بعدالفراغ عن الاقتداء ده اوهغه وروسته دقضاء مالحق فیه ده ددې لپاره چه لاحق تقدیراًخلف الامام اوحکماًمقتدی دی نوپه کومو رکعتونو کې واجب لاحق دی هغه رتبةً دهغو رکعتونونه چه یکې مسبوق دی مقدم به وی اوترتیب بین الرکعات واجب دی نوتقدم دقضاء مالحق واجبه شوه، اودهغه تارک آثم شوهمدارنګه دقضاء مالحق تاخیردآثم کیدلوموجب والی ددرمختاردی عبارت ولوعکس صح واثم لترک الترتیب نه ثابته ده په همدې ترتیب دی په ردالمحتار ص۴۴۰مصری مطبوعه کې ددې عبارت نه چه لاندې قول دصح واثم دی وجوب دقبلیت دقضاء مالحق فیه ثابته دی حیث قال لان الترتیب بین الرکعات لیس بفرض لانهافعل مکرر فی جمیع الصلوة وانماهو واجب ،دوهم په مذکوره رسالی کې دمقیم مقتدی بالمسافر دبعدفراغ امام په دری باقی رکعتونوکې دوه اولینی رکعتونه ېې بالقعده مابینی کول ېې لیکلی دی په داسې حال کې چه دردالمحتارنه مفهومیږی چه لاحق په قضاء مالحق فیه کې په ترتیب دامام دلمانځه به قعده کوی اوخپل لمونځ هم په ترتیب سره ،په همدې بناء باندې په دی صورت کې مقتدی دامام دسلام نه وروسته په اول رکعت کې دی هم قعده وکړی ددې لپاره چه هغه ددې لمانځه دترتیب نه بیل دی ملاحظه وکړی دشامی عبارت ص۴۳۹کې تحت قوله ثم ماسبق به بهاالخ فیصلی رکعة ممانام فیه مع الامام ویقعدمتابعة للانهاثانیة امامه ثم یصلی الاخری ممانام فیه ویقعد لانها ثانیته (ای المقتدی الخ) دریم بیا ځماپه ناقص فهم کې راځی چه په اول رکعت کې کوم چه دده دوهم دی تقعدپه اندازه دتشهد سره وی اویوازی التحیات ولولی اودوهم چه دامام ځلورم دی په همدې ترتیب دی دریم چه دهغه ځلورم دی په دی کې طویله قعده وی اودروداودعادی هم وائی ددې لپاره چه لاحق کله چه په مقدارد قیام اورکوع اوسجدی بلکه تولواموروکې دامام تابع دی حتی چه په ترک تقعدساهیاکې خوپه مقداراوکیفیت دتقعد کې به په اولی درجه تابع وی نوپه کوم رکعت کې امام اوږده قعده کړی ده اودتشهدسره ېې درود اودعاء هم ویلی ده په دی کې هم همداسې کول پکاردی ددغه قیاسی امرکوم صراحت می ندی لیدلی دهمدی په خاطراستدعاء ده په دی کې چه داحقرکومه غلطی وی هغه اصلاح وفرمایې ځلورم په صلوة خوف کې داولی طائفی لپاره مطلقاحکم دعدم قرات دی اګرکه په بعضوکې هغه مسبوق هم شول لکه څنګه چه دظهرپه

نورورکعتونوکې میندونکې په دری واړوکې به قرات نه کوی لکه چه دردالمحتارص۶۱۵ کوم چه لاندې قول دلاتهم لاحقون کې دی والمسبوق ان ادرک رکعة من الشفع الاول فهومن اهلا ولی والافمن الثانیة نه مستفاد دی همداسې دطائفی ثانیه لپاره مطلقاحکم دقرات دی اګر که په بعضوکې لاحق هم شوداسې مقیم مقتدی بالمسافر دصلوة هغه لاحق دی لکه څنګه چه دعالمګیری ص۱۲۴ج۱ باب العشرون فی صلوة الخوف کې دی وان کان الامام مسافراً والقوم مقیمین صلی بالطائفة التی معه رکعة ثم انصرفوا بازاء العدووصلی بالطائفة الثانیة رکعة وسلم ثم یجئ الطائفة الاولی فیصلون ثلث رکعات بغیرقراءة الخ وتجیئی الطائفة الثانیة الی مکان صلاتهم فیصلون ثلث رکعات الاولی بفاتحة الکتاب وسورة لانهم مسبوقون فیهاوالاخریین بفاتحة الکتاب ،په داسې حال کې چه قیاس ددې خبری مقتضی دی چه طائفه اول په څومره رکعتونوکې مسبوقه ده په هغوکې دی قرات کوی او دوهمه طائفه چه په څومره رکعتونوکې لاحقه ده په هغوکې دی قرات نه کوی نوددغه خلاف القیاس اطلاق څه وجه ده تحریر وفرمایې؟

جواب :عن السوال المذکورپه ربښتیاوجوب خومنقول دی اودغه ترتیب ته افضل ویل ځماقیاس دی دکوم چه مقیس علیه خودمسبوق دامسئله ده چه په درمختاراوردالمحتارکې مذکوره ده وهومنفرد فیما یقضیه ای بعدمتابعته لامامه الخ متعلق بقوله یقضیه ای ان محل قضائه لماسبق به انما هو بعد متابعته لامامه فیمااذرکه عکس اللاحق کمامرلکن هنالوعکس بان قضی ماسبق به ثم تابع امامه ففیه قولان مصححان الی قوله وفی شرح الشیخ اسمعیل عن جامع الفتاوی یجوزعندالمتاخرین وعلیه الفتوی اه وبه جزم فی الفیض ج۱ص۲۲۳، په کوم ترتیب چه په دی جزیېه کې سره دوجوددلزوم دخاص ترتیب دهغه تغیرته متاخرینوجائز ویلی دی په دی باندې فتوی هم شوی ده سره له دی چه بعضی په دی صورت کې دفساد صلاة قائل هم دی ،نومقیس په اولی درجه ددغه جواز حکم مستحق دی ،ددې لپاره چه اول خوبعضی په مقیس علیه کې دفسادقائل هم دی دلته هیڅوک دفسادقائل ندی ،نوپه مقیس کې وجوب اخف دی په نسبت سره مقیس علیه ته نوهرکله چه په دی اشدکې وسعت راغی نوپه اخف کې په درجه اولی وسعت کولی شی ،دوم : مقیس علیه اول وقوعاً دی اوعام خلک په دی کې غلطی نه کوی اومقیس کثیر الوقوع دی اوعام خلک په دی کې ډیره غلطی کوی نودلته دوسعت کول احق کیدل پکاردی ،وجه دقیاس خو داده اووجه داختیار داده چه دی مسئلی باندې ډیر لږ خلک پوهیږی ،اوداسې غلطی کې ابتلاء عامه دی دهمدی

لپاره په فتوی کې اسانی مناسب ده نوځمادقول همدامنشادی ، لکه چه عوامونه ددې بی ترتیبی نه داعادی حکم نه ورکوم ، لاکن دمنقول په وړاندې ځما رایه هیڅ هم نده ،نوروعلماؤ ته دی رجوع وکولی شی که دیته غلط ووائی زه به هم غلط ووایم ؟

جواب :ددوم سوال ربښتیاپه ردالمحتارکې په همدې ترتیب دی په کوم ترتیب چه په سوال کې نقل کولی شی لکن موده وشوه چه په دی مقام کې مایوه حاشیه لیکلی ده په دی وخت کې یوازی دهغه نقل درکوم دهغه هم دنوروعلماؤ نه تحقیق وفرمایې ،وهی هذه قلت هذالایصح درایة ولاروایة امالال وفلان اللاحق لماکان حکمه کمؤتم فیکف یقعدفی الثانیة مع انهاثالثة امامه ومقتضاه عدم القعود واماالثانی فلعدم صحة النقل عن شرح المنیة فان عبارته کماروا ه بعض الثقات من احبابی وقال انه راه فی اصله هکذاثم یصلی الاخری ممانام فیه ولایقعدلانهاثالثته اه وهکذاافتی والله اعلم ،

الجواب سوال دریم :

داقیاس ځماپه خیال کې نه راته ددې لپاره چه لاحق حکماموتم دی اوحکمی موتم دحقیقی موتم نه زیات نشی کیدلی ،اوحقیقی موتم کله چه امام په قعده اخیرکې وی اوددې موتم اخره قعده نه وی یوازی په تشهدباندې اکتفاءکوی نودغه لاحق به ځنګه درورداودعاء ووائی باقی کله ماندی لیدلی اونه دادعوی کولی شم چه ځماپه دی تقریر باندې کومه خدشه نشته دهمدی په خاطردی هم نوروعلماؤته رجوع وکړی ؟

الجواب څلورم سوال :

دصریح نقل پیداکولونه مایوسی وه مختلفه وجوه په خیال کې راغلی مګردهغه درجه دنکاتو اولطائفونه زیاته معلومه نه شوه ،دټولونه وروسته چه کومه وجه په ذهن کې راغله اوهغه دنوروجوهوسره اقرب معلومیږی هغه عرضوم ،اوهغه داده چه دغه لمونځ په خپله ناس نه خلاف منقول اومشروع شوی دی ، دهمدی لپاره دقیاسی احکامو چلول په دی کې ضروری ندی اودقرانی نص نه چه په دی باب کې دحدیثونوداضطراب په سبب همغه نص ماخوذ دی صفامعلومیږی چه اوله طائفه لاحقه اودوهمه طائفه مسبوقه ده کمایدل علی الاول قوله تعالی فلتقم طائفة منهم معک الی قوله فاذاسجدوافلیکونوامن ورائکم ضمیرداولی طائفی په طرف راجع کیدل ظاهردی په دی کې هغه سړی چه په یکونوامن ورائکم سره متصف شوهغه په طائفه اولی کې داخل دی لکه چه که لمونځ ثنایې وی اوکوم سړی دقومی نه وروسته شریک شونوهغه هم وروسته د سجدی دیکونوامن ورائکم مامور کیدلو سره په اوله طائفه کې داخل

شو ګنی دغه سړی کومی طائفی کې داخل نه شواولی خوپه دی خاطرچه اول رکعت میلاونه شواوپه ثانیه کې په دی خاطرچه ددې ثانی دراتلونه مخکې دغه سړی د سجدی نه پورته کیدوسره ورائکم ته روان شو، لظاهر قوله تعالی فاذاسجدو افلیکونوامن ورائکم فامربکونهم من ورائهم بعدالسجدة اوظاهره ده چه دلته دوی طائفی دی نولامحاله په یوه کې داخلیدل پکاردی ،اوپه اول کې داخلیدل ددې لپاره احق دی چه هغه په یکون من ورائکم سره متصف دی لمامرنوپه کوم ترتیب چه ثنایې کې دغه شخص ته په دی بناء اوله طائفه کې داخل کړی چه هغه دیکون من ورائکم مامور دی په همدې ترتیب په رباعی کې دغه شخص ته دمثلا یورکعت میلاوشویابلکه یو رکعت هم میلاونه شو ،خو تشهدمیلاوه شوه ، په همدې مذکوربناءپه اساس په اوله طائفه کې داخل ویل کیږی ،اودلاحق حکم به ورکوو،نودغه سړی اګرکه حقیقة لاحق نه دی مګرحکمالاحق دی په همدې ترتیب دلم یصلوا ضمیردطائفه اخری په طرف راجع کیدل په دی سبب چه هغه صفت اوموصوف دی ظاهردی په دی کې چه کوم سړی دلم یصلوامع الطائفة الاولی سره متصف کیږی هغه په طائفه اخری کې داخل دی نوپه همدې بناءکوم سړی ته چه درباعیه اخرملاوشی هغه حکماپه بقیه کې مسبوق شو،اوپه دری واړوکې به قرات کوی اودعالمګیریه دیوی جزئیی نه ددې تقریرمن وجه تاییدکیږی ومن دخل فی قسم غیره صارحکمه حکم ذلک الغیرالا اذا دخل بعدمافرغ من نفسه فان صلی الظهر بالطائفة الاولی رکعتین وانصرفواالارجل بقی حتی صلی الثانیة ثم انصرف فصلوته تامة لانه وان دخل فی قسم الثانیة لکن لم یصرمنها لا فافرغ من قسم نفسه کذافی محیط السرخسی اه ،لاکن ددې تقریرصحت دی پورې موقوف دی چه دمذکوره جزییاتودتقریرحکم دهغه خلاف کله هم راونه ووځی یاکوم مستقل جزیې چه مستلزم دی ددغی مذکوره کلیی مذکوره تقریرلپاره منقول راونه ووځی دهمدی په خاطرپه دی کې هم نوروعلماؤته رجوع ضروری ده اشرف علی ۱محرم ۱۳۳۲ھ

بیاالاندې سوالونه راغلل :

السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اوچته صحیفه راغله دهغه نه ډیری مفیدی خبری معلومیدلوسره ډیره خوشحالی وشوه لکن اوس هم دکم استعدادی په سبب څوشبهی پاتې دی دکوم ځواب لپاره ددوهم ځل لپاره جناب ته تکلیف ورکول مناسب وګڼل شول اګرکه دجناب تکلیف داحقرلپاره دتکلیف باعث دی اوستاسودقیمتی وخته خیال هم شته خوداستفادی شوق غالب دی اودا وچتی صیحفی دمطالعی نه لطف دملاقات هم دځواب په طرف آماده کوی

دهمدی په خاطر دمدعاعارض یم چه غنیة المستملی شرح منیة المصلی وگوری یقیناپه هغی کې همغه شان چه جناب په لمبر۲خواب کې تحریر فرمایلی دی لایقعدلاتها ثالثته اوپه یوه نسخه کې لاتهاثانیته دی چه منفی دلیل کیدلی شی ماپه دی جزېې کې دقعودحکم ددرایت اوهمدارنگه ددې اصل دخلاف کیدلوسره چه ددې په تعلیل کې خپله علامه شامی دشرح منیة نه نقل کړیدی متحیروم چه بحمدالله دحضرت تحریرنه دحق امرواضح شواوس دبقیه خوابونومتعلق چه څه کارونه خواب غوښتونکې دی عرض دی ؟

په اول خواب باندې شبهه :

په قیاس کې خودمقیس علیه حکم مقیس ته ورکول کیږی خوپه دی قیاس کې داسې نده ددې لپاره چه په مقیس علیه کې چه متاخرینو د جواز حکم ورکړی دهغه نه مرادمع الکراهة التحریمه دی همغه شان چه په کبیری ص۴۴۱ شرح منیة المصلی کې دی لوابتدابقضاء ماسبق به قیل تفسدصلوته والاصح انهالاتفسدو لکن تکره اوپه مقیس کې چه دجناب فتوی ده هغه ترک اولی ده نو د دواړوحکم کې به تغایروی دوهم په مقیس علیه کې په کوم قول یعنی کراهت تحریمه باندې چه کومه فتوی ده دهغه په اصحیت باندې بعضی قائل دی او په مقیس کې دعدم کراهت هیڅوک قائل ندی کوم چه دتوسیع مستحق دی اوداخلاف دی کوم چه دفسادقائل دی دریم په مقیس علیه کې دعدم فسادمع الکراهة علت ترک دترتیب دواجب دی اوهمدا علت په مقیس علیه کې هم موجوددې دابه هم د کراهت دحکم مستحق وی ؟

په دریم نمبرخواب باندې شبهه :

که حقیقی موتم ته چه مسبوق وی ددرودواودعاء په ځای چه ځینې ېې قائل دی دقول صحیح په بناء ترسل کول غواړی لکن په نفس تقعدزائدعلی التشهدکې سواد څومواضعودعدرنه دامام تابع دی همغه شان چه عالمګیری درمختارپه رسائل الارکان کې دی چه دمسبوق دسلام نه وړاندې ودریدل مکروه تحریمی دی نودلاحق لپاره هم دحکمی اقتداء په وجه په نفس تقعدزائدعلی قدرتشهدالامام کې اتباع کول پکاردی اوپه دی کې تقعدطویل کې لکه څنګه چه په مسبوق کې بعض ددرودواودعاء لوستلواوبعضی دسکوت اوبعضی دتکرارقائل دی لاکن صحیح داده چه ترسل دی وکړی همدغه شان په دی کې به هم وی

په څلورم نمبرخواب باندې شبهه:

داول خواب راتلونه وروسته دعالمګیری په دی عبارت وان عادت الطائفة الثانیة (ای الذین صلوا الرکعة الثانیة من الشفع الاول) صلوا الرکعة الثالثة والرابعة بغیرقراءة ثم یقضون الرکعة الاولی بقراءة ج۱ص ۱۲۵ ، باندې می نظرولګیدو دکوم نه چه بالکل دقیاس مطابق ثابتیږی چه دظهردخوف په لمانځه کې په دوهم رکعت کې میندونکې لاحق مسبوق دی لهذاهغه دی په وروستورکعتونوکې قرات نه کوی اویواول رکعت کې دی قرات کوی همدادعالمګیری ددغودوه جزئېونه ثابتیږی (۱) ویقضون رکعتین احدیهما بغیر قراءة والثانیة بقراءة (۲) ویقضی الثانیة رکعتین الرکعة الثانیة بغیرقراءة ،لکن دردالمحتاردباب صلوة الخوف مدرجه سوال نمبر۴ عبارت والمسبوق ان ادرک رکعة من الشفع الاول فهومن اهل الاولی والاقمن الثانیة دلالة دهغه معارض دی نوددې دواړودتطبیق څه صورت دی ؟ دوهم دوالاقمن الثانیة نه معلومه شوه چه قومه یاتشهدپه قسم اول کې شریک کیدونکې دطائفه ثانیه څخه دی، نودثانیه طائفی احکام په هغی باندې جاری کیږی اوهمداقسم ثانی کې دامام سره شریکیدل اودطائفه اولی داتمام نه وروسته دقسم اول لپاره دقراء اتو سره قضا کول لازم دی اوکه داسې ندی نو بیا د ولاقمن الثانیه به څه معناوی ، او که همدامراد وی کوم چه عرض وکولی شو نو آیا ددې تطبیق دقرانی ایت سره داسې صحیح کیدلی شی چه مرادسجدوانه اتموارکعة دی اوامربکونهم من ورائهم مشروط بالسجدة ای الرکعة دی نودیوه رکعت کم مندونکې (یعنی رکوع درکعت اولی ثانیه یارکعت ثانیه دغیرثناپې نه بعدپیداکونکې) دشرط دفقران په وجه په یکون کې دورائکم مامورنه شو،اودلم یصلواالرکعة مع الطائفة الاولی سره متصف کیدونه دفلیصلوامعک مامورشونوهاغه دقسم اول دصلاة د ختم نه بعددښمن مقابلی ته به تلل وی بلکه قسم ثانی ته دثانیه طائفی سره کول به وی دریم دخواب دتقریرنه داپوهه کې رانغلی چه مثلاد ظهر د خوف لمونځ کې امام مسافر وی اومقیم دوهم رکعت ونیوه نوپه عالمګیری اوشامی کې مصرح دی چه دری واړو رکعتونو کې دی قرات وکړی په داسې حال کې چه په صلوة امن کې داسې ندی ، ددې لمانځه د خلاف قیاس مشروع کیدلودغه نتیجه کیدلی شی چه بعضی امورو کې په کوم کې چه نص وارد دی همغه شان چه دلمانځه په دوران کې دلمانځه نه علاحده گی وغیره په هغوکې دقیاس مجال نشته لاکن په کوموامورو کې چه نص ساکت دی اوهغه داسې لمانځه کې کوم صورت کې مثبت بالقیاس دی هغه ته ددې لمونځ په بل صورت کې سره داشتراک فی العلة بغیرداستحسان

دترک څه وجه دی مثلاً کوم مقیم چه خلف المسافر په ظهرکې دوم رکعت کې شریک شوهغه ته په دری واړه رکعتونوکې ېې دقرات حکم ورکړی دی نوپه اول صورت کې چه فقهاؤکوم حکم دترک قرات ورکړی دی هغه خونصی ندی قیاسی دی دکوم چه علت تقدیری اشتراک فی الاداء دی اودغه علت دصورت ثانیه دوه وروستی رکعتونوکې هم موجود دی ددې لپاره چه هغه ددې التزام کړی ؤو چه پاتې لمونځ دامام سره اداء کړی لکن په سبب دعذر(قصرامام) داحاصل نه شو،اوهمدافساداشتراک تقدیری فی المعنی دی نوهرکله چه دصلاة خوف په یوصورت کې دغه قیاس وچلول شونوپه بل صورت کې دفقهاؤ ددې قیاس دترک کولوڅه وجه ده که کوم استحسان وه هغه معلوم شواوکه کومه بله وجه وی نوهغه بیان وفرماېې ؟ نیازسعیداحمدمهتمم مدرسه رافاه المسلمین اټکې مجله لکهنو.

الجواب عن السوالات المتصله :

السلام علیکم ورحمة الله دتاېیداوموافقت فی جواب السوال الاول نه مسرورشوم دنوروسوالونوپه حقله عرض کووم.

الجواب من الشبهه علی الجواب الاول :

دجوازمع الکراهة شبهه ماته هم وه خودکتابونودمراجعت دفرصت نه میلاویدونه می تحقیق ونه کولی شواوس ددې شبهی قوت دتاسود نقل نه ثابت شوی دی باقی جزېې می دزیات تقویت لپاره لیکلی دی ،که دغه مبنی دسهولت کیدلی شی همغه شان چه فقهاؤلیکلی دی ماضاق امرالاتسع نوځماحکم صحیح ورنه غلط دی ددینه زیات ځماسره دلیل نشته اونه می په خپلې فتوی باندې اصرار دی مگر یقینا غواړم چه آسانی [1] وکولی شی

[1] ددینه وروسته داواقع شوه چه داسې صورت متعلق چه دمقیم مقتدی دیورکعت دکیدلونه وروسته برابره خبره ده چه دوهم رکعت کې اوکه ددینه هم وروسته دمسافرامام اقتداء وکړه په سهارنپورمدرسه کې یوه فتوه لیکل شوې ده چه داسړی لاحق ندے یوازی مسبوق دے نودغه سړی دی خپل لمونځ کې .....

الجواب عن الشبهة عن الجواب الثالث :

ددې پخاطرچه قعده زائده علی التشهدخپله دامام لپاره واجب نده دهمدی لامله هغه لازم گرځولوسره په حکمی درجه کې دهغه رعایت نه شی کولی ،همغه شان چه خپله په قیام کې ضروری نده چه دفاتحی په اندازه ولاړوی بلکه ددری تسبیحوپه اندازه هم کافی دی اگرکه دامام لپاره هم سنت شوه چه په اخرین کې فاتحه ولولی

پاتې : قراءتونووالارکعتونه مخکې کړي اودیوبندمدرسه کې دغه فتوی لیکل شوې ده چه دغه لاحق او مسبوق دواړه دے دهمدی لپاره دي غیرقرات والارکعتونه مخکی کړی نوپه کوم ترتیب کې چه بنده جائز غیراولی ویلی ؤهغه په فتوی سهارنپورکې واجب دے اومزیدتحقیق به په خپل خاي کې په اطمنان سره کولی شی اوکه دتحقیق نه بعددکوم ځیزترجیح ثابته نشوه نوداختلافیه مسایلوپه شان نوپه کوم جانب باندې قصداًیاپه سبب دعدم تحقیق اتفاقا،عادة عمل کونکی باندې ملامتی کول نه دي پکاراودهغه په عمل باندې دصحت حکم لګول پکاردي،اوداخماداول قول سره موافق شویعنی ددواړوجوازدکوم متعلق چه ددې فصل مباحث دی،اودتحقیق نه وروسته همداشق عمل اوتعلیم لپاره تعین کیږی اودجانبیود بعضی ادله وبواستنباطاتوکې چه دبلی توجیه په وجه داحتمالاتوحجت ندی،اوبعضی صریح دی لکه د مظاهرالعلوم فتوی،دلیل دصلوة الخوف دعالمګیری هغه روایت دے چه ددې فصل په تولونه اول سوال کې منقول دے چه داعبارت :وتجئ الطائفة الثانیة الی مکان صلوتهم فیصلون ثلث رکعتان الاولی بفاتحة الکتاب وسورة لانهم مسبوقون فیهاوالاخریین بفاتحة الکتاب.پکښی دے دکوم نه چه معلومه شوې دے غیراولی میندونکی مقیم خلف المسافریوازی مسبوق دے اودصلوة الخوف دخصوصیت څه وجه نشته. اوددارالعلوم صریح دلیل داروایت دے وقدیکون (ای المقیم المؤتم بالمسافر) مسبوقاً ایضاًوکمااذافاته اول صلوة امامه المسافرط(ج۱ص۸۸۲صلوة الخوف) احکام المسبوق والمدرک واللاحق.مګرد مظاهر العلوم په دلیل کې دنهردیوی جزئی نه چه ددې فصل دتولونه آخرسوال کې منقول دے په کوم کې چه دا عبارت :والمسبوق ان ادرک رکعة من الشفع الاول فهومن اهل الاولی والاهمن الثانیة (ج۱ص۸۸۲،صلوة الخوف) دے(چه دشفعۀ اولی رکعت ثانیه والامیندونکی دطائفه اولی له ډلی نه گرځول شوې دے اوهمدې په خاطرهغه دقرات نه منع شوی همغه شان چه طائفه اولی په باقی لمونځ کې قرات نه وائی(لانه لاحقحقیقة کمدرک الرکعة الاولی اوحکماکمدرک الرکعة الثانیة من الشفعة الاولی) ددې سړی عدم مسبوقیت حقیقة اودنورومسبوقینوله طرفه ددغه منع دقرات تعدی دےبچاپه نزدمستلزم نشو،په همدې ترتیب دعالمګیریه داحکم چه رکعت ثانیه نیونکی والاپه بقیه کې قرات کوی دهغه دعدم لاحقیقت او دنورولاحقینودطرف نه دقرات دتعدی هم مستلزم نه کیدل پکاردی بلکه دنهرپه جزېې کې دغه سړی ته حکماًلاحق وایواودعالمګیریه په جزېې کې دغه سړی ته حکمامسبوق وایو،اوهرکله چه دنهرحکم په صلوة الخوف سره خاص شولعدم التعدیة په همدې ترتیب ددے حکم ته هم په صلاة الخوف سره خاص وایواودواړه حکمونه به دکوم استحسان په مبنی وي کوم چه مونږته ظاهرندے اودغه دواړه جزئی دمقیم خلف المسافرصلوة الخوف کیدوکې هم مشترک دي دتولوددواړوشقونوحالت به یووی،نوهغه مقدمه چه دصلوة خوف دخصوصیت وجه ندے مخدوشه شوه. ۱۲

* قوله :دقرات والارکعتونه الخ اقول یعنی په کوموکې چه قرات فاتح مع السورة ضروری وی په اخریینوکې یوازی فاتح

الجواب عن الشبهه عن الجواب الرابع :

ددې لپاره چه ددې متعلق تقریرکې دلږ وړاندې نه شرح دصدرنه وه ددې لپاره چه په هغه وخت کې چه ماستاسودشبهاتودلیدلونه مخکې هغه لمړنی ځواب تجویزکړی ؤو چه په اصل سوال کې دی نوروغلماؤ ته رجوع وکولی شی وماانامن المتکلفین ۲/صفر ۱۳۳۲هـ (ترجیح ثانی ص۱۹)

دلمردختلودویری په وخت کې دمسبوق دنه انتظارکولود امام دسلام حکم :

سوال :(٤٤٧) که کوم سړی دسهاردلمانځه په دوم رکعت کې شریک شی نودامام سره په التحیات وغیره کې شریکیږی،لکه چه اکثراسې کیږی نودغه وخت دلمردراختلونه مخکې خپل لمونځ نه شی کولی اوکه د امام قعدی پریخودو سره خپل رکعت پوره کړی نودطلوع آفتاب نه مخکې فارغیږی نودوهم صورت دمقتدی جائزدی اوکنه ؟

جواب :دقواعدونه خوجائزمعلومیږی ۹/ربیع الاول س۱۳۳۴هـ (تتمه رابعه ص۱۲)

باب السهوفی الصلاة والاحکام

په درودویلوسره په اوله قعده کې دسجدی سهوی حکم :

سوال :(٤٤٨) که دځلورر کعتونومینځنی قاعدی کې دالتحیات نه سوا څو لفظ درودهم ولولی نوسجدۀ سهوبه واجب وی اوکنه ؟

جواب :سجدۀ سهوبه واجب وی که دومرۀ ولوستله اللهم صل علی محمد ، فقط (امدادص۳۵ج۱)

دتسبیح په اندازه په دریم رکعت باندې په ناسته وجوب د سجدی

---

* قوله والمسبوق ان ادرک رکعة الخ اقول حضرت قدس سره دغه جزیه دمقیم خلف المسافرسره متعلق گرځولی ده کمایدل علیه قوله اودغه دوه جملی دمقیم خلف المسافرالخ په دی کې دحضرت قدس سره نه تسامح شوي دے ددې لپاره چه په شفعه ثانیه کې خودخلف المسافرسره شرکت هم متصورنشی کیدلی نوراغلی شبهه ساقطه شوه اوپه (فهومن الاولی) کې داهیڅ تصریح نشته چه داسړی په رکعات ثلاثه کې لاحق دے بلکه مقصدادے چه ذهاب وایاب وغیره اجمال کې اوداخرینیودترک قرات په حق کې دطائفه اولی په ډول ده نه چه په رکعت مسبوقه کې هم (وهوظاهرجداً) ددینه علاوه دسهارنپورپه فتوی کې مولناخلیل احمدصاحب قدس سره دصلاة خوف دجزئی نه علاوه نوری هم ډیری تحریرفرمایلی دی، دکوموچه ځواب ندي ورکول شوی اوددارالعلوم ددلیل ځواب تحریرشوی دی همدارنګه دمولنامخدوم محمدهاشم تهتوی قدس سره تحقیق هم دسهارنپوردفتوی مطابق دے ددې مسئلی تفصیل دی دبنده په فتاوی سمی په احسن الفتاوی کې ملاحظه شی ۱۲ دبنده رشیداحمدددارالعلوم کراچی مدرس

سوال :(٤٤٩) په منیة المصلی کې لیکل شوی دی چه اول رکعت اودریم رکعت باندې په ناستی سره سجدۀ سهولازم دی اودا عبارت دی ویجب سجدۀ السهوبمجردالجلوس،اودمفتاح الصلاة والاقیددیوی تسبیح لګولی دي اوشامی بمجردجلوس دسهوی موجب نه دي لیکلی یعنی په اندازه دجلسۀ استراحت که سهواکوم سړی جلسه وکړی نوسجدۀ سهوه واجب ندی ځکه چه دغه دجلسه استراحت اختلاف بین الشافعیه والحنیفه اختلاف فی السنیة وعدم السنیة دی نوچاچه مقداردجلسۀ استراحت جلسه وکړه هغه دسنت خلاف سهواً وکړه اوسجدۀ سهودواجب په ترک سره وی نه په ترک دسنت سره ،نوهر کله دفقهاؤپه عباراتوکې اختلاف وی نودلته هم احتمال شته،دهمدی لپاره می دتحقیق درخواست وکړ،خپله ماته داسې اتفاق یوځل وشو، مادشامی راپې راجح ګڼلوسره په دی باندې عمل کړی ؤو،مګربیاهم په خپل زړه په دی مسئلی کې پوره اطمنان نشته په دی دوهمه مسئله کې دحضورڅه څه تحقیق دي؟

جواب :ماته هم دمودوراهیسی[1] ترددشته خوعمل دادی چه په مجرد جلوس سره سجدی کوم لالته ترک السنة بل لان فیه التاخیرفی القیام ،او دیوی تسبیح په اندازه خوعادتاپه جلوس کې راځی په دی غور کوی (۲۰ذیقعده س۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۱۰۷)

---

[1] ددې مقام په تحقیق باندې برخوردارمولوی محمدتقی سلمه یوه حاشیه لیکلی ده چه ځماپه نږد صحیح ده محمدشفیع عفی عنه اقول وبالله استعین لاتدي عبارتونه دبحث لاتدي مسئلي کې دغورقابل دي (۱) قال فی ملتقی الابحرویجب ان قرافی رکوع اوقعوداوقدم رکناًواخره اوکرره اوغیرواجباًاوترکه کرکوع قبل القراءة وتاخیرالقیام الی الثالثة بزیادة علی التشهدوقال شارحه العلامة شیخ زاده واختلفوا فی مقدارالزیادةفقال بعضهم بزیادةحرف وکلام المصنف یشیرالی هذاوقال بعضهم بقدررکن وهو الصحیح کمافی اکثرالکتب (مجمع الانهرص۱۴۸ج۱)(۲)وقال تحته شارحه العلامة ابن عابدین بقدر رکن (بالحوالة المسطورة) (۳) قال الامام ظهیرالدین المرغینانی لایجب بقوله اللهم صل علی محمدو انماالمعتبرمقدارومایؤدی فیه رکناکذافی الظهیریة (برجندی شرح وقایه ص۱۴۹ج۱) (۴) قال ابن البزاز الکردری سهافی صلوته انهاالظهراوالعصراوغیرذلک ان تفکرقرمایودی فیه رکن کالرکوع لزم وان قلیلاًفان شک فی صلوة صلا الخ (بقیه آئنده صفحی باندې) (الجامع الوجیزعلی هامش الهندیة ص ۷۰ ج ۴) ددغوتولوعبارتونونه په مشترکه توګه دانتیجه راووځی چه دواجب مقدارتاخیراکثروفقهاؤداګرځول چه ځومره ډیرتاخیروی په کوم کې چه دلمانځه کوم رکن لکه رکوع یاسجده وغیره اداءکولی شی اوهغه ددری مرتبی ویناد سبحان الله په وقفی کې کیدلې شی،به ضرح الطحطاوی فی حاشیته علی المراقی حیث قال ولم یبینواقدرالرکن وعلی قیاس ماتقدم ان یعتبرالرکن مع سنته وهومقدربثلات تسبیحات (طحطاوی ص۲۵۸ج۱) ددې قول نه علاوه هم ډیراقوال ذکرشوي دي دهغوي نه یاخومرجوح دي یاهغه چه دکوم مآل همداراووځی،دتنویرالابصاروالادامسئله دوه ځایه ذکرکړی ده اوپه ظاهره په دواړوکې تعارض معلومیږی،په باب صفة الصلاة کې دهغه عبارت داده (فان زادعامداکره(فتجب الاعادة (اوساهیاوجب علیه سجودالسهواذاقال اللهم صل علی محمدفقط(علی المذاهب(المفتی به لالخصوص الصلوة بل لتاخیرالقیام (شامی ص۴۷۷) ددې لاتدي علامه شامی ځومره اقوالونقل کولوسرۀ دبحر، زیلعی،شرح منیه کبیری وغیره نه داصحیح ګرځولی دے اودشرح منیه صغیره نه دوعلی آل محمد زیاتوالی مرجح کیدل ذکرکړی دے،اوپه باب سجودالسهوکې صاحب تنویرالابصارفرمائی وتاخیرقیام الی الثالثة بزیادة علی التشهدبقدررکن) درمختاروالاليکلي دي وقیل بحرف وفی الزیلعی الاصح

وروسته دترک کولودضم دسورت په اولینوکې په اخریینو کې د ضم حکم:

سوال :(۴۵۰)(۱)دظهرپه فرضودوواولورکعتونوکې ئی ضم دسورت ونکړلوپه دوه اخروکې ئی وکړی اوکه نه اوسجدی سهووکړی اوکنه فقط،

جواب :کول جائزدی اوواجب کیدلوکې ئی اختلاف دی لاکن سجدی سهوپه هرحال کې شته ځکه چه واجب ترک شوی فی الدرالمختاربحث القراءة ولوترک سورة اولی العشاء مثلاقراها وجوباوقیل ندباوفی ردالمحتارویسجدللسهولوساهیا ولیعلم الرباعیة السریة اه ۱۷/ محرم سه۱۳۲۴ه (امدادص۲۹ج۱) همداسې یوه مسئله ص۵۸،ج۱باندې تیره شوې ده. (تتمه ثالثه ص۷۴)

وجوبه باللهم صل علی محمد ،علامه ابن عابدین ددغوتعارض ذکرکولوسره فرمایلي دي (قوله والزیلعی الخ)جزم به المصنف فی متنه فی فصل اذاالرادالشروع وقال انه المذهب اختاره فی البحرتبعاً للخلاصة والخانیة والظاهرانه لاینافی قول المصنف هنابقدرررکن تام (شامی ص۴۹۴ج۱) دکوم نه چه څرګنده شوه چه :اللهم صل علی محمداوپه اندازه درکن داقوالومآل اوحاصل یوراووخی،بقیه په لاتدینی

پاتې : ګواکی کوم کوم چه اللهم صلی علی محمددتاخیرمقدارګرځولی هغه درکن په اندازه قول منافی هیڅ خبره نده کړې وبالعکس پاتې شوهغه عبارت چه په منیة المصلی کې دے چه که کوم سړی په اول یادریم رکعت په آخرکې کښینی نودمطلق ناستی سره سجدۀ سهوواجبیږي برابره خبره ده چه درکن په اندازه ناست وي اوکنه؟ اوهمدارنګه پدې کې داهم دے چه دجلسی استراحت سره سجدی سهولازمیږی (کبیره ص۴۳۲) نوپه دي باره کې تحقیق هغه دے چه په درمختاراوردالمحتارلیکل شوي دي وهوهذا : (۱) قال العلامة الحصکفی فی واجبات الصلوٰة وترک قعودقبل ثانیة اورابعة وکل زیادة تتخلل بین الفرضین،وقال الشامی تحته وکذاالقعدة فی اخرالرکعة الاولی اوالثالثة فیجب ترکهاویلزم من فعلهاایضاً تاخیرالقیام الی الثانیة اوالرابعة عن محله وهذااذاکانت القعدة طویلةً اماالجلسة الخفیفة التی استحبهاالشافعی فترکهاغیرواجب عندنابل هوالافضل (شامی ص۴۳۸ج۱)(۲) قال فی الدرالمختارویکبرملنحوض علی صدورقدمیه بلااعتمادوقعوداستراحة وفعل لابا وقال الشامی تحته قال شمس الائمة الحلوانی اخلاف فی الافضل حتی لوفعل کماهومذهبنالاباس به عندالشافعی ولوفعل کماهومذهبه لاباس به عندناکذافی المحیط اه قال فی الحلیة والاشبه انه سنة اومستحب عندعدم العذرویکره فعله تنزیهالمن لیس به عذراه وتبعه فی البحر،اقول ولاینافی هذاماقدمه الشارح فی الواجبات حیث ذکرمنهاترک قعودقبل ثانیة ورابعة لان ذاک محمول علی القعودالطویل (ردالمحتارص۴۷۳ج۱) ددې عبارتونونه معلومه شوه چه ددوورکعتونوپه مینځ کې خفیفه جلسه عمداً جائزده اودشامی دتصریح مطابق ترک دقعودچه واجب دے طویل قعوددے قصیرندے،ددرایت مقتضاهم همداده ځکه چه دافعل عمداجائزدے نوسهواًخوپه درجۀ اولی کولی شی،همدارنګه په دی خاطرچه داقول درکن،دتقدیرله اندازی سره موافق دے دهمدی لپاره همدي ته ترجیح ورکول پکاردی ،او هرکله چه ددې درایت سره دشامی داروایت میلاوشونوپه دي دعواکې مزیدقوت پیداشواوخپله دعلامه ابراهیم حلبی تصریح علامه شامی نقل فرمایلی دے چه عن شرح المنیة انه لاینبغی ان یعدل عن الدرایة ای الدلیل اذاوافقتهاروایة :خلاصه داچه کوم مقدارجلسه داستراحت چه دشوافعویه نزدمسنون دے ددومره ناستی نه سجدۀ سهونه لازمیږی احقرمحمدتقی عثمانی غفرالله له یکم محرم الحرام سه ۱۳۸۰ه الجواب صحیح الجواب صحیح بنده محمدشفیع عفی عنه ۸۰/سه۱ه بنده رشیداحمدعفی عنه سه ۱/۴/۸۰ه

سهواً دتعدیل پریخول:

سوال :(۴۵۱) که سهواً دلمانځه تعدیل پریخول شی نودنقصان دجبیری لپاره اعاده واجب ده اوکه اختیاردسجدی سهوی اواعادی دي بینوا توجروا؟

جواب :فی الدرالمختار:وهاواجبات لاتفسدبترکهاوتعادوجوبافی العمدوالسهولم یسجدله وان لم یعدهایکون فاسقااثما وفیه تعدیل الارکان وفی ردالمحتارج۱ص۴۸۴ فیمکث فی الرکوع والسجود و فی القومة بینهماحتی یطمئن کل عضومنه هذاهوالواجب عندابی حنیفة ومحمدرحمهم الله تعالی لوترکهااوشیئامنهاساهیایلزمه السهو . نوددې روایتونونه حاصله شوه چه په مسئول عنهاصورت کې سجده دسهوی واجب دي دسجدی اواعادی ترمینځ مخیربه نه وی ،هوا که سجدۀ سهوه ئی ونکړه اعاده واجب دی علی التعیین .والله اعلم ۲۲شوال سه۱۳۲۴ه (امدادص۸۱ج۱)

په خارج الصلاة قول باندې دامام دعمل کولوحکم اودذی الیدین دحدیث تحقیق

سوال :(۴۵۲) دمانبنام لمانځه کې امام سهواً په دوه رکعتونوباندې سلام وګرځاوه،اودهمدی سلام په ګرځولو کې دهغه شبهه شوه چه شاید دوه رکعته ئی کړی وی مګردعدم تیقن اوددې شبهی دمرجوحیت په باعث توجه ونکړه ،دسلام ګرځولونه وروسته دمقتدی وویل دوه رکعته وشول د مقتدی ددې قول سره دهغه شبهه راجح شوه اوامام فوراً ودریدلو او نور مقتدیان هم ودریدل او په دریم رکعت باندی سلام ګرځولو سره سجده وکړه لمونځ وشو اوکنه که وشونو ددې متکلم مقتدی هم وشواوکنه ددینه داخبره هم معلومیږی چه تکلم عندالاحناف مطلق مفسدصلاة دی اوکنه د ذوالیدین حدیث په کوم حدیث منسوخ دی ؟

جواب :ددې قسم په جزیهاتوکې مختلفی فروعی لیکل شوی کما یظهرمن مطالعة الدرالمختار وردالمحتار صفحه ۵۹۲،و۶۵۰و ۶۷۳، لکن طحطاوی په دی کې ښه فیصله کړی ده دکوم چه تول فروع هم متقق کولی شی،په شامی ص۵۹۲کې داسې نقل کړی دی: و قال: لوقیل بالتفصیل بین کونه امتثل امرالشارع فلاتفسدوبین کونه امتثل امرالداخل مراعاة لخاطره من غیرنظرلامرالشارع فتفسدلکان حسناه ،نوهرکله چه دامام شبهه راجحه شوه نو دشارع په امرسره هغه ودریده دهمدی لامله دهغه او دټولو مقتدیانو [۱] لمونځ

---

[۱] ځمایه دي مسئله کې شرح صدرندي شوي غوردي کولي شی،(تصحیح الاغلاط ص۱۵)

وشوبغیردکلام کونکې مقتدی چه دهغه لمونځ دکلام په سبب فاسدشو،لکه څنګه چه دحنفیه
ؤمشهورمذهب اومتونوکې مذکوردي او دحدیث متعلق بحث په دی مسئلی کې شته چه په
مسلم کې دغه دری حدیث دنهی عن الکلام وارددي یودمعاویه بن حکم اسلمی چه په هغه کې
دا ارشادشوی دی ان هذه الصلاة لاتصلح فیهاشئ من کلام الناس قلت عموم شئ لکونه نکرة
وقوعه تحت النفی یشمل کل کلام بای وجه کان عامداوناسیا اولاصلاح الصلوة،دوهم حدیث
دعبدالله بن مسعودد نجاشی نه دراتلو دوخت فقلنایارسول الله کنانسلم علیک فی الصلوة
قال ان فی الصلوة شغلا ، دریم دزیدبن ارقم ﷺ کنانتکلم فی الصلوة الی قوله
فامرنابالسکوت ونهیناعن الکلام قلت اطلاق الکلام فی الحدیث الاخیروکذاکونه
منافیالشغل الصلوة کمافی الحدیث الذی قبله یعم کل کلام ،اودغه دری واړه حدیثونه په
سبب داشتمال علی النهی ظاهرادذی الیدین دحدیث سره معارض دی اوس مشهور مسلک
دحنفیه علماؤ دادی چه قصه دذی الیدین دنهی عن الکلام نه مقدم وائی دهمدی لپاره دذی
الیدین قصه منسوخه اونهی عن الکلام ناسخ ګنی،په دی باندې مشهوره شبه ده چه رجوع عن
الحبشة په اول کې وه اوقصه د ذی الیدین کې حضرت ابوهریره موجودؤ،اود هغه اسلام
دخیبرنه وروسته وه،نودنهی حدیث مقدم دی اودکلام حدیث مؤخردی نو نسخ صحیح نده
اوحنفیه ؤځواب ورکړی چه په قصه کې دابوهریره موجودیت مسلم ندی،اودمنع سنددادی چه
ذوالیدین په بدرکې شهیدشوی دی اوبدرد خیبرنه ډیر مخکې دی نو ابوهریره په څه ترتیب
موجودیدلی شی،ددینه معلومه شوه چه ابو هریره دکوم بل چانه روایت کوی ،نوممکنه ده چه
دا قصه دحدیث نهی عن الکلام نه مقدمه وی اومنسوخه وی،باقی دابوهریره داقول چه:
بینمااصلی یاصلی بنایاصلی لنامحمول دی معنی صلی بالمسلمین اوروابالمعنی
باندې،بیاپه دی دا شبهه وه چه مقتول بالبدرذوالشمالین دی نه ذوالیدین ،بیاددې ځواب ئی
ورکړی چه دواړه نومونه یودی ، بیاپه دی داشبهه وی چه دامکان التقدم نه وقوع دتقدم نه
لازمیګی،ځواب دادی چه هرکله په مبیح اومحرم کې تعارض وی نومبیح مقدم ګرځولوسره
منسوخولی شی،بدلیل مذکور فی الاصول ،دامختصر کلام دی چه دجانبینو لخواپیش کولی
شی اوداحقرمسلک ددې ټولود عؤوقطع نظرکولوسره دادی چه دهغوکلام فرمایل
دخصوصیاتونه کیدلی شی ،اودصحابه کلام درسول الله سره ؤواوکلام مع الرسول
مفسددصلاة نده لکه چه بعضی علماؤ په دې حدیث کې لیکلی دی چه حضورابی بن کعب ته
چیغه کړی وه بیاد لمانځه نه وروسته حضور علیه السلام داآیت رایادکړ:استجیبوالله وللرسول

اذادعاکم الایة یاکلام بالایماء ده لکه چه په ابو داود کې چه ده : اومئواای نعم عدم
فسادبالکلام مع الرسول ،اوایماء نووی په شرح مسلم ص۲۱۴کې نقل کړی ده . والله اعلم (
امدادص۱۸ج۱)

په سهوکې امام ته دمقتدی داعلام حکم :

سوال :(۴۵۳) دامام دقعدی په سهوی مقتدی دسبحان الله په ځای التحیات لله ووائی چه
تعلیم دی یاداسې ووائی:کنبینه لمونځ وشواو کنه؟

جواب :سبحان الله اوالتحیات الله دواړه روادی،اوداتعلیم اوتلقین د التحیات نده بلکه یادونه
ده البته داوینا ښه نده چه کښینه اوکه دا کلمه ئی وویله نودهغه لمونځ فاسدیګی،اودامام
دلمانځه راتلونکی سوال اوځواب کې تفصیل راروان دی چه دشارع امرپه پوهیدلوسره ئی
عمل وکړنود صلوة مفسدندی اوکه یوازی هغه په خاطرې دهغه په ویناعمل وکړنود صلاة
مفسددې (امدادص۸۳ج۱)

دامام په اعلام دمقتدی دعمل حکم :

سوال :(۴۵۴) مقتدی مقیم دمسافرامام سره سلام وګرځاوه اوامام داسې وویلی چه ودریګی
،یالمونځ پوره کړی اوهغه بلااعتمادعلی ظنه ودریده چه دهغه مطلب دادی چه محض دامام
په ویناپادبرابروالی وینا اوتعلیم کولوسره دصلاة مفسددې اوکنه ؟

جواب :همغه تفصیل دی چه کوم دپورتنی سوال په ځواب کې تیر شوی دی .فقط (امدادص۸۳ج۱)

دلګ خفیه ویلودفاتحی نه وروسته دفاتحی

داعادی اوعدم اعادی حکم یاعدم وجوب :

سوال :(۴۵۵) که منفردجهری لمونځ شروع کړی وی اوځه خفیه قرات ې کړی وی چه چاهغه
پسی اقتداء وکړه نوځه ئی چه لوستی وی دهغه په جهراعادی کولوکې اختلاف دی ،اګرکه
شامی عدم اعاده ته ترجیح ورکړی ده لکن ددرمختاربحروغیره نه اعاده مرجحه معلومیګی
یادا چه امام په غلطی سره لګ خفی قرات کړی وه چه دهغه نه وروسته خیال راغی نوهم
اختلاف دعدم اعادی په صورت کې خوظاهردی چه په صورت اولی کې سجدۀ سهوواجب نه

شوه ، اوپه ثانیه صورت کې که مقدارمایجوز به الصلوة لوستل شوی نوواجب شو،لکن په تقدیرد اعادی څه حکم دی ؟ فقهاؤ لیکلی دی لکه چه په عالمگیری کې تصریح ده چه که اکثره فاتحه د قصدنه نه واجبیگی،لکن په صورت ثانیه کې به همداحکم وی چه ویل کیدلی شی،چه اگرکه داعادی په سبب سجدۂ سهونه واجبیگی،لکن کله چه په مقدارمایجوزبه الصلاوة سهواً خفیه ویلوسره تمام کړی وه نوسجدۂ سهوواجبیگی، د دې تلافی نه هغه نه رفع کیگی یارفع کیگی. شامی په صورت اولی کې عدم اعادی ته ترجیح ورکولوسره لیکلی دی چه دفاتحی داعادی سره سجدۂ سهو واجبیگی ، دهمدی لپاره اعاده نه کول پکاردی ؟

الجواب [1] دا خو معلومه شوه چه دواړو صورتونو کې اعاده او عدم اعاده مختلف فیه ده نوکه اعاده ونه کولی شی نودغه وخت دواړه صورتونو کې داتفصیل دی چه دقائلین بالاعادی په نزدلمونځ مکروه شو لترک الواجب اوپه دی خاطرچه داترک عملاً واقع شوی نودهغه سجدۂ سهوجائز نشی کیدلی اودلمانځه اعاده لازمه شوه ،کماهو مقتضی القواعد،اوکه اعاده ئی وکړه نودغه وخت داتفصیل دی چه دقائلین بالاعاده په نزد لمونځ کامل شواودقائلین بعدم الاعادی په نزد لمونځ مکروه شواودسجدی سهوی سره جبرد نقصان نشی کیدلی بما مرمگراقرب الی الفقه داعادی عدم وجوب دی لان فیه التحرزعن تکرار الفاتحة فی رکعة وتاخیرالواجب عن محله وهوموجب لسجود السهوفکان مکروهاوهواسهل من لزوم الجمع بین الجهروالاسرارفی رکعة علی ان کون ذلک الجمع شنیعا غیر مطردلماذکره اخرشرح منیة ان الامام لوسهافخافت بالفاتحة فی الجهریة ثم تذکریجهربالسورة ولا یعیدوخافت بایة اواکثریتمهاجهر اولایعیدوفی القهستانی ولاخلاف انه اذاجهرباکثرمن الفاتحة یتمهامخافة کمافی الزاهدی اه ای فی الصلوٰة السریة وکون القول نقله فی الخلاصة عن الاصل کمافی البحر والاصل من کتب ظاهر الروایة لایلزم منه کون الثانی لم یذکرفی کتاب اخرمن کتب ظاهر الروایة فدعوی انه ضعیف روایة ودرایة غیرمسلمة فافهم اه ،شامی اوس داخبره پاتې شوه چه که اعاده ئی وکړه نوڅه حکم دی نوددې ځواب داده چه احتیاطا اعاده مناسب ده ، للتحرز عن الاختلاف. او که اعاده ونکړی نولمونځ کیگی لمافیه من السعة لاختلاف المذکور فیها د عالمگیری جزیېه خومطلقه نده بلکه مقید په سهوه ده اوپه صورت ثانیه کې دفاتحی داعادی سره سجدۂ سهو ساقطه نشوه

[1] دلته دتصحیح الاغلاط ص۱۵نه تغیرکړی شوي دے ۱۲ مصحح

ځکه چه داعادی حکم دنقصان دجبرلپاره ندی بلکه دهغې وجه دادی چه جمع بین الجهروالمخافتة لازم نه شی.هذاما عندنا.واللہ اعلم فقط ۱۲محرم س۱۳۲۵ھ (امدادص۸۴)

سوال :(۴۵۶)منفردجهریه لمونځ په خفیه کوی څه قراة ېې کړی ؤمثلا فاتحه اوورپسی یوبل سړی و ننبته اوس هغه داول نه یعنی دفاتحی نه اعاده دقرآت وکړی لکه چه ددرمختارنه معلومیگی یادکوم ځای نه چه لوستی دی جهرکول شروع کړی ؟

جواب :په درمختارکې ئی بل قول طرف ته هم اشاره کړی ده بلکه دا عنوان داستدراک راوړلونه څه اندازه دقول ثانی ترجیح مترشحه شوه اودعلامه شامی دتحقیق نه هم دقول ثانی ترجیح معلومیږی خصوصاً دمنیی دشرحی آخری جزېې دغه قول بالکل قوی کړی دی اوشامی د ټولونقلولوسره دبعض دتضعیف ځواب ئی هم ورکړی دی ج۱ص۵۵۵ فصل فی القراءة البته طحطاوی داول قول نقلولوسره په هغه باندې څه کلام ندی کړی دکوم نه چه داول قول درجحان طرف دپوهیدنی گنجایش شته ، لکن دراقم په نزدقول ثانی ته ترجیح ده لقوة دلیله وضعف دعوی الشناعة فی الجمیع.۱۴محرم س۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۸)

په سجدی سهوه کې دتشهددلیل :

سوال :(۴۵۷)یوصاحب اکثرادتشهدنه بغیرسجدۂ سهوکوی اودتشهد ثبوت دصحیح حدیث اوصریح نص نه قبلوی ؟

جواب :فی الحدیث المتفق علیه عن ابن مسعودقال علیه السلام اذاشک احدکم فی صلوته فلیتحرالصواب فلیتم علیه ثم لیسلم ثم یسجد سجدتین متفق علیه وایضاًفی المتفق علیه مرفوعاًاذاقضی الصلوة وانتظر الناس تسلیمه کبروهوجالس فسجدسجدتین وفی حدیث الترمذی عن عمران بن حصین ان النبی ﷺ صلی بهم فسهی فسجدسجدتین ثم تشهدثم سلم کذافی المشکوة په اول حدیث کې دفلیتم علیه نه تشهدقبل السجده ثابته دی ځکه چه دتشهدنه بغیر صلاة ناقص دی په همدې ترتیب دثانی حدیث ځکه چه بدون دتشهدنه دسلام انتظارنشی کولی،اوددریم حدیث نه تشهدبعد السجده ثابت دی نودمجموعه نه مجموعه ثابته [1] شوه فقط واللہ اعلم.۱ربیع الثانی ۱۳۲۵ھ (امدادص۸۹ج۱)

[1] بیاپه رحمت مهداة کې دابوداوداونسائی په روایت یوحدیث په سترگوتیرشوچه په هغه کې ټول تشهدونه مصرح دی عن عبداللہ بن مسعودرسول اللہ ﷺ قال اذاکنت فی صلوة فتشککت فی ثلث اواربع واکثرظنک علی اربع تشهدت ثم سجدت سجدین وانت جالس قبل ان تسلم ثم تشهدت ایضاًثم تسلم ص۵۳عنه

دتشهدنه وروسته دسهوی په صورت کې دتشهددتکرار حکم :

سوال :(۴۵۸)په اخره قعدی کې دتشهدنه وروسته امام سلام وګرځاوه درودبې ندی لوستی مقتدی الله اکبروویلی اوس امام بیاتشهدویلو سره سجدۂ سهواداکړی یاداچه سجدۂ سهوونکړی؟

جواب :دمصلی په [۲] فعل سره خروج چه فرض دی په هغه کې تاخیرو شونوسجدۂ سهوواجب شوه اوپه هغه ترتیب واجب دی په کوم ترتیب چه دهغه طریقه مشروعه ده یعنی دتشهدنه وروسته ځکه چه کوم تشهد چه لوستلی شوی وی هغه دسهوی نه وړاندې وه لهذاهغه کافی نشوه فقط ۱ذی القعده ۱۳۲۵ھ (امدادص۹۴ج۱)

سوال :(۴۵۹)بهشتی زیورص ۱۰۷که په څلورم رکعت باندې کیښنی اود التحیاتو لوستلوسره ودریږی ،نو د سجدی کولونه وړاندې که ورپه یادشو نو چه ناسته دی وکړی اوالتحیات دی نه وائی بلکه په ناستی سره دی سلام ګرځولوسره دی سجده وکړی د درمختارعبارت هم ددې مویددې وان قعدفی الرابعة مثلاقدر التشهد ثم قام عادوسلم ولوسلم قائما صح الخ ،په ص۹۴ ددوهمی حصی دامدادالفتاوی کې مذکوردی سجدۂ سهوواجبه ده اوپه هغه ترتیب واجبه ده په کوم ترتیب چه دهغې مشروعه طریقه ده یعنی دتشهد نه وروسته ځکه چه کوم تشهدچه لوستل شوی وه هغه دسهوی نه وړاندې ؤولهذاهغه کافی نه شوه عرض دادی چه په مذکوره عبارت کې څنګه تطبیق شی ؟

---

[۲] په دی ځواب کې تسامح شوی دی اوغالبادتسامح منشاداده چه په بادی النظردسوال نه معلومیږی چه دسائل په تردداامرمتعین دے چه امام سلام ګرځولی هغه کافی ندے اوهمداسې بل سلام دخارج صلوة لپاره ګرځول پکاردے اودهغه تردد صرف په دی امرکې دے چه آیاپه دی صورت کې سجدے سهوکول پکار دے اوکنه؟ که کول پکاردی نودتشهدپه ویلوسره اوکه بلاتشهدپه دی تعیین سره حضرت مولنادوکه شوی دی،اوهغه ځواب ورکړی دے چه په خروج په فعل کې چه فرض دے تاخیروشوالخ لاکن داځواب صحیح ندے بلکه صحیح ځواب دادے چه دامام لمونځ پوره شوی دسجدی سهوی ضرورت نشته والله اعلم ، تنبیه : په دی ځواب باندې چاپه بل عنوان باندې شبهه کړی ده دکوم ځواب چه حضرت مولنابلامراجعت کتاب ورکړی دے هغه سوال اوځواب په ملحقات تتمه اولی فتاوی امدادیه ص۳۴۱کې درج دی نودهغه ځواب په ځای چه هلته درج دے دی ځواب باندې پوهیدل پکاردی چه مسئله دبهشتی زیورصحیح ده او د فتوی ځواب غلط دے اومنشادغلطی عنوان دسوال دسائل اوصحیح ځواب دسوال دفتاوی داده چه لمونځ تمام شوی دسجدی سهوی ضرورت نشته حضرت مولنا مدظلهم العالی په دریمه برخه دترجیح الراجح مطبوعه مطبع کانپورکې ددې مسئلی متعلق خپل ترددظاهرفرمایلی دے اودتحقیق مشورۂ ورکړی ده کومه چه احقرعرض کړیدے ۱۲واللہ اعلم (تصحیح الاغلاط ص۱۷)

* اوس دغه سوال وځواب دهمدی صفحی په سوال نمبر۴۵۵درج کړی شوي دي.

جواب :ددغوقواعدونه لیکل شوی اول ځواب صحیح دی ۲۱رجب ۱۳۳۲ھ (تتمه اولی ص۳۴۱)

په سجدی سهوی سره په اوله قعده اوثانیه کې تکرار

د تشهد اوتکرارسورت په یورکعت کې حکم

سوال :(۴۶۰)څوک سورت یاالتحیات دوه ځلی ووائی نوسجدی سهوجائز دی اوکه څنګه ؟ اول لاندې ځواب لیکل شوی دی دسورة په دوه ځله ویلوباندې سجده سهونشته ځکه چه دغه به تطویل قرات وګنواوپه تکراردتشهدکې به سجدۂ سهووی چه په فرضویعنی خروج عن الصلاة کې تاخیروشوداځواب دقواعدونه ورکول شوی دی که کومه خاصه جزییه ددې خلاف پیداشی نوهغه به مقدمه وی ۱۸/صفر ۱۳۳۳ھ مګربیا مولوی ابوالحسن صاحب ددې خلاف داجزییه ولیکله،فی الطحطاوی شرح مراقی الفلاح ص۲۵۷ولوقرااية بعد التشهدفان كان فی الاخیرفلا سهوعلیه لعدم ترک واجب لانه موسع له فی الدعاء والثناء بعده فیه والقراءة تشتمل علیهماولوقراالتشهد مرتین فی القعدة الاخیرة اوتشهد قائما اورا كعا اوساجداً لاسهوعلیه منیة المصلی ،نواوس دمسئوله صورت په ځواب کې تفصیل راغی چه که التحیات په قعدۂ اولی کې دوه ځل لوستل شوی نوسجدۂ سهو شته اوکه په قعدۂ اخیرکې ولوستل شی نوسجدۂ سهوبه نه وی (۲۰ ذی الحجه ۱۳۳۳ھ) په همدې ترتیب یوه [۱] مسئله په جلداول ص۹۴ دفتاوی امدادیه کې چاپ شوی ده دهمدی لپاره په هغی کې هم شبهه شته دهغې دی دوباره تحقیق وکولی شی اوهغه سوال ددې عبارت نه شروع شوی دی په اخره قعده کې دتشهدنه وروسته الخ او ځواب ددې عبارت نه شروع شوی دی خروج په فعل دمصلی الخ اود هغه دتحریرتاریخ ۱ذی القعده۱۳۲۵ھ دی فقط (ترجیح ثالث ص۱۹۹)

په لمانځه کې دسجدی تلاوت دحکم بیان :

سوال :(۴۶۱)که امام په لمانځه کې دسجدی تلاوت سهوه وکړی اوچه کله هې په یادشوه په همغه

---

[۱] اوس دغه مسئله په طباعت ثانی کی وت جلدے ذاکی تیرشوی ص۳۵۹نمبر۴۵۴کې راغلے دے ۱۲

رکعت یاپه بل رکعت کې ہې اداء کړه نو سجدۂ سهویه هغه باندې واجب ده اوکنه اودلمانځه نوروسته ورته سجدۂ تلاوت ورپه یادشونوددې نقصان جبرپه کومه طریقه کوی آیاپه بله شفع دتراویحو کې سجدۂ تلاوت اداءکړی اوکه لمونځ دقرات او سجدی تلاوت سره اعاده کړی ؟

جواب :دتلاوت سجده علی الفورواجب ده اودعلی الفورمعنیٰ داده چه دوه یادری آیتونونه فاصله زیاته نه وی نوهرکله چه دخپله لاسه سهواً تاخیروشونوچه هرکله ورپه یادشوهمغه وخت دی اداء کړی اوپه سبب دترک واجب بناپه مذهب مختارسجده سهویه هغه باندې واجب ده وهی علی التراخی ان لم تکن صلاتة فعلی الفورلصیرورتهاجزءً فیها ویاثم بتاخیرها ویقضیها مادام فی حرمة الصلوة ولوبعدالسلام فتح اه درمختارقوله فعلی الفورتفسیرالفورعدم طول المدة التلاوة والسجدة بقراة اکثرمن آیتین اوثلاث علی ماسیاتی حلیة قوله ویاثم بتاخیرها ولذاکان المختاروجوب سجودالسهولوتذکرهابعدمحلها کما قد مناه فی بابه عندقوله بترک واجب آه ردالمحتار، اوکه دفراغ نه وروسته ورپه یادشونوکه قصدایي پریخودی وی نودهغې تدارک بجز استغفارهیڅ څیز نشته ،اوکه سهواً پریخودی شوی وه نوکه دغه سړی د آیۂ سجدی دتلاوت نه بعدېې علی الفورړکوع کولوسره دلمانځه سجده وکوله دغه وخت د تلاوت سجده هم اداء شوه اګرکه نیت ېې نه وی کړی ،اوپه دی ترتیب اداء نه وی نوکه کوم دلمانځه منافی عمل ېې تراوسه نه وی کړی نوهمغه وخت اداکولوسره دی سجدی سهو وکړی اوکنه نوداستغفارنه بغیرهیڅ چاره نشته اودشفعی داعادی هیڅ نه کیږی ځکه که په هغوکې سجده هم وکړه نوهغه خودشفعه اولی نه خارج ده ،ولو تلاها فی الصلاة سجدها فیها لاخارجها لما مروفی البدائع واذالم یسجد اثم فتلزمه التوبة درمختار قوله واذالم یسجداثم الخ افادانه لایقضیهاقال فی شرح المنیة وکل سجدة وجبت فی الصلوة ولم ترد فیها سقطت ای لم یبق السجودلها لفوات محله اه اقول وهذا اذا لم یرکع بعدها علی الفوروالادخلت فی السجودوان لم ینوها کماسیاتی وهومقیدایضاً بمااذاترکهاعمداًحتی سلم وخرج من حرمة الصلوة مالوسهواً وتذکرهاولوبعدالسلام قبل ان یفعل منافیایات بهاویسجدللسهو کماقدمناه اه – ردالمحتاروالله اعلم ، ۱۷ربیع الثانی ۱۳۰۵ھ (امدادص ۱۰۰ج۱)

دسورت سهوه کیدونکې والاندرکوع نه دعودکولوسره د راتللوحکم :

سوال :(۴۶۲)په لمانځه کې دفاتحی سورت ولولی اوسورت ملاوول ېې هیرشول ،کله چه رکوع ته شواو تسبیح ویل ېې شروع کړوتسبیح وویل شو دغه وخت ورپه یاد شو چه سورت ملاوول ېې هیرشوی نواوس دقیام په طرف عودوکړی اوسورت ووائی اوبیارکوع وکړی دغه وخت دی سجدی ته لاړشی یابلا ملاوولو د سورت دی رکوع نه سجدی ته لاړشی اولی کوم دی ؟ بینواتوجروا؟

جواب :په غه صورت کې دی دقیام په طرف وګرځی اوسورت دی ملاوکړی بیادی سجدی ته لاړشی فی الدرالمختارباب سجودالسهو کرکوع قبل قراءة الواجب الی قوله فلوتذکرولوبعدالرفع من الرکوع عادثم اعادالرکوع اه ۵ ربیع الاول ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی ص۱۴)

درکعتونودتعاددسهوکیدوپه صورت کې دامام اومقتدی د اختلاف حکم :

سوال :(۴۶۳)دڅلورورکعتونوپه لمانځه کې امام پنځه رکعته وکړل اوپه څلورم رکعت ېې قعده ونکړله اوپنځم رکعت ېې پوره وکولواود لمونځ کونکودوینابغیرهغه ته بذاته هم کومه شبهه نده چه دڅلورونه زیات ېې کړی دی په داسې صورت کې دامام اومقتدیانودلمانځه څه حکم دی ؟

جواب :فی العالمگیریة ولووقع الاختلاف بین الامام والقوم فقال القوم صلیت ثلاثاً وقال الامام صلیت اربعاً ان کان الامام علی الیقین لایعید الصلوة بقولهم وفیهایضاًولوکان الامام استیقن انه صلی ثلاثا وواحد استیقن بالتمام کان علیه ان یعیدبالقوم ولااعادة علی الذی تیقن بالتمام هذافی المحیط ص۵۹ وفیها من الظهیریة قال محمد بن الحسن امانا فاعید بقول واحدعدل بکل حال ص۸۴، داول روایت نه معلومه شوه چه دامام لمونځ وشواوددوهم روایت نه څرګنده شوه چه دمقتدیانولمونځ ونشواوددریم نه معلومه شوه چه دامام لپاره هم بهتره داده چه دمقتدیانو په وینا اعاده وکړی (تتمه اولی ص۱۲)

په څلورپه یاڅلاڅیه لمانځه کې دیوه یادورکعتونودزیاتیدلو حکم

سوال :(۴۶۴) په دوه رکعتی لمونځ کې که یویادوه رکعته زیات وکولی شی دهغه لپاره څه حکم دی ؟

جواب :همغه حکم دی کوم چه دماقبل سوال په ځواب کې لیکل شوی دی، کله چه بغیردقعدۀ اخیریورکعت زیات شوی وی (پورتنی حواله)

داخیری قعدی دترک په صورت کې دیوه رکعت یازیات د اختلاف حکم:

سوال :(٤٦٥)ځینې لمونځ کونکې دقعدی په پریښودلو سره د یوه رکعت د کیدلو بیان کوی،اوبعضوته هیڅ یادندی،کوموته چه یاددې دهغوی د لمانځه متعلق څه حکم دی اوکوموته چه هیڅ یادندی دهغوی د لمانځه لپاره څه حکم دی

جواب :فی العالمگیریة ولواختلف القوم قال بعضهم صلی ثلاثاً وقال بعضهم صلی اربعاًوالامام مع احدالفریقین یوخذبقول الامام وان کان معه واحدکذافی الخلاصة وفیهاولواستیقن واحدمن القوم انه صلی اربعاً والامام والقوم فی شک لیس علی الامام والقوم شئ کذا فی الخلاصة ص۵۹، دپورتنیو روایتونو په اساس حکم دادی چه که امام ته دیوه شق یقین وی نوهمغه شق به معتبروی علی الروایة الاولی اوکه هغه ته هم شبهه ده ، کوم ته چه زیاتوالی یقینیاددې هغه دی اعاده وکوی اوکوم ته چه پوره کول یقینیاددې یاشبهه ده هغه دی اعاده نه کوی علی الروایة الثانیة (پورتنی حواله)

په عیدینواوجمعه کې دسجدی سهوه حکم :

سوال :(٤٦٦)که دعیدینوتکبیرونه وروسته دتحریمه نه هیرشی یاپه دوهم رکعت کې هې تکبیرونه هیرشول اودسهوی سجده هې هم ونکړه هغه لمونځ کیږی اوکنه ؟لنډه داچه که په عیدینوکې کوم واجب ترک شی اوسجدۀ سهوه هې ونه کړه داسې لمونځ جائزدی یادسره کول پکار دی ؟

جواب :فی الدرالمختار والسبوقی صلوة العیدوالجمعة والمکتوبة والتطوع سواء والمختار عند المتاخرین عدمه فی الاول لدفع الفتنة کمافی الجمعة البحرواقره المصنف وبه حزم فی الدرراه فی ردالمحتار لکنه قیده محشیها الوانی بمااذاحضرجمع کثیروالافلا داعی الی الترک ط ج ۱ص۷۸ ۷،روایت نه معلومه شوه چه که په جمعه اوعیدینوکې مجمع کثیروی نوپه هغوکې دی سجدی سهوه نه کوی ۳شوال ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی ص۲۱)

دتارک سجدی سهوداعادی په وخت کې داقتداءحکم:

سوال :(٤٦٧)کوم سړی امام ؤوسهواً هې دواجبوترک وکړوبیاهې سهواً سجدۀ هم پریخوده ، بعدااستیناف وکړنونوی راتلونکې مقتدی څه مخکې شریک نه ؤپه شریکیدلوسره دهغه فرض اداء شواوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارباب الجنائزفاداءاعاده (الولی) وقعت فرضاً مکملاًللفرض الاول نظیراعادة الصلوة المؤداة بکراهة فان کلامنهما فرض کماحققناه فی محله ج۱ص۹۲۳ ،ددینه ثابته شوه چه دنوی راتلونکې فرض په شریکیدلوسره اداء شو۲۲شوال ۱۳۲۷ھ (تتمه اولی ص۲۱)

داخیرتشهدنه وروسته دتلاوت دسجدی دیادیدلوحکم:

سوال :(٤٦٨)کوم سړی په اول رکعت کې دسجدی ایت ولوست او سجده کول هې هیرشول کله چه په اخره قعده کې کیناست نووریاد شو نوځه کول پکاردی ؟

جواب :اوس دی دسجدی تلاوت کولوسره سجدۀ وکړی دکومی نه چه مخکې اووروسته تشهددې بیادی دفراغ سلام وګرځوی،فی الدر المختار ولونسی السهواوسجدة صلبیة اوتلاویة یلزمه ذلک وفی ردالمحتار فاذا تذکر یلزمه ذلک الذی تذکره الی قوله ثم یتشهدو یسلم ثم یسجد للسهو ج۱ص۷۸۶وفی الدرالمختار لان سجود السهو یرفع التشهددون القعدة لقوتها بخلاف الصلبیة فانهاترفعهما وکذا التلاویة علی المختاروفی ردالمحتار لانها اثر القراءة وهی رکن فاخذت حکمها بحرابې تاخذ حکمها بعد سجودها اما قبله فانها واجبة حتی لو سلم ولم یسجدهافصلوته صحیحة بخلاف الصلبیة فانهارکن اصلی من کل وجه کماسیاتی ج۱ص۷۷۳ ،۱۲ شعبان ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص۲۴) چاپه اخرینورکعتونوکې سهواًضم دسورت وکړلواوهغه هې دسجدی سهوی موجب ګڼلوسره سجده وکړله

نودهغه لمونځ صحیح شواوکنه ؟

سوال :(٤٦٩)که چاپه اخریین کې دسورة ضم په سهوی سره وکړاوهغه هې سجدۀ سهوموجب ګڼلوسره سجده سهوۀ هې وکړه نولمونځ کیږی او کنه آیابی ضرورته سجده زیادت فی الرکن ګرځولوسره اعاده دصلاة لازمه وګرځوو اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارواجبات الصلاة ولفظ السلام مرتین فا لثانی واجب وفیه قبیل باب الاستخلاف ولوظن الامام السهوفسجدله فتابعه (ای المسبوق) فبان ان لاسهوفالاشبه الفساد لاقتدائه فی موضع الانفراد وفی ردالمحتاروفی الفیض وقیل لاتفسدوبه یفتی وفی البحر عن الظهیریة قال الفقیه فی زماننا لاتفسد لان الجهل فی القراء غالب اه ددې روایتونونه لاندې امورمستفاد شول (۱) لمونځ کیږی ،(۲) که دواړه طرف ېې سلام ګرځولی وی نواعاده واجبه نده اوکه یوطرف ېې سلام ګرځولی دی نوددې لپاره چه یوواجب یعنی دوهم سلام ېې پریخودی دی اعاده به واجبه وی (۳) که داسړی امام دی ددی سره که کوم مسبوق وی اوهغه هم په سجده سهواودهغه نه وروسته په قعده کې دهغه اقتداء وکړه ددغه مسبوق لمونځ ددرمختارپه قول اوهمدا دقواعدومقتضی ده فاسدشو لاکن که هغه ته ددغی فضولی سجدی پته هم ونه لګیده نودی معذوردی اوځماپه نزدکه دصاحب فیض او ابواللیث دعدم فسادحکم محمل داسې څیز وګرځول شی نوبهتره ده چه کله مسبوق ته پته نه لګی نو په دواړو قولونوکې تطبیق کیږی ،فقط محرم ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ۵)

په مؤکده سنتوکې دقعدهٔ اولی د ترک کولو حکم

سوال :(۴۷۰)یوسړی دظهردوخت دځلورورکعتونوسنتونیت وترلو او اوله قعدهٔ په فراموشی سره دریم رکعت لپاره اوچت ودریده اوقرات ېې شروع کړه نوایادی ته یادیدلو سره دقعدی په طرف بیاعودکول پکاردی اود لمانځه پوره کولوسره سجدی سهوه کول پکاردی ،اوکه دنه یادیدو اونه یادیدو باندې قعدی په طرف عودونه کړی اولمونځ پوره کړی نوځه حکم دی ؟

جواب :فی الدرالمختاروالاصل ان کل شفع صلوة الابعارض الخ وفی ردالمحتارینبغی ان یستثنی ایضاً من الاصل المذکور المؤکدة بناء علی اختیارالحلبی وغیره (ج۱۴۷۴) وفی الدرالمختارسهاعن القعود الاول من الفرض الخ وفی ردالمحتاراماالنفل فیعودالخ جزم به فی المعراج والسراج وعلله ابن وهبان بان کل شفع منه صلوة الی قوله قیل یعود وقیل الاوفی الخلاصة والاربع قبل الظهر کالتطوع الخ (ج۱ص۷۷۸) دثانیه روایت نه دهغه مختلف فیه کیدل اوداول روایت نه دحلبی وغیره په قول باندې دعدم راجح کیدل اودلمانځه دسجدی سهوصحیح کیدل معلومیږی ؟وبهذاافتی انا ۸ رمضان المبارک ۱۳۳۳ هـ (تتمه ثالثه ص۷۳)

دمانع بناء د وجود په صورت کې دسجدی سهوی دسقوط حکم

سوال :(۴۷۱)په ج۱ص۵۹دقاضی خان نولکشوری باندې دی کل مانع یمنع البناء اذاوجد بعدالسلام لیسقط السهواه ، آیا سجده سهویه هرصورت کې ساقطیږی برابره خبره ده چه مانع بناءً سهوه پیدا شی اوکه عمداًاوبرابره خبره ده چه هغه فعل چه موجب دسجدی سهوی دسجدی موجب ګنی اوکنه یادکوم خاص صورت پورې مخصوص دی ؟ همدارنګه دسجدی دسقوط مطلب څه دی ؟ آیاسقوط من هذه الصلاة مع وجوب اعادة تلک الصلوة یامطلقابلاوجوب اعادة الصلوة ،که دامقصدوی چه سجده په هرصورت کې ساقطه ده برابره خبره دی چه منافی فعل دسجدی سهودتذکرسره کړی وی یاد سهوی په حالت یاپه داسې صورت کې چه هغه ته دسجدی سهود وجوب علم نه ؤاوکه دسقوط دامطلب دی چه ددې لمانځه اعاده هم ضرورنده نودسجدی سهوی دوجوب ثمره یوازی اخروی عقاب کیدلی شی هغه هم دقصداً پریښودلوپه حالت کې ؟

جواب :فی الدرالمختارفلوطلعت الشمس فی الفجراواحمرت فی القضاء اووجدمنه مایقطع البناء بعد السلام سقط عنه فتح وفی ردالمحتاربقی اذاسقط السجودفهل یلزمه الاعادة لکون ماأداه اولاً وقع ناقصاً بلا جابر والذی ینبغی انه ان سقط بصنعه کحدث عمداً مثلاً یلزم والافلاتامل ج۱ص۷۷۳ . مصریة ددې نه معلومه شوه چه سجدهٔ سهویه هرصورت کې ساقطیږی، اوداهم معلومه شوه چه هغه مانع بناء عمداً پیدا شوی وی دغه وخت نو اعاده لازمه ده اوکنه نونشته ۱۷رمضان المبارک ۱۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۷۷)

دسجدی سهوی په پریښودوسره دلمانځه داعادی حکم

سوال :(۴۷۲) یوسړی باندې په لمانځهٔکې سجدهٔ سهولازمه شوه لکن دمسائلونه د ناخبرتیا په سبب ده ته معلومه نه وه چه په هغه باندې سجدهٔ سهوه لازمه ده نوهغه سجده ونکړه اودسلام نه وروسته ېې قصداً کوم منافی فعل وکړوپه دغه صورت کې دلمانځه اعاده لازمه ده اوکنه ؟والذی ینبغی انه ان سقط بصنعه کحدث عمداً مثلایلزم والافلا تامل څخه خوپه ظاهره لزوم داعادی ده ؟

جواب : هوبیشکه په دواړوصورتونوکې ددې روایت نه داعادی لزوم پوهیدل صحیح دی ۲۹رمضان ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۵۸)

داولی رکعت دسجدی دقضاء کولو حکم په مابعد رکعت کې

سوال :(۴۷۳)مصلی سهواً په یوه رکعت کې یوه سجده وکړه په یادیدو سره په دوم ،دریم رکعت کې دری سجدی قصداً وکولی اوپه آخره کې دسجدی سهوی په کولوسره لمونځ پوره کړونودهغه لمونځ صحیح شو او کنه ؟

جواب :فی الدرالمختارواجبات الصلوة ورعایة الترتیب فیما یتکرر فی کل رکعة کالسجدة الخ وفی ردالمحتار الکاف اسقصابي ة اذلم یتکرر فی الرکعة سواهاثم قال والمرادبهاالسجدة الثانیة من کل رکعة ثم قال حتی لوترک سجدة من رکعة ثم تذکرها فیما بعدها من قیام اورکوع اوسجودفانه یقضیهاولایقضی مافعله قبل قضاء هاامما هوبعدرکعتها من قیام اورکوع اوسجودبل یلزمه سجودالسهوفقط ، ج۱ص۴۸۱.ددې روایت نه ثابته شوه چه ددې سړی لمونځ درست شو. ۱۰شوال ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۸۸)

بغیرداولی قعدی نه دریم رکعت ته دامام دقیام دمتابعت کولو دوجوب حکم

سوال :(۴۷۴)ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمایې چه څلور رکعتونو والا لمونځ کې امام په هیری سره اوله قعده ونکړه اوودریده نومقتدیان په اوله قعده کې تشهدلوستلوسره دقیام لپاره ودریږی یابغیردتشهدلوستلودامام دتابعداری لپاره قیام وکړی؟

جواب :فی الدرالمختارخمس یتبع فیهاالامام قنوط وقعوداول وفی ردالمحتارقوله وقعود اول الظاهر انه ینتظرامامه الی ان یصیرالی القیام اقرب لاحتمال عوده قبله ثم یتابعه لان الامام اذاعادحینئذ تفسد صلوته علی احدالقولین ویاثم علی القول الاخرولیس للمقتدی ان یقعدثم یتابعه لانه یکون فاعلامایحرم علی الامام فعله ومخالفاله فی عمل فعلی بخلاف مااذاقام الامام قبل فراغ المقتدی من التشهد فانه یتمه ثم یتابعه لان فی تمامه متابعة لامامه فیمافعله الامام فافهم ج۱ص۷۰۲ و ۷۰۳.ددې روایت نه معلومه شوه چه په دغه حالت کې دی مقتدی دتشهدپه پریښودلوسره دامام متابعت وکړی ۲۳رمضان ۳۹ھ (تتمه ج۵ص۱۹۲)

په دوه څله ویلودفاتحی دلمانځه داعادی وجوب :

سوال : (۴۷۵)زیدانفراداًدمغرب دلمانځه په اول رکعت کې الحمدشریف ولوستله دتولی الحمددلوستلونه وروسته گمان ئی راغی چه په جهر لوستل پکارؤنودوهم څل ئی الحمدپه جهرسره ولوستله اوبغیرد سجدی سهوه کولونه ئی سلام وگرځاوه آیاپه دی صورت کې لمونځ اداء شواو کنه؟

جواب : واجب الاعاده دی ځکه چه واجب ئی پریخودی دی اوهغه واجب جهردی ځکه چه په منفردباندې جهرواجب ندی بلکه هغه واجب دوه کاره دی یوعدم تاخیرسورة عن الفاتحه بمقداراداء رکن اودوهم عدم تکرارفاتحه لان فی التکرارزیادة واجب وهوموجب لسجودالسهو فی مراقی الفلاح لترک واجب بتقدیم اوتاخیراوزیادة اونقص فی الطحطاوی وان لایؤخرالسورة عنهابمقداراداء رکن وفیه ولوکرر الفاتحة اوبعضهافی احدی الاولیین قبل السورة سجد للسهو ص۲۲۷ (تتمه خامسه ص۳۲۲)

دهغې سهوی حکم چه په کثرت سره په لمانځه کې واقع شی :

سوال :(۴۷۶)ځماکورکې په لمانځه کې دسهوی راتلوشکایت کوی یعنی څوسجدی ئی وکړی وغیره په یادکې ئی نه پاتې کیگی نوځه څه وکړی ؟

جواب :[۱]- کومه خبره چه زیاته راځی په هغی دی عمل وکولی شی او سجدۂ سهودی نه کوی،البته که په سوچ کولوکې څه ځنډراغی اوپه همدې ځنډکې په قرات یارکن کې مشغول پاتې نه شو نو سجده سهوه د وکړی : فی الدرالمختاربعدمانقل عن الفتح وجوب سجودالسهوفی جمیع صورالشک سواء عمل بالتحری اوبنی علی الاقل مانصه لکن فی السراج انه یسجد للسهوفی اخذالاقل مطلقا وفی غلبة الظن ان تفکر قدر رکن وفی ردالمحتارقبیل القول المذکورثم الاصل فی التفکرانه ان منعه عن اداء رکن کقراءة اية او ثلث اورکوع اوسجوداوعن اداء واجب کالقعود یلزمه السهوالی قوله وان لم یمنعه عن شئ من ذلک بان کان یؤدی الارکان ویتفکرلایلزمه السهوعن الشرح الصغیرللمنیة۵۱۸/رجب سه ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسة ص۲۷۰)

---

[۱] په اصل کتاب کې داسې دے :په ظاهره دلته څه لفظ پاتې دے مثلا (په خیال کې) ۱۲ محمدشفیع

باب صلوٰة المریض

کله چه بالایماء (اشاره) لمونځ مضروی اومعالج ئی ممانعت وکړی دلمانځه دترک جواز:

سوال :(۴۷۷)په یوه سترګه کې اوبه ولویدلی محترم جوړونکې اجازه راکړه لاکن اوریدلی می دی چه دری ورځی په هسپتال کې سرچپه تیرول غواړی اودبل کوم ترتیب حرکت حکم به نه وی

فقط په (شیدی) میلاویګی نود لمانځه په باره کې دحضور څه حکم دی ؟

جواب :فی الدرالمختاروان تعذرالایماء براسه وکثرت الفوائت بان زادت علی یوم ولیلة سقط القضاء عنه وان کان یفهم من ظاهرالروایة وفی الدرالمختاروقیل لایسقط القضاء بل تؤخرعنه اذاکان یعقل وصححه فی الهدایة الخ وفی الدرالمختارولم یوم بعینه وقلبه وحاجبه فلافالزفروفیه امره الطبیب الاستلقاء لبزغ الماء من عینه صلی بالایماء لان حرمة الاعضاء کحرمة النفس وفی نفع المفتی والسائل ولوکانت امراة لواشتغلت بالصلوٰة یبکې ولدهاباالجوع ویضرعلیه ضرراغالباوان ارضعته یفوت الوقت جازلها ان ترضعه وتؤخرالصلوٰة شی ای سیف سائلی شم ای شرف الائمة المکې کذافی القنیة باب من یبتلی بامرین یختاراهونهما. ددې روایتونونه مستفادشوه چه که دسرپه اشاری سره لمونځ مضرنه ؤنو په اشاری سره کول واجب دی اوکه اشاره هم مضره وه نودلمانځه قضاکول هم روادی . ۱۰/محرم سـ۱۳۳۳هـ(تتمه ثالثه ص۷)

باب فی سجدة التلاوة

دمصلی دغیرمصلی نه دسجدی دایت داوریدلوحکم :

سوال :(۴۷۸)دلمانځه نه بهرکوم سړی قرآن شریف لولی اولمونځ کونکې دسجدی آیت واوریده نوهغه باندې سجده واجبه شوه کنه؟

جواب :واجبه شوه دصلاة نه خارج وروسته دفراغ صلوة نه فی العالمگیریة ولوسمع المصلی من اجنبی یسجدبعدالفراغ ولوسجد فی الصلوٰة لایجزیه ولاتفسدصلوٰته کذافی التهذیب هوالصحیح کذا فی الخلاصة.ج۱ص۸۵،۲۵/رمضان سـ۱۳۲۲هـ(تتمه خامسه ص۳۱۰)

ثبوت داداء د سجدهٔ تلاوت په رکوع یاپه سجدی کې د صلاة په موقوف حدیث سره :

سوال :(۴۷۹)دتلاوت سجده په رکوع سره اداکیګی اوکنه که اداکیګی نودکوم حدیث نه ئی ثبوت شته اوکنه ددواړومسئلومتعلق حدیث شریف یاکم ازکم دهغه کتاب نوم چه په هغه کې دغه حدیث مذکور دی دباب دحوالی سره تحریرفرمایلوسره مشکوروفرمائی ؟

جواب :فی فتح الباری المصری ص۴۵۷ ج۲واستدل بعض الحنفیة من مشروعٔ السجودعن قوله وخر راکعا واناب بان الرکوع عندهاینوب عن السجودفان شاء المصلی رکع بهاوان شاء سجدثم طرده فی جمیع سجدات التلاوة وبه قال ابن مسعوداه ولم ارحدیثامر فوعافیه مع التتبع وقول الصحابی حجة عندالامام الاعظم ویقدم علی القیاس .۲۲/صفر۱۳۳۳ (تتمه ثالثه ص۲۱)

سوال :(۴۸۰)که کوم سړی دسجدی آیت لولی نوفی الفوردرکوع وکړی اود هغی نه ورسته دپه ترتیب سره ټول ارکان دلمانځه اداکړی نوپه دغه رکوع کې دتلاوت سجده هم اداکیګی اوکنه ؟اوکه فی الفور سجده ونه کړی بلکه دسجدی آیت سره نورهم څوآیتونه میلاوکړی اودهغونه وروسته په رکوع کولوسره په ترتیب ټول ارکان اداء کړی نوپدې صورت کې څه حکم دی بینوا توجروا؟

جواب :فی الدرالمختاروتؤدی برکوع صلاة اذاکان الرکوع علی الفورمن قراءة آیة او آیتین وکذا الثلاث علی الظاهرکمافی البحران نواه ای کون الرکوع لسجودالتلاوة علی الراجح وتودی بسجودها کذلک ای علی الفوروان لم ینوبالاجماع ولونواهافی رکوعه ولم ینوها المؤتم لم تجزه الخ وردالمحتارقوله علی الفورالخ فلوانقطع الفورلابد لهامن سجودخاص مادام فی حرمة الصلوٰة قوله علی الظاهرالخ قال بعداسطرلکن فی البحرعن المجتبی ان الرکوع ینوب عنهابشرط النیة وان لایفصل بثلاث الااذاکانت الثلاث من اخرالسورة اه ومثل له قبله کسورة الانشقاق وسورة بنی اسرائیل .ددې روایتونونه څوکارونه مستفاد شول : (۱) فی الفوردرکوع صلوة کولو سره هغه وخت سجدهٔ تلاوت اداء کیګی چه کله په دی رکوع کې ددې سجدی داداءکولونیت هم وکړی ،که نیت ئی نه وی کړی نونه اداء کیګی دهغې لپاره به خاصه [۱]- سجده کول وی . (۲) که امام نیت وکړی اومقتدی ئی ونه کړی دمقتدی اداء نه شواوامام اداء شو. (۳) که فی الفورئی رکوع ونه کړه اوبیائی رکوع دسجدی دنیت سره وکړه نو که وغه

---

[۱] و (۲) یعنی بیالمونځ کې اداکول دي ځکه چه کومه سجده په لمانځه کې واجبیږی هغه دلمانځه نه خارج نه اداءکیږی اودواجب په پریښودلوسره ګناه لازمیږی دکوم چه کفاره صرف استغفارده ۱۲ منه.

سجده دسورت دختم سره قریب دی لکه چه په سوره انشقاق یاسورة بنی اسرایبل کې چه دی نوهم حکم د فوردی اوکه دسورت په مینځ کې ده نو فور پاتې نه شواودهغې په رکوع کې نه ادا کیدی. (۴) که په رکوع کې ئی نیت نه ؤکړی نوپه سجدهٔ صلوة کې په خپله اداکیدی برابره خبره ده چه دهغې نیت وکړی اوکه نیت ونه کړی مګرفورشرط دی. (۵) دفورمعنی داده چه دسجدی دآیت نه وروسته یودوه آیتونو نه زیات ونه وائی په دی سره دټولو سوالونو ځواب وشو. ۲۱ جمادی الثانیه سـ۱۳۳۲ھ (تتمه ثالثه ص۱۴۷)

سوال :(۴۸۱)ددین علمااودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمائی چه امام صاحب دفرضوپه جماعت کې دسجدی آیت ووایه بیا زر رکوع ته لاړبیا رکوع ته تللوکې ئی دتلاوت دسجدی نیت هم وکړپه دی ترتیب سره دتلاوت سجده اداء کیدلی شی اوکنه؟ بیاپه لمانځه کې څومره خلل وشو؟ په دوهمه حصه دبهشتی ص۷۷کې داسې درج دی: که دسجدی آیت په لوستلوسره زررکوع ته روان شی اوپه رکوع کې دانیت وکړی چه زه دتلاوت سجدی په ځای هم همدارکوع کوم دغه وخت هم هغه سجده اداء کیدی آیادغه حکم دښځولپاره دی یا دامام هم په فرضونوکې همداسې اداکیدلی شی ؟

جواب :همداسې طریقه دتلاوت سجده اداء کیدی لکن ددې په خاطرچه په رکوع کې داداء کیدولپاره نیت هم شرط دی اودامام دنیت ذکر سائل کړی نودامام سجده خواداء کیدی لکن په مقتدیانوکې چه کوم نیت وکړی دهغوی سجده خوکیږی اوکوم چه نیت ونکړی د هغوی سجده اداء نه شوه ،اوکه په رکوع کې نیت ونه کړی نوپه سجدهٔ نمازکې دټولوسجدهٔ تلاوت بلانیت هم اداکیږی پدې شرط چه د سجدی آیت لوستلو سره فورارکوع ته لاړشی دهمدی په خاطر بهتره همداده چه په رکوع کې نیت ونه کړی. ۱۲ ربیع الاول سـ۱۳۳۹ ھ (تتمه خامسه ص۱۸۳)

عندالحنفیه دحج دسورت ددوهمی سجدی تحقیق:

سوال :(۴۸۲)دحج په سورت کې دوه سجدی دی احناف اوله سجده کوی او دوهمه نه کوی لکه چه ناڅیزه هم اوله سجده کوی یوصاحب فرمائی :چه دواړه سجدی کول پکاردی لهذاددې په باره کې څنګه چه ارشادوی دواړه سجدی وکړم اوکه یوازی اوله سجده وکړم ؟

جواب :داحنافوپه نزداوله سجده واجبه دی اودوهمه سجده ثابته نده ، لاکن احنافویوه کلیه لیکلی چه په اختلافی مسئلوکې داختلاف مراعات افضل دی په دی شرط چه په خپل مذهب کې دمکروه ارتکاب لازم نشی،نوددې قاعدی په اساس دلمانځه نه بهرخود دوهمی سجدی

کول به بهتر وی البته دننه په لمانځه کې ددې په خاطر چه زایده سجده بغیردسبب نه د صلاة دموضوع خلاف دی دهمدی لپاره په لمانځه کې دننه دی نه کولی شی البته په یوه خاصه طریقه دی وکولی شی نوددغه مکروه دارتکاب نه به هم بچ پاتې شی اوهغه طریقه داده چه ددوهمی سجدی دآیت په لوستلو سره دی فوراً رکوع ته لاړشی نوپه سجدی دصلوة کې دغه سجده هم اداء کیدی. ۱۰ رجب سـ۱۳۳۵ھ (تتمه خامسه ص۱۸)

مستحبه طریقه دتلاوت دسجدی کولو:

سوال :(۴۸۳)زیددتلاوت سجده داسې اداکوی اول قیام کولوسره الله اکبروائی اوسجدی ته ځی اودری ځلی سبحان ربی الاعلی ویلوسره الله اکبرویلوسره پورته ودریږی اوبیاالله اکبروائی اوبلی سجدی ته ځی پدې ترتیب زیدپه خپلې ذمی باندې لس واړه سجدی یوځای اداء کوی ،اوس زیدبکر ته وائی چه داسې سجده کول کثرت دی یعنی لاندې باندې کول دی نو بکرد شرعی له مخی ملزم دی اوکنه ؟

جواب : دقیام نه سجدی ته تلل اوبیاقیام کول واجب ندی،فقهاؤ مستحب لیکلی دی دهمدی په خاطرنه دهغودوجوب اعتقاد کوه اونه دهغه استهزاء کوه فقط. جمادی الاخرص ۱۳۲۹ ھ (تتمه اولی ص۳۵)

په خطبی اودرس مثنوی کې دسجدی دایت په بعضی الفاظولوستلوسره دسجدی دوجوب حکم

سوال :(۴۸۴) ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمائی: که یویادوه لفظه دسجدی والآیت کوم شعریاد مثنوی شریف په بیت کې دتقریرپه وخت ولوستل شی آیاسجده ضروری ده او واجبیږی؟ لکه څنګه چه په دی بیت کې راغلی:

گفت واسجدواقترب یزدان ما　　قرب جان شدسجدهٔ ابدان ما

جواب :فی ردالمحتار اول باب سجدة التلاوة عن السراج الوهاج والصحیح انه اذاقراحرف السجدة وقبله کلمة اوبعده کلمة وجب السجود والافلاوقیل لایجب الا ان یقراکثراية السجدة مع حرف السجدة الخ، دغه روایت نه څرګنده شوه چه په مسئوله صورت کې داصح قول پربناء د تلاوت سجده په لوستونکې او اوریدونکې باندې واجبه ده. ۱۹ شعبان ۱۳۵۰ھ (النورمیاشت ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ)

دتلاوت دسجدی نه وړاندې اووروسته دقیام کولودلیل :

سوال :(۴۸۵)دبهشتی زیوردومه حصه کې دتلاوت دسجدی په بیان کې دامسئله ده اودریدلو سره الله اکبرویلوسره دی ودریږی نوعمرو د دی مسئلی حدیث غواړی نودا مسئله په دکوم حدیث نه ثابته ده ؟

جواب :هیڅ حدیث می له سترګوندی تیرشوی،خوشرعیه حکمونه همغه شان چه دحدیث نه ثابتیږی دقیاس نه هم ثابتیږی په کوم کې چه نص نه وی اوپه دی کې اګر که نص نشته مګرقیاساًعلی المنصوص دا ثابتولی شی یعنی دغه هیئت سره هغه دسجودصلاة مشابه ګرځولو سره اقرب الی التعظم ګنل کیږی، بیا خپله دهمدی [1] هیئت په بعضی اجزاؤکې اختلاف هم شته لکه چه عدم تکبیرمطلقا،اوتکبیر او محض وضع اومحض رفع اونفی دقیام ثانی داټول قولونه [2] هم منقول دی خو په تکبیر کې ظاهرالروایة ده اوقیام ماخوذاومعمول دی فقط ۲۵جمادی الاخری ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص۳۶)

دسجدی تلاوت دتاخیرحکم

سوال :(۴۸۶)که کوم سړی دتلاوت په وخت کې دسجدی ایت ولولی او سجده ونه کړی اوهغه هم سره داودسه چه وروسته دتلاوت دختمولونه وکړی نوپه دغه مودی کې په نه کولوباندې ګنهګاریږی اوکنه ؟

جواب :نه لان وجوبهاعلی التراخی لکن بشرط عدم الفوت (تتمه اولی ص۳۳)

دکلام مجیددختمولونه وروسته دسجدوداداء کولوحکم:

سوال :(۴۸۷)دیوه سړی معمول ده چه کله ټول قران شریف ختموی نوهغه وخت ټولی سجدی یوځل کوی داڅنګه دی ؟

جواب :جائزدی (تتمه اولی ص۳۳)

---

[1] یعنی دغه مذکوره هیئت چه په هغی کې دااجزاءدی:قیام،تکبیرسجده بندیږی دسجدی تکبیرنه اودریږی داهم قیام ته ثانی ۱۲.

[2] یعنی دبعضی فقهاؤاقوال ۱۲منه.

دتلاوت دسجدوشمیر:

سوال :(۴۸۸)داحنافوپه نزدپه قران مجیدکې څومره سجدی دی ؟

جواب :څوارلس دی (پورتنی حواله)

دمتعددوتلاوت سجدوداداء کولوطریقه :

سوال :(۴۸۹)که دډیروتلاوت سجدوکول وی نویوځل ناستی سره هغه ټولواداکول پکاردی اوکه باربارودریدلوسره علیحده ،علیحدی ،ادا کولو اوغوړونوپوري هم لاس ویسی اوکنه ؟

جواب :که یوځل ناستی سره دغه ټولی اداکړی نوداسې هم جائزدی مګرهو [1] بهترداده چه بار بار ودریدو سره علیحده علیحده ېې اداکړی اوغوګونوپوري لاس رسول څه ضروری ندی .(امدادج۱ص ۳۴)

دتلاوت سجده

سوال :(۴۹۰)که امام دتلاوت سجده ایت ووائی اونورلمونځ کونکې لمونځ کوی نوپه هغوی باندې سجده واجبیږی اوکنه ؟

جواب :فی العالمگیریة ولوسمعهامن الامام اجنبی لیس معهم فی الصلوة ولم یدخل معهم فی الصلوة لزمه السجودکذافی الجوهرة النیرة وهوالصحیح کذافی الهدایة سمع من امام فدخل معه وان دخل فی صلوة الامام بعدماسجدهاالامام لایسجدهاوهذااذا ادرکه فی اخرتلک الرکعة امالوادرکه فی الرکعة الاخری یسجدهابعدالفراغ کذافی الکافی وهکذا فی النهایة ج۱ص۸۵،ددې نه معلومه شوه چه په دغه خلکوباندې خو سجده لازمه شوه لکن یوازی په یوه صورت کې تبعااداء شوه هغه صورت داچه دسجدی داوردیدونه وروسته اوددې سجدی دکولونه وروسته دا اوریدونکې په همدغه رکعت کې مقتدی شوی دی اوباقی ټولو صورتونو کې هغه باندې مستقل سجده کول به وی .

---

[1] ځماپه نزددبهترکیدوڅه وجهه نشته ځکه چه مطلوب سجده ده اوقیام په کومه درجه کې مطلوب ندے نو د هغه به هیڅ دخل نه وی ۱۲منه تصحیح الاغلاط ص۷)

دمړی په ذمه دتلاوت سجده :

سوال :(۴۹۱)که دچاپه ذمه دتلاوت سجده وی اومړشی نو د هغوځه کفاره ورکولی شی ؟

جواب :هیڅ نشته دهغه لپاره استغفارکولی شی

باب صلوة المسافر:

داقامت دوطن بطلان په سفر سره معنی :

سوال :(۴۹۲)ځماداقامت وطن کانپورؤدهغه ځای نه قنوج ته لاړم هغه ځای نه دلته (گورکهپور) ته راغلم اوس خوماته ددې سبب نه هیڅ تردد نه دی راپیښ شوی چه داقامت نیت کولوپه سبب هلته هم اتمام کووم لکن که کوم داسې صورت فرض کړای شی اوکه ومنل شی چه یوسړی داقامت وطن پریښودلوسره په دی نیت قنوج ته لاړچه دری څلورورځی وروسته به گورګهپور ته راځی اوداهم ومنل شی چه د کانپورنه قنوج ته په موده دسفرکې خواوس دراګرځیدوپه وخت دقنوج اوکانپورترمینځ قصرشته اوکنه؟ځماپه خیال کې داسې راځی چه قصرکول پکارندی ،ځکه چه داقامت وطن یاپه سفرسرباطلیږی یاپه بل وطن اقامت سره یاپه اصلی وطن سره لهذا دقنوج پورې ورتلوسره دکانپوروطن اقامه والی باقی دی لهذا اګرکه دقنوج نه دمودی دسفر اراده ده ،خوپه مینځ کې وطن هم دی لهذاترهغه وخته پورې چه دهغه نه تجاوزنه وی دغه وخته پورې به دسفرحکم نه وی لکه چه یوسړی دپنځومنازلوقصدکولوسره په اول اودوهم منزل باندې دده اصلی وطن ملاویږی،نوبلاتجاوزدوطن اصلی نه هغه باندې دمسافرکیدلوحکم به نه وی ،دجناب عالی چه کومه رایه وی دهغې نه مومطلع وفرماېې؟

جواب :[1]په دی مسئلی کې خوتصریح نده میلاوشوی خودامی ګمان ته راځی چه دقنوج پورې سفردګورکهپوردسفربرخه نده ځکه چه قنوج دګورکهپورپه لارکې واقع نده دهمدی لپاره دقنوج پورې به قصرنه وی ، هوکله چه دقنوج نه دګورکهپورته دتللولپاره لاړشی دغه وخت کتل پکاردی چه کانپورته دداخلیدواراده شته یابیرون تللو قصددی په اول صورت کې به دکانپورپورې قصرنه وی اوبل صورت کې به قصرکول وی ، اګرکه دسفرپه مینځ کې کانپورته دداخلیدلو ضرورت رامینځ ته شواوهغه وردننه شولکه په شامی کې دی انشاء السفریبطل

---

[1] جواب دتصحیح الاغلاط ص۶نه نقل شوې ۱۲ مصحح

وطن الاقامة اذاکان منه امالوانشاه من غیره فان لم یکن فیه مرورعلی وطن الاقامة اوکان ولکن بعدسیرثلثه ایام فذلک ولو قبله لم یبطل الوطن بل یبطل السفرلان قیام الوطن مانع من صحته -او په قاضی خان کې دی المسافراذا جاوزعمران مصره فلماساربعض الطریق تذکرشیئا فی وطنه فعزم الرجوع الی الوطن لاجل ذلک الی قوله وان لم یکن وطنااصلیاله فانه یقصر الصلوة مالم ینوالاقامة بها خمسة عشریومات اه اوکومه جزبېه چه تاسو وړاندې کړیده دهغې وړاندې کول ددې لپاره صحیح ندی چه په هغی کې دوطن اصلی بیان دی اودلته دوطن اقامت ذکردی اووطن دانشاء سفر سره نه باطلیږی په خلاف دوطن اقامت.واللہ اعلم (امدادص ۳۰ج۱)، (تصحیح الاغلاط ص۶ج۱)

سوال :(۴۹۳)دیوسړی دقامت وطن کانپوردی دهغه ځای نه هغه دسهار نپورپه نیت روان شولاکن دکوم کاردپاره اناؤته تلل ضروری ول ، لهذا اول اناؤته لاړدهغه ځای نه کانپوربیا سهارنپورته لاړنودغه صورت کې دغه سړی په اناؤکې نورځی راځی داناؤاوکانپورپه مینځ کې قصروکړی که اتمام ،ځماګمان دادی چه اتمام وکړی اوکوم وخت هم چه واپسی داناؤ کانپورنه دسهارنپورپه طرف روان شی دغه وخت دی قصروکړی ځکه چه داقامت وطن یاخوپه وطن اصلی سره ساقطیږی یاپه بل وطن اقامت سره یاسفرسره اواناؤنه اصلی وطن دی اونه وطن اقامه اودهغه ځای نه کانپورته دواپسی قصددې لهذا کانپورداقامت وطن پاتې شودغه داناو تګ راتګ سفرشرعی سفر ندی ،دېیرته راتلوپه وخت کې په لاراوکانپورته راتلوکې قصرکول پکار دی؟

جواب :ددې لپاره [1]چه د اقامت په نیت کې شرط دادی چه هغه موضع داقامت لپاره صالح وی اومفازه ته غیرصالح ویل کیږی ، لهذاداکتل پکاردی چه داناؤنه دبیرته راتلوپه وخت دکانپوردننه داخلیدلوسره راځی برابره خبره دی چه دریل نه کوزشی یاپه ریل کې دښارپه مینځ کې ووځی یادکانپورنه بهر بهرلاړشی که دننه کیدلوسره لاړشی دغه وخت خو دکانپور نه اناوته دروانیدوپه وخت دسفراراده نشته او ددې روانیدو سره دکانپورداقامت وطنوالی باطل شولکه چه ظاهره ده ، او د کانپور نه بهربهرته دتلوارا ده دی،نوکوم وخت چه دکانپورنه اناوته روان شوی دسفراراده متحققه شوه اوکانپورد اقامت وطن پاتې نه شواوکانپورته ورګرځیدل

---

[1] داحقرپه نزدپه دی ځواب کې هم دتغیرضرورت دے اوهمغه ځواب کیدل پکاردي کوم چه احقردسفرد قنوج اوګورکهپورپه باب کې ورکړی وو تصحیح الاغلاط ص۷.

ددې لپاره په دی کې قادح نه شوچه مفازه محل داقامت ندی اومراددسفرمبطل لوطن الاقامه نه انشاء السفردی نه وجودالسفرکما صرح به فی الدرالمختار. فقط والله اعلم (امدادص۳۱ج۱)

سوال :(۴۹۴)زه لمړی خپل حالت عرض کوم چه په ظاهره کې دفتحپورقیام امیدندی اونه ځماکوم مکان ؤهغه ځمادکوم اسباب لرونکې هستوګنځی یوثمن دنیادی چه دوصیت په طورماته میلاویږی هغه بالکل ناکافی اوددې لپاره چه هلته کوم قریب اوعزیز نشته ټول غیردی غیردی دهمدی په خاطرمکان اخستل، جوړول داسې دی لکه چه چرته په پردیسی کې جوړول دهغه لپاره څنګه عجب دی چه داسې راهې قرار پیدا کړی چه په قنوج کې مکان تعمیرکول وغواړی اګرکه تراوسه په هغه ځای کې دقیام هم کوم مستقل سوچ ندی قائم شوی، اوس دپوښتنی وړ داده چه فتحپور ځماوطن شوکنه اوزه هلته په تللو سره به قصر کووم که اتمام یوازی دومره تعلق ځماپاتې دی چه نیا صاحبه می هلته اوسیږی اوبس همدارنګه دنیا صاحبی دهلته اوسیدو په صورت کې که په کوم سبب هلته ورتګ وی نوځه حکم دی پداسې حالت کې دقنوج څه حکم دی قصروکړم اوکه اتمام په نکاح کولوسره فقهاء داتمام حکم ورکوی پدې شرط چه هلته دقیام اراده وی حتی چه که دوه دری ځایه نکاح وکړی اودهغه ځایونونه دښځود راوستلو اراده نه وی په دری واړو ځایونوکې داتمام حکم دی اوځماحالت هغه دی چه مذکورشولهذا ترددپاتې کیږی چه په ماباندې قصردی اوکه اتمام ؟

جواب :[۱]- فتحپوریوی مودی پورې یقیناستاوطن اصلی پاتې شوی اوس ترڅوچی دوهم ځای خپل اصلی وطن جوړولوعزم نه وی کړی هغه به همغسی اصلی وطن پاتې وی ،اوددې پخاطرچه تراوسه پورې په دی باندې ستاسی رائ قرارنه دی موندلی نوپه فتحپورکې اتمام واجب دی فی الدرالمختارالوطن الاصلی یبطل بمثله وفی الاصل ان الشئ یبطل بمثله وبمافوقه لابمادونه اه ،اوتراوسه پورې ماته په دی مسئلی کې شرح صدرندی شوی چه یوازی په تزوج سره هغه ځای ددی لپاره وطن اصلی جوړیدل اوخپله دهمیشه اوسیدلولپاره کیدلی شی په همدې اساس ېې هغه داصلی وطن جوړولوسبب ګرځولی دی ګنی مدار خپله دده دوطن نیولونیت دی،که ځمادغه پوهه صحیح ده نوقنوج تراوسه ستااصلی وطن ندی ګرځیدلی اوکه مطلق تاهل سره اصلی وطن جوړیدلی شی نوپه وطن اصلی کې تعددممکن دی لکه چه

---

[۱] داسې مسئلی متعلق ئی په ترجیح الراجح حصه دریمه اوم فصل کې علماؤنه دتحقیق دلولومسوره ورکړی ده . تصحیح لاط ص۷

فقهاؤ تصریح کړی ده دهغه دوطن اصلی کیدلونه دفتحپورنه وطن اصلی کیدل نه لازمیږی دقاضیخان یوه جزئیه ځما مؤیده ده المسافراذاجاوزعمران مصره الی قوله ان کان ذلک وطنا اصلیابان کان مولده وسکن فیه اولم یکن مولده ولکنه تاهل به وجعله دارالخ ،په دی کې دتاهل نه وروسته جعله داراًېې رازیاته کړی لکه چه دکان مولده نه وروسته ېې وسکن فیه رازیاته کړی ده ، نو څرنګه چه یوازی کان مولده دسکن فیه نه بغیروطن اصلی نه ګرځی همدارنګه په تاهل سره بی دجعله داراً نه به وطن اصلی نه وی فافهم.۱۸ربیع الاول ۱۳۲۱ھ (امدادص ۳۲ج۱)

دپورتنی مسئلی متعلق ترجیح الراجح :

په ص۳۲ج۱امدادالفتاوی کې دتوطن په تزوج مسئله شته هغه دی د نوروعلماؤنه تحقیق وکولی شی .

سوال :(۴۹۵)زیددخپل مکان اومولدنه سل کوسه تللوسره پنځلس ورځی مقیم پاتې شوبیا دهغه ځای نه ېې بل ملک ته دتللوقصدو کړه، نودهغه ځای نه لاړ،ددی منزلونوقصدبه دقصرلپاره معتبروی یا مطلق دهغه ځای نه وتل به معتبروی یامطلق دوه څلورکوسه چه لاړ شی نوقصردی وکړی ؟

جواب :مطلق وتل معتبرندی بلکه دقصردمسافت په نیت سره وتل به دقصرمبطل وی ،فی الدرالمختار ویبطل وطن الاقامة الی قوله وبانشاء السفراه والسفرالمعتبرهوالسفرالشرعی . فقط والله اعلم .۱۲ذیقعده ۱۳۲۵ھ (امدادص۹۵ج۱)

داورګادی په شپیلی وهلودافساد صلوة حکم دسفرپه حال کې

سوال :(۴۹۶)دځه مقدارپه نقصان فریضه یانوافل یادسنتودنیت ماتول پکاردی ،اوکه دنیت کولونه وروسته شپیلی دروانول وکول شی نوځه وکړی ؟

جواب :دیرونقصانانوپه سردلمانځه نیت ماتول درست دی،اوداور ګادی په اعلانولو باندې هم لمونځ ماتول درست دی که سفرنه کولوکې څه حرج نه وی (حوادث ۱-او۲ص۲۲)

په سورلی کې د لمانځه حکم :

سوال :(۴۹۷)په سورلی باندې لمونځ کول جائزدی اوکنه؟

جواب :فی الدرالمختارفهی صلوة علی الدابة فتجوزفی حالة العذر المذکورفی التیمم لافی غیرها ومن العذرالمطروطین یغیب فیه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لاترکب الابعناء الی قوله حتی لوکان مع امه مثلا فی شقی محمل واذا نزل لم تقدرترکب وحدها جازله ایضاً کما افاده فی البحرفلیحفظ اه ، ددې روایت نه ثابته شوه چه په کجاوه کې په عذرسره فرض کول جائزدی اوکه خکښته کیدل اودقافلی ملګرتیا ټول آسانه وی نوپه کجاوه اداء کول جائز ندی والله اعلم ۲۰شعبان ۱۳۲۱ھ (امدادص۳۹ج۱)

په ریل کې دلمانځه حکم

سوال :(۴۹۸)دریل په سورلی کې ودریدلوسره اوکه ناستی سره لمونځ کول پکاردی، که په ولاړی لمونځ کول غواړی نودریل چت په سر لګیږی دوهم داچه کومه تخته دمشرق په طرف ده اودمغرب طرف تخته ده په مینځ کې فاصله دومره ده اوپه مینځ کې هم ځای تش دی چه دلویدلو اندیشه ده دریمه داچه دقیام په حالت کې دریل نه د کوزیدوسره دلمونځ په اداکولوکې داخیال دی چه ریل روان شی اود مال نقصان هم دی اوخپله هم پاتې کیږی نوپه دغومذکوره حالاتوکې څرنګه لمونځ اداءکړی؟

جواب :دلمونځ کولولپاره دریل نه دکوزیدوحاجت نشته که ریل د سریرموضوع علی الارض په مثل وی نوظاهره ده اوداصحیح هم معلومیږی وان لم یکن طرف العجلة علی الدابة جازلوواقفة لتعلیلهم انهاکالسریر- درمختارقوله لوواقفة کذا قیده فی شرح المنیة ولواراه لغیره یعنی اذاکانت العجلة علی الارض ولم یکن شئ منهاعلی الدابة وانمالهاحبل مثلاتجرهاالدابة تصح الصلوة علیها کانهاحینئذ کالسریر الموضوع علی الارض ومقتضی هذاالتعلیل انهالوکانت سائرة فی هذه الحالة لاتصح الصلوة بلاعذروفیه تامل لان جرهابالحبل وهی علی الارض لاتخرج به کونهاعلی الارض ویفیده عبارة التاتار خانیة عن المحیط وهی لوصلی علی العجلة ان کان طرفهاعلی الدابة وهی تسیرتجوزفی حالة العذرلافی غیرهاوان لم یکن طرفها علی الدابة جازت وهوبمنزلة الصلوة علی السریر آه فقوله وان لم یکن لهایفید ماظنالانه راجع الی اصل المسئلة وقد قیده بقوله وهی تسیرو لوکان الجوازمقیدابعدم السیرلقیده فتامل -شامی ج۱ ص۴۷۱،او که په مثل دعجله محموله علی الدابة هم ومنل شی دغه وخت هم دعذر به سبب د کوزیدلو کوم

ضرورت نشته اوعذرهمدادی چه په روان اورګاډی کې کوزیدل نشی کیدلی په ولاړ اورګاډی کې دریل دتللویادمال دتلف کیدلو اندیښنه وی، واماالصلوة علی العجلة ان کانت طرف العجلة علی الدابة وهی تسیراولاتسیرفهی صلوة علی الدابة فتجوز[1] فی حالة العذرالمذکور فی التیمم لافی غیرهاومن العذرالمطروطین یغیب فیه الوجه وذهاب الرفقاء ودابة لاترکب الابعناء وبمعین -درمختار-فقوله المذکورفی التیمم بان یخاف علی ماله اونفسه اویخاف من فاسق - شامی ج۱ص۴۷۰،اګرکه دااميد هم وی چه دلمانځه دوخت پاتې کیدوپورې ماته کوزیدوسره لمونځ کول ممکن دی دغه وخت هم په ریل کې په هرحال کول به جائزوی ځکه چه دلمانځه دوخت په شروع کیدوعذرمعبتردی اګرکه دوخت اخرکې دهغه زوال متوقع دی ،

تنبیه : بقی شئ ولم ارمن ذکره وهوان المسافراذاعجزعن النزول لعذر من الاعذاروکان علی رجاءزوال العذرقبل خروج الوقت کالمسافرمع رکب الحاج الشریف هل له ان یصلی العشاء مثلاً علی الدابة ویحمل فی اول الوقت اذاخاف من النزول ام یؤخرالی وقت نزول الحاج فی نصف اللیل لاجل الصلوة والذی یظهرلی الاول لان المصلی انمایکلف بالارکان والشروط عندارادة الصلوة والشروع فیهاولیس لذلک وقت خاص ولذاجازله الصلوة بالتیمم اول الوقت وان کان یرجووجودالماء قبل خروجه وعللوه بانه قداداها بحسب قدرته الموجودة عندانعقادسببهاوهو ماتصل به الاداءه ومسئلتناکذالک شامی ج۱ص ۴۷۱، البته په داسې صورت کې داخروخته پورې انتظار کول مستحب دی وندب [2]- لراجیه رجاء قویا اخر الوقت المستحب ولولم یؤخروصلی جازان کان بینه وبین الماء میل والالا ،درمختارمع الشامی ص۱۲۲، نوهرکله چه معلومه شوه چه دکوزیدوخه حاجت نشته نوکه په قیام باندې وس نه وی نوپه ناستی سره کول درست دی په هرشکل سره چه کیښنی اووجدلقیامه الماشدیداً صلی قاعداً کیف شاء علی المذهب درمختارص۵۰۹ صلی الفرض فی فلک جار قاعدا بلاعذرصح لغلبة العذر واساء وقالالایصح الالعذروهو الا ظهربرهانا- درمختارص۵۱۲، اوکه رکوع اوسجودپه سبب دزیاتوالی دفصل په مینځ شرعی اوغربی تختومتعذروی نودسرپه اشاره سره دی رکوع اوسجدی وکړی لکن معمولی وخت دی تعذرنه

---

[1] ددې عبارت نه په ریل کی دتیمم جواز هم ثابتیږی ۱۲ منه

[2] ددینه معلومه شوه چه په اورګاډی کی هم انتظارپاتې کیدل داخرمستحب وخت پورې بهتردے ضروری ندے ۱۲ منه

گنی اوسجدی دی درکوع نه لګ تیته کوی ،وان تعذراوماء قاعداویجعل سجودی اخفض نم رکوعه
- درمختارص۵۰۹،واللہ اعلم ،۲۳شوال ۱۳۰۴ھ،امدادص۳۵ج۱)

سوال :(۴۹۹)په اورګاډی کې لمونځ څنګه کیږی زه ئی کله په ولاړی کوم په دی ترتیب چه یوی تختی په طرف ودریږم اوپه بله تخته سجده کوم ،یوه صاحب دااعتراض وکولوچه سجده کې دخپوزنګنونه په زمکه نه لګیږی لهذالمونځ نه کیږی په حدیث شریف کې دی چه دسجدی په وخت داووخیزونوپه زمکه لګول پکاردی لکه چه اول داوونه یو څنګونه هم دی اودهمدی وجهی نه دمړی په زنګنونو باندې کافور لګول کیږی ،دهغه په نظرداسې کول پکاردی چه په یوی تختی باندې کیښښی لکه دلمونځ کونکې په شان اوپه بلی تختی باندې سجده وکړی خوپه دی صورت کې قیام چه فرض دی پریښودل کیږی لهذاد جناب څه رایه ده آیا د زنګنونو لګول په څمکه باندې دسجدی په وخت کې لازم دی؟

جواب :فی ردالمحتارتظافرت الروایات عن ائمتابان وضع الیدین والرکبتین سنة ولم تردروایة بانه فرض -ج۱ص۵۲۱.ددې نه ثابته شوه چه دزنګنونولګول فرض ندی بلکه واجب[1]هم ندی اوودریدل فرض دی نوستاطریقه درسته ده اودصاحب قول غلط دی دپورتنی وجهی[1]نه علاوه یوه وجه داهم ده چه کومه خرابی هغه دقیام په حالت کې ویلی ده یعنی دسجدی په حالت کې زنګنونونه لګیدل دی همدغه خرابی دقعود په حالت کې هم شته فافهم واللہ اعلم (امدادص۷۹ج۱)

سوال :(۵۰۰)دریل په سفرکې چه کومی مواقع مخی ته راځی هغه لاندې عرض کولی شی ،

(۱) په هغه حالت کې چه اورګاډی روان وی اودناستی ځای مخ په قبله ندی یعنی شمال اوجنوب دی اودراتلونکې استیشن ته درسیدلونه مخکې وخت تیریږی یااستیشن باندې په کوزیدوسره اداکول دقیام دقلت په وجه ممکن نه وی نوپه یوه ځای باندې په ناستی سره دواړه

---

[1] په متونوکی په عام طورهمدادے لاکن په فتح القدیربحرالرائق شامی وغیره کی ہې دیته ترجیح ورکړیدے چه دزنګنونولګول په سجدے کی واجب دی قال الشامی واختارفی الفتح الوجوب لانه مقتضی الحدث مع المواظبة قال فی البحروهوانشاء اللہ تعالی اعدل الاقوال لموافقته الاصول لسهی وقال فی موضع اخرقدمناالخلاف فی انه سنة اوفرض اوواجب وان الاخراعدل الاقول انتهی په مذکوره سوال دضرورت کی هرکله چه دقیام فرض فوت کیدل لازمیږی که په دغه خاص حالت کی دسنت قول ته ترجیح ورکول شی نومضائقه نشته لکه چه حضرت مصنف قدس سره کړی دی واللہ اعلم بندے محمدشفع عفی اللہ عنه

[2] دااضافه دتصحیح الاغلاط نه شوی دے ۱۲ مصحح

خپی زوړند زلوسره په بلی پوړی باندې سجده کول به په دی ترتیب درست وی اوکه څنګه برابره خبره ده چه جماعت وی اوکه یوازی ؟

جواب :بی عذره ناستی درست نده په یوی باندې ودریدوسره په بله سجدی وکړی .۱۸محرم ۳۴ھ (تتمه رابعه ص۶۲)

سوال :(۵۰۱)په اورګاډی کې دتګ په حال کې بی دعذرنه دفرض لمونځ کول جائز دی اوکنه بینواتوجروا ؟

جواب :جائز دی قال فی ردالمحتارشرح الدرالمختار(من باب الوتر والنوافل) تحت قوله وان لم یکن طرف العجلة علی الدابة جازلو واقفةً الخ کذا قیده فی شرح المنیة ولم اره لغیره یعنی اذاکانت العجلة عی الارض ولم یکن شئی منهاعلی الدابة وانمالهاحبل مثلاً تجرهاالدابة تصح الصلوة علیها لانها حینئذ کالسریر الموضوع علی الارض ومقتضی هذاالتعلیل انهالوکانت سائرة فی هذه الحالة لاتصح الصلوة علیها بلا عذروفیه تامل لان جرهابالحبل وهی علی الارض لاتخرج به عن کونه علی الارض ویفیده عبارة التاتارخانیة عن المحیط وهی لوصلی علی العجلة ان کان طرفهاعلی الدابة وهی تسیرتجوزفی حالة العذرلافی غیرهاوان لم یکن طرفهاعلی الدابة جازت وهوکالسریرانتهی فقوله وان لم یکن طرفهاالخ یفید ما قلنالانه راجع الی اصل المسئلة وقدقیدهابقوله وهی تسیرولوکان الجواز مقیداًبعدم السیریقیده به فتامل انتهی اقول وکذایقیدماافادنا السیدقدس سره عن عبارة المحیط عبارة فتاوی قاضی خان وهی اما الصلوة علی العجلة ان کان طرف العجلة علی الدابة وهی تسیرا ولاتسیرفهی صلوة علی الدابة تجوز حالة العذر ولاتجوزفی غیرهاوان لم تکن طرف العجلة علی الدابة جازوهی بمنزلة الصلوة علی السریر انتهی قبل باب الصلوة المریض فلما جازت الصلوة علی العجلة اذالم یکن شئ منهاعلی الدابة وهی تسیراولاتسیربدون العذروکانت بمنزلة السریرفی الحالتین فبالطریق الاولی تجوزعلی المرکب الدخانی الذی یجری علی الارض حال کونه سائراً بدون العذرفظهران مافی غایة الاوتار-ج۱ص ۳۴۳تحت قوله وان لم یکن طرف العجلة علی الدابة جازلوواقفة (فی باب الوتروالنوافل) دهندعلماء مختلف دی چه داورګاډی چلولوکې فرض اوواجب لمونځونه درست ندی او ځینې ہې درست وائی الخ منشاء عدم اطلاع الفریقین والمؤلف ایضاً علی ماحققه السیدالعلامة تحت

القول المذكوركما نقلنا هذاو اعترض (فی باب الوترالنوافل) مفتی المصرعلی قول السیدقدس سره وفیه تامل لان جرهاخ حیث قال وهی وان لم تخرج بالجر بالحبل عن کونهاعلی الارض الاان هذالقیدلابدمنه اذبدونه یفوته اتحادمکان الصلوة الذی هوشرط لصحتها الابعذراخ ویقول العبدالضعیف ان هذامنه عجیب جدافان مکان الصلوة فیمانحن فیه العجلة ولوح من الواحهادون الارض التی تحتها–الاتری ان الصلوة علی السفینة السائرة جائزة واعتبارالعذرهنالا نهالماکانت علی المادون الارض فکانت کالدابة لالعدم اتحادمکان الصلوة فان الحکم فی السفینة المربوطة بالشط اذاکانت علی القرارمن الماء ولم یکن شئ منها مستقراً علی الارض ایضاً کذلک بهذاظهران کون السفینة علی الماء والماء علی الارض ممالاینتج نتیجة تقیدحکماً من الاحکام ان قیل قدتقرران بعض الائمة اذاصرح بقیدوجب اتباعه قلت هذااذاکن من اهل الترجیح وابن امیرالحاج شارح المنیة لیس من اهل الترجیح (کذافی الحموی شرح الاشباه نم الفن الثالث فی احکام الخنثی) بل هومن نقلة المذهب فکان علیه عزوالقیدالمذکورالی کتاب من الکتب المعتبرة ولعل الیه اشارالسیدالمحقق بقوله ولم اره لغیره بقی هل یجب التوجه الی القبلة وکلمادارالمرکب الدخانی عنهاعند استفتاح الصلوة وفی خلال الصلوة الظاهرنعم فان لم یمکنه یمکث عن الصلوة الااذاخاف فوت الوقت هذاماظهرلی – والله تعالی اعلم واعلمه احکم –

الجواب من المولوی حبیب احمد:

فی الدرالمختارالمربوطة بالشط کالشط فی الاصح اه وقال فی ردالمحتارقوله المربوطة بالشط کالشط فلاتجوزالصلوة فیهاقاعداً اتفاقاً وظاهرمافی الهدایة وغیرهاالجواز قائماًمطلقاً ای استقرت علی الارض اولاوصرح فی الایضاح بمنعه فی الثانی حیث امکنه الخروج الحاقاًلهابالدابة فهرواختاره فی المحیط والبدائع بحر– وعزاه فی الامدادایضاًالی مجمع الروایات عن المصفی وجزم به فی نور الایضاح وعلی هذا ینبغی ان لا تجوزالصلوة فیهاسائرة مع امکان الخروج الی البروهذه المسئلة والناس عنهاغافلوان شرح المنیة اه ص۷۹۷، ددې عبارت نه څرګندیګی چه دسفینی ددابی په شان کیدلوکې اختلاف دی دصاحب دهدایی اوغیره دبیان نه څرګندیګی چه هغوی داددابی په شان نه ګنی اوپه هغی کې لمونځ بلاعذر جائز دی اونوروعلماو تصریح کړی دی چه هغه

ددابی په شان دي اولمونځ په کې بلاعذر جائزندي ،اوراجح داده چه هغه ددابی په شان دی هرکله چه دامعلومه شوه نوپه دی پوهیدل پکاردی چه په الامداد کې څه لیکلی شوی دی رفع د(اشتباه) دغه جهازدی ددریائی جهازپه مثل نه ګنل کیګی ځکه چه هغه په واسطه داوبو مستقر علی الارض دی اودهغې استقرارپه اوبواوداوبواستقرار په ځمکه باندې بالکل ظاهردی،آه، ددې مطلب دادی چه ددغه استقراردظهورپه سبب که هغه د دابی په مثل ونه ګنل شی بلکه دسریرپه څیروګنل شی نو اګر که دامرجوح دی خوددې ګنجایش شته لکه چه دظاهر دهدایې وغیره نه معلومیګی په خلاف دهوائی جهازچه هلته داامکان نشته فاتضح فائدة هذاالکلام واندفع مااوردعلیه بقوله بهذاظهران کون السفینة علی الماء والماء علی الارض ممالاینتج نتیجة تفیدحکماً من الاحکام اه ،

التماس : اوس دی کتونکې په علماؤددې تنقیدوکړی ۴ذی الحجة سـ ۱۳۳۲ھ (ترجیح خامس ص۹۲)

دسیاح لپاره دقصرصلاة تحقیق :

سوال :(۵۰۲)څوک ټول دولس کاله ساحت کوی نن دی کورونوکې صباح هغوکورونوکې پاتې کیګی نوهمیشه دی قصرکوی اوکنه ؟

جواب :په دې کې درې صورتونه دی (۱) دکوم ځای نه دروانیدوپه وخت ددری منزلویازیات سفر کولو قصد شته، او کوم ځای ته په رسیدلود پنځلسویازیاتوورځودقیام قصدنشته په دی صورت کې دی قصر کوی. (۲) دکوم ځای نه دتللوپه وخت ددری منزلویازیاتود سفر قصدشته اوکوم ځای ته په رسیدلوهلته دپنځلسویازیاتوورځودقیام قصدشته په دی صورت کې دی په لاره کې قصرکوی اودغه ځای کې په اوسیدودی پوره لمونځ کوی.(۳) دکوم ځای نه دتللوپه وخت ددری یازیاتومنزلودسفرقصد نشته یعنی دکوم ځای نه چه اوس روان شوی نه ددغه ځای نه دروانیدوپه وخت اونه ددې مخکې چه کوم ځای نه روانیدلو د هغه د روانیدلو په وخت کې هم ددری منزلو اراده نه وه نو پوره لمونځ دی کوی .فی الدرالمختار من خرج من عمارة موضع اقامته قاصدا ولوکافرا و من طاف الدنیا بلا قصد لم بقصدمسیرة ثلثة ایام ولیالیهاصلی الفرض الرباعی رکعتین حتی یدخل موضع مقامه او ینوی اقامة نصف شهراه، والله تعالی اعلم وعلمه اتم ، ذیقعده سـ ۱۳۲۲ھ (امدادص۲۳ج۱)

په اس باندې لمونځ :

سوال :(۵۰۳)که په آس باندې سوردی اوکوم آدمی ورسره نشته اونه دترلو کوم څیز شته ،اودتیختی ډارهم، یا د شپی کیدلو ډار شته نو فرض لمونځ په آس باندې کولی شی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارباب النوافل فهی صلوة علی الدابة فتجوز حالة العذرالمذکورفی التیمم الی قوله وذهاب الرفقاءودابة لاترکب الا بعناء اوبمعین وفی ردالمحتاربان یخاف علی نفسه اومااله آخ ،نوپه مسئوله صورت کې چه کله دآس نه دکوزیدوسره دآس دتختیدلو ډار شته اودشپی په راتلو سره دځان خطردی نوفرض لمونځ په آس باندې درست دی داحکم خوپه هغه صورت کې دی چه دآس دتللوډیرزیات غالب گمان وی اوکه داسې یوه شبهه وی نوپه آس دی لمونځ نه کوی بلکه زمکې ته په راکوزیدودی شروع وکړی بیاکه آس په تیښته ؤنودلمونځ په قطع کولو سره دی راونیسی وفی الدرالمختاراخر مکروهات الصلوٰة ویباح قطعها لنحوقتل حیة وتددابة وفورقدر وضیاع ماقیمته درهم له اولغیره اه،والله تعالی اعلم،ذیقعده سـ۱۳۲۲هـ (امدادص۲۳ج۱)

په مختلفوځایونوکې داقامت دنیت حکم :

سوال :(۵۰۴)زید د سیاحی په اراده دپنجاب نه بنگال ته راغی اوپه یوه ضلع کې هم داقامت په نیت شپږ میاشتی او سیده په دی صورت چه دوه ورځی یوځای کې وعظ کړی اودوه ورځی بل ځای کې په دی صورت سره پنځه شپږمیاشتی په یوه منطقه کې چه لس ځلی دهغې نه په وسعت کې دی تیری کړی آیاپه دی صورت کې قصروکړی اوکنه ؟

جواب :قصربه کوی فی الدرالمختارفیقصرالی قوله اونوی فیه لکن بموضعین مستقلین کمکة ومنی الخ،والله اعلم۱۲ذیقعده سـ۱۳۲۵هـ (امدادص۹۴ج۱)

بیړی داقامت لپاره صالح ځای نه کیدل :

سوال :(۵۰۵)زیدپه یوه داوبوملک په یوی چت لرونکې بیړی کې دخپل اهل وعیال اومزدوراونوکراوسیګی اوپه کوموکورونوکې چه وعظ کوی دهغوپه نزدی سیندکې کشتی ځای نیولی دی دورځی وعظ کولوسره دشپی بیرته کشتی ته راځی اوکله کله دکشتی نه بهریوځای کې هم پنځه شپږورځی تیره وی خوپه کشتی کې مقیم پاتې کیګی نو آیاپه دی صورت کې په اهل اخبیه کې په داخلیدلوسره پوره لمونځ وکړی اوکه قصر؟ د مالابددعبارت

نه معلومیګی چه پوره لمونځ به کوی (اوکوم چه همیشه په تللو کې پاتې کیګی اوپه کوم ځای کې اقامت نه کوی مګرپنځه لس ورځی نودغوخلکوته حکم دی چه همیشه داقامت لمونځ وکړی قصردی نه کوی،هو! کله چه یووخت په یوځل د ۴۸ کوسی تللو اراده وکړی نودغه وخت دی قصر کوی) خوپه اهل اخبیه اومقیم فی السفینه کې دومره فرق دی چه داخبیه اوسیدونکې لکه دکوچیان،شپانه وغیره همیشه په پیابان کې دآبادی نه لری پاتې کیګی،اومقیم فی السفینه کله کله دنزدی موضع سره متصل اوکله کله په فاصله دیوه میل اوکله کله دوه دری میله وعلی هذانوپه دی کې هغه واعظ اونوکر د هغه آیاقصروکوی یاپوره ؟ عالمګیری کښی د متاخرینو په دی مسئلی کې اختلاف بیان کړی دي ؟

جواب :قصربه کوی، فی الدرالمختارفیقصرالی قوله اونوی فیه لکن فی غیرصالح کبحراخ وفی ردالمحتار قال فی المجتبی او الملاح مسافر الاعندالحسن وسفینته ایضاًلیست وطن اه بحروظاهره ولو کان ماله واهله معه فیهاثم رایته صریحاً فی المعراج ، اوددې لپاره چه داهل بحرحکم داهل اخبیه په شان ندی لهذاپه عالمګیری کې چه داهل اخبیه په باب کې کوم اختلاف منقول دی دلته ددې سره هیڅ تعلق نشته ۱۲۰ذی القعده سـ۱۳۲۵هـ

سوال :(۵۰۶)حضرت والا ستاسود۱۳۳۵کال دجمادی الاول دمیاشتی نشرشوی فتوی په رسالة الامدادکې داحقرله نظرنه تیره شوه تاسوچه کوم ځواب لیکلی دی دهغه متعلق داحقرپه ذهن کې څوشبهی پیدا شوی دی امیددې چه تاسوتشفی فرمایلوسره ممنون وفرمایې:تاسو تحریرفرمایلی دی چه دځواب خلاصه داشوه چه په کشتی اوجهازکې داقامت نیت معتبرندی ترڅوچه دهغې داودریدلوځای دځواب خلاصه دآبادی دځای سره متصل نه وی،داخوتاسی هم تسلیموی چه په کشتی اوجهازکې د اقامت نیت معتبرندی لکن کله چه کشتی دآبادی سره متصله ولاړه وی نو داقامت نیت درست فرمایې اوس عرض دادی چه تاسودغه حکم دکوم ځای نه اخیستی دی ؟ (۱)که تاسوپې په فناء مصرباندې کړی نوقیاس مع الفارق معلومیګی ځکه چه فناء دمصرد اقامت ځای دی لهذاهغه دمصر سره ملحق کولی شی لکن هله چه په کشتی او جهاز کې داقامت صلاحیت پیداشوه . (۲) که تاسودکوموفقهاؤ تصریح په دی باره کې لیدلی وی نودهغې نه مومطلع فرمایې ترڅودتشویش دفع وشی ،(۳) تاسوچه پدې خقله کوم فقهیه عبارتونه تحریرفرمایلی دی دهغونه خودانه مستنبط کیګی چه کله کشتی دآبادی سره متصل وی نوداقامت نیت درست دی، دهغونه یوازی داثابتیګی چه کله کناره دآبادی

سلسله دهغه پوري متصل چليگی دمصرپه فناء کې داخل دی، لاکن ددينه دانه ثابتيگی چه سيندهم په فناء مصرکې داخل دی .(۴) کله چه دمصراوفناء مصرپه مينځ کې کوم باغ يالوی ميدان ياځنګل حايل وی دغه وخت هغه دمصردحکم نه خارجيگی نوجهازاو کشتی چه په سيندکې لنګراچولی وی په هغی کې دغه تبعيت دمصر څنګه کولوسره اقامت درست کيدلی شی،په داسې حال کې فناء د مصراوباغ،ميدان،ځنګل په مينځ کې په قطع دمسافت کې کوم څيز مانع نده او د جهاز اووچی په مينځ کې داوبوبرخه دتګ راتګ مانع دی اوبغيردحيله اوعلاج نه عبورعادة ممکن ندی. (۵) کله چه دا کليه قاعده ده چه بحراوکشتی داقامت محل ندی نوترڅوچه ددې خلاف د فقهاؤکوم تصريح ميلاونشی نودهغه خلاف حکم ورکول څنګه درست کيدلی شی؟(۶) تاسوچه دعتابيه په حواله د عالمګيری نه کوم عبارت نقل کړی هغه دهغه سړی په حق کې دی چه دخپل اصلی وطن نه سفر کوی ظاهره ده چه دکشتی دراګرځيدونه وروسته هغه خپل اصلی وطن ته رسيدلی دی نودهغه اقامت داصلی وطن په سبب دی فقط . فی الحقيقة دلته دهغو خلکو متعلق بحث دی چه دلری مسافی نه دلته راتلوسره کار کوی چه ترنته دسيندسره متصل کوم کلی ياآبادی کې مقيم نه وی دهغو خلکومتعلق بحث ندی چه کوم مصر يا کلی کې دمقيم کيدلونه وروسته په جهازکې ملازم وی ځکه چه دهغه داقامت صحت دوطن اصلی يا د وطن اقامت په وجهی سره دی دکوم چه تفصيل په فتوی کې چه دهغه سره مسلک دی موجوده دی (۷) سيندد مصرپه فناء کې داخل دی که ندی (۸) دبحرالرائق دغه عبارت نه (لان نية الاقامة لاتصح فی غيرهمافلاتصح فی مفازة ولاجزيرة ولابحرو لاسفينة اه) معلوميګي چه سمندراوکشتی داقامت محل ندی. د شامی وغيره په عبارت کې هم بحرپه سفينه باندې عطف کولی شی دکوم نه چه دامستنبطيږی چه اګرکه کشتی په کناری باندې متصل ولاړه وی خوهم په هغی کې اقامت درست ندی،په بحرباندد سفينی عطف په دی دلالت کوی چه دواړونه دوه څيزونه مراددې ،ځکه چه په بحرکې بغيردکشتی داقامت کوم صورت نشته نوپه هغی باندې د سفينی عطف کول په دی امردلالت کوی دسفينی نه به دامرادوی چه هرکله هغه په کناری باندې دآبادی سه متصل ولاړه وی نوهم په هغی کې اقامت درست ندی،دحقيقت نه مجازطرف ته رجوع کول بدون دصارفه قرينی صحيح نده ، خلاصه دفقهاؤ دتصريحاتونه مترشح کيږی چه بحراوسفينه د اقامت محل ندی ،نوددې خلاف حکم ورکولو لپاره دصريح دليل ضرورت دی اوس لاس ترلی عرض دی چه ددغو شبهوددفع کولوپه طرف توجه مبذول وفرمايې دجناب هغه فتوی چه په

سـ۱۳۳۴هـ جمادی الاول په مياشت کې په الامدادرساله کې درج ده دلاسته راوړلونه وړاندې مادافتوی ليکلی وه که ددينه وړاندې ستا فتوی ميلاوشوی وی نوبغيرد تحريردځواب نه محض شبهات به می ستاسوخدمت ته درليګلی ؤاوس عرض دی چه د نوازش له لاری ځواب تحريرفرمايلو سره تسکين وفرمائی؟

جواب :دجامع الفضائل دامت افاداتهم په خدمت کې السلام عليکم ورحمة الله خط د د مسئلی دتحقيق سره راورسيدو ددې خير خواهی نه ممنون شوم ځکه چه احقربه هغه وخت کې په يوسفرکې ؤځه وخت په هغه کې اوځه وخت دبيرته راتلونه وروسته دانتظار په فرصت کې تير شو کله چه توقع دفرصت پاتې نه ؤ خپل يوه عزيزته می يوازی دتاسوفتوی ورکړه په کومی کې چه ځمافتوی ذکروه ترڅوخالی الذهن کيدلوسره هغه ووينی هغه ووينی هغه خپله رابې بې وليکله چه دملاحظی لپاره رالیګل شوی دی ددينه وروسته کله چه ماستاخط ورکړپه کوم کې چه ځمارايه مذکوره ؤه دکوم نه چه وروسته نوموړی عزيزځه اندازه تفصيل وکړدغه ځواب ځمادځواب مويددې بلکه په دی کې دومره زيادت دی چه ماکوم داتصال آبادی شرط لګولی ؤپه هغه کې هغه هم نشته ،ددې په خاطرچه ځماپه نزددغه ځواب صحيح دی نومادددغه اشراط نه رجوع کړی ده والله اعلم ۲۷رجب سـ۱۳۴۲هـ.

تنبيه :پورتنی مذکورليک سره دمولويصاحب خط اوځواب دموصوف عزيزداتول په امدادالاحکام مسئله مرقومه ۱۱رجب سـ۱۳۴۲هـاو مسئله مرقومه۱۴رجب۱۳۴۲کې مذکوردی(ترجيح خامس ص۱۳۹)

په قصراواتمام کې داجيرتبعيت تحقيق :

سوال :(۵۰۷)په کوم ځای کې چه زيد وعظ کوی هغی ته نزدی مثلاً لس دولس کوسه شاوخوا خلک په ملاحانو کې نوکرګرځوی اوددغو علاقوقريب په پنځلس شل کوسه کې دکال دورځی پورې سياحی کوی په پورتنی مذکورصورت سره دهغه دلمانځه حکم تابع دقريب د صاحب السفينه به وی يابه هغه د هميش لپاره کامل لمونځ کوی اوپه دی کې داهم دی چه کوم وخت هغه خلک نوکری پريخودوسره مکان ته روان شی نوهيڅوک دهغه مانع ندی ؟

جواب :داجيرتبعيت دوه شرطونوباندې مشروط دی يوداچه دهغه خروج دخپل وطن نه دقصرمسافت په نيت سره وی ، دوهمه داچه هغه په مياشتی ياکليزه تنخواه باندې نوکر وی صرح به فی ردالمحتار عن التاتارخانية نوددغوملاحانوحکم دداسې قاعدی نه راويستل

کیږی ، ددې لپاره چه په سؤال کې دواړه کارونه مبهم دی لهذاځواب مجمل کیدلی شی ۱۲ذیقعده سـ۱۳۲۵هـ (امداد ص۹۵ج۱)

دامام سره دصلاة فاسده داقادی په وخت دقصرلزوم :

سوال :(۵۰۸)مقتدی مسافردی امام مقیم دی مقتدی گمان وکړ چه مونږ به ددورکعتونه وروسته سلام وگرځوو نو داسې ئی وکړل وروسته دامام ددې خبری نه په انکارکولوسره هغه څلوررکعته کړی دی دمعلومولو لپاره داخبره ده چه دغه مقتدی لپاره فقط دوه رکعته دوباره کول ؤیا دامام پسی اقتداء کولو سره دتمام نه کولوسره څلوررکعته کول درست دی فقط؟

جواب :فی الدرالمختارواماقتداء المسافربالمقیم فیصح فی الوقت ویتم لابعده فیمایتغیروفی ردالمحتار تحت قوله فیصح فی الوقت وتم ای سواء بقی الوقت اوخرج قبل اتمامهالتغیرفرضه بالتبعیة لاتصال المغیر بالسبب وهوالوقت ولو افسده صلی رکعتین لزوال المغیراه جلداول ص ۸۲۸، ددې روایت نه دوه امره معلوم شول یوداچه مسافرته دمقیم امام سره لمونځ پوره کول پکارؤ.دوهم داچه کله هغه لمونځ فاسدشونودیوازی کولوپه وخت قصرکول پکاردی فقط.والله اعلم ۱۵جمادی الاول ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۱۲)

ایاعورت ته دښادی نه وروسته په وطن اصلی (میکه کې) قصر کول به وی؟

سوال :(۵۰۹)هنده دخپل مولوده وطن نه په سلوکوسونوبل ځای ته تللی ده په واده کله چه دخسرگنی نه خپل اصلی وطن مولوده ته دځلورو پنځو ورځوکې اتفاقاراشی نولمونځ به قصرکوی که پوره ؟

جواب :فی الدرالمختارالوطن الاصلی یبطل بمثله وفی ردالمحتار فلو کان له ابوان ببلدغیرمولده وهوبالغ ولم یتاهل به فلیس ذلک وطناله الااذاعزم علی القرارفیه وترک الوطن الذی کان له قبله شرح المنیة ج۱ ص۸۲، ددې روایت نه څرگنده شوه چه دغه ښځه به په مسئوله صورت کې قصر کوی. فقط ۷ رجب سـ۲۷هـ (تتمه اولی ص۱۷)

په ځنګل کې اوسیدونکولپار دقصریااتمام حکم :

سوال :(۵۱۰)کوم خلک چه همیشه دځنګل اوسیدونکې دی دداسې قوم چه .....لپاره دخپلې قافلی سره کلی په کلی چالاکې کوی په کوم ځای کې چه مزدوری میلاوشی هلته میشته کیگی گنی شپه تیروی اوځی داسې خلک مسافردی اوکنه ؟

جواب :داخلک مقیم دی،البته که داسې کوم ځای ته ورسیگی چه وروسته یودم ددغه ځای نیت وکړی چه ددې ځای نه دقصرپه مسافی باندې وی نومسافربه وی.هکذافی الدرالمختاروردالمحتار، ۱۸ رمضان سـ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۱۹)

دجهازدملازمینولپاره دقصریااتمام حکم :

سوال :(۵۱۱)کوم خلک چه په واړه جهازکې نوکری کوی اودهغه همیشنی کارهمدادی په هغوکې بعضی داسې دی چه په هفتوکې راځی اوبعضی داسې دی چه په میاشتوکې بیرته راځی اوځینې داسې چه په کلونوکې بیرته راځی په دی کې بعضی کشتی خوداسې دی چه په مستقیم ډول دیوه ملک نه بل ملک ته روانیگی اوبعضی داسې دی چه ملک په ملک ښارپه ښارادمیانوته کوزول ،پورته کول اومال اخستل ورکوی .اوکله پوره هفته اوکله ددینه کم زیات ودریگی اودا خبره ښکاره دی چه دغه خلک اختیارنه لری،ترڅوچه دکشتی د مال کپتان یادهغه قائمقام ولاړوی دغه وخت پورې به دی هم ولاړوی کله چه هغه روان شی دی هم روانیگی آیادغه خلک مسافردی که مقیم که مسافردی نوخپل لمونځ قصرکړی او روژه افطارکړی کنه ؟ فقط.

جواب :جهازدکوریعنی دوطن په حکم کې خوندی نودهغه حکم څه جدا ندی کوم چه د نورو مسافرو دی همغه دده دی یعنی دغه خلک کله چه دخپل اصلی وطن یااقامت وطن نه (یعنی هغه ځای نه چه دپنځلس ورځوداقامت قصدوی) روانیگی دروانیدلوپه وخت کتل پکاردی چه دڅومره مسافی دقطع کولو کلکه اراده ئی کړی ده که په اندازه ددری ورځومسافی (یعنی په سیندکې اعتدال په حالت کې کشتی دری ورځوکې چه څومره ځی) اراده وی نوقصربه کوی اوکه ددې نه کم وی نونه به کوی ،هکذافی کتب الفقه ،والله اعلم ۹محرم سـ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی ص۲۹)

سوال :(۵۱۲)ځمونږ سره په مولمین ښارکې ډیرولروملکونونه خلک راځی اوکمائی کولوسره ځی اوس دهغوی په کسب کې فرق دی څوک دوچی کارکوی لکه بزازی ،آهنگری،خیاطی وغیره اوڅه داوبوکار کونکې دی (لکه چه ددهلی ښارپه مشرق طرف دجمناسیندبهیږی همغه

شان ځمونږ دښارمولمین چپ طرف ته وسیندبهیږی چه کرار کرار سمندرسره ځان یو ځای کوی ،دکوم په سبب چه دنوروملکونونه اونورو ښارونو نه ځمونږ ځای ته جهاز، کشتی وغیره د سودا گری راتګ کوی) یعنی څه په داسې جهاز کې نوکری کوی چه د لری لری ښارونو نه تجارتی شیان اخستلوسره راتګ کوی اوڅه په وړووړوکشتیوکې کار کوی چه دیوه ځنګ نه بل ځنګ ته خلک راوړی یادیوی یادوورځو لاری باندې دمال اخستلوراتګ کوی، د شپی په وخت همیشه بیړی لنګراچوی اوپه بیړی کې ویده کیګی،او بعضی خوداسې دی چه کومی وړی وړی کشتی د لویو لویو جهازونونه روانیګی کومی چه دسیندپه مینځ کې لنګراچونکې وی دمال راویستلو سره په کشتیوکې په اخستل کولوسره په کناروباندې ئی راوړی اوبعضی کشتی والاددې کناری خلک هغه ځنډی ته وړی،اوبعضی کشتیوالاددوه دری ورځو لاری کې هم په کرایه اخستلوسره ځی بیا دهغه ځای نه په ښار کې روان راځی اودټولوبیړیووالاو اوکشتیو والاولپاره خپلې خپلې کشتی د لنګر اچولو لپاره یویوځای مقرردی هملته راتلوسره دشپی په لنګرکولو دغی کشتی یاجهازکې اوسیګی دهغوی لپاره اصلی وطن اوداقامت وطن همدادی دغه خلک داسې څه ورځې سفرکولوسره څه کمائی کوی بیا خپلوخپلوملکونوته روانیګی، دښارنه یادځنډونه راتګ کوی دښار یا ځنګ سره د هغوی څه سراوکارنه وی هودکوم څیزداخستلویادکومی کرایی د لیدلولپاره په کنار ویاښارکې راتګ کوی ګنی همیشه دهغه اوسیدلو او رنځ ګاللو ځای کشتی یا جهاز دی دغو خلکو مسافرویل کیګی اوکه مقیم ؟ ددې ځای علماء په دی مسئلی کې دوه فریقه شوی دی :اول فریق داوائی چه :دی خلکوته ترهغه وخته چه خپل ملک ئی پریخودی وی (اواوسیګی (په کشتی یا جهاز کې) مسافرویل کیګی اودسفر حکمونه وربانديې جاری کیګی،ځکه چه دهغوی نیت ته هیڅ اعتبار نشته کشتی یاجهازداقامت صلاحیت نشی درلودلی ، اوپه کوم ځای چه لنګراچونکې وی هغه هم د اقامت دنیت کولولپاره کوم لایق ځای ندی، او که دمولمین ښارکې داقامت نیت وکړی هغه هم نشی کیدلی، ځکه هغه ښارکې یعنی په څنډه باندې خشکې کې هم نه پاتی کیګی همیش په سیندکې اوسیګی دهغه دغه نیت به څنګه صحیح شی،نو دغه خلک دهمیش لپاره مسافردی مقیم کیدلی نه شی . اودوهم فریق داوائی چه داخلک هرکله نیت داقامت وکړی نوصحیح دی هرکله چه هغوی په مولمین ښارکې دکال دوه کالوداوسیدلونیت وکړی اود همدې ښارپته په خط اوکتابت کې کیدلی شی اوهغه سیندچه په هغه کې هغه خلک کشتی چلوی دښارلاندې دی ، هرکله چه دغه خلک د ښارنږدی سیندته قریب لنګراچونکې

پاتې کیګی ګواکې په ښارکې پاتې کیګی، ګواکې دهغو د اقامت وطن دمولمین ښاردی دکومی پتی نه دهغو خط اوکتابت کیدلی شی نودهغوی د اقامت نیت صحیح دی اګرکه دغه خلک په جهازیاکشتی کې اکثره وخت اوسیګی دغه خلک مقیم دی ،تر هغه وخته پورې چه ملک ته دراتلو اراده ونه کړی فقط اوس امیددې چه حضوردغه مسئله دڅه دلیلونوسره فیصله فرمایلوسره سرفرازو فرمائی؟

جواب :فی الدرالمختاراوینوی اقامة نصف شهربموضع واحد صالح لهامن مصراوقریة اوصحراء دارناوهومن اهل الاخبیة فیقصران نوی الاقامة فی اقل منه ای من نصف شهراونوی فیه لکن فی غیر صالح کبحر وجزیرة آلخ وفی ردالمحتارقوله کبحرقال فی المجتبی والملاح مسافرالاعندالحسن وسفینة ایضاًلیست بوطن اه بحروظاهره ولوکان ماله واهله معه فیهاثم رایته صریحاًفی المعراج ج۱ص۸۳۳ وفی الدرالمختار بخلاف اهل الاخبیة کعرب وترکمان نووهافانها تصح فی الاصح وبه یفتی اذاکان عندهم من الماء والکلاء مایکفیهم مدةالان الاقامة اصل وفی ردالمحتارقوله کعرب المناسب قول غیره کاعراب لمافی المغرب هم الذین استوطنواالمدن والقری العربیة والاعراب اهل البدووفیه قوله لان الاقامة اصل علة لقوله فانهاتصح ای نیتهم الاقامة قال فی البحروظاهر البدائع ان اهل الاخبیة لایحتاجون الی نیة الاقامة فانه جعل المفاوزلهم کالامصاروالقرای کاهلها آلخ ، فی العالمگیریة الصحیح ماذکرانه یعتبرمجاوزة عمران المصرلاغیر الا اذاکان ثمه قریة اوقری متصلة بریض المصر فحینئذتعتبرمجاوزة القری بخلاف القریة التی تکون متصلة بفناء المصرفانه یقصرالصلوٰة وان لم یجاوزتلک القریة کذافی المحیط ج۱ص ۸۹وفیها ولایصیر مقیماً بنیة الاقامة فیها(ای فی السفینة) وکذلک صاحب السفینة والملاح الا ان یکون السفینة بقرب من بلدته اوقریته فح یکون مقیماً باقامته الاصلیة کذافی المحیط وفیهاعن العتابیة ولوکان مسافراو شرع فی الصلوٰة فی السفینة خارج المصرفجرت السفینة حتی دخل المصرتم اربعاً کذافی التتارخانیة ج۱ص۹۲،ددغوروایتونونه لاندې امورمستفادشول :(۱)چپله کشتی یاجهازموضع صالح للاقامة نده اګرکه څه مال اواهل ورسره وی نوهغه کې داقامت په نیت کولو سره مقیم نه کیګی که ددینه وړاندې په هغه باندې شرعادمسافرو صف صادقیږی نوهغه مسافرپاتې کیږی،اوکه اوس هم شرعاًمسافرنه شو،نوپه اقامت اصلیه سره به هغه مقیم ګرځی نه په اقامت فی السفینه سره (۲) البته کومه کشتی یاجهازکې لنګراچونکې وی هغه

څنډه که کوم بناریاکلی سره متصل وی . یعنی د بنار سره دهغه ځای پوري دآبادی سلسله متصلاروانه وی په مینځ کې پالیزیاباغ یاکوم لوی میدان اوځنګل حائل نه وی نوهغه څنډه به هم دمصرپه حکم کې وی په دی صورت کې هلته به داقامت نیت معتبروګرځول شی، کما فی المصروالقریة ،اوکه په دی شان متصل نه وی نوهغه به دمصرپه حکم کې نه وی اوهلته به د اقامت نیت معتبرنه وی، کمافی ردالمحتار: ارادبالعمارة مایشتمل بیوت الاخبیة لان بهاعمارة موضعها قال فی الامدادفیشترط مفارقتهاولو متفرقة وفیه یشترط مفارقة ماکان من توابع موضع الاقامة کریض المصروهوماحول المدینة من بیوت ومساکن فانه فی حکم المصروکذاالقری المتصله بالریض فی الصحیح بخلاف البساطین ولومتصلة بالبناء لانهالیست من البلدة ولوسکنهااهل البلدة فی جمیع السنة وبعضهاولا یعتبر سکنی الحفظة والاکره اتفاقا،امدادج۱ص ۸۱، (۳) دهمدی روایتونو نه دقائلین بکونهامحلاصالحاللاقامة دلائلوځواب هم راووت چه محض دبنارلاندې یاتعلق کې کیدل دهغه لپاره کافی ندی ترهغه وخته پورې چه دآبادی اتصال نه وی اوشایددکوم اهل اخبیه دحالت سره په دی استدلال وکولی شی نوداهل اخبیه حقیقت مذکوره فی الروایات السابقه دمعلوم والی نه بعدهغه استدلال هم صحیح پاتې نشوځکه چه داهل اخبیه خوهیڅ کور نه وی پخلاف دهغوی ، دځواب خلاصه دا شوه چه په کشتی اوجهازکې به د اقامت نیت معتبرنه وی ترهغه وخته چه دهغې دودریدلوموقع دآبادی سره متصل نه وی ؟

۸ربیع الاول سـ۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه ص۱۲)

ترڅوچه کوم بل ځای وطن اصلی ونه ګرځوی اولنی وطن به اصلی وطن پاتې وی :

سوال :(۵۱۳)یوه نوی مسلمانه بنځه ده خپل هندومیړه ئی پریخودواو مسلمانه شوه کورياراندیوال ټول ئی پریخودی دی خپل اصلی وطن دهغوی یوهم قائمه نه کړدغه ورځ کله پنځلس ورځی دډبروآخورسود کولوسره ګذاره کوی ډیر وحج هم ته کړی هغوی معلومات غواړی چه هر کله ځماکوم اصلی وطن نشته نوزه به همیشه قصرلمونځ کوم اود اقامت په وطن کې به زه پوره لمونځ اداء کوم څنګه ارشاددې ؟

جواب :فی الدرالمختارالوطن الاصلی یبطل بمثل لاغیرددې روایت نه معنومه شوه چه هرکله پورې هغه کوم ځای خپل اصلی وطن جوړنکړی دغه وخته پورې دغه اصلی وطن به سابقه وطن پاتې وی نوهلته په رسیدو اتمام واجب دی اودهغه ځای نه ـروانیدـرپه وخت کتل کیږی

چه دڅومره لری په نیت روان شوی دی که ددری منزلوپه نیت سره روان شوی قصر به کوی کنه نواتمام ۱۸شوال سـ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص۳۹)

سوال :(۵۱۴)یوسړی چه دسکونت ځای ئی زادبوم وطن اصلی کې دی دهغه اوله بنځه اونورعزیزان اوخپلوان ئی ټول هملته دی په بل بنار کې ئی یوازی ددوهمی بنځې دقیام اوسکونت لپاره ځای جوړکړی دڅوکلونود اوسیدونه وروسته دناموافقت دآب وهواوپه مرضونوپه مبتلاکیدلوپه خاطردزوجۀ ثانیه وطن زادبوم ته دبوتللوضرورت پیداشواوهغه ددوهم بنارځای ئی قفل کړ تراوسه پورې بعض اسباب دکورهملته دی اوتراوسه پورې دزوجه ثانیه بیاراتګ بل بنارته مشکوک دی پداسې حالت کې که هغه سړی یودوه ورځولپاره دڅه ضرورت لپاره یادځای دڅارنی په خیال ددې بنارمسافت وهلوسره راشی نوپه هغه به قصرکول وی اوکه څلور رکعته پوره فرض اداء کول به وی ؟ په دی مسئلی کې چه کوم قول محقق اومفتی به دمذهب حنفی وی مع نقل عبارت معتبره تحریروفرمائی:بینوا ایها العلماء الکرام احسن الله جزاکم یوم القیام ؟

جواب :فی ردالمحتارقال فی النهرولونقل اهله ومتاعه ولودورفی البلدلاتبقی وطناله وقیل تبقی کذافی المحیط اه ج۱ص۸۲۹، ددینه معلومه شوه چه په مذکوره صورت کې دوه قوله دی اودغه دواړه قوله ئی په فتح القدیراوبحرالرائق کې هم نقل کړی دی اوپه بحرکې ئی ددواړو قولونودلیلونه هم نقل کړی دی اوپه فتح القدیرکې ئی ددواړوقولونود تطبیق په طرف اشاره کړی دی اوځماپه نزد همدا تطبیق مختاردی ،لکه چه په دی صورت کې ئی دامام محمدداقول: هذه حالی وانااری القصران نوی ترک وطنه .نقل کولوسره لیکلی دی الان ابایوسف کان یتم بهالکنه یحمل علی انه لم ینوترک وطنه آه. دتطبیق خلاصه داشوه چه که ارادۀ بیا په دی بل بنارکې دوطن په طوراوسیدلونه وی په هغه ترتیب چه مخکې اوسیده دعه وخت خونه پاتې کیږی هلته به په تللوسره قصرکوی کله چه دسفردمسافی په وهلوسره راشی، اوکه اوس هم په هغه ترتیب سره د اوسیدو اراده ده نو هغه هم وطن ته راغی نوددغه سړی به دوه وطنه شی .۷محرم سـ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۱۵)

دلمانځه حکم په هغی سفینی کې چه ترلی وی اوثابته نه وی

سوال :(۵۱۵)دصلوة فی السفینه په حقله دفقهاؤدبعض اقوالونه معلومیګی چه په مربوطه غیرمستقره کې لمونځ دخروج دامکان پشرط ناجائزدی اود بعضونه جوازمعلومیګی بعضی وختونه په ځنډوباندې مکان هم موجود یګی اوپه بعضوځایونوکې آبادی نه وی نودګرمی دسختی یاځینې ځایو نوکې ختی وی نو دوتلو امکان خووی خوپه تکلیف اوتکلفه سره نود امکان نه څه مرادواخستل شی ، او بعض اهل علم اکثراً په مربوطه کې په لمونځ کولوباندې لیدل شوی دی غالبادهغوی عمل به دهدایه وغیره په روایت باندې وی په دی کې فصل قول کوم یودی ؟ اودامکان حدترڅه پورې دی،که کومه مربوطه سفینه مستقره علی الارض کې په ولاړی لمونځ اداء شوی وی یائی اوس کوی نودهغه لمونځ بالکل ناجائزداعادی قابل دی اوکنه؟

جواب :په اختلافاتوکې فیصل قول څوک لیکې دهمدی په خاطر دومره پوهیدل پکاردی چه جواز اوسع وارفق دی اومنع احوط دی،که څوک په احوط باندې عمل وکړی نو په اعاده کې څه لګ احتیاط بهتر دی په کثیر کې تکلیف مالایطاق دی اوامکان دتعذرپه مقابل کې دی اوتفسیرته هم شامل دی۲۳ذی القعده س۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص۹۷)

په ریل وغیره کې دسجدی دځای دنه میندلوپه وخت کې په اشاری سره دسجدی حکم:

سوال :(۵۱۶)په تختی باندې دخلکودکثرت په وجه ځای نشته په دوهمه پورې باندې سجدی کیدلی مثلاً هغه خلک دوه ډلی دی په وینا سره به ځای ورکړی اوکنه نوپه داسې صورت کې څه کول پکاردی، یعنی دهغوی نه درخواست کول وشی اوکه ونه شی که ونه غوښت شی یادغوښتنی سره سره هغه خلک ځای ورنکړی یادهغې امکان لاته وی نولمونځ په اشاری[1] سره وکولی شی اوکه څنګه ؟

---

[1] په دی مسئلی کې دفقهاء داقوالونه دامعلومیږی چه په دغه وخت دی لمونځ په اشاری سره وکړی مګربیادهغه اعاده لازمه ده په بحرالرایق کې دی: فی الخلاصة وفتاوی قاضی خان وغیرهماالاسیرفی یدالعدواذامنع الکافرعن الوضوءوالصلوٰة یتیمم ویصلی بالایماء ثم یعیداذاخرج (الی قوله) کالمحبوس لان طهارة التیمم لم تظهرفی منع وجوب الاعادة (ثم قال) فعلم منه ان العذران کان من قبل الله تعالی لاتجب الاعادة وان کان من قبل العبدوجبت الاعادة (بحرص۱۴۹ج۱)، په همدې ترتیب که په ریل کې ځاے لګ وی نوپه ناسته دی لمونځ وکړی لکن وروسته دهغه اعاده لازمه ده محمدشفیع عفی عنه

جواب :درخواست دی وکولی شی اوچه کله ئی ځای ورنکړنود تختی نه لاندې دی دلمانځه موقع راوباسی، که په کوم ترتیب ممکن نه وی بیا دی سجده اشاری سره وکړی ۱۸محرم س۱۳۳۴ھ (حوادث رابعه ص۲۲)

27

په سفر کې د مسافی اعتبارنه دوقت اعتبار په سرعت دمرکب سره

سوال :(۵۱۷)څمونږ دځای نه دچاتګام ښاردوچی له لاری دری ورځی لارده همداسې معمولی کشتی باندې تګ سره ددری ورځو لاره ده دغودواړو صورتونوکې به قصرکوی لاکن دلوګی کشتی دځو کلونونه چلیګی په جهازوغیره کې سوریدلوسره په اتوګنټهوکې رسیږی،نوکه مونږ په جهاز کې سوریدلوسره چاتګام ته لاړشوپه لاره اوهلته ښارته په رسیدوقصروکړوکه نه ؟

جواب :هوقصر دوکولی ی مسافی ته اعتبار ده اګر که دسورلی په تیز والی سره هغه زر قطع ی لکه چه دریل په سفر کې همدا حکم ده . ۲۰ صفر ۳۴ھ (حوادث رابعه ص۲۳)

دالوتلو په وخت په هوائی جهاز کې دلمانځه دجواز تحقیق:

سوال : (۵۱۸)کله چه هوائی جهاز په هوا کې وی ولاړوی اوکه روان په هغه کې فرض لمونځ جائز ده اوکنه ؟

جواب :فی ردالمحتارهو(ای السجود) لغة الخضوع قاموس وفسره فی المغرب بوضع الجبهة فی الارض وفی البحروحقیقة السجودوضع بعض الوجه علی الارض الخ ج۱ص۴۶۵وفیه تحت قول الدرالمختاروان لم یجدحجم الارض مانصه تفسیره ان الساجدلوبالغ لایتسفل راسه ابلغ من ذلک فصح علی طنفسة وحصیروحنطة وشعیر وسریروعجلة ان کانت علی الارض لاعلی ظهرحیوان کبساط مشدود بین اشجارالخ ،ج۱ص ۵۲۳، ددې روایتونونه معلومه شوه چه په سجده کې وضع وجبهه یاوضع دوجه په څمکه باندې شرط دی اوداهم معلومه شوه چه کوم شی مستقر علی الارض وی تبعادارض په حکم کې دی په دوه شرطونویووجدان دحجم بالتفسیرالمذکوراو دهمدې لپاره په بساط مشدودبین الاشجارباندې روانډی اودوهم داچه هغه څیز ساه لرونکې نه وی ځکه چه ساه لرونکې کې په سبب دتحرک بالاراده کیدلوبوقسم استقلال شته، هغه دجماداتو په څیرتابع للارض ندی،دهمدی لپاره په حیوان باندې بلاعذرجائزندی او سریراوعجله وغیره کې ددواړوشرطونوسره تبعیت پیداکیګی په هغو لمونځ جائز دی نودلته

څلورځیزونه راووتل (۱) ارض (۲)عجله وغیره (۳) ترل شوی بساط (۴) مثله حیوان، په دری اولوجائزدی اوپه ورستیوجائزندی الابعذرفی الحیوان ددې تمهیدنه وروسته پوهیدل پکاردی چه داخو ظاهره دی چه هوائی جهازخوځمکه نده اودبساط مشدودبین الاشجار په مثل هم نده په سبب دوجدان دتفاوت اوعدم وجدان دحجم،اوس دوه احتماله پاتې شول : یوداچه دعجلی په مثل وی اوبل داچه دحیوان په شان وی اگرکه ظاهراً دعجلی په شان معلومیگی چه په واسطه دهغې هواچه مستقرعلی الارض دی هغه هم مستقرعلی الارض دی خودسوچ کولوسره معلومیگی چه نه په هوامستقره ده اونه دارض په هواباندې مستقره ده لکه چه د هواميلان الی المحیط ظاهردی نوهغه په ځمکه باندې څنگه مستقر دی،اواتصال بیل څیزدی اود هوارقیقه ماده هم دجهاز د ثقل معادل نشی کیدلی،لکه چه که دهغې نه گیس ووځی نوفوراً به زمکه باندې راوغورځیگی نوحقیقة هغه په ځمکه باندې غیرمستقرشوه ،او حیوان چه حقیقةً مستقرؤخوحکماً مستقرنه ؤنوهرکله چه په هغه باندې بلاعذرلمونځ جائزندی نوپه جهاز باندې به چه حقیقة غیر مستقردی په څه ترتیب لمونځ جائزوی الابعذر معتبرفی الصلاة علی الحیوان، دځواب حاصل داراووت چه دکومو عذرونوپه سبب په خره اواوښ وغیره باندې لمونځ جائزدی که همغه عذرونه پیداشی مثلا په نزول کې دهلاکیدلو ډار وغیره وی یاپه کوزیدوقادرنه وی (او دغه وروستی عذردپیلوټانولپاره دی کوم چه ددې په کوزولو یا ودرولو قادر دی متحقق نه شو) دغه وخت خو په هغه لمونځ جائزدی اوداسې عذرونه بغیرجائزندی (دفع داشتباه) دغه جهازدبحری جهازپه شان ونه گڼل شی ځکه چه هغه په واسطه داوبو مستقرعلی الارض دی اودهغې استقارپه اوبواوداوبواستقارپه ځمکه بالکل ظاهردی .

تنبیه :دغه ځواب په قواعدوسره لیکل شوی دی دعلماؤنه امیددې چه که داځواب صحیح نه وی نوددین نصیح لپاره دی احقرمجیب مطلع و فرمائی دپوهیدلونه وروسته به دخپل ځواب نه په رجوع کولوسره داشائع کړم ۲۲ذی القعده ۳۴ھ (حوادث اربعة ص۷۴)

سوال :(۵۱۹)دطیران یاوقوف دطیاری کې په طیاره کې په هواکې سجده کول یافرضی لمونځ اداکول جائزدی اوکنه بینواتوجروا؟

جواب :واللہ اعلم بالصواب قال العلامة القهستانی فی شرح مختصر الوقایة والسجودلغة هوالخضوع وشرعاوضع الجبهة علی الارض وغیر هاانتهی وفی البحرشرح الکنزتحت قوله وکره باحدهما اوبکورعمامة من فصل ارادالدخول فی الصلوٰة فی اثناء مابسطه والاصل انه کماتجوز

السجدة علی الارض تجوزعلی ماهوبمعنی الارض مماتجدجبهته حجمه وتستقرعلیه وتفسیروجدان الحجم ان الساجد لو بالغ لایتسفل راسه ابلغ من ذلک انتهی وفی الوقایة فی اخرباب صفة الصلوٰة فان سجدعلی کور عمامة اوفاضل ثوبه اوشئ یجد حجمه وتستقرعلیه الجبهة جازوان لهم تستقرلایجوزانتهی، فالمرکب الهوائی ان کان مرکبامنم اشیاء صلبة بحیث تستقرعلیه الجبهة ولاتتسفل بالتسفیل تجوزالسجدة علیه والظاهرانه ملحق بالدابة کالسفینة السائرة والموقوفة بالشط الغیر المستقرة علی الارض فانهاملحقة بالدابة کمایستفادمن ردالمحتار قبیل سجدة التلاوة فالصلوٰة المکتوبة علی المرکب الهوائی لاتجوزبدون العذر کماهوحکم الصلوٰة علی الدابة والسفینة السائرة وهل یلزم التوجه الی القبلة هٰهناکمافی السفینة اولاکمافی الدابة والظاهرانه یلزم لان المرکب الهوائی بمنزلة البیت کالسفینة فان لم یمکنه یمکث عن الصلوٰة الااذاخاف فوت الوقت لماتقررمن ان قبل العاجزجهة قدرته ، ومامن حادثة الاولهاذکرفی کتاب من الکتب المعتبرة امابعینهااو بذکرقاعدة کلیة تشتملها،۱۲واللہ تعالی اعلم(ترجیح خامس ص۹۲)

سوال :(۵۲۰)په دی زمانه کې چه هوائی جهازونه پیداشوی دی په هغو باندې په سفرکولوکې کرارکرار ترقی کیگی سؤال دادی چه دغه سفر دبحری اوبری سفرونونه علاوه دریم قسم هوائی سفرگرځول پکاردی اوکه په بحری بری سفرونوپه کوم قسم کې داخلول پکاردی په کوم ترتیب چه دریل دسفرحال دی ،چه کوم سړی په پخیبله تگ سره دشپی اوورځ مسافه دریل په ذریعه دوه دونیمو گینټهوکې طی کړی دی.نو هغه ته دمسافرحکم ورکول کیگی نوپه هوائی جهازباندې سفرکولوکې په څومره مسافی باندې دقصرصلاة اعتباروکړی .یعنی ددری ورځو اوشپومسافه دهوائی جهازپه اعتبارسره اوکه په مینځ کې که سمندر کې لمونځ کوونودبحری جهازدری شپواوورځومسافی لحاظ به کوی،یاوچه کې پراته وی نوددری ورځواوشپوپه خپوتگ مسافه په لحاظ به اعتبارکوو؟

جواب :دقواعدونه دامعلومیگی چه په دی کې به دمحازات اعتبار وی یعنی څومره چه دبرد سفر محازات وی په هواکې همغه دبری سفر په حکم کې به وی اوځومره هواچه دبحرمحازات دی هغه دبحری سفر په حکم کې دی په شریعت کې ددې نظیرهم شته،چه دحج مواقیت دی،کوم خلک چه دمواقیتونه لری لری تیریگی چه دغه مواقیت دهغوی په لاره کې نه راځی

هلته دمواقیتومحازاتوته اعتباردی یعنی دغه دمواقیتومحازات ځایونه دهغوی لپاره دمواقیتوپه حکم کې دی ،واللہ اعلم۲۲محرم س۱۳۵۱ھ (النورباب رمضان میاشت ۱۳۵۱ھ ص۷)

دهوائی جهازپه سفرکې دقصرمسافه :

سوال :(۵۲۱)که څوک په هوائی جهازکې سفروکړی نوځومره مسافه کې د لمانځه قصرکول پکاردی؟

جواب :کله چه دسفرد احکام شرعیه متعلق موضوع وه دغه وخت سفرفی البروالبحروالجبل واقع وه فی الهواء نه وه اوحکمونه دواقعاتو تابع وی،دهمدی په خاطرپه شریعت کې دانصاً مسکوت عنه دی لاکن په شریعت کې دهغه یونظیروارددې نوپه هغه باندې په قیاس کولو سره دهغه حکم ورکول کیګی اوددې لپاره چه قیاس مظهردی مثبت ندی دغه حکم ته هم حکم واردفی الشرع ویل کیګی نظیردادی چه په حج کې چه بیشماره مواقیت دی په هغوی کې داهل نجدلپاره قرن مقرر فرمایل شوی هرکله چه دعمر رضی اللہ عنہ په زمانه کې کوفه او بصره فتح شوی وه نودغوخلکوعرض وکړچه قرن ځمونږ دلاری نه شاته دی اوهلته تللوکې مشقت دی نوهغوی وفرمایلی : چه ددې محازی مقام وګوری لکه چه بیاذات عرق مقرره شوه، رواه البخاری . اواګرکه په دی باب کې مرفوعه احادیث هم شته،مګراول خومتکلم فیها دی دوهم ددې اجتهادپه وخت حضرت عمرته دهغو اطلاع نه وه نودومره خوثابته شوه چه حضرت عمرپه دی کې داجتهاد نه کاراخستی دی،لکه چه دهمدی جوازاجتهادپه بناء ځمونږ فقهاؤ فرمایلی دی: ومن کان فی بحراوبرلایمربواحدمن المواقیت المذکورة فعلیه ان یحرم اذاحاذی اخرها ویعرف بالاجتهادفان لم یکن بحیث یحاذی فعلی مرحلتین من مکة فتح القدیر.نوپه همدې ترتیب دلته ددې هوائی مسافی محاذی ته به ګوروچه بحردی که بریاجبل اوددغه محاذی مسافه دقصرته به ګورواودهمدی اعتبارپه په هوائی مسافه کې کولوسره دهغه موافق به حکم ورکوو احتیاطاً دی په دی کې نورو علماؤته هم رجوع وکولی ی .ذی القعده اومه س۱۳۳۵ھ (حوادث خامس ص۱۰)

دسفرپه مینځ کې دسفردقصدفسخ کولوحکم

سوال :(۵۲۲)محترمه ! دکورنه دروانیدوپه وخت کې دد اراده وه چه دقصرمسافه ده ، لکن دکاندهله دراتلونه وروسته چه دقصرمسافه نده کورته دبیرته تللو اراده وشوه بیاتقریبا دشپږ ساعتونونه وروسته اراده وشوه چه دهره ته به ځم چه دکاندهلی نه هم دقصر مسافه ده ددې نه

وروسته دارادی دبدلیدونه د عشاء لمونځ می پوره وکړ[1]- اوپه همدې وخت په سبب دعزم ددهره ظهرمی کې قصروکړاوس په دی کې څه حکم دشرع شریف دی ؟

جواب :فی الدرالمختارحتی یدخل موضع مقامه ان سارمدة السفر والافیتم بمجردنیة العودلعدم استحکام السفروفی ردالمحتار قوله ان سارقیدلقوله حتی یدخل ای انمایدوم علی القصرالی الدخول ان سارثلثة ایام ج۱ص۸۲۲،ددې روایت نه معلومه شوه چه سائل څه کړی ټیک دی۱۲ربیع الثانی ۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه ص۲۳۵)

دمستخدماتوپه دوره کې قصر:

سوال :(۵۲۳)دکارکولوددوری صورت داده چه پنځه سوه شپږسوه کوسه علاقه کې دګشت کولوپه نیت سفرکولی شی لکن منزل عموماً په شپږ اوکوسه مشرق یعنی په څوارلس پنځلس میله کې پروت دی کوی اوبعضی مقاماتوباندې دوه دری ورځی قیام هم وی ټول سفرمسلسل سرته رسول کیږی یعنی اګرکه مستخدم دګشت دپوره کولونه وروسته واپس کیږی روانیدل اوځای ټول تجویزکیږی په دی صورت کې لمونځ قصرکولی شی اوکه پوره فقط ؟

جواب :لمونځ قصربه کولی شی فقط۱۵شعبان۱۳۲۱ھ(امدادص۳۷ج۱)

سوال :(۵۲۴)سرکاری ملازم چه کومه دوره کوی هغوی ته دقصرلمونځ جائزدی اوکنه په غیرمعروف طریق سره دخپل اساس موافق دکلیو دوره دوطن نه وطن پورې شپږ دیرش کوسی یادری ورځی پوره مسافه وی او همدادهغه دسفرغایه ده یعنی ددائری په صورت کوم کې چه دوطن نه بغیرکوم بنارته دسفرغایه نشی ویل کیدلی ؟

جواب :[1]-په مسئوله صورت کې قصردرست ندی۱۵/صفر۱۳۲۵ھ (امدادص۸۵ج۱)

سوال :(۵۲۵)دقصرلمانځه متعلق ماته داستفتاء ضرورت دی اوحالت دادی چه ځماملازمت دګشت اوراټولونی دی زه حکماً مستقرباندې دلسوورځونه زیات قیام نشم کولی دسفرپه صورت کې داده چه هر کله دګشت لپاره دمستقرنه روانیږم کله دوه کله دری

---

[1]- دغه استفتاء دماسپښین دلمانځه نه وروسته په اورګاډی کې ورکړی وه ۱۲منه .

[1] په اوله طبع کې دی ځای کې دقذردرستوالي حکم مذکوروه دتصحیح الاغلاط په ۱۲صفحه کې دی ته رجوع وفرمایله دهغې موافق دلته نقل کړای شوه اواضافه توضیح دامدادالتفاوی تتمه ثانیه ۱۳ صفحه کې مذکوره وه کومه چه دهغې نه لاندې نقل کړای شوی ۱۲محمدشفیع .

کله څلورکله پنځه کله لس کوسو پوري سفرکولوسره دقیام موقع پیداکیږی لکن په دی کې دتنه دمودی اومسافی تعین نه وی ،دضرورت مطابق قیام او سفر کوم لکن کله چه دمستقرنه روانیدل وی دټولی ضلع دګرځیدو اراده وی،په کوم کې چه لس یولس قصبی شاملی دی ،اوټوله مسافه طولا څلویښت میله ضرورده اوکه محیط راواخستل شی نویقیناً دشپږ اویانه زیاته مسافه به وی، نوپه دغوصورتونوکې ځمالپاره به قصرلمونځ درست وی اویانه ؟ځکه چه په جمله دی یولسوقصبوکې یوه قصبه مستقردی اوپه لس قصبو اودهغوپه مفصلاتی چوکیوباندې زه دګشت لپاره دوړاندې شوی صدرپه صورت دراټولونی اوګشت لپاره سفرکول ضروری دی ؟

جواب :قواعدونه داپوهی ته راځی چه په دی دوره کې چه مقام داسې دی چه هلته رسیدوسره زرمخکې تلل بیرته تلل دمستقرته ګنیم یعنی هغه مقام چه هغه پوري تللوسره خودمستقرنه وقتافوقتا وروسته لوییږی اودهغه ځایه چه کله سفرکولی شی نودمستقرنه قریب کیږی ،دغه مقام ته منتهادسفرویل کیږی اودمستقرنه ددې مقام پوري مسافه دی وکتل شی که هغه مسافه دقصرباندې وی نوقصربه کولی شی هرکله چه نور شرائط دقصرهم پیداشی اوکه هغه مسافه د قصرنه وه نوقصربه نه وی هرکله چه نورشرطونه داتمام هم پیداشی مثلا په لاندې دائرهٔکې آب مستقره نقطه ده نوروته په رسیدوسره بیاداسره قرب شروع شونو(ب) منتهی ګنل کیږی اوپه هغه کې همغه پورتنی تفصیل جاری کیږی که (ب) دقصرپه مسافی دی نوپه هرحال به قصر وی اوکه (ب) دقصرپه مسافی نه وی نوپه دی کې به داتفصیل وی چه که په مستقرکې په حکم شرعیه سره دی اتمام کوی نوبیاددې محیط په سفرکې قصرنشی کولی اوکه په مستقرکې اتمام نشوکولی نوبیاد شام سفرکې به قصروی ،ددې لپاره نه چه دامسافه په قصرباندې ده بلکه په دی وجهی چه دغه سړی لامقیم شوی ندی ،ځمایادته راځی چه مادډې نه مخکې په بل ترتیب[1] فتوی ورکړی ده ،یعنی دمستقرنه می وړاندې دیوه مقام دمسافی اعتبارکړی دی اوهغه می دسفر متنهی ګرځولی ده ځکه چه ددینه وروسته خودمستقرقصددی خو اوس دقواعدونه دغه مذکورعلم اقرب معلومیږی لهذاضروری ده چه دادنوروعلماؤاویاد مدرسی دیوبندسهارنپورنه هم تحقیق وفرمایلی شی اوځمادغه تحریرهم وړاندې کړی شی .۷صفر ۱۳۳۱ھ(تتمه ثالثه ص۱۳)

---

[1] داجواب امدادالفتاوی مجتبائی صفحه ۸۵کې چاپ دے تاسو پدې جواب باورمه کوی .۱۲منه

دقصردمسافی دنه ارادی په صورت کې دمسافی په قطع کې عدم قصر:

سوال :(۵۲۶)زیددوطن نه دمظفرنګرعازم کیدوسره روان شو او اراده ئی ده چه دوه ورځوکې به بیرته راشی هلته په رسیدوسره ضرورت محسوس شوچه سهارنپورته راشی اودسهارنپورنه بیرته میرته ته راشی دمیرته نه دمظفرنګرسفرشرعی نده اونه دمظفرنګرنه سهارنپورته هودمیرته نه سهارنپورته سفردی نودسفردوه ټوټی علیحده او مستقل نیت سره دمظفرنګرنه دروانیدوپه وخت سفرجوړیږی اوکنه ؟ یعنی دسهارنپورنه میرته ته دراتلوپه وخت خودسفرحکم وی دمظفر نګرنه سهارنپورپوري به هم سفروی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارومن طاف الدنیابلاقصدلم یقصروفی ردالمحتارقوله بلاقصدبان قصدبلدة بینه وبینهایومان فلمابلغهابد اله ان یذهب الی بلدة بینه وبینهایومان وهلم جرا(ح) قال فی البحرو علی هذا قالواامیرخرج مع جیشه فی طلب العدوولم یعلم این یدرکهم فانه یتم وان طالت المدة اوالمکث امافی الرجوع فان کانت مدة سفر قصراه ،ددې روایت نه معلومه شوه چه دغه سړی به دمظفرنګرنه سهارنپورته راتلوکې قصرنه کوی اودسهارنپورنه میرته ته راتلوکې به قصرکوی فقط ۱۸صفر۱۳۲۵ھ(امدادص۸۵ج۱)

مسافرپسی دمقتدی دمسبوقه رکعتونواتمام طریقه:

دامسئله ددې جلدپه ص۳۱۹،۴۲۸باندې راځی (ترجیح ثانی ص۱۹۱)

دسجدی دفوت کیدلوحکم:

سوال :(۵۲۷)که په لمانځه کې یوه سجده خطاشی نوځه کول پکار دی ؟

(۲) نارینه دخپلې ښځې دمړینی نه وروسته دهغې چهره کتلی شی او کنه؟(۳)اومعصوم ماشوم یعنی دنابالغ دجنازې لمونځ ېې وکړواو سلام ېې ونه ګرځاوه نوآیادهغه لمونځ وشواوکنه ؟

جواب :(۱) کله چه ورپه یادشوهمغه وخت دی اداکړی بیاچه دکوم رکن نه دغی سجدی ته راغلی هملته دی ورشی اوپه اخرکې دی سجدهٔ سهوو کړی فی ردالمحتارعن شرح المنیة لوترک سجدة من رکعة ثم تذکر ها فیما بعدها من قیام اورکوع اوسجودفانه لقضیهاولا یقضی ماوقع قبل قضائها مما هو

بعد رکعتها من قیام اورکوع اوسجود من یلزمه سجود السهو[1] فقط لکن اختلف لزوم قضاء ماتذکرها فقضا ها فیه ففی الهدایة انه لاتجب اعادة بل تستحب وفی الخانیة انه یعید والا فسدت صلوته ومثله فی الفتح والمعتمدمافی الهدایة فقدجزم به فی الکنز وغیره باب الاستخلاف وصرح فی البحر بضعف مافی الخانیة هذانتهی ، ملتقتا،(۲) کتلی شی فی الدرالمختار ویمنع زوجهامن غسلهاومسها لامن النظر الیها علی الاصح منیه ،اوقبرته کوزول چه کله محارم نه وی دزوج لپاره درست دی ،لانه مس من حائل ، (۳) دغه مقیم به دامام دسلام نه وروسته ادریدلو سره اول دوه رکعته بلافاتحه وکړی اوکه دغودوه رکعتونو کې سهوه وشی نوسجدهٔ سهوه هم واجب ده دقعدی نه وروسته بیادی دوه رکعته دسورت او فاتحی سره وکړی اوکه دغه دوه رکعتونوکې سهوه شی سجدهٔ سهوه به وکړی (۴) فی الدرالمختارصلوة الجنازة ورکنه اشیئان التکبیرات الاربع والقیام وسننها ثلثة التحمید والثناء والدعاء فیهاا۵، دمذکوره روایت نه معلومه شوه چه سلام گرځول فرض ندی لهذا لمونځ وشوفقط والله اعلم ۱۷شعبان ۱۳۲۱ھ(امداد جلداول ۳۹)

رساله نافع الاشارة الی مانفع الاستخاره :

یعنی دیوسړی علی الترتیب (د څوخطونوخوابونه)

لمړی خط سره دخوابه :

سوال :(۵۲۸)دمعلی القاب جناب عالی شریف مولنامولوی اشرف علی صاحب خدمت ته دام ظلکم ،السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دلته ددې علاقی قریب یوځای دی چه هلته قیمتی شیان میلاویږی او په زرګونه انسانان تلاش کوی او هرکال یودوه قیمتی شنان پیدا کیږی دباران په موسم کې دقیمتی کانی تلاش کولی شی اوډیرو خلکوته لاس ته ورځی لهذاعرض دی چه اوه ورځی استخاری کولوسره که دزړه رجوع وی نودکانی تلاش لپاره دغه ځای ته راتلل جائز دی اوکنه ؟

جواب :که دزړه رجوع وی نوځه اعتقادبه وی چه قیمتی کانی ضروری ملاویږی .

تتمه دسوال :اودقیمتی کانودلتولولپاره استخاره کول جائزدی او کنه ؟

---

[1] - همدااضافه تصحیح الاغلاط ص۸څخه شوي ده .۱۲منه .

جواب :داستخاری غرض ستاسوپه اعتقادکې څه دی ؟

دوهم خط سره دخوابه :

سوال :(۵۲۹)دعالیجناب مولنامولوی اشرف علی صاحب په شریف خدمت کې دام ظلکم ،اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسوعنایت نامه ترلاسه شوه کوم چه ملفوفه ده تاسولیکلی دی (که دزړه رغبت وی نوځه اعتقاد به وی چه کانی ضرور میلاویږی) جواباعرض دی چه که د زړه رغبت وی چه امیدوساتی نوچه خدای وغواړی کانی به ترلاسه کړی)

جواب :السلام علیکم یقینی امیداوکه مشکوک .

دسوال تتمه :که کارپوره نه شونودغه وخت هم په قیامت کې به دهغه ثواب ضرورمیلاوشی دااعتقاددې ؟

جواب :داستخاری ثواب چرته لیکل شوی یعنی داستخاری خصوصیت اوپه هغی کې ددعاء کیدلو حیثیت کې کلام نشته .

دریم خط دخواب سره :

سوال :(۵۳۰)دجناب عالی معلی القاب مولوی مولنامحمداشرف علی صاحب دام ظلکم په شریف خدمت کې السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دتاسوعنایت پانه ملاوشوه چه ملفوفه ده تاسولیکلی دی که دزړه غوښتنه وی نویقینی امیدلری یامشکوک جواباً عرض دی چه ددې دول مسئلی اعتقادساتل دخدای اورسول حکم دی ساتل ېې غواړم مطلع وفرمایې؟

جواب :دیقینی امیدکوم دلیل نشته دثمری مرتب کیدل مشکوک پاتې کیږی اودشک درجه کې هم داستخاری کوم دخل نشته بلکه داستخاری نه وړاندې چه څه قسم مشکوک وه همغه شان مشکوک پاتې کیږی .

دسوال تتمه :تاسوځماپه دی لیکنی چه په استخاره کولوسره برکت وی،اوپه کارکې کامیابی وی،دالیکلی دی (بالکل غلط دغه اعتقاد تاسی چرته لیکل لیدلی دی) جواباًعرض دی چه تاسوپه زیوربهشتی کې لیکلی دی چه نورکوم کارکوی نوهم دی بغیرداستخاری نه کوی نوانشاءالله کله به هم په خپلوکړو پښیمانی نه وی او کار به په کامیابیدوکې وی کنه نوپښیمانی به نه وی ؟

جواب :غلط بلکه ددې دعابه دغه برکت وی چه که کامیابی هم نه وی نودهغه لپاره به پښیمانی نه وی چه کامیابی نه کیدل خیرګنی ، لکه چه اهل تفویض مسلک دی چه کوم حال مخی ته راشی هغه مصلحت ګنی

دسوال تتمه:مالیکلی ؤیه استخاره کولوسره په قیامت کې به ضرور ثواب میلاوشی تاسوپه دی جملی باندې لیکلی دی چه داستخاری ثواب چرته لیکلی شوی ، جواباً عرض دی تاسوپه بهشتی زیورکې صفا لیکلی دی چه په حدیث شریف کې داستخاری ډیرترغیب راغلی دی نودکوم کارچه رسول الله ترغیب ورکړی نودهغه کارپه کولوسره په قیامت کې ثواب میلاویږی ،په دی باندې په پوهیدوسره مالیکلی دی چه په قیامت کې ضرورداستخاری ثواب میلاویږی ،

جواب :دهمدی څه دلیل دی په حدیث کې ددواکولولپاره هم ترغیب شته مګرپه هغی کې هیڅوک دثواب قائل نده وجه داده چه هغه دثواب لپاره موضوع نده بلکه دنیوی مصلحت لپاره موضوع ده په همدې ترتیب استخاره هم ددنیویه مصلحت لپاره موضوع ده او ثواب په هغه کې وی چه دینیه مصلحت لپاره موضوع وی باقی دنیت سره ثواب میلاویدل دابیله خبره ده نوپه اکل اوشرب کې هم ثواب شته مګرددې نه عبادت موجبه ثواب جوړول ندی پکار.

تتمه دسوال:داستخاری په باره کې زه تقریباًدیولسومیاشتونه استفسارکوم په مهربانی سره مطلع وفرمایې همیشه استخاره کولو سره معامله کول بنه دی اوکنه ؟

جواب :هواخه دی مګرپه دی معامله کې داقیددی چه په دی کې دنفع اوضرردواړواحتمال شته اوکوم چه عادة یاشرعایقیناًنافع وی یایقینا مضروی په هغی کې استخاره نشته ،لکه دکوم لمونځ کولو لپاره استخاره کول وی یادواړووختونوکې دخوراک خوړلولپاره استخاره کول وی یادغلاکولولپاره استخاره کول وی یادکومی مریضی بنځې سره دنکاح کولولپاره استخاره کول وی.

دسوال تتمه: ددې لپاره چه په زړه کې داخری خط سره لګ اندیښنه شته تاسولیکلی دی چه «دکامیابی کیدلواعتقادغلط دی اودثواب ملاویدل ہې چرته لیکلی دی) بی ادبی دی معاف وی اوس داسوال پاتې شوچه بیاداستخاری کولوڅه ضرورت دی هرکله چه ثواب هم نه میلاویږی اوکامیابی هم نه وی ؟

جواب :استخاره یوه دعاده چه یاالله ! که دغه معامله ځمالپاره خیروی نوځمازړه متوجه کړی اوپه دی کې ځمالپاره خیر وګرځوه اوکنه نوځما دزړه نه ہې اوباسه اوچه کوم ځمالپاره خیروی دهغه تجویزوکړه نوددینه وروسته که په دی طرف زړه متوجه وی نودهغه اختیارکولوته

ظناخیرګنل پکاردی برابره خبره ده چه دکامیابی صورت وی اوکه دناکامی صورت وی اودناکامی خیرکیدل په دی اعتبارسره په اشاره دخیر کې ده برابره خبره ده چه په دنیاکې دهغه نعم البدل میلاوشی اوکه په اخرت کې داجر ثواب میلاوشی ،اوپه استخاره کولوکې په مجموعی طوردده خیروعده نشته برابره خبره ده چه کلاًیابعضا عطاء مینځ ته راشی نوداستخاری تسلی ده چه مونږ ته به ضرورخیررا کول کیږی اوداستخاری اوعدم استخاری په دی اثاروکې وجه دفرق داده چه داستخاری نه وروسته که هغه موثره شوه نوپه زړه کې داسې څیزنه راځی چه په هغه کې بی احتیاطی وی اوبدون داستخاری د داسې څیزدراتلوهم احتمال ؤه چه د لګ دقت سره دهغه مضرکیدل معلومیدلی شومګرهغه غوروونکړلواو په بی احتیاطی سره ہې هغه اختیارکړه نوچه په خپل لاس چه کله مضرات اختیارکولی شی نوپه هغه کې دخیروعده نشته

دسوال تتمه:زه هره معامله اکثره استخاره کولوسره کوم ماته همیشه په استخاری کولوسره معامله کولوکې کامیابی وی مګرددې مخکې کال دتخم معامله په خساره کې ده ؟

جواب :دهمدی نه پوهه اخستل پکاردی چه په استخاره کې دکامیابی وعده نشته بلکه دحصول خیر وعده شته برابره خبره ده چه خیرظاهری وی اوکنه باطنی خیر.

دسوال تتمه:کومه چه زه خپله غلطی ګنم ؟

جواب :دغلطی تقریرکول پکارؤو.

دسوال تتمه:اوس چه تاسی څنګه حکم راکړی کوم به ہې اوس تاسی دمهربانی له مخی مطلع وفرمایې؟

جواب :ځماحکم ورکول ندی حقیقت بیانول دی لکه چه طبیب ددواخاصیت وائی حکم ئی نه دی ورکړی چه څښی اوکه نه څښه مریض ګنلو سره دځان لپاره لازه تجویزکړه.

دسوال تتمه:په هرکارکې اودکوم مال په خرڅولواواخستلوکې هم استخاره کول ټیک دی اوکنه ؟

جواب :پورته مې لیکلی فی قوله هوټهیک دی الخ.

دسوال تتمه:په استخاره باندې څنګه اعتقادساتل داستخاری نه څه غرض درلودل (اعتقاداً)

جواب :بره مې لیکلی دی فی قولی استخاره یوه دعاده الخ.

دسوال تتمه:باقی استخاره څنګه کول داخوتاسوپه زیوربهشتی کې ویلی دی ؟

جواب :هومسنون طریقه هماغه ده (تمت رسالة نافع الاشاره) ربیع الاول ۱۳۵۲ھ (النوربابت میاشت شعبان ورمضان وشوال ۱۳۲۵ھ)

باب صلاة الجمعة والعيدين

دعاء وروسته داخترد لمانځه اوخطبی نه اووعظ داخترد خطبی

سوال :(۵۳۱)ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې چه دی ګاونډکې دامعمول ده چه داختردخطبی نه وروسته دمنبرنه په کوزیدوسره په مصلی باندې په ناستی په بعضی صلاة عیدنه بعد دعاء غواړی دغه کارشرعاً څنګه دی ؟ بینواتوجروا؟

جواب :هیڅرته ثابت ندی اګرکه دعاء هروخت جائزده خودا تخصیص بلادلیل شرعی دی البته پس له لمانځه په اثارکثیرکې مشروع ده او دبر [۱] الصلوة اوقات داجابت ددعاء هم دی په هرحال دلمانځه نه وروسته دعانه کول اودهغه په ځای دخطبی نه وروسته مقررول دسنت تغیردی اوداحترازقابل، وهذا ﴿کله ظاهروالله تعالی اعلم ﴿امدادص۳۳ج۱﴾

سوال :(۵۳۲)یومولویصاحب دلته تشریف راووړاوهغه دعیدالاضحی لمونځ ورکړاودلمانځه نه مخکې ېې په عیدګاه کې وعظ وفرمایه دلمانځه نه وروسته ېې بغیرددعاء کولوخطبه ولوستله اودخطبی نه دفارغیدو نه وروسته ېې هم دعاء ونه کوله په دی کارخلک ډیرراوپاریدل مولویصاحب راوستونکو خلکو ځما نه پوښتنی کول شروع کړی ماسکوت وکړاوداخیال می وکړچه دهغه جناب نه دتپوس کولوسره به څه ووایم تراوسه ېې ځواب ندی راکړی ،اوس چه څه ارشادوی همغه شان به په عمل کې راولو همدارنګه خلکوپه مولویصاحب باندې دااعتراض هم وکړوچه هرکله دعاء غوښتل ناجائز دی نوپه عیدګاه کې وعظ کله روادی، نودی متعلق هم تحریر وفرمایې چه وعظ .کول دلمانځه نه مخکې په عیدګاه کې جائزدی او کنه؟ څکه مولنادخطبی نه فارغیدوسره فرمایلی ؤچه دخطبی اولمونځ داخترنه وروسته دعاکول دصحابه تابعین تبع تابعین نه منقول ندی دهمدی لپاره داتباع په غرض دعاء نه کول پکاردی په دی باندې یوصاحب حدیث پیش کړواووی ویل چه منقول دی اوددې حدیث نه ثابته ده عن ام عطیة قالت امرناان تخرج الحیض یوم العیدین وذوات الخدورفیشهدن جماعة المسلمین ودعوتهم وتعتزل الحیض عن مصلاهن قالت امراة یا رسول الله ﷺ الخ مشکوة باب صلوة العیدین ،دمتنازعه فیهادعاء په باره کې ددعوتهم لفظ

---

[۱] یعنی دلمانځه نه وروسته په حدیث کې دی چه رسول الله ﷺ وفرمایل ؛ چه دعاء دلمانځه نه وروسته قبلیږی محمدشفیع عفاالله عنه.

نه ېې استدلال کړی نودامعلومول غواړوچه دهغه دغه استدلال صحیح دی اوکنه که صحیح نه دی نوددې حدیث څه مطلب دی ؟

جواب :ربښتیاداخترد لمانځه اوخطبی نه وروسته دعاء غوښتل بالخصوص منقول خوندی لیدل شوی اوددعوتهم نه استدلال ناتمام دی ځکه چه په هغه کې دکوم ځای تصریح نشته چه دغه دعاءپه کوم وخت وی بیاپه خاص محل کې ددی په کیدواستدلال کول ظاهردی چه غیر تمام ده ممکن ده چه دادعاء هغه وی چه په لمانځه کې دننه یاخطبه کې دننه په عاموصیغوسره کیږی،چه ټولومسلمانانوته شاملیږی اودهغې برکتونه به اول په حاضرینوباندې فائض وی لاکن بالخصوص نه منقول کیدلوسره دابتداع حکم هم مشکل دی ځکه چه دنصوصود عموماتونه فضیلت ددعاء بعدالصلاة ثابت ده نوپه دی عموماتوکې دهغې داخلیدلوامکان شته اوکه کوم سړی دبالخصوص منقول نه کیدوپه سبب هغه پریږدی په هغه هم ملامت شته په هرحال دامسئله داسې مهتم بالشان نده په دواړوجانبو کې توسیع ده پاتې شوه وعظ کول ددې لپاره چه هغه په التزام نه وی دهغه دجواز لپاره دلیل دمنع کیدل کافی دی ۱۲ ذی الحجه ۱۳۳۳ھ ﴿تتمه ثالثه ص ۱۲۰﴾

سوال :(۵۳۳)دعیدینودلمانځه یادخطبی نه بعددعاء غوښتل دنبی علیه السلام اودهغه دصحابه اوتابعینواوتبع تابعینونه منقوله نده او که دغوحضراتوکله هم دعاءکړی وی نوضروربه نقل کیدله لهذاداتباع په غرض دعاء نه کول ددعاء کولونه بهتر دی انتهی هکذافی بهشتی گوهر، اوالرشیدجمادی الاولی ۱۳۳۴ھ صفحه ۳۱اوپه لاندې فتاوی دیوبند کې لیکل شوی دی اودعاکول داخترونودلمونځونونه وروسته دټولولمونځونوپه شان مستحب ده لعموم الادلة انتهی ماالتوفیق بینهما؟

جواب :په اول کې نفی دجزېې نقل دی اوثانی کې اثبات کلی دی فلاتعارض لکن ځماپه خیال کې راجح ثانی معلومیږی وهوالمعمول لی وان کنت نقلت الاول من علم الفقه والامرواسع ولعل موافقة الجمهور اولی ﴿ترجیح رابع ص ۸۰﴾

سوال :(۵۳۴)دعالیجناب کرامت مآب ،غوره دازکیاوبهتر داصفیاؤ جناب مولناصاحب دام ظله دخپو د ښکلولو د امید نه وروسته اودلاس ښکلولودشوق نه وروسته معروض خدمت دحاشیه ښکلونکوبارګاه قدوسی رابنی چه هغو صاحبانوپه خپل تصنیف یعنی بهشتی ګوهر دعیدینوپه باب کې داسې فرمایلی دی چه حضور علیه السلام اوصحابه واوتابعینواوتبع

تابعینودعیدینودصلاة نه وروسته دعاء نه ده کړی که دعاء ېې کړی وی نوضروربه ېې نقل کړی وه ددعاءکولونه نه کول افضل دی اوهغه صاحب دبحرالرائق حواله ورکړی ده عرض دادی چه مونږ دامسئله په باب عیدکې پیدانکړه ددعاء په مطلب کې په شامی کتاب کې لیکل شوی دی :من صلی صلوة ولم یدع فیهافهو خداج اوبل دالله تعالی قول فاذافرغت فانصب ، د ایت اوحدیث نه دا خبره معلومیږی چه دهر لمانځه نه وروسته باید دعاء وشی لاداسې عرض دی چه هغه صاحب دخپل کلام او حدیث اوایت شریف توفیق باید کړی وای ،چه ځمونږ شک رفع شوی وی که عنایت وی په ځواب سره مو سرفرازوفرمایې بی ادبی معاف کړی ځکه ددین په باب کې دغه کار اولی دی ؟

جواب :السلام علیکم ابهشتی گوهریومستقل تصنیف ندی بلکه دعلم الفقه تلخیص دی نودعلم الفقه نه ناقل یوچه مولف ېې ژوندی دی اگرکه که علم الفقه دبل چانه ناقل وی نودناقل په ذمه تصحیح د نقل به وی اوځمونږ په ذمه تصحیح دنقل دعلم الفقه نه دی اوپه ذمه دعلم الفقه تصحیح دنقل دبحرالرائق نه دی مونږ ذمه وارنه یو ، داکلام دنقل اودهغه د تصحیح متعلق اماخپله مسئله اقرب الی کلیات الشرع همغه ده چه تاسولیکلی ده اوځمااوځما د مشرانو عمل د همغی موافق ده یعنی د اخترونودلمانځه نه وروسته دعاء معمول ده په هرحال ځومره چه دبهشتی گوهرمضمون دقواعدوسره معارض دی دهغونه می رجوع وکړه . والسلام ۱۸ذی الحجه ۱۳۳۴ھ (ترجیح حصه رابعه ص۸۴)

سوال :(۵۳۴)په یولسمه حصه دبهشتی گوهرکې دامسئله مندرجه ده داخترونودلمانځه یادخطبی نه وروسته دعاکول دنبی علیه السلام اودهغه دصحابه ؤاوتابعینو او تبع تابعینو نه رحمهم الله نه منقول نده که دغو حضراتو دعاء کړی وای نوضروربه ېې نقل شوی ؤلهذا داتباع په غرض دعاء نه کول ددعاکولونه بهتردی اوپه امدادیه اوله حصه کې جواباً مرقوم دی چه البته دلمانځه نه وروسته په ډیروآثارو کې مشروع ده اودبرالصلاة اوقات داحاجت ددعاءهم دی په هرحال دعانه کول اودهغې په ځای دخطبی نه وروسته مقررول دسنت تغیرول دی اوقابل احتراز دگوهردعبارت نه خودعیدینودلمانځه نه وروسته دعاء نه کول اولی معلومیږی اودفتاوی امدادیه نه نه کول دسنت تغیر ظاهریږی په دی صورت کې راجح اواقوی قول دلمانځه نه وروسته دعاء کول دی اوکه نه کول ؟

جواب :ددواړوځوابونه په قواعدوسره دی اودواړوکې تعارض نشته ، په فتاوی امدادیه کې په دې بد ویل دی چه دلمانځه نه وروسته په ځای دخطبی نه وروسته دعاوکولی شی اوهغه په بهشتی گوهرکې هم جائز نه ده گرځولی . ترجیح خامس ص۱۰۴)

سوال :(۵۳۵)داخترونودلمانځه نه وروسته دعاء دقبلی په طرف مسنون ده اوکه یمین اوبیسارته هم د اخترونو د خطبی نه وروسته دعاء کول مسنون دی په څه ډول اودریږی یاکښینی یاکوم طرف ته ؟

جواب :داخترونودلمانځه یادخطبی نه وروسته دعاء کول یانه کول په خصوصیت سره دنظرنه می نه دی تیرشوی ظاهرادعامه قواعدونه دلمانځه نه وروسته دعابهتره معلومیږی په هغه هیئت سره په کوم هیئت چه دنورولمونځونونه وروسته ده .۱۵رمضان ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ۱۲۵)

ممبرته دختلونه وړاندې اووروسته دخطبی

په وخت دامام د سلام دجواز تحقیق :

سوال :(۵۳۶)زیددیوه مسجدخطیب اوامام دی اوکثره وختونه همدې لمونځ ورکوی اوځینې وختونه ېې نوروته ورکوی کله چه هغه دخطبی لوستلولپاره دخپل ځای نه پورته کیږی نوځینې خلک پورته پورته کیدوسره هغه ته سلام کوی اومصافحه ورسره کوی اوهغه دسلام ځواب ورکوی اومصافحه کولوکې په منبرباندې ناسته کوی آیاد طرفینومصافحه اوسلام په داسې وخت کې ممنوع اوحرام ده اوکنه ؟ اذاخرج الامام فلاصلوة ولاکلام نه ددې ممانعت اوحرمت راووځی اوکنه دالفاظودظاهرنه خوهمدامعلومیږی چه دصلاة اوکلام ممانعت دی نودسلام اومصافحه خوبه په درجه اولی وی ،داصورت هله دی چه کله خپله زیدلمونځ ورکولولپاره روانیږی اوکله چه هغه دنوروپسی لمونځ کوی دغه وخت هم خلک دزیدسره سلام اومصافحه کولوسره په خپلوځایونوکې ناست وی ،البته هرکله چه خطبه شروع کیږی نوخلک داسې نه کوی خودومره وی چه که زیددخطبی په ترڅ کې کوم طرف ته گوری نوبل سړی دلاس په اشاری سره سلام کوی آیادغی اشاری سره سلام کول هم ممنوع کیږی دهر صورت ځواب ارشاد وفرمایې ؟

جواب :په اذاخرج الامام کې یوقول دادی چه خروج نه مراد صعود علی المنبردی لکه چه عینی د هدایې په حاشیه کې نقل کړی اوهمدا راجح معلومیږی نودهغې نه وړاندې سلام اومصافحه دواړه جائز دی اواشاره ددې لپاره چه کلام نده لهذادخطبی په وخت دهغه حرمت د کلام په

شان خوندی مگرچه مشابه دکلام سره دی دهمدی لپاره د کراهت نه خالی ندی، خصوصاً کله چه خپله سلام کول هم په اشاری سره مطلقاممنوع دی په حدیث کې دی ومن مس الحصی (ای فی الخطبة) فقدلغارواه مسلم کله چه دمس الحصی نه ممانعت دی څکه چه په دی کې مشغولیت دی دغیر خطبی په طرف نودسلام په اشاره کې خو د دینه زیاته مشغولتیا ده اوپه حدیث کې دی چه لیس منامن تشبه بغیر نا لا تشبهوا بالیهود ولا بالنصاری فان تسلیم الیهود الاشارة بالا صابع وتسلیم النصاری الاشارة بالاکف رواه الترمذی ،ددینه دسلام بالیدممانعت مفهومیږی فقط والله اعلم ربیع الاول ۱۳۲۱ھ (امداد ص ۳۳ج۱)

سوال :(۵۳۷)په نمبر۵ د دیباچی دخطب ماثوره په منبرباندې اوچتیدو سره دخلکوپه طرف متوجه وی بیاد سلام کوی اوکینی ددې متعلق داسوال دی چه په فتاوای رشیدیه دوهمه حصه ص۱۳۳مطبوعه مراد آباد کې لیکل شوی دی چه هرکله امام دخپل ځای نه دخطبی په غرض پورته شی دغه وخت په مقتدیانو باندې سکوت واجبیږی نوکله چه خطیب سلام وکړی نولامحاله سامعینوته څواب ورکول لازمیږی بیا د سکوت قید له مینځه ځی لهذاددې صراحت وفرماېې چه دافعل خاص دهمدوی لپاره مخصوص ؤیااوس هم عامو خطباؤ ته ددې پابندی کول پکاردی اومقتدیانوباندې چه کله دضدردصراحت سره سم د سکوت حکم دی دهغه څه څواب دی ؟

جواب :ربښتیاپه دی تحریرکې اجمال دی دهغې نه وروسته به احیاء السنن کې ددې مسئلی په دی ترتیب تحقیق کولی شوی وفی البحر فاستفیدمنه (ای من قول البدائع انه لایسلم اذاصعدالمنبرووی انه یسلم کمافی السراج الوهاج ص۱۸جلد۲وهوالمختارعندی للحدیث وان کان المشهورفی المذهب هوالقول الاول کمافی الدرالمختار وغیره والمتمسک فیه العمومات وعلیه باول ماوردمن السلام من حمله علی ماقبل تحریم الکلام فی الصلاة وفی الخطبة قلت واذلیس السلام واجباً واحتمل الکراهة بالنسخ فلعل الاولی للعمل ترکه والاعتقاد تجویزه - والله اعلم اه،ددینه معلومه شوه چه احتیاط همدادی چه امام سلام ونکړی نودخپل تحریرد اجمال نه چه موهم داجازه دسلام بلا اختلاف ده رجوع کووم اگرکه مجوزدوجوب سکوت سره هغه مخصوص کولی شی. ۴ صفر۱۳۳۵ھ (ترجیح خامس ص۳)

سوال :(۵۳۸)په الخطب الماثوره نمبر۵ صفحه اول باندې نوشته دی چه رسول الله ﷺ په منبرباندې اوچنیدلو سره دخلکوپه طرف متوجه کیدو اوبیاېې سلام کولو سره کیناسته ددې سلام په سنتوباندې عمل ندی لیدل شوی آیادا سنت ژوندی کړای شی یاپه هغه باندې په عمل نه کولو کې کوم مصلحت دی دلاعلمی په خاطرداستفساردی ؟

جواب :حنفیه داپدې خاطرندی خپل کړی چه عوام هغه دخطبی دلوازمونه ګنی چه بدعت ده لکه چه احنافوډیرکارونه په همدې اصل باندې منع کړی دی اوشافعی دنقل په اساس جائز فرمایلی دی لکه چه په همدې مسئلی کې همداختلاف دی کمافی الدرالمختارومن السنة جلوسه فی مخدعه عن یمین المنبروليس السوادوترک السلام من خروجه الی دخوله فی الصلاة وقال الشافعی اذاستوی علی المنبر سلم مجتبی اوبعضی حنفی علماؤنه چه کوم دسلام استحباب یا اباحت منقول دی هغه ته غریب ویل شوی دی کمافی ردالمحارتحت قوله ترک السلام نوامام شافعی دمنقولی جزېې په بناء دسلام حکم کوی حنفیه دمنقوله کلیاتوپه بناءهغه ته ترک دسنت وائی همدارنګه دسوچ کولوسره می دمنع یوجزېې منقول هم ذهن کې راغلی اوهغه حدیث دی اذاخرج الامام فلاصلاة ولاکلام اویقیناًسلام هم یاملحق باالصلاة دی اودابه دخروج نه وروسته وی چه دمذکورحدیث په بناء ممنوع دی اوقاعده ده چه اذاتعارض المبیح والمحرم ترجح المحرم نوهغه سلام چه منقول دی په همدې قاعدی سره منسوخ شو نود حنفیه ؤمذهب روایة اودرایة قوی شو، والله اعلم ۱۸ رجب المرجب ۱۳۵۳ھ النوررجب ۴۵ھ،

په عیدګاه کې داخترلمونځ دکولوتاکید

سوال :(۵۳۹)زیدپه خپل مسجدکې داخترونولمونځونه کوی په عید ګاه کې ېې نه کوی اوځوک چه په عیدګاه کې د کولو عادی دی هغه هم منع کوی کله وائی چه داخترونولمونځ په مسجد کې هم جائزدی لکه چه د فلانی مولویصاحبانوفعل ددې دجوازلپاره کافی دی کله وائی د چاچی زماسره محبت اوتعلق وی اوځما د وینا څه احترام او لحاظ ورسره وی همداځماپه مسجد کې به لمونځ کوی ،اوکله وائی، په عیدګاه کې خو ډیرخلک وی دلته هم پنځوس ،شپیته کسان وی نوبهتره ده ، او کله وائی په مسجدکې هم دهمدی خدای لمونځ دی اوپه عیدګاه کې هم دخدای لمونځ دی چرته چه غواړی هلته ېې کوی خلاصه داچه په مختلفوطریقوسره عیدګاه ته دتللو نه ممانعت کوی اوهغه سره په میلاویدونکوکې چه کوم

روانیږی دهغه نه خفه کیږی اوشکایت کوی ددې سړی په پاس اولحاظ ځینې خلک عیدگاه ته دتللونه منع کیږی ،که دغه سړی په عیدگاه کې لمونځ وکړی یانورخلک منع نه کړی نوپه دغه مسجدکې اداکونکې به ټول عیدگاه ته راشی،دداسې سړی شرعاچه حکم دی اودهغه په مسجدکې لمونځ کول څنګه دی اوعموماً په مسجدونوکې داخترونولمونځ کول اوبلاعذرد باران اوضعف دتللو وغیره دعیدگاه پریښودلو کې څه ګناه شته اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختاروالخروج الیهاای الجبانة لصلوة العیدسنة وان وسعهم المسجدالجامع هو الصحیح او د حدیثونو نه هم معلومیږی چه حضور علیه‌السلام پرته دیوځل نه چه دباران دعذرپه سبب ہې په مسجدکې اداء فرمایلی همیشه ہې میدان ته تشریف راوړ حتی چه چاباندې به دشرعی عذرپه اساس لمونځ هم نه ؤهغه ته دراوستلو اهتمام فرمایلولکه په کثرت سره حدیثونه وارددې نودکوم کارچه دحضور علیه‌السلام قولاًوعملاً اهتمام وی دهغه خلاف قولاوفعلاً اهتمام کول صریحاً دسنت مخالفت دی چه په ګناه کیدلو کې ہې څه شبهه نشته په حدیث کې دی فمن رغب عن سنتی فلیس منی . والله اعلم ۱۸ربیع الاول ۱۳۲۱ھ (امدادص۳۴ج۱)

دجمعی په لمانځه کې دلمونځ کونکودشیراشتراط

سوال :(۵۴۰)که دکمپ دمسلمانانوجماعت ډیروی یااته لس کسانو پورې وی دجمعی لمونځ دسفرپه حالت کې کولی شی اوکنه؟

جواب :دجمعی لپاره کم ازکم څلورکسان شرط دی ددینه کم جمعه صحیح نده اوپه څلور اوزیاتوسره جائز ده پدې شرط چه هغه ځای دجمعی داقامت قابل وی،لکه چه په[1] راتلونکې کې راځی ،په داسې ځای کې په مسافرباندې جمعه فرض نده خوکه وی کړی نو صحیح ده . فقط ۱۵شعبان ۱۳۲۱ھ (امدادج۱ص۳۸)

په بالاخانه اوبنګله باندې دجمعی جوازپه دی شرط چه بلدیې ته نزدی وی

سوال :(۵۴۱)بالاخانه دښارنه علحده ده اوهرجامع مسجددیوه میل نه تردری میلوفاصلی پورې دی ددې فاصل ملازمینوته دبالاخانی نه بغیرد چوتی نه دبیرون وتلواجازه هم نشته ،په داسې حالت کې دبالاخانی په احاطه کې یاکوم ځای کې جمعه کولی شی ځکه چه د کمپ

[1] یعنی دراتلونکی سوال په ځواب کې ۱۲منه.

آبادی دښار په توابعو کورونو کې څونه راځی د جمعی لمونځ خو غالباً فرض کیږی د مسجدنه بغیرکولی شی اوکنه ؟

جواب :که دغه ځای دښارپه توابعوکې وی لکه چه ښکاره ده نوجمعه پکې صحیح ده او د هغه ځای نه چاته دوتلوداجازی نه ورکول خومضرندی لاکن داکتل په کاردی چه په دی حدکې دننه اوبهراوسیدونکې هم راتللی شی اوکنه ؟ که راتلای شی نودغه وخت بلاتردد جمعه جائزده اوکه نه راځی نودجمعی په جوازکې تردد دی دهمدی لپاره مسافرته پدې صورت کې اولی داده چه طهروکړی ځکه چه مسافرباندې جمعه فرض نده نودغیرفرض لپاره په ترددکې ئی څنګه وکړی اوجامع مسجددجمعی لپاره شرط ندی ،وجه التردد مافی الدرالمختاروالاذن العام الی قوله فلایضر غلق باب القلعة لعدولو او لعادة قدیمة وفی ردالمحتاربعدنقل عدم جواز الجمعة ان منعواعن الدخول مانصه قلت وینبغی ان یکون محل النزاع مااذاکانت لاتقام الافی محل واحدامالوتعددفلا لانه لایتحقق التقریب کما افاده التعلیل تامل وفیه عن المنح وکذاای لایصح لوجمع فی قصره بحشمه ولم یغلق الباب ولم یمنع احدالا انه لم یعلم الناس بذلک اه . ۱۵شعبان ۱۳۲۱ھ (امدادص۳۸ج۱)

په کلاوددفترپه ځای کې دجمعی دکولوحکم

سوال :(۵۴۲)دننه دفترته دعاموخلکو د راتګ اجازه نشته ،خوحاکم اجازه ورکړی چه دجمعی په ورځ یوازی دلمانځه د کولو لپاره چه څوک راتګ غواړی هغه دی راشی ممانعت نشته پدې حالت کې په دفترکې دننه دجمعی لمونځ کول جائزدی اوکنه ؟

جواب :کله چه عامه اجازه ده درست دی کنه نوبیرون وتلوسره دی په میدان کې وکړی ۲جمادی الاخری ۱۳۳۱ھ (حوادث۱-۲ص۲۲)

سوال :(۵۴۳)آنجناب ته دی معلومه وی چه اوس دجمعی دورځی په هرسرکاری دفترکې دجمعی لمونځ د ادا کولو اجازه میلاوشوی ده ، خواحقرپه بدقسمتی سره په کلاکې ملازم دی عرض دادی چه اوریدلی می دی چه په قلعه کې دجمعی لمونځ نه کیږی ،خواوس کله چه سرکاراجازه ورکړی اوپه خوشحالی سره اجازه ورکوی نوپه قلعه کې جمعه جائز ده اوکنه یوبل شرط چه دجمعی متعلق دی شایدهغه به دشارع عام کیدل ضروری وی نوددې متعلق عرض دادی چه دفیروزدچهاونی قلعه دلوی کلی په شان دی ،اودهغې مختلفی څانګی کوی چه

دهغې په احاطه کې دننه دی ،دمکاناتوپه منزله دی اوهریوسړی ته برابره خبره ده چه مزدوروی اوکه منشی وی دیوی بجی په چوتی کې دلمانځه کولواجازه ده ،نوآیادغه حالت کې هم دشارع عام ضرورت ده ؟ داقیدچه سرکار لګولی ده هغه ې یوازی دنقصان نه دبچاوپه خاطر دی اومونږ داسې هم عموماپه خپلې لوېې کارخانی کې کووفقط ؟

جواب :دعام اذن کیدل هم دصحت دجمعی دشرائطوپه جمله کې دی چه معنای داده چه خپله لمونځ کونکوته منع کول هلته مقصودنه شی، باقی که بندول منع کول دکوم بل ضرورت په اساس وی هغه داذن عام مخل ندی فی الدرالمختاروالاذن العام من الامام وهویحصل بفتح ابواب الجامع للواردین کاف فلایضر غلق باب القلعة لعدو او لعادة قدیمة لان الاذن العام مقرر لاهله وغلقه لمنع العدو لا المصلی نعم لولم یغلق لکان احسن اه فی ردالمحتار وینبغی ان یکون محل النزاع ما اذا کانت لاتقام الافی محل واحد مالو تعددت فلا لانه لایتحقق التقویت کما افاده التعلیل تامل ج۱ص۸۵۱.دپورتنی روایت په بناء دغه قلعه کې دجمعی لمونځ درست دی ۸شعبان ۱۳۳۱هـ(حوادث۱-۱۱۲)

په متفرق الاجزاء اباديوکې دجمعی حکم

سوال :(۵۴۴) (۱) په یوه کلی کې تقریبادری څلورسوه بالغ،عاقل نارینه مسلمان اوتقریبادری

سوه بالغ نارینه کافرمقیم دی اوپه هغی کې یوبازار چه ضروریه شیان همیشه پکې موجودوی اوتهانه ،ډاګخانه ، بیسیم ، هسپتال،اومنصف ټول موجوددې اوس دغه کلی ته بناروېل کیدلی شی اوکنه ؟که کلی ومنل شی نوپه دغومقیمومسلمانانوباندې جمعه فرض ده اوکنه ؟ که فرض نه وی نوهلته دجمعی په اداءکولو سره صلوة ظهردذمی نه ساقطیږی اوکنه ؟ (۲) ځمونږ په وطن برهماپه کلیوکې ځای ځای خونارینه مکلف مسلمان دزر دوه زروپورې مقیم دی،خوداسې کلی ډیر کم دی اوپه ادنی درجه کې په بعضوقریوکې لس شلوپورې هم موجود دی اوکوم ځای کې سل دوه سوه څلورسوه پنځه سوه مکلف نارینه مقیم دی داسې کلی ډیرزیات دی په ځینوقریوکې داواتوسووپورې مقیم دی نوېدې کلیوکې کوم کلی دبناړپه حکم کې کیدلی شی اوکنه ؟که ټولی کلي ومنل شی نوددغوقریوپه اوسیدونکوباندې جمعه فرض ده اوکنه ؟ که فرض نده که څوک دقریونه دجمعی لمونځ اداکړی نو د هغه له غاړی نه دماسپښین لمونځ ساقط شواوکنه که په لویولویوقریوکې جمعه صحیح وی نوکوم کلی ته

ددغوکلیونه نوي ویل کیږی ؟ (۳) ځینې قریې دزراعت وغیره په سبب فقط میل نیم میل په فاصلی باندې آبادی دی په خپل مینځ کې دهر یو نوم هم جداجدا دی مګرپه اطرافوکې دواړه په یوه نوم باندې مشهوردی نوآیادواړه علیحده علیحده کلی وګڼل شی اوکه دواړه یوځای کولوسره یو لوی کلی وګڼل شی ددې ټولوسوالونوځواب مدلل اومفصل طور سره ځمونږ دنابینا ېانولارښونه وفرماېې؟

جواب :دسوال دعبارت نه خوددغوآبادیانوصورت اوحالت په ښه ترتیب ذهن کې رانغلوالبته ددغو نواحو اوسیدونکې یودوست نه دتحقیق کولوسره دامعلومه شوه چه اګرکه دهغه ځای آبادمتفرق حصو کیدلو سره کلی دی ، او دهر کلی نوم هم جدادی لکن بیاهم څوځو حصی یوځای کیدلوسره دهغو ټولو مجموعه په یوه نوم سره مشهوردی ، او هغه حصه ټوټه ګڼل کیږی ،مثلادولت پورپه عرف کې دیوی آبادی نوم دی په کوم کې چه وړی وړی ډیری حصی دی ،اوهرحصه هم په بیل نوم سره موسوم ده لکن په کومه حصه کې چه کوم مسافرتلل غواړی دپوښتنی په وخت دهغه حصی دنوم په ځای وائی چه دولت پورته ځم ددینه داثابته شوه چه هغه ټوټه دمحلوپه ځای ده او د دغو ټوټو مجموعه یوه آبادی ده اګرکه د هغو ترمینځ څه اندازه فصل هم شته لاکن ظاهره ده چه دیوی آبادی په اجزاؤکې فصل راتلل ددې آبادی دیووالی منافی نده ، لکه چه عموماً د کومو ښارونو متعلق چه انګریزی چهاونیانی دی ، دهغوی همدا حالت دی او د بعضی امصارو او قصباتو بلاچهاونی هم خپله همدا حالت دی لکه چه د شاه جهانپور او بعضو قصباتو د ضلع سهارنپور او مظفرنګر چه دهغو د متفرقوآبادیو مختلفی حصی دی اوپه مینځ کې میدان اوکښت اوباغ فاصل دی خوجداجدا آبادی نه ګڼل کیږی ،نوځمونږ دغواضلاعوکې لکه چه دبعضوآبادیوحالت دی ،دغه نواحیوکې کل یااکثر آبادیانی داسې دی دغه حالت خودهغه ځای دټولوآبادیوکې مشترک دی بیاهم په ټولوکې یوتفاوت دادی چه دهمدغو مجموعه آبادیونه په بعضوکې خوتهانه ، ډاکخانه ،منصفی وغیره شته اګرکه ددغی مجموعی کومی خاصی حصی اوبرخی ته ددې مجموعی آبادی محکمه وائی، اوپه بعضوکې د اځیزونه نشته،اوددغوبعضوداوسیدونکوچه کوم حاجت دتهانې ، ډاکخانی،وغیره متعلق واقع کیږی نوهغوی دغومحکموته راځی او دیوی یوی محکمی متعلق چه دغسی ډیری آبادیانی وی اوداسې آبادیانی دکلیوپه نومویاندې مشهوره کوی نوپه دی حکایت کې دغورکولونه معلومیږی چه داول قسم مجموعه کوم ته چه هلته محکمه ویل کیږی مصردی ،اوعرفاً دمحکمی لفظ دمصردلفظ سره مرادف دی اوددوهم

مجموعه کلی دی ،نوپه همدې بناءسره په مجموعه آبادی دقسم اول کې جمعه صحیح ده ،اوپه مجموعه آبادی دقسم ثانی کې جمعه درسته نده ،اوس مستفتی صاحب په خپل مسئول عنهاصورت کې په همدې قاعدی باندې منطبق کولوسره دهغه موافق ځوآب باندې پوه شی ، نوچرته چه جمعه صحیح وی هلته د ظهر لمونځ ساقطیږی ،اوهلته چه جمعه صحیح نده د ظهر لمونځ فرض پاتې کیږی اودمصرداشتراط د روایتونونه ټول متون اوشروح اوفتاواگانی دمذهب حنفیه مملوءاو مشحون دی والله اعلم ۲شوال ۱۳۲۲هـ (امدادص۵۷)

په قصباتوکې دجمعې جواز:

سوال :(۵۴۵)زیدوائی چه دهندوستان په قصبوکې جمعه اوعیدین دحنفیه ؤپه نزدجائزندی ځکه جمعه اوعیدینولپاره مصر(ښار) کیدل شرط دی ،اوقصبی په کوم ترتیب ښارندی ،نه په عرف عام کې اونه بل کوم عرف کې په حدیث اوفقه حنفیه کې دوه لفظه راغلی دی ،یاد مصر(ښار) لفظ یادقریی (کلی) لفظ ،د قصبی لفظ کله هم ندی راغلی دقصبودوه حیثیتونه دی دیوه حیثیت نه خودغه ته ښاریامشابهه دښار ویلی شی ، په بل حیثیت سره کلی یامشابهه دکلیوویلی کیږی دکهینچ کهانچ ښارکې ہې داخلوی خو دا صحیح ندی بلکه هغه په قریه (کلیو)کې داخلول پکاردی یوځیزهمیشه دارذل تابع وی داعلی دارذل تابع کیدلوکې هیڅ شک نشته بلکه یقینی وی اوداعلی تابع کول بی احتیاطی ده دهمدی لپاره په قصبوکې دجمعی او عیدینو منع کول پکار دی ، د زید دا وینا څنګه ده ؟ (۲) د ښار، قصبو او کلیو څهٔ تعریف دی ددوی په تعریفونوکې درقبی او آبادی هم دخل شته اوکنه ؟بعضی حضرات وائی چه چرته دومره رقبه دومره آبادی وی هغه قصبه اوچرته چه دومره رقبه اودومره آبادی وی هغه ښار دی اودرقبی اوآبادی اندازه معلوموی خوددې سره داهم وائی چه وړی رقبی اووړی آبادی دزیات اوکم کیدوسره په تعریفونوکې فرق نه راځی ، خلاصه داده چه جامع مانع تعریف نه وائی کوم تعریف چه وائی هغه ماتیږی داځوهرحنفی پوهیږی چه زمونږ دمذهب له مخی په کلوکې جمعه اوعیدین جایز ندی مګردکلیودجامع تعریف په نه پوهیدوسره اوپه تعریف کې د رقبی اوابادی داخلولوسره اکثره غلط اختلاف اوتنازع پیدا ده د همدې په خاطرمانع او جامع تعریف اشدضرورت دی کوم خلک چه تعریفونوکې معینه رقبه اومعینه آبادی داخله ګنی دهغوی استناد کوم حدیث اودفقه روایت څخه دی اوکنه ؟ (۳) یومقام په عرف عام کې قصبه نوروکلوته ویل اوګڼل کیږی لاکن داقصبه دخپلې رقبی یاخپلې آبادی په لحاظ سره

دومره وړه ده چه هغوته کلی ګڼل وویل مناسب وه نوآیاپه دغه قصبه کې جمعه اوعیدین نه منع کول وکړوعلی هذاالقیاس هغه کلی دخپلې رقبی یا د خپلی ابادی په لحاظ سره دومره لوی دی چه هغه قصبه ګڼل اووویل مناسب ؤ،نو آیا په دغو کورونو کې دجمعی اوعیدینواجازه ورکړو؟ (۴) په سلطان پورملک اودضلع کې مسافر خانه یوځای دی که دهغه په آبادی باندې نظرواچول شی نویووړوکې کلی دی مګرهغه په عرف عام کې قصبه ویل اولیکل کیږی اودعرف عام په لحاظ سره غالباً په سرکاری کاغذونوکې هم قصبه لیکل کیږی،ددې حیثیت دادی چه دلته پوخ سرک شته دسورلی لپاره پخکړی میلاویږی،بازارشته چه روزمره دضرورت شیان ورکوی ،د آبادی نه بیرون په هفته کې غالباوده ځله بازار کیږی په کوم کې چه دبهرنه خرڅونکې اخستونکې راځی ، دتیلوکارخانی شته ،ډاکخانه اوډیره لویه ډاکخانه شته یعنی شعبه دډاګخانی نشته سرکاری هسپتال (شفاخانه) شته،سرکاری سکولونه شته خودآبادی دکمبودپه خاطرد مدل کلاس پورې خوانده ګی نشته ، لکه څنګه چه په عام طورپه قصبو کې وی دریم درجی پورې خوانده ګی وی همغه شان چه په باندوکې وی ،تهانه (دپولیسوچوکې) شته سرکاری عمارتونه شته دتحصیل عدالت شته ،دمنصفی عدالت شته ،دتحصیل خزانه بیله ده ، ډاګخانی متعلق دعواموبینګ جداده ،ډاګ بنګله جوړه شوی ده په کومه کې چه انګریزحاکمان په راتلوسره آرام کوی اودمقامی حکامو لپاره علیحده سرکاری پوخ ځای جوړیدونکې دی پوخ تالاب (حوض) شته دمسافرودمیشته کیدولپاره متعددسرایونه دی د دوو مسجد ونه په یوه کې جمعه کیږی دابادی نه بیرون عیدګاه جوړه شوی خلاصه داچه په لویو لویوقصبوکې کومی خبری نن صبا په عرف عام اوسر کاری عرف د انګریزی په لحاظ سره کیږی هغه ټولی په مجموعی ډول دلته په اتمه درجه موجوددې نوایادآبادی دکمبوددلحاظ کولو سره داقریه اوکورونه ګرځول دغه ځایونوکې جمعه اوعیدین منع کول پکاردی اوکه عرف عام اودعرف عام دمؤیداتودلحاظ کولوسره دجمعی اوعیدینو اجازه ورکول پکاردی ؟ (۵) که کوم ښاریاقصبه دځه سبب په خاطر بالکل تش شی اوڅوک سړی هلته پاتې نه شی اواتفاقاً څومسافریامقیم هلته راشی اوجمعه اوعیدین وکوی نوجمعه او عیدین کول به صحیح وی اوکنه ؟

جواب : (۱) فی ردالمحتارعن القهستانی وتقع فرضافی القصبات والقری الکبیرة التی فیهااسواق اه ، جلدص۸۳۶،داروایت صریح دی په دیکې چه قصبات محل دجمعې اوعیدین دی ،اودمانع شبهی ځواب داده چه دقصبی په عرف عام کې ښارنه کیدل غیرمسلم دی مونږ خپله اهل عرف

لیدلی چه دکومی دگردونواح کلیوال خلک کله چه مطلق بنار وائی نوهمداقصبه مراد یږی ،اودقصبی تگ راتگ ته دبنارتگ راتگ وائی په محاوراتوکې نوپه فقه اوحدیث کې چه کوم لفظ دمصرراغلی دی هغه دیته هم شامل شو راتلونکې ټول تقریرپه دی باندې متفرع دی داصل ځواب سره دفرع ځواب هم وشو .(۲)خپله دصاحب مذهب نه دمصردا تعریف منقول دی انه بلدة کبیرة فیهاسلک واسواق ولهارساتیق وفیهاوال یقدرعلی انصاف المظلوم من الظالم الخ اوځوړه تعریفونه چه فقهاؤ کړی دی دټولومرجع اومآل همدادی چه ټول مختلفه عنوانونه دمعنون واحددې اوددینه زیات جامع مانع تعریف دکوم نه چه تحدیدتام گرځی ، امورغیرمقدره فی النص کې خپله دامام صاحب دمسلک خلاف دی ، لانه زیادة فی الدین باقی پاتې شوضرورت درفع نزاع نومثل دیگردغیر مقدره په دی کې هم دترددپه وخت اغلب راپې مبتلی به اووخت دتعارض داراء دعدول ثقات قول معتمداومعتبرکیږی ، کومه نزاع چه مقصوده شوه د همدی لپاره تعریف مانع جامع هم ندی ،(۳) دپورتنی تعریف نه ظاهراً دامستفادیږی چه درقبی کم متصل یعنی دآبادی دمقدارکم منفصل یعنی شمارباندې دهغه مدارندی بلکه هیئت دآبادی دهغه معیاردی کمانقل فی الجواب عن السوال الاول من تقییدالقری باالتی فیها سکک واسواق ، په همدې بناء که دابادی هیئت دبنارا وقصبی په شان دی دجمعی ځای وایواوکنه کورونه به ېې ګنوفاعتبرهذا ، (۴)دسوال دعبارت سره کوم صورت ددې مقام په ذهن کې راځی دهغه په اعتبارسره هغه دقصبی په حکم کې پوهیدل ارجح دی وقدمرفی الجواب عن السوال الثالث اعتبارهیئته العمارة لاالمقدرونحوه ، والله اعلم .(۵) لانه وان لم یعتبر حد خاص من العمارة لکن یشترط نفس العمارة کمافی الدرالمختار وجازت الجمعة بمنی فی موسم الی قوله وجودالاسواق والسکک ولمامرفی الجواب من السوال الثانی من قوله وفیهاوالی الخ فدل علی اشتراط وجودالناس فیهاالحاکم والمحکومین وهذا ظاهرجلد، ۱ والله اعلم وعلمه اتم واحکم ۱۲۰ ذیقعده ۱۳۲۲ھ (امدادص۵۹ج۱)

په لوی کلی کې دجمعی جواز

سوال :(۵۴۶)لوی کلی ته چه په کې څلورسوه ،یازردوه زره دری زره انسانان اوسیږی اودقتل اوقصاص نه سواټول احکام دشرع شریف په ځای کولی شی اوپه منازعه امورو کې دوخت دعلماؤپه طرف رجوع کوی، دشرع شریف موافق عملدرآمدکوی اوپه دغه ځای کې ددینیه

علومو مدرسه موجوده ده اوبازارهم موجوددې په کوم کې چه اکثره دحوائج اوضروریاتوشیان هروخت میلاویږی په دغه ځای کې دنااشنایانو ګوریا معینه کومه حضیره نشته بلکه مړی په خپل خپل باغچه کې خښه وی غرض داچه اکثرموضع داسې دی چه بازارپکې موجوددې ،اوپه کوم کې چه بازارنشته هغه اودبازاروالاموضع ترمینځ صرف دنیم میل فاصله، ده ځلورپنځه ځایه یوځای کیدلوسره د مجموعه یونوم دی اودغه مواضع دبنارمحله جاتوپه منزله دی په هغوکې ډیره فاصله نشته لکن دبرسات په ورځوکې دوه دری میاشتی د کشتی ضرورت پیداکیږی، او په میاشتوکې د هندوستان په شان بلاکشتی ګرځی نوکه دغسی لوی کلی کې که جمع او عیدین قائم کړی عندالشرع به صحیح وی اوکنه ځواب دکتابودحوالی سره تحریر وفرمائی ؟

جواب :په مذهب حنفیه کې مصرح اومتفق علیه ده چه مصردجمعی د شرائطوڅخه ده اواهل فتاوی کبیره قری اوقصباتوته حکم دمصر فرمایلی دی کمافی ردالمحتارعن القهستانی وتقع فرضاًفی القصبات والقری الکبیرةالتی فیهااسواق الخ قوله لا تجوز فی الصغیرة التی لیس فیهاقاض ومنبروخطیب کمافی المضمرات،پاتې شوه دا چه دمصر،اوقصبه اوکبیره کلی حقیقت څه دی نودمصرپه باب کې چه خپله دصاحب مذهب کوم قول دی داعلامه شامی دتحفی نه پدې ترتیب نقل کړی چه (عن ابی حنیفة انه بلدة کبیرة فیهاسکک واسواق وفیهاوال یقدرعلی انصاف المظلوم من الظالم الی قوله وهذاهو الاصح) اودکبیره قصباتواوقری تعریف دپورتنی عبارت نه مفهومیږی، دکوم حاصل چه داسواق اوقاضی په لفظ کې دغورکولوسره معلومیږی چه دهغو آبادی دمصرپه شان وی اوحاکم هم پکې وی،نو هغه کلی چه په سوال کې مذکوردی هغه نه مصردی نه قصبه دی اونه لوی کلی،لهذاهلته جمعه صحیح نده البته که داسې کومه آبادی وی چه اهل عرف دهغه مجموعه اجزاء سره دڅه اندازه فاصلی یوه آبادی ګڼی هلته به دمجموعی اعتبارکولی شی ،لکن یوازی یونوم کیدل کافی ندی ځکه چه دضلع اوقسمت نوم هم یووی بلکه دتسمیی دوحدت سره داهم ضروری دی چه هغه یوه آبادی وګڼو والله اعلم ۲۷محرم ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی ص۱۱)

سوال :(۵۴۷) (اصلی سوال) جناب مولناصاحب السلام علیکم ،دسلام نه وروسته عرض دی چه ساران منطقه دمیرټه ضلعی یوکلی دی، او ذاتی مسلمان هلته اوسیږی اوڅلورطرف ته کلیوکې ذاتی هندوان پاتې کیږی، په څلور،څلور،پنځه پنځه کوسه کې دمسمانانوکوم کور نشته،د دی کلو په ساران کې دری مسجدونه دی،اوقدیم نه دغلته دجمعی اوعیدینو لمونځ

کیږی،دنورونزدی اوګاونډ مسلمانان چه درعیت په طوراوسیږی همیشه داخترونولمونځ دلته راتلوسره کوی،د خپلې خپلې قربانی څاروی دلته راوستلوسره ذبح کوی،ځکه چه دا ضلع ددائری دمرکزپه طوردی یعنی څلورطرفه هندواودلته مسلمانان دی،ددې ځای سرشماری دری زره اودری سوه دی،دوه ویشت دوکانو نه دصرافانودی سرکاری مدرسه هم قائمه ده، اوخلیفه عبدالرحمن صاحب دلته دحکومت له جانبه دمقدمود انفصال لپاره منصف مقرر دی،اوپیش امام سیددګنګرواوسیدونکې د پلارنیکه نه امامت کولو سره راروان دی شل دیرش بلکه زیات ناظره ویونکې دوه قرآن ویونکې حافظان،اولس شل کسان منشی اوحکیم وغیره هلته موجود دی دقدیم نه جمعه وی لکن دکله نه چه داواوازه شوی چه په کلیوکې جمعه نه وی دکلیواوګردونواح لمونځ کونکې نه راځی اوددې ځای اکثرسستی کوی،اومسجددومره لوي دی چه شایدلس شل قصبوکې راونه ووځی اودپنځه وخته لمونځ کونکې سل په سلوکې جمع کیږی اومولوی مظفرحسین صاحب هم دلته تشریف راوړی یودوه ځله خو هغه هم دلته دجمعی لمونځ کړی ،اوس نورعلماؤدلته راځی اوپاتې کیږی اوهغوی هم دجمعی لمونځ کوی اواوس هم جمعه وی مګر دورورګلوی دوه ډلی وی ،یوۀ اوس هم کوی اویوه انکارکوی ،لهذادا یوه توته دقرطاس دحضورپه خدمت کې درلیګلوسره امیدواردی چه ددې ځواب مفصل او مشرح تحریرفرمایلوسره راولیږی چه دلته جمعه کیږی دادرسته ده اوکنه؟ فقط.

جواب :دامسئله خوصحیح ده چه په دهاتوکې دجمعی او اخترونو لمونځ په حنفي مذهب کې درست ندی مګرددې قریونه مراد هغه کلی دی چه حالت ېې دقصبی په شان ندی اودکوموحالت چه دقصبو په شان وی دهغوحکم دامصارواوقصباتوپه شان دی اود ساران ځای چه کوم حالت په سوال کې لیکل شوی چه دسرشماری دخلکودری زره او دری سوه دی وغیره وغیره ددې حالت په اعتبارسره هغه حکم دقصبی دی، دکومی چه فقهاؤپه قریۀ کبیره سره تعبیرکولوسره جمعه اوعیدین ته صحیح ویلی دی ،په همدې بناء په مذکورموضع کې جمعه عیدین درست دی ،والله اعلم ۱۰ذی القعده ۱۳۲۷هـ ددې ځواب دلیکلو نه وروسته چه نقل ېې پورته موجوددی احقرخپله د ساران منطقه ولیدله دتحقیق نه معلومه شوه چه په سرشماری کې په پورته سوال کې لیکل شوی تعدادنه نورهم اضافه ؤاودکانونه هم زیات ثابت شول ،یعنی تقریبا دخلویښتو، البته متصل ندی ،اوپه سوال کې نورحالات چه مذکوردی ټول صحیح اومحقق شوددې نه وروسته می دفقهیه روایتونوطرف ته رجوع وکړه دمصرپه باره کې اقوال ډیردی په بعضوکې افراط دی اوپه بعضوکې تفریط اوبعضی اعدل واوسط دی

اوهمدااحق بالقبول دی اوپه هرحال مذکورخای په اعدل الاقاویل باندې مصردی لکه چه په ردالمحتار ج۱ص ۸۳۲ کې مصرح دی ،وعبارة القهستانی وتقع فرضافی القصبات والقری الکبیرة التی فیهااسواق الی قوله لایجوزفی الصغیرة التی لیس فیها قاض ومنبروخطیب اه ،اوپه حالت مذکوره فی السوال اومحققه بعد السوال باندې په نظرسره مذکوره ځای خواه نخواه په قری کې کبیره کې داخل معلومیږی اوپه صغیره اوکبیر کې که مابه الفرق دآبادی اندازه واخستل شی نودهغه مداربه په عرف باندې وی اودعرف دتتبع نه معلومه شوه چه دوخت حاکمان چه دتمدن حکماء هم دی دځلورزروآبادی په قصبه کې شمارکوی او ځلورزروته قریب دمعتبرنه کیدوپه وجه دکسر په حکم کې دځلور زرودی،نومذکورخای که قصبه نه وی نوپه قریه کبیره کیدلوکې خو شبهه نشته اوددې مویدهغه حکایت دی چه دبعض احباب اوسیدونکې دبروت نه چه په مذکورخای کې ملاقی شول او واوریدل شول چه دتحصیلدارصاحب نه معلومه شوه چه دسرکار اراده دځوموا ضعود قصباتو د شمار کولو ده اوپه ځینوځایونوکې ددې انتظام هم شروع شوی دی ،منجمله دهغو مذکور ځای هم ده اوکه مابه الفرق هغه صفات واخستل شی چه په مرقومه روایت کې دکبیره اوصغیره په صفت کې وارد دی ، یعنی اسواق، حاکم، اوخطیب اودمنبربودن نه بودن نوهم مذکورخای په کبیره قری کې داخل دی ،ځکه چه اسواق دمقام په قرینه اسم جنس دی چه یوه ته هم شامل دی نوددومره دوکانو نه دیوه بازارمهیا کیدل متیقن دی ،اوس یوازی شبهه عدم اتصال سره کیدلی شی نودتامل کولوسره دا معلومیږی چه دسوق داشتراط حاصل دادی چه دهر وخت په ضروریه حوائجوکې دهغه ځای اوسیدونکې دبل مصراحتیاج نه وی،نوددې غرض په حصول کې اتصال اوانفصال برابردی لکه چه مولنابحرالعلوم په رساله دارکان اربعه کې دخپل والدقدس سره قول چه نقل کړی دی دهغه نه ددې تاییدکیږی حیث قال وکان مطلع الاسرارابی قدس سره یفتی بان المصرموضع یندفع حاجة الانسان الضروریة من الاکل بان یکون هناک من یبیع طعاماً والکسوة الضروریة وان یکون هناک اهل حرف یحتاج الیهم کثیراه ص۱۱۴وایضاً یؤیده مافی المضمرات فی تعریف المصرهوان یعیش کل محترف بحرفته من سنة الی سنة من غیران یحتاج الی حرفة اخری مجموع الفتاوی المولانا عبدالحی ج۳ص ۲۲، په همدې ترتیب دحاکم کیدل عام دی چه لوی وی اوکه وړوکې نوپه مذکور موضع کې دمصنف دمقررکیدلونه دامرهم حاصل دی اودمنبراو خطیب بودن خوخپله فرع دی دمذکوره حالت ،چه په داسې ځای کې عادةً خطیب اومنبرکیدل دی اوهمدارنګه

دخویارانونه مسموع شوه چه په کوم وخت کې کله چه دلته افغانان اوسیدل دولس دیارلس زره مردم شماری وه ،او داهم معلومه شوه چه په مینځ کې کومه زمانه دمحض ورانی وربانديې نده تیره شوی ،نوهغه وخت خوصحت دجمعی دلته یقینی وه اوپه قاعده د(الیقین لایزول بالشک) سره ترهغه وخته پورې چه څه وخت داسې حالت نه وی چه بالیقین جمعه غیرصحیح وی دغه وخته پورې داستصحاب حال په حکم دامذکوره صحت حال به باقی ګڼل کیږی اوداسې حالت تخلل نه په مینځ کې ثابت شوی اونه اوس شته نوداشتباه په حالت کې به هم دصحت حالت راجح وی ،اوهمدارنګه دجمعه په ترک سره چه کوم اثار هلته واقع شوی یامتوقع دی لکه پریښودل دځینوخلکودلمانځه اولکه خپل مینځی بی اتفاقی دکوم نه چه ددغوخلکومساعی متعلقه اصلاح الرسوم کې قوی ضعف پیداکیدلو اندیښنه ده دهغې مقتضاهم همدا ده چه دجوازدجمعی په مرجوح قول سره هم ممکن وؤ نودجواز دحکم نه دی انکاروکولی شی هو! که عدم صحت متیقن وی نوبیله خبره به وی خوعدم صحت په درجه دیقین کې نده غایت مافی الباب داشتباه حالت دی کمایظهربالامعان ،اوکه اشتباه قوی وګڼل شی نردظهراحتیاطی امربه هم وکولی شی ددې تقریردلیکلونه وروسته دسلام نګرضلع سهارنپور نه دفیض محمدخان صاحب ابن حاجی محمدیاسین خان صاحب ځمادخط په ځواب کې خط راغی هغه دهغه ځای دخلکوسرشمیرنه دری زره دری سوه شپږ کسان لیکلی دی اودکانونه په مختلف ډول ،اودحضرت مولانا ګنګوهی داجازی په واسطه ېې دجمعی دلمانځه جماعت ېې لیکلی دی دکوم روایت ېې چه دخپل پلار اونورواشخاصونه لیکلی دی ددینه هم ددې فتوی تاییدکیږی . والله اعلم

په دی باندې دمولناصدیق احمدصاحب کاندهلوی

اوچت لیک راغی چه لاندې منقول دی

دنیازمندجناب مولنااشرف علی صاحب مدظلهم العالی لپاره دبندهٔ ناځیزصدیق احمدعفی عنه له خواه دالسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته نه وروسته عرض دی دعالی جناب په خدمت کې داچه اوچت لیک دصدورشرف راته راوړوسره دافتخارباعث ؤوبنده غوښتل چه عالیه فتوی فی الفورساران ته ولیګلی لکن کوم سړی میلاونه شواو همدارنګه بنده بړوت ته تللی ؤو،پرون می لفافه پیداکړه لکن بنده ته وروسته دتاسودتحقیق نه خواندیښنی دفقهاؤدکلام

لاحقی شوی،د همدې لپاره مودبانه دهغو د ازالی مستدعی دی، اولاً ارشاد دی چه د ساران منطقه که قصبه نده نوپه کبیره قریه کیدلوکې خوشبه نشته تاسوپه شامی کې په ویقع فی القصبات والقری الکبیرة التی فیهااسواق،حاشیه لیکلی دی القصبات جمع قصبة وهی القریة فکون عطف والقری علیه عطف تفسیرپه داسې حال کې چه دفقهاؤ په نزد قصبه اوکبیره قریه یوخیز دی ،داتفرقه څنګه کولی شی ؟که داغرض وی چه څمونږپه عرف کې قصبه نشته نو دا کار د بحث نه بهردی،که دآبادی مقدارته په تحقیق دقصبه یاقریه کبیره دخل شته نوپه دی وجهی دی چه د تتبع نه معلومه شوه چه په دی مقدارکې دمصریت د شروطوتحقیق غالباکیږی،یعنی دځلورزرو نه زیاتو کې داسواقواو کورونواونوروووجوددمنی دابنیه وپه شان قائمیږی اودسابقه فقهاؤنه هم دغه تخمین اوتتبع منقول دی لکه چه عینی په عمدة القاری کې فرمایلی دی لانسلم ان جواثی قریة بل هی مدینة کماحکینا عن البکری حتی قیل کان یسکن فیهافوق اربعة الاف والقریة لایکون کذلک یعنی دځلورزرونه زیات مقدار کې قریه نشی کیدی ،بلکه قصبه یابنارکیدشی اودوخت دحاکمانودعرف مقتضی هم همدا ده چه دځلوروزرونه کم قصبه نه جوړیږی،نود شرعی عرف اودتمدن دحکماؤ دعرف په اعتبارسره دځلورزرونه کم هیڅکله قصبه یاکبیره قریه به نه وی اوپه دی خاطرچه مذکورعدد محدود حددې نوکسرکاالعدم نه ګڼلی کیږی،اود حضرت خان صاحب حکایت ګپ شپ وګنی هغه هیڅکله دالتفات قابل ندی پاتې شوی اسواق اوابنیه وغیره دمنی،نود ناځیزه بنده په خیال کې دهغو امور په قری کبیره وصغیره کې فارق ومابه الامتیازشول ، وګوری شیخ کمال الدین بن الهمام په فتح القدیرکې لیکلی دی وقدوقع الشک فی بعض قری مصرممالیس فیهاوال وقاض نازلان بهابل لهاقاض یسمی قاضی الناحیة فیاتی القریة احیاناوال کذلک بل هومصرنظراًالی ان لهاوالیااولانظراًالی عد مهمابهاوالذی یظهراعتبارکونهما مقیمین بها والالم یک قریة اصلا اوکل قریة مشمولة بحکم قال فی النهر مقتضی الشرط ان تبلغ ابنیتهاابنیة منی وکذاماهومن الامام من اشتراط ان یکون لهاسکک واسواق تمصرهاولوکانامقیمین بهاویوافقه مامرعن الخلاصة ای من قوله الخلیفة اذاسافروهوفی القری لیس له ان یجمع بالناس وسیاتی مایؤیده ایضاًانتهی قلت ینبغی حمل کلام هذاالامام المحقق علی القریة المستوفیة بقیة الشروط لانه اجل من ان یخفی علیه مثل ذلک حاشیة البحرلابن عابدین .حاصل دکلام دادی چه دمحقق ابن

همام دکلام تبادردادی چه که قاضی اووالی په قریه کې مقیم وی نو اصطلاحی مصرتحقق
موقی دنهروالاعتراض وکړچه داغلطه ده چه د منی په شان انبیه اواسواقووغیره وجود
دمصراصطلاحی په تحقق کې ضروری دی،لکه چه که پادشاه سفرکولوکې دیوه کلی مقیم شی
د جمعی لمونځ نشی کولی ،اوپه مصرکې هې کولی شی صاحب د ردالمحتارد اعتراض په
منلوسره عذر کړی چه دمحقق کلام محمول دی په قریه مستوفیه شروط باندې نومعلومه شوه
چه د اصطلاحی مصرتحقیق دلارو اسواقو،اودمنی په شان ابنیه ډپوړې موقوف دی،اوچه کله
دمصرتحقیق دلارواواسواق اوابینه ډپوړې موقوف دی نوکم ازکم په مصرکې دری کوڅی
اودری بازاره بودن پکار دی،اوپه عرف کې بازاردمسلسلومجتمعه د کانونونوم دی ،لکن په
مجمع البحارکې راغلی دی السوق سمیت بهالان التجارتجلب الیها وتساق المبیعات نحوهایعنی
ددې لپاره دسوق نوم کیښودی شوچه سوداګردهغه طرف ته په منډوراځی ،اومبیعه مالونه
دهغه په طرف راوړی،اودمصرحدکې دادبازارنوم دی چه کثرت دتجاراوکثرت
دمتاعګانومتصل وی اوکه منفصل وی ،مګرکم ترکمه دری ځایه ګڼه کوڼه وی علامه عینی
دامرء القیس شعرپه استدلال کې راوړی دی ، ورځناکانامن جواثی عشیة تعالی النعاج بین عدل
ومعقب یریدکانا من تجارجواثی بکثرة مامعهم من الصیدوارادکثرة امتعة تجارجواثی قلت کثرة
الامتعة یدل غالباً علی کثرة التجاروکثرة التجار علی ان جواثی مدینة قطعاً انتهی نودانصاف
ضرورت دی چه دساران کلی په کوم کوم ځای کې دسوداګروګڼه ګڼه ده اوپه کوم ځای کې
کثرت شته ،اومتفرقه دکانونه په متفرقه مقاماتوکې بلاکثرت دامتعه اوتجار په کوم
بازارباندې محمول کړم په عربی یاشرعی ځماګمان دادی چه اصلاً بازارنشته خوددې لپاره
چه په هرکلی کې دجماعت په اندازه او سیدونکې دوه څلوردکانونه کوی اوددغودکانونوسره
هغه دقریه کیدونه نه خارجیږی داسې قسم پوه شه ،اوپه مصرمصطلح کې چه کوم بازار دی
هغه داهل سوق اواهل تجارت دجوړولولپاره دی ،چه دقصباتواوامصارو دخواصونه دی
دکوم دانصاف نه چه اهل قری عاری دی ،غالباً همداسبب به وی چه دلمانځه په باب کې چه
چرته وائی امر ئی کوم کړی دی لکه اقم الصلوة لدلوک الشمس اواقم الصلوة طرفه
النهاروغیره وغیره په دی کې هې تجارت وغیره ته څۀ تعرض ندی کړی اومطلق هې پریخودی
دی ، اوخاص په جمعه کې هې اهل اسواق اواهل تجارت ته خاص خطاب فرمایلی دی (
یاایهاالذین امنوا اذا نودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعواالی ذکرالله وذرواالبیع اوورپسی

واذاراؤ تجارة) وهوان انفضوا الیها اودبحر العلوم مرحوم والدصاحب دکلام حاصل دادی چه
مصرهغه دی چه جمیع مایحتاج پکې میلاویږی، دبندې دصحیح مکرری تجربی نه
معلومیږی چه په دی قریه کې مایحتاج نه میلاویږی آیابادیان قلمی شته اوهغه دپټکری نه
لاسته راځی اوهغه چه دامیرپه ځای هې منصف مقررکړی دی قال فی ردالمحتارثم المراد من
الامیرمن یحرس الناس ویمنع المفسدین ویقوی احکام الشرع کذافی الدقائق انتهی اوددې
حضراتوکارصرف دومره دی چه دشل روپیودعوی دسودسره کوی او هغه چه ویل کیږی چه
دافغان په زمانه کې دولس دیارلس زره آبادی ګانی وی اول خودعوی بلادلیله ده ددینه علاوه
فجازت الجمعة بمنی فی الموسم فقط لوجود الخلیفة او امیرالحجازوالعراق اومکة ووجود
الاسواق والسک درمختار ای فلایصح فی منی فی غیرایام اجتماع الحاج فیهالفقدبعض
الشروط ردالمحتار دلته داستصحاب حال محل نده ، بلکه ارتفاع الحکم بارتفاع العلة ده
دی یعنی دجمعی دجوازعلت مفقود شو،اوعدم جوازیقینی شو،دالیقین لایزول بالشک ځای
ندی پاتې شوی ،بلکه دالیقین لایزول الابالشک ځای دی ،اوکومو حضرات قدس الله تعالی
اسرارهم ته چه نسبت دجواز دافتاء جمعه کولی شی هغه محض افتراء ده ، ماته یقینی معلومه
ده چه حضرت قدس سره په څلور زرونه زیاتوباندې فتوی ورکړله لاغیر،اوچه څه مفاسددجواز
جمعه فتوی باندې لاحق کیږی علماؤته دهغولحاظ ضروری دی دنقل جماعت دتداعی سره
بدعت اومکروه تنزیهی دی اوظهرچه دوخت دفریضې اصل دی دهغه یادجماعت ترک
لازمیږی ،دا بنده منتظر دی چه ددې مضائقونه ځماخلاصون وفرمایې ؟ بینوا توجروا؟
لیکونکې بنده صدیق احمددکاندهله.

الجواب عن المکتوب السابق

دمولناالمخدوم المکرم دامت برکاتهم په خدمت کې داحقراشرف علی عفی عنه لخوا السلام
علیکم ورحمة الله وبرکاته دعالیه ارشاداتونه وروسته څه عرض کول بلاشبه دسوء ادب نه
خالی ندی لاکن دجناب اول اذن په رقیمه کریمه کې اودهغه امرپه اخرکې حامل په اظهارمافی
الضمیرباندې ده ارجاء دعفوی سره دالتماس هم دی چه په دی معروضه باندې که څه
نورارشادوی نوپه دی سبب چه مکررعرض کول ځماپه وس کې نشته ماته داطلاع هم حاجت
نشته ،بلکه ددې نه احسن پدې شرط چه دعالیشان دطبعی سره ناخوښ نه وی داده چه
قلمبندفرمایلوسره دنورو سابقه تحریراتودشقینومتعلق سره دیوبند کې دحضرت مولنا

محمودالحسن صاحب مدظلهم په خدمت کې یادسهارنپورحضرت مولناخلیل احمدصاحب
دام فیضهم ته ہې ارسال وفرماہې که مصلحت وی نوددواړوشقینو دمضامینو محض نقل
بلااظهاردنوم دصاحب دمضمون وسپارل شی ترڅوهغوی حضرات خپله رایه په ازادی سره
ظاهره وفرمایلی شی اوکه حکم وی نوهلته درسولوخدمت به زه سرته ورسوم ، بیاکه په احتمال
بعیده داحقر موافق وی دغه وخت هم دهغه په اعتقاد باندې عمل کول ضروری ندی اوکه
دجناب موافق وی نوزه به په هغه باندې ضرور عمل کوم ،اوکه هلته درسولوضرورت نه وی
،نوزه د وروستی راہې اعلان اویادهغه موافق فتوی به نه ورکوم ، اوس مدعا عرض کوم ددې
ارشادپه حاشیه کې لیکل شوی دی الخ په حاشیه کې ندی لیکل شوی، معلومه نده چه
محشی څوک وه ؟ اوعلی التقدیر والتسلیم تسامح به یوازی په عنوان کې وی ،په
معناګانوکې په نظرکولو سره داویل شوی دی چه داقصبه اوقریه کبیره ده دحقیقت په اعتبار
اګرکه دتسمیه په اعتباربه نه وی ،اودعمدة القاری دقول والقریة لایکون کذلک نه یوازی
دومره ثابتیږی چه دومره آبادی ته قریه نه شوویلی خودانه ثابتیږی چه ددینه کم ته به قصبه نه
شوویلی ،ځکه چه په جواثی کې په اتفاق سره دځلور زرونه زیاته آبادی نه وه ،دهمدی په
خاطرپه کلام کې دداسې عددذکرراغلی دی ،اوپه هرحال کې ددې په خاطر چه عدد
مذکورشرعی منصوص نده لهذاحقیقی تحدیدبه نه وایومحض تخمین به وایوپه کوم کې چه
کمی اوزیاتی غیرمعتبروی ،اوداصحیح دی چه په تمصرکې دسککو، اسواقو، او ابنیه مثل
دمنی ته دخل نشته ،لاکن په معهوده کلی کې دسککووجودظاهردی ابنیه هم شته ،اوپه کثرت
سره دی پاتې شوه دمنی حدته رسول خوخپله دمنی دابنیه ؤ عددمعلوم ندی ،چه په نفی
اواثبات کې دمماثلت دعوی وکولی شی ، غالباً دمثال نه مقصود کثرت معتدبهادی ،نوهغه
حاصلیږی په اسواقو کې نوځماپه ګمان داشتراط سوق چه کومه مبنی ده هغه داده چه هغه
خلک بل مصرته په غالبوحوایجوکې محتاج نه وی دیته په کتلوسره داپوهی ته راځی چه
جمعیت داسواقودعددلپاره ندی بلکه دجنسیت لپاره دی ،کنه دری بازاره خوپه بعضی
قصباتوکې هم نشته ،اوپه همدې بناء د جوانیتو داتصال شرط نه معلومیږي باتې شودمجمع
قول نوهغه وجه دتسمیی ده ذکوم چه غرض یوازی بیانول مناسبت دصحت داطلاق ته داچه
دهغه دمدارحکم وجوداً اویقیناوی لکه چه دسفرپه وجه تسمیه کې وبا شوی دی لانه یسفرای
یکشف عن اخلاق الرجال ،دهمدی په خاطردانه لازمیږی چه که کوم سفرکاشف نه وونوپه هغه
باندې احکام دسفرقصروغیره نه مرتب کیږی بیاهم دتسلیم تجار اوامتعه عامه ده ،دضرورت

په اندازه اوزایدعلیه خوالبته کم کاالعدم ده اودعینی قول وکثرة الرجال علی ان جواثی الخ
استلزام الکثرة للمدینة ته ویل کیږی چه انتفاءدملزوم مستلزم نده انتفاء دلازم ته اوبعضی
وختونوکې دمایحتاج الیه نه میلاویدل داپه دیرو وختونوکې په هغوقصبوکې هم راپیښګی
چه قصبه والی یی مسلم اومتفق علیه ده ،په همدې ترتیب دداسې امیرنشتوالی په بعضو
قصبوکې هم رامینځته کیږی ،چه قصبه کیدل ہې مسلم اومتفق علیه دی، په جلال آباد
اولوهاری کې دپولیس افسرپورې نشته یوازی چوکیداراوسیږی،خوددې په خاطر چه داصرف
امارات دی نو دهغوی فقدان مضر نده اوداستصحاب حال حکم په دی باندې په دی تقدیر
کیدلو چه وروسته دکبیره قریې ثابتیدونه یقینی صغیره کیدل متخلل نه شی اګرکه کبیره
کیدل یانه کیدل مشتبه وی نوکه کبیره کیدل مظنون هم نه وی بیاهم مشتبه حتماً ده ، په
همدې سره دالیقین لایزول بالشک، همدا محل ګرځیدلی شی،باقی ددومره ابادی ثبوت
شهریت یابه کاغذداهل قریه سره وی ماته ثابته نده اوکه نه وی هم نودایوازی تاہیدؤو
مداردحکم نده ،اوپه اسلام نګرکې دصحت فتوی هیڅکله افتراء نده ، حاجی محمد یاسین
خان ډیرثقه انسان دی ، اود مولناډیرجان نثاراوفرمان بردار اوپه مخصوصینو کې دی دهغه نه
می هم اوریدلی دی اودمولنافتوی په دځلور زرونه کم باندې کیدل دخاصوحالاتوپه اعتباربه
وی هلته دوهم امارتونه هم دقرېې مرجح شول،حاجی صاحب اوس په مدینه طیبه کې دی خو
لیک غوښتل کیدلی شی اوغالباً په اسلام نګرکې نورثقه راوی ددې مشاهدبه
موجودوی،اودفیض محمدخان دبروټ اوسیدونکې نه ماپه مکررډول ددې حکایت دتحقیق
ویلی دی ،نورداهم محض تاہیدؤو، اومفاسد د جواز دجمعه فی القری ټول مسلم دی
،مګرکله چه دعدم جواز جمعه یقین وی ،اوپه موضع معهودکې په دی کې کلام شته والسلام
مع الاکرام اخیرختام ۲۵/صفر۱۳۴۸ھ ددینه وروسته بیایوځل دمکاتبت مراجعت وشو،دکوم
نقل چه محفوظ ندی .ددینه وروسته خپله دی احقرته په خپل ځواب کې تردد وشواوپه عمل
کې دمولناصدیق احمد سره می موافقت وکړو . فقط (ترجیح ثانی ص۱۷۱)

په جمعه کې دامام دوجودشرطولوتحقیق:

سوال :(۵۴۸)دجمعی دلمانځه لپاره چه کوم شرط دسلطان اوامام کیدلو دامام صاحب په
نزد معتبردی په موجوده زمانه کې دغه شرف نه پیداکیږی نوپدې صورت کې جمعه کیدلی
شی که کیدلی شی نوهغه کوم اسباب دی چه دهغه لامله داحنافوعلماء دغه شرط شرط نه دی

گنلی ، دکتابونو اواقوالوپه حواله تحریروفرماہي اگرکه زمونږ په زمانه کې په مناسب ځای کې جمعه کیږی ؟

جواب :فی الهدایة ولایجوزاقامتهاالاللسلطان ولمن امره السلطان لانهاتقام بجمع عظیم وقدتقع المنازعة فی التقدیم والتقدم الخ وفی الدرالمختارونصب العامة الخطیب غیرمعتبرمع وجودمن ذکرامامع عدمهم فیجوزللضرورة ،داول روایت نه معلومیږی چه شرط دوجودد سلطان مقصودلذاته ندی بلکه په حکمت دسدفتنه دی نوکه د مسلمانانوپه تراضی سره دغه حکمت حاصل شی نومعنی داشرط مفقود نه شولکه چه په روایت ثانیه کې ددې تصریح موجوده ده البته کوم ځای کې چه کوم بل شرط دصحت دجمعی مفقود وی هلته بیا جائزندی

واللہ اعلم ، ۲۰ذیقعده ۱۳۲۲ھ (امدادج۱ص۲۲)

دوخت نه وروسته داخترلمانځه دعدم اعادی حکم :

سوال :(۵۴۹)داخترنه دوه ورځی وروسته معلومه شوه چه لمونځ بالکل باطل شوی نودوباره ېې وکړی اوکنه ؟

جواب :نه دراګرځوی فی [1] الدرالمختار و تؤخر بعذر کمطر الی الزوال من الغد فوقتها من الثانی کالاول تکون قضاء لاداء آه ،ددې نه معلومه شوه چه داخترقضایوازی دراتلونکې ورځی دزوال پورې ده دهغې نه بعد نده وقال فی الردتحت قوله مع الامام متعلق بمحذوق حال من ضمیرالامن فاتت لان المعنی ان الامام اداهاوفاتت المقتدی لانهالوفاتت الامام والمقتدی لقضی کمایاتی افاده فی معراج الدرایة وقال تحت قوله بعذر کمطردخل فیه مااذالم یخرج الامام واما اذا غم الهلال فشهدوابعدالزوال اوقبله بحیث لایمکن جمع الناس اوصلاها فی یوم غیم وظهرانهاوقعت بعدالزوال کمافی الدرروشرحه للشیخ اسماعیل وفیه عن الهضه امام صلی العید علی غیروضوء ثم علم بذلک قبل ان یتفرق الناس یتوضئا ویعیدون وان تفرق الناس لم یعد لهم وجازت صلاتهم صیانة المسلمین واعمالهم اه ، واللہ تعالی اعلم وعلمه اتم ،ذیقعده ۱۳۲۲ھ (امدادص۲۲ج۱)

---

[1] په دی ځای دتصحیح الاغلاط ص۹کالم نمبر ۲نه په عبارت کې ترمیم وکولی شو ۱۲مرتب

په ناسته باندې دخطبی دویلوحکم :

سوال :(۵۵۰)دجمعی اوعیدینوخطبه په ناستی سره جائزده اوکنه ؟ که خطیب دکمزوری په سبب مجبوروی نوځه حکم دی ؟

جواب :فی الدرالمختارویسن خطبتان الی قوله وطهارة وسترعورة قائماددینه معلومه شوه چه دخطبی قبم سنت مؤکد ده اوکه واجب هم وی نودغه وخت هم په عذرکې ساقطیږی لکه قیام الصلاة اوپه احکاموکې داخترونوخطبه دجمعی په شان دی ،نوپه عذرکې دجمعی اواخترونو خطبه په ناستی سره ویل جائز دی (امدادص۲۵ج۱)

داسلام دسلطان په اجازه په قری کې دجمعی حکم :

سوال :(۵۵۱)دافغانستان په هیوادکې داقاعده ده چه دامیر صاحب خلد اللہ ملکه په فرمایش دبعض عالمانوپه تحریک په قریو کې جمعه کوی، اودځلورپنځوکلیولپاره یوخطیب دبادشاه لخوامقرروی فقط د پادشاه اجازه دمعنوی شرط دمصرګنی،په دی علاقه کې که کوم یو جمعی ته حاضرنشی خطیب صاحب انکارکوی کله کله دی یوادحاکم ته دشکایت نمبررسیږی ،په مذکوره صورت کې دجمعی دوه رکعته دظهر نه خلف کیدی شی اوکنه دهغې نه په تاخیر سره دحیلی په عذر به ګنهګار وی اوکنه ؟

جواب :قال الشامی قال ابوالقاسم هذابلاخلاف اذااذن الوالی القاضی الی قوله وصلوا فی القری لزمهم اداء الظهروهذااذلم یتصل به حکم فان فی فتاوی الدیناری واذابنی مسجدبامرالامام فهوامر بالجمعة اتفاقاً،نو په مسئوله صورت کې جمعه صحیح ده لکن د تبدیل په وخت دسابقه امیر اجازه غیرکافی ده دنوی امیراذن شرط ده قال الشامی لایبقی الی الیوم الاذن بعدموت السلطان الاذن بذلک الا اذااذن به ایضاسلطان زمانناصره اللہ ۸۴۰، واللہ اعلم ، ۲۰محرم ۱۳۲۳ھ (امدادص۲۵ج۱)

داخترونواودجمعی دخطبی په اثناءکې وریادشو

چه دفجر لمونځ ېې ندی کړی نوځه وکړی ؟

سوال :(۵۵۲)فی الدرالمختارباب الجمعة ولوخطب جنباثم اغتسل وصلی جازوفیه واذاخرج الامام

فلاصلوة ولاكلام الى تمامهاخلاقضاء فائته لم يسقط الترتيب بينهاوبين الوقتية فانهالاتكره سراج وغيره لضرورة صحت الجمعة، ددينه څرګنده شوه چه خطبه خودرسته کيږی لکن صاحب ترتيب ؤونودجمعی لمونځ دی نه کوی بلکه په بل سره دی ورکړی اوکه د اخترپه خطبه کې په يادشونوځه حرج نشته،ځکه چه خپله دفرائضو او عيدينوپه لمانځه کې هم واجب ندی اوپه خطبه کې خوشايدهم واجب نه وی فی الدرالمختار باب قضاء الفوائت الترتيب بين الفروض الخمسة والوتراداوقضاء لازم وفی ردالمحتارودخل فيه الجمعة فان الترتيب بينها وبين سائر الصلوات لازم فلوتذكرانه لم يصل الفجريصلهاولوكان الامام يخطب اسماعيل عن شرح الطحاوی اه،والله تعالى اعلم،ذيقعده ۱۳۲۲ ه(امداد؟؟ج۱)

په جمعه اوعيدينوکې دغيرخطيب امام نه بغيرحکم

سوال :(۵۵۳)جمع اوعيدين کې امام اوخطيب بيل شخص وی نوځه مضائقه خونشته که عذرؤمثلاً د جماعت امام دتقوی،طهارت،قرات قران وغيره په اعتبارافضل وی اوپه خطبه کې دعدم عربيت په وجه غلطی کوی نوداسې صورت کې څه حکم دی؟

جواب :فی الدرالمختارفی الشرط الخامس للجمعة لكن سيجيئ انه لايشترط اتحادالامام والخطيب ثم وفی وعده بقوله فيمابعدلا ينبغی ان يصلی غيرالخطيب الى قوله جازهوالمختار،ددينه معلومه شوه چه بلا عذرهم جائزدی خوخلاف اولی اوپه عذرسره خلاف اولی به هم نه وی . والله تعالى اعلم محرم ۱۳۲۲ه (امداد ص۶۵ج۱)

بارته متصله ابادی کې دجمعی حکم

سوال :(۵۵۴)دمودی راهيسی دی باره کې شک دی چه جمعه ځمونږ په محله کې داله آباد نبارسره په يوميل فاصله باندې واقع دی اوبالکل کلی دی اومونږ خلکوته داستعمال دتولوضروری شيانو راوړل دنبارنه دی کول جائز دی اوکنه ،اوبياخلک چه څلورركعته لمونځ دجمعی کوی داځنګه دی ؟ لکه چه زه ديوه بزرګ په ويناسره په محله کې اداء دجمعی سره څلورركعته فرض هم کوم اميددی چه دشافی ځواب نه مومطلع وفرمايې؟

جواب :فی الدرالمختاراوفناؤه وهوماهوله اتصال به او الاكما حرره ابن كمال لاجل مصالحه كدفن الموتى وركض الخيل وفی ردالمحتار وان اعتبرت لتكية قرية مستقلة فهی مصرعلی تعريف

المصنف،د دی روايتونونه مفهومه شوه چه که دغه مقام چه دهغه په نسبت کې سوال دی مستقله آبادی شميرلی شی دغه وخت خودقريه کيدلوپه سبب په هغه کې جمعه جائزنده ،اوکه مستقله ابادی نه ګڼل کيږی بلکه که دنبارمتعلق ګرځول کيږی اودنبارعامه مصالح ددې پورې متعلق ده لکه شطرنج ،خيزاونښه ويشتل اودلښکرمحل ،اوحضيره وغيره،نوپه دی کې جمعه جائز ده اوداحتياطی ظهرضرورت نشته .والله تعالى اعلم ۴ربيع الاول ۱۳۲۴ه (امدادص۷۲ج۱)

دشديدحرعذرکيدل چه دهغه نه دمرض ويره وی په جمعه کې

سوال :(۵۵۵)که چاته داسې مرض وی چه که صبح ته هغه جامع مسجدته دجمعی په ورځ راتلل غواړی نوراتللی شی،اوکه د ماسپښين په وخت يالس بجی راتلل غواړی نونشی کولی ،ددې وجه نه چه نن صبادګرمی سره هغه ته سخت ضرر وی نوداسې شخص ته د جمعی دکولولپاره صبابې راتلل واجب دی اوکنه ياجمعه ورته معاف ده ؟

جواب :فی ردالمحتارتحت قول الدرالمختارفی اعذارترک الجماعة وبردشديدمانصه لم يذكر الحر الشديد ايضاً ولم ارمن ذكره من علمائناولعل وجهه ان الحرالشديدانمايحصل غالبافی صلوة الظهر وقد كفينا مؤنته بسنية الابراد نعم قديقال لوترک الامام هذه السنة صلی فی اول الوقت كان الحر الشديد عذرا تامل وفی اعذار ترک الجماعة من الدرالمختار ووحل وثلج ونحو هما وفی ردالمحتار ای كبردشديدكما قدمناه فی باب الامامة،ددې نه معلومه شوه چه که ګرمی [1] سخته مضره وی اودچتری حفاظت کافی نه وی نودجمعی دپريښودلولپاره به عذروی . والله تعالى اعلم وعلمه اتم ۵ربيع الثانی ۱۳۲۴ه (امدادص۷۱ج۱)

دجمعی نه وروسته دظهرداحتياط مسئله :

سوال :(۵۵۶)کوم خلک چه دجمعی دلمانځه داداء نه وروسته څلور رکعته دجمعی دلمانځه داداء اشتباه په وجه اودجمعی دبعضی شرائطو د فقدان په خاطرکوی ،دهغو ادا کول احتياط دی اوکه نه اداء کول احتياط دی ياد خواصولپاره درست ده اوځوانوته نه دی يا د

---

[1] دجمعی قياس کول په جماعت باندې صحيح ندی ځکه چه جمعه فرض ده اوجماعت سنت موکد يا واجب فلايقاس عليهااوکه صحيح وی نوداهم کتل پکاردی چه په هندوستان کې داسې ګرمی ده اوکنه ځکه اندیشه ده چه نازک طبعيته خلک دغه فتوی خيله ګرځولوسره جماعت پريږدی، ۱۲ تصحيح الاغلاط ص۱۹)

خواصو او عوامو دواړو لپاره درست دی خپله مسئله کومه ده اودنن صباپه اعتبارسره څه حکم دی؟

جواب :په ردالمحتارکې دیولوی بحث نه وروسته هې ښه فیصله کړی ده نعم ان ادی الی مفسدة لاتفعل جهاراوالکلام عند عدمها و لذا قال المقدسی نحن لانامربذلک امثال هذه العوام بل ندل علیه الخواص لو بالنسبه الیهم اه ،اوپه دی خاطرچه په هغه کې ویل شوی چه لاتامرالعوام نوزه هم وایم لم اترجم هذه العبارة لانی لاادل علیها العوام لان الدلالة نوع من جملهم علیه ،واللہ اعلم ،۱۰جمادی الاولی ۱۳۲۴ھ (مدادص۷۸ج۱)

سوال :(۵۵۷)اول آیت ومن یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه وهوفی آلاخرة من الخسرین ،دوهم آیت یااهل الکتاب لاتغلواقی دینکم ،دریم آیت الیوم اکملک لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ،څلورم آیت ام لهم شرکاء شرعوالهم من الدین مالم یاذن به اللہ ،اول حدیث من احدث فی امرناهذامالیس منه فهورد،دوهم حدیث من عمل عملا لیس علیه امرنا فهورد دریم حدیث وایاکم محدثات الامورفان کل محدث بدعة وکل بدعة ضلالة څلورحدیث من ابتدع بدعة ضلالة لایرضها اللہ ورسوله کان علیه من الاثم مثل آثام من عمل بهالاینقص ذلک من اوزارهم شیئاً،ددغو آیتونوکریمه اوصحیحه حدیثونوموافق مطلب داحتیاط الظهرلمونځ کول به منع وی اوکنه ؟

جواب :په صحاح کې مروی دی چه سعدبن ابی وقاص اوعبداللہ بن زمعه دزمعه دوینځی بچی کې نزاع وکوله رسالتمآب جناب ﷺ دشرعیه قاعدی مطابق الولدللفراش دغه ماشوم ې دزمعه ځووګرځاوی ،اودعتبه بن ابی وقاص دمشابهت په سبب هغوی ﷺ خپلې مطهری زوجې حضرت ام المومنین سودی بنت زمعه ته دهغه نه دحجاب کولوحکم وفرمایه ددې حدیث نه ثابته شوه چه دادلۀ و دتعارض په وخت اګرکه په دی ادله ؤکې یودلیل ضعیف دی جمع بین الادلة او دهر یوه په مقتضیاتو باندې عمل مسنون اومشروع احتیاط ده نو د همدی نظیرجمع بین الجمعة والظهر دی کوم ته چه ظهریة احتیاطی وائی اواګرکه دعدم صحت دجمع کوم دلیل ضعیف دی ،مګرمذکورحدیث نص دی چه مقتضاداحتیاط د ضعیف دلیل هم اعتبارکول دی،لکه مشابهت ضعیف دلیل دی ،او بیاهم دهغه اعتباربه کولی شی، نواحتیاطی ظهرداصل سنت نه راووته ، نو د هغو کول په سوال کې دمذکوره حدیثونواوآیتونو خلاف به نه وی اوددینه اصرح هغه حدیثونه ددې ماخذکیدلی شی کوم چه دوقوع شک په

صورت کې دبناء علی الاقل ، اودصلاة مؤداة مع الکراهة داعادی حکم دی بناءً علی الاقل کې درکعت دتکراراحتمال شته ددینه د مشکوک تدارک بمثله دمشروعیت ثابت شول ځکه چه دغیر مشروع خواحتمال هم دجوازمانع ده اوپه اعادی کې خوداتدارک یقینی دی نوچرته چه جمعه مشکوکه وی دهغه تدارک بالظهرپه یقین سره دهغه نظیر ده ، لان الجمعة الفائتة تجربالظهراجماعاً و ههناکا الفائتة حیث احتمل فقدشرط اووجودمانع فافهم ، اودغه تقریرد احتیاطی ظهردفی نفسه مشروعیت دی اوکه کوم خارجی عارض سره منع وکولی شی نوهغه ددې منافی ندی لکه چه په دی وخت اکثر محققین علماء دعوامواعتقادی اوعملی غلو ته کتلو سره منع فرمایې ، اوددې وجه داده چه ددې مبنی دمشروعیت محض احتیاط ؤو،دکوم نه چه معلومه شوه چه مقصود اصلی احتیاط دی ،هرکله چه غلووشوه نودویلوسره مقصوداصلی فوت شو،چه هغه احتیاط نه ډیره بی احتیاطی وشوه ، د همدی لپاره اوس داحتیاط نه لوستل وپیژنی . واللہ اعلم ۲/محرم ۲۸ھ (تتمه اولی ص۲۲)

سوال :(۵۵۸)دکوم آیت کریم اواحادیث صحیحه اجماع قویه اوقیاس جلیه نه دظهرداحتیاط لمونځ کول ثابت دی اوکنه ؟

جواب :داول سوال په ځواب کې ددې ماخذ سنت (یعنی دزمعه قصه۱۲) مذکوره شوی ده نو د ثبوت په اعتباردسنت نه ثابته ده اوپه اعتبارِ ظهوردقیاس نه ظاهره ده (پورتنی حواله۲۷)

دمجتهدوائمه وُنه احتیاط الظهرالخ:

سوال :(۵۵۹)خپله دامام ابوحنیفه،مالک،شافعی احمدمحمد،ابو یوسف زفراوحسن رحمهم اللہ نه داحتیاط الظهرکول یادکلیو اوسیدونکو ته دحکم ورکول ثابت دی اوکنه ؟

جواب :دنوروائمه ؤپه مذهب باندې خوځمانظرنشته،مګردامام صاحب معمول به قول جمع بین الماء المشکوک والتیمم دهغه نه ظاهریدلومعنی ددغه ظهرهغه طرف ته منسوب کیدل دی،ځکه چه کوم قول دامام صاحب دقواعدونه ماخوذوی هغه هم دفقهاؤدتصریح موافق ملحق په اصل المذهب دی ،اودهغه نه ددې صریح منقول کیدل ددې په خاطرمضرندی چه هغه دهغه داعی راپیښ شوی نه ؤو،لعدم الشک فی الشروط کتبه اشرفعلی ۲محرم ۱۳۲۸ھ

سوال :(۵۶۰)احتیاطی ماسپښین کول دقران اوحدیث له مخی جائزدی اوکنه ؟

جواب :چرته چه دجمعی په صحت کې شبهه وی داسې کول جمع بین الادلة دی چه شرعاثابت دی دالولدللفراش واحتجبی منه یاسودة حدیثونه ددې دلیلونه دی (تتمه خامسه ۲۳۳)

دجمعی په ورځ دمعذورینودجماعت کولوحکم:

سوال :(۵۶۱)مسافرین وی که مقیمین چه دجمعی لمونځ ہې ونه نیوه دظهرجماعت کولی شی اوکنه ؟اوپه جامع مسجدکې هم کولی شی یاپه کوم بل مسجدکې بینواتوجروا؟

جواب :فی الدرالمختاروکره تحریماًلمعذورومسجون ومسافراداء ظهربجماعة فی مصرقبل الجمعة وبعدها لتقلیل الجماعة وصور المعارضة وافادان المساجدتغلق یوم الجمعة الا الجامع وکذااهل مصرفاتتهم الجمعة فانهم یصلون الظهر بغیر اذان ولااقامة ولاجماعة ویستحب للمریض تاخیرهاالی فراغ الامام وکره ان لم یؤخرهو الصحیح وفی ردالمحتارقوله الاالجامع ای الذی تقام فیه الجمعة ان فتحه فی وقت الظهرضروری والظاهرانه یغلق ایضاًبعداقامة الجمعة لئلا یجتمع فیه احدبعدها الی قوله لکن لاداعی الی فتحه بعدها فلیبقی مغلوقاًالی وقت العصر،ج۱ص۸۵۴، ددې نه ثابته شوه چه داخلک ظهرپه جماعت سره نشی کولی نه په جامع مسجدکې نه کول بل ځای کې، ۱۷/شوال ۱۳۳۳ هـ (تتمه ثالثه ص۹۱)

سوال :(۵۶۲)که څومسافردجمعی په ورځ یوځای شی دظهرلمونځ په جماعت سره کول روادی اوکنه ؟ که کوم ځل چاکړی وی دهغه لپاره څه حکم دی ؟ اوچیرته چه دجمعی شرط نه میلاویږی اوجامع مسجدهم نشته څه حکم دی ؟

جواب :فی الدرالمختاروکره تحریماًلمعذورومسجون ومسافراداء ظهربجماعة فی مصرقبل الجمعة وبعدها و فی ردالمحتارقوله لمعذوروکذاغیره بالاولی قوله فی مصربخلاف القری لانه لا جمعة علیهم فکان هذااليوم فی حقهم کغیره من الایام شرح المنیة وفی المعراج عن المجتبی من لاتجب علیهم الجمعة لبعدالموضوع صلوا الظهربجماعة ج۱ص۸۵۲،ددې روایتونونه ددری واړوسوالونوځواب راووت، یعنی داجماعت رواندی ،اوکه جماعت ہې وکړه نوفرض اداشول اوچیرته چه جمعه واجب ندی هلته به ظهردجماعت سره کولی شی .۱۹ذی القعده ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۱۰۱)

سوال :(۵۶۳)ددې لپاره چه په مسافرباندې جمعه واجب نده چیرته چه مقیمان مسلمانان دیږدی دهغه لپاره دماسپښین لمونځ منفردا کول عند الله څه گناه کیږی اوکنه ؟

جواب :نه،لان الاثم بترکهایستلزم وجوبهاوقدفرض انه لاوجوب البته که په عین دجماعت کې دجمعی په مسجدکې حاضروی پدې صورت کې خاص تردد لرم ،قیاساعلی توقف صاحب البحرفیمالوا قیمت وهو (ای الاعمی) حاضرفی المسجد واجاب بعض العلماء بانه ان کان متطهراًفالظاهرالوجوب لان العلة الحرج وهو منتفٍ الخ،ص۸۵۳،(تاریخ او حواله پورتنی ص۱۰۲)

که عیدین دجمعی په ورځ وی نودجمعی لمونځ واجب پاتې کیږی اوکنه ؟

سوال :(۵۶۴)که دجمعی په ورځ عیدالفطریاعیدالاضحی وی نود جمعی لمونځ واجب پاتې کیږی اوکنه ؟

جواب :دواړه واجب دی فی ردالمحتارامامذهبنافلزوم کل واحد منهما ۱ه، ۱۸/شوال ۱۳۲۵هـ (امدادا ول ص۹۴)

په کلیوکې دجمعی دمصالحوځواب:

سوال :(۵۶۵)په کوموکلیواوقریوکې چه سل،سل یاپنځوس پنځوس لمونځ کونکې وی دهغوی جمعه قائمول مستحسن دی اوکنه نه فرض اوواجب ؟ دتجربی نه ثابته ده چه هغوی سره د جمعی عظمت او وقعت شته دهغې په اداکولوسره اودپنځه وخته لمونځونوهم شوق لری او کنه نوسستی او تنبلی جوړیکې تردی چه لمونځونه پریږدی، په داسې حالت کې که هغوی څوک منع کړی نومصیب دی که مخطئ اوپه دغه وخت باندې حنفی ته په شافعی مذهب جوازجمعه فی القری اوکلیو باندې عمل کول درست دی اوکنه؟

جواب :فی الدرالمختارونواقض الوضوء لکن یذهب للخروج من الخلاف لاسیماللامام لکن بشرط عدم لزوم ارتکاب مکروه مذهبه وفی ردالمحتارفی بعض المسائل لوافتی به ای بمذهب مالک فی موضع الضرورة الخ ،ددې روایتونونه څرګنه شوه چه د بل مجتهدپه قول باندې عمل کول یاخوهغه وخت جائزدی چه کله دخپل مذهب دمکروه ارتکاب لازم نه شی یادضرورت په ځای کې جائزدی ، او ظاهره ده چه په جمعه کې نه کوم ضرورت شته اوچه کوم مصلحتونه لیکل شوی دی ، هغه دضرورت حدتهٔ ندی رسیدلی ، ځکه چه دضرورت حقیقت داده چه دهغه نه بغیرکوم ضرر لاحقیگی ،اودضرورت نه مرادحرج مشقت اوتنګی ده ، نو دا کار ونه متحقق ندی اودجمعی په کولوسره په خپل مذهب کې دځومکروهاتو ارتکاب هم راتلونکې دی ،اول د

نفلو جماعت دورځی په نفلوکې جهر،دریم دغیرلازم التزام څلورم دظهر دفرضودجماعت پریښودل پنځم که څوک ظهرونه کړی نودفریضی ترک چه حرام اوفسق دی ،اوداهم معلومه شوه چه مصردجمعی دجواز دشرطونو څخه ده دوجوب دشرطونونه نده نودغه احتمال هم دفع شوچه که واجب نه وی نوجائزخوگرځی ،لهذاپه مسئوله صورت کې دحنفیه ؤپه نزدجمعه کول ممنوع اوناجائزدی. والله اعلم ۱۲ربیع الثانی ۱۳۲۵ھ (امداد ص ۸۹ ج۱)

دجمعی نه وروسته نیت داداء دقبلیه سنتو په اداءکولوکې:

سوال :(۵۶۶)دظهرڅلورسنتونه چه دفرضونه مخکې کولی شی د جماعت دفوت کیدوپه وجه که دهغو د کولو نوبت رانه شی نودفرضو داداء نه وروسته دغه څلورسنتونه دقضاءپه نیت سره کولی شی اوکه داداءپه نیت؟

جواب :دغه سنتونوکې داداء نیت به وی ،ځکه چه دظهروخت باقی دی،صرف ترتیب بدل دی. فقط والله اعلم۸شوال۱۳۲۵ھ (امدادص ۹۴ ج۱)

دجمعی نه دممنوع اجیردجمعی کولوحکم:

سوال :(۵۶۷)زیددغریبی اوتش لاسی په سبب دعمرنوکری کړیده لکن عمردکاردتاوان په وجه زیدته دجمعی دلمانځه کولواجازه نه ورکوی اوزیدمجبوردی ،آیاپه د ی حالت دظهرلمونځ مجبوراکولو سره دجمعی فرض دهغه نه ساقطیږی اوکنه ؟

جواب :مستاجریعنی آقاته جائزندی چه اجیریعنی نوکردجمعی د لمانځه نه چه فرض دی منع کړی اوکنه داجیردهغه پریښودل جائز دی او که ددې سره سره جمعی ته حاضرنه شواوظهروکړی نوجمعه ساقطیږی لکن دجمعی په ترک سره گنهگارشوالبته اجیرته دتللواو راتللوسره څلورمه ورځ خرڅیږی نوڅلورمه برخه اجرت ددې ورځی دی کم کړی شی،اوکه ددینه کم صرف شی نوټوله مزدوری واجب ده،والاصح وجوبها علی مکاتب ومبعض واجیر ویسقط من الاجربحسابه لو بعید او الا لادرمختار قوله واجیر مفاده انه لیس للمستاجرمنعه وهواحد قولین وظاهرالمتون یشهدله کمافی البحرقوله بحسابه لو بعیدا فان کان قدر ربع النهاز حط عنه ربع الاجرة ولیس لاجیران یطالبه من الربع المحطوط بمقدار اشتغاله بالصلوة تاتارخانیة ردالمحتار، والله اعلم، ۱۹صفر۱۳۰۴ھ (امداد ص ۹۲ ج۱)

دخطبی دلوستلوحکم:

سوال :(۵۶۸) (۱) بسم الله الرحمن الرحیم ،السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ماترشدون ایهاالکرام الراسخون فی العلوم الدینیة فی قراة الخطبة باللسان العجمی علی قوم لایعلم العربی منهم الا البعض فهل جائزةام لا،؟

جواب :مکروهة والدوام علی المکروه یزیده کراهة والاکتفاء علی العجمی اشدفی الکراهة من اختلاطه بالعربی ،

سوال :(۵۶۹) (۲) فان لم تجزفهل هی کراهة ام غیرهاوماذاحکم الترجمة بالعجمی مع قراءة العربی فی هذه الصورة؟

جواب :ان کان احیانالضرورة وقتیه بدون جعلهاجزاءً من الخطبة فلا باس،

داخترډلمانځه دتعددحکم اواداکیدل ېې په همغه ورځ:

سوال :(۵۷۰)ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې چه په یوی قصبی کې دعیدالاضحی لمونځ په دوه ځایونوباندې وی ،په عیدگاه کې اوجامع مسجدکې اوپه دواړوځایونوکې جماعت ډیروی ،څو کسان دلمونځ دکولو لپاره دعیدالاضحی په طرف روان شی چه عید گاه ته نزدی ورسیږی نومعلومه شوه چه دعیدالاضحی لمونځ وشود هغه ځای نه بیرته راوگرځی اودجامع مسجدپه طرف روان شی کله چه هلته راشی نوپه جامع مسجد کې هم لمونځ میلاونشی اودلمانځه وخت لااوس هم ډیرپاتې دی نودغه خلک اوهغه خلک چه لمونځ ېې ندی نیولی یوځای کیدلوسره ددې قصبی په کوم مسجدکې عید الاضحی دجماعت اوامام سره وکړی نود هغوی دغه لمونځ قضاء شمیرلی شی یااداءکې اودغوخلکودزوال نه وړاندې لمونځ کړی ؟

جواب :په مذکوره صورت کې دعیدلمونځ صحیح شووتودی بمصر واحدفی بمواضع کثیرة اتفاقادرمختار،اواداء شوځکه چه په دغه وخت کې دواجب اداءکولوته اداء ویلی شی ثم الاداء فعل الواجب فی وقت درمختار،اودعیدینووخت دارتفاع شمس نه ترزوال پورې ووقتهامن ارتفاع الزوال باسقاط الغایة، درمختارنوهرکله چه دزوال نه مخکې وکولی شی نوپه خپل وخت کې واقع شونواداء شو،والله اعلم ۲۶ذی الحجه ۱۳۰۴ھ (امدادج ۱ص۹۷)

په متعدد ومسجدونوکې دصلاة عیدینو حکم:

سوال :(۵۷۱)دحضور په بهشتی گوهرساله کې تحریردی چه دعید لمونځ بالاتفاق په متعددو مسجدونو کې جائزدی او فقهاء د اخترونو د لمانځه لپاره خروج الی الجبانه موکدسنت لیکلی دی ،اودموکدسنت خلاف کول مکروه تحریمی دی لهذا دحضوردجواز په تحریرکې شبه راغله چه جائزمع الکراهت دی اوکه بی کراهت ،اوکراهت هم تحریمی دی او که تنزیهی دا شبهه دفعه وفرمایې؟

جواب :دبهشتی گوهردلیدلونه معلومیږی چه دامسئله د درمختارده، په هغه کې دمواضع کثیرة لفظ شته دادمترجم لغزش دی، مقصود دادی چه لکه څنگه چه دجمعی په جوازالتعددکې اختلاف دی په دی کې هغه اختلاف نشته ،ددې لغزش داتاویل کولی شی چه د مسجدمعنی په لغوی باندې محمول وکولی شی یادمساجدوپه شرعی معنی باندې محمول گرځولوسره دادمعذوروپه حق کې وویل شی چه عیدگاه ته راتللی نشی ، فقط والله اعلم ۳ذی الحجه ۱۳۲۶ھ (تتمه اولی ص۱۴)

ددوهمی ورځی پورې په عذرسره دعیدالاضحی دلمانځه وروسته کول:

سوال :(۵۷۲)ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې چه دعید الاضحی لمونځ په بسوه قصبه کې دسه شنبی په ورځ لسم د ذی الحجه دی اوپه فتحپوربنارکې چه ددې قصبی نه په دری کوسه کې پرته ده هلته دعیدالاضحی لمونځ دچهارشنبه په ورځ ۱۱ذی الحجه وی،څو لمونځ کونکې ددې قصبی په کومی مقدمی کې ماخوذکیدلوسره د فتحپورعدالت ته راغلل،اودسه شنبه په ورځ دمقدمی په سبب په فتحپورکې پاتې شول اود چهارشنبه۱۱ذی الحجه سهاردغه خلک بسوه ته راغلل نودغوټولو دولس دیارلس کسانویوسړی امام کړاود عیدالاضحی لمونځ ۹بجی دورځی ۱۱ذی الحجه دچهارشنبی په ورځ وکړودفتحپور بنارموافق نودالمونځ دهغوی درست شواوکنه ؟ دغه لمونځ دعیدالاضحی په لمانځه کې شمارشواوکه په نفلوکې . بینواتوجروا؟

جواب :دعیدالاضحی وروسته کول دولسمی ته که په عذروی نوبی کراهت اوکه بی عذروی نوپکراهت جائزدی ،لکن هنایجوزتاخیرها الی اخرثالث ایام النحربلاعذرمع الکراهة وبه و بدونها

درمختار، نوپه مسئوله صورت کې لمونځ کراهةً صحیح شو،اوپه نفلوکې نه شمیرلی کیږی ، والله اعلم ۲۲ذی الحجه ۱۳۰۴ھ (امدادص۹۷ج۱)

دبل په ځای کې دامام دفراغت نه وروسته په جماعت سره دعیددلمانځه جواز:

سوال :(۵۷۳)دحضورکاردمرسله دناځیزدسوالونوپه ځوابونوباندې ښایسته کړ،ناځیزته په ځواب داول نمبرکې شبه دی [۱] امید دی چه حضور تسلی وفرمایې ،هغه شبه داده چه دقدوری دعبارت ومن فاتته صلوة العیدمع الامام لم یقضها(ص۳۸باب صلوة العیدین) نه ددې دعدم جواز شبهه کیږی اوس په دی کې په لاندې ډول سوالونه دی(۱) ددې جملی څه معنادی ،(۲) ددې جملی نه عدم جواز ثابتیږی اوکنه ؟ (۳)ناځیزددې دامعنی پوهیدلی چه که کوم سړی ته داخترلمونځ دجماعت سره میلاونه شونودجمعی دلمانځه په شان هغه بیانه شی کولی اگرکه وخت پاتې وی ځکه چه دلم یقضهانه مراددوخت تیریدلو سره قضاکول ؤ نودمع الامام قیدلاحاصل ؤکه داوویل شی چه که یویادوه یاځلوروکسانوته دعیدجماعت میلاو نشو نو د هغوی لپاره دلم یقضهاحکم دی ،نه چه جماعت کثیره لپاره نودکنزالدقایق عبارت ولمتقض ان فاتت مع الامام (باب العیدین) ددې تاییدکوی چه فعل مجهول ذکرشوی دی داصحیح دی اوکنه ؟

جواب :په درمختارکې ډیر صفا عبارت ده چه په هغه سره دنورو عبارتونوشرح کیږی ولایصلیهاوحدی ان فاتت مع لامام ولوبالافساد اتفاقاًفی الاصح ولوامکنه الذهاب الی امام آخر فعل لانهاتودی بمصر واحد بمواضع کثیرة اتفاقاًفان عجزصلی اربعاًکالضحی وفی ردالمحتارقوله عم الامام متعلق بمحذوف حال من ضمیرفاتت لابفاتت لان المعنی ان الامام اداهاوفاتت المقتدی،ددې عبارت نه واضحه شوه چه دلایقضی یالم تقض همدامعنی دی چه منفرداً دی نه کوی ،اگر که شروع کولوسره ئی فاسدکړی وی باقی که دیوه امام سره ہې نه وی نیولی نودبل امام سره کول ہې بهتردی اودغه تقریرسره دټولو نمبروځواب وشو. ۱۹ذی القعده ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۱۰۲)

دخطبی په مینځ ترجمه وغیره کول:

سوال : (۵۷۴) دجمعی دخطبوپه مینځ یااخرکې دوعظ په ډول دوعظ د خطبی ترجمه کول جائزدی اوکنه؟

---

[۱] هغه سوال اوخواب دادی سوال داخترلمانخه نه وروسته که ډیرخلک راټول شی په کوم بل مسجد یاجامع مسجدکې دعیدبل جماعت وکړی نوجائزدے اوکنه؟ الجواب جائزدے ۱۲

جواب :جائزدی [۱] هکذایستفاد من العالمگیریة واللہ اعلم ۲رمضان ۱۳۱۹ھ (امدادج۱ص۹۶)

سوال :(۵۷۶)د دین علماء په دی مسئلی که څه فرمایې چه دقران شریف اوحدیث شریف عبارت لوستل اودهغو ترجمه په هندی ژبه باندې پوهول جائزدی اوکنه ؟

جواب :دجناب رسول اللہ ﷺ دمبارکې زمانی نه ترنن پورې دامت همداتعامل اوتوارث پاتې شوی چه په خطبه کې نور کوم غیر څیزنه لاحقوی دهمدی په خاطرفقط په عربی خطبه باندې اکتفاکول پکار دی ترجمه وغیره کول ښه ندی هوکه دیوی پیښی شوی واقعی سره مناسب نصیحت هې وکړونوجائزدی ،یکره للخطیب ان یتکلم فی حال الخطبة الا ان یکون امرابمعروف کذافی فتح القدیر عالمگیری ج۱ص ۱۴۵ویروی رجوعه فی اصل المسئلة الی قولهما وعلیه الاعتماد والخطبة والتشهدعلی هذاالاختلاف ۱۲هدایة اقول فلماثبت الرجوع عنه فی القراة بالفارسیة ثبت فی الخطبة بها ، فقط واللہ اعلم (امداد ص ۱۰۳ج۱)

ایضاً

سوال :(۵۷۷)ماقولکم رحمکم اللہ ربکم په دی مسئلی کې چه دخطبو په مینځ یااخرکې دوعظ په طور د خطبی ترجمه کول جائزدی اوکنه ؟د سوال ځواب جائزدی هکذایستفادمن العالمگیریة واللہ اعلم او فتاوی اشرفیه حصه اول مطبوعه قیومی پریس ۱۳۴۵ھ دغه پورته لیکل شوی سوال اوځواب کې بنده ته شبهه ده چه دغه ځواب دحضرت والامقام د تحریراتو څخه دی اوکنه ؟

جواب :فتاوی اشرفیه داوخت ځماسره نشته لهذاپه وثوق سره څه ویلی نشم لاکن غالب داده چه ځما همدا ځواب دی مگردابتداپې زمانه وی دهمدی په خاطرمجمل دی ځمانه بعدتحریراتوکې ددې تفصیل مذکور اودطباعت په ذریعه مشهوردی چه حاصل ېې داده چه داسې کول (۱) کله کله (۲) په کوم ضرورت سره (۳) په قلیل مقدارسره مضائقه نشته باقی ددې عادت گرځول بلاضرورته داسې کول یازیات حصه ترجمه کول یا اوږدوعظ کول دخطبی په مینځ کې خلاف سنت ده ۲۴جمادی الثانی ۲۹ (النورص ۲۱ذی القعده ۴۹ھ)

[۱] دلاندې سوال وځواب په ذیل کې تفصیل وګوره ۱۲منه .

دجمعی په خطبه کې په غیرعربی ژبه اشعارلوستل

سوال :(۵۷۸)ددین علماء څه فرمایې په لاندینومفصلومسایلوکې چه په اردوفارسی وغیره اشعاروباندې مشتمله خطبه څنګه ده جائز ده اوکنه ؟ اوکه ده نوبلاکراهت جائزده اوکه سره دکراهته اود جواز په صورت کې چه بلاکراهته وی،اولی کوم دی ؟ اوپه کوم ترتیب دخطبی عادت کول پکاردی یعنی داردووغیره اشعارووالا خطبه .ولولی یافقط په عربی الفاظو او عبارتونوباندې اقتصارلازم دی چه په علی الوجه المسنون اداشی اودسلف صالح طریقه اودعاملینوعلماؤعمل څه دی ؟

جواب : (مذکوره مسئله دمولوی ارشادحسین صاحب لخوا) واللہ الموفق الصواب ،فارسی وغیره اشعار لوستل په خطبه کې جائزدی ددې لپاره چه کله دمسنون تشهدپه اندازه په عربی ژبه کې ولولی اوځه فارسی یااردووغیره اشعارپه خطبه کې ولولی نوخطبه په قدرمسنون په عربی ژبه اداء شوه اوفارسی وغیره اشعاردعوامود تفهم لپاره او د پند او نصیحت لپاره هیڅ دخطبی منافی ندی نودفارسی وغیره اشعارو په جواز کې څه تامل نشته ،اوکه بالفرض خطبه بالکل په کومه بله غیرعربی ژبه باندې ولولی بیا هم عندالامام ابی حنیفه جائزشوه اوپه همدې فتوی ده قال فی الدرالمختاروکفت تحمیدة او تهلیلة او تسبیحة للخطبة المفروضة مع الکراهة وقال لابدمن ذکر طویل واقله قدرالتشهدالواجب انتهی وقال ایضاً وصح شروعه بتسبیح وتهلیل وسائرکلم التعظیم کما صح لوشرع بغیرعربیة ای لسان کان وشرطاعجزه وعلی هذاالخلاف الخطبة وجمیع اذکار الصلوة انتهی وقال فی ردالمحتاروشرطا عجزه عن التکبیر بالعربیة والمعتمدقوله بل سیاتی مایفیدالاتفاق علی ان العجز غیرشرط انتهی اوددغوفارسی وغیره اشعارولوستلوکې کراهت [۱] نشته لکن سلف صالح اومعتمدوعلماؤ نه ټوله خطبه په عربی ژبه

[۱] که مقصدنفی دکراهت تحریمی ده نوصحیح ده اوکه دکراهت تنزیهی نفی مقصودده نوصحیح نده اوچه کله په هغوباندې اصراروی نوپه کراهت کې شدت راځی اوبره چه کوم په استدلال کې ویل شوی دی چه په مسنون اندازه په عربی ژبه کې الخ دادې لپاره صحیح نده چه که خطبه لنده وی نوهغه ټوله خطبه ده اوکه اوږده وی نوهغه هم ټوله خطبه ده لکه چه په قراءة مفروض کې تصریح ده چه که دقدرفرض نه زیات قراءة وی نوهغه مجموعه فرض شواودامام صاحب رجوع لکه چه په صلاة کې ده همداحکم په خطبه کې کیدل هم دفقهې کتابونوکې مصرح دے،اوددرمختارپه عبارت کې چه عجزغیرشرط ویلی دی نونفس صحت یعنی دادا فرض لپاره نه چه دجوازبلاکراهت لپاره ۱۲اشرفعلی عفی عنه .

منقوله ده اوهمدا اولی ده دسنتوسره دمنوافقت په سبب همداعادتول پکاردی. فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم العبدمحمد ارشادحسین ،

اقول: دوم ځواب دحضرت مولنامدظلهم دمولوی ارشادحسین صاحب پرځواب، مستعیناًبالله سبحانه وتعالی دواړه ځوابونه صحیح [۲]دی، واقعاپه خطبه کې اشعاروغیره لوستل غیرمستحسن دی اودمکروه دوه معناوی دی یوه دیوه مستقل دلیل په وجه دوهم دسنت دمخالفت په وجه نوکه مذکوره اشعاردترنم سره ولوستل شي نومکروه بالمعنی الاول دی اوکنه نو بالمعنی الثانی یؤیده مافی آکام النفائس وسئلت ایضاً عمااعتاده اکثرخطباء زماننامن قراءة الخطبة بالعربية وتضمين بعض الاشعار الفارسی اوالهندية هل يجوزذلک فاجبت بان قراءة الاشعارفيهاان كان بالغناءالممنوع عنه فی الشريعة فلاريب فی كراهتهاوان كان بالعربية لمافی نصاب الاحتساب هل يجوزللمذكران يقرء على المنبردوبيتی كما اعتاده مذكروزماننافاجواب انه وردفی الحديث من اشتراط الساعة ان توضع الاخياروترفع الاشراروان تقرا المثناة على رؤس الناس والمثناة هی التی تسمی بالفاريسة دوبيتی من صحاح الجوهری الفقه فی منعه انه غناء وانه حرام فی غيرالمنبر فماظنک فی موضع يعد للوعظ والنصيحة قال العبداصلحه الله وقد ظفرت على هذاالحديث بعدماكنت اجلس للعامة فی المنابربتوفيق الله اكثرمن ثلاثين سنة فحمدت الله علي انی وان كنت لم اعلم بحرمة هذاالفعل ولكنی لم اذكر مثناة يعنی دوبيتی قط فی منبرماجلست فيه انتهى كلامه وان لم يكن بالغناء فالكراهة لكونه مخالفاللسنة داخلافی اصناف البدعة وكذاقراءةبعض الخطبة بالعربية وبعضها بالفاريسة لاتخلواعن الكراهة للتقريرات السابقة فليحفظ هذا كله فان الناس عنه غافلون يرتكبون امراً شنيعاً ويحسبون انهم يحسنون اوداهل السنة والجماعة نه خروج دبدعت په سبب وی اودبدعت معنايې په درمختارکې ليکلی چه وهی اعتقادخلاف المعروف عن الرسول لابمعاندة بل بنوع شنيعة اه ،اوصاحب دردالمحتاردې تعريف نسبت علامه ابن حجرپه طرف کړی اودشمنی نه بل تعريف چه په صدق کې ددې مساوی دی نقل کړی دی ماحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله ﷺ من علم اوعمل وحال بنوع شبهة واستحسان وجعل دينا قويماوصراطاً مستقيماه ،فقط كتبه اشرف على عفى عنه ،

---

[۲] داول خواب تصحیح دهغه دجزء مقصودپه اعتبارسره دے لکن دسلف صالح الی سوسه عادت ئول پکار دی ۱۲منه.

سوال :(۵۷۹)ددین علماء اودشرع متین مفتیان څه فرمایې چه دجمعی دخطبی داذان دوخت نه څلورینځه منټه مخکې دمنبرنه عیلحده د مصلیانو په فرمایش دخطبی ترجمه اورول بیافوراً دخطبی داذان په وخت منبرته راتلل اوباقاعده اذان اوخطبه کیدل اوپه عربی باندې خطبه کول په دی کې کوم کراهت یامفسدد لمانځه شته اوکنه ،؟بیر احترام ۲۲ذی الحجه ۱۳۵۵ھ؟

جواب :دااورول دترجمی دخطبی تذکردی اوروذکرفان الذکری تنفع المومنين، ایت په خپل عموم سره هروخت دتذکیراجازه ورکوی بغیر دهغومواقعوچه په مستقل دليل سره ممنوع دی،اوکوم قیودچه په سوال کې مذکوردی په هغوکې دوه نورقیدونه قابل اضافه وی یوداچه عوام الناس داکارهمیشه لپاره لازم نه ګڼی ددې دليل مشهوردی، دوهم داچه مذکورپه دغه وخت کې دمنبرنه لری وی چه دخطبی دهیئت ابهام نه وی .ددې دليل دتکرارجماعت دمجوزينوداتقييدده چه عدول عن المحراب دی وی .نوچه دغه ټول قیودونوکوم کارد جوازمانع نشته لهذا دجواز حکم به کولی شی اوذکراهت هیڅ سبب نشته نه په دی فعل کې اونه ددې فعل نه په لمانځه کې اوپه فساد صلوة کې خودوسوسی درجه هم نشته .البته که خپله خطبه په غیر عربی کې وی نوهغه ددې په خاطرچه په قول راجح کې خطبه ده او خطبه دجمعی دلمانځه لپاره شرط ده نوپه دی صورت کې دفساد دحکم امکان شته اوددغه جواز تایید د شیخینو دحدیثو نونه هم کیږی روی مسلم عن جابرفی قصة يوم الفطرثم خطب النبی ﷺ الناس فلمافرغ نزل فاتی النساء فذكرهن الحديث وروی البخاری عن ابن عباس بعدوعظ النساء ثم انطلق هووبلال الی بيته الحديث داحديثونه په دی کې نص دی چه ددغه تذکیرپه وخت کې (کوم چی خطبه نه ؤه چه قرينه ېې داده چه داتذکیر وروسته دفراغ خطبه نه وه اوهم په منبرباندې نه وه اوددينه وروسته عودالی المنبر ندی شوی)او د خطبی په وخت کوم فصل نه ؤچه ورنه معلومه شوه چه ددغوتذکیراو خطبی په وخت کې فصل نه کیدل دجواز مانع نده اود تاخیراوتقدیم په دی کې هیڅ دخل نشته نوددې جوازسنت نه هم ثابت شووالله اعلم ۲۴ذی الحجه ۱۳۵۵ھ (النوروربیع الاول ۵۷ھ)

دجمعی دتعددحکم

سوال :(۵۸۰)ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې چه د حیدرآباد په بازارکې دوه مسجدونه یعنی قبااوزمزم کې دهمیش لپاره دجمعی لمونځ وی اوس تقریبایوه میاشت نه څوکسانودنفسانیت په وجه دځو کسانو د ضده په بل مسجدکې ېې دجمعی لمونځ شروع کړی

دی او موجوده خلک خپل کاروبار پریخودو سره ټوله ورځ ددې بل مسجدپه جوړولوکې مصروف دی په دی مسجد کې جمعه کول جائزدی اوکنه ؟ اوکه دغه جمعه دنفسی خواهشاتوپه وجه هم وی نوپه هغه کې جمعه کولو سره په حیدرآباد کې دری ځایه جمعه کول څنګه دی ؟

جواب :اول خوپه دی کې اختلاف دی چه څوځایونودیوی بستی کې جمعه جائزده اوکنه اګرکه اکثر علماؤ د دفع حرج لپاره په دی طرف دی چه جائزده بیا د مجوزینو تعداد په دی کې مختلف دی چه آیادوه ځایونونه زیات هم جائزده اوکنه ،اګرکه ددلیل داطلاق په وجه راجح داده چه جائزده.وتؤدی فی مصر واحد بمواضع کثیرة مطلقاعلی المذهب وعلیه الفتوی شرح المجمع للعینی امافتح القدیردفعا للحرج وعلی المرجوح فالجمعة لمن سبق تحریمته وتفسدبالمعیة والاشتباه – درمختار،وبه اندفع مافی البدائع من ان ظاهر الروایة جوازهافی موضعین لافی اکثرو علیه الاعتمادشامی مصری جلداول ص۵۴۱.داټول اختلاف په هغه صورت کې دی چه دنفسانیت له لاری نه وی.اوکنه دهیڅا په نزدجائزندی ، اګرکه دواجب سقوط راځی نوپه صورت مسئوله کې که دنفسانیت دلاری هم نه وی دغه هم ښه نه ؤ، ځکه چه خواه مخواه دعلماؤپه اختلاف کې غورځیدل څه ضروردی ؟ بله وجه دجواز تعددد فع دحرج دد چه یومسجد ته دلری لری نه دټولو راتلل مشکل دی اود حیدر آباد غوندی وړه کې ځای کې داهم حرج نده . فاذافائت العلة فات المعلول دالاځه کوی چه داتفریق دنفسانیت د لاری وی نوډیربیځایه اودمسجدضراروالاوسره مشابهت دی چه د هغوی په حقله راغلی والذین اتخذوامسجداضراراًو کفراً وتفریقاً بین المومنین الخ اعاذناالله منه وجمیع المسلمین ،هوپه کوم ځای کې چه دمخکیی نه،جمعه کیږی که هلته کومه شرعی خرابی وی اودهغې تدارک پرته دکناره کیدومکن نه وی نویقیناپه.دی کناره جوړې کې څه حرج نشته والله اعلم ۱۳شعبان ۱۳۰۲هـ (امدادص ۱۰۴ج۱)

سوال :(۵۸۱)په دهاتوکې هلته چه څوځایه جمعه کیږی نوهلته په کوم کې چه وړاندې نه جمعه وی دهغو جمعه صحیح کیدل اودنورونه صحیح کیدل دکوم شرعی دلیل نه ثابت دی اوکنه ؟فقط

جواب :روی الشیخان عن بن عباس ان النبی ﷺ صلی یوم الفطر رکعتین لم یصل قبلهما ولابعدهما، ددې حدیث او همدارنګه دنورو،یروحدیثونونه ثابتیږی چه دسلف نه راواخله دخلف پورې په کوم ترتیب چه دنبوی فعل سره په کوم حکم باندې استدلال کوی لګیاوی ،په همدې ترتیب دترک نه هم استدلال کوی ، په همدې بناء دعید نه مخکې اووروسته نوافلوته فقهاؤمکروه ویلی دی اوپه خپل محل کې ثابت دی چه دهغوی په زمانه کې قاطبةً دکوم کار معمول کیدل

یاعامةً دکوم کارپریخول اودهغوی په هغه باندې سکوت فرمایل داحدیث تقریری اودقولی اوفعلی حدیث په شان د حکم داثبات په هکله دی، ددینه وروسته غورکول پکاردی چه په عهدنبوی ،یاخلفاء راشیدین ﷺ کې په یوه مصرکې څوجماتونوکې جمعه کیدل کله هم منقول ندی لیدل شوی ،اوکه وی نوویل کیږی چه مانع تعددته هغه روایت ندی رسیدلی نوپه همدې بناء نظراً الی الامرین المذکورین دمانع په دی ترتیب سره استدلال کولی شی چه دهغوی په زمانه کې دتعددبالعموم پریښودل دهغه دعدم مشروعیت دلیل دی اوددې استدلال دمنقول کولونه مقصود ددغی منع ترتیب نده ځکه چه خپله دمذهب علماؤددې قول دمرجوح کیدلوتصریح کړیدی کمافی الدرالمختار و تؤدی فی مصرواحد بمواضع کثیرة مطلقاً علی المذهب وعلیه الفتوی شرح المجمع للعینی واما فتح القدیردفعاً للحرج اودغه مجوزین ددې استدلال ځواب ورکولی شی چه هغه ترک حجت دی چه قصداً وی ،اودغه امرمجتهدته ذوقاًدقرائنونه معلومیږی اودتعددجمعه پریښودل اتفاقاً ؤ اخوا داجتماع شوق ؤ او د رسول الله ﷺ سره دلمونځ کولو ذوق ؤپه هفته کې یوځل به لګ اهتمام کولو کې څه حرج نه ؤ دهمدی په خاطر د تعددنوبت رانغلو.ددینه عدم مشروعیت نه ثابیتږی خصوصاً کله چه په دی کې حرج هم وی،مستقل مقتضی ده دتوسع لکه چه دفعاًللحرج ویل دی طرف ته اشاره کوی،اوددې په خاطرچه ددې ځواب نه وروسته دمنع ددلیل ضعف په خپله ثابت شواوداسې ضعیف کیدلو والادلیل مفقودګنل کیږی کمافی ردالمحتارولم یوجددلیل عدم جواز التعددبل قضیة الضرورة عدم اشتراطه اه اوداسې حرج باندې مبنی کیدوباندې نظرکولوسره په موضعینویامواضع کثیره په اقوالوکې هم تطبیق وشو،چه په مختلفوځایونوکې مختلف ضرورتونه معلوم شول، اګرکه دا دلیل دمنعی ضعیف ؤمګرداحتیاط په موقع کې په ضعیف باندې نظر کیدل په ځواب [1] داول سوال کې بیان وشو.فقط ۲محرم ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی ص۲۸)

دخطبی په وخت دامسانیول

سوال :(۵۸۲) (۱)دخطبی په وخت خطیب ته دامسایالرګی اخستل مستحب دی که سنت ؟(۲) همدارنګه په ښی لاس کې واخلی اوکه چپ کې په ښی لاس کې که امسا واخلی اوپه چپ

---

[1] ددینه مرادهغه سوال دے چه ددې سوال نه څه وړاندې په ۵۵۲نمبرص۲۲۸باندې لیکل شوې

لاس خطبه نوخلاف ادب خوندی ؟(۳)درسول مقبول ﷺ اتکاء علی العصاپه کبرسن یاضعیف باندې محمول دی یامستمره سنت؟

جواب :(۱) عادت ېې مه ګرځوی په ضرورت کې مضائقه نشته وهو وجه الجمع بین حدیث ابی داؤدفقام ﷺ متوکئاًعلی عصی اوقوس وبین قول الفقهاء یکره ان یتکې علی قوس اوعصا. (۲) ظاهراً څه حرج نشته (۳) داستمرارکومه صیغه می دنظرنه نده تیره شوی ۲۳ رجب ۵۹ھ

دجمعی دجماعت تکرار

سوال :(۵۸۳)دجمعی دلمانځه تکرارجماعت جائزده اوکنه که ده نو بلا کراهت جائزده اوکه په کراهت اودجوازپه صورت چه بلاکراهت وی نواولی دجمعی لمونځ کول دی اوکه دظهرلمونځ؟

جواب :فی الدرالمختاروکذااهل مصرفاتتهم الجمعة فانهم یصلون الظهربغیراذان ولاقامة ولاجماعة وفیه قبل هذه العبارة وافادان المسجد تغلق یوم الجمعة الاالجامع وفی ردالمحتار الا الجامع ای الذی تقام فیه الجمعة فان فتحه فی وقت الظهرضروری والظاهرانه یغلق ایضابعداقامة الجمعة الخ،ددې روایتونونه څرګند یږی چه تکراردلمونځ دجمعی مشروع نده کنه نودجمعی دفوت سره علی التعین دظهرداداء امراګرکه دکومی مجمع جمعه فوت شی نه کیږی اوخپله جامع مسجداودنورو مسجدونو بندولو پس له جمعی لمانځه نه ماموربه نه ؤ ځکه چه احتمال د تکراردجمعی پاتې وه اما الصحة اوعدم الصحة فلم یتعرضواهاوان کان مقتضی القواعدهی الصحة مع الکراهة واماالتعددفجوازه للضرورة ولاضرورة فی التکرار.نودغوخلکوته دظهر لمونځ بلاجماعت کول پکار دی .واللہ اعلم ۲۵شوال ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی ص۱۳)

سوال :(۵۸۴) ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې که اتفاقاً دځو کسانونه فوت شوی وی نوهغوی دجمعی لمونځ وکړی یادظهرلمونځ منفرداًاداءکړی په اول صورت کې دمسجدپه حویلی کې لمونځ کول چه دلمانځه لپاره تیارنده بلکه په هغی کې چپړی ایښودل کیږی روا ده اوکنه ؟ او دهلیزهم موجوددې اوپټه دی نه وی چه په ټولومسجدونود چاتګام کې ګډوډجمعه کیږی ؟

جواب :فی الدرالمختاروافادان المساجدتغلق یوم الجمعة الا الجامع وکذااهل مصرفاتتهم الجمعة فانهم یصلون الظهربغیراذان ولااقامة ولاجماعة الخ وفی ردالمحتارقوله الاالجامع ای الذی تقام فیه الجمعة (ج۱ص۸۵۲) ددې روایت نه معلومه شوه چه په کومو مسجدونوکې جمعه کیږی که دهغوی نه کوم مسجدکې جمعه میلاو شی نوهملته دی وکړی لجوازتعددالجمعة اوکه په هغوکې کوم یو میلاونشی نومنفرداًدی ظهروکړی نوی ځای کې دې جمعه نه کوی ۸ شعبان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۵۹)

په غیرعربی ژبه باندې دخطبی دویلوحکم مع جواب دلیل مجوزین

سوال :(۵۸۵)محترم المقام السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دلته دغیر عربی خطبی په حقله شبهه پیداشوی ده په بهشتی ګوهرکې دی چه دواړو خطبی په عربی باندې کول اودهغه په ژبه باندې خطبه لوستل یادهغې سره دکومی بلی ژبی اشعاروغیره میلاو ول لکه څنګه چه زمونږپه زمانه کې دبعضی عوامودستوردی دسنت خلاف اومکروه تحریمی دی آه ددې وخته پورې چه ماکوم کتابونه لیدلی دی داالفاظو په تصریح سره نه دی میلاوشوی لهذادرجوع الی المولف نه سوابله چاره می ونه لیدله دغه عریضه دحضورپه خدمت کې ارسال ده امیدده چه داصل منقول عنه دعبارت نه د ستګیری وفرمایل شی ترڅودنزاع ازاله وشی ؟

جواب :په عربی خطبه باندې د رسول الله ﷺ مواظبت ښکاره ده اوددینه دعربیت مقصودیت دحضرات صحابهؤ ممانعت دعجمی نه سره دموجودیت بعض صحابه چه عارف بالفارسی ول اوسره دضرورت داوریدونکوغیرعربی ته په عربی نه لوستلونه ثابت دی ،هرکله چه داعربیت مقصود بالمواظبت شو نوددې قیدرعایت سنت موکده شو، اودموکده سنت ترک ته فقهاؤموجب داثم (وان کان دون اثم ترک الواجب) اوبعضو جزئیاتو کې ېې دفسق موجب ګرځولی چه تحریمه کراهت باندې دلالت کولولپاره کافی ده اوددې بعضی جزییاتوکې خپله داسې عنوان دمکروه تحریمی محکوم علیه ګرځولی دی هغه عبارتونه دادی فی الدرالمختار(ای السنة المؤکدة) کالواجبة فی لحوق الاثم وفی ردالمحتار یعنی وان کان مقولاً بالتشکیک فهرج۱ص۳۹۸وفی ردالمحتار والصحیح انه یاثم (بترک السنن الصلوت الخمس)ذکره فی فتح القدیرو تصریحهم بالاثم لمن ترک الجماعة مع انهاسنه مؤکدة علی الصحیح ج۱ص ۱۰۸وفیه ایضاًوصرحوابفسق تارکها(ای الجماعة مع کونهاسنة موکدة علی الصحیح کمامر)وتعزیره وانه یاثم الی قوله مع ان صلاته منفردامکروهة تحریماوقریبة فی التحریم ج۱ص۴۷۵،که په دی ځواب

سره اطیمنان نه وی شوی نودعلم الفقه (چه بهشتی گوهرد هغه اختصاردی په کوم کې چه په سطحی نظرسره نښانی جوړولونه کار اخستی دی داعتمادپه سبب دنظردتعمق نوبت رانغلو دمصنف نه دی چه داصل مضمون کاتب دی تحقیق وکولی شی امیددی چه هغه نه زیات کافی اوشافی ځواب میلاوشی

سوال :(۵۸۶)فان لم تجزایضافمامرادفی هذه الصورة بالقول بانها نصیحة ووعظ فی کل اسبوع بینوا بالدلیل الشافیة الکافیة علی مذهب الحنفیة؟

جواب :هذابیان الحقیقة الخطبة ولایلزم منهااختیارلسان المخاطب ولیت شعری ماذایفعل الخطیب لوحضرالخطبة جمع مختلف الالسنة علی انه متقوض بقوله تعالی فی شان القران وانه لتذکرة للمتقین وقوله تعالی ان فی ذلک لذکری ونحوهمامن الایات التی لاتحصی فهل یحکم بجوازقرائة فی الصلوة باللسان العجمی بناء علی انه نصیحة ووعظ- وفقه المسئلة ان الخطبة امرتعبدی کالقراءة فیجب فیها اتباع المنقول ولولاذلک لنقل عن الصحابة قراتهابالفارسیة لما فتح فارس واقیم فیها الجمعة وکونها غیر منقول ظاهرفاذن الامرباهر علی کل ماهروالله اعلم ، لثالث عشرمن ربیع الاول ۱۳۴۳ھ (تتمه خامسه ص۳۵۸)

سوال :(۵۸۷)که دجمعی اوعیدینوپه خطبهٔ کې په عربی ژبه باندې دحمداونعت لوستلوسره نورټوله خطبه د مقتدیانو د پوهی اوفائدی اخستلوپه غرض په اردوژبه باندې ولوستل شی نوآیاشرعاً دجناب په نزد جائز ده؟ د خطبی اصلی مقصدځه دی ؟ بعضی خلک داردوژبی داخلولوته مکروه تحریمی وائی داځه وخته پورې دجناب په نزد صحیح ده ؟ په نهایت مهربانی لپاره دتفصیل سره دغه مسئله تحریرو فرمایې دجناب ددې تکلیف فرمایلوډیرداحسان ممنون یم ؟

جواب :د قران مجیداوخطبی دواړواصلی مقصدیودی لکه چه په قران مجیدکې خطبی ته ذکرالله فرمایلی دی اوهمدالفظ ہې دقران مجیددذکر لپاره فرمایلی دی، انانحن نزلناالذکر وانا لحافظون) بلکه دقران مجیدلپاره دذکری لفظ په معنی دتذکرهم وارد دی ان هوالا ذکری للعلمین نوکه لفظ دذکرپه دی دال دی چه په هغه سره خلکوته دهغوی په ژبه کې نصیحت وکولی شی نوپکارده چه دقران په ځای هم یادهغه سره په لمانځه کې دحاضرینوپه ژبی کې ترجمه ولوستل شی بلکه دذکری لفظ په دی باندې زیات دلالت کونکې دی ،اوکه دقران مجیدنه تفهیم ناس د لمانځه نه خارج سره مخصوص وکولی شی اوپه لمانځهٔ کې محض

دتلاوت حکم ورکولی شی نودخطبی نه هم تفهیم ناس هم خارج دهیئت خطبهٔ ویل کیږی مثلاً دخطبی نه قبل یادلمانځه نه وروسته بیاتفهیم ضرورت ته حضرات صحابه رضوان الله علیهم اجمعین هم زیات پوهیدل اوروم اوفارس هغه وخت فتح شوی ؤ،او حضرات صحابه کې ددې ژبو پوهیدونکې هم موجودؤ،بیاځه وجه چه دغه وخت داسې نشی کیدلی بیا که په سامعینوکې اته لس ژبووالا وی نوآیادخطیب لپاره داشرط دی چه هغه دټولوژبوماهرینول ، نود نوروژبوځه رعایت وشو، ۱۱ جمادی الاولی ۱۳۴۳ھ (تتمه خامسه ص۳۶۲)

دراتلونکې سوال اوځواب لپاره تمهید

فرمان شریعت دیوه عالم رساله ده چه په هغی کې ہې دخطبی په عربی ژبی کې کیدلوضرورت اودغیرعربي کیدلوکراهت دفقهیه روایتونو نه ثابته شوی چه هغه باندې داحقرهم تقریظ ؤدیوه ځای نه احقرته یو خط راغی په کوم کې چه دوه دری سوال ؤو.په یوکې درواياتودحوالی متعلق دغلط اثبات اوپه دوهم کې دغیرعربی نه دکراهت نفی کړی شوی دی احقرددې خط ځواب لیکلی دی داټول په لاندې کې منقول دی

سوال :(۵۸۸)اول سوال ، ددې خلاصه په تمهیدولیکل شوه اوددې لپاره چه ځواب کې هم دهغه محض اجمالی تعرض دی دغه سوال بعینه نقل نکړی شو؟ (دوهم سوال صاحبینوعاجزعن العربیة معذوراو عاجز گرځولی دی دهمدی لامله غیرعربی والاوته په غیرعربی کې خطبه لوستل به جائزوی اوکنه ؟ ځکه چه دتکبیرتحریمه متعلق قاضیخان لیکلی دی چه که په عربی نه پوهیده نوپه فارسی کې دی لمونځ شروع کړی اوکنه په غیرعربی کې شروع نشی کولی بالکل همدا اختلاف ددرمختارپه قول په خطبه کې هم دی دهمدی لپاره عربی باندې نه پوهیدونکې آیادصاحبینو په نزدپه غیرعربی کې خطبه نشی لوستلی اوکه په کراهت جائزدی نومکروه تنزیهی مراد ده که مکروه تحریمی آیاهغه مکروه تنزیهی په موجوده حالت پوهی ته نه راتلو په عذر سره معاف نشی کیدلی او د زمانی ضرروت هم مونږ ته دشرعی ضروریاتو لپاره په اردو کې خطبه جائز نه گرځوی حضرت امام غزالی په احیاء العلوم کې آداب القراءة کې د حضرت علی قول پیش فرمایلی دی چه کوم عبادت چه بی پوهی وی په هغه کې برکت نه وی اوکوم تلاوت چه بی تامله وی نوهغه تلاوت ندی دهمدی لپاره که کوم شخص دخطبه شرعیه په حدودوکې پاتې کیدوسره خطبه په اردوکې لولی هغه به معاب وی اوکنه ؟ دهغه

نیت دادی چه عبادت بی پوهی نه دی کیدل پکارخصوصاخطبه چه دتذکیرلپاره هم وی،په کومه کې چه دسامعینواورول مقصودوی ؟

جواب :د تنبیهاتو نه ممنون شوم چه جزاکم الله تعالی غالباً داکثر اهل علم درسائل دتصدیق په حقله دا معمول ده چه دنفس مسئلی توافق په نظرکې ساتی ،اوروایتونه په رسالی والاباندې داعتمادپه بناء د ماخذ سره منطبق نه کړل شولکه چه داوخت ستاسودتحریرپه روایتونوهم دهمدغه اعتمادپه بناء سره دتطبیق اهتمام ندی کړی ،که داقصوردی نوهمداوخت زه دخپل قصورمقریم ،بلکه دهغه داشاعت اجازه درکوم، البته په نفس کې اوس هم ځماهمغه خیال دی ،که په دی کې ماته خپله غلطی معلومه شی باقاعده به زه رجوع کوم،داخوداول سوال ځواب دی پاتې شوددوهم سوال متعلق داعرض دی چه په غیر عاجزکې کلام شته دهغه لپاره جواز یعنی صحت بلاکراهت ندی ،او د عاجزمعنی دلوستلونه عاجزنه د پوهیدلونه کماسیاتی پاتې شوه دا خبره چه څنګه کراهت دی،نوتنزیهی هم په عوارضوسره تحریمی کیدلی شی،په متکلم فیهامسئله کې داوخت لوی عارض دادی چه دغه مکروه ته په سنت باندې ترجیح ورکول کیږی،دهمدی لپاره د مشروع دتغیرپه سبب دکراهت تحریمه حکم بعید ندی ،اوهغه عجز او عدم عجزعن القراءة دی ، نه چه عن الفهم ، لکه چه چانه هم دغه وروستی احتمال منقول ندی ، او د یوه په بل باندې قیاسول ځمونږ منصب ندی ،اوکوم قول چه دامام غزالی نه نقل کړی شوی دی ،هلته دپوهیدلونه مراد توجه ده ، لکه چه دهغه قول عبارت دی عبارت ته هم شامل دی په کوم کې چه هیڅ قرات نشته ګنی که ترجمه مرادوی نوآیاپه تلاوت کې هم دترجمی لوستل داصل قران لوستلونه به افضل وی، پاتې شوپه حکمت تذکیرسره استدلال داخوپه قران کې هم جاری دی ، بلکه په قران مجیدکې دخطبی لقب حوذکراغلی دی اودقران ذکری ، نوآیادغه حکم به په دی حکم کې هم جاری وی ؟۱۴ ربیع الاول ۲۷ھ)

ددینه وروسته دپورتنی سائل لخواپه لاندې طورمکاتبت وشو:

(سوال) محترم المقام تحریروفرمایلی چه عجزاوعدم عجزعن القراءة مراد دی نه عن الفهم صرف دومره خبره کې ځماشبه پاتې ده دهمدی لپاره په مؤدبانه اندازکې دځوجملودعرضولوجرات کوم په تحقیق الخطبه کې دامام رافعی (شافعی المذهب) په لاندې طورعبارت نقل فرمایل شوی دی (وهل یشترط کون الخطبة کلهابالعربیة وحهان الصحیح

اشتراط فان لم یکن فیهم من یحسن العربیة خطب بغیرها ویجب علیهم التعلم والا عصواولاجمعة لهم (منقول من شرح الاحیا للسیدالمرتضٰی الزبیدی ج۳)

جواب :لمړی ددې عبارت معنی عرض کړم دهغې نه تاته ستاد استدلال حال څرګندیږی صحیح همداده چه عربیت شرط دی لاکن که په دغو حاضرینوکې داسې څوک نه وی چه عربی لوستلی شی نوفی الحال دی په غیرعربی کې واولی لاکن دآینده لپاره به دغوخلکو باندې واجب (علی الکفایة) وی چه عربی زده کړی چه په عربی کې خطبه وشی،ګنی تول به عاصی وی اودهغوی به جمعه هم صحیح نه وی ،لکه چه بعض حنفی فقهاؤبعینه په همدې ترتیب دتجویدمتعلق فتوی ورکړی ده چه هرکله زده کول پریګدی نولمونځ به صحیح نه وی ،اوکه په عربی نه پوهیدل مرادوی نوآیادافتوی هم منل کیږی چه په عربی نه پوهیدو باندې دعربی زده کول واجب دی کنه نودهغوی جمعه نه کیږی که د افتوی منل کیږی نوددینه دتاسوخلاف مدعا ثابته ده۲/ ربیع الثانی ۱۳۳۷ھ

دپورتنی سوال تتمه:

پاتې شوه دکلام مجیدمتعلق چه هغه ته ذکری ویل شوی اوخطبی ته ذکر ددې متعلق داعرض دی چه قران مجیدته هم ذکرویل شوی دی لکه چه (وانزلنا الیک الذکرلتبیین للناس) نه معلومه شوه چه دذکرلپاره دتبین ضرورت دی په همدې ترتیب که خطبی ته ذکرویل کیږی نودهغې لپاره هم دتبیین ضرورت دی بهر صورت په ذکری اوذکرکې ارتفاع نشته بلکه اجتماع ده په ورثة الانبیاء باندې په کوم ترتیب چه دقران مجیدتبین عاید دی په همدې ترتیب دخطبی هم اوتبیین په مفهوم دلغت کې هم ممکن دی ، (ولانقطع من اغفلناقلبه عن ذکرنا)فرمایل شوی دی چه دذکرنا نه مراد د وانزلنا الیک الذکر مطابق ، کلام مجیددی دهمدی په خاطریې فاسئلواهل الذکر ای عالم القران فرمایلی دی ،نوهرکله چه خطبه هم ملقب بذکرالله ده نو هغی ته هم مبین للناس کیدل ضروری دی ددینه داهم واضحه شوه چه خطیب دی د ذکر (قران) نه نصائح کوی کنه نو خطبه به ذکر نه وی ؟

جواب :ځمادامطلب نه ؤچه قران ته ذکرندی ویل شوی ،بلکه دامطلب ؤچه ذکری هم ورته ویل شوی اوخطبی ته چرته هم ذکری ندی ویل شوی،نوچه کله په قران کې دغه دواړه صفتونه شته دی نوددغو دواړوحق اداکول ضروری دی،نوبیاپه ترجمی باندې پوهیدوسره ولی نه لوستل کیږی

دپورتنی سوال تتمه : محترم المقام په خپل عزتمن مکتوب کې ارشاد فرمایلی دی چه دغه مکروه ته په سنت باندې ترجیح ورکول کیږی، دهمدی لامله په دغه عارض سره مکروه تحریمه بعیده نده خومحترم هرکله چه په دی نیت سره هغه ته په مورنی ژبی باندې ولوستل شی چه په دی ترتیب ډیرمړه سنتونه احیاء شی نوبیابه مکروه څنګه وی ، ډیرجاهلان داسې دی چه دلمانځه اوروژی دضرورت نه بی خبره وی هغوی صرف جمعی ته راځی ،که دهغوی په ژبه باندې خطبه ور زده کړی شی نوآیاداثرامیدنشته ممکنه دی چه الله څوکسانوته په دی طریقی سره هدایت نصیب کړی ؟

جواب :په تعیدیه اموروکې په مصالحوسره تغیرنه راځی،پورتنی تاریخ،

سوال دسوال تتمه : اوبیاآیاپه خطبه کې همدایوسنت دی داخوهم سنت دی چه دکتاب نه بغیرخطبه ورکولی شی رسول الله ﷺ کله هم کتابی خطبه نده ورکړی اونه صحابه کرامواسې کړی دی آیاددغه سنت پریخول په بی باکې سره وی اونورځه خیال هم نه وی ،په داسې حال کې چه خطبه کې مخاطبینوته مخ کول پدې خاطرضروری دی چه مخاطبینوته خایسته بزرګانه نصیب وکولی شی لکن کله چه سترګی په کتاب باندې څخی وی هیڅکله به هغه توجه مخاطبینوته نصیحب نه شی،کوم چه مقصود دی اوکوم کیفیت چه دآنحضرت ﷺ ؤوهغه دادی چه دمسلم شریف الفاظ دادی اذاخطب احمرت عیناه وعلاصوته واشتد غضبه حتی کانه منذرجیش یقول صبحکم ومساکم الخ عجیبه ده په دی طریقی سره څوک خطبه ورکوی ټول دا پریږدی خوهیڅادی ته مکروه تحریمی ندی ویلی ؟

جواب :دامستحبه سنن دی اوعربیه مؤکدی فلایقاس احدیماعلی الاخر (برنی تاریخ (تتمه خامسه ص۲۵۲)

سوال :(۵۸۹)ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمایې چه دجمعی خطبه دعربی ژبی نه سواپه کومی بلی ژبی باندې لوستل یادعربی ژبی سره دکومی بلی ژبی اشعاروغیره میلاوول لکه چه دځینوخلکوددې زمانی دستوردی جائزدی اوکنه ؟ مجوزین دادلیل وړاندې کوی چه په خطبه اووعظ کې وعظ اوپندهم مسنون دی اود عوامو دعربی ژبی نه پوهیدوپه سبب په عربی ژبی باندې لوستلوددې وعظ اونصیحت غرض فوتیږی لهذاضروری ده چه دوعظ اوپند مضمون خوپه هندوستان کې په اردوژبی کې کیدل پکاردی ددې څه څواب دی بینواتوجروا؟

جواب :دمتوارثه سنتوخلاف ده نوممنوع ده اوددلیل څواب ظاهر دی،چه په همدې ترتیب په قران مجیدپه قراءت کې هم وعظ اوپند مقصود دی لکه چه څای څای په دی کې دذکری،تذکره،هدی للناس اوموعظة الفاظ وغیره وارده کیدل ددې واضح دلیل دی نوپکاردی چه په لمانځه کې هم د قران پځای ترجمه ولوستل شی، ۳۰/جمادی الاول ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص۱۳۸)

سوال :(۵۹۰)ددین علماء په دی مسئلی کې څه فرمایې چه دجمعی دخطبی وجوب ترڅنګه کومه خاصه ژبه هم واجب ده اوکنه ؟ که کومه خاصه ژبه واجب نه وی نودخپلې مورنی ژبی نه فایده اخستل انسب دی یاد کومی بلی ژبی نه دکومی دنه پوهیدلو سره چه مسلمانانو ته کومه فایده نه رسیږی ،اودخطبی د مقصد د فوت کیدو سره سره ترجیح ورکول بهتردی بینوا توجروا؟

جواب :آیادواجب نه کمه کومه درجه موکدنشی کیدلی ؟ ۴/رجب ۵۳ھ

نوټ په دی څواب کې په دی ترتیب اشاره ده چه موکدسنت هم مؤکد دی ، اودمواظبت نبویه علی الخطبة العربیة په سبب هغه مؤکده سنت ده ،نو شایدعدم وجوب مضرنه وی،بلکه دبعض فقهاؤپه قول داسې مواظبت چه په هغه کې احیاناهم ترک نه وی دوجوب دلیل دی په دی صورت کې دوجوب حکم ورکولی شی(کماقال صاحب الهدایة فی دلیل وجوب صلوة العیدین ،نوددې وجوب اومؤکده سنتیت مختلف فیه شو،چه تاکدپه کې مشترک اومتفق علیه دی ۵/رجب ۱۳۵۳ھ (النورص۹رجب ۵۴ھ)

سوال :(۵۹۱)ماپوښتنه کړی ده چه ځمونږددې ځای پیش امام په دی ویناسره دهری جمعی دخطبی ترجمه کوی چه تاسوهغه جائزلیکلی دی نوآیاداصحیح دی ،تاسوپه دی باندې داتجویزفرمایلي دی چه دترجمی دجوازچه ځماپه طرف منسوب کړی شوی دهغه عبارت پوره وړاندې کول پکار دی، نو مولوی،،، صاحب دجامع مسجدامام دستاسود فتاوی عبارت علاحده نقل په پارچه کې لیکلوسره په هغی کې شامل کړی ده د ملاحظی اوتحقیق حقیقت حال په غرض ستاسوخدمت ته ارسال دی وهوهذافتاوی اشرفیه اوله برخه مطبوعه مطبع مجیدی واقع کانپورص۴۴)

سوال :(۵۹۲) په بی شمیره مسائلوباندې مشتمل ماقولکم رحمکم ربکم، په دی مسائلوکې (۱)دجمعی د خطبو په مینځ یا آخر کې دوعظ په ډول دترجمی کول جائزدی اوکنه الخ؟

جواب :په څوځوابونومشتمل داول سوال ځواب۱، جائزدی وهکذا یستفاد من العالمگیریة والله اعلم الجواب من اصل السوال مرادبلاالتزام اوبلااعتماددی اعتماداًعلی الاصول ددې قیدتصریح ېې ندی کړی کوم ته چه دعبارت قصورهم ویل کیدلی شی .۱۳شعبان ۱۳۲۹هـ(ترجیح خامس ص۱۱۲)

سوال :(۵۹۳)دوه خبره دادی چه داسې دمذکوره رسالی په ص۹۸باندې تاسوداتحریرفرمایلی دی چه دجمعی خطبه په عربی ژبه باندې کیدل ضروردی ،اوپه کومه بله ژبه باندې خطبه ویل مکروه تحریمی دی په داسې حال کې چه دمولنامحمدعلی شاه مونګیری (مخکینی ناظم دندوه په رساله القول المحکم فی خطاب العجم کې دتاسوتاېیدی دستخط دجمعی دخطبی په اردوژبه باندې دجوازپه فتوی باندې منقول ومندرج دی په دی دووکې کوم قول صحیح دی ؟

جواب :ددې تاېیدی مضمون عبارت ولیکې چه وګورم چه دهغه معارض دی اوکه څنګه باقی څه چه په بهشتی ګوهرکې لیکل شوی هغه صحیح ګنیم ۱۹ شوال ۱۳۴۳هـ (ترجیح خامس ص ۱۵۹)

التقریظ علی رسالة الاعجوبة فی عربیة خطبة العروبة

سوال :(۵۹۴)بعدالحمدوالصلوة مادغه رساله مؤلفه دجامع الکمالات العلمیه والعملیة مولنامحمدشفع صاحب اومفتی دمدرسه دارالعلوم دیوبنددام فیضه په ډېرشوق اورغبت سره ولیده بی اندازی می خوښه شوه بلاتکلفه ویلی شم چه په دی موضوع کې بی نظیره ده ، الله تعالی دی هغه ته نافع اودشبهاتو دوافع وفرماېې دپایلی په طورزه هم بعض فوائد مناسبه دهغې سره ملحق کول غواړم (۱) په غیرعربی کې دخطبی جائزګرځولووالاوی عقلی بناء داده چه داتذکیرد مخاطبینوپه ژبه پکاردی ورنه عبث دی ،ددې یوتحقیقی ځواب دی او یوالزامی تحقیقی دادی چه ددې تذکیرکیدل مسلم ندی خپله په قران شریف کې دی ته ذکرفرمایل شوی قال الله تعالی فاسعواالی ذکرالله (الایة) خصوصاً دحنفی مذهب په دی تصریح چه وکفی تسبیحة او تحمیدة دکرنه کیدل ظاهردی ،معلومه شوه چه هغه صرف ذکردی تذکیر ندی الاتبعاً اوالزامی دادی چه قران مجیددقران په نص سره تذکیر دی قال تعالی ان هوالاذکرللعلمین نو پکار دی چه هغه هم په لمانځه کې دحاضرینوپه ژبه ولوستل شی نوپه کوم ترتیب چه دهغه په عربی ژبی لوستل تعبدی امردی په همدې قسم دخطبی په عربی ژبه لوستل (۲) اولوی عقلی بناء دعوای مذکور داده چه امام صاحب په لمانځه کې قرات په فارسی کې

جائزفرمایلی دی ددې یوعقلی ځواب دی اویونقلی ځواب نقلی ځواب خو دادی چه امام صاحب ددې قول نه رجوع فرمایلی ده نوددینه استدلال کول داسې دی لکه په ایت منسوخه یاحدیث منسوخ سره استدلال کول.اوعقلی دادی چه دامام صاحب ددغه مرجوع عنه قول بناء دانه وه چه قران تذکیردی نودهمدی په خاطرپه عربی کې ېې لوستل جائز دی که دابناء وی نودتسبیح یا تحمید د کافی کیدلو د جزېې به ددې سره تعارض ؤوهوباطل نوپه دی سره استدلال کول تاویل القول بمالایرضی به القائل دقبیلی نه دی (۳) په رساله کې ېې دعیدینوخطبه دعربی نه وروسته دهغې دترجمی وغیره اجازه ورکړی ده .په دی کې هم اوفق بالسنة هیئت دادی چه دخطبی نه فارغیدوسره دی دمنبرنه لاندې کوزیدو سره دی بیان کړی ،ددې دلیل دخپلې یوی رسالی نه بلفظها نقل کوم وهوهذا تقریرالمرام انه روی مسلم من جابرفی قصة یوم الفطرثم خطب النبی ﷺ الناس فلمافرغ نزل فاتی النساء فذکرهن الحدیث روی البخاری عن ابن عباس بعدوعظ النساء ثم انطلق هووبلال الی بیته فقوله فرغ ونزل وانطلق الی بیته نص فی کون هذاالتذکیربعد الخطبة وانه لم یکن علی المنبروانه لم یعدالی المنبرولماکان هذاالکلام غیرالخطبة لخلوه عن الخطاب العلم الذی هومن خواص الخطبة ثبت به ان غیرالخطبة لاینبغی ان یکون فی اثناء الخطبة ولاعلی هیئة الخطبة ولاشک ان التذکیر بالهندیة لیس من الخطبة المسنونة فی شیئی لان من خواصها المقصودة کونهابالعربیة لعدم نقل خلافهاعن صاحب الوحی او السلف فلمالم یکن هذاالتذکیربالهندی خطبة مسنونة کان الاوفق بالسنة کونهابعدالفراغ عن الخطبة وتحت المنبروهوالمرام اه . شوال المکرم ۱۳۰۵ه (النورص۸ربیع الثانی ۱۳۸۱ه)

په جمعه کې دقعدی نیونکې جمعه پوره کړی اوکه ظهر

سوال :(۵۹۶)مادیوه سړی نه اوریدلی دی چه په مشکوة شریف کې یوحدیث لیکل شوی چه دجمعی په لمانځه کې کوم لمونځ کونکې په اخرکې التحیات ګیرکړی نوهغه ته پکاردی چه دامام دسلام نه وروسته پورته کیدوسره څلورکعته وکړی ؟

جواب :په مشکوة کې مذکورحدیث داسې دی عن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ من ادرک من الجمعة رکعة فلیصل الیها اخری ومن فاته رکعتان فلیصل اربعااوقال الظهرروا ه الدار قطنی. نوددینه هغه مضمون چه په سوال کې لیکل شوی بالیقین ثابت ندی.هومحتمل ضروردی

لکه چه دامام محمد مذهب د همدی احتمال موافق دی او د شیخینو مذهب ددوهم احتمال موافق دی دکوم دترجیح قرینه چه بل حدیث دی چه ددینه لګ پورته مذکوردی وعن ابی هریرة قال قال رسول الله ﷺ من ادرک رکعة من الصلوة مع الامام فقدادرک الصلوه متفق علیه اوکه دوهم احتمال ته دحدیث مدلول ونه ویل شی دغه وخت هم دتعارض په وخت کې دبخاری اومسلم حدیثو ته به ترجیح وی ،اوداربعاً والاحدیث په نسبت په حاشیه کې دشیخ نه نقل کړی دی لم یثبت بیاداچه دعوامو د ادله ؤ تحقیق ضروری نده فقط والله اعلم ۲۲رجب ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی ص۱۳)

په دغوکلیوکې جمعه اوعیدین چه په ډیرنزدی کې ېې

کلی دی اودواړه یوځای کیدوسره دقصبی برابردی

سوال :(۵۹۷)یوکلی چه اوسیدونکې ېې تقریبازرکسان دی اوددې سره دومره نزدی بل کلی دی چه ددې کلی داذان آواز دغه کلی ته ورځی او ددې کلی اوبل کلی آبادی یوځای کولوسره تقریباً څلورپنځه زره انسانان دی بلکه زائدبه وی،لاکن رقبه اوډاګخانه دبعض قریو علیحده دی اوبعضی ځایونوکې کافرکلی شته مسلمان نشته ،په دی تولوتقادیروباندې دهر کلی اوسیدونکې جداجداجمعه اوعیدین کولی شی اوکنه ؟ ددې دجوازشبهه دفقهاؤدیوی جزېې نه کیږی، فقهاؤلیکلی دی چه که کوم مسافرپه دوه کلیوکې داقامت نیت وکړی اودواړه قریې دومره نزدی وي چه دیوی قریې داذان اواز بلی قریی ته ورځی نودغه مسافردحدقصرنه خارجیږی مثلاً په یوه کلی کې ېې دلسوورځوداقامت نیت وکړواوبل کلی کې ېې دپنځه ورځوو کړو لکن چون دغه دواړه ډیر نزدی دی چه اذان اواز راځی ،دهمدی لامله په دی باندې به قصرلازم نه وی ،نوددې جزېې نه څرګندیږی چه فقهاؤدواړه قریې متحدی ګرځولی دی،نودقصرپه باب کې ېې متحد ګرځولوسره په هغه باندې یې قصرناجائزګرځولی دی په همدې ترتیب ېې په جمعه کې هم متحد ګرځولی شی ،که دلته کې دواړه متحدونه ګرځول شی نومابه الفرق څۀ دی ؟ اوپه بهشتی ګوهرکې لیکل شوی چه دکومی قریې هستوګن دری یاڅلورزره وی هلته جمعه جائزده ددې دواړوتردیدونوترمینځ ډیرلوی فرق دی نوکه صرف په دری زره اوسیدونکوکې جمعه جائزده نودڅلور زرو قید څنګه ؟ اه که که مِ کلی کې صرف دری زره هستوګن وی اودضروریه حوائجوشیان نه پیدا کیږی نوآیا په دی قریې کې به جمعه

وغیره جائزوی ؟ اوکه کوم کلی داسې وی چه هلته تول د ضروری اړتیا وړ شیان میلاویږی لاکن اوسیدونکې ددری زرونه کم دی نوهلته به هم جمعه جائز وی نورفع دحوائج اودری زره آبادی دواړه شرطونه دی یااحدهما لاعلی التعیین ځواب دکتابونودحوالی سره ولیکل شی فقط ؟

جواب :دقصراوعدم قصرمدارپه اتفاق سره په اتحادموضعین باندې ده اودجمعی دوجوب اوعدم وجوب په مدارکې اختلاف دی په بعض اقوالوکې په اتحادموضعین باندې دی اوداسماع اذان اوعدم اسماع اذان په دی کې هیڅ دخل نشته په کوم کلام سره چه ددې تحدیدمفهومیږی ددینه مقصدمحض دتمثیل په طورداعادی بیان کول دی اوپه بعض اقوالوکې په عدم لحوق مشقت باندې لکه چه راتلونکې روایتونه شاهدان دی فی الدرالمختارباب صلاة المسافر اوکان احدهماتبعاًللاخر بحیث تجب الجمعة علی ساکنه الاتحاد حکماً و فی ردالمحتار قوله اوکان احدهما تبعاً للاخر کالقریة التی قربت من المصر بحیث یسمع النداء علی ماياتی فی الجمعة وفی البحرلو کان الموضعان من مصرواحداوقریة واحدة فانها صحیحة لانهما متحدان حکما الا تری انه لوخرج الیه مسافرالنم یقصراه ج۱ص۸۴۴، وفی الدرالمختار باب صلوة الجمعة واماالمنفصل عنه (ای عن المصر) فان کان یسمع النداء تجب علیه عندمحمدوبه یفتی کذافی الملتقی وقدمناعن الولوالجیة تقدیره بفرسخ ورجح فی البحراعتبار عودة لبیته بلاکلفة وفی ردالمحتاروصح فی مواهب الرحمن قول ابی یوسف بوجوبهاعلی من کان داخل حدالاقامة الذی من فارقه یصیر مسافراً واذاوصل الیه یصیرمقیماًوعلله فی شرح المسمی بالبرهان بان وجوبهامختص باهل مصر والخارج عن هذاالحدلیس اهله وفیه بعداسطرعن الخانیة والمقیم فی موضع من اطراف المصران کان بینه وبین عمران المصرفرجة من مزارع لاجمعة علیه وان بلغه النداالخ ثم قال بعدتصحیح هذاالقول وترجیحه وینبغی تقییدمافی الخانیة والتتار خانیة بمااذالم یکن فی فناء المصرلامرانهاتصح اقامتهافی الفناءولو منفصلاًبمزارع فاذاصحت فی الفناء لزمه السعی بالمصریجب علی من کان فیه ان یصلیهالانه من اهل المصرکمایعلم من تعلیل البرهان ج۱ص۸۵۲ نوپه اول قول باندې هغودووڅایونوته کتل کیږی چه عرفاً دواړه مستقل ګنل کیږی یامتحدپه اول صورت کې خوعدم صحت جمعه ظاهردی اوپه دوهم صورت کې صرف اتحادکافی ندی ،غایة مافی الباب دواړه یوڅای کیدلوسره یوه قریه ګرځی خوپه کومه کبیره قریه کې چه جمعی ته جائز ویل شوی دهغې تفسیرپه التی فیها اسواق سره کولی شوی دی، کمافی

ردالمحتارج۱ص ۸۳۶ چه حاصل ہې دادی چه ددې صورت دقصباتوپه شان وی که داشان وی نوجمعه به په صورت داتحادهماعرفاجائزوگرځی والاهلا اوپه دوهم قول باندې یعنی کله چه مدار د وجوب دجمعی لعدم لحوق مشقت باندې وی وجوب دجمعی دواړوموضعگانو اتحادلپاره مستلزم نه کیدل نورهم ظاهره دی ،ځکه چه په دی تقدیرباندې جمعه په من آواه اللیل باندې واجب ده اویقیناهغه موضع دمصرسره متحده نده ، اوخپله هلته جمعه جائز نده، اوبهشتی گوهرپه اصل کې دعلم الفقه دکتاب خلاصه ده که دامسئله هلته وه نوماته یاده نده چه دتلخیص په وخت کې په دی نظر غورزیدلی اوکنه ،په هرحال په هغه څه چه لیکل شوی دی هغه ددې وخت په تحریرباندې منطبق کول پکاردی که نه منطبق کیدونوځما رای همداده چه اوس ہې لیکم چه دتحدیدلپاره کوم خاص تعدادنشته ،بلکه اماره ده اواصل مدارمصر،یاقصبه یاقریه کبیره بالمعنی المذکورکیدل دی ۱۸رمضان ۲۷هـ ددې ځواب دتحریرنه وروسته یوثقه مشاهدنه معلومه شوه چه دکوموقریوپه حقله سوال دی هغه په خپلوکې دومره نزدی ندی چه هغوته متصل اومتحدوویل شی نوځواب نورهم اظهردی چه بیاادواحتمال دصحت دجمعی نشته ۲۰رمضان ۱۳۲۷ هـ (تتمه اولی ص۱۹)

دمصرپه تعریف کې داوسیدونکودزیاتوالی تحدید:

سوال :(۵۹۸)دمصراوښارپه حقله فقهاؤتعریف فرمایلی دی اودهریو مرجع دخلکوکثرت معلومیږی لکن که دکثرت تعدادمعلوم نشی فلاجرم دجمعی په اداء کولوکې اختلافات نه رفعه کیږی دکثرت تعدادتعین فرمایلو سره دې وکړی له دلائلودفقهاؤسره نوهرځای کې چه دفرمودی سره موافق کثرت میلاوشی جمعه به قائمه شی اوکنه نوترک به شی اوکه عرفا اواصطلاحاً کوم ځای ته بناروائی هغه اختیارکړی شی په بعض کلی کې دومره دخلکوکثرت دی چه دکبیره قصبه هومره گرځی لکن نوم ہې قریه ایښی دی الغرض تعین کثرت دفقهاؤپه دلیل سره یولازم اوضروری امردی فقط ؟

جواب :په دی باب کې می معین عدد د نظره ندی تیرشوی اوکتابونه هم راسره لگ دی لهذافیصل قول ویلی نشم هو دعرف اودحکماؤ او دتمدن دحکاموپه اصطلاح داهیوادچه دځلورزروهستوگنوته قصبه وائی سره له نظره په قول فقهاؤالتی فیهااسواق په تعریف دلوی کلی چه دجمعی داقامت لپاره تیار دی خپل معمول می په فتوی کې داسې کړی ده چه هرځای

کې چه دواړه شرطونه میلاوشی دجمعی داقامت اجازه ورکوم اوددې نه زیات تحقیق نشته ۲۷شوال ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۲۱)

دعیدینوپه تکبیراتوکې درفع یدین دلیل:

سوال :(۵۹۹)دعیدینوپه تکبیرکې دلاسونواوچتولوځه ثبوت شته مونږ خلکوته میلاونه شواودلته غیر مقلدینو اشتهارچاپ کړی چه دجنازې دلمانځه په شان تکبیرویل پکاردی یعنی لاس نه پورته کول پکاردی ددې کوم ثبوت شته ؟

جواب :په ج۲ص۱۸داثارالسنن کې په صحیح اسنادسره دطحاوی نه دابراهیم نخعی فتوی په دی کې نقل کړی ده قال ترفع الایدی فی سبع مواطن فی افتتاح الصلوه وفی التکبیرللقنوت فی الوترفی العیدین ، (الحدیث) او داجله وتابعینو د فتوی حجت کیدل حنفیه ؤ په خپلواصولوکې په دلیل سره ثابت کړی ده ۱۳ ذی الحجه ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص ۲۲)

په صغیره قریه کې دجمعی نه کیدل:

سوال :(۶۰۰) په یوه کلی کې تقریباځلویښت کوره دی ،اوپه دی قریه کې فقط یکې یومسجد دی اوځای ددې مسجددسرکارلخواوقف دی ، اوپنځه وخته لمونځ په جماعت سره اداء کولی شی اودامسجدداسې دی چه که ددې محلی خلک حاضرشی نومسجدډکیږی،اوپه دی کلی کې دسرکارله طرفه حاکم مقرردی هغه دحکومت دقانون موافق انصاف کوی،اوددې کلی شرق طرف ته تخمیناًدیوه میل په اندازه بل کلی دی په هغه کې هم اتیانوی کورونه به وی اودهغې نه لاندې طرف په یومیل فاصلی باندې بل کلی شته په هغه کې هم تقریباً دیرش کورونه دی او یوددې دریواړوکې هم بازارنشته ،بلکه په دری میله فاصله کې بازار مرجوددې نوپه دی قریوکې دجمعی لمونځ درست دی اوکنه بینوا توجروا؟

جواب :مذکوره قریه صغیره دی دهمدی لپاره دحنفی مذهب موافق په دی کې جمعه درسته نده ۱۳دی الحجه ۱۳۲۷هـ (تتمه اولی ص۲۲)

دبنگال په قریوکې دجمعی حکم:

سوال :(۶۰۱)بنده ته په ذی قعده ۱۳۲۷هـ کې دډاکې سفرپیښ شو، یوه میاشت وروسته بیرته راغی په دی اثناء کې قصداراتلوسره ہې بعضی دهات ولیدل اوهمدارنگه دهغه ځای

فهیم اودعلم خاوندانو اوسیدونکو نه هم تحقیق وکړو،بعض دهات می په وړی کشتی سره ولیدل اودبعض احباب داهل وطن نه می چه هم سفره ول دهغې حالت هم واوریده ددې مجموعی نه چه کوم مستفادول هغه په کلیه طورسره لیکم، ترڅوچه دی سره دبنګال په قریوکې دهرڅای دصحت اوعدم صحت جمعه حکم کوم چه عند الحنفیه دی معلوم شی وهی هذه که یوه قریه دومره لویه وی چه دری ،څلورزره تنه سر شمیرنه ئی ده اود ضروری حوائجولپاره بازارهم شته هلته جمعه بلاتکلف جائزده ،اوکه یوه قریه دومره لویه نده مګرددې سره نزدی بله قریه هم شته چه ددواړومجموعه دهغه سابق دیوه په مثل ده نو کتل پکاردی چه ددغی بلی قریې داولی قریې سره څرنګه اتصال دی ، که داسې اتصال وی چه که لیدونکې ته ونه ویل شی چه دفلانی ځای نه بله قریه شروع شوی ده نودواړه یوه ګڼی ،دداسې اتصال سره دغه دواړه متحدګڼل کیږی اودغومجموعه کې هغه دوه مخکینی قیدونه ولیدل شی ،او دهغو د تحقق لپاره به جمعه صحیح وی ،اوکه داسې اتصال نه وی اګر که زیات فصل هم نه وی نودواړه جداجداګڼل کیږی ،اوهرکله چه هغه یوه صغیره ده نوجمعه به په یوه کې هم صحیح نه وی ،اوهلته داهم معلومه شوه بعض قری متصلی روانی شوی دی مګردمجموعی نه د دائری صورت جوړیږی اوددې محیط په مینځ کې ډیرځای آبادندی په کوم کې چه کښت،باغ وغیره دی ،اوبازارپه کومه یوه برخه کې نده بلکه نقلیږی نوعندالتامل ماته دهغو حکم هم دواحدپه شان معلومیږی البته که دیوی قری نه بلې قریې ته مفازه قطع کولوسره راشی اومفازه دقصر مسافه وی نوقصرواجبیږی [1] (پورتنی حواله)

دکبیره قریې تعریف

سوال :(۶۰۲)یوه لویه ضروری خبره دعرض کولوقابل ده چه دهغې نه سخت تشویش موجودوی چه داحقرمکان په یوی موضع کې دی چه هغه ته عرفاً دیهات ویل کیږی ،اګرکه دهغه آبادی ددری څلورزرو ده احقر ته همدا تحقیقا معلوم وچه دیته عرفاقصبه یاښارویل کیږی ، په دی کې جمعه فرض ده په همدې اساس په دی دفعه چه کله مکان ته لاړم نودجمعی لمونځ کې شریک شوم،ددې لپاره چه خلک ېې قبلوی ډیره جنجالی نده البته معلومه می کړه چه هغوی په نرمی سره وپوهول شی یانوروواځی چه زه تاسوخلک ندی منع کړی ،هومامعذور

[1] ددینه وروسته دهغه ځای علماؤدتحریراتوسره څه اندازه تردد وشودکوم نه وروسته دامعمول وګرځول شوچه دهغه ځای دجمعی په حقله لیکل شوی دی چه دهغه ځای دعلماؤنه پوښتنه بهتر دے ۱۲ منه

وګڼی ،مګرپه درمختارکې قریه کبیره هم دقصبی یاښارپه حکم کې لیکل شوی ده ، اوس سخت تردد دی چه دکبیری اوصغیری معیارڅه شی دی همدارنګه قریه کبیره وی اوکه صغیره دیته دمصرجامع نص وی څنګه حکم ورکولی شی اوس مشکل دادی چه احقریه خپل مکان باندې څه وکړی ،ټول هندومسلمان یوځای کیدوسره کم له کمه به د دری زرونه زیات وی همدارنګه ددکان پنځه ویشت،دیرش کوره موجوددې اودضرورت هرځیزهم میلاویږی البته کومه تهانه وغیره نشته، د احقر لپاره سخته پریشانې چه الله پوهیږی چه آیافرض دی؟په جمعه کولواوپریښودل دواړوکې مشکل معلومیږی دشفقت لپاره جناب دی ددې متعلق دوه څلور حرفه لیکلوسره به تشفی وشی ؟

جواب :زه کله کله دقریې معنی دقصبی ګڼم،ددې قرینه داده چه فقها ؤدقریۀ کبیره په صفت کې التی فیهااسواق راپورته کوی ګواکې داتفسیرده ، اوهمداشان به دقصبی هم وی ،اوپه عرف کې مصرقصبی ته هم ویل کیږی (تتمه خامسه ص۴۵)

سوال :(۶۰۳)ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمایې،چه دیوه ځای هستوګن تخمینا (۴۰۰۰) دی ،دضرورت ټول شیان تردی چه دوااونورسامان هم میلاویږی،ډاګخانه شته ، حکومتی مدرسه شته ،مخکې تحصیلدارهم ؤ،اوس بل ځای ته تللی په هفته کې دوه ځله بازارکیږی،په بازار کې لس دولس داسې دوکانونه دی،چه په مستقل شان روزمره پرانستی وی،چه په هغوی کې مسلسل پنځه شپږیوارخ ته دی اوپنځه شپږ بل طرف ته ،په مینځ کې لس دولس قدمه فاصل دی او دادکانو نه دبازارپه نامه موسوم دی،په سابق یعنی دشاهی زمانه کې دلته قلعه هم وه ،چه آثار ئی تر اوسه په کثرت سره موجوددې دلمونځ کونکو دقلت سره سره په هره جمعه کې کم ترکمه سل کسان کیږی، اودرمضان په میاشت کې ددې نه زیات دقاضی او ملادکورنی خلک هم شته ،ددغواثارونه معلومیږی چه داپه مخکې زمانه کې کوم لوی ځای ؤ،نودغه ځای کې جمعه جائزده اوکنه ؟

جواب :ددې اوسنی حالت دجمعی دجوازمقتضی دی هستوګن هم دوړوقصباتوپه شان دی اود ضروریه احتیاج لپاره مستقل دوکانونه هم شته،چه په عرف کې بازاربلل کیږی،اوتحقیق دشرط مصر مدار په عرف باندې دی علی الاصح اوددینه په قطع نظرکولوسره هم هرکله چه دآثاراو قرائن قویه سره ددې ماضیه حالت دمصرپه شان ؤنودبعضی اثاروپاتې کیدل هم (لکه چه دځلورزروهستوګنتوب د مصریت لوی اثردی) دجمعی دصحت لپاره کافی دی دلیل

مافی شرح السیرالکبیر ص۸۱ج ۳، فلا تصیر دارالسلام الابانقطاع یداهل الحرب عنهامن کل وجه وهذا لان ماکان فانه یبقی ببقاء بعض اثار ولایرتفع الاباعتراض معنی هومثله اوفوقه اه قلت وشمل هذالکلی الجزئی المتکلم فیه ، البته ددې په خاطر چه په داسې کارونوکې داجتهاد امکان وی نو فاعلینو اوتارکینودغه اختلاف دمعارضی اوتشویش ترحده رسولی ده ۱۷محرم ۱۳۵۳هـ (النورجمادی الاولی ص۵۴۷هـ)

داخترلمانځه نه وړاندې داشراق دکولوحکم

سوال : (۶۰۴)داختریه ورځ دځابنت اواشراق لمونځونه ولی نه شی کولی دممانعت څه وجه ده ؟ که داوجه وګڼل شی چه داخترلمونځ وخت داشراق نه ترځابنته پورې دی اوپه همدې وجه نشی کولی داخوپه ظاهره کومه وجه دممانعت نه معلومیږی،ځکه چه دهریوه وخت علیحده ده داخترونودلمانځه سره تشابه نشی کیدلی چه هغه د جماعت سره لمونځ دی اودالمونځونه فرادی فرادی دی؟

جواب :ددې وجه داده چه درسول الله ﷺ نه په دی ورځ ددوی کول ثابت ندی اودځابنت نه وروسته کولوکې څه حرج نشته ۲۱ذی الحجه ۲۷هـ (تتمه اولی ص ۲۳)

سوال :(۶۰۵)یاایهاالذین امنواذانودی للصلوة من یوم الجمعة فاسعواالی ذکرالله اوحدیث الجمعة حق واجب علی کل مسلم فی جماعة الاعلی اربعة عبدمملوک اوامراة اوصبی اومریض په بل حدیث کې من کان یومن بالله والیوم الاخرفعلیه الجمعة یوم الجمعة الا لمریض اومسافر اوامراة اوصبی اومملوک.دآیت کریمه موافق او دواړه حدیثونه سواء دهغوچه دهغوی استثناء شارع کړی دی دجمعی لمونځ په هرمسلمان فرض ده یا فقط په ښاریانوباندې؟

جواب :په همغه ترتیب چه احادیث مذکوره په سوال کې دبعضو د استثناء دلیل ده په همدې شان داهل قری داستثناء بل دلیل هم موجود دی.نوهغوی هم مستثنی شول.نوصرف په اهل مصرباندې فرض پاتې شو ددې تحقیق مبسوط اومشبع اوکافی په رساله اوثق العری کې او ددې تدقیق په رساله احسن القری کې موجود دی ۲محرم ۲۸هـ (تتمه اولی ص۲۷)

سوال :(۶۰۶)په تیرشوی خط کې ېې دالیکلی دی چه په کوم ځای جمعه اوعیدین درست دی.اوپه کوم ندی؟ حضورصلی الله علیه وسلم ارشادوفرمایه چه دکوم ځای ټول مردم شماری تقریبادځلورزرووی. یعنی ووړ،زوړ،کافر،مسلمان ټول سره یوځای کیدلوسره اوبازارهم وی

هلته جمعه اوعیدین درست دی ،اوچرته چه داشرطونه نه وی درست ندی عرض کوم چه تاسودغه مضمون دکوم کتاب نه فرمایې وی وائی، اودتنویرالابصار، درمختاراو بحرالرائق داتحریرچه (المصرهومالایسع اکبرمساجده اهله المکلفین بهاوعلیه فتوی اکثر الفقهاء عن ابی یوسف انه اذااجتمعوافی اکبرمساجدهم للصلواة الخمس لم یسعهم وعلیه الفتوی لاکثر الفقهاء ولی معتبرنده ؟

جواب :ځماماخذدعلامه شامی نقل دی خپله امام صاحب هوبلدة کبیرة فیهاسکک واسواق اوبلده یوعرفی کاردی خپله دامام صاحب قاعده ده چه چرته تحدیدشرعی نه وی دهغه مداربه په رایې مبتلی به باندې وی په کوم ترتیب چه په ماځکیرکې لس په لسودانتظام لپاره مقررشوی دی په همدې شان دلته دانتظام لپاره دتمدن حکماؤیعنی دوخت دحاکمانوعرف اواصطلاح ته به اعتباروی،اوهغوی ځلورزره هستوګنوته قصب وائی ،اوقصبه دفقهاؤپه تصریح دمصرپه حکم کې دی،اوداتعریف هومالایسع الخ حدتام ندی رسم ناقص دی هغه وخت دغه حالت دامصاروؤفقط ۱۰شعبان ۱۳۲۹هـ (تتمه اولی ص۳۶)

په جمعه اوعیدینوکې دامام اوخطیب علحده علیحده کیدل

سوال :(۶۰۷)داخترونولمونځونه یوسړی یعنی دښارقاضی ېې کوی اوخطیب بل سړی دی هغه خطبه لولی ،اوپه همدې شان دشاهی زمانی نه راروان دی نوداسې کاریعنی یوشخص لمونځ ورکړی اوبل خطبه ولولی شرعاجائزدی اوکنه اودافعل په قرون ثلاثه کې پیداشوی دی؟

جواب :فی الدرالمختارلاینبغی ان یصلی غیرالخطیب لانهماکشئ واحدالخ،ددې روایت نه څرګنده شوه چه داسې کارجائزخودی مګرد اولی خلاف دی،اوقرون ثلاثه کې پیداکیدل نه پیداکیدل په کوم روایت کې می ندی لیدلي،والروایة المذکورة وان ذکرت فی الجمعة لکن حکم خطبة العیدین کالجمعة لمافی الدرالمختارومایسن فی الجمعة ویکره یسن فیهاویکره ج۱ص۸۷۴.والله اعلم.۹صفر ۱۳۲۸هـ (تتمه اولی ص۲۹)

دجمعی داذان نه وروسته خوړل څښل

سوال :(۶۰۸)دجمعی داذان نه وروسته اکل وشرب وغیرهاکې چه باعث دفوت دجماعت وی مصروف پاتې کیدلوکې څه حکم دی ؟

جواب :تول حرام دی لمافی ردالمختارتحت .قوله ووجب السعی الیها وترک البیع بالاذان الاول مانصه ارادبهٔ کل عمل ینافی السعی وخصه اتباعاًللایة فهرج۱ص۸۲۰،

دجمعی په سعی کې دهر مخل کارحرمت

سوال :(۶۰۹)دجمعی په اول اذان اوریدوسره تول کارونه پریخول د جمعی دلمانځه لپاره جامع مسجدته تلل واجب دی ،خرڅول اخستل یاپه کوم بل کارکې مشغولیدل حرام دی ،دافقهي مسئله ده نوآیاد جمعی په ورځ په همدې وخت ویده کیدل اوقیلوله کول اوددینی کتابونومطالعه کول وغیره به هم حرام وی؟

جواب :فی الدرالمختارووجب السعی الیهاوترک البیع وفی ردالمختارقوله وترک البیع ارادبه کل عمل ینافی السعی وخصه اتباعاًللایة فهرج۱ص۸۲۰،ددینه څرګنده شوه چه په کوم کارکې دمشغولیدوسره په سعی کې خلل پری وځی هغه دبیع په حکم کې دی، ۳جمادی الثانی ۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص۳۸)

دخطبی اوریدل واجب دی

سوال :(۶۱۰)په عیدینواوجمعه کې دخطبی لوستل اویااوریدل واجب دی یاڅنګه ؟اوداولی اودوهمی خطبی لپاره یوحکم دی اوکه عیلحده یعني اوله واجبه اودوهمه سنت یاڅنګه ؟

جواب :فی الدرالمختارویشترط لصحتها (ای الجمعة) تسعة اشیاء الی ان قال والرابع الخطبة ثم قال ویسن خطبتان وفیه ویخطب بعد ها (ای صلوة العیدین) خطبتین وهماسنة،ددې عبارت نه دااموړثابت دی (۱) د عیدینوخطبه سنت ده (۲) دجمعی خطبه فرض ده اودهغې دوه برخی کیدل سنت دی (۳) په دواړواول اودوهمی کې څه فرق نشته (۴) دټولو خطبواوریدل واجب دی .۵جمادی الاول ۱۳۲۹ھ (تتمه اولی ص۳۵)

سوال :(۶۱۱)په دی مسئلی کې څه فرمایې چه په دی مقام کې خلک داخترونولمونځ دڅوکالوراهیسی داسې مقام کې کوی چه دکوم نقشه چه هم د استفتاء سره منسلکه ده ځینې خلک په دی وجه چه دامیدان د ګرجی دمیدان په نوم باندې مشهوردی دلته په لمونځ کولوکې شبهه اواعتراض شته ددینه ډیربنه او صفا د بنارسره نزدی نوکوم بل میدان هم نشته،په داسې صورت کې دلته لمونځ کول ممنوع دی اوکنه ؟ د حکامو له طرفه دغه میدان کې دلمانځه

کولوممانعت هم تراوسه نشته اودسابق نه چه کومه عیدګاه ده هغه اولاً شایدکومی فاحشی جوړه کړی وی،داهم څرګنده شوه چه قدیمی عیدګاه اوورسره متصله کومه امام باړه ده هغه کومی فاحشی جوړه کړی ده ،اول هغه بی چته ده اوس یوی بلی فاحشی هغه چت لرونکې کړی ده ثانیا په عیدینوکې هلته دفاحشودومره رش وی چه نعوذبالله مذکورمقام چه دګرجی په نوم سره مشهورده دګرجی حلقه محدوده ده په باقی میدان کې مندی ترړی وی داهم ارقام وفرمایل شی چه په مسئوله صورت کې مخکینی عیدګاه کې لمونځ کول افضل دی اویادګرجی په میدان کې یاددواړو مقامونه دښاردننه مسجدونوکې داخترلمونځ کول افضل اواولی دی؟

جواب :که دکوم میدان تجویزکول ممکن وی نودټولونه زیات بهتر دی اوکه داسې میلاونه شوه نود فاحشو په عیدګاه کې دلمانځه کراهت فی نفسه دی،په همدې په دی میدان کې لمونځ کول غنیمت دی ، ځکه چه په دی کې کراهت محض لعارض دی اوهغه عارض دعواموتشویش دی دکوم لپاره چه رسول الله ﷺ دخانه کعبه ترمیم موقوف ګرځولوسره پریخودی وه دی ته په کتلوسره ځماپه نزددښارپه مسجدونو کې اداءکول ارجح دی چه یوازی دسنت یامستحب پریخول دی،او پریخول هم په شرعی مصلحت سره چه معتبرعذردی، دهمدی لپاره ګناه دترک دسنت هم به لازم نه وی ،۲۲رمضان ۱۳۳۹ھ (تتمه اولی ص۳۸)

دجمعی په فرضونه پوهیدونکې اوداحتیاط

الظهرکونکې د امامت حکم په جمعه کې

سوال :(۶۱۲)دجمعی نه وروسته احتیاط الظهرکونکې دوه ډلی دی یوه خوبالکل جمعی ته فرض نه وائی ددې لپاره چه داسلام پادشاه شرط دی اوهغه مفقوددی اووایي چه جمعه داسلام دشعائرونه دی ،اوبله ډله داسې ده چه جمعه فرض قبلوی اواحتیاط الظهرهم کوی اوس دااموراستفسارقابل دی چه ددواړوډلوترشاه دهغه سړی چه جمعه فرض بولی اواحتیاطالظهرنه کوی لمونځ کیږی اوکنه ،یادکومی فرقی پسی کیږی اودکومی پسی نه کیږی ؟په کوم صورت کې اقتداء قوی بالضعیف لازمیږی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارباب الامامة صح اقتداءمتنفل ومن یری الوتر واجباًبمن یراه سنة ومن اقتدی فی العصروهومقیم بعدالغروب بمن احرم قبله للاتحادوفی ردالمحتارقوله للاتحادای اتحادصلاة الامام مع صلاة المقتدی فی الصورالثلث امافی الاولی فظاهروامافی الثانیة فلان ماتی به کل واحدمنهما

هوالوتر فی نفس الامرواعتقاد احدهماسنیة والاخیر وجوبه امرعارض لایوجب اختلاف الصلاتین واماالثالثة فلان کلامنهما عصریوم واحداخ (ج۱ص۲۱۸)اوداقتداء الاقوی بالاضعف اثرپه عدم اتحادصلاتین کې ظاهریږی نوپه مسئوله صورت کې یودبل پسی لمونځ درست کیږی .۱۵ذی الحجه ۱۳۲۹ هـ(تتمه اولی ۴۰)

دجمعی نه وړاندې سنتونه موکددې اوکنه اود

جمعی نه وروسته څلورسنته مؤکددې اوکه دوه ؟

سوال :(۶۱۳)دجمعی مخکینی سنتونه موکده دی اوکنه ؟ اووروسته سنتونه څلورموکددې اوکه دوه اوکه ټول ؟

جواب :دجمعی مخکینی سنتونه موکده دی کذافی الدرالمختاراو د بعدڅلورموکده دی کذافی الدرالمختار(برنی حواله)

دجمعی په ورځ دمروجه دعاء حکم :

سوال :(۶۱۴)ځمونږ د محلی په مسجد کې خوپنځه وخته نه وی خاص دجمعی په ورځ دغه دستور بر قرار پیدا شوی چه پیش امام دسننواو نوافلو د اداء نه وروسته د لمانځه په ختم باندې ولاړپاتې وی ترڅوټول لمونځ کونکې فارغ شی ټول یوځای کیدو سره دعاء کوی که ددې خلاف وشی نوپه هغه باندې اعتراض هم کیږی په دی مسئلی کې دشرع شریف حکم څه دی؟

جواب :تخصیص دعام اوتقیددمطلق یوحکم دی او د هر حکم لپاره دلیل شرط دی اوددغه تقید او تخصیص مذکورفی السوال لپاره کوم دلیل نشته،لهذا ددې دمشروعیت اعتقاداوددینه بره دلزوم اعتقاد یا عمل،اختراع اواحداث فی الدین دی ،اویوځل دعاءکول چه منقول هم دی مگربلاتاکد ،خپله ددې د تاکد اعتقاد احداث دی لاکن لکه چه لیدل کیږی چه ددې په ترک باندې کومه ملامتی نه ده کړی ، چه قرینه ده دعدم تاکد داعتقاددې په دی باندې ددوام اجازه ورکول کیږی بخلاف دعمل مذکورفی السوال کماذکرفافترق، والله اعلم ۱۹/ ذیقعده ۴۶هـ(تتمه خامسه ص۲۰۷)

په خطبه کې دبالجهرتسمیی ویلوتحقیق

سوال :(۶۱۵)ددین علماءاودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمایې چه یو صاحب دخطبی اولی په شروع کې په اوچت اوازسره بسم الله الرحمن الرحیم لولی داسې کول پکاردی اوکنه ؟ که کول پکاردی نودا طریقه مستحبه ده او که سنت مؤکده یاڅنګه ؟ اوکه ندی کول پکارنو مکروه دی یاڅنګه؟دڅواب لپاره ځوابی کارډ ستاسوخدمت ته ارسال دی بینواتوجروامستحب اوسنت طریقی سره که دکتابونوپه حوالی سره ممکن وی نوسرفراز وفرمایې اودخطبی نه وړاندې اعوذبالله بسم الله وروویل مسنون دی اومستحب که په جهر سره ؟

جواب :فی البحرالرائق واماسننهافخمسة عشرالی قول رابعهاقال ابویوسف فی الجوامع التعوذفی نفسه قبل الخطبة ثم قال وهی تشتمل علی عشرة احدهماالبداءة بحمدالله الخ ج۲ص۱۵۹،وفی الدرالمختار ویبدابالتعوذسراوفی ردالمحتار ای قبل الخطبة الاولی بالتعوذسراثم بحمدالله الخ.ددې عبارتونونه څرګنده شوه چه د خطبی نه مخکې صرف اعوذبالله ورو ،ووائی نه خودبسم الله وایې اونه اعوذ بالله دچیغی سره اوچاهم دخطبی نه مخکینی بسم الله ویل ندی لیکلی دکوم نه چه معلومه شوه چه خپله بسم الله ویل مطلوب ندی اوبعض چه لیکلی چه بجزدقران په بل کوم کلام باندې دی اعوذنه لولی نودنورودلاټلوسره ثابته ده چه خطبه دقران په حکم کې ده لهذا خطبه به په دی عموم کې داخله نه وی ۲۹رمضان ۱۳۳۲هـ(تتمه ثانیه ص۱۷۱)

دانګلیسی طالبانونه دسکول دنه اجازی په سبب دجمعی سره سقوط

سوال :(۶۱۶)دعبدالله په نامه یوسړی په انګلیسی مدرسه کې سبق وائی.اوپه دی کې دجمعی دلمانځه لپاره رخصتی نه میلاویږی په داسې صورت کې هغه ته دسکول پریښودل دشرعی موافق ضروری ده اوکنه؟ مکرر داده چه یوه زبرګ دهغه دبزرګانونه داوینادە چه دامتحان په ضرورت په کال کې څلورجمعی پریخول جائزدی .دداسې سړی په حقله تاسوڅه فتوی ورکوی ؟

جواب :کوم عذرچه فقهاؤدجمعی دسقوط لیکلی دی داعذرپه هغوکې نشته لهذاپه دی باندې دسکول پریښودل ضروری دی اود دغه بزرګ قول بالکل غلط دی (قلت هذالایفوق فی الحبس علی مدیون موسر جلس فی الدین وقدوجب علیه الجمعة کمافی ردالمحتارعلی قوله وعدم حبس مانصه ینبغی تقییده بکونه مظلوماکمدیون معسر فلوموسراقادراعلی الاداء حالاوجبت

ج۱ص۸۵۳،وکذالایفوق عذره علی عذر الاجیروقدیجب علیه الجمعة کمافی الدرالمختارواجیرو تسقط من الاجربحسابه لوبعیدا والالا، ج۱ص۸۵۲، واللہ اعلم ۱۲ ذیقعده ۱۳۳۲ھ(تتمه ثانیه ص۱۸۲)

دخطبی په وخت دامساء نیول

سوال : (٦١٧)په الخطب کې الماثوره کې مذکوردی چه امام دخطبی په وخت اعصاپه لاس کې اخستلوسره ولاړوی اودبهشتی زیورځخه ممانعت مفهوم دی (فکیف التوفیق وعلی ای القولین العمل؟

جواب :په درمختارکې هې په غشی یاعصاباندې اعتمادمکروه ویلی دی اوپه ردالمحتارکې په دی باندې دوه اشکاله کړی دی یو د ابو داود روایت نه چه حضور علیه‌السلام د امسا یا غشی اعتماد اخستی ؤ دوهم د محیط د روایت نه چه دامسااخستل هې سنت ویلی دی لکه قیام ج۱ ص ۱۸،۲۲اوترجیح د ردالمحتار قول ته ده ، نوپه بهشتی زیور کې اگر که ددې مسئلی بودن بعید ده ، د همدی په خاطرچه په دی کې احکام مختصه بالرجال نشی اخستل کیدلی ،لاکن که کله داسې وی نوغالباً ددرمختاردروایت په بناء لیکل به وی ،دکوم چه مرجوح کیدل اوس معلوم شول ۱۵ذی القعده ۱۳۳۲ھ (تتمه ثانیه ص۱۸۵)

سوال :(٦١٨)ددین علماء او د شرع متین مفتیان په دی باره کې څه فرمایې چه دلته درنګون په اکثرو جماتونو کې دا قاعده ده چه خطیب دجمعی په ورځ په خپل لاس کې دامسااخستلوسره خطبه لولی ، نو ارشاد وشوچه که امام دخطبی په وخت دامساء په ځای توره په لاس کې اخستلو سره خطبه ووائی نو شرعاً څه حکم دی ؟ اوکه دتوری په لاس کې داخستلوپه صورت کې نوی کارلیدلوسره ځینې خلک اعتراض کونکې شی نو آیا د هغوی داعتراض په سبب سره ددې فعل پریخول پکاردی اوکنه ؟ بینواتوجروا؟

جواب :فی الدرالمختاریخطب الامام بسیف فی بلدة فتحت به کمکة والالاکالمدینة وفی ردالمحتار قوله فی بلدة فتحت به ای بالسیف لیریهم انها فتحت بالسیف فاذارجعتم عن الاسلام فذلک باق فی ایدی المسلمین حتی ترجعواالی الاسلام ، در ص۸۲۲ج۱ ، د متن قید او د حاشیی حکمت صفاوائی چه دا فعل خاص دی امام المسلمین یعنی داسلام سلطان یادهغه دنایب پوری نونوروخطیبانو لپاره مشروع نده ۲۲رمضان المبارک ۱۳۴۲ھرتتمه خامسه ص ۵۹۲،

سوال :(٦١٩)ماقولکم رحمکم الله تعالی فی الدارین ،په دی کې چه د خطبی ویلوپه وخت دلرګی اخستل په لاس کې زیدمسنون ګنی،خوعمرودعالمګیری په حوالہ مکروه تحریمی

وائی ،اوس مصلی طرفین اوزید و عمرو متفق الرایې کیدلوسره دجناب فیضمآب نه مسئله غواړی چه که دزیدقول اوفعل معتبروی په هغه به عمل کووکنه نونه ؟

جواب :آیاپه عالمیګری کې د تحریمه تصریح شته،د مدعی نه تپوس وکړه شامی هم لیدل پکاردی چه په هغه کې دسنیت موکدهم شته اوحدیث هم شته اوس دتطبیق صورت داده چه فی نفسه سنت ده خو غیرموکده که موکده وګنل شی نومکروه ده داخماعقیده ده یکم صفر۱۵ھ (النوررمضان ۱۵ھ ص۷)

په هغی کارخانی کې دجمعی لمونځ چه دجبل پورنه دری میله لری ده

سوال :(٦٢٠)دلته کومه کارخانه کې چه زه ملازم یم دجبلپورښارنه تقریباًپه دری میله فاصله کې واقع ده اودبهراوسیدونکې خلک دکار خانی سره ځایونوکې مقیم دی په بداتفاق سره دلته دمسلمانانو لپاره کوم جمات وغیره نشته چه په کې راټولیدوسره لمونځ په جماعت سره اداءکړی شی ،اوس هرکله چه گورنمنت دکرم له مخی دجمعی دفریضی داداءکولورخصتی عطاوفرمایله مونږدلته ددغه لمونځ داداکولود انتظام کړی چه دمعمولی لرګیو دیوال لګولو سره مو یوه احاطه جوړه کړی ده اوپه هغی کې دجمعی لمونځ ادا کیږی، لکن بعضی په دی معترض دی چه دغه ځای کې لمونځ درست ندی ،دهمدی لامله دخدمت مکلف یم چه دخپلې روښانه رایې نه مومطلع وفرمایې ممنون موکړی ،چه آیا په حالت مذکورة الصدرکې دجمعی لمونځ درست دی اوکنه ؟ځمونږ سره دومره وخت نشته چه ښآرته تللوسره په کوم جمات کې لمونځ ادا کړی شو،اوکسان تقریبادسلونه زیات دی ،اودلمانځۀ لپاره جمع کیږی،هیله ده چه دځواب نه مو ډیر زر مطلع وفرمایې ؟

جواب :دجبلپورپه شان لوی ښارفناء دری میله کیدل ممکن دی اوددې لپاره چه کارخانه دبلد د مصالحونه ده نودغه ځای کې فناء کیدل هم رښتیادی لهذاجمع صحیح ده.۱۸شعبان۱۳۳۱ھحوادث ۱-۲- ص۱۱۳،

دښارپه کناره باندې ټرلی جهازپه چت باندی دعیدینود لمانځه جواز

سوال :(٦٢١)زه دیوی انګلیسی کمپنی دطرف نه دیوی وړی کشتی دتګ راتګ استیشن ماستر او مختار یم اوهغه کشتی دکمپنی دامر موافق پوره دسهاراته بجی دصدرګهاټ نه راروانیږی ،مابنام بیرته ګرځی، ددې جلدی په سبب سره مونږته په عیدګاه کې دیوی جمعی

غفیری دانتظارسره دلمونځ د ادا کولو د جهاز د پریښودلو وخت نه میلاویږی دهمدی لپاره مونږ دخپلونوکرانوسره چه دیرش یاځلویښت کسانوپورې دی داخترلمونځونه دجهازپه چت چه په وینځلوراوینځلو پاک صفاکولی شی دغه وخت چه جهازدوچی سره ښه محکمه ترلی وی اداءکوو،اودغه ځای دښارسره بالکل متصل دی اوس په دغه صورت کې به داخترونولمونځ اداءکول درست وی اوکنه ؟مګرکه جائز نه وی نوځمونږ لپاره به یانوکری پریښودل وی یابه دعیدینولمونځ حلال ګرځی ځکه چه دجهازروانیدل روزانه وی ؟

جواب :فی الدرالمختارو(السفینة)المربوطة فی الشط کالشط فی الا صح اه وفی الدرالمختارایضاً فناءه وهوماحوله لاجل مصالحه وفی ردالمحتاروکذاان المصراوفناءه شرط جوازالجمعة فهوشرط جواز صلاة العیدج۱ص۸۳۷،ددې روایتونونه څرګنده شوه چه په مسئوله صورت کې دعیدینولمونځ درست دی۱۳/ذیقعده۱۳۳۱هـ(حوادث ج۱-۲ص ۱۲۳)

دجمعی رعایت مخکې کول په رعایت دجماعت باندې:

سوال :(۶۲۲)دکلا نه چه په دهاتو کې دپاتې کیدواتفاق شویدی نود جمعی دلمانځه لپاره اله آباد ته راتګ کوم لاکن دجماعت یووخت کم ازکم ضرورپه لاره کې فوت کیږی ځکه چه په اکثره دهاتوکې دجماعت لمونځ اهتمام نشته دکوم نه چه خفګان هم وی،په دی صورت کې څۀ کول بهتردی ؟

جواب :جزئیه خومی نده لیدلی مګرفقهاؤیوه کلیه لیکلی ده چه په خلافیانوکې دخلاف مراعات اولی ده په دی شرط چه دخپل مذهب دمکروه ارتکاب لازم نه شی ،نوچون په قریوکې دجمعی فرضیت مختلف فیه دی نوښارته راتللوسره دجمعی کول ددې رعایت دی ،اود خپل مذهب کوم مکروه نه لازمیږی، دهمدی لپاره دجمعی رعایت اولی معلومیږی. ۲۹ربیع الثانی ۱۳۳۳هـ(تتمه ثالثه ص۲۳)

سوال :(۶۲۳)که دعبدالاضحی لمانځه کې امام سهوه شی اوپه رکعت ثانیه کې دقرات نه وروسته د تکبیرونو د ویلو نه بغیر رکوع ته لاړشی بیا د فتحی ورکولوسره درکوع نه بعدهغه ادا کړی بیا سجدۀ سهوه وکړی نولمونځ به صحیح شی اوکنه ؟ که دعیدینولمونځ ونه شونو قربانی هم کیږی اوکنه؟ په دی قصبه کې دوه ځایه نورهم لمونځ کیږی مګرددې

امام مقتدیانو خپل لمونځ کولوسره قربانی هم وکړله دغه وخته پورې نورځه لمونځ نه وی شوی نوقربانی هم وشوه اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختارکمالورکع الامام قبل ان یکبرفان الامام یکبرفی الرکوع ولایعودالی القیام لیکبرفی ظاهرالروایات فلوعاد ینبغی الفسادوفی ردالمحتارقوله فی ظاهرالروایة تتبع فیه المصنف فی المنح والذی فی البحروالحلیة ان ظاهرالروایة انه لایکبرفی الرکوع ولایعودالی القیام وعلی ماذکره الکرخی ومشی علیه فی البدائع وهوروایة النواد ریعودالی القیام ویکبرویعیدالرکوع دون القراءة اه-وهذه الروایة ایضاً تخالف مافی المتن نعم صرح لمثله فی البحروالحلیة والفتح والذخیرة فی باب الوتروالنوافل الخ قوله فلوعادینبغی الفسادتبع فیه صاحب البحر وقد علمت ان العودروایة النوادرعلی انه یقال علیه ماقال ابن الهمام فی ترجیح القول بعدم الفسادفیمالوعادالی القعودالاول بعد مااستتم قائماًبان فیه رفض الفرض لاجل الواجب وهووان لم یحل فهوبالصحة لایخل ج۱ص۸۷۳و ۸۷٤ وفی الدرالمختاروالسهوفی صلوة العیدوالجمعة والمکتوبة والتطوع سواء والمختارعندالمتاخرین عدمه فی الاولیین لدفع الفتنة کمافی جمعة البحرواقره المصنف وبه حزم فی الدروفی ردالمحتار قوله عدم فی الاولیین الظاهران الجمع الکثیرفیما سواهماکذلک کمابحثه بعضهم (ط) وکذابحثه الرحمتی وقال خصوصاًفی زماننا و فی جمعة حاشیة الی السعودعن الغرمیة انه لیس المرادعدم جوازه بل الاولی ترکه لئلا یقع الناس فی فتنة اه ج۱ص۷۸۷) ددې روایتونونه دااموراستفادشول (۱) درکوع نه ګرځیدل پکارنه ؤبلکه هغه تکبیرونه په رکوع کې ویل پکار ول (۲) لکن په ګرځیدلوسره لمونح نه فاسدیږی (۳) سجدۀ سهوه هم مناسب نه وه (۴)لاکن وی کړله نوهم جائزشوه دځواب خلاصه داچه لمونځ اوقربانی ټول صحیح شول ۱۵ذی الحجه ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۱۱۹)

دخطبة الوداع تحقیق:

سوال :(۶۲۴)څه فرمایې ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی کې چه دعید او آخره جمعه درمضان په خطبه کې لوستل دلفظ دالوداع والفراق السلام دنبوی سنت موافق دی یاسئیه بدعت اوناجائز؟ دعدم جوازپه تقدیرکې په مجوزینواومعتقدینودهغه چه په ح

اوزړه سره ددې قدیم رسم په ابقاءکې کوشش کوی دغراءشریعت اوبیضاءملت مطابق څه حکم نافذشوی اوفسق ته به منسوب شی اوکنه بینوا توجروا؟

جواب :دخطبة الوداع حاصل اظهاردتاسف دی درمضان په النقضاء اوداسې تاسف دنبویه حضرت یادسلف صالحونه په خیرالقرون په کوم ځای کې منقول شوی ندی البته تنویه په مجئې درمضان اوتنبیه په فضل دهغې په حدیثوکې راغلی دی ،چه دشعبان په آخره جمعه کې هې وفرمایل نوهغه پریښودل او د رمضان اخری جمعی لپاره خاصه خطبه مقررول ظاهره ده چه تغیردمشروع اوقلب دموضوع دی،بلکه که نبه سوچ وکړی دتاسف په ځای یونوع سروراوخوشحالی دهغې په خلاصیدوباندې مطلوب ښکاری،لکه چه په حدیث کې منصوص دی ، للصائم فرحتان عندالافطاروفرحة عندلقاء ربه اوظاهره ده چه که درمضان دخلاصیدوپه وخت تاسف مشروع وی یوه برخه دهغه تاسف ددې داجزاؤ دانقضاء په وخت چه دهری ورځی روژه ده به هم مشروع وای،هرکله چه ددې داجزاء دانقضاء په وخت کې چه ورپوکې افطاراو سرورمحمودشو،لامحاله د مجموعه دانقضاء په وخت چه لوی افطار دی هم فرح اوسرور مقصود شو، نودتاسف اظهارددغه مامورپه سره مزاحمت دی، اوهمدارنگه دمغفرت وعده اوبشارت چه دعید قدوم متعلق په نصوصوکې واردشوی مشعردی په عدم استحسان دتاسف په مقدسه دهغه چه انقضاء درمضان ده ، لان مقدمة الشئ فی حکم ذلک الشئ . اوکه ددغودلائلونه قطع کولوسره په اباحت باندې قائل شی ، غایت مافی الباب دهغه مطلق اباحت به مسلم شی مگرهرکله چه په هغه کې علمیه وعملیه منکرات دالتزام اودهغه دلزوم داعتقاددهغه نه په عامل اوعوام کې منضم شو ، لامحالة دنورو بد عتونوپه شان چه بعضی دهغو فی نفسه مباح وی لاکن دداسې مفاسدوپه انضمام سره واجب الانکارکیږی،دابه هم قبیح اوشنیع وی اوداچه دبعضوبدعتونو قبح غامضه وی مصلحینواومنکرینوته لازمه ده چه په دا سی بدعتونو کې په عامل اوملتزم باندې تشددونکړی، چه اکثراً د زیاد ت اودو قوع اصرارمضمون،اذاقیل له اتق الله اخذته العزة بالاثم باندې منجر کیږی بلکه په رفق اولطف سره دی هغوی راوباسی ،والله الموفق والله اعلم ۲۸ رمضان ۱۲۲۳ هـ (حوادث ثالث ص۱۵۳)

په قریه کې دجمعی دترک نه دفتنی دوقوع په وخت کې داحتیاط طریقه:

سوال :(۶۲۵)دلته د مبتدعینوبی اندازی زوردی لکه چه دبدعت دشدت داحالت دی چه په هرکارکې یونوی صورت پیداکولوسره پاتې کیگی ، ځما په رفع سبابه سره هم څه پوزی

نیغیگی ځکه چه دایوه قریه ده دهمدی لپاره دلته دجمعی لمونځ جائزندی اودغه خلک ئی کوی ، زه ئی نه کوم دهمدی لپاره هغوی ماته غیرمقلدوائی ممکن دی چه څه وخت وروسته دغه مخالفت اونصرت نازک حالت اختیارکړی دعاوفرمائی چه الله جل جلاله مونږدې ډلی دچلونونه په امن کې کړی همدارنگه دجمعی کولوپه حقله څه حکم دی ؟

جواب :که دناقابل تحمل فتنی احتمال قوی وی نومقتدی جوړیدو سره جمعه وکړه بیامنفرداًظهروکوی . ((تتمه خامسه ص۴۶))

دشافعی مذهب په اختیارسره دحنفیه وُلپاره په کلیو کې دجمعی دکولوحکم

سوال :(۶۲۷) ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې چه په بعضوقریوکې په هرکلی کې دجمعی لمونځ کوی دخلکوشمیرپه کې ډیروی اوکه لګ،اوداحنافویوه ډله علماء وائی چه اګرکه ځمونږپه مذ هب په کلیوکې دجمعی لمونځ رواندی مګرمونږپه دی مسئلی کې د نورو ائمه ؤپه مسلک عمل کوو، دهغوی وینا څنګه ده ؟ اوکه دا حنافو یوځوک په کلیو کې؟ دجمعی لمونځ اداء کړی نودذمی نه به ئی دظهر لمونځ ساقط شی اوکنه ؟ مدلل اوصفاء ځواب تحریروفرمائی؟

جواب :عدم صحت دجمعی په کلیوکې عندالاحناف ظاهردی اوهغه ئی چه دشافعیه ؤپه مذهب کوی اوظاهره ده چه هغوی دلمانځه نور فرضونه چه دشوافعوپه نزدثابت دی په عمل کې نه راولی لکه قراءة خلف الامام ، اوهمدارنگه دمصاینوعددچه دشافعیه ؤپه نزدمعتبردی رعایت نه کوی نوددوی جمعه نه عندالحنفیه درسته شوه لعدم قول الحنفیة بالجمعة فی القریٰ اونه عندالشافعیه به درست وی ، لعدم شرائط صحة الصلاة . اودی ته تلفیق وائی چه فقهاء هغه ته باطل ویلی دی فافهم. ۹ ربیع الاول ۱۳۳۴ هـ (تتمه رابعه ص۱۶)

تحقیق دعدم صحت قیاس دجوازدجمعی په

قری کې په اجتماع دمسلمانوپه امردسلطان سره

سوال :(۶۲۸)په امدادالفتاوی ج۱ص سطرکې کومه مسئله دجوازجمعه فی القری بامر السلطان په باره کې مذکورده په دی کې ماته اشکال پیداشوی دامدادالفتاوی عبارت دادی س دافغانستان هیوادکې دا قاعده ده چه دامیرصاحب خلدالله تعالی ملکه په فرمایش

دبعضی علماؤپه تحریک په قریوکې جمعه اداء کوی اودځلور پنځو کلیو لپاره یوخطیب امیرله طرفه مقرر وی، فقط دپادشاه اذن د مصرد اشتراط نه مغنی گنی،په دی علاقی کې که کوم ځای جمعی ته حاضرنشی خطیب صاحب انکارکوی کله کله نوبت امیرته دشکایت رارسیږی په مذکوره صورت کې جمعی دوه رکعته دظهرخلف کیږی اوکنه داذان په تاخیرکې په عذراوحیلی سره به آثم وی اوکنه ؟

جواب :قال الشافعی قال ابوالقاسم هذابلاخلاف اذااذن الوالی القاضی الی قوله وصلوافی القری لزمهم اداء الظهروهذااذالم یتصل به حکم فان فی فتاوی الدیناری واذابنی مسجدبامرالامام فهوامر بالجمعة اتفاقاً،نوپه مسئوله صورت کې جمعه صحیح ده لاکن د حکومت دتبدیلی په وخت کې دسابقه امیراجازه کافی نده دنوی امیر اجازه شرط ده ، قال الشامی لایبقی الاالیوم الاذن بعدموت السلطان الاذن بذلک الااذااذن به ایضاًسلطان زماننانصره الله ، ص ۸٤۰،والله اعلم،ماته په دی کې دااشکال دی چه هرکله دفقهې له مخی په لویو ښارونوکې هم دپادشاه اذن دجمعی لپاره شرط دی که هلته پادشاه دکوم عناد وغیره په سبب دجمعی اذن ورنکړی یاپادشاه غیرمسلم وی،نومسلمانان په خپل مینځ سره یوځای کیدلوسره یوامام جوړولو سره جمعه اداکړی نوپه مذکوره صورت کې دامدادالفتاوی نه لازمیږی چه فقط دپادشاه امردجمعی لپاره ضروری دی، ښاروی اوکه نه وی، لهذاهرکله چه په ښارکې دپادشاه داذن نه بغیرهم په اتفاق سره جمعه کیږی،نوپه کلی کې هم بغیرداذن دپادشاه،ځکه چه اوس مخصوصامسلم پادشاه نشته ، که قوم اتفاق کولوسره دجمعی لمونځ وکړی نوپه دی کې دجوازامکان شته اوکنه ؟ ځکه چه په فقه کې اتفاق دقوم دپادشاه داذن قایمقام گرځول شوی دی. نولکه څنګه چه په مذکوره صورت کې دپادشاه په اذن سره په کلی کې جمعه کیګی همداشان اوس په دی زمانه کې دقوم اتفاق سره په کلی کې کیدل پکاردی بس همدااشکال دی خواب تحریرفرمایلوسره د اشکال دفع وفرمائی فقط؟

الجواب عن الاشکال دجمعی داقامت فی القری بامرپادشاه دامبنی ده چه فعل مجتهدفیه یعنی مسائل مختلف فیهاسره چه هرکله دسلطان امریادقاضی فضاء میلاوشی نوبیاماموریته په دی مسئلی کې دخپل مجتهد تقلیدپرینبودل واجبیګی.او ظاهره ده چه په دی امرکې دمسلمانا نرجماعت دسلطان قائمقام ندی لکه چه که جماعت دمسلمینوته په کومی مسئلی کې دتقلیددترکولوامروکړوهلته دتقلیدترک جائزندی اودجماعت نیابت مناب سلطان صرف په

انتظامیه کارونوکې ده،نوددې لپاره چه دجمعی لپاره دسلطان وجود مقصوداًشرط ندی صرف رفع دنزاع فی التقدیم والتقدم دی لکه چه په هدایه کې مصرح دی، اوداکارانتظامی دی دلته جماعت دامام قائمقام کیدلی شی نودیوه امرقیاس په بل با ندی مع الفارق دی ۳۰ رمضان ۱۳۳٦(تتمه خامسه ص ٦٤)

کله چه سلطان حنفی وی په قریه کې دجمعی

داداء کولود حکم دنه نافیذودشبهی رفع

سوال :(٦۲۹)هرکله چه سلطان اووالی دامام ابوحنیفه مقلدوی نوهغوی ته دخپل امام دمذهب خلاف په کوم اساس باندې اذن داقامت دجمعه فی القری امکان شته کمافی الدرالمختار واماالمقلدفلاینفذقضائه بخلاف مذهبه اصلاکما فی القنیة قلت ولاسیمافی زماننا،اوکه دامام دمذهب خلاف یادشافعی مذهب کیدلوپه سبب سره داقامت جمعه فی القری اجازه ورکړی نوحنفیه مقلدلپاره هم همدااجازه دصحت جمعه فی القری به کافی وی اوکنه ؟

جواب :دابیله خبره ده چه داکارخپله دسلطان وغیره لپاره په کوم حالت کې څنګه ده ددې حکم حاصل خوصرف دادی چه که سلطان داسې وکړی نوددې به اثرځه وی نوددې اثرصحت دجمعې دی اوددې اثرقبلول خپله د حنفیه مذهب اتباع دی اگرکه دغه فعل په کوم خاص حالت کې دسلطان د مذهب موافق نه وی اوددرمختارعبارت دهغې مخالف ندی ځکه چه د هغه نه مرادهغه مقلددی چه کوم سلطان دتولیت په وخت کې دقضاء بخلاف مذهبه نه صراحة یادلالة منع کړی،کنه نو که سلطان هغه ته اذن ورکړی وی نودهغه هم همداحکم دی ،اوچون په سلطان باندې څوک والی نه وی دهغه اذن مطلقانافذدی۱۳ذی القعده۱۳۳۲هرتتمه خامسه ص۷۲

دجمعی دجوازپه قریه کې لپاره داشرط گیدل

چه په هغی قریې کې دبل مجتهدپه نزد صحیح وی

سوال :(٦۳۰)هغه کومی قریې دی چه په اذن سره په هغوکې دجمعی صحت وی علی العموم برابره خبره ده چه لس دولس کوره وی اویا د هغو کوم تخصیص شته ؟

جواب :صرف یوتخصیص شته یعنی هغه قریه داسې وی چه هلته یونه دیوه مجتهدپه نزدجمعه صحیح وی اوداخبره دمذاهب اربعه کتابونودلیدلونه معلومیږی ،ځکه چه ددې فرعی مبنی دااصل دی چه الحکم اذالاقی فصلاًمجتهدافیه نفذ۱۳/ذیقعده ۱۳۳۲(تتمه خامسه ۷۳)

دمصردتعریف متعلق د اختلافونو سوال اوځواب:

سوال :(۶۳۱)یوه وړه قریه ده چه هرځوک ورته قریه وائی هیڅوک هم ورته قصبه یابښارنه وائی،دری مسجده په کې شته،که دهغه ځای اوسیدونکې په لوی جمات کې راټول نه شی نوهلته به جمعه قائمول د لاندې روایت مطابق صحیح وی اوکنه؟په درمختارکې دی (المصرو هومالایسع اکبرمساجداهله الخ، یا ددې تعریف نه علاوه کوم بل تعریف هم شته،نوبیان ېې وفرمایې تتمه دسوال دقول البدائع ص۴س ۲ کې راغلی دی چه دااختلاف عنوان دی د مئنون ندی اوعلامه شامی د درمختاردقول لاندې دالیکلی دی (قوله لایسع الخ) هذایصدق علی کثیرمن قری)ددې نه څرګندیږی چه نورتعریفونه دغواکثروقریوباندې نه صادقیږی،نوکه ددې تعریف اونوروتعریفونوترمینځ تباین نشته نوعموم اوخصوص خوضرورشته ددینه جوته شوه چه دااختلاف په معناګانوکې هم نشته فقط ددې عنوان تصفیه وفرمایې ؟

جواب :په دغوتعریفاتوکې دوه احتمال دی،اختلاف دعنوان او اختلاف دمعنون نودشامی یاطحاوی اختلاف معنون ګڼل په نورو باندې جحت ندی ځکه چه دایوه توجیه ده فتوی اوحکم نده نوهغوبه د تطبیق قایل نه وی مونږ دتطبیق قایل یو ،پاتې شوه داچه دعدم تطبیق دقول نه وروسته دهغوی څه فتوی ده دابیله خبره ده ،اودپورتنی تحقیق نه وروسته داحقردتوجیه حاصل دادی چه دمصرپه تعریف کې حنفیه فقهاؤ مختلف ندی نوکه دکوم مصنف اومحشی په نزدمختلف فیه وی نومونږ ته به څه مضروی مونږپه دغومختلف فیه کې په دلیل سره یوه ته ترجیح ورکوو.۱۳ذی القعده۱۳۳۷هـ(تتمه خامسه ص ۷۲)

یوسوال اوځواب راغلی وُاودلته دهغه تصحیح

وکړی شوی وه دمفیدکیدوپه سبب ټول نقلولی شی:

سوال :(۶۳۲)ددین علماء اودشرع متین مفتیان څه فرمایې په دی مسئلی کې چه په کومومقاماتو کې د اسلامی آبادی دومره وسعت وی چه د هغه ځای په لوی مسجدکې

مسلمان نشی راټولیدلی (ددې نه عام چه دهغه ځای ټولونه لوی مسجددنوروځایونودټولونه وړوکې مسجدوی اوپه دی مقام باندې ولی اطلاق د کورونو د لفظ نشی کولی ، داسې مقام ته په قول اصح المصر مالایسع اکبرمساجداهله) شرعی مصر ویل کیږی او جمعه به په هغه ځای کې درست وی اوکنه ؟ د مصر د فناء تعریف اودهغه مسافه څومره ده اود مصراوفناء مصرپه اوسیدونکوباندې جمعه واجب ده اوکنه بینواتو جروا؟

الجواب من مخلص الرحمٰن موضع حافظ پوړاکخانه منهر وی ضلع ډهاکه:

حامداًومصلیاًدمصرپه تعریف کې چه کوم اقوال مذکوردی یوهم د هغونه دمصرحدنه دی چه په دی شان وی چه (کل ماصدق علیه الحد صدق علیه المحدودبالعکس ای کل ماصدق علیه المحدودصدق علیه الحد) بلکه هغوه ټول تعریفونه رسوم دی،ځکه چه دحدتعدد محال دی اودرسوموجائز دی ،دمصرپه تغیرکې چه فقهاؤکوم مختلف تعریفونه بیان فرمایلی دی دهغوپه غورمطالعه کولوسره دا معلومیږی چه داټول اخلافات دعنوان اختلاف دی نه اختلاف دمعنون یعنی دالفاظوبیان جداجدادی اودټولو مصداق یو دی، ټولو خلکو د خپلې زمانې په اعتبارسره چه کومی علامی دمصرپیداکولی بیان کړی دی په اوله زمانه کې په امصاروکې اکثراًحدوداوقصاص ول ،اودخصوصا تودفیصلی لپاره قاضی ؤ،په دهاتوکې هغه کارونه نه ول چه نن صبا دی،کچری فوجداری ،منصفی وغیره په دهاتوکې نه ؤ،دهمدی لپاره راتلونکو خلکوهمداعلامی بیان کړی بیاکله چه په زمانه کې تغیر راغی نوهغه علامی لری شوی اوخلکومختلف تعریفونه وکړل بلکه دیو نه یوسړی نه څوځوتعریفونه دفقهې په کتابونو کې مروی دی او دا(المصر مالایسع اکبرمساجده اهله) تعریف هم په همدې بناء باندې صحیح دی هرکله چه دیته رسم ناقص اوعلامه ویل کیږی اوکه حد وویل شی نوپه دغه تقدیرباندې لازمیږی چه مدینه اومکه مصرپاتې نشی او دغو دواړو ځایونو کې جمعه درسته نه وی ځکه چه په موسم حج کې دټولی دنیاحجاج جمع کیږی،بیاهم مسجد تش پاتې کیږی نو لایسع چرته شوه بلکه یسع صادق شواوکوم تعریف چه په مکه مدینه باندې صادق نه شی هغه صحیح ندی لکه چه په کبیری دی (اختلفوا فی تفسیرالمصراختلافاً کثیراوالفصل فی ذلک ان مکة والمدینة مصران تقام بهماالجمعة من زمانه علیه الصلوة والسلام الی الیوم فکل موضع کان مثل احدهمافهومصروکل تفسیرلایصدق علی احد همافهوغیرمعتبر حتی التعریف الذی اختاره جماعة

من المتاخرين كصاحب المختاروالوقاية وغيرهماوهومالواجتمع اهله فى اكبر مساجده لايسعهم فانه منقوض بهماذكل منهمايسع اهله وزيادة ولم يعلم ان مكة والمدينة فى زمان النبى ﷺ واصحابه اكبر مما هى الان ولاان مسجدهاكان اصغرمماهوالان فلايعتبرهذا التعريف،ددينه وروسته فرمايې (والحد الصحيح مااختارصاحب الهداية انه الذى له اميروقاض ينفذالاحكام ويقيم الحدودوتزبهف صدرالشريعة له عنداعتذاره عن صاحب الوقاية حيث اختارالحد المتقدم ذكره لظهورالتوانى فى احكام الشرع سيمافى اقامة الحدود فى الامصارمزيف اوچاچه په دى تعريف کې دحدودو داقامت قيد لګولى دهغه مرادقدرت داقامت دحدودو دى نه اجراء دحدودبالفعل كمافى الشامى بان المرادالقدرة على اقامة الحدود) هو د مذكوره تعريف يعنى المصرمالايسع الخ دصحت صورت داكيدلى شى چه هر كله ديته رسم ناقص او د مصر علامى ويل كيږى ځكه چه په مصرکې اكثرمتعدد مسجدونه وى اويولوى مسجدداسې وى چه هلته دهغه ځاى خلک راتوليږى داعلامات اوعوارض دى نه د مصرحقيقت ترڅو لازم شى چه دهغودارتفاع نه هغه ښارونه مصرپاتې نشى ،بلكه دمصر اوقريه كيدومدارپه عرف باندې دى چه په عرف کې كومه آبادى لويه وى دومره چه خلک دغه ته ښاريا قصبه وائى اوهغه لويه قريه چه د قصبى سره مشابه وى اوهلته دكانونه بازارپه كثرت سره وى اوپه دى شان سره وى چه داطلاق په وخت کې اګرکه په فلان كلى اويابازارسره موسوم كوى. لاكن كه څوک ديته ښاروائى نوهغه تسليموى او هيڅوک هغه رد اوتكذيبوى نه .خلاصه داچه دآبادى نه علاوه كوم ځاى کې چه بازاراودكانونه وى اود خرڅولواواخستلو لپاره كوم بيرون بل ځاى ته نه تللّ لازم شى داسې آبادى ته قريه كبيره اوشرعى مصر ويل كيږى.عرف هم ددې دمصركيدلونه انكارنه كوى په داسې آبادى کې جمعه جائزدى كمافى الشامى وتقع فرضاًفى القصبات والقرى التى فيهااسواق ، اوكوم كلى چه په دى شان نه وى هغه دښارلفظ سره اطلاق كول هرخاص اوعام ردوى اوهغه قايل كه په دى اصراروكړى نوكذاب اشراومجنون فيداوى ويلوسره ېې دفع كوم، داسې آبادى ته عرفاً وشرعاً قريه ويل كيږى په داسې كلى کې كه اكبرمساجدوى نواتفاقى امردى چه ديته هيڅ اعتبارنشته اودحنفيه د مذهب له مخې دجمعى اوعيدينولمونځ په داسې قريه کې ناجائزاومكروه تحريمى دى كمافى القنية صلوة العيدفى القرى تكره تحريما، اوپه شامى کې دى قوله صلوة العيدالخ ومثله الجمعة ، يعنى دعيدينوپه شان دجمعى لمونځ هم مكروه

تحريمى دى ،دمصردفناءتعريف دادى چه دكوم ځاى سره دمصرد اوسيدونكومصالح اواغراض متعلق وى هكوم مقداراو مسافى تحديد نشته، علامه شامى فرمايې (والتعريف احسن من التحديدلانه لايوجدذلک فى كل مصروانماهوبحسب كبر المصرو صغره بيانه ان التقديربغلوة اوميل لايصح فى مثل مصرلان القرافة والترب التى يلى باب النصريزيدكل منهماعلى فراسخ من كل جانب ثم هوممكن لمثل بولاق فالقول بالتحديد بمسافة يخالف التعريف المتفق على ماصدق عليه بانه المعدلمصالح مصرفقدنص ائمة على ان الفناء ماأعدلدفن الموتى وجوائض المصركركض الخيل والدواب وجمع العساكرو الخروج للرحى وغيرذلک،دمصراوفناء مصرنه بيرون اوسيدونكو باندې جمعه واجب ده لكه چه په فتاوى خانيه کې دى (ومن كان مقيماعمران واطرافه وليس بين ذلک الموضع وبين المصر فرجة فعليه الجمعة ولوكان بين ذلک الموضع وبين عمران فرجة من المزارع والمراعل نحوالقلع بخارالاجمعة على اهل ذلک الموضع وان كان النداء يبلغهم الغلوة والميل والاميال ليس بشئ هكذاروى الفقيه ابوجعفرعن ابى حنيفة وابى يوسف رحمهماالله تعالى وهواختيار شمس الائمة الحلوانى – والله اعلم وعلمه اتم)

تصحيح الجواب من صاحب الفتاوى نعم التحقيق ونعم التطبيق فى الجزء الاول يعنى مايتعلق بتعريف المصروامااالجزء الثانى اى وجوب الجمعة اوعدم وجوبهاعلى اهل الفناء فمختلف فيه ونقل هذا الاختلاف مع تصحيح بعضهافى ردالمحتارص۸۵۲ج۱،ولم يحضر نى الى الان التنقيح فيه لكن يلتصق بالقلب وجوبهاعليهم ،والله اعلم ۱۲/شوال ۱۳۳۷ھ (تتمه خامسه ص۹۲)

دمصرپه تعريف کې داختلافاتو متعلق دسوالاتوڅواب:

سوال :(۶۳۳)ديوى شرذمۀ قليله اوفئه شاذه دعوى ده چه دنصارى ۇپه علاقه کې لكه دبهارت په هندوستان اوبنګاله کې برابره خبره ده چه عرفى ښاروى اوكه قصبه وكبيره قريه ووائى دجمعى لمونځ صحيح ندى اوكونكې ئى مخطى او مغالطه کې دى او د هغوى مستدل دادى چه دجمعى دصحت لپاره مصر شرط دى او د مصرتعريف په ظاهر الرواية کې دادى المصركل موضع له اميروقاض اه ، دكوم نه چه صفا پوهيدلى شى چه دااميراوقاضى نه بغيرمصرنشى كيدلى چه څومره لويه آبادى وى لكه چه دقاضيخان عبارت څمونږ دعوى صاف طورواضح كوى ،ځكه چه په قاضيخان کې دحصرسره ليكل شوى دى (ولايكون

الموضع مصرافی ظاهرالروایة الاان یکون فیه مفت وقاض اه،اوهمدارنگه دمالابدمنه عبارت هم په دی مدعاباندې صفادلیل دی حیث قال یو مصریعنی هغه ښارچه هغه کې امیراوقاضی وی ،اوداکبرمساجدو الاقول اولاً دهغه مصداق مکه معظمه همه نشی کیدلی ،ددې لپاره چه دهغه ځای ټول مصلی په حرم شریف کې راټولیدلی شی ددینه علاوه داکبرمساجدکوم تعین نشته،نوبعضی واړه کلی په اعتبارد صغرد مسجد مصر ویل کیدلی شی ،اودبعضی لوی کلی هم دمسجد دکبرپه تقدیرکلی بلل کیږی ،او ټولونه لویه خبره داده چه دظاهر الروایة په مقابله کې ددې هیڅ حیثیت نشته ځکه چه دقواعدفقهیه په اساس ظاهرالروایة همیشه ماخوذبهاوی اوددې مخالف مرجوح اویه مرجوح باندې عمل داجماع ماتول دی،اوهمدارنگه کوموفقهاؤ چه په اکبرمساجدباندې فتوی ورکړی ده په هغوی کې یوهم په اصحاب ترجیح اوارباب تصحیح کې نه دی لهذاساقط عن الاعتبارده اوصاحب هدایه چه په اصحاب ترجیح کې دی،هغه هم ظاهرالروایت والاقول ته ترجیح ورکړی ده حیث قال والاول اختیارالکرخی والثانی اختیارالثلجی دهمدی لپاره چه په نقل اقوال کې ماهرالمذکوراولاد هغومختار کیږی،لکه چه ددې مصطلحاتونه واقف دی اودمختار کرخی دمختارثلجی نه په دی ترتیب هم په درجوسره مختارول پکار دی ،ددې لپاره چه بینهما تفاوت فی المراتب ډیردی اودکفارویه بلا دکې دجمعه دکولوکوم صورت چه په معراج الدرایه کې بیان شوی دی په هغه کې هم شرط دادی چه مسلمان والی دمسلم نه التماس کولوسره مسلم والی مقررکړی اوبیادمسلمانانوپه خوښی سره یوقاضی هم تعین شی، او ځمونږپه علاقوکې داکله هم نشته ،په هرحال په ښار یاقصبه یاکبیره قریه کې دجمعی دجوازپه باب اجازه دحاکم ضروری شوه او همدارنگه د جمعی دصحت لپاره سلطان یوجدامستقل شرط دی داهم نشته ،ددینه علاوه عامه اجازه چه یودریم شرط دی دجمعی دصحت لپاره ددې وجود هم دسلطان په متعلقاتوکې ؤواذلیس فلیس لهذاپه بهارت کې جمعه قائمول ددری واړوشرطونوخلاف ملاټړل دی بلکه دحنیفه فقهاؤ سخت مخالفت کول دی نودفقه حنفیه مطابق دنصاری ؤپه حکومت اوعلاقه کې چه داکثردراپې په موجب دارالحرب دی دجمعی دجوازصحیح دلیلونه بیان فرمایلوسره دمانعینودشبهاتو کافی اوشافی ځواب عنایت وفرماېې؟

جواب :فی النهایة شرح الهدایة للعینی قوله والمصرالجامع الخ قداختلفوا فیه فعن ابی حنیفة هومایجمع فیه مرافق اهله وعن ابی یوسف کل موضع فیه امیروقاض ینفذالاحکام ویقیم

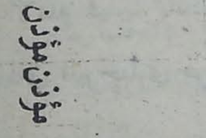
الحدودوهکذا وری الحسن عن ابی حنیفة فی کتاب صلاته وفیه ایضاًقال سفیان الثوری المصرالجامع مایعدالناس مصراًعندذکرالامصارالمطلقة کبخاراوسمرقندوقال الکرخی هومااقیمت فیه الحدودونفذت فیه الاحکام وهواختیارالزمخشری وعن ابی عبدالله البلخی انه قال احسن ماسمعت انه اذااجتمعوافی اکبرمساجدهم لم یسعوافیه فهومصر جامع وعن ابی حنیفة هوبلدة کبیرة فیهاسکک واسواق ویرجع الناس الیه فی ماوقعت لهم من الحوادث اه وفی الهدایة فی علة اشتراط السلطان لانهاتقام بجمع عظیم وقدتقع المنازعة فی التقدیم وقدتقع فی غیره فلابدمنه تتمیمالامرهاوفی ردالمحتارعن التحفة بعدنقل تعریف ابی حنیفة وهذاهو الاصح اه الا ان صاحب الهدایة ترک ذکر السکک والرساتیق لان الغالب ان الامیروالقاضی الذی شانه القدرة علی تنفیذالاحکام واقامة الحدودلایکون الافی بلدکذلک اح وفی الدرالمختارونصب العامة الخطیب غیرمعتبرمع وجودمن ذکرامامع عدمهم فیجوزللضرورة وفیه السابع الاذن العام من الامام وفی ردالمحتارقوله من الامام قیدبه بالنظر الی المثال الاتی (من قوله دخل امیرحصناالخ) والافالمراد الاذن من مقیمهالمافی البرجندی من انه لواغلق جماعة باب الجامع وصلوافیه الجمعة لایجوزاسمعیل اه) دپورتنیومجموعه روایتونونه لاندې کارونه مستفاد شول اول دمصر تعریف دائمه ؤپه مختلفوعبارتونوکې منقول دی اودائمه ؤپه اصل کلام کې تعارض نشته ،الان یتعذرنوددې صورت دادی چه دغه ټول تعریفاتوته دمعنون واحدعنوانونه وویل شی ،چه حاصل به ېې داشی چه کوم ته شرعاښارویل کیږی هغه ښاردی اودقضاتووغیره وجودټول امارات دی ،نوپه دی بناء باندې په هندوستان کې سل ګونه ښارونه دی،اوقصبات هم په ښارونوکې داخل دی ځکه چه عوام په خپلو خبرواتروکې هغوته هم ښاروائی،په محاوراتوکې فرق کول دخواصو عادت دی،دوهم دسلطان اشتراط دقطع تنازع سره تعلل دی،نوکه عام مسلمانان یوځای کیدلوسره اتفاق وکړی اګرکه هغه حاکم نه وی نوکافی ده البته که امام وی نودعوامومقررول کافی ندی،دریم په عام اذن کې امام شرط ندی نوپه هندوستان کې په ډیروځایونوکې دری واړه شرطونه پیداکیږی دهمدی په خاطربلاشبهه جمعه صحیح ده داخودسلب کلي رفع ده چه ویل کیږی چه جمعه چرته هم جائزنده ، باقی دسلب کلی درفع سره د.ایجاب کلی تحقیق لازم ندی چه په هر ځای کې جمعی ته صحیح ووایو بلکه صرف ایجاب جزېې لازم دی ،چه چرته

داشرطونه دنورو شرطونوسره پیداشی هلته جمعه صحیح ده والاقلا ۱۱ رجب ۱۳۵۲ھ (النور ص۸ جمادی الاخری ۵۳ھ)

دمحاذات مشروط کیدل اوداماام نزدیوالی په اذان بین یدی المنبرکې:

سوال :(۶۳۴)په دی باب کې دعلماؤځه تحقیق دی چه دجمعی داذان ثانی کول چه عندالمنبریامابین یدی الخطیب لیکل شوی یامرادورنه مطلق قرب دی خواه بالمعنی المتبادریاددینه عامه یابرابره خبره ده چه مع المحاذات یاددینه عام افیدونادمتم مفیدین ؟

جواب :داکثره کتابونوعبارت خودوه وجهینوته محتمل دی خودجامع الرموزعبارت صریح ده په قرب متبادراومحاذات کې وهوهذه بین یدیه ای بین الجهتین المسامتتین الیمین المنبراوالامام ویساره قریباً منه ووسطهمابالسکون فیشمل مااذااذن فی زاویة قائمة اوحادة اومنفرجة والحادة اذاکان فی غیرحذائه وصورتهما هکذاوقلت دلیل ذلک کلی التوارث قرب ۱۳۳۷ سه (تتمه خامسه ص۷۷نقشه)



خلاصة الکلام فی اذان الجمعة بین یدی الامام :

سوال :(۶۳۳)دامرخومتحقق دی چه اذان ثانی دیوم الجمعة دمسجد په داخل کې جائزدی ،بلکه همدامتوارث دی (واذانودی للصلوةمن یوم الجمعة الایة، النداء الاذان اه تفسیرنسفی ای اذاان لهاه بیضاوی اطلقه وله اذانان اذان خارج المسجدواذان بعده بین یدی المنبراذا جلس الخطیب علی المنبراه تبصرة الرحمن والمعتبراول اذان بعدزوال الشمس سواء کان علی المنبراوعلی الزوراءیجب السعی وترک البیع بالاذان الاول لقوله تعالی فاسعواالی ذکرالله وذروالبیع ،واختلف المرادبا لاذان الاول قیل الاول باعتبارالمشروعیه وهوالذی بین یدی المنبرلانه کان اولافی زمنه علیه السلام وزمن ابوبکروعمرحتی الحدث عثمان الاذان الثانی علی الزوراء حین اکثرالناس والاصح ان الاول باعتبارالوقت وهوالذی یکون علی المنارة بعدالزوال انتهی مستملی وکذلک فی الهدایة وحاشیته الکفایة والعنایة وغیرهامن المتون والشروح والحواشی والفتاوی- وفی حاشیة

الشیخ وجیه الدین علی شرح الوقایة اذن ثانیا بذلک جری التوارث من لدن رسول الله ﷺ الی هذا الزمان الاذان امام المنبراه وفی العنایة شرح الهدایة وکان الحسن بن زیاد یقول المعتبرهوالاذان علی المنارة لانه لوانتظرالاذان عندالمنبرتفوته اداء السنة وسماع الخطب کذافی تنشیط الاذان (۱۰ص) وفیه ایضاً عن مبسوط السرخسی والمعتبراول اذان بعدزوال الشمس سواء کان علی المنبراوعلی ازوراء اه،په دغوعبارتونوکې علی المنبرعندالمنبر،امام المنبربین یدالمنبر داتول الفاظ داظاهره وی چه اذان ثانی دمنبرمخی اوهغه ته نزدی پکار دی ،خوددې قرب داول صف سره محدودول صحیح ندی،قال فی جامع الرموزاذا اجلس الامام علی المنبراذن اذاناً ثانیاً بین یدیه ای بین الجهتین المسامیتین لیمین المنبراوالامام ویساریه قریباً منه ووسطهمابالسکون فیشتمل مااذااذن فی زاویة قائمة اوحادة او منفرجه اه من التنشیط (۱۰ص) په دی کې قریباً دمنه قیدخوشته لکن داول صف قیدنشته اودکوم عبارتونوله خلاصی نه چه درام پوربعضی مفتیانوداول صف قیدثابت کړی دی دهغونه استدلال نشی کیدلی ، ځکه چه دخلاصی صحیح عبارت دادی ،ویکره البیع والشراء یوم الجمعة اذااذن المؤذن والبیع جائز والاذان المعتبراذان الخطبة الصف الاول فی المقصورة ومنهم من قال مایلی المقصورة وبه اخدالفقیه اه (ص۲۱۳ج۱) اوپه بعضونسخوکې چه دغه عبارت دفی دلفظ د زیادت سره په دی ترتیب دی والاذان المعتبراذان الخطبة فی الصف الاول فی المقصورة الخ ، نودازیادت دفی صحیح ندی ،ځکه چه پدې صورت کې به مطلب داوی چه دخطبی اذان په اول صف کې وی اوپه مقصوره کې وی،په داسې حال کې چه په مقصوره کې داذان کیدلو سره دامام اومنبر مساحت بالکل فوتیږی اودفقهاؤدمذکوره الفاظونه دامعلومیږی چه اذان دامام اومنبرمخی ته وی کماصرح به فی جامع الرموزوقدمرقال الشامی اقول والظاهران المقصورة فی زمانهم اسم لبیت فی داخل الجدارالقلبلی من المسجدکان یصلی فیهاالامراء الجمعة فی یمنعون الناس من دخولها خوفامن العدد فعلی هذا اختلف فی الصف الاول هل هومایلی الامام من داخلهاام مایلی المقصورة من خارجهافاخذالفقیه بالثانی توسعةً علی العامة کې لاتفوتهم الفضیلة اه (ص۵۹۵ج۱)اوظاهره ده چه منبردمقصوره نه بیرون دی نوکه اذان دمقصوری په داخل کې وی نوپه دی باندې به دبین یدی الامام بین یدی المنبر،وعندالمنبروغیره اطلاق صحیح نه وی

بلکه صحیح عبارت همغه دی چه دفی دلفظ نه بغیرپه اول کې ولیکل شواوالصف الاول فی المقصوره دامستقل کلام دی په کوم کې چه صاحب دخلاصی دجمعی داول صف بحث بیان کول پې غوښتی دی ځکه چه دغه مسئله هغه وخت متکلم فیه وه ،لکه چه په بحرکې هم دغه بحث لیکلی دی قال ثم تکلموافی الصف الاول قیل هوخلف الامام فی المقصورة وقیل مایلی المقصورة وبه اخذالفقیة ابواللیث لانه یمنع العامة عن الدخول فی المقصورة فلاتتوصل العامة الی نیل فضیلة الصف الاول اه (ص۱۵۷ج۲) دی بحث ته په کتلوسره هیڅ عاقل هیڅ کله الصف الاول فی المقصورة ته دخطبی داذان سره متعلق نشی ویلی بلکه یقیناهغه به مستقل کلام ومنل شی اوس داخبره پاتې شوه چه دجمعی دخطبی داذان نه سواء نور اذانونه په مسجدکې بلاکراهت جائزدی یاپه هغه کې څه کراهت شته ددې متعلق لاندنی روایتونه دی (قال فی ردالمحتار لانه علیه السلام صلی اخرصلاته قاعداوهم قیام وابوبکریبلغهم تکبیره وبه علم جوازرفع المؤذنین اصواتهم فی جمعة وغیرها(ای فی تبلیغ تکبیرالامام) یعنی الاصل الرفع واماماتعارفوه فی زماننافلایعدانه مفسداذاالصباح ملحق بالکلام اه من التنشیط (ص۸) وفیه ایضاًمن السعایة شرح شرح الوقایة- لغرة ای اذان لایستحب رفع الصوت فیه قال هوالاذان الثانی یوم الجمعة الذی یکون بین یدی الخطیب لانه کالاقامة لاعلام الحاضرین اه (ص۹) وفیه ایضاًعن جامع الرموزوفیه ایذان بوجوب الجهربالاذان لاعلام الناس فلواذن لنفسه خافت لانه الاصل فی الشرع کمافی کشف المناروبانه یؤذن فی موضع عال وهوسنة کمافی القنیة وبانه لایؤذن فی المسجدفانه مکروه کمافی النظم وفی الجلالی انه یؤذن فی المسجداومافی حکمه لافی البعیدعنه اه (ص۲۵) وفی العالمگیریة وینبغی ان یؤذن علی المئذنة اوخارج المسجدولایؤذن فی المسجدکذافی فتاوی قاضی خان والسنة ان یؤذن فی موضع عال یکون اسمع لجیرانه ویرفع بهاصوته -کذافی البحرالرائق اه(ص ۳۴جلد۱)په دی ټولوکې دغورکولونه دا څرګندیږی چه بقیه اذانونه په مسجدکې کول دکراهت تنزیهی یعنی دخلاف اولی نه خالی ندی ،او علت به غالباً داوی چه په اذان کې رفع صوت زایداوصیاح وی او صیاح خپله ملحق بالکلام ده اګرکه صیاح بالذکر ده همدارنګه چیغی دمسجد دادب نه هم خلاف دی (لاترفعواصواتکم فوق صوت النبی ولاتجهر واله بالقول کجهربعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم - والمسجدمحل مناجات

الحق ویکون الحق فیه تجاه العبدفلاینبغی الصیاح فیه وروی عن واثلة بن الاسقع مرفوعاً جنبوامساجدکم صبیانکم ومجا نینکم وقال ورفع اصواتکم واقامة حدودکم الخ من الترغیب (ص۲۵ رواه البیهقی والطبرانی وغیرهما)اودجمعی اذان دخطبی په وخت کې دومره جهراوچیغی نه وی بلکه هغه خوداقامت په شان وی ،دهمدی په خاطرهغه په مسجدکې جائزدی ددینه علاوه هغه په مسجدکې متوارث دی ،پاتې شوه داچه دام زیدبن ثابت دحدیث نه معلومیږی چه درسول الله ﷺ په زمانه کې بلال دمسجدپه چت باندې اذان وکړو نوددې ځواب دادی چه دهغه لپاره دمسجدپه چت باندې څه برخه اوچته جوړه شوی وه چه مئذنه وه ، اوپه مئذنه باندې اذان ورکول په داخل دمسجدکې هم بلاکراهت جائزدی (کمایشیربه مامرفی عبارةالعالمگیریة ینبغی ان یؤذن علی المئذنة اوخارج المسجداخ من التقابل بین المئذنة وخارج المسجدوالله اعلم ولعل السرفیه کون المئذنة خارجاً عن المسجدفی نیة البانی اوالواقف فلا یکون لهاحکم المسجدنقل فی السعایة عن طبقات ابن سعدحدثنی محمدبن عمرقال ثنی معاذبن محمدعن یحیی بن عبدالله بن عبد الرحمن بن سعدبن زرارة قال اخبرنی من سمع النوارام زیدبن ثابت تقول کان بیتی حول المسجدفکان بلال یؤذن فوقه من اول مایؤذن الی ان بنی رسوال الله ﷺ المسجدفکان یؤذن بعد علی سقف المسجدوقدرفع له شئ فوق ظهره اه من التنشیط (ص۱۹) ومافی حدیث عبدالله بن زیدانه ﷺ قال له فاخرج مع بلال الی المسجد فالقها علیه ولینادبلال فانه اندی صوتامنک قال فخرجت مع بلال الی المسجدفجعلت القیهاعلیه وهوینادوی بهاه فیحمل علی مافی حدودالمسجداویرادبه سقف المسجدومارفع له فوقه - والله تعالی اعلم قلت وقال فی ردالمحتارفی تعریف المکرمه وهوضدالمحبوب قدیطلق علی الحرام وعلی المکروه تحریماوعلی المکروه تنزیهاوعلوماترکه اولی من فعله ویرادف خلاف الاولی اه من التنشیط (ص۲۰) اودعذریه حالت کې داکراهت مرتفع کیږی مثلاً دمسجدنه سواداذان لپاره دمسجد قریب هیڅ ځای نشته (قال فی الدربعدبیان کراهة قیام الامام فی المحراب وانفراده علی الدکان وعکسه ان هذاکله عندعدم العذر (واما عندالعذر) کجمعة وعیدفلو قامو اعلی الرفوف والامام علی الارض اوفی المحراب لضیق المکان لم یکره اه قال الشامی حکی الحلوانی عن ابی اللیث لایکره

قیام الامام فی الطاق عندالضرورة بان ضاق المسجدعلی القوم اه (ص۶۷۶جلدا) حرره الاحقر ظفر احمدعفا عنه ۲۷شعبان ۴۴ھ (تتمه خامسه ص۴۲۵)

دجمعی ثانی اذان په مسجدکې کیدل

سوال :(۶۳۴)حضرت اقدس مرشدی ادام الله ظلالهم دنیازمندانه ادابونه وروسته التماس دی چه په دی مدرسی کې رومبنی دااستفسار [۱] راغلی ؤ چه دکوم ځواب چه مندرجه دی پارچه کې لیکلوسره لیکل شوی ؤاوس دوباره په دی باندې سوال کونکې څوشکونولیکلوسره رارسولی دی ، داصل استفتاء نقل اوشکونه بعینه دعالی خدامویه خدمت کې مرسل دی ،همدارنګه په سنن ابی داودباندې چه کومه حاشیه دغیرمقلدینودعون المعبود په نوم ده دهغه دعبارت نقل هم رارسول کیږی ،هغه دمسجد خارج کیدلوباندې ډیرزورورکړی دی دعنایه اوکفایه دعبارت څخه په ظاهرکې دمنبرقریب معلومیږی، په هغه کې دخارج مسجدتاویل مشکل دی ،دهغه عبارت کې منضم دی ،همدارنګه دمولوی احمدرضاخان صاحب یوه مطبوعه استفتاء هم منسلکه ده که په دی موقع باندې اثار السنن ج۲ص۹۴ته ملاحظه وفرمایې نومناسب ده ، هغه په مسجدکې دننه دمنبرقریب کیدل تاییدکړی دی اودابی داودپه حدیث ېې جرح کړی ده ،دفقهاؤنه داتعجب ده چرته چه داذان نه په مسجدکې دننه ممانعت کوی هملته که ثانی اذان په مسجدکې وی نودهغه استفتاء ولی نه کوی ، اګرکه ددغه عام تحریرونولیدل به دحضرت قدس سره قیمتی وخت ضائع کړی ،لکن ددې په خاطرچه نن صباددې په نسبت اختلاف خوریږی نوتوجه ډیره ضروری ده مولوی عبدالحی مرحوم صاحب په حاشیه دشرح وقایه کې دمسجدخارج کیدلوته ېې ترجیح ورکړی ده دهغه هم ملاحظه وفرمایې ،دټولونقلول داوړدوالی باعث ګرځیده دهمدی لپاره په دی باندې اختصاروکولی شو په بین یدیه کې خوخیرتاویل هم کیدلی شی لکن دعندالمنبرالفاظ چه په عنایه اوکفایه کې مذکور دی دهغه تاویل ډیرسخت دی ؟

جواب :عزیز! السلام علیکم ورحمة الله !ماټول تحریرات په غورسره خونه مګرسرسری نظرسره څۀ اندازه زیات ولیدل،آثارالسنن ته می وکتل دمجموعه کتلوسره دذوق په ګواهی سره ځماپه ذهن کې چه کومه خبره راغلی هغه داده چه اذان ثانی دجمعه لپاره دمسجددننه افضل اواولی

---

[۱] هغه استفتاءاوپارچه دلته منقول ندی خواصل مضمون دلاندې خواب نه معلومیږی ۱۲منه .

ده اودابوداود روایت که مجروح هم نه وی نودهغه وجه داده چه هغه وخت دغه اذان دعام اعلان لپاره ؤ،لهذامسجدنه خارجیدل مناسب ؤ د داخل دمسجدپه نسبت په هغه کې اعلان زیات کولی شو کله چه دحضرت عثمان په زمانه کې دصحابه ؤپه اتفاق اول اذان اوچت شونواوس هغه علت چه دمسجددخارج کیدوپه دغه ثانی کې ؤهغه په اول کې متحقق شودهمدی لپاره دهغه دمسجد نه بیرون کیدل به مناسب وی اوهغه علت دبیرون دمسجد کیدلو ددغه ثانی نه منتفی شو د همدی لپاره دمسجدنه بیرون کیدلوحکم هم ورنه منتفی کیږی .اود اعلان عام حکمت په ځای اوس په دی کې حکمت صرف توجه الحاضرین الی الخطبه دی ، نوهغه خلک چه دخطبی په محل یعنی مسجدکې موجوددې دهغوی دمتوجه کولومصلحت زیات مقتضی دهغه ترجیح ته دی چه داخل د مسجدکې وی،لکه څنګه چه اقامت دالی الصلاة متوجه کولولپاره بالاجماع مسجدکې دننه وی اوهغوفقهاؤچه اذان ېې په داخل مسجدکې منع فرمایلی هغه هم محمول ده په خلاف اولی باندې اوپه دی کې حکمت همغه داعلان ابلغ کیدل وی ،اواګرکه فقهاؤتصریحاً دجمعی ثانیه اذان ددینه ندی مستثنی کړی لاکن دبین یدی بالمعنی المتبادر اودعندالمنبر لفظ بل علت دابلغ کیدلو داعلان ده اوپه دی کې داعلان عام علت نه میندل داستثناء ددلیل لپاره کافی دی (هذااطمان الیه قلبی ولعل الله یحدث بعدذلک امراً .فقط والله اعلم) ۲۸جمادی الاولی ۱۳۲۲ھ (تتمه اولی ص۱۱)

سوال :(۶۳۵)ددین علماء اودشرع متین مفتیان په دی مسئلی کې څه فرمایې چه کوم اذان حضرت عثمان مروج کړی دی هغه اذان دمسجدنه بیرون مخامخ یاڅنګ کې وی اودمسجدنه په څومره فاصلی باندې وی اوکوم مقام چه داذان حضرت عثمان مقررکړی دی هغه دصحن نه په څومره فاصلی باندې دی دفاصلی حساب په شرعی ګزسره لیکل پکار دی ؟

جواب :هغه مقام زوراء دی لکه چه په صحیح بخاری وغیره کې شته په مجمع البحارکې دهغې متعلق دغه اقوال لیکلی دی (۱) موضع بسوق المدینة (۲) وقیل انه مکان مرتفع کالمنارة (۳) وقیل حجرة کبیرة عند باب المسجد (۴) الزوراء هودارفی سوق المدینة یقف المؤذن علی سطحه للنداء الثالث (ای باعتبار الشرعیة وهوالاول باعتبار الوقوع) باقی مخامخ کیدل، یاڅنګ کې کیدل اودفاصلی اندازه اوصحن نه دهغه طرف اوبعدخصوصاً دګزونوپه حساب دا می دنظرنه ندی تیرشوی اونه ددې دتحقیق څه ضرورت شته . شاید دسایل به داخیال وی چه اوس کوم مسجدونه دی هغه دسنت خلاف دی نودهغه ځواب دادی چه اصل خوداده چه په نداءکوم طرف رابلل کیږی په همغه مقام باندې وی خوددې اصل نه عدول ددې لپاره شوی دی

چه نوی ځیزۍ ،خلکوته اطلاع کیدله چه دجمعی دلمانځه نه ډیر وړاندې هم اذان وی،دکوم نه چه دجمعی دلمانځه تیاریانی شروع کوی، د همدی لپاره په همداسې مقام باندې دهغه کیدل مناسب ؤ،چه ټول متوجه شی،بیاچه کله دامعمول شواوس خلک په خپله دهغه د اوریدوکوښښ کولوکې لګیادی ،بیااصل موافق تعامل شوچه یو قسم اجماع ده نواوس ددې مخالفت جائزندی ۱۳ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ (النورمحرم ص۵۲۷ھ)

دهغه حدیث دمعنی بیان چه په قصر خطبه اوطول دلمانځه کې وارددی :

سوال :(۶۳۷)خطبات الاحکام چه حضورعالی تصنیف فرمایلی دی اول خوهغه ټوله مختصره ده کله چه دضعیفانوپه رعایت سره قراءت مختصره وی،اودوه ځلورکربنی خطبه لولی نوپه دی کې څه کراهت وغیره خوبه نه وی اوتعمیلاً په خطبه اختصارکولی شی آیندی چه کوم ارشاد وی خادم خوبه همغه لولی ؟

جواب :په حدیث کې چه کوم قصردخطبی اوطول دصلوة وارد دی کمارواه مسلم عن عمارپه دی کې مراد دصلاة نه ټول لمونځ دی نه چه صرف قرات نوځماپه خطباتوکې چه هیڅ خطبه پکې دمرسلات سورت نه لویه نده په مسنون قرات اومسئون اذکاروحالت کې اګرکه واړه دری سورتونه وی دمجموعی لمانځه نه عادة لویه کیدلی نشی ،البته یوازی دعیدین دخطبی دمقدارپه نسبت نور هغه اوه ، اته تکبیرونوپه اندازه زیاته ده،مګردمسئون قرات اواذکاروپه حالت کې هغه هم دمجموعی لمانځه نه نشی لویدلی ،دهمدی په خاطردقرات وغیرهاداختصارپه حالت کې هم هرکله چه دسنت موافق وی په مذکوره خطباتوکې داختصار د تصرف حاجت نشته ،واللہ اعلم ۸صفر۵۵ (النورص۲۲ ذالقعده ۵۵ھ)

دجمعی ثانی اذان په مسجدکې دننه باندې شبهه اودهغه ځواب:

سوال :(۶۳۸)ځمونږپه زمانه کې په اکثرومقاماتوکې اذان ثانی دجمعی چه بین یدین ورکول کیدل اوس د مسجد دروازی سره نزدی یاپه کوم ځای باندې دامام محاذی ویل کیږی اوددې تاهیددابی داود روایت (کان یوذن بین یدی رسول اللہ ﷺ اذاجلس علی المنبریوم الجمعة علی باب المسجدالخ) اوهمدارنګه دطبرانی روایت هم لکه چه عینی شرح دبخاری کې کړی دی وهکذافی فتح الباری په مکمل طورسره کوی اوددې دجوازاوثبوت لپاره کافی شاهددی ، لاکن فقهیه روایتونه متنا وشرحاً په یوه چیغه وائی (واذاصعدالامام المنبرجلس واذن الموذنون

بین یدی المنبرانتهی ،هدایة ویؤذن ثانیاً بین یدیه ای الخطیب درمختار) که صرف په بین یدیه باندې اکتفاء شوی وی نوبالفرض ؤنوهم کیدلی شی مګرکله ہې چه بین یدی المنبر ویل شوی دی اودموذنون جمع لفظ راوړل شوی دی په دی سره اعلام هم کافی کیږی ، بیادمسجدپه دروازه یادکوم بل ځای باندې داذان کولوضرورت هم نه معلومیده اوکلام مؤل هم نه کول مشکل دی دعون المعبودحاشیه چه په ابوداودباندې دغیرمقلدوده په هغی کې ډیرزور ورکول شوی چه اذان دجمات نه بیرون پکاردی،مولناعبدالحی صاحب هم دشرح وقایه په حاشیه کې د همدی تاییدکړی دی اوروایت لیکل دخداموقیمتی وخت ضائع کوی د همدی لپاره په همدې باندې اکتفا کوم اګرکه داهم دمخل تطویل نه خالی ندی مګرمجبوراًمی عرض وکړو؟

جواب :په فقهاؤباندې هغه وخت شبهه وه کله چه د حضورپرنورپه زمانه اذان بین یدی الامام دوهم اذان وای خوهغه وخت خوداول اذان ؤ نودهغه خارج مسجدکیدل ضروری ؤ،اوچه کله دصحابه ؤپه اجماع ددینه مخکې یوبل اذان اوچت شواوداذان بین یدی الامام کارددې نه واخستل شونو صرف ددې خارج عن المسجدکیدل کافی شول اوس دثانی خارج عن المسجدکیدل څه ضرور؟ نودحالت دتبدل په سبب چه ماخذ ہې اجماع ده د اذان ثانی هیئت منقوله فی عهد النبی ﷺ دهغه دهیئت متاخره لپاره مقیس علیه نشی جوړیدلی ،که اوس هم کومه شبهه پاتې وی دمذکوره تقریرپه ملاحظی سره ہې مکرراولیکې ؟ ۲۸محرم ۱۳۳۰ھ (تتمه اولی ص۲۲۷)

دعیدین نه وروسته دمصافحی رواج :

سوال :(۶۳۹)په اخترونوکې مصافحه اومعانقه رواده اوکنه ؟

جواب :کلیه قاعده ده چه په عبارتونوکې چه حضرت شارع علیہ السلام کوم هیئت اوکیفیت معین فرمایلی دی په هغه کې تغیراو تبدیل جائزندی اومصافحه چه سنت ده نودعباداتوځینې ده . نود مذکوره قاعدی موافق په دی کې دهیئت اوکیفیت منقوله نه تجاوزبه جائزنه وی ،اوشارع علیہ السلام څخه فقط داولی لقاء په وخت باالاجماع یا دوداع په وخت کې هم علی الاختلاف منقول دی اوبس اوس ددې لپاره ددغو دوو وختونونه سوابل کوم ځای اوموقع تجویزکول دعبادت تغیرول دی،چه ممنوع دی لهذادعیدینویاپنځه وخته لمونځ نه وروسته مصافحه مکروه اوبدعت ده په شامی کې ددې تصریح موجوده ده فقط واللہ اعلم ۲شعبان ۱۳۲۰ھ (امدادص۹۰ج۴)

دجمعی دخطبی نه وړاندې دوعظ جواز

سوال :(٦٤٠)دکوم ښارپه جامع مسجدکې چه داسې فراخه ده چه دهغه دنیمایې پورې لمونځ کونکې دجمعی په لمانځه کې راټولیږی ،ددې نه علاوه مسجدسره متصل دالان وغیره موجوددی چه هغه کې سنت کونکې سنت کولی شی مقصدداچه دجمعی نه وړاندې وعظ کولو سره دچاپه لمانځه کې خلل نه غورځیږی ،متدعینوخپل بداثرپه عامو مسلمانانو باندې غورځولی دی داضرورت دی چه وعظ وشی ،په دی باندې کوم و اعظ یامولوی دمبتدعینوترديديادديني فوايدوضروری خبری مسلمانانوته په قبل جمعه وعظ کې بیان کړی عموم مسلمانان په سبب دکسبه کارکیدلودجمعی نه وروسته نشی ادریدلی نوپه داسې حالت کې د واعظ یامولوی صاحب وعظ بیانول اودضروری عقایدونه واقفول اوداسلام فوائدبیانول دخطبی نه مخکې جائزدی اوکنه اوداوعظ همیشه اوهره جمعه کې نه وی بلکه کله کله ؟

جواب :فی الدرالمختاراحکام المسجدویحرم فیه السوال الی قوله ورفع صوت بذکرالاملتفقة وفی ردالمحتارقوله ورفع صوت بذکرالی قوله اجمع العلماءسلفاًوخلفاًعلی استحباب ذکرالجماعة فی المساجد وغیرهاالاان یشوش جهرهم علی نائم اومصل اوقاری الخ (ج۱ص۶۹۰ استثناء الاللتفقة واستثناء الاان یشوش الخ ، ددینه معلومه شوه چه کله دعدم تشویش مصلین په صورت کې ذکرجائزدی نود دین مسائل بیانول دعدم تشویش په صورت کې په اولی درجه جائزدی اوپه مسئوله صورت کې عدم تشویش ظاهردی چه مسجد فراخه دی ،اودالان وغیره هم شته ، خصوصاًکله چه کله وی کله نه وی ۲رمضان ۱۳۳۳ھ (تتمه ثالثه ص۷۱)

په جمعی کې دښځې دخطبی ورکولوحکم

سوال :(٦٤١)په جمعه کې ښځه دنارینه ؤپه مینځ په مسجددعامو مسلمانانوپه وړاندې په منبرباندې کښینی اوخطبه ووائی نوداڅنګه دی ؟ ښځه ګنهګاره شوه اوکنه ؟ اوخطبه دوباره ولوستل شی او که همغه خطبه کامله ده اوڅه نقصان په لمانځه کې وشواوکنه ؟ځکه چه دجمعی لمونځ ښځې نه دی او نارینه ورکړی دی دامعامله داسې شوی ده دلته ځکه چه په دغه ورځ دجمعی کوم سړی دخطبی لوستونکې نه ؤ، دمجبوری په درجه کې ښځې ته دخطبی لوستل ورپه غاړه شول دامعامله دغیرمقلد تاپیدؤ؟

جواب :فی العالمیګریة واماالخطیب فیشترط فیه ان یتاهل الامامة فی الجمعة کذافی الزاهدی وفیهافی الکافی وفیهافرائض الخطبة والثانی ذکرالله تعالی کذافی البحرالرائق وکفت تحمیده اوقلیله او تسبیحه کذافی المتون ج۱ص ۹۴) ددې روایتونونه ثابته شوه چه دښځې خطبه صحیح نه شوه اوهرکله چه خطبه دجمعی د صحت شرائطوکې دی نوجمعه هم صحیح نه شوه دغوټولوخلکوباندې د ظهرلمونځ قضاپې کول پکاردی ،که څوک دخطبی لوستونکې نه ؤنو چاچه لمونځ ورکولوهمغه به څه ذکرالله یاڅه قران لوستلی ؤ،حتی چه سبحان الله الحمدلله ،الله اکبرلوستلی وی نودخطبی فرض اداء کیدلو په کوم سره چه فرض لمونځ اداکیدلو ۲۱رمضان المبارک ۴۲ھ (تتمه خامسه ص۳۰۴)

دلمونځ کونکوپه مینځ کې په ولاړه دخطبی لوستلو حکم

سوال :(٦٤٢)اوس په څوجامع مسجدونوکې امام صاحب داجرت چه دمنبرپه ځای دبیرون درجه کې دجمعة الوداع خطبه وویله اوداعذرپې وکړوچه خلک پې واوریدلی شی که دادلیل دخطبی لپاره دی نود لمانځه لپاره هم چه دوړاندې ودریدوپه ځای امام په مینځ کې ولاړوی ،په هرحال داترکومی پورې جائزدی ؟که ددې متعلق اطلاع وفرمایې نو مثاسبه به وی ؟

جواب :فی العالمګیریة احکام الخطبة واماسننهافخمسة عشرو ثالثهااستقبال القوم بوجهه ج۱ص۹۴) په دې کې تصریح ده چه ټول قوم ته د خطیب مخامخ کیدل سنت دی، نودبعضې شاته کیدل بدعت دی او ظاهردی چه داسې اتفاقاً ندی شوی ،بلکه دیته په سنت استقبال باندې ترجیح ورکولی شی،اوددې مقابله کې مستحسن وګڼل شونو دبدعت عملیه سره بدعت اعتقادیه منضم کیدوسره په کراهت او شناعت کې اشداواقبح وشو په خطیب باندې واجب ده چه ددې بدعت پرینبودوسره سره دخپلې غلطی اعلان هم وکړی ترڅوپه آینده کې دهغه بالکل انسدادوشی ۱۱،شوال ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ۳۱۳)

په سورلی باندې دمعذورلپاره جامع مسجدته دتللوحکم

سوال :(٦٤٣)که کوم لمونځ کونکې سړی دضعف یابیماری په سبب جامع مسجدته په پیاده راتللو مجبوروی خوهغه سره دومره قدرت شته چه په کرایه سورلی باندې راشی ،نوپه داسې حالت کې که رانه شی نوآیا ګنهکاربه وی ؟اودفرض لمونځ پرینبودل به ګڼل کیږی ؟

جواب :فی الدرالمختارشروط الجمعة صحته والحق بالمریض الممرض والشیخ الفانی وفی ردالمحتار فلووجد المریض مایرکبه ففی القنیة هوکالاعمی علی الخلاف اذا وجدقائدا وقیل لایجب علیه اتفاقا کالمقعدو قیل هوکالقادر علی المشی فتجب فی قولهم وتعقبه السراجی بانه ینبغی تصحیح عدمه لان فی التزامه والحضورزیادة المرض قلت فینبغی تصحیح عدم الوجوب ان کان الامرفی حقه کذلک حلیة ج۱ص۸۵۲ وفی ردالمحتار ایضاباب الجماعة ولاتجب علی المریض الی قوله وشیخ کبیر عاجز واعمی وان وجدقاعدا وفی ردالمحتاروکذاالزمن لوکان غنیاله مرکب وخادم فلاتجب دلیلها عندی خلافا لهما حلیة عن المحیط وذکرفی الفتح ان الظاهرانه اتفاق والخلاف فی الجمعة لافی الجماعة اه ،وبین السطور فی الکتب المشهورة خلافه حلیة ج۱ص۵۸۰، ددغو عبارتونونه معلومه شوه چه په دې کې مختلفه اقوال دی ،دقواعدونه داتفصیل څرګندیږی چه که کوم تکلیف نه وونوحاضریدل پکاردی ،اوکنه معذوردی ،واللہ اعلم ۶صفر ۴۳ھ (تتمه خامسه ص۳۲۱)

دلمونځ کونکوپه مینځ کې دتکبیرتشریق دزیاتوالی جواز

سوال :(۶۴۷)څمونږ دې ځای کې دتکبیرتشریق متعلق دوه ډلې شوې بعضې وائی چه تکبیرتشریق د لمانځه نه ږوسته یوځل الله اکبرالله اکبرالخ ویل دی ددینه زیات ویل خلاف سنت دی ،اوبعضی وایی چه یوځل ویناواجب ده اوچه په دې ہې زیات کړنومستحب به وی اوس دواړه ډلې ستاسودوالاحضرت دامضاشوې ځواب په انتظاردی امید دی چه دکرم له لاری دمسئوله صورت مدلل ځواب باصواب سره ممنون وفرماہی؟

جواب :فی الدرالمختار بعدقوله مرة وان زادعلیهایکون فضلاقاله العینی وفی ردالمحتارتحت قوله زاداخ افادان قوله مرة بیان للواجب لکن ذکراباالسعودان الحموی نقل عن القراحصاری ان الاتیان به مرتین خلاف السنة اه قلت وفی الاحکام عن البرجندی ثم المشهور من قول علمائناانه یکبرمرة وقیل ثلاث مرات) ددې عبارت نه څرګندیږی چه مسئله مختلف فیهاده ،اوداهم معلومه شوه چه مشهورقول دمرةً دی اومقابل قول ضعیف دی اوقطع نظردضعف نه مرة والا زیادت ته خلاف سنت وایی اواهل زیادت دمرة په سنت کیدومتفق دی نواحتیاط په مرة کې شو ۱۵محرم ۱۳۴۷ھ (تتمه خامسه ص۲۲۹)

داخترونوپه خطبه کې وعظ

سوال :(۶۴۸)په عیدینوکې دضروری مسائلواووعظ کول دی نود خطبې دخلاصیدونه وروسته ہې وکړی یادخطبې په وسط کې ؟

جواب :که په وسط کې وی نوقلیل کول پکاردی (لانه تکلم فی اثناء الخطبة ولوامرابالمعروف فلایعتاده ولایکثره) اوکه وروسته وی نوکوم قیدنشته ۱۵رمضان ۱۳۳۲ھ

فصل فی الاستسقاء

داستسقاءپه لمانځه کې دخادرپرولووخت

سوال :(۶۴۹)داستسقاءپه لمانځه کې دخادرپرولووخت کوم دی ددعاءنه وروسته اوکه مخکې ؟

جواب :یادکې راځی چه بیخی په اخرکې دی یعنی ددعاءنه وروسته اشارة الی اللتفاول بقول الدعاء، ۱۴شوال ۱۳۳۹ھ (تتمه خامسه ص۹۲)

باب الجنائز

دلوټې اورانجوداستعمال حکم دمړی لپاره

سوال :(۶۵۰) (۱)دغسل په وخت کې مړی ته لوټه نیول شرعامسنون دی اوکنه ؟(۲)مړی ته رانجه استعمالول جائزدی اوکنه ؟

جواب :(۱) فی الدرالمختارویمسح بطنه رقیقاوماخرج منه یغسله اه ددې نه معلومه شوه چه که دمړی په موضع استنجاء باندې حقیقی نجاست لګیدلې وی دهغه وینځل مشروع دی ،اودلوټی مسنون کیدل په کوم دلیل ثابت ندی،(۲) فی ردالمحتارالتزیین بعدموتها والامتشاط وقطع الشعرلا یجوزنهر،ددې نه معلومه شوه چه مړی ته رانجه پورې کول چه زینت دی هم ناروادی ۱۴رمضان المبارک ۱۳۲۱ ھ (امدادا ول ص ۱۴۵)

دنارینه په لاس دښځې دتکفین عدم جواز

سوال :(۶۵۱)ښځې ته به نرکفن وراغوندی اوکه ښځه ؟

جواب :دامسئله ډیره ظاهره ده هرکله چه دښځې ته کتل، مسه کول روادی،نوڅه حاله کفن به ښځه وراغوندی، والله تعالی اعلم ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۲۲ھ،امداداول ص۱۴۵،

په ښی اړخ باندې دمړی دایښودلو مسنونیت په قبر کې

سوال :(۶۵۲)دمړی په قبرکې په ښی اړخ باندې ځملول مسنون مخ په قبله دی یادشاپه اړولوسره فقط مخ دقبلې طرف کول ددې ځای ځینې علماءاول ته مسنون وائی په دې کې څه تحقیق دی؟اوپه اولینوهدایوکې دیوجه الیهاڅه معنی ده ؟

جواب :فی الدرالمختارویوجه الیها الی قوله وینبغی کونه علی شقه الأیمن وفی ردالمختارعن الحلیة بخلاف ماذاکان بعداقامة اللبن قبل اهالة التراب فانه یزال ویوجه الی القبلة عن یمینه اه) دا رایتونه په دې کې صریح دی چه مړی په قبرکې په ښی طرف مخ په قبله واړول شی،نود هدایې یوجه الیهابه هم په همدې محمول وی ، والله تعالی اعلم ۱۱رمضان ۱۳۲۲ھ،امدادص۱۴۵،

سوال :(۶۵۳)مړی په قبرکې په شاطرف ځملولوسره خوله ېې دکعبې په طرف واړول شی یاپه ښی طرف وګرځول شی؟ځکه چه ځماله طرفه داروا‌ج دی چه مړی په قبرکې شاه اړولوسره صرف خوله دکعبې په طرف وګرځول شی اوس په دې دواړوکې کوم یوبهتراوجائزدی ؟

جواب :مړی په ښی طرف مخ په قبله ایښودل پکاردی (فی الدرالمختارویوجه الیهاوجوباًوینبغی کونه علی شقه الایمن وفی ردالمحتارلکن صرح فی التحفة بانه سنة اه) ۱۲ربیع الاول سـ ۱۳۲۹ه (تتمه اول ص۴۸)

په رافضی باندې دجنازې دلمونځ حکم

سوال :(۶۵۴)په دې ځای کې یوې ډلې داهل سنن دخپل امام سره دیوه رافضی دمړی جنازه وکوله آیاپه دې امام اوهغو جنازی کونکوباندې څه حکم لګولی شی بعضې هغوی ته فاسق وائی اومفتی عزیزالرحمن دیوبندی تحریرفرمایلی چه څه حرج نشته ؟

جواب :رافضی په دوه قسمه دی،یوهغه چه عقایدېې دکفر حدته رسیږی،دداسې سړی دجنازې لمونځ اصلاًدرست ندی، ځکه چه دجنازې د لمانځه دشرائطونه دمیت اسلام دی، او دوهم هغه چه دهغه عقایدصرف د بدعت ترحده پورې وی ددې حکم دادی چه که چادهغه دجنازې لمونځ نه کولونه دغه وخت ېې کول پکاردی ځکه چه دمسلم جنازه فرض علی الفکایه

ده،اوکه چانه کولومثلاًدهغه هم مذهبه خلک موجود دی اوهغه ېې وکړی نوېه دغه صورت کې دې اهل سنت هیڅکله نه کړی،کماروی احمدابوداؤد عن ابن عمرقال رسول الله ﷺ القدریة مجوس هذه الامة ان مرضوا فلاتعودوهم وان ماتوافلاتشهدوهم کذاق المشکوة فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم۲۱ ذیقعده سـ۱۳۲۳ھ،امداد اول ص۱۴۵،

دهغه مړی حکم چه بلاغسل اوکفن دفن شی

سوال :(۶۵۵)مړی ته غسل اوکفن ورکولوسره دفن کول لازم اوفرض دی مګرکومه وجه یاموقع داسې وی چه بغیردغسل اوکفن همداسې تیل یا دفن شی ددې دعلم نه وروسته به ددې لمانځه،غسل اوکفن څه تدارک وی آیاهغه راویستلوسره غسل اوکفن ورکولوسره لمونځ وکولی شی او دفن ېې کړی یاراونه ویستل شی اودجنازې لمونځ ورباندې وشی ؟

جواب :فی ردالمحتارامالودفن بلاغسل ولم یهل علیه التراب فانه یخرج ویغسل ویصلی علیه جوهرة،، ددې روایت نه معلومه شوه چه که ېې غسل اوکفن دفن شوې وی نوراویستل دې نه کوی همداسې دې په قبرباندې دې لمونځ وکړی فقط والله اعلم۹صفر۱۳۲۴ھ،امدادص۱۴۲ج۱

دښځولپاره درنګین کفن جواز

سوال :(۶۵۶)دبعضی حدیثونه اوفقهې روایتونونه دښځې مړی ته د رنګینې کپړی کفن ورکول جواز معلومیږی لاکن اولی اوبهترددغو روایتونونه سپین دی اصح به کوم ګنل کیږی که رنګین ورکول شی نو ټول کفن به رنګین وی یادکفن نه څوکپړی وی ددې په باره تشفی کافی دی ؟

جواب :فی الدرالمختارولاباس فی الکفن ببردوکتان وفی النساء بحریرومزعفرومعصفر لجوازه بکل مایجوزفیه حال الحیوة واحبه البیاض اوماکان یصلی فیه،ددینه څرګنده شوه چه دښځولپاره هم ډیر بهترسپین دی،لاکن رنګه هم روادی برابره خبره ده چه ټول رنګه وی یابعض اوداصح چه کله تپوس وکولی شی چه په روایتونوکې تعارض راغی اودجائزاواولی په مینځ کې تعارض نشته،فقط ۲۰ربیع الاول ۱۳۲۵ھ (پورتنی حواله)

دبلې جنازې دانتظارپه سبب دجنازې په لمانځه کې دتاخیر کولو حکم:

سوال :(۶۵۷)په یوه وخت کې ددوومړوتیاری وشو،اوددواړه قبرونه هم تیاروی اوصفاېې ته قریب وی لاکن یومړی راغی ،اوددوهم مړی دپاخه تیاری په خبرباندې ېې انتظاروکړ،اوبیاېې دواړه یوځل جنازې کولو سره دفن کړل نوځنګه شول؟په داسې حال کې چه دځوجنازویوځل دحاضرۍ په وخت کې کول درست دی، لاکن دومره دتوقف په حقله دې تشریح وشی چه آیادغه انتظارجائزدی اوکنه ؟

جواب :فی الدرالمختاروکره تاخیرصلوٰة ودفنه لیصلی علیه جمع عظیم) ددینه څرګنده شوه چه محض ددوهم مړی په انتظارکې دیوی جنازې په لمانځۀ کې تاخیرکول په اولیٰ درجه مکروه دی فقط ۲۰ربیع الاول ۱۳۲۵ھ (امداداول ص۱۴۷)

دزمزم په اوبوباندې لوندشوی اوداحرام جامونه دکفن عدم جواز:

سوال :(۶۵۸)یوه حاجی دخپل احرام جامی په دې نیت وساتلې چه د مړه کیدونه ېې وروسته دهغه نه دده کفن جوړکړی ځینې خلک درخت تانونه دزمزم په اوبوکې لامده کړی په همدې غرض ېې ساتی آیادسنت سنیه له مخې یادسلف صالح آثارددې کارونو لپاره کوم سند رسیږی اوکنه ؟ په دوهم صورت کې به بدعت حسنه یاسیئه وی اوکه څه ؟

جواب :[۱] جزئیه مصرحًاله نظره نده تیره شوې لکن دفقهاؤحکم په کراهت داستنجاء په ماء زمزم سره یو صریح دلیل دی دهغه داحترام په وجوب اوپه بل ځای کې ېې تصریح کړې ده په وجوب دصیانت د محترمو شیانو له تعریض دمړی دنجاست اوصدیدنه ،لکه چه اول کاردرمختارپه کتاب الطهارةاوکتاب الحج اوامرثانی په کتاب الجنائزدردالمحتارکې مصرحا مذکوردی،اودټولونه ددې کارکراهت مستفاد کیږی، البته که داسې څیز وی چه ساتل ېې واجب نه وی اوپه یوه وجه دوجوهودهغه نه دبرکت امید وی، لاباس به دی فقط،والله اعلم۲۴جمادی الاولی۱۳۲۵ھ (امداداول ص۱۴۷)

دسوال خلاصه :

---

[۱] په دی خواب باندې هم بعض علماؤکلام کړی دے چه دامدادالفتاوی تتمه اولی په ملحقاتوکې درج دے اوصحیح کلام دے،یعنی کفن په زمزم اوبوکې لمدولوکې کوم خرابی نشته،مزیدتفصیلات په ملحقاتوکې گوره (تصحیح الاغلاط

دزمزم په اوبو لوند شوی ډک کفن نه .

خلاصه خواب عدم جواز .

تنبیه : دوړاندې نه داعمل په ټولوحاجیانودعرب اوعجم کې جاری دی اوبلانکیرټول مخلوق دا کار کوی، حتی الامکان دهغوی صحیح فعل په صحیح محل کې کول بهتردی، دبنده په ګمان دمجیب علیه الرحمة وقدس سره دقیاسیه دلایلو څخه دغه جزئیه دتفسیرروح البیان اولی ده : (ولذاقال فی الاسرار المحمدیة لووضع شعر رسول الله ﷺ اوعصاه اوسوطه علی قبرعاص لنجاذلک العاصی ببرکات تلک الذخیرة من العذاب ومن هذاالقبیل ماء زمزم والکفن المبلول به وبطانة استارالکعبة والتکفن بهاانتهٰی ۱۲تفسیرروح البیان ص ۵۵۹ مطبوعه مصر) اودانسان دغسل په ماءزمزم باندې جوازدفقهې په ټولو کتابونو مصرح ده ،،، او د زمزم اوبه دلاندې کفن نه لکه دانسان دبدن نه به وچ شی د هغه ذات موجودندی اوتبرک یومعنوی کاردی فافهم فانه دقیق (تتمه اول ص ۲۳۲)

دمیړه ښځې ته دغسل دعدم جوازپه حقله دشبهاتو دفع:

سوال :(۶۵۹)په ابن ماجه،دارقطی اومسنداحمدوغیره کې داحدیث موجوددی (عن عائشه قالت رجع النبی ﷺ ذات یوم من جنازة من البقیع فوجدنی واناأجدصداعاوانااقول واراساه قال بل انایاعائشة واراساه قال وماضرک ان مت قبلی فغسلتک وکفنتک وصلیت علیک ، الحدیث) ددینه صراحةً ثابته ده چه زوج دمرګ نه وروسته زوجې ته غسل ورکولی شی اوهمدارنګه ثابت ده چه حضرت علی فاطمې ته د وفات نه وروسته غسل ورکړی ؤ،مګر حنفیه بغیرد کوم حدیث نه دعدم جوازقائل دی،محض په رابې سره وائی چه دوفات نه وروسته دزوجې نکاح فسخه کیږی نوداحنافوکلام په څووجهو باطل دی (۱) زوجیت دزوجینوتقابل تضایف دی که حقیقیه زوجیت دوفات نه بعدزایل شی نودطرفینونه او که حکمینه زوجیت باقی پاتې کیږی نودطرفینو نه د زوجې له طرفه ثبوت او دزوج دطرفه انتفاء ممکن نده (دوم) ددې لپاره چه حق دارث دطرفینونه جاری دی نوحکمیه زوجیت دطرفینونه باقی ده (دریم) په کوم شان چه د ممات نه وروسته اطلاق زوجه په قران کې راغلی دی دزوج اطلاق هم موجود دی نوزوجه یازوج ته داجنبیه یااجنبی په شان ویل صحیح ندی (څلورم) دامام ابوحنفیه په نزدضعیف حدیث درابې نه اوچت دی څه وجه ده چه محض رابې سره حدیث ترک کولی شی،باقی څوک

حنفی چه دحدیث اوقصه دفاطمې داڅواب ورکوی چه مرادتهیه اسباب غسل یاامر بالغسل دی اوهم درسول الله قرابت دوفات نه بعدباقی دی (کماجاء فی الحدیث کل نسب وسبب منقطع یوم القیٰمة الاسببی ونسبی اخرجه الطبرانی والبیهقی والحاکم) اولا بغیردقرینه صارفه دحقیقی ترک کول درسته نده ثانیاً قرابت عامه دمؤمنینودوفات نه بعد باقی پاتې دی (قال الله تعالی هم وازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون وقال تعالی لهم فیهاازواج مطهرة) ثالثاً که درسول قرابت پاتې کیږی نوپکاردی چه سیدخپلې سیدی زوجې ته دممات نه بعدغسل ورکولی شی آیااحناف ددې قایل دی ؟ رابعاً: دازدواج دعقدجوازسبب رسول الله دی نوپه سببی کې ټول مؤمنان داخل شول ددغواعتراضاتومدلل ځواب تحریروفرمائی چه دارث وخت کله دی؟ قال فی الاشباه اختلفوا فی وقت الارث فقال مشائخ العراق فی آخر جزء من اجزاء حیوٰة الموزث وقال مشائخ عندالموت وفائدة الاختلاف فی مالوقال الوارث لجارية مورثة اذامات مولاک فانت حرة فعلی الاول تعتق لاعلی الثانی، او دارث سبب زوجیت دی اوکه موت د زوجینوکه داسې وویل شی چه په زوجیت حقیقه اوحکمیه کې قبلیت او بعدیت ذاتی دی اودارث تعلق دحقیقه زوجیت دزوال نه بعداودحکمیه زوجیت دعروض نه قبل کیږی نوصحیح دی اوکنه؟ اوکه دزوجې له طرفه حقیقیه زوجیت دوفات نه بعددعدت زمانی پورې باقی وی اودوزخ لخوا زائل بلکه حکمیه زوجیت عارض وی نوپه دې کې څه حرج دی،تضایف لپاره مطلق زوجیت تعاقل کافی دی،په قرآن شریف کې دازواج اوزوج اطلاق په کنډی باندې دیردی مگرپه میړه باندې دزوجه دوفات نه بعدکله هم دزوج اطلاق معلوم ندی ددې نه پته لږی چه دزوجه له جانبه حقیقیه زوجیت دعدت دبقاء پورې باقی پاتې کیږی ؟

جواب : [1]تحقیق المقام انه لاخلاف فی جوازغسل المراة زوجها کمانقله غیرواحدمن العلماء وانما الخلاف فی جوازغسل الزوج امراته فقال ابوحنیفة وموافقوه لاوقال آخرون نعم واحتج المجوزون بوجوه الاول بقوله ﷺ لعائشة رضی الله عنها ماضرک ان مت قبلی فغسلتک الخ وجوا به ان البخاری روی هذه القصة ولم یذکرهذه الزیادة بل تفردبهاابن اسحق وعنعن فی الروایة وهوغیرصحیح فیما تفردبه لاسیمااذاعنعن فقط الاحتجاج بهذاالحدیث ولوسلم فقوله غسلتک یحتمل التولی بالغسل کمایحتمل المباشرة ومعلوم من عادته ﷺ انه کان لایباشرالغسل فیحمل علی التولی لاالمباشرة

[1] داخواب دتصحیح الاغلاط ص ۲۱ نه نقل کړې شوې ده ۱۲ منه

والثانی بغسل علی فاطمة رضی الله عنها و جوابه من وجوه اماالاول فبانه اختلفت الروایات فی غسل فاطمة ففی روایة انها اغتسلت فی حیوتها واوصت ان لایکشفنی احدبعدموتی لانی تطهرت کمافی الزیلعی وغیره وفی الروایة انه غسلته الملئکة کمافی تذکرة خواص الامة لسبط ابن الجوزی وفی روایة انها غسلتهاام ایمن کما فی الشامی وفی روایة منها غسلها علی واسماء اما الروایتان الاولیان فظنی انهامکذوبتان اخترعهماالروافض خذلهم الله تفضیلالفاطمة بفضائل غیرواقعیة کماهودابهم خذلهم الله واماالروایتان الاخریان فالاولی منهمااقوی من حیث الروایة وثانیهمااقوی من حیث الدرایة اماقوة الاولی من حیث الروایة فلانه لم یثبت للثانیة سندولم اعلم من اخرجه من المحدثین واماقوة الثانیة من حیث الدرایة فلان اختصاص ام ایمن باهل بیت النبوة معروف بخلاف اسماء فبعیدکل البعدان تتکفل اسماءغسلهااوتوضیهافاطمة مع قصورام ایمن لاسیمااذاکانت اسماءبنت ابی بکروعلی یجتهدفی اخفاء موتها عن ابی بکر کمایروی عنه فان کانت الروایة الثانیة ثابتة والاولی غیرثابتة فالجواب ظاهر واماان کانت الروایة الاولی ثابتة فالجواب ان تشارک اسماء وعلی فی الغسل یحتمل وجوها،الاول ان یکون کلاهمامباشرین والثانی ان یکون علی مباشرواسماء عونالله الثالث العکس فاحتجنالی الترجیح فلمانظرنافی وجوه الترجیح علمناان الراجح هوالاحتمال الثالث لانه لماکان احد هماکافیا فی المباشرة لم تکن فاطمة محتاجة الی الوصیة لکلیهمابالمباشرة اوایضالوجازلعلی غسلهافای حاجة کانت لهاالی الوصیة لاسماء فلمااوصت لکلیهما علمناان وصیة المباشرة لاسماء ووصیة الاعانة کانت لعلی اماالوصیة بالمباشرة لاسماء فلعلمها رضی الله عنها بعقلها وحسن سلیقتها لما اشارت علیها باتخاذالتابوت کماوقع فی روایة ابی نعیم ولفظهاهذاان فاطمة بنت رسول الله ﷺ قالت یااسماء انا استقبح مایفعل بالنساء انه یطرح علی المراة الثوب فیصفهافقالت اسماء یابنت رسول الله الاأریک شیئاً رایتهُ بالحبشة فدعت بجرائدرطبة فلوتهاثم طرحت علیهاثوبافقالت فاطمة مااحسن هذاواجعله تعریف به المراة من الرجل فاذاانامت فاغسلنی انت وعلی فلماتوفیت غسلهاعلی واسماء اه واماالوصیة بالاعانة لعلی فلانه کان اعلم باحکام الغسل من اسماء فاوصت له به لیعین بتعلیم الاحکام ان احتاجت الیه ولانها کانت رضی الله عنها تحب علیافاحبت ان یشارک فی غسلهاوایضاً کانت تعلم حب علی ایاهافرات رضی الله عنها انه لایقصر

فی تحسین غسلها فلهذه الوجوه اوصت الیه بالاعانة فلماانتقش علی صحیفة خاطرک ماتلوناعلیک علمت ان حدیث غسل فاطمة ان ثبتت فلنالاعلینا و الثالث بحدیث ابن مسعودانه غسل امراته وجوابه ان حدیث غسل ابن مسعودضعیف کماصرح به البیهقی کماان حدیث اغراضه علی الذی نقله الشامی غیر ثابت والرابع بحدیث ابن عباس انه قال الرجل احق بغسل امراة اه وجوابه انه من روایة حجاج بن ارطاه عن داودبن الحصین عن عکرمة عن ابن عباس وقال ابن المدینی فی داودماروی عن عکرمة فمنکروقال ایضاً مرسل الشعبی احب الی من داؤدعن عکرمة عن ابن عباس وقال ابوداؤداحادیثه،عن شیوخه واحادیثه عن عکرمة منافیه وقال ابن عیینة کنانتقی حدیث داودوقال ابوذرعة لین وقال ابوحاتم لیس بالقوی ولولاان مالکاروی عنه لترک حدیثه وقال اسالی منکرالحدیث یتهم برائی الخوارج وقال الجوزقانی لایحمد الناس حدیثه وعاب غیرواحدعلی مالک الروایة عنه وترکه عن سعد بن ابراهیم وهووان وثقه الائمة ایضاً لکن توثیقهم ایاه فی نفسه لایعارض حکم الائمة بالنکارة علی حدیثه عن عکرمة عن ابن عباس وایضافیه الحجاج بن ارطاة المختلف فیه والمدلس المشهوروقد عنعن فی الروایة فلاتقبل وبالجملة حدیث ابن عباس ضعیف لایحتج به ولوسلم فهومحمول علی التولی بالغسل لاالمباشرة کماعلمت فی حدیث غسل فاطمة والخامس بغسل علقمة وغیره من التابعین نساء هم وجوابه ان فعل التابعین لیس بحجة علی الامام وهذه الحجج کانت للمجوزین من المنقول وقدعلمت حالهاامامن المعقول فقالو اموت الرجل کموت المراة وبالعکس فان کان موت المراة رافعا للنکاح بحیث یکون للرجل حق غسلهایکون موت الرجل ایضارافعاً له کذلک وکذلک العکس وان لم یکن موت المراة رافعا لها بالحیثیة المذکورة لم یکن موت الرجل ایضارافعالهابتلک الحیثیة وکذلک العکس اذاعلمت هذافاعلم ان موت الرجل لیس برافع له بتلک الحیثیة فلابدان لایکون موت المراة ایضارافعاله بتلک الحیثیة واجب یمنع المماثلة بین الموتین کماسیجئ بفضله واحتج المانعون بوجوه الاول بقول عمرنحن کنااحق بهاحین کانت حیة واما اذا ماتت فانتم احق بهاویردعلیه اولابانه لم یثبت هذاالنقل عنه وثانیابانه یدل علی احقیة اهل المراة بعد الموت لاعلی نفی الحق عن الزوج اصلاونحن لاننکر الا حقیة بل نقول به لان حق القرابة باق بحلهاوحق الزوجیة اضمحل

بالموت فبطل الاستدلال به والثانی باناتتبعناالشریعة فوجد ناالهاتبقی النکاح فی صورت موت الزوج فی الجملة حیث توجب العدة علی المراة ولیس هذاالابقاء النکاح فی الجملة ولاتبقیه فی صورت موت الزوجة لانهاتحلل للزوج نکاح اختهابمجرد موتهافلوکان النکاح باقیالم یحل له نکاحها ویرد علیه انالانسلم انعدام النکاح بالکلیة بل هوباق من وجه وزائل من وجه کماقلتم فی صورة موت الزوج ویجاب عنه بان بقاء الشئ یعرف باثره واثرالنکاح باق فی صورة موت الزوج خلاف موت الزوجة فقلنا ببقاءه فی الاول دون الثانی ویردعلیه ان ثبوت المیراث للزوج بحق الزوجیة اثرللنکاح وهوباق فکیف یحکم بانعدام النکاح مطلقاویجاب عنه بان من اثارالشئ مایثبت مع ذلک الشئ ومنها ما یترتب علیه بعدانعدامه کماهوشان المعدات فثبوت المیراث للزوج یحتمل ان یکون من القسم الاول ویحتمل ان یکون من القسم الثانی فدمانظرنالی ثبوت حل نکاح اختهاله علمناانه من القسم الثانی ویردعلیه ان ثبوت حل نکاح الاخت لایدل علی کون المیراث من القسم الثانی لان من احکام الشئ ما یثبت مع بقاءه ومنهامالایثبت معه فیجوزان یثبت له المیراث ولایثبت لماخرمة نکاح فی الجملة الثالث انهم قالواموات الزوجة بعدم المحل فلایبقی النکاح معه بخلاف موت الزوج فانه لایعدم المحل فیبقی ففی صورة موت الزوج کذلک لایبقی الاهلیة فی صورة موت الزوج ویجاب عنه بانالانسلم انعدام الاهلیة بالکلیة ویردعلیه انالانسلم انعدام المحلیة بالکلیة ویجاب عنه بان الشرع احل للزوج نکاح الاخت فعلمنامنه انه اعتبرا نعدام الاهلیة بالکلیة والزم المراة العدة فعلمناانه لم یعتبرانعدام المحلیة بالکلیة ویردعلیه ان تحلیل النکاح لایقتضی ان یعتبرالشرع انعدام المحلیة بالکلیة کما مرسابقاوایضا الزام المراة العدة لایقتضی عدم اعتبارانعدام الاهلیة بالکلیة لانه یجوزان یکون الزام الشرع العدة لاجل احتمال العلوق لالاجل بقاء النکاح ویجاب عنه انه یستلزم ان لایکون علی غیرالمدخول بهاعدة ویردعلیه انه لایستلزم ذلک لجوازاقامة السبب ای النکاح مقام المسبب کمافعل الشرع فی غیرموضع ویویدماقلناانقضاء العدة بوضع الحمل اقول هذاالنموذج من الکلام بین الفریقین ویتضح من ذلک ان المسئلة اجتهادیة ولکل فریق سعة فی الکلام ولیس عنه احدمایسکت المخالف فلایجوزالطعن لاحدالفریقین علی الاخرهذاما یتسرلی فی هذاالمقام ، واللہ اعلم (امداداول ص۱۴۷)

نرمړی ته دمحارمونښځو د غسل ورکولوتحقیق :

سوال :(٦٦٠)په بهشتی زیورمدلل اومکمل طبع ثانی داشرف المطابع دوهمه حصه ص۷۷کې اوله مسئله دالیکلی شوی ده : مسئله : که کوم نارینه مړشی اوپه نارینه ؤکې څوک غسل ورکونکې نشته نوهغه ښځه چه دده محرمه وی همغه دی غسل ورکړی دغیرمحرم لاس لګول درست ندی،اوکه کومه محرمه ښځه نه وه نوهغه ته دی تیمم ورکول شی الخ،ددې متعلق داتپوښ کول غواړم چه دامسئله دکوم ځای نه اخستل شوی ده په طاهرکې ترکومه چه دفقهي کتابونه مې لیدلی ددې خلاف ملاو شوی دی (فی البدائع وان لم یکن معهن ذلک فانهن لایغسلنه سواء کن ذوات رحم محرم آولالان المحرم فی حکم النظرالی العورةوالاجنبیة سواء فکمالاتغسله الاجنبیة فکذا ذوات محارمه ولکن تیمم (ج۱ص۳۰۵، وفی العالمگیریة (ج۱ص ۱۰۲، والاصل فیه ان کل من یحل له وطئهالوکان حیابالنکاح یحل لهاان تغتسله والافلاو فمثله فی نور الایضاح) هیله ده چه حضرت دخپلی رائې عالیه نه مونږ مطلع وفرمائي چه دا اشتباه لری وفرمائي ؟

جواب :په ربښتیاپه نقل کې غلطی شوی ده دکوم وجه چه خیال کې نه راځی، منقول همغه ده کوم چه تاسولیکلی دی ،ددې تحریرتتمه کې بعضی احبابو دا لاندی تحریرپیش کړی،وهی هذه ولاکن په شامي باب الرضاع ص ۲۷۰ ج۲ کې دی چه (فیممها)ای بلاخرقة اذاماتت بین رجال فقط اماغیر المحرم فیممهابخرقة وقیل تغسل فی ثیابها افاده ط)دطحطاوی په دی روایت سره دبهشتی زیورتائیدکیګی او همدارنګه دبهشتی زیورمسئله د درایت سره هم موافقه ده ځکه چه غیرمحرم ته مس کول ناجائزدی او څومره چه دکلکې کپړی دتاووولونه وروسته مس کول جائزدی دهغی دغسل نه وروسته متعذردی،او محرم ته مابین السره اوالرکبته نه علاوه مس کول جائزدی دهمدې لپاره دغسل فریضی دپریخوولوضرورت نشته.والله اعلم انتهت العبارة زه وایم یاخوپه مسئلې کې دوه روایتونه دی اویاندی عن الغسل مقیددی ددې صورت سره سره کله چه حائل نه وی،اودجواز غسل په روایت کې دحایل قید(یعنی په بدن باندی د جامې وجود) مصرح دی کتبه اشرفعلی ۷جمادی الثانی س۱۳۵۱ھ ،النورص۹ جمادی الثانی ۱۵ سه ھ

دغسل په وخت کې مخ اړول دمړی قبلی طرف ته :

سوال :(٦٦١)دغسل په وخت به د مړی خله په کوم طرف وی ؟

جواب :دغسل په وخت دتختی په سردمړی دایښودودوه صورتونه دی،یو خودقبلی په طرف دخپو کولو سره څملول دوهم دقبلی په طرف مخ کول همغه شان چه په قبرکې ایخوول کیګی اوکوم صورت چه په دی دواړوصورتوکې وی جائزدی (وکیفیة الوضع عندبعض اصحابنا الوضع طولاکمافی حالة المرض اذاارادالصلوٰة بایماء ومنهم من اختار الوضع کمایوضع فی القبروالاصح انه یوضع کماتیسرکذافی الظهیریة، عالمګیری ج۱ص۵۵) خوډیرمستحسن دوهم صورت دی ځکه چه په حدیث کې راغلی چه د کعبی کوټه دښځینه ولپاره اونارینه ؤلپاره قبله ده (روی ابوداؤدان رجلاسال رسول الله ﷺ عن الکبائر فقال هی تسع وذکرهاالی ان قال واستحلال البیت قبلتکم احیاءواموا تا،والله اعلم۱۹ صفرس۱۳۰۱ھ (امدادا ول ص ۱۵۰،

دمړی دغسل په وخت دسرطرف حکم :

سوال :(٦٦٢)مړی ته دغسل ورکولوپه وخت دهغه سر په کوم طرف کیدل پکار دی؟

جواب :دیرقولونه دي خوصحیح داده چه په کوم شان آسانه وی (کمافی الدرالمختار.۱۴ رمضان المبارک س۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص ۷۰،

دجنازی دوړلوطریقه :

سوال :(٦٦٣)دجنازی اوچتول څنګه پکاردي ؟

جواب :مړی که وړوکې هلک دی نویوسړی دی په خپلولاسونوکې اوچت کړی نوکافی دی اوکه لوی هلک یابالغ دی نوهغه په کټ کې ایښودوسره څلورکسان اوچتوی بیاپه دی کې خویونفس سنت دی او یو کمال دسنت دی نفس سنت خودادي چه بې ترتیبه څلورواړه خپی نیولوسره لس قدمه تللو باندي دی دکټ د خپوښی طرف په اوږوباندی ایخودو سره لس قدمه ځی بیا دسرطرف چپ طرف په چپه اوږه باندی ایخودو سره لس قدمه ځی بیادکټ د خپوچپ په چپه اوږه باندی ایخودلوسره لس قدمه تلل او د جنازی د اخستلو په وخت دمړی سروړاندی ږدی اوجنازه لګ په چالاکې سره وړی لاکن خیزونو سره نه . سن فی حمل الجنازة اربعة من الرجال

اذاحملوه علی سریراخذوه بقوائمه الاربع ثم ان فی حمل الجنازة شیئین نفس السنة وکمالهاامانفس السنة فهی ان تاخذبقوائمهاالاربع علی طریق التعاقب بان تحمل من کل جانب عشرخطوات وهذایتحقق فی حق الجمیع واماکمال السنة فلایتحقق الافی واحدوهوان یبدااالحامل بحمل یمین مقدم الجنازة فیحمله علی عاتقه الایمن ثم المؤخرالایمن علی عاتقه الایسرثم المؤخرالایسرعلی عاتقه الایسروذکرالاسبیجابی ان الصبی الرضیع اوالفطیم اوفوق ذلک قلیلااذامات فلاباس بان یحمله رجل واحدعلی یدیه ویتداوله الناس بالحمل علی ایدیهم وان کان کبیرایحمل علی الجنازة ویسرع بالمیت وقت المشی بلاخبب وفی حالة المشی بالجنازةیقدم الراس، عالمگیری د کلکتی ج۱ص۲۲۶مع اختصار یسیر، جمادی الاول سـ۱۳۰۲ھ (امدادا ول ص۱۵۱)

دجنازی دوړلوپه وخت دسړومبوالي :

سوال :(٦٦٤)دوړلوپه وخت دجنازی سرمخي ته کول پکاردي اوکه خپي؟

جواب :دجنازی داخستلوپه وخت دمړی سروړاندي ایخودل پکار دي (وفی حالة المشي بالجنازة یقدم الراس کذافی المضمرات، عالمگیری ج۱ص۱۵۹،واللہ اعلم.۱۹/صفرسـ۱۳۰۱ھ (پورتنی حواله)

دمړي په بالښت اوخپوباندي دآلم لوستلوحکم :

سوال :(٦٦٥)څه فرمایي ددین علماءچه دجنازی ددفن نه وروسته دالم نه تر المفلحون پوري دسړی په قبرباندی گوته نیغه ولوسره دمړی په سر باندي لوستل مسنون دي اوکه څنګه بینواتوجروا ؟

جواب :ددفن نه بعددبقری دسورت اول اوآخرلوستل په قبرباندي دابن [1]- عمر رضی اللہ عنہ نه ثابت دي (فکان ابن عمریستحب ان یقرا علی القبربعدالدفن اول سورة البقر وخاتمتها ردالمحتار ج۱ص۲۰۱) او دګوتي ایښودل دعاجز دسترګونه ندی تیرشوی فلیتحقق اوهمدارنګه د رسول اللہ ﷺ نه دسرطرف دبقری سورت اول اوخپو ته دهغه آخرلوستل ثابت دی)[2]- فقدثبت انه عم قراءة اول

[1] دادواړوروایتونه دحدیثونه کتابونوکي دتلاش کولوسره اتفاق وشو ۱۲ منه

[2] په دی باندي دتصحیح الاغلاط ص۲۵نه په عبارت کي ترمیم کولی شوي دی ۱۲

البقرة عند راس المیت وآخرها عند رجلیه،ردالمحتارص۶۰۵، او اول قرات د بقره نه ترمفلحون او آخر دآمن الرسول نه ترخلاصیدوپوري دی،فلیحفظ واللہ اعلم (امدادص۱۵۲ج۱)

دجنازوداجتماع په وخت دجنازی دلمونځ حکم :

سوال :(٦٦٦)لس نارینه لس ماشومان،اولس ښځی یوځل مړه شول نود جنازی لمونځ یوځای کول پکاردی اوکه بیل بیل بینواتوجروا؟

جواب :کله چه ډیری جنازی جمع شی نواولی خوداده چه د هریوه جدا جدالمونځ وکولې شی اودافضل تقدیم افضل دی اوکه دټولویولمونځ کول غواړی نوهم جائزدی بیاپه دری صورتونوکې کوم چه غواړی اختیاریې کړی اول صورت داچه هغوی یوصف جوړکړی پدی طورچه دیوه خپی د بل دسرسره متصل وی، دوهم داچه یومړی دبل په اړخ کې داسی ایخودل شی چه ددوهم سرداول داوږوسره برابروی اوددریم ددوهم داوږوسره برابروهکذادغه دزینی په شکل دی جوړکړی وشکله هکذا :

دریم داچه هغوی وړاندی وروسته کیږدی چه دټولوسینی دامام مقابل وی وصورته هکذا :

ددوه آخروصورتونوکې ترتیب داسی پکاردی چه امام ته نزدی نارینه وی دهغه په څنګ کې نابالغ ماشوم هغه نه وروسته خنثی دهغه پسی بالغه ښځه دهغی نه وروسته نابالغه ماشومه اوپه اول صورت کې ددې لپاره چه ټول یوصف کې وی امام ته دافضل نزدی ایښودل پکار دی واذا جمعت الجنائزفافرادالصلوة اولی وان جمع جازثم ان شاءجعل الجنائزصفاواحداًاوقام عندافضلهم وان شاءجعلهاصفاصدرالکل وان جعلهادرجافحسن لحصول المقصودفیقرب منه الافضل الی اخرما قال درمختار،واللہ اعلم.۱۸/ربیع الاول سـ۱۳۲۱ھ (امدادا ول ص۱۵۲)

وضع دجنازی دامام مخی ته په کټ اوکه په زمکه ؟

سوال :(٦٦٧)ددین علماء څه فرمایې چه دجنازی لمونځ په کټ باندی ایښودوسره یاپه ځمکې باندی دجنازی ایښودوسره یاکوم ښل شی باندی سنت دی؟(۲) اومقتدی اوامام دبوټونوپه لری کولوسره وکړی یادبوټونوپه سریابوټوکې دننه دخپوایخودوسره وکولې شی بینوا توجروا؟

جواب :دامام مخامخ دجنازی ایخودل پکاردی په کټ باندی وی اوکه په څمکه (فی الدرالمختار ووضعه امام المصلی فلاتصح علی غائب ومحمول علی نحودابة اه) لاکن اولی په کټ باندی ایخودل دی قیاساً علی حالة الحمل.[1] فی الدرالمختاروان کان کبیراحمل علی الجنازه آه .ددوهم سوال خواب که بوټونه پاک دی یا ناپاک ؤپاک کړی شو یعنی که ذی جرم نجاست لګیدلی ؤاودتګ راتګ سره لری شوی ؤ یا غیرذی جرم ؤاودری ځلی وینځل شوی ؤپه دغه صورت کې دبوټوپه خپوکولوسره هم کول جائزدی .ویطهرخف ونحوه کنعل تنجس بذی جرم بذلک ومالاجرم لهافیغسل.درمختار ، اوکه ناپاک دی نودننه وی اوکه په سروی اویالاندی وی نوپه خپوکولوسره درست نده (فی الدرالمختارهی طهارة بدنه من حدث وخبث وثوبه وکذامایتحرک بحرکة اویعدحاملاله اه) اوکه په لری کولوسره ئی لمونځ وکړنوکه ددننه نه یادپورته نه نجس دی دغه وخت نوجائزنده لنجاسة موضع قدمیه . اوکه دبرنه اودننه نه پاک دی اودلاندی طرف نه ناپاک دی نودقیاس په اساس دقول ابویوسف جائزندی ،اوپه اساس د قیاس دقول دامام محمد جائز دی اوداکثرعلماؤ فتوی په قول دامام محمدباندی ده لکن احتیاط دامام ابویوسف په قول کې ده (فی الدرالمختار:و صلاته علی مصلی مضرب نجس البطانة اه،وفی ردالمختارثم هذا قول ابی یوسف وعن محمدیجوزالی ان قال وظاهره ترجیح قول محمد وهوالاشبه ورجح فی الخانیة فی مسئلة الثوب قول ابی یوسف بانه اقرب الی الاحتیاط وتمامه فی الحلیة اه،واللہ اعلم.۱۸ربیع الاول سـ۱۳۲۲هـامداداول ص۱۵۳)

په قبرکې دلرګیو ،دبرواوپخوخښتوحکم

سوال :(۶۶۸)نن صباعلی العموم په قبرکې دلرګیوایخودودستوردی په داسی ځ ې چه فقهاؤآجراوخشب دواړوته ممنوع لیکلی دی البته د بانس اجازه یې ورکړی ده اودممانعت علت یې استحکام بیان کړی دی نوآیادغه رواجی عمل ناجائزدی دهغه ممانعت کول

[1] قول فی القیاس تامل والاولی فی الجواب ان یقال فی الدرالمختارفی القنیة الطهارة من النجاسة فی ثوب وبدن ومکان وسترالعورة شرط فی حق المیت والامام جمیعاوفی الردقوله وفی القنیة مثله فی المفتاح والمجتبی معزیاالی التجویداسمعیل لکن فی التتارخانیة سئل قاضی خان عن طهارة مکان المیت هل تشترط لجوازالصلوة علیه قال ان کان المیت علی الجنازة لاشک انه یجوزوالافلاروایة لهذاوینبغی الجوازوهکذااجاب القاضی بدرالدین اه فدعلم من هذه الروایات ان فی اشتراط طهارت مکان المیت اختلافاومعلوم ان الاحوط هوالاشتراط الوضع علی السریرالطاهریقلع [illegible]ته نجاسة الارض فیکون هوالاولی والحصیراولثوب ونحوهمافی حکم السریر.۱۲واللہ اعلم (تصحیح اغلاط ص۲۵)

پکاردی؟ همدارنګه د همدې علت په اساس دېره ایخودل به هم درست نه کیدل پکاردی چه په کانپورکې یې رواج پیداکړی همدارنګه بانس دخشب په شان دی په استحکام کې ولی ئی دهغه حکم دلرګیونه مستثنی کړ؟

جواب :[1]دلرګیووغیره دایخودلودوه مقامونه دی لحداودقبرچت نوپه لحدکې خوداتفصیل دی چه بلاضرورته دقصب اولبن نه سوا مکروه دی (لانه خلاف السنة المعهودة من السلف والتعلیل بالتفاول فی الآجروالاستحکام فی الخشب والآجرفلااصل له اماالاول فلانه نوع من الطیرة وهو شرک علی مانص علیه صاحب الشرع (ولمافی فتح القدیرقوله لانهمامن احکام البناء) ومنهم بن علل بان الاجرمسته النارودفع بان السنة ان یغسل بالماء الحارفعلم ان مس النارلم یعتبر مانعامن الشرع والاولی مافی الکتاب وفی الدفع نوع نظرانتهی واما الثانی فلانه منقوض بتجویزالتابوت فی ارض رخوة ووضع الخشب والآجرفوق المیت ای علی سطح القبروالتعلیل بکونهاعصمة من السبع غیرمختص بالوضع فوق المیت بل هوجاءفی اللحدایضاهی سطح) نوپه دی کې لرګی اوخښتی وغیره ټول ایخودل جائزدی (قال فی ردالمحتارقال فی الحلیة وکرهووالآجروالواح الخشب قال الامام التمرتاشی هذااذاکان حوالامیت فلوفوقه لایکره لانه یکون عصمة من السبع الخ) ددې تفصیل نه دټول سوال ځواب معلوم شو.واللہ اعلم ۱۸ربیع الاول سـ۱۳۲۱هـ(امداد ص۱۵۳)

سوال :(۶۶۹)په جونپورکې مې اهل تشیع ولیدل په قبرکې یې دبیری تخته ورکوله اواهل تسنن ئې هم ورکوی اوفضیلت ئې ګڼی ،مادیوه عالم نه پوښتنه وکړه نومعلومه شوه چه دخاموخښتوسره دقبربندول خومسنون دی،که خښتی خامې نه وی نودبانس تختی په قبرورکول کیږی بانس وچ وی اوکه لوندیعنی شین وی یایې کټ ځای وچ وی باقی دلرګی عامه تخته ددې سره چه هغه دصندل لرګی څنګه نه وی مکروه دی لهذاستاسو دحضورنه ددې تصدیق غواړم؟

جواب :فی الدرالمختارویسوی البن علیه والقصب لاالآجرالمطبوخ والخشب لوحول المیت امافوقه فلایکره ابن مالک) ددې روایت نه معلومه شوه چه دهغه عالم فرموده صحیح وه لاکن که دمیت په سرتختی کیخودی شی نوڅه حرج نشته په لحدکې اودهغه چاړپیره دی نه ایخودل

[1] داخواب دتصحیح الاغلاط ص۲۲نه راوړل شوی ده ۱۲

کیږی په اصل مسئله کې خوداتفصیل دی خودخاص بیری تخته دوجه د مشابهت داهل باطل سره نودمړی نه پورته هم ایخودل ندی پکار ۲۹صفر سـ۱۳۳۲هـ (تتمه ثانیه ص۱۲۷)

په مشتبه مسلم وکافرجنائزوباندی دلمانځه طریقه :

سوال :(۶۷۰)یوځای ځنګل کې څلورکسان په اورکې وسوزیدل اوس دا نه پیژندل کیږی چه هغوی هندوان دی اوکه مسلمانان اوس دمذکورو امواتو لپاره څه وکړو؟یعنی دلمانځه کولوسره مدفون کړای شی یا کوم بل صورت دهغوی لپاره شته ؟

جواب :فی الدرالمختارفروع لولم یدرالی قوله دفنهم وفی ردالمختارقوله فان فی دارناالی قوله منهی عنه ص۸۹۹و۹۰۰، دمذکوره روایت په بناء دتصحیح اوترجیح نه بعددا څواب دی چه یولوته غسل ورکړی اوتول خپلی مخی ته ایخودوسره داخیال کولوسره لمونځ وکړی چه کوم یکې مسلمان دی دهغوی لمونځ کوی اوبیاتول دفن کړی ۲۹صفر سـ۱۳۲۷هـ (تتمه اول ص۴۶)

دجنازی دلمانځه لپاره سلطان اوامام الحی دولی نه احق دی

سوال :(۶۷۱)دبادشاه یاقاضی یادامام حی دحاضریدوسره سره دمیت ولی یاوصی لپاره لمونځ کول جائزدی اوکنه؟ مګر اتفاقاًئې وکړی نولمونځ راګرځول به وی اوکنه ؟

جواب :دمیت دوصی په دی کې خوهیڅ حق نشته البته ولی دحق څښتن دی،خوسلطان اوقاضی اوامام حی دهغه نه مقدم دی لاکن که ولی دهغوی دحضورباوجودلمونځ ورکړنواګرکه دواجب ترک یې وکړخو لمونځ وشوددې اعاده دی نشی کولې.علامه شامې په مختلفه اقوالوکې ددې تصحیح اوترجیح لیکلی ده ، والله اعلم ۲ذی الحجة سـ۱۳۲۷هـ (تتمه اول ص۴۶)

دقبرونودتلقین تحقیق :

سوال :(۶۷۲)په تلقین القبورپه جوازاوعدم جوازکې کوم قسم صورت مفتی به دی؟

جواب :فی الدرالمختار ولایلقن بعدتلحیده وفی ردالمحتارذکرفی المعراج انه ظاهرالروایة اه جلداول ص۸۹۰، اوترجیح به ظاهرروایت ته وی اوددینه بعد ئی چه کوم دتلقین مشروعیت نقل کړی دی نواول خودهغه دلائل ضعیف دی ،بعضی ثبوتاً اوبعضی دلالة بیاتول په دی متفق دی چه ضروری ندی اوپه غیرضروری کې چه کله کومه مفسده وی پریښودل کیږی اوپه دی کې تشبه بالروافض دی دهمدې لپاره قابل ترک شو. والله اعلم ۲۰ذی الحجة سـ۱۳۲۷هـ (تتمه اول ص۴۶)

دمړی په لاس دحضورعلیه السلام په خدمت کې سلام ویل :

سوال :(۶۷۳)په بعضی ځایونوکې دستوردی چه کله مړی ته غسل ورکولو سره په کفن کې نغاړل کیږی دغه وخت ددغه مړی په غوږکې ویل کیږی چه رسول الله ﷺ ته ځماسلام وایه داځنګه دی ؟

جواب :دبعضی سلفونه ثابت دی چه د مړی په لاس به ئی برزخ والاوته سلام کاوه په همدې بناء جائزدی خوداپه داسی حالت کې کیدلی شی چه کله مړی دخبری داوریدواوپوهیدولاتق وی یعنی دموت نه قبل په هوش کې وی نه چه وروسته دکفن ورکولوچه محض مهمل دی (تتمه اول ص۴۷)

په قبرباندی داودس داوبواچول :

سوال :(۶۷۴)دقبرپه سرداودس اوبه اچول جائزدی اوکنه ؟

جواب :وفی ردالمحتار من الفتح ویکره الجلوس علی القبرووطؤه وفی الدرالمختاراداب الوضوء والجلوس فی مکان مرتفع تحرزاعن الماء المستعمل،وفی ردالمحتارلوقوع الخلاف فی نجاسته ولانه مستقذرولذاکره شربه والعجن به علی القول الصحیح بطهارته وفیه مکروهات الوضوء اوفی المسجد، په دی روایتونوکې دتامل کولوسره جوتیږی چه ددې په خاطرچه قبرهم محترم اوداودس اوبه مستقذری دی نوپه قبرباندی داودس اوبه اچول نه دی پکارباقی جزئیه دنظرنه نده تیره شوی فقط (تتمه اول ص۴۷)

قبرپه مسجدکې دننه داخلول :

سوال :(۶۷۵)دمسجدغورځولوسره قبردننه کول درست دی اوکنه؟اودهغه په سردبوټونووغیره اچول درست دی اوکنه؟

جواب :فی ردالمحتاراذابلی المیت وصارترابایجوززرعه والبناء علیه ومقتضاه جوازالمشی فوقه ص ۸ ۵۴ج۱) ددې روایت نه معلومه شوه چه که قبرزورشوی وی چه په غالب ګمان سره مړی په کې خاوری شوی دی نودغه ټول مذکوره فی السؤال امورجائزدی[1] (تتمه اول ص۴۷)

---

[1] یعنی وروسته دلری کولودقبردننبو ۱۲ منه

په هديره کې دلاس په پورته کولوسره دعاء

سوال :(٦٧٦)په گورستان کې لاس پورته کولوسره دعاغوښتل درست دی اوکنه ؟

جواب :فی ردالمحتاراداب زیارة القبورثم یدعوقائماطویلاً،ددینه ددعاء جائزوآلې ثابت شو،اودلاس پورته کول مطلقاددعاء دآدابونه دی نوداهم درسته شوه .۱۲ربیع الاول س۱۳۲۹ھ (تتمه اول ص۴۷)

په هديره کې دبوټوسره ګرځيدل

سوال :(٦٧٧)په ادیره کې چه کومه لاره هواره شوی په هغی باندی دبوټو نوپه خپوکولوسره تلل درست دی اوکنه؟اوبغیردلازی په قبرستان کې دبوټو سره یابغیردبوټونوتلل درست دی اوکنه اودقبرنبنی نشته دی؟

جواب :فی الدرالمختاریکره المشی فی طریق ظن انه محدث حتی اذالم یصل الی قبره الابوطاقبرترکه اه، ددینه جوته شو چه که نوی لاره وی نوپه هغی باندی تلل درست ندی.۱۲ربیع الاول س۱۳۲۹ھ (تتمه اول ص۴۸)

دغسل په وخت دمړی پلیده کپړه پاکول

سوال :(٦٧٨)مړی ته دغسل ورکولوپه وخت چه کومه کپړه دنامه نه تر زنګنونوپورې ایخودی شوی وی.اول ځل چه کله نجاست لری کولې شی نوهغه اوبه په دغی کپړی هم لګیږی ،نواوس همغه کپړه کفایت کوی او که بله کیخودی شی؟

جواب :بله یااولینی پاکولوسره بیرته کیدی ربیع الثانی ۲۹س۲۹ ھ (تتمه اول ص۴۸)

که ظاهری نجاست نه وی هم کله چه اول

لوندوالې په کپړی ولګیږی کپړه ناپاکه کیګی

سوال :(٦٧٩)اوکه همغه کپړه وی نودصافولوسره دی کیخودی شی یاد همغی سابق په شان دی اوکه ظاهری نجاست نه وی نودلمدیدلوسره کپړه ناپاکه ګرځی اوکنه اودمړی دشرم ګاه نه دنجاست لیری کول دلوتی په ذریعه ښه دی اوکه داوبوپه ذریعه؟

جواب :فی ردالمحتارباب الجنازة تحت قول الدرالمختارقیل نجاست خبث الخ ویویده اطلاق محمد نجاسته غسالته،ددینه څرګنده شوه چه کومې اوبه چه دغسل نه وړاندی په هغی لګیدلی دی هغه ناپاکې دی، نو په لمدیدلوسره کپړه ناپاکه ګرځی ،اودنجاست لری کول په اوبوباندې کافی دی ۲۹ربیع الثانی س۱۳۲۹ھ (تتمه اول ص۴۸)

په هديره کې دجنازی دلمونځ کولوتحقیق

سوال :(٦٨٠)په اکثره قریوپه قبرستان کې دجنازی لمونځ کولې شی، قبرستان شاته یابنی پاچپ طرف ته کولې شی دغه وخت دغه لمونځ یادنورو لمونځونودکولوسره بی کراهت درست کیګی اوکنه ؟

جواب :دجنازی لمونځ درست دی اوپه بل لمانځه کې په بنی اوچپ طرف هم قبرنه دی پکار قیاساًعلی التمثال حیث یکره اذاکان بحذائه یمنة ویسرة،فقط.۴شعبان س۱۳۲۹ھ (تتمه اول ص۴۸)

سوال :(٦٨١)دګورستان په سیمه یادګورستان په احاطه کې دننه بیشمیره قبرونه هم ظاهردی اوهواره ځمکه شته مګرقبرونه ښکاره معلومیږی، داسی ځای کې دجنازی لمونځ کول څنګه دی؟

جواب :جائزدی ځکه چه قبردنفس نعش نه زیات نده اوهرکله چه د نفس نعش مخامخ کیدل جائزدی نودقبرخوپه اولی درجهٔ جائزدی .فقط ۳ذی الحجة س۱۳۲۹ھ (تتمه اول ص۴۹)

سوال :(٦٨٢)یوزورګمبزی مسجددقبرستان په مینځ کې واقع دی، عرض داچه ددولسو کلونونه وړاندی په دی کې کله کله جماعت کیدلوفی الحال هیڅکله کوم لمونځ پدی کې نه اداءکیږی،اودهغه اطراف خرابیږی اودجماعت څلورطرفه قبرونه دی په داسی صورت کې په دی مسجدکې دجنازی لمونځ اداء کول درست دی اوکنه؟

جواب : نده ۱۵جمادی اول س۱۳۳۱ھ

دپورتنی سوال تتمه:نودغه مسجدچرته چه کله جنازه کیخودلی شی دقبر مخامخ به وی؟

جواب :څه پروانشته کله چه خپله جنازه مخامخ دی بیادقبرڅه حرج شته .؟

دپورتنی سوال تتمه : د۷یا۸کلوراهیسی په هغه کې دجنازی لمونځ اداء کیږی اګر که هغه دهمدغه مصرف لپاره خاص شوی دی ؟

جواب :چاته اختیارنشته البته که دهغه جوړول په همدغه نیت سره وی نوهغه به مسجدنه وی (تتمه ثانیه ص۲۷)

سوال :(۶۸۳)ددین پوهان اودشرع متین مفتیان څه فرمایي چه په هغه میدان کې دجنازی لمونځ چه هلته نه بعضی قبرونه په نظراځی اوپه مینځ کې دیوال حائل وی اوکنه وی بلاکراهته جائزدی اوکنه؟ بینوا توجروا؟

جواب :دقبرپه طرف چه کوم لمونځ مکروه دی نوپه دی سبب چه هغه په مړی مشتمل دی چه په هغه کې دغیرالله دعبادت احتمال شته اودجنازی لمانځه کې خپله دمړی مخامخ ایخودل جائزګرځول شوی دی نودقبرمخامخ کیدل خوپه اولی درجه داخوتحقیقی ځواب دی ددې سوال اوسایل چه په خط کې دبعضی غیرمقلدینونه نقل کړی دی چه هغوی دعدم جوازدلمونځ دجنازی دقبرونوسره نزدی حکم لګولی دی که هغوی اهل انصاف وی نودغه وخت دهغوی دځواب لپاره داحدیث کافی دی کوم چه شیخینوروایت کړی دی : عن ابن عباس ان رسول الله ﷺ مربقبردفن لیلافقال متی دفن هذاقالواالبارحة قال افلااذنتمونی قالوادفناه فی ظلمة اللیل فکرهناان نوقظک فقام فصففناخلفه فصلی علیه ، وګوری په دی حدیث کې تصریح ده چه هغوی دجنازی لمونځ داسی کړی چه قبر مخامخ ؤاوکه هغوی اهل اعتساف وی نوهغوی سره خطاب بی معنی دی خپلی تسلی حاصلولوسره عمل کول پکاردی، ۲۶رمضان ۴۱/ تتمه خامسه ص۴۴)

دځادردراویستلولپاره دقبرکندل :

سوال :(۶۸۴)دمړی په سرفالتوځادرپه قبرکې پاتې کیږی اودقبردخولی دبندولونه وروسته دخاورواچولونه وروسته ورپه یادشو،دهغه راویستل جائزدی اوکنه؟ اودننه ددې ځادرپاتې کیدل ګناه ده اوکنه؟

جواب :راویستل جائزدی .فی الدرالمختارولایخرج منه بعداهالة التراب الاحق آدمی وفی ردالمحتار کما اذا سقط فی القبرمتاع الی قوله ولوکان المال درهماًبجز) اوظاهره داده چه که راوی نه باسی نو ګناه ده چه دمال ضیاع ده فقط۴شعبان س۱۳۲۹هـ(تتمه اول ص۴۸)

کافرهلک باندی دجنازی دلمانځه تحقیق :

سوال :(۶۸۵)زیدچه مسلمان دی دغیرقوم شیرخوربچی ته چه کوم وارث ئې نه ؤدخپل ځان سره دوه کاله پورې قریب ژوندی پاتې کیدوسره مړشو دداسی هلک دجنازی کول پکارده اوکنه ؟

جواب :که مراددغیرقوم نه کافردی نوځواب داده چه دهغه دجنازی لمونځ د نه کولې شی لکونه تبعاً لابویه فی الاحکام الدنیویة ۳ذی الحجة ۱۳۲۹هـ(تتمه اول ص۴۹)

دمشرک بچی دمسلم روزل شوی باندی دجنازی کول :

سوال :(۶۸۶)زیدیوکلن یادوه کلن ماشوم دیوه مشرک یامشرکې نه د سروپه عوض کې راواغشتواوهغه ئې دراوستلوسره سرپرست جوړیدو سره پاتې شو،اودهغه نوم هم اسلامې کیښودی شو.اوختنه هم شود دوه ځلورو میاشتودتیریدونه وروسته هغه هلک مړشونوسوال داده چه ددې هلک تکفین اوتجهیزبه داسلام په طریقه کولې شی اوکنه ؟ اودجنازی لمونځ به وربانډی کولې شی اوکنه؟ اوکه داسلام له مخی د هغه تکفین اوتجهیز نشی کولې نودهغه لاش څنګه څنګه وکولې شی بینواتوجروا؟

جواب :فی الدرالمختارکصبی سبی مع احدابویه لایصلی علیه لانه تبع له ای فی احکام الدنیاوفی ردالمحتارقوله کصبی سبی مع احد ابویه وبالاولی اذاسبی معهماالی قوله لانه مع وجودالابوین لاعبرة للدارولاللسابی بل هوتابع لاحدابویه الی البلوغ مالم یحدث اسلاما وهومیزکماصرح به فی البحراه ح ، ددې روایت نه څرګنده شوه چه هر کله هغه هلک خپله دتمیزسن ته نه وی رسیدلی اود هغه موراوپلار کافران دی دهمدې لپاره نه دهغه تکفین اوتجهیزد مسلمان پشان به وی اونه به دهغه دجنازی لمونځ کولې شی بلکه هغه د نجسی جامې په شان په یوی کپړی کې په تاوولوسره دی بدون درعایت د سنت په یو کور یې کې ورغورځول کیږی.فی الدرالمختارویغسل المسلم و یکفن ویدفن قریبه کخاله الکافر الاصلی عند الاحتیاج فلوله قریب فالا ولی ترکه لهم من غیرمراعاة السنة الخ،اقول ترک الاولی اولی ههنا للحوقق العاد بالمسلمین)۱۲شعبان المعظم س۱۳۳۰هـ(تتمه اول ص۴۹)

سوال :(۶۸۷)زیدوایې چه دجنازی دلمانځه دځلورم تکبیرنه بعدسره سلام ګرځول پکاردی اودسعایه حواله ورکوی، بکروایې چه دسلام دګرځولونه بعدتکبیرپوره کول پکاردی دزیدقول صحیح دی اوکه دبکر؟

جواب :داوخت خوداجزئیه نه ده میلاوشوی خوکومه قاعده چه فقهاؤلیکلی ده دهغی به اعتبارسره دزید قول صحیح معلومیږی او هغه قاعده داده: وهوسنة قیام لاقرارفیه ذکرمسنون کذافی الدرالمختار فصل صفة الصلوة فقط والله اعلم، ۲۵/جمادی الاخری س۲۹هـ(تتمه اول ص۳۵)

دجنازی دلمانځه دسلام فوتیدل:

سوال :(۶۸۸)دمعصوم هلک یعنی دنابالغ جنازه مې وکوله اوسلام مې پکې ونه کړځاوه آیالمونځ وشو او کنه؟

جواب :فی الدرالمختارصلوة الجنازة ورکنهاشیئان التکبیرات الاربع والقیام وسننهاثلثة التحمید والثناء والدعاء فیهاا۵ دمذکوره روایت نه معلومه شوه چه سلام کړځول فرض ندی نولمونځ وشوفقط واللہ اعلم ۲۷ شعبان س۱۳۲۱ھ (امداداول ص۳۹)

دمړی ښځی مخ ته دمیړه کتل:

سوال :(۶۸۹)دمړینی نه بعدمیړه دخپلی ښځی مخ ته کتلې شی اوکنه اوقبر کې کوزولی شی اوکنه؟

جواب :لیدلی شی،فی الدرالمختارویمنع زوجهامن غسلهاومسها لامن النظرالیهاعلی الاصح منیة) اوچه کله محارم نه وی قبرته کوزول هم دمیړه درست دی لانه مس من حائل ۲۷ شعبان س۱۳۲۱ھ (امداد اول ص۳۹)

سوال :(۶۹۰)دپانسی شوی والادجنازی لمونځ کولې شی اوکنه؟

جواب :کولې به شی ځکه که هغه مظلوم دی نوظاهره ده اوکه ظالم ؤ واودجرم سزائ واخسته دغه وخت هم دبغاة اوقطاع طریق په شان به وی ، اوهغوی چه کله غیرحرب کې قتل کولې شی دهغوی په جنازه لمونځ کولې شی. کذافی الدرالمختار،یکم جمادی الثانی س۱۳۳۱ هـ (حوادث اول وثانی ص۹۸)

دښځوپه قبرونوکې دپزه کې دایخودلو حکم:

سوال :(۶۹۱) مړی که ښځه وی دهغی دلمانځه نه بعدمړی دهغه پوزه کې سره چه پکې تاوکړی وه اوپه سریې ورته ایخودی ؤدپردی په غرض د محارمودنه موجودیت په خاطریې غالباًپه همدې هیئت سره په قبرکې وږدی، اجازه ورکونکې په دی اصل چه (اصل کل شی رابا حة) دی استدلال کوی او مانعین ممانعت د فرشولو د قبرونو په پوزه کې وغیره وړاندی کوی خواول دلیل هلته منل کیږی چه یوحکم داصول اربعه په دغه صورت باندی متحقق وي،حالانکه هیڅ یودمجوزینوددی جملی محیط ندی چه دلیل دمنکرینو محلل ده اودعلت

وجودپه دی صورت کې مفقوده دهمدی لپاره ناکافی ده لهذادمصرع چه (هیچکس نزندبردرخت بی برسنگ) په حکم تصدیق ورکوی چه دځواب نه ئی ددلیل سرۀ بنده گان سیده لاری ته دعوت وفرمائی؟

جواب :فی ردالمحتارقال فی الحلیة ویکره ان یوضع تحت المیت فی القبرمجربه اومخدة اوحصیر او نحوذلک اه ولعل وجهه اتلاف مال بلاضرورة فالکراهة تحریمیة ولذاعبربلایجوز.ج۱ص۹۳۴) داروایت ددی فعل په ممانعت کې صریح ده اوظاهره ده چه ددفن نه بعد ضرورت پردی ته نه پاتې کیږی اوپرده په قبرکې دپوزه کې وغیره د ایښودوپوری موقوف نده.۲۲ذی القعده س۱۳۳۳ھ (تتمه ثانیه ص۹۸)

سوال :(۶۹۲)په کوم ځای کې دجنازی لمونځ فوت شو لمونځ کونکي دځلورځلور، پنځو پنځوپوری ندي دهغی په دفن کولوکې څه کول پکار دی؟

جواب :که ټولوته لمونځ نه ورځی نوصرف یوسړی دی اودس کولو سره جنازه خپلی مخي ته کولوسره ځلورځله الله اکبرالله اکبرووائي فرض اداءکیږی بیادی دفن کړی ۲۸ذی الحجة س۱۳۳۱ھ (تتمه ثانیه ص۱۰۵)

په جنازی اووختی لمونځونو کې ترتیب

سوال :(۶۹۳)د اکثرو خلکو گمان ده چه دجنازی لمونځ دزوال نه وروسته دظهرنه وړاندي جائزنده او د ظهر د فرض نه وروسته هم دجنازی نه مخکي دظهرسنت جائزندي دجناب عالی رای شریف څه ده که جائزده مع الکراهة یابلاکراهت؟

جواب :دعدم جوازدعوی خوبلادلیل ده،البته په ترتیب کې اقوال مختلف دي،ځماپه نزد دغه قول ته ترجیح ده (وروی الحسن انه یخیر کذافی ردالمحتار،ج۱ص،یکم محرم س۱۳۳۴ھ (تتمه رابعه ص۷)

سوال :(۶۹۴) کله چه جنازه حاضره وی اودغه وخت دکوم لمونځ وي نودوخت فرض اوسنت او نوافل نه وړاندی فرض کفایه اداء کړی شي یاپه دوی کې فرض کفایه په کوم کوم لمونځ باندې مقدم کولی شي ؟

جواب :په دي کې ډیرقولونه دي،اقرب الی الفقه اومفتی به داده چه دوخت فرض اوسنت په جنازه باندې مقدم کړي اونوافل دي له جنازی نه مؤخرکړي . والبسط فی ردالمحتارباب العیدین